

MEĐUNARODNO PRAVO

1. Uvod	1
1.1. Pojam MP	1
1.2. Podjele MP	3
1.3. Pravna priroda MP	4
1.4. Izvori MP	7
1.5. Kodifikacija MP	13
1.6. Povijest MP	16
1.7. Razvoj znanosti MP	23
1.8. Uloga pravne znanosti u izgradnji MP	24
2. Subjekti MP	25
2.1. Opći pogledi	25
2.2. Pojedinaac u MP	26
2.3. Međunarodni organizmi	27
2.4. Države	28
2.5. Priznanje države	31
2.6. Priznanje vlade	32
2.7. Ustanici i oslobodilački pokreti	33
2.8. Temeljna prava država	35
2.9. Složene države	40
2.10. Odnosi ovisnosti općenito	42
2.11. Vazalitet i protektorat	42
2.12. Mandati i starateljstvo	44
2.13. Nesamoupravna područja	48
2.14. Trajna neutralnost	50
2.15. Područja s posebnim položajem	52
2.16. Sveta Stolica i Država Vatikanskog Grada	54
3. Objekti MP	55
3.1. Državno područje	55
3.2. Granice	57
3.3. Rijeke	60
3.4. More	63
3.4.1. Pravo mora općenito	63
3.4.2. Pojedini dijelovi mora	66
3.5. Međunarodni prokopi (kanali)	84
3.6. Zračni prostor	87
3.7. Svemir	89
3.8. Stjecanje područja	92
3.9. Sukcesija država	96
3.10. Međudržavne služnosti	102
4. Čovjek u MP	103
4.1. Državljeni i stranci	103
4.2. Međunarodna zaštita čovjeka	107
4.3. Međunarodna zaštita manjina i domorodačkog stanovništva	118
4.4. Kaznena odgovornost pojedinca	121
5. Organi međunarodnih odnosa	125
5.1. Općenito	125
5.2. Organi vanjskog zastupanja	126
5.3. Diplomatski zastupnici i diplomatske povlastice	127
5.4. Konzuli	134
5.5. Međunarodni službenici	137
6. Pravne činjenice MP	139
6.1. Pregled	139
6.2. Pravni poslovi općenito	140
6.3. Jednostrani pravni poslovi	142
6.4. Međunarodni ugovori	145
6.4.1. Općenito, pojam i vrste	145
6.4.2. Postanak međunarodnih ugovora	146
6.4.3. Ugovori i treći	152
6.4.4. Djelovanje ugovora	153
6.4.5. Prestanak ugovora	154
6.4.6. Uspostavljanje ugovora	158

7. Međunarodne organizacije	158
7.1. Sustav UN-a.....	158
7.1.1. UN.....	158
7.1.1.1. Preteče i osnivanje.....	158
7.1.1.2. Pravo UN-a i općenito o UN-u.....	160
7.1.1.3. Članstvo u UN-u.....	163
7.1.1.4. Organi UN-a.....	168
7.1.2. Ostali međunarodni organizmi u sustavu UN-a.....	184
7.1.2.1. Opći pregled	184
7.1.2.2. Specijalizirane ustanove UN-a.....	186
7.1.2.3. Organizacije „pod okriljem UN-a“	192
7.1.2.4. Pobočni organi UN-a.....	192
7.2. Regionalne organizacije.....	193
8. Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira.....	199
8.1. Pregled sredstava za mirno rješavanje sporova	199
8.2. Posredovanje.....	201
8.3. Istraga.....	202
8.4. Mirenje.....	202
8.5. Izravnanje.....	203
8.6. Arbitraža	204
8.7. Međunarodni sud	207
8.8. Osiguranje mira prema Povelji UN-a	212
8.9. Mirno rješavanje sporova u okviru UN-a	213
8.10. Mirno rješavanje sporova bez intervencije UN-a	214
8.11. Iznošenje spora UN-u	215
8.12. Kolektivne mjere.....	217
8.13. Mirovne operacije	219
8.14. Smanjenje oružanja i razoružanje	220
8.15. Druge mjere za osiguranje mira	223
8.16. Dodatak 1: međunarodno protupravni čini	225
8.17. Dodatak 2: samopomoć	229
9. Pravo oružanih sukoba	230
9.1. Odnosi sukobljenih stranaka	230
9.1.1. Uvod.....	230
9.1.2. Izvori prava oružanih sukoba.....	230
9.1.3. Pojam oružanog sukoba	233
9.1.4. Početak i završetak oružanog sukoba.....	234
9.1.5. Ratište.....	235
9.1.6. Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu	236
9.1.7. Ograničenja u vođenju neprijateljstava.....	238
9.1.8. Zaštita ranjenika, bolesnika i zarobljenika.....	245
9.1.9. Zaštita civilnog pučanstva.....	248
9.1.10. Ratna okupacija.....	249
9.1.11. Neprijateljska imovina na moru.....	251
9.2. Neutralnost.....	252
9.2.1. Pojam neutralnosti.....	252
9.2.2. Prava i dužnosti neutralaca	253
9.2.3. Gospodarski rat na moru i neutralna imovina	254
9.2.4. Zaštita neutralne imovine u pomorskom ratu	255
9.2.5. Blokada	256
9.2.6. Kontrabanda	257
9.2.7. Protuneutralna pomoć	258
9.2.8. Pljenidbeno pravo	259

1. UVOD

1.1. POJAM MP

1. Naziv „međunarodno pravo“

- izraz **međunarodno pravo** je prijevod istog naziva u većini jezika i primjeren je sustavu pravnih pravila na koja se odnosi
- izraz ius gentium označavao je u rimskom pravu nešto drugo – dio domaćeg, privatnog prava koje se primjenjivalo u odnosima rimskih građana i stranaca, ali su ga pisci, koji su pisali latinski, upotrebljavali za MP od početaka znanosti MP (prema tome su nastali izrazi kao npr. francuski droit des gens; ujedno se već od Victorije, koji u 16. st. upotrebljava izraz ius inter gentes, traži bolji izraz)

međunarodno privatno pravo:

- osim međunarodnog javnog prava, postoji i međunarodno privatno pravo – iako ih mnogi pisci žele sustavno povezati u jednu granu, to su dvije bitno različite grane prava, a uglavnom ih veže samo isti izraz:
 - MPP je unutrašnje državno pravo koje uređuje pitanja granica pravnih sustava u prostoru: kad se na neki odnos daje primijeniti pravo dviju ili više država, MPP daje pravila o tome koje će se pravo primijeniti
 - ta su kolizijska pravila uvijek unutrašnje pravo, pa i onda kad se sporazumno uglavljaju između više država, kao što se to vrši putem unifikacijskih konvencija Haške konferencije za MPP¹ – države ugovornice su po javnom MP obvezane uskladiti svoje unutrašnje zakonodavstvo sa sadržajem tih konvencija, kao što su to obvezane učiniti i sa svakim drugim sadržajem međunarodnih ugovora kojih su postale stranke

2. Definicija međunarodnog prava

Međunarodno pravo je sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.

1) MP je pravo

- MP je u svojoj biti pravo kao i svaka druga grana prava, no mnogi mu poriču to značenje²
- od pravila MP valja razlikovati puki običaj i pravila učtivosti (kurtoazija, comitas gentium) – predstavljaju običaje ophođenja te time nisu pravno obvezatni, nego su nastali u želji za prijateljskim susretanjem i međusobnim poštivanjem (npr. običaju ceremonijala, diplomatske povlastice)
 - održavanje tih običaja učtivosti može vrlo čvrsto vezati sudionike u vršenju tih običaja, a iskustvo pokazuje da se mnogi čini učtivosti vrše strogo i dosljedno, a ako se ne vrše dolazi i do vrlo ozbiljnih političkih zapleta
 - no, s gledišta MP ne postoji pravna obveza na održavanje pravila učtivosti i pukih običaja nego to stoji, s pravnog gledišta, do dobre volje članova međunarodne zajednice – njihovo neodržavanje ne povlači međunarodnopravnu odgovornost i zato se ne propuste tih običaja i pravila učtivosti ne može odgovoriti represalijama³, nego samo na takav način koji sam po sebi nije kršenje međunarodnog prava (npr. dopušteno je opozivanje diplomatskog predstavnika, ali nije dopušteno otvaranje kurirske diplomatske pošte)
 - pravila učtivosti mogu s vremenom postati obvezatnim pravilima međunarodnog prava i obratno, pravila međunarodnog prava mogu izgubiti značenje pravnih pravila i održati se kao pravila učtivosti – kao primjer može se navesti postupanje s ribarskim brodovima u starije i novije doba: Lord Stowell izrekao je 1798. pravovaljanost zapljene ribarskog broda Young Jacob jer da je običaj o izuzimanju ribarskih brodova od zapljene u ratu⁴ tek pravilo kurtoazije, no 1930. američki sud je u slučaju Paquete Habana tvrdio da je to pravilo međunarodnog prava

2) MP je sustav pravnih pravila

- pojedina i sustavno nepovezana pravna pravila, ma kolik bio njihov broj, ostavljaju praznine, tako da se mnoga pitanja koja bi se pojavljivala ne bi dala pravno riješiti – ako su pravne norme dio cjelovitog sustava normi, moguće je riješiti i slučaj koji nije unaprijed predviđen, tj. slučaj koji se ne može podvesti pod neko pravno pravilo koje bi bilo predviđeno za takvu vrstu slučajeva
 - u takvom će se slučaju primijeniti viša, općenitija norma

3) MP uređuje odnose među subjektima priznatim u međunarodnoj zajednici

- prema navedenoj definiciji, osim država postoje i drugi subjekti MP – MP uređuje odnose među njima
- postoje i drukčija shvaćanja (po kojima su subjekti MP samo države, ili samo ljudi)

¹ Haška konferencija za MPP je međuvladina organizacija koja radi na kontinuiranom ujednačavanju odredaba međunarodnog privatnog prava (http://www.hcch.net/index_en.php).

² PRAVNA PRIRODA MP

³ REPRESALIJE

⁴ NEPRIJATELJSKA IMOVINA NA MORU

4) MP uređuje odnose u međunarodnoj zajednici

- MP se ne može zamisliti bez postojanja više država između kojih postoji bar neka mogućnost međusobnog komuniciranja
- MP se nije moglo snažnije razvijati u doba Rimskog Carstva, kad je ono (kao jedna država) obuhvaćalo čitav dio svijeta koji je bio među sobom povezan vezama kulture i saobraćaja, a imao slabe ili nikakve veze s ostalim svijetom
- da bi postojalo MP, potrebno je:
 - da postoji više država,
 - da između tih država postoji neka sličnost kulture (tek tad se odnosi među njima mogu regulirati pravnim pravilima) i
 - da između tih država postoji mogućnost saobraćaja
- **međunarodna zajednica** – krug država između kojih je moguće izgrađivanje pravnih normi MP
- kao i svaka druga grana prava, i MP je pravo neke zajednice, i to međunarodne zajednice – to je ona zajednica u kojoj se izgradio neki određeni sustav pravila MP, a MP uređuje odnose među subjektima koji su u njoj priznati kao subjekti, kao nosioci prava i dužnosti (tj. kao adresati normi tog MP)
- danas postoji samo jedna međunarodna zajednica, koja obuhvaća čitav svijet – u njoj se izgrađuje jedan jedinstveni sustav MP, dakako s mnogo partikularizama
- no, moguće je da postoji više odvojenih međunarodnih zajednica, svaka sa svojim propisima MP – tako je i bilo u staro doba kad je paralelno postojalo više kulturnih krugova koji nisu bili povezani (Indija, Kina, prednja Azija, helenske države)
- unutar iste zajednice može biti različitih pravnih krugova u kojima su se razvile partikularne norme (temeljene na regionalnoj, društveno-političkoj ili vjerskoj pripadnosti država), ali je čitava zajednica povezana barem glavnim načelima i temeljnim pravnim shvaćanjima

3. Odnos međunarodnog prava i unutrašnjeg prava

MP se često uspoređuje s unutrašnjim pravom ili se njemu suprostavlja. Postavlja se pitanje o njihovom odnosu i o rješavanju sukoba između propisa unutrašnjeg prava neke države i MP. U tome se pisci dijele na 2 tabora:

a) monisti ⁵

- tvrde da je čitavo pravo jedinstven sustav koji sadržava i načela o rješavanju sukoba između pravila MP i unutrašnjeg prava
- ako se prihvati to stajalište, moguće su dvije varijante:
 - teorija o primatu MP, po kojoj se unutrašnje pravo temelji na MP, tj. po kojoj je MP iznad unutrašnjeg prava: ova teorija ne može se prihvatiti, koliko zbog svojih unutrašnjih proturječja (npr. temeljna norma MP „pacta sunt servanda“ pretpostavlja pakt, sporazum, dakle pretpostavlja i njegove subjekte, države, koje po samom tom učenju nisu ništa drugo nego pravni poredak, dakako unutrašnji), toliko i zato što ne odgovara stvarnosti i praksi država
 - teorija o primatu unutrašnjeg prava, po kojoj je unutrašnje pravo iznad MP
 - među pristašama ove teorije najradikalniji su oni koji MP smatraju vanjskim državnim pravom – to naučavanje vuče svoj korijen od Hegela, a polazi od pretjeranog uvjerenja u apsolutnu suverenost država (tzv. bonnska škola profesora Zorna i neki drugi pisci)
 - na ovu teoriju neuspješno se pozivala obrana u procesima protiv ratnih zločinaca nakon Drugog svjetskog rata

b) dualisti ⁶

Protivno učenju monista, različite dualističke škole tvrde da su međunarodno pravo i unutrašnje pravo među sobom odijeljeni, usporedni i nezavisni sustavi pravnih pravila. Pravila MP ne vrijede neposredno unutar državnog poretka, a unutrašnji propisi ne mogu ukidati ili mijenjati pravila MP. Zato i mogu postojati proturječja između unutrašnjih propisa neke države i pravila međunarodnog prava. No može biti, što se i često događa, da norme međunarodnog prava upućuju na norme unutrašnjeg prava i obratno. Ustavi mnogih država recipiraju pravila MP u širem ili užem opsegu, a druga pravila međunarodnog prava pretaču se u unutrašnje pravo zakonodavstvom. Naučavanje o primatu unutrašnjeg prava dovodi do negacije međunarodnog prava. Učenje o primatu međunarodnog prava može biti postulat, ali zasada nije stvarnost.

Države su obvezane da usklade svoje unutrašnje pravo sa svojim međunarodnim obvezama (koje se temelje jednako na običajnom pravu kao i na ugovorima kojih su stranke). Ali u unutrašnjem poretku organi i pojedinci vezani su unutrašnjim pravnim propisima bez obzira jesu li oni u skladu s međunarodnim pravom. Oni su unatoč tome u međunarodnom poretku odgovorni ako je ta odgovornost predviđena pravilima međunarodnog prava, što pokazuju mnogi primjeri iz prakse.

- Prema presudi glavnim ratnim zločincima u Nürnbergu ⁷ kažnjivost zbog kršenja međunarodnog prava postoji iako je kažnjivo djelo izvedeno prema propisima unutrašnjeg prava ili prema nalogima nadležne državne vlasti. U istom su smislu i druge presude ratnim zločincima (npr. japanskom admiralu Masudi i dr. zbog umorstva američkih avijatičara). Neki komentatori tvrde da te presude znače primat MP nad unutrašnjim, no takvo mišljenje u te presude unosi više nego što se u njima nalazi. Naime, sud nije kazao da su osuđeni prekršili također odredbe unutrašnjeg prava, a do toga bi došlo kada bi doista međunarodno pravo bilo nad unutrašnjim pravom i kad bi njegova pravna pravila vezala pojedince u unutrašnjem poretku. No u tim se presudama bez sumnje izriče pravilo o odgovornosti osoba po pravilima MP bez obzira na to je li djelo o kojemu je riječ bilo u skladu s unutrašnjim pravom određene države.

⁵ To shvaćanje zastupaju pisci različitih škola, npr. Kelsen, Verdross, Kunz, Duguit, Scelle, Guggenheim, Le Fur, Wright, Rundstein...

⁶ Najznačajniji zastupnici su Triepel i Anzilotti, a osim njih i Heilborn, Cavaglieri, Ross, Bliščenko, Morelli ...

⁷ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

- Doduše, u mnogim zemljama proglašeno je načelo da je međunarodno pravo dio unutrašnjeg prava, a neki državni ustavi su izrijekom prihvatili ovo načelo (Italija, SR Njemačka, Francuska). No to samo dokazuje kako su u tim državama pravila međunarodnog prava prihvaćena i da je ustavotvorac naložio svim pojedincima da se drže i tih pravila.

No, tamo gdje je međunarodni ugovor izjednačen zakonu (kao npr. u SAD-u) sudovi primjenjuju kasniji zakon koji je protivan ranijem ugovoru. Ako neki zakon provodi odredbe nekog ugovora, sudovi će (vrijedi i za druge državne organe) primjenjivati taj zakon eventualno i onda kada ugovor prestane obvezivati što uglavnom ovisi o stilizaciji zakona. U SAD-u se ugovori razlikuju prema tome jesu li izravno provedivi (self-executing) ili za njihovu provedbu treba donijeti novi unutrašnji propis.⁸

U nekim zemljama vrijedi načelo da međunarodno pravo nema vrijednosti ako nije prihvaćeno u domaćem pravu, a da će sudovi pravilo međunarodnog prava smatrati uklopljenim u domaće pravo samo ako nije u neskladu s pravilima uvrštenim u domaće zakone ili konačno proglašenim od strane sudova.⁹

- Isto tako, dualističko shvaćanje podupire i međunarodna judikatura uključivši više presuda Stalnog suda međunarodne pravde. Najjasnije je to izrekao bivši predsjednik SAD-a Taft u arbitražnoj presudi u slučaju Tinoco. On konstatira da po Ustavu SAD-a ugovor može mijenjati ili ukinuti zakon, a zakon opet ugovor. Stoga, Vrhovni sud SAD-a ne može strancima priznati prava prema nekom ugovoru ako je Kongres taj ugovor ukinuo zakonom. Stoga u unutrašnjem poretku Taftu vrijedi unutrašnje pravo iako je time prekršen ugovor. Naprotiv, govori dalje Taft, pred međunarodnim sudom jednostrano ukidanje ugovora zakonom ne može utjecati na prava iz tog ugovora i presuda međunarodnog suda nužno će priznati važnost ugovoru i smatrati neprimjenjivim zakon koji je ugovor ukinuo.

Teorija transformacije i adopcije

S obzirom na tu praksu treba zaključiti da dualističko shvaćanje jedino odgovara stvarno primjenjivanom međunarodnom pravu. U granicama ovog temeljnog zaključka, iz prakse država proizlazi također i to da nije potrebno da svako pravilo međunarodnog prava bude izrijekom pretvoreno u unutrašnje pravo (teorija transformacije), nego je dovoljno da ono bude prihvaćeno (teorija adopcije). Zato je kod ugovora dovoljno da oni budu pravovaljano sklopljeni (po potrebi i ratificirani), a nije potrebno da budu baš uzakonjeni pa da tek onda mogu derogirati zakon.

Dualističko shvaćanje u Ustavu RH

Prema čl. 140. Ustava RH (NN 85/10): „*Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.*“

- no, takva odredba ne pobija dualističko shvaćanje; od ovakvog ustavnog rješenja smije Republika Hrvatska odustati izmjenom svoga Ustava, a ta promjena unutrašnjeg prava ne bi značila povredu međunarodnog prava
- isto tako, treba naglasiti da Ustav ne daje prednost cijelom međunarodnom pravu pred unutrašnjim pravom Hrvatske, već jedino međunarodnim ugovorima koje Hrvatska izričito prihvati; stoga se prednost pred vlastitim zakonima daje samo onom dijelu međunarodnog prava koje Hrvatska dobrovoljno prihvati

1.2. PODJELE MP

1. pozitivno i prirodno međunarodno pravo

- ovo razlikovanje potječe još iz škole prirodnog prava – ova škola je smatrala da je pravo sustav od prirode danih pravila u koji se mogu odlukom ljudi ugraditi samo pojedinosti, a to se pravo može spoznati umovanjem
- danas se priznaje samo pozitivno pravo, tj. pravo stvoreno uz privolu država, ali se tomu često suprotstavlja pravo koje bi odgovaralo logici i prirodi stvari kako ih zamišlja dotični pisac – to teoretsko pravo (za razliku od realnoga) odgovara nekim unaprijed postavljenim zahtjevima pravičnosti, morala ili shvaćanjima o naravi prava, odnosa država i sl.; sve to mogu biti samo prijedlozi de lege ferenda, ali nisu obvezatna pravila međunarodnog poretka, koja mogu nastati jedino u praksi međunarodne zajednice

2. običajno i ugovorno međunarodno pravo

- prema izvoru, načinu nastanka, MP se od davnine dijeli na običajno i ugovorno
- međutim, sve intenzivnija integracija međunarodne zajednice, posebno izražena stvaranjem sve većeg broja međunarodnih organizacija, dovodi u novije vrijeme i do novog važnog izvora MP: **odluka međunarodnih organizacija**
- dakle, uz norme običajnog i ugovornog prava, značajan dio MP postaju i obvezujuća pravila koja donose ovlašteni organi međunarodnih organizacija

⁸ Npr. slučaj Sei Fujii u kojem je kazano da pravila Povelje UN-a o zaštiti čovjeka nisu izravno provediva.

⁹ Npr. slučaj Republic of Italy vs. Hambro's Bank iz 1950. godine gdje je rečeno da međunarodni sporazum mora biti izrijekom uklopljen u unutrašnje pravo, inače ne dolazi u obzir za engleski sud.

3. opće i posebno (partikularno, npr. regionalno) međunarodno pravo

- razlikuje se po tome vrijedi li neko pravilo među svim državama međ. zajednice ili samo među državama nekog užeg kruga
- uz opća pravila navode se neka partikularna pravila, npr. pravila latinsko-američkog, europskog, kontinentalnog, anglosaksonskog ili američkog prava (pojavom tzv. socijalističkih država raspravljalo se i o mogućnosti da se stvori partikularno međunarodno pravo između tih država, a također između njih i ostalih država svijeta)

4. apsolutno obvezatno pravo (imperativne norme, ius cogens) i dispozitivno međunarodno pravo

- velika većina pravila MP je **dispozitivno pravo**:
 - tj. subjekti mogu svojim izričitim dogovorom za određeni odnos između sebe odrediti nešto drugo nego što za taj odnos propisuje pravilo općeg MP koje bi se bez takva dogovora primjenjivalo na taj odnos
 - npr. stranke se mogu sporazumjeti da ugovor djeluje retroaktivno, dok po općem MP ugovor ne može tako djelovati
- **ius cogens** su takva pravila međunarodnog prava koja stranke ne mogu između sebe izmijeniti
 - ius cogens može nastati putem običajnog prava i putem međunarodnog ugovora te se stoga i kogentno pravo može mijenjati kao i druga običajna i ugovorna pravila MP; pravni posao protivan pravilu ius cogens ne vrijedi
 - primjer apsolutno obvezatnog običajnog MP nalazimo u području temeljnih prava i sloboda čovjeka, te u nekim temeljnim pravima i obvezama država (npr. zabrana agresije i zabrana mijenjanja državnih granica upotrebom sile):
 - Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.) zabranjuju posebne sporazume koji bi bili na štetu onih prava što su osigurani konvencijama u korist zaštićenih osoba
 - Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) izrijekom priznaje postojanje apsolutno obvezatnih normi međunarodnog prava¹⁰
 - iako je nesporno da kogentno MP postoji, ne postoji nikakav službeni popis svih pravila koji čine takve apsolutno obvezatne, imperativne norme, već na njih svojim autoritetom ukazuju pravna znanost i sudske rješidbe

5. pravo rata i pravo mira

- to je podjela u sustavnom prikazivanju gradiva MP, ali ne znači da postoje dva različita i odijeljena sustava pravnih normi (i za vrijeme rata ostaju na snazi mnoga pravila prava mira; to vrijedi i za odnose među zaraćenim stranama, a posebno za države koje ne sudjeluju u tom oružanom sukobu)
- neki pisci smatraju da ta podjela u doba zabrane rata nema svrhe – Kelsen u svojem djelu o načelima MP odbacuje tu podjelu, jer je rat smatrao zakonitim samo kao reakciju na neku povredu MP; zato on rat obrađuje među sankcijama; no u sustavnom prikazivanju MP ta bi se metoda teško dala provesti

...¹¹

1.3. PRAVNA PRIRODA MP

- mnogi pisci MP-u odriču značaj prava – već 1710. u Leidenu je objavljena teza Arnolda Rotgersa (Dissertatio qua demonstratur ius gentium non dari) u kojoj on odriče MP-u značaj prava
- u 19. st. dolazi do povećanog zanimanja za pravni značaj MP, posebno onih koji pravo smatraju izrazom nečije volje ili vlasti zapovijedanja; zbog toga pisci tvrde da je ono što se naziva MP-om samo konvencionalna norma, nepotpuno pravo, pravo u nastajanju, međunarodni moral, da su to tek pravila svrsishodnosti koja se poštuju dok to zahtijeva egoizam država (Lasson)

Glavni argumenti pisaca koji MP-u odriču značaj prava:

1. Iskustveni dokaz upotrebljavaju naročito nepravnici, povjesničari, političari, diplomati, ali i pravnici. Oni tvrde da **nema MP jer se pravila toga tzv. prava često krše**, a naročito se pokazalo u Prvom i Drugom svjetskom ratu kako MP ne postoji kao skup obvezatnih pravila, jer se jednostavno srušilo u nizu nasilja i samovoljnih čina zaraćenih država.
 - U vezi s tim valja reći da je norma (i to ne samo pravna norma) izazvana potrebom da se urede pitanja u prilikama gdje ljudsko ponašanje može biti i protivno toj normi. Gdje postoji samo jedna mogućnost ponašanja, norma nije ni potrebna¹².
 - U oba svjetska rata kršilo se MP neobično mnogo, a u Drugom svjetskom ratu fašističke države su prešle granice svake čovječnosti. No u prvom redu preostaje još čitavo područje prava mira koji se danas ipak smatra redovitim stanjem u međunarodnim odnosima, a to pravo praksa nije gotovo ni dirnula.

¹⁰ IZVORI MP, OPĆA NAČELA ... + ORGANI VANJSKOG ZASTUPANJA

¹¹ U novije vrijeme često se izdvajaju pojedine skupine normi unutar MP kao njegove posebne grane – tako se govori o ustavnom, upravnom, kaznenom, postupovnom MP. Kao nova grana pojavljuje se međunarodno ekonomsko pravo, a govori se i o međunarodnom pravu razvoja, te o međunarodnom pravu zaštite okoliša. Napokon, pojava i razvoj velikog broja MO obrađuje se posebno kao pravo međunarodnih organizacija.

¹² Ipak, sama činjenica kršenja ne dokazuje ništa – često se krše čak i propisi o izmjeni ustava u nekim državama (npr. u Francuskoj su se od prve revolucije gotovo sve izmjene ustava vršile nasilno ili uz kršenje dotadašnjeg ustava; tako je pri izboru Louisa Bonaparte za predsjednika prekršen Ustav Druge republike).

Osim toga, postojala su i mnoga kršenja prava, ali se ona nisu odnosila na sve dijelove međunarodnog ratnog prava. Mnoge su zaračene države veći dio pravila rata dosljedno uvažavale.

Sve su države često davale izjave kako žele podesiti svoje držanje prema pravilima ratnog prava, pa su s jedne strane tvrdile da je njihovo držanje u skladu s međunarodnim pravom, a s druge strane su optuživali protivnike da krše međunarodno pravo. Te česte izjave dokaz su općeg uvjerenja da MP postoji i da njegova pravila obvezuju. Nasuprot iskustvenom dokazu o čestom kršenju MP, može se iznijeti istovrsni dokaz o stalnom pozivanju na to pravo jednako u doba rata kao i u doba mira.

Napokon, za teške ratne zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu kao i u oružanom sukobu na području bivše Jugoslavije uveden je i oblik njihove kaznene represije. Od uspostave Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije (1993.), intenzivno se razvija kažnjavanje međunarodnopravnih zločina pred međunarodnim, nacionalnim, i sudovima sastavljenim od domaćih i međunarodnih sudaca.¹³ Godine 1998. usvojen je Statut Međunarodnog kaznenog suda, koji će kažnjavati zločine agresije, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločine genocida, počinjene nakon stupanja Statuta na snagu, 1.7.2002.¹⁴

- Uz kršenja MP u sukobima, te povrede temeljnih ljudskih prava u miru pri ocjeni kršenja i poštovanja normi MP treba uzeti u obzir i svakodnevno postupanje subjekata MP u velikom broju područja u skladu s MP-om. Tako se ne smije ignorirati činjenica da sve države i drugi subjekti MP svakodnevno postupaju u skladu s međunarodnim pravilima o međunarodnim ugovorima, o diplomatskim i konzularnim odnosima, o korištenju morem i njegovoj zaštiti, o korištenju zračnim prostorom itd.

Uvod u Povelju UN-a naglašava odluku osnivača te organizacije (odnosno naroda koje su oni predstavljali) da se stvore uvjeti potrebni za održavanje pravde i poštovanje obveza koje proistječu iz ugovora i ostalih izvora MP.¹⁵ Također, Povelja kao cilj UN-a postavlja uređenje ili rješenje međunarodnih sporova ili situacija mirnim sredstvima i u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava.¹⁶

2. Slijede prigovori da je **nemoguća pravno-filozofijska konstrukcija međunarodnog prava**. MP bi moglo postojati samo onda kad bi nad državama bila neka viša organizacija vlasti. Pravo su samo one norme koje izdaje neka pravna vlast, a takve vlasti nema kod MP. Ne samo da takva vlast ne postoji nego ona nije ni moguća jer bi u isti čas nestalo suverenosti države. Konceptija međunarodnog prava po tom mišljenju sadrži logično proturječje. To pravo trebalo bi uređivati odnose među suverenim državama, a suverenost isključuje svako vezivanje izvana, odnosno svaku nadređenost pravne vlasti ili pravne norme.

- Izvor svim tim prigovorima nalazi se u okolnosti što su se pisci, kada su postavljali svoje teorije, dali zvesti tehnički uznapređovanim razvojem unutrašnjeg prava i što se nisu obazirali na posebne prilike međunarodne zajednice, međunarodnih odnosa i međunarodnog prava. Opći pojam i značajke prava trebalo je i treba postaviti tako da se pod taj pojam može podvesti i sve što se smatra i što jest pravo. Valja odbaciti kao preusku svaku definiciju prava po kojoj međunarodno pravo nije uključeno u pojam prava.
- Prigovor da se pojam državne suverenosti ne da spojiti s pojmom međunarodnog prava ne može vrijediti ako se suverenost i pravo svedu na isti nazivnik, tj. ako se suverenost shvati kao pravni pojam. Svaki je pravni pojam odraz nekih pravnih pravila. Suverenost kao pravni pojam (a u pravnoj znanosti nužno treba raditi s pravnim pojmovima) određena je izvjesnim pravnim pravilima, a svako je pravno pravilo neko ograničenje. Suverenost je određena, pa i ograničena, pravnim pravilima. Ona je prema tome podložna pravu. Nema logičke nespojivosti između suverenosti i prava, a međunarodno pravo moguće je i postoji i kraj postojanja suverenih država

3. Među važne prigovore pravnoj prirodi MP ubraja se i onaj o oskudnosti normi pa se kaže da **MP obuhvaća premalen broj normi tako da one ne mogu dati zaokruženu cjelinu bez koje ne može postojati ni jedan pravni sustav**. Množina pravila MP kako se ona prikazuje u djelima o MP samo je prividna jer pisci uz pravo prikazuju i ono što bi željeli da bude pravo kao i mnoga pravila koja su nastala sporazumom, a vrijede samo među ugovornim strankama i prestaju vrijediti s prestankom ugovora.

Također se prigovara da međunarodnom pravu nedostaje sustavna izgrađenost u jedinstveno regulirani životni poredak. Sporno je ima li uopće normi koje treba pripisati općem MP, ali ako ih i ima, njihov je broj premalen. Ta je oskudnost još očitija ako uzmemo da velik dio uopće nisu norme nego želje, savjeti itd.

¹³ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

¹⁴ MEĐUNARODNI SUD

¹⁵ Preambula Povelje UN: „Mi, narodi Ujedinjenih Naroda, odlučni da spasimo buduće naraštaje od užasa rata, koji je dva puta tijekom našega života naneo čovječanstvu neizrecive patnje, da ponovno potvrdimo vjeru u temeljna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjeka, kao i u ravnopravnost velikih i malih naroda, da stvorimo uvjete potrebne za održavanje pravde i poštovanje obveza, koje proistječu iz ugovora i ostalih izvora međunarodnog prava ...“

¹⁶ Povelja UN, čl. 1. st. 1.: „Ciljevi su UN-a: 1. održavati međunarodni mir i sigurnosti i u tu svrhu: poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi sprečavanja i otklanjanja prijetnja miru, i radi suzbijanja čina agresije ili drugih narušenja mira, i ostvarivati mirnim sredstvima i u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava, uređenje ili rješenje međunarodnih sporova ili situacija koje bi mogli dovesti do narušenja mira; ...“

- Taj prigovor se može otkloniti tako da se istakne kako je pravo sustavna cjelina pravnih pravila. Zbog toga može i malen broj pravnih pravila regulirati opsežan krug životnih odnosa. S potrebom da se reguliraju pojedini odnosi izgrađuju se i potrebna pravila što se upravo sada zbiva u razvoju MP opsežnim kodifikacijama pojedinih odsjeka MP i prinosima međunarodne judikature. Uz kodifikaciju, pri kojoj je neizbježan i progresivni razvoj odnosnog dijela MP, od osnivanja UN-a se sustavno razvijaju i potpuno nova područja MP (zaštita prava čovjeka, zaštita okoliša, svemirsko pravo ...).

4. Prigovara se također da **MP nema bitnih značajki prava jer da nema zakonodavca, ni suca, ni prisilnog izvršenja (ovrhe).** ¹⁷

4.1. Prigovor da MP nema zakonodavca je star. Npr. Burckhardt odriče MP-u značajku pozitivnog objektivnog prava jer njemu to nisu pravila čiji je sadržaj utvrđen od neke vlasti. Zato je po njemu MP subjektivno, sporazumno uglavljeno pravo.

- No, zakon je samo jedan oblik manifestiranja koji je u najnovijim stadijima razvoja prava zadobio pretežno značenje. Vrlo dugo je bilo običajno pravo isključivi ili barem pretežnji način stvaranja prava, dapače, tvrdi se da je stadij sudovanja prethodio i samom stadiju običajnog prava. Običajno pravo je dugo prevladavalo u ustavnom pravu (još danas u Engleskoj), a mjenično pravo razvilo se do zamjetne razine prije nego što je zakonima uređeno.
- Osim toga, u MP-u postoje umjesto zakonodavstva ugovori koji kodificiraju pojedine dijelove međunarodnog prava. Stvaranje pravnih pravila pristankom država je MP-u svojstven način stvaranja prava. Postepen razvoj (prema Povelji UN-a govori se o „progresivnom razvoju“) i kodifikacija MP jedan je od zadataka i UN-a. U vršenju tog zadatka UN je u toku 60-ak godina znatno pridonio utvrđenju postojećeg prava i njegovoj izgradnji. ¹⁸
- Konačno, u novije vrijeme i odluke MO sve su značajniji izvor pravila MP za države članice odnosne organizacije.

4.2. Prigovor da u MP-u nema suca:

- Na prigovor da u MP nema suca može se reći da postojanje suca, tj. sudova nije preduvjet za postojanje prava. Sudac ne stvara pravo, već ga primjenjuje. Za mnoga područja prava ne postoji sudac ni u unutrašnjem poretku. Tako u većini država ne postoji sudac koji bi ocjenjivao ustavnost ili neustavnost u postupanju najviših državnih tijela.
- Primjene prava ima i bez sudova, a u međunarodnoj zajednici postoji i (iako sporo i temeljeno na dobrovoljnom pristanku stranaka spora) ipak se razvija međunarodno pravosuđe. Međunarodno pravosuđe posebno se u zadnje vrijeme intenzivno razvija u odnosu na sporove u kojima su, uz države, stranke i drugi subjekti MP, pogotovo pojedinci.
- Osim sudova, i drugi organi i organizmi rješavaju pitanja koja se iznose pred njih u skladu s MP-om (posebno UN).

4.3. Prigovara se da u MP nema izvršenja silom, nema prisile. Iznad država nema više organizirane vlasti. Jedina sankcija je rat, a ishod rata ne ravna se prema pravednosti stvari zbog koje je rat započet.

- I tu se može odgovoriti upućivanjem na usporedbu s ustavnim pravom. Norme o pravima i odnosima najviših organa u državi obično nemaju, a neke ni ne mogu imati, sankciju prisilnog izvršenja pa ipak nema sumnje o pravnoj naravi tih norma. I pokraj potpunog nedostatka sankcije, ne bi bilo zapreke da se MP smatra pravom. Ali u MP postoji sankcija, samo znatno slabije organizirana nego je to danas u unutrašnjem državnom poretku.
- U starije doba smatrao se i rat kao sankcija, naročito u doba kad se vjerovalo da će pobjeda pripasti pravednoj stvari. No i kasnije se smatralo rat sankcijom u tom smislu da je država koja je povelu rat u obranu svojih prava opravdano pristupila toj mjeri. Ali u praksi najčešće se događalo da se svaka od stranaka u ratu smatrala kao branitelj svojih prava. Zbog toga, a i zbog zabrane rata i upotrebe sile u današnje vrijeme, ne može se rat smatrati sredstvom sankcije. Ima i drugih sredstava dopuštene samopomoći u MP pa je razvijeno učenje o dopustivosti upotrebe tih sredstava ¹⁹.

No, kao i u prije spomenutim primjerima iz ustavnog prava, konačno mjerilo o tome je li neka norma pravna ili nije, ovisi o objektivnom sudu pojedinaca, javnog mišljenja i znanosti. Osim razmjerno rijetkih primjera iznošenja sporova pred međunarodnog suca na temelju dobrovoljnog pristanka stranaka spora, nema u međunarodnom poretku objektivnog suđenja, ali postoje drugi načini za ocjenjivanje kršenja prava i reakcija na takva prekršenja. Zajednica država reagira na prekršaje prava pojedinačnim ili kolektivnim prosvjedima, konstatacijama o kršenju prava ²⁰, nepriznavanjem protupravno stvorenih stanja ²¹, gubitkom blagodati koje su osigurane nekim ugovorom ²², a napokon i neorganiziranim ili organiziranim ustajanjem protiv ponavljano i grubog kršenja MP.

- Današnje MP zabranjuje rat, a ni represalije upotrebom sile nisu dopuštene u krilu UN-a. Umjesto toga, danas se u sustavu UN-a izgrađuje moćnost kolektivne reakcije na nepravu. Ako kršenje MP dosegne razinu „prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije“ prema Povelji UN ²³ dopuštene su kolektivne mjere ²⁴ koje i UN nazivaju sankcijama.

¹⁷ Među ostalima, nedostatak prisile je prigovorio i Kant.

¹⁸ KODIFIKACIJA MP

¹⁹ SAMOPOMOĆ

²⁰ Npr. zaključak Vijeća Lige naroda kojim se osuđuje Njemačka zbog kršenja ugovornih obveza ponovnim naoružavanjem (1935.) i otkazom obveze o demilitarizaciji (1936.), proglašenje u UN-u Kine napadačem u Koreji (1951.) i Iraka u Kuvajtu (1990.) ...

²¹ STJECANJE PODRUČJA

²² Npr. Briand-Kelloggov pakt, Haške konvencije 1907.

²³ Glava VII. – Djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije

²⁴ KOLEKTIVNE MJERE

Takve mjere mogu biti poduzete bez upotrebe oružane sile (djelomično ili potpuno prekidanje ekonomskih odnosa, prekidanje prometnih veza, prekidanje diplomatskih odnosa) ili uz upotrebu oružja (demonstracije, blokada i druge operacije zračnih, pomorskih ili kopnenih snaga članova UN-a).

Odluke o sankcijama i drugim mjerama organa UN-a donose članice, pa te odluke ne moraju uvijek odgovarati ispravnom tumačenju pravnih pravila i načela o kojima je riječ – no, iskustvo je pokazalo da na vrlo grubo vrijeđanje prava svijet ustaje ne samo osudom neprava nego i otporom koji je to jači što je povreda prava teža.

Zaključak:

Prema izloženom se može zaključiti da je MP doista pravo iako se ono razlikuje od unutrašnjeg prava u mnogim pojedinostima. No te su razlike samo razlike u stupnju, a ne u biti, pa je MP u usporedbi s unutrašnjim pravom na njegovu današnjem stupnju razvoja, pravo koje se nalazi na nekom primitivnijem stupnju svojeg razvoja. Njegova glavna slabost i dalje ostaje u tome što uređuje ponašanje suverenih država pa su njegova pravila upravljena na subjekte koji sami raspolažu silom, a ne postoji organizirana sila zajednice nad njima.

1.4. IZVORI MP

I u MP postoji podjela izvora prava na:

- materijalne – sadržani su u odnosima u društvu (unutar države, odnosno međ. zajednice) u kojem pravna pravila nastaju
- formalne – načini, postupci stvaranja prava

Izvori međunarodnog prava prema Statutu Međunarodnog suda

Članak 38. st. 1. Statuta međunarodnog suda (formuliran 1920. za Stalni sud međunarodne pravde, koji je prethodnik Međunarodnog suda ²⁵, a preuzet u Statut Međunarodnog suda 1945.) glasi: „*Sud, kojemu je zadaća da njemu podnesene sporove rješava po međunarodnom pravu, primjenjuje:*

- 1) međunarodne konvencije bilo opće bilo posebne, koje ustanovljuju pravila, izriekom priznata od država u sporu
- 2) međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo
- 3) opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda
- 4) uz rezervu odredbe čl. 59. ²⁶, sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista različitih naroda kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila“

Pritom su prva dva navedena izvora (ugovorno/postavljeno i običajno pravo) najznačajniji izvori MP. Danas se u izvore MP ubrajaju i odluke međunarodnih organizacija – one nisu uvrštene u odredbu Statuta jer nisu imale značajniju ulogu u doba kad je sadržaj te odredbe formuliran (1920.).

1) običajno pravo

- Običajno pravo valja razlikovati od pukog običaja. Običajno pravo nastaje ponavljanim vršenjem koje prati pravna svijest. Vršenje može biti i propustom, ali je uvijek potrebna svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom MP, da se nešto čini zato što tako određuje MP. U tom smislu treba razumjeti i izraz Statuta („*međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo*“). Prema tome, običajno pravo nastaje kad se sastanu 2 elementa:
 - 1) objektivni – ponovljeno i neprekinuto vršenje
 - 2) subjektivni (pravna svijest ili opinio iuris) – svijest o tome da je određeno ponašanje u skladu s pravilom MP, da se nešto čini zato što tako određuje MP
- Mnogi prikazuju običajno pravo kao rezultat šutke danog pristajanja država uz neko pravilo (tacitus consensus) i na tome temelje obvezatnost međunarodnog običajnog prava, a to mišljenje se nalazi i u nekim presudama organa međunarodnog pravosuđa. Prema tome, sve bi se MP temeljilo na volji i pristanku država (voluntarističko shvaćanje MP). Ali kad bi tako bilo, pravilo običajnog MP ne bi vrijedilo za državu koja bi mogla ustvrditi da nije ni šutke dala svoj pristanak na nj. Ono ne bi vrijedilo za novu državu ako bi ona izjavila da ne pristaje na neko od pravila koja su vrijedila u času njezina postanka.
- Istina je da se norme običajnog MP stvaraju djelovanjem država odnosno njihovih organa, što može biti i propustom. Ali način postanka običajnog pravne norme ne opravdava mišljenje da ona nastaje voljom ili pristankom država, osim ako se taj pristanak shvati posve pasivno, tj. kao odsutnost protivne prakse ili prosvjeda na neku praksu. Običajno pravno pravilo nastaje tako da se postupa u određenom smislu duže vrijeme, da nema protivnog postupanja i da se na temelju toga stvorilo uvjerenje kako se takvim postupanjem ispunjava pravna dužnost, a da je protivno postupanje zapravo kršenje te dužnosti odnosno norme koja je nalaže. Pri stvaranju nekoga običajnog pravila ne moraju sudjelovati sve države. Statut Međunarodnog suda upotrebljava izraz „opća praksa“ u smislu „pratique generale“, a ne „universelle“.

²⁵ MEĐUNARODNI SUD

²⁶ Čl. 59. Statuta Međunarodnog suda: „*Presuda Suda obvezatna je samo za stranke spora i za slučaj koji je riješila.*“ To pravilo da presuda stvara pravo samo za slučaj koji je riješila i samo za stranke tog spora (sententia ius facit inter partes) je odavno općenito prihvaćeno u pravnoj znanosti.

- Za mišljenje koje se ovdje zastupa govori i to da se pred Međunarodnim sudom ne treba dokazivati da je jedna ili druga od parničnih stranaka prihvatila za sebe obvezatnost nekog pravila običajnog MP. Kad bi se načelno dopustilo da država koja nije sudjelovala pri stvaranju nekog pravila MP može izjaviti da ne priznaje to pravilo, onda bi npr. neka država koja nije posjedovala morske obale mogla smatrati da nije vezana pravilima MP koja ograničuju širinu teritorijalnog mora, dopuštaju neškodljiv prolazak kroz teritorijalno more itd. Taj isti načelni stav vrijedi i za nove države.
- Iako običajno pravo nastaje stalnim vršenjem kroz duže vrijeme, moguće je da se pravilo običajnog prava stvori u kraćem roku, ako je razmjerno mali broj presedana uspio izazvati pravno uvjerenje da je određeno ponašanje pravno obvezatno.²⁷

Podijeljena su mišljenja o tome može li pravno pravilo običajnog prava nastati na temelju jednog presedana.²⁸ U prilog takvom „instant“ nastanku pravnog pravila mogao bi se navesti primjer prvog umjetnog Zemljina satelita, koji svojim orbitalnim kretanjem iznad mnogih državnih područja nije izazvao ni jedan službeni prosvjed²⁹, što se može tumačiti kao ispunjenje subjektivnog elementa u stvaranju običajnog prava.

- Osim opće prakse (predviđene Statutom) koja obvezuje cijelu međunarodnu zajednicu, MS je potvrdio i mogućnost stvaranja:
 - regionalnog (partikularnog) običajnog prava – pristanak svake pojedine vrste je to bitniji što je uži krug država za koje nastaje odnosno pravilo običajnog prava; najpoznatiji primjer regionalnog običajnog prava je pravo diplomatskog azila u državama Latinske Amerike³⁰
 - lokalnog običajnog prava (koje vrijedi samo između dviju država) – za postanak običajnog pravila ovdje se traži istovrsna praksa i opinio iuris objiju država
- Kako običajno pravo nastaje kao nepisano pravo, dosta je teško utvrditi njegovo postojanje:
 - običaj se manifestira različitim načinima, praksom država
 - kao dokaz prakse i pravnog uvjerenja koje ju mora nositi uzimaju se različite činjenice, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, raznovrsni akti usvojeni u međunarodnim organizacijama ili na međunarodnim konferencijama, pa i međunarodni ugovori i arbitražne presude³¹
 - međutim, katkad upravo sadržaj takvih akata (koji do tada nisu bili dijelom običajnog MP) postane osnovom koju države svojom praksom usvoje kao opće ili regionalno običajno MP
 - paralelno zakonodavstvo država može dovesti do zaključka da postoji neko pravilo običajnog MP, ali ako nema pravnog uvjerenja o tome, onda je to samo unutrašnje pravo koje se slučajno poklapa, i koje mogu države jednostrano mijenjati, a da se ne ogriješe o MP
- Običajno pravo je najstariji izvor MP:
 - i obvezna snaga samih ugovora kao izvora MP temelji se na pravilima običajnog prava, koja ujedno uređuju elemente ugovora, oblike njihova sklapanja, načine njihova prestanka, njihovo tumačenje ...
 - danas su ta pravila uglavnom unesena u Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. i 1986.³²
- Običajno pravo može dovesti i do ukidanja neke norme (desuetudo), i običajne i ugovorne.³³

2) ugovorno pravo

- subjekti MP uređuju međusobne odnose međunarodnim ugovorima

teorija o podjeli međunarodnih ugovora:

- međunarodni ugovori se mogu podijeliti na:
 - a) ugovore-pogodbe (pravne poslove)
 - određuju konkretne činidbe i izvršenjem te činidbe su se konzumirali
 - ovdje očitovanja stranaka imaju različit sadržaj, ali smjeraju na istu svrhu, i međusobno se popunjuju: posljedica takvog ugovora je obveza na djelovanje jedne ili objiju stranaka, ali u posljednjem slučaju ta djelovanja imaju različit sadržaj (npr. ustupanje i preuzimanje područja)

²⁷ Npr. u presudi o razgraničenju epikontinentalnog pojasa Sjevernog mora 1969. MS je utvrdio: „Iako protek samo kratkog vremena nije nužno, ili samo po sebi, zapreka stvaranju novog pravila običajnog MP temeljem nečeg što je u početku bilo puko konvencionalno pravilo, ipak je prijeko potrebno da u tom razdoblju, ma kako kratko bilo, praksa država, uključujući praksu onih država čiji su interesi posebno dirnuti, bude česta i stvarno jednaka u smislu odredbe na koju se poziva, a osim toga, treba se očitovati tako ta pokazuje opće priznanje da je riječ o pravnom pravilu/obvezi.“

²⁸ Moguće je i stvaranje običajnog prava bez presedana – npr. Opća skupština UN je 1970. rezolucijom 2749 (XXV) prihvatila Deklaraciju o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije, po kojoj je taj prostor podmorja proglašen općim dobrom čovječanstva. To je primjer stvaranja običajnog prava nošenog pravnim uvjerenjem, a da ono nije bilo praćeno nekim pozitivnim djelovanjem, nego samo uzdržavanjem od posezanja država u taj prostor. Ni to uzdržavanje nije bilo potpuno, ali se izvršeno posezanje smatralo protupravnim, pa je Opća skupština čak pozvala države da to ne čine. Ovo je ujedno i primjer vrlo brzog oblikovanja pravila, izvršenog rezolucijom koja kao takva nije imala obvezatnu snagu.

²⁹ SVEMIR

³⁰ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

³¹ Npr. MS je 1985. ustvrdio da čl. 76. i 83. Konvencije UN o pravu mora odražavaju razvoj običajnog prava o epikontinentalnom pojasu.

³² DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

³³ PRAVNI POSLOVI OPĆENITO

b) ugovore-zakone (uglave)

- uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme, te uvode trajna pravila tog ponašanja
 - nasuprot ugovorima-pogodbama, oni izražavaju stapanje volja više subjekata koje su sadržajno jednake (to je strukturalna razlika u odnosu na ugovore-pogodbe)
 - takav oblik ugovora naziva se uglava – uglava stvara trajnu obvezu na određeno ponašanje (npr. ugovor koji sadržava opća pravila o režimu plovidbe nekom međunarodnom rijekom)
 - dok je ugovoru-pogodbi svrha da zadovolji suprotne ili barem nesukladne interese, uglava teži tomu da zadovolji zajedničke interese
- ova teorija našla je mnogo pristaša (Binding, Jellinek, Triepel, Duguit, Scelle), ali ima i protivnika (Korkunov, Anzilotti, Bustamante, Lauterpacht, Guggenheim) koji ističu ove nedostatke te teorije:
- Iako je vrlo umno sastavljena, ona ne pogađa pravu stvarnost. Ugovor je kalup u koji se može staviti različit sadržaj. Kao vanjski oblik, on je uvijek pravni posao.³⁴ U sadržaju postoje mnoge razlike u stupnju, ali i najsitnija pogodba u smislu navedene teorije ujedno je i pravno pravilo koje se uklapa u postojeći pravni poredak i donekle ga mijenja. Ugovorno ustupanje područja ne znači samo obvezu da se to područje preda, nego uključuje i dužnost cedenta da za sva vremena (do nove izmjene) poštuje time stečena prava, a ujedno stvara novo stanje koje se nameće i drugim subjektima. Između takva ugovora i nekoga kolektivnog ugovora o ratnom pravu razlika je samo u stupnju, a ne u biti.
 - Osim toga, ne stoji da kod uglave stranke smjeraju na isti sadržaj jer i tu sporazum može biti plod želje da se ostvare različiti interesi (npr. ugovor o trajnoj neutralnosti). I uglavom stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne stranke poput svake obične pogodbe, a može postati općim pravom tek onda ako uđe u običajno pravo.
- Tako se dolazi do jedne od značajnijih crta ugovora kao izvora prava: On stvara samo partikularno pravo ma kako širok bio krug njegovih stranaka. Kad su nekim ugovorom vezani svi članovi međunarodne zajednice, za novu državu on vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava. To prelaženje ugovornog u običajno pravo je česta pojava.³⁵ Tako je i Vijeće sigurnosti UN-a osnivajući ICTY ustvrdio da su neke najvažnije odredbe ugovornog humanitarnog prava postale dijelom običajnog MP. Katkad nastaje pravilo običajnog prava po činjenici da mnogi međunarodni ugovori uređuju isto pitanje na isti način (kumulativno djelovanje). Ali i jedan jedini ugovor između dvije države može dostajati da njegova pravila prijeđu u običajno pravo. Npr. Washingtonska pravila iz 1871. koja su stvorila norme za arbitražu u Alabamskom sporu bila su kasnije općenito priznata.³⁶ S druge strane, često se u ugovoru fiksiraju dotadašnja običajnopravna pravila.³⁷
- O ugovoru kao obliku međunarodnih pravnih poslova raspravlja se u poglavlju o međunarodnim pravnim činjenicama.³⁸
- U prikazivanju pravila MP često se navode pravila ugovornog prava. No treba uvijek znati da ta pravila kao takva (tj. kao odredbe nekog međunarodnog ugovora) vežu samo ugovorne stranke. Često se takva pravila navode kao približni izraz onoga što vrijedi i u običajnom pravu, drugi put kao primjer kako je neko pitanje uređeno odnosnim ugovorom, a da ostale države nisu vezani tim ili sličnim pravilima, a treći put kao putokaz kojim se međunarodno pravo razvija. To naročito vrijedi za velike kodifikacijske pothvate što su izvedeni u krilu UN-a. Uostalom, kodifikacijski tekstovi u velikom dijelu preuzimaju običajno pravo uz manje ili veće izmjene. Pozivajući se na takve tekstove ugovornog prava želi se prikazati opće važeće običajno pravo, dok je vjerojatno da će uvedene malobrojne izmjene brzo prihvatiti i države neugovornice, osobito ako je broj vezanih ugovornica velik. No ima i takvih tekstova ugovornog prava na koje se pozivamo svjesni da su oni samo partikularno pravo pa takvi tekstovi služe kao primjer rješenja nekog pitanja za određeni broj država.

3) opća načela prava priznata od civiliziranih naroda

- krug pravila sadržanih u običajnom i ugovornom pravu razmjerno je oskudan
- ugovorno pravo vrijedi samo za stranke ugovora
- kod običajnog prava katkad je težak dokaz o postojanju i sadržaju nekog pravila
- u praksi uvijek dolaze nova pitanja koja još nisu mogla biti predmetom stvaranja običajnog prava

Iako i tako uzak krug pravnih pravila daje dovoljnu podlogu za rješenje svakog pitanja (jer se u nedostatku specijalnog pravila poseže za općenitijim načelom, a u krajnjem slučaju služi načelo da je dopušteno sve što nije zabranjeno MP-om, tj. koristi se predmnjeva u prilog suverenosti), takvo rješavanje bilo bi prekruto i često nepravedno. Zato su redaktori Statuta Stalnog suda međunarodne pravde (1920.) proširili krug izvora MP, pa su uz ugovorno i običajno pravo naveli i „opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda“. O tom izvoru povel se žestoka rasprava:

- neki su komentatori tvrdili da opća načela nisu poseban izvor MP;
- drugi su držali da opća načela nisu izvor MP, nego da se primjenjuju samo po recepciji koju je izvršio Statut, ali koja obvezuje samo Sud (po tome bi Međunarodni sud u Haagu sudio po pravnim pravilima koja inače ne vrijede, i stranke bi pred Sudom mogle doživjeti da odgovaraju za kršenje pravila koja ih nisu vezala po općem MP)
- nasuprot njima su pisci koji odobravaju takvu stilizaciju čl. 38. i dokazuju da su opća načela poseban izvor MP koji se u praksi općenito primjenjuje, pa taj članak samo potvrđuje već postojeće stanje

³⁴ MEĐUNARODNI UGOVORI – OPĆENITO, POJAM I VRSTE

³⁵ Npr. Haške konvencije → IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

³⁶ ARBITRAŽA

³⁷ KODIFIKACIJA MP

³⁸ PRAVNE ČINJENICE MP

Zapravo, pod „općim načelima prava, priznatim od civiliziranih naroda“ se misli na primjenu pravnih načela koja nisu nastala u međunarodnoj praksi (jer bi tada bila sastavni dio običajnog MP), ali su zbog svoje općenite primjenljivosti zajedničko dobro svih odsjeka u pravnoj nadgradnji civiliziranih naroda svijeta. Ovdje nije riječ o pojedinačnim normama koje bi bile identične u različitim pravnim sustavima civiliziranih naroda, nego o **načelima**, tj. o općenitoj formulaciji postojećih norma, npr. načelo o neopravdanom bogaćenju ili načelo audiatur et altera pars u postupku pred sudovima.

No, ta načela nisu isključivo načela unutrašnjeg prava nego zajedničko dobro svega pravnog života, makar su se jasnije očitovala u pojedinoj grani prava. MP nije neki posve odijeljen sustav norma, nego je samo jedna grana pravne nadgradnje pa zato i u njemu važe načela koja se po svojem domašaju daju primijeniti i na međunarodne odnose. Zbog toga za njih nije potrebna nikakva recepcija ili transformacija iz unutrašnjeg prava u MP. Kod te vrste izvora treba tražiti da neko načelo postoji u svim glavnim pravnim sustavima svijeta, a ne samo u užem krugu pravnih sustava europsko-američke kulture. Postojanje takvog načela ne treba dokazivati iz međunarodnih običaja. Dapače, ako se neko načelo očituje u ponašanju države, ono je postalo pravilom običajnog MP.

Opisano shvaćanje općih načela prava isključuje nazor da se izvor prava koji je ondje naveden primjenjuje tek supsidijarno, tj. samo u nedostatku pravila ugovornog i običajnog prava. Sva 3 izvora prava po čl. 38. su međusobno jednaka pa između njih nema neke određene hijerarhije u primjeni.

Zato u slučaju sukoba (nepodudarnosti) odlučuju opća načela o sukobu jednako vrijednih pravnih pravila: mlađe pravilo ukida starije (lex posterior derogat legi priori), a posebno prevladava nad općenitijim (lex specialis derogat legi generali). Jedino apsolutno obvezatna norma (ius cogens) priječi stvaranje protivnog pravila, naročito ugovornog prava.^{39 40}

4) sudske rješidbe i naučavanje pisaca

Čl. 38. navodi i sudske rješidbe i naučavanja pisaca, koje su neki autori htjeli kao izvor MP šire shvatiti i upotrijebiti nego što je bila stvarna nakana autora te odredbe. No, sam Statut je kvalificirao taj izvor kao „pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila“, što se ne smije shvatiti kao da su sudske rješidbe i naučavanje pisaca (znanost, doktrina) supsidijarni izvor MP. Oni služe za to da se koristeći njima iznalaze i određuju pravna pravila, a ne da se putem njega neposredno stvaraju nova pravna pravila. Prema tome izvor pod d) nije jednake vrijednosti kao i ostala 3 izvora, on nije samostalan izvor MP. Sudske rješidbe pojedinačno su pomoćni izvor. Ali niz judikata, neprekinut suprotnim presudama, pridonosi stvaranju običajnog prava.

Naučavanje pisaca neki drže samostalnim izvorom MP, no to bi značilo odvrćanje od pozitivizma. Pisci često predlažu kako valja dalje razvijati MP, naročito na sastancima učenih društava (Institut za MP, International Law Association i sl.⁴¹). Njihova se mišljenja mogu samo onda i utoliko uzeti u obzir za ocjenu postupaka subjekata međunarodnog prava kada izlažu i koliko izlažu postojeće pravo. U tom smislu ona su pomoćno sredstvo za iznalaženje prava i često ukazujući na nedovoljno poznata pravila te se u tom smislu navode u izlaganjima pojedinih pitanja i pravila. Često se govori i o unutrašnjem zakonodavstvu, unutrašnjoj judikaturi itd. kao posebnom izvoru MP. Oni nisu izvor već samo sredstvo za spoznaju o tome što se smatra kao MP, a tek katkad su faktor u stvaranju običajnog MP.

5) odluke međunarodnih organizacija

Nakon osnivanja Lige naroda (1919.) povećava se broj međunarodnih organizacija; broj MO posebno raste u vrijeme UN-a. Počevši od temeljnog dokumenta o osnivanju organizacije (najčešće konstitutivnog ugovora), u okviru svake MO stvara se poseban pravni sustav primjenjiv na zemlje članice⁴². Porast broja i utjecaja MO nameće 2 pitanja u vezi s njihovim pravnim sustavom:

- a) postoje li u MO i drugi načini stvaranja pravila MP, osim onih navedenih u čl. 38. st. 1. Statuta?
- b) vrijede li bilo koja pravila iz pravnog sustava MO i izvan kruga država članica?

Odgovori na ta pitanja važni su jer se danas MO bave gotovo svim bitnim problemima međunarodne zajednice i većinom pitanja koja se rješavaju pravilima MP i izvan tih MO. Također, ona se mutatis mutandis postavljaju i u vezi s dokumentima koji nisu međunarodni ugovori, a usvojeni su na međunarodnim konferencijama (pritom treba naglasiti da razgraničenje između međunarodnih konferencija i međunarodnih organizacija nije uvijek jasno ni nepromjenjivo – npr. KESS je tek krajem 1994. prozvana OESS, iako je stvaranje njenih stalnih tijela počelo već krajem 1990.).

Zasad nema općeg službenog stava međunarodne zajednice o tim pitanjima koje bi bilo izraženo u dokumentu takvog značenja kao što ga ima Statut Međunarodnog suda. Međutim, na ta se pitanja često osvrću sudske rješidbe i znanstveni radovi, npr.:

- rezolucija Instituta za MP usvojena 1983. → o međunarodnim tekstovima koji imaju pravni značaj u odnosima između njihovih tvoraca i o tekstovima koji nemaju takav značaj
- rezolucija Instituta za MP usvojena 1987. → o rezolucijama Opće skupštine UN-a

³⁹ Npr. Ženevske konvencije iz 1949. zabranjuju posebne ugovore koji bi bili na štetu onih prava što su osigurana u tim konvencijama u korist zaštićenih osoba.

⁴⁰ Čl. 53. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora (1969.) glede ugovora suprotnih imperativnoj normi općeg MP određuje: „Ništav je svaki ugovor koji je u trenutku sklapanja suprotan imperativnoj normi općeg međunarodnog prava. U svrhe ove Konvencije, imperativna norma općeg međunarodnog prava je norma što ju je prihvatila i priznala čitava međunarodna zajednica država kao normu od koje nije dopušteno nikakvo odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općega međunarodnog prava iste prirode.“

⁴¹ RAZVOJ ZNANOSTI MP

⁴² Npr. PRAVO UN-a

Akti (rezolucije, odluke, deklaracije, završni akti i sl.) usvojeni u međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama usko su povezani i s običajnim MP – ti dokumenti često su izraz već postojećeg MP⁴³, a s druge strane, na temelju tih dokumenata katkad se formira novo običajno pravo^{44, 45}.

mogu li MO u svojim tijelima donositi pravila kojima se neposredno obvezuju države članice?

(tj. pravila kojima se stvaraju prava i obveze za članove bez čekanja da ona prijeđu u običajno MP ili neki drugi oblik MP)

- na ovo pitanje se ne može dati jedinstven odgovor, jer nema općeg pravila koje bi dalo takvu ovlast tijelima MO ili međunarodnih konferencija, ili sprječavalo tu mogućnost → odgovor na to pitanje treba potražiti u konstitutivnom aktu svake pojedine MO, a među njima u tom pogledu ima velikih razlika:
 - MO s elementima naddržavnosti⁴⁶ (tj. one u okviru kojih je provedena integracija država članica)
 - one predviđaju ovlast pojedinih organa da donose akte koji obvezuju države članice
 - štoviše, takvi akti mogu imati i neposredni obvezujući učinak i unutar internih pravnih sustava država članica, tj. mogu stvarati prava i obveze za subjekte unutrašnjeg prava svake članice – tako Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (Rim, 1957.) predviđa da organi Zajednice (Vijeće i Komisija) donose akte koji obvezuju države članice i subjekte njihovih unutrašnjih prava⁴⁷
 - međutim, i ugovori o osnivanju MO bez elemenata naddržavnosti mogu ovlastiti pojedina tijela da donose zaključke koji obvezuju članice – iz dosadašnje prakse MO proizlazi da ima nekoliko vrsta obvezujućih odluka:
 - a) zaključci (rezolucije, odluke ...) o pitanjima čije je jedinstveno rješavanje i provođenje bitno za djelovanje same organizacije (npr. odluke o primanju i isključivanju iz članstva, o financijskim pitanjima, o osnivanju i sastavu pomoćnih organa, poslovnici zbornih organa, programi rada tijela ...)
 - b) obvezujuća odluka kojom organ MO rješava pojedinačni slučaj iz nadležnosti MO; npr. u Povelji UN⁴⁸ predviđeno je da će članovi UN-a prihvaćati i izvršavati odluke Vijeća sigurnosti u skladu s Poveljom, a te se odluke po Povelji odnose na slučajeve prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije (glava VII. Povelje UN)
 - c) ustavni akti (konstitutivni ugovori) mnogih MO (npr. specijaliziranih ustanova UN-a) propisuju da će se u njihovu krilu donositi pravila opće prirode, tj. pravila koja će uređivati buduće postupke država članica u području djelovanja MO (ta pravila su najčešće preporuke članicama ili pravila čija obvezatnost za svaku članicu ovisi o njenom pristanku) – međutim, ima i MO za koje je dogovoreno da će određenom većinom usvojena pravila u njihovim organima obvezivati sve članice:
 - tako će npr. Međunarodna vlast za morsko dno donositi pravila, propise i postupke koji se odnose na ispitivanje, istraživanje i iskorištavanje podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije (tzv. Zona⁴⁹), a ta pravila, propisi i postupci usvojeni u Skupštini te organizacije 2/3 većinom bit će obvezatni za sve države članice Međunarodne vlasti, a i za pravne subjekte njihovih unutrašnjih pravnih poredaka.
 - obvezatne odluke za države članice Konvencije o uređenju djelatnosti u pogledu mineralnih bogatstava Antarktika iz 1988. godine može donositi Komisija za mineralna bogatstva Antarktika; te se odluke odnose na pitanja zaštite okoliša, a Komisija ih donosi 3/4 većinom, a samo u nekim slučajevima konsenzusom
- organima MO ponekad se daje i ovlast da mijenjaju pravila koja su države usvojile sporazumom, tj. na temelju međunarodnog ugovora: npr. Sporazumom o zaštiti bilja na području JI Azije i Pacifika iz 1957. je odboru osnovanom temeljem tog Sporazuma u krilu Organizacije za prehranu i poljodjelstvo (FAO) dano pravo da odlukom koju donosi običnom većinom mijenja pravila iz priloga A (popis biljnih bolesti i nametnika); za izmjenu priloga B i Sporazuma vrijede drugačija pravila

⁴³ Npr. rezolucija 2625 (XXV) „Deklaracija o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN“ (1970.) zapravo sadrži postojeće MP, te se opravdano navodi kao primjer kodifikacije MP.

⁴⁴ Npr. rezolucija 2749 (XXV) „Deklaracija o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije“ (1970.) je primjer rezolucije (deklaracije) temeljem koje je stvoreno novo običajno MP. U slučaju svake takve rezolucije (ili pojedinih pravila iz nje), običajna pravila nastaju pod uvjetima koji općenito vrijede za nastanak običajnog MP (dakle, kad se sastanu objektivni i subjektivni element).

⁴⁵ Često se događa i da isti dokument sadrži odredbe koje se temelje na već postojećem običajnom MP, te odredbe temeljem kojih će se tek naknadno razviti običajne pravne norme (npr. Završni akt KESS-a, potpisan u Helsinkiju 1975.).

⁴⁶ Npr. Arapska liga → REGIONALNE ORGANIZACIJE

⁴⁷ Čl. 189. Ugovora o osnivanju EEZ: „Radi izvršavanja svojih zadaća, u skladu s odredbama ovog Ugovora, Vijeće i Komisija donose uredbe, direktive i odluke te daju preporuke ili mišljenja. Uredba ima opću primjenu. Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Direktiva je obvezujuća, u pogledu rezultata koji je potrebno postići, za svaku državu članicu kojoj je upućena, a odabir oblika i metoda postizanja tog rezultata prepušten je nacionalnim tijelima. Odluka je u cijelosti obvezujuća za one kojima je upućena. Preporuke i mišljenja nemaju obvezujuću snagu.“

⁴⁸ Čl. 25. Povelje UN: „Članovi UN-a suglasni su da prihvate i izvršavaju odluke Vijeća sigurnosti u skladu s ovom Poveljom.“

⁴⁹ MORE

pravna priroda i doseg primjene dokumenata MO:

- ipak nisu precizirana u ustavnim aktima MO – najbolji primjer su rezolucije Opće skupštine UN-a, glede kojih pisci ili postavljaju pitanje mogu li one, bar u slučajevima kad rezolucije proglašavaju općenita načela (deklaracije), biti smatrane neposrednim izvorom MP barem za države članice UN-a
 - u rezoluciji iz 1987. godine, Institut za MP je rezimirao dominantna stajališta međunarodne prakse i gledišta znanosti o rezolucijama Opće skupštine istaknuvši da one „doprinose boljem poznavanju međunarodnog prava, potiču njegov razvitak, povećavaju njegov autoritet i osiguravaju njegovo striktnije poštivanje“
 - rezoluciji Instituta pridodani su i zaključci posebne komisije koja je analizirala ta pitanja, u kojima se izričito ističe da „Povelja ne daje Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u njihovim međusobnim odnosima“; komisija zaključuje da rezolucije Opće skupštine mogu odražavati već postojeće običajno MP ili opća načela prava, ali mogu i same pridonositi stvaranju međunarodnih običaja, općih načela prava i pregovaranju o multilateralnim ugovorima od općeg interesa⁵⁰

6) jednostrani akti država⁵¹

Ne spominju se u čl. 38. st. 1. Statuta Međunarodnog suda, ali ih sudske rješidbe i mnogi pisci ubrajaju u izvore MP.

Pravičnost:

Mnogi navode i pravičnost kao posebni izvor MP, odnosno kao nužnu dopunu njegovih praznina. I mnogi ugovori o mirnom rješavanju sporova upućuju arbitražnog suca da pri suđenju primijeni pravila pravičnosti. Pritom se pod pravičnošću ne misli uvijek isto → postoje 2 vrste pravičnosti:

- 1) akcesorna pravičnost → u ovom značenju pravičnost je uključena u ispravnu primjenu prava, pa međunarodni sudac (kao i sudac unutar neke države) mora po svojoj dužnosti imati na umu tu pravičnost koja se da spojiti s poštovanjem prava; na nju suca i ne treba posebno upućivati
- 2) pravičnost kao sastavni element pravnih pravila
 - pravičnost se katkad pojavljuje i kao dio sadržaja samih pravila MP – primjeri iz Konvencije UN o pravu mora:
 - „*razgraničenje isključivog gospodarskog (i epikontinentalnog) pojasa između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče ostvaruje se sporazumom na temelju međunarodnog prava, kako je ono navedeno u članku 38. Statuta Međunarodnog suda, radi postizanja pravičnog rješenja*“ (čl. 74. st. 1. i čl. 83. st. 1. Konvencije)
 - za plaćanje i doprinose s obzirom na iskorištavanje epikontinentskog pojasa izvan 200 milja propisuje se da se daju preko Međunarodne vlasti za morsko dno koja ih dijeli državama strankama Konvencije na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli⁵² (i ovdje i u prvom primjeru radi se o posebnoj vrsti akcesorne pravičnosti)

Pravičnost kao izvor načela → primjena umjesto MP je dopuštena samo kad je izričito predviđena:

- za razliku od akcesorne pravičnosti i pravičnosti kao sastavnog elementa pravnih pravila, pravičnost se često navodi kao izvor načela, normi nevezanih uz MP, dakle izvor koji može kreirati pravila različita od MP
- primjena te pravičnosti umjesto MP dopuštena je samo kad je izričito predviđena → tako npr. Statut MS⁵³ određuje da Sud može suditi ex aequo et bono, ne primjenjujući MP, ako o tome postoji sporazum strana
 - o dakle, pravičnost je ovdje zamjena prava do koje dolazi željom strana da postignu prikladnije i prihvatljivije rješenje
 - o pritom su međunarodna pravosudna tijela ograničena zabranom kršenja apsolutno obveznog MP (Charles De Visscher)
- i **Konvencija UN o pravu mora** predviđa mogućnost sporazuma strana u sporu o suđenja ex aequo et bono, za sva pravosudna tijela (konvencije i arbitraže) koja po Konvenciji imaju nadležnost rješavati sporove o tumačenju ili primjeni konvencije⁵⁴
 - međutim, ovdje odluka strana po Konvenciji o odlučivanju ex aequo et bono ima mnogo ograničenja djelovanje nego ista takva odluka glede suđenja pred Međunarodnim sudom – naime, nadležnost pravosudnih tijela po Konvenciji izričito je ograničena na rješavanje sporova „o tumačenju ili primjeni ove Konvencije“ – prema tome, pravičnost temeljem koje odlučuju ne može nikako odstupati od pravične primjene prava, tj. pravila Konvencije o pravu mora
 - dakle, riječ je o pravičnosti infra legem (akcesornoj pravičnosti), a ne o pravičnosti contra legem (tj. o pravičnosti koja smije biti protivna pravnim pravilima)

⁵⁰ Zbog njihove značajne uloge u rješavanju problema međunarodne zajednice i u razvoju MP, pojedini pisci rezolucijama Opće skupštine UN pripisuju značaj kvaziprava, za koje je usvojen naziv soft law (meko, fleksibilno pravo). Taj naziv se koristi i za razne druge međunarodne akte čijem sadržaju je svrha da utječu na postupke subjekata MP, ali glede kojih ne postoji volja država da budu izvorom njihovih prava i obveza (npr. Završni akt KESS-a iz Helsinkija iz 1975., bonška Deklaracija o međunarodnom terorizmu iz 1978. i Smjernice o multinacionalnim poduzećima usvojene u OECD-u 1979. U soft law se mogu ubrojiti svi oni sporazumi za koje države nisu kanile stvoriti MP obveze, tv. gentlemen's agreements (npr. Atlantska povelja iz 1941., kojom su predsjednik SAD-a Roosevelt i predsjednik britanske vlade Churchill utvrdili i proglasili temeljna načela svoje politike prema trećim državama).

⁵¹ JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI

⁵² Čl. 82. st. 4. Konvencije UN o pravu mora: „*Plaćanja ili doprinosi daju se preko Vlasti, koja ih dijeli strankama Konvencije na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli, vodeći računa o interesima i potrebama država u razvoju, posebno onih među njima koje su najmanje razvijene i neobalne.*“

⁵³ Čl. 38. st. 2. Statuta MS: „*Ova odredba (čl. 38. st. 1.) ne dira u ovlast Suda da odlučuje ex aequo et bono, ako se stranke o tome sporazumiju.*“

⁵⁴ Čl. 287., 288., 293. Konvencije UN o pravu mora.

Sadržaj MP:

S obzirom na opisanu narav izvora MP, nije lako saznati što je sadržaj MP.

- Činilo bi se da je to bar lako za **ugovorno pravo** jer postoji obveza članova UN-a da svoje ugovore registriraju u Tajništvu organizacije koja ih mora objaviti⁵⁵ u posebnoj zbirci.⁵⁶ No, države tu obvezu ne ispunjavaju uredno, a Tajništvo registrirane ugovore objavljuje s višegodišnjim zakašnjenjem. I druge MO (specijalizirane ustanove UN-a, regionalne organizacije) objavljuju ugovore koji su zaključeni u njihovu krilu. Države službeno objavljuju ugovore što su ih sklopile kada to odgovara njihovim unutrašnjim potrebama ili propisima (npr. za prihvrat ili ratifikaciju ugovora potreban je zakon koji se mora proglasiti). RH od 1992. godine objavljuje međunarodne ugovore koje je sklopila u posebnom izdanju svojeg službenog lista (NN – Međunarodni ugovori). Neke države objavljuju i zbirke svojih ugovora, ali to biva tek u dužim razdobljima.

Da bi se udovoljilo potrebi znanosti i prakse već vrlo rano počeli su se izdavati privatni zbornici međunarodnih ugovora, od kojih je najpoznatiji bio Martensov. Priručne privatne zbirke sadrže samo izabrane ugovore (Albin, Strupp i kod nas Ibler).

- Mnogo je teže utvrditi **običajno pravo** – ono se očituje u vrlo različitim oblicima.

1.5. KODIFIKACIJA MP

Pojam kodifikacije:

Kodifikacija je, općenito u pravu, sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik.

(no takva čista kodifikacija je teško zamisliva u praksi, pa se ona obično spaja s izmjenom postojećeg prava, tj. legislacijom)

Karakteristike kodifikacije:

- kodifikacija je obično djelo pravotvornog organa različitog od tvorca propisa koji se kodifikacijskim radom ujedanjuju, a to posebno vrijedi za kodifikaciju običajnog prava (međutim, dotadašnje običajno pravo može se izmijeniti i tako što na mjesto više partikularnih pravila stupa jedinstveno običajnopravno pravilo)
- kodifikacija može obuhvatiti pravila različita stupnja pravne moći koji se postupkom kodifikacije izjednačuju (npr. Justinijan)
- kodificirana pravila izjednačuju se i s obzirom na vremenski slijed njihova stupanja na snagu → nepodudarnost pravila nastalih u različito vrijeme rješava se najčešće po načelu *lex posterior derogat legi priori*
- iz dosad rečenog vidi se da kodifikacija uvijek sadržava i neku izmjenу dotadašnjih pravila – to vrijedi i za kodifikaciju pravila postavljenog prava, i običajnog prava (čak i kad se sabiranjem pravila običajnog prava želi samo pismeno utvrditi ono što već vrijedi, kodificirano pravilo samim tim bi provelo izmjenу, koja se temelji na bitnoj razlici između običajnog-nepisanog i postavljenog-pisanog prava)
- ako u običajnom pravu postoje razlike (regionalne ili druge), u kodifikaciji treba izabrati jednu varijantu, a druge odbaciti

Prednosti i mane kodifikacije MP:

- prednosti kodifikacije:
 - potrebna je da bi se unificirala brojna pravila MP čiji sadržaj, značenje i opseg su često nejasni, te da bi se tako izbjegle situacije u kojima se ne može utvrditi koje pravilo treba primijeniti na konkretni slučaj;
 - kodifikacijom je također moguće usavršiti postojeće pravo, pa bi ona ujedno značila i napredak u razvoju MP
- mane kodifikacije:
 - nesigurnost je često korisna jer omogućuje pravična rješenja po potrebi slučaja, kao i potpunije uvažavanje svrhe pravila;
 - kodifikacija također smeta prirodnom razvoju MP jer ukida sposobnost norme običajnog prava da se prilagodi izmijenjenim prilikama;
 - osim toga, ne priznaju sve države sva pravila MP koja su općenito priznata u teoriji i praksi, pa se raspravom o kodifikaciji mogu ugroziti i dovesti u pitanje pravila koja bi inače i dalje mirno postojala u obliku običajnog prava

Vrste kodifikacije:

- općenita – još ne postoji
- djelomična – kodifikacija pravila o pojedinim dijelovima MP (npr. pravu mora, sukcesiji država, diplomatskim odnosima)
- sustavna/planska – to je kodifikacija kojom se kao trajnim zadatkom bavi neko stručno međunarodno tijelo, odnosno MO
- prigodna – njome se preciziraju pravila MP o pitanjima koja se nametnu zbog aktualnih vojnih, političkih, gospodarskih ili drugih međunarodnih odnosa (dosad su takvom kodifikacijom pokriveni znatni dijelovi MP, a najuspješnije su to činili UN)
- privatna – ona koja je djelo znanstvenika (pojedinaца ili njihovih udruženja)
- službena – ona koju putem međunarodnih dokumenata (najčešće ugovora) provode države

⁵⁵ Čl. 102. st. 1. Povelje UN: „Svaki ugovor i svaki Međunarodni sporazum, sklopljen od bilo kojeg Člana Ujedinjenih naroda poslije stupanja na snagu ove Povelje, što je prije moguće registrirat će se u Tajništvu, a ono će ga objaviti.“

⁵⁶ POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

Kodifikacije kroz povijest:

- kako u međunarodnoj zajednici nema zakonodavca kao u državama, pravotvorna djelatnost vrši se sporazumom država
- do danas se još nikad nisu okupile sve države svijeta u jednoj kodifikaciji, pa su sve dosadašnje kodifikacije tvorile partikularno pravo, koje vrijedi za veći ili manji krug država – primjeri kodifikacija kroz povijest:
 - o Westfalskim mirom 1648. skupljena su u pisanom obliku neka pravila tada važećeg MP (prigodna kodifikacija)
 - o Pariška pomorska deklaracija (1856.), Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika (1864.), Petrogradska deklaracija o zabranjenim projektilima (1868.) → primjeri djelomičnih kodifikacija
- no taj rad je bio slučajan i nesustavan – cjelovita i sustavna kodifikacija nije se ni pokušala izvesti do Prvog svjetskog rata; planski su izvedene i usvojene samo kodifikacije manjih odsjeka (npr. rad Prve i Druge Haške mirovne konferencije 1899. i 1907., iako se i njih s jednog gledišta može smatrati prigodnim kodifikacijama, jer im je cilj bio uspostavljanje trajnog mira)
- naprotiv, u Americi je i prije Prvog svjetskog rata došlo do intenzivnije djelatnosti na kodifikaciji MP, osobito na panameričkim konferencijama u Havani 1928. i Montevideu 1933.⁵⁷
- kodifikacija općeg MP nije bila posebno uspješna; glavni rad usredotočio se u Ligi naroda
- bilo je još neuspješnih pokušaja – konvencije izrađene na konferencijama za promet i tranzit u Barceloni 1921. i Ženevi 1923. nisu općenito prihvaćene, a neuspješno je završio i pokušaj sustavne kodifikacije na konferenciji u Haagu 1930.⁵⁸
- u to se vrijeme sustavno radilo tek na kodifikaciji normi o humaniziranju radnih odnosa u Međunarodnoj organizaciji rada⁵⁹

Uloga UN-a glede kodifikacije općeg MP:

- nakon Drugog svjetskog rata, kodifikacija općeg MP dana je u zadatak UN-u, no već je i sama Povelja UN-a kodifikacija uz brojne izmjene dotadašnjeg MP (uvodi apsolutnu zabranu rata, jamči kolonijalnim narodima pravo na razvoj prema samoupravi, stavlja temeljna prava pojedinaca pod međunarodnu zaštitu ...)
- doprinosi kodifikaciji nalaze se i u:
 - temeljnim aktima različitih velikih MO stvorenih tijekom i nakon Drugog svjetskog rata: npr. sporazumi sklopljeni na Konferenciji za civilno zrakoplovstvo u Chicagu 1944., stvaranje Svjetske zdravstvene organizacije ...⁶⁰
 - velikim međunarodnim aktima koji su označavali etape savezničke suradnje za rata i nakon njega
 - mirovnim i s njima povezanim drugim međunarodnim ugovorima
 - Londonskom ugovoru o kažnjavanju glavnih ratnih krivaca 1945. i Statutu Međunarodnog vojnog suda⁶¹
- ti primjeri pokazuju da je sadašnje vrijeme više naklonjeno kodifikaciji spojenoj s legislacijom
- to se odražava i u pravilu Povelje po kojem Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke kako bi se poticao progresivni razvoj MP i njegovih kodifikacija⁶² – tako se ističe potreba da se dalje razvija MP, što odgovara izmijenjenim prilikama međunarodnog života; tim prilikama ne može udovoljiti čista kodifikacija postojećeg prava, nego kodifikaciju treba svjesno usmjeriti na obnovu i usavršavanje MP

Opća skupština UN

- njena uloga vidljiva je iz navedene odredbe Povelje UN-a – ona mora poticati kodifikacijski rad na 2 načina, proučavanjem i davanjem preporuka (inicijativne prirode ili gotovih nacrti) članovima UN-a
- svaka djelomična kodifikacija je poseban ugovor s posebnim krugom stranaka, no Opća skupština može neka načela ili pravila skupiti u nekom tekstu koji ona sama odobri i prihvati u obliku rezolucije; takav oblik je prikladan ako se želi utvrditi ono što već vrijedi kao pravo, ali i sam tekst rezolucije djeluje na shvaćanje o tome što vrijedi kao pravo; najvažniji primjer takvog načina kodifikacije je Deklaracija o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN-a, koja je sadržana u rezoluciji 2625 iz 1970.⁶³

⁵⁷ Prva panamerička konferencija → Washington, 1889./1890.

Druga → Mexico City, 1901./1902. (odlučeno da se ustanovi odbor pravnika s ciljem pripremanja kodifikacije MP, javnog i privatnog)

Treća → Rio de Janeiro, 1906. (odlučeno da će svaka američka vlada izabrati po jednog stručnjaka za odbor – dakle, bez europskih predstavnika)

Četvrta → Buenos Aires, 1910.

Peta → Santiago, 1923. (odbor reorganiziran s ciljem da pripravi kodifikaciju na temelju radova Alejandra Alvareza i da sastavi zbornik MPP; zbog nesuglasica među službenim predstavnicima država u odboru, upravno vijeće Panameričke unije pozvalo je Američki institut za MP da izradi nacрте za konvencije koji bi mogli poslužiti odboru kao temelj rada; Institut je izradio 30 nacрта konvencija javnog MP + nacrt kodeksa MPP)

Šesta → Havana 1928. (prihvaćeno 7 konvencija: položaj stranaca, položaj konzularnih agenata, pravo azila, pomorska neutralnost)

Sedma → Montevideo 1933. (prihvaćeno 7 konvencija)

Osma → Lima, 1938.

Deveta → Bogota, 1948. (donošenjem Povelje OAD osnovana je Organizacija američkih država)

Deseta → Caracas, 1954. (prihvaćene konvencije o teritorijalnom azilu i diplomatskom azilu)

... (dalje su Panameričke konferencije održavane u Quitu 1960., Buenos Airesu 1967., Cartageni 1985., Miamiju 1994., Santa Cruzu 1996., Santiagu 1998. i Quebec Cityju 2001.)

⁵⁸ Unatoč vrlo dobroj stručnoj pripremi i sudjelovanju 47 država (Sovjetski Savez u svojstvu promatrača), na njoj nije riješeno nijedno od postavljenih pitanja (državljanstvo, teritorijalno more, odgovornost država).

⁵⁹ SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN-a

⁶⁰ SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN-a

⁶¹ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁶² Članak 13. st. 1.: „Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke u svrhu: a) unapređivanja Međunarodne suradnje na političkom polju i poticanju progresivnog razvoja Međunarodnog prava i njegove kodifikacije ...“

⁶³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

- Opća skupština je u Statutu Komisije za MP odredila značenje pojmova:
 - „progresivni razvoj MP“ – pripremanje nacrt konvencije o predmetima koji još nisu bili uređeni MP-om ili o kojima pravo još nije bilo dovoljno razvijeno u praksi država
 - „kodifikacija MP“ – znači točniju formulaciju i sistematizaciju pravila MP na područjima gdje su već postojali opsežna državna praksa, presedani i doktrina

Komisija za MP

- osnovala ju je Opća skupština 1947. za svrhe rada na kodifikaciji MP
- Komisija se danas sastoji od 34 stručnjaka za MP ⁶⁴, koje Opća skupština bira kao stručnjake, a ne kao predstavnike država (ona mora biti sastavljena tako da njeni članovi dolaze iz svih glavnih pravnih sustava)
- *način rada Komisije za MP, 41. str.*
- putem konvencija, prihvaćenih na kodifikacijskim konferencijama, a na temelju predradnja Komisije za MP, provedena je kodifikacija ovih dijelova MP:
 - međunarodno pravo mora u 4 ženevske konvencije 1958. (Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu, Konvencija o otvorenom moru, Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora, Konvencija o epikontinentalnom pojasu) ⁶⁵
 - pravila o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva (Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva 1975.) ⁶⁶
 - pravo o sukcesiji država (Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978. i Bečka konvencija glede državne imovine, arhiva i dugova 1983.) ⁶⁷
 - pravo diplomatskih i konzularnih odnosa (Bečka konvencija o diplomatskim odnosima 1961., Bečka konvencija o konzularnim odnosima 1961.) ⁶⁸
 - pravo međunarodnih ugovora (Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora 1969., Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978, Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO 1986.) ⁶⁹
- Komisija je također izradila:
 - nacrt temeljem kojeg je nakon održane diplomatske konferencije usvojen Statut MKS (Rimski statut) ⁷⁰
 - nacrt konvencija o položaju specijalnih misija ⁷¹, o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente ⁷², o izuzeću od sudbenosti država i njihove imovine ⁷³, o pravu koje se primjenjuje na upotrebu vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe ⁷⁴ → njih je Opća skupština prihvatila u prilogu rezolucije i pozvala je države da joj postanu stranke

... ⁷⁵

Drugi organi UN-a

- osim rada pomoću Komisije za MP, UN djeluju i drugim putem na kodifikaciji MP:
 - tako se posebna komisija Ekonomskog i socijalnog vijeća bavila pravima čovjeka, a plod toga su Opća deklaracija o pravima čovjeka i mnoge druge deklaracije i međunarodni ugovori o zaštiti prava čovjeka, upućeni na usvajanje Općoj skupštini, odnosno državama članicama ⁷⁶
 - Odbor za miroljubivu upotrebu svemira (jedan od pomoćnih organa Opće skupštine) također potiče progresivni razvoj i kodifikaciju međunarodnog prava te je dosad usvojeno 5 ugovora iz područja prava svemira ⁷⁷
 - i sama revizija međunarodnog prava mora je pokrenuta u samoj Općoj skupštini koja je proučavanje povjerila posebnom odboru, a zatim je sazvala diplomatsku konferenciju na kojoj je nakon 11 zasjedanja održanih od 1973. do 1982. usvojena Konvencija UN-a o pravu mora
 - posebni odbori koje je bila osnovala Opća skupština pripremili su i Deklaraciju o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN-a i Konvenciju o sigurnosti UN-a i pridruženog osoblja koje je Opća skupština usvojila 1970., odnosno 1994.

⁶⁴ U početku je Komisija imala 15 članova, ali taj broj se postupno povećavao kako bi u njoj bili zastupani svi dijelovi svijeta i svi pravni sustavi. Mandat traje 5 godina, a članovi se uvijek mogu ponovno birati. Cijeli sastav Komisije bira se istodobno.

⁶⁵ MORE

⁶⁶ DRŽAVLJANI I STRANCI

⁶⁷ SUKESIJA DRŽAVA

⁶⁸ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE, KONZULI

⁶⁹ MEĐUNARODNI UGOVORI – OPĆENITO, POJAM I VRSTE

⁷⁰ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁷¹ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

⁷² DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

⁷³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

⁷⁴ RIJEKE

⁷⁵ Uz već obrađene i dovršene predmete, Komisija je tijekom godina obradila niz drugih pitanja, od kojih su neka zbog raznih razloga zaostala ili zapela (npr. deklaracija o pravima i dužnostima država, rezerve na mnogostrane ugovore, arbitražni postupak, klauzula najvećeg povlaštenja), dok se na drugima nastavlja rad, katkad i uz prekide i ne s podjednakim izgledom za uspješno dovršenje kodifikacije (npr. danas komisija radi na ovim pitanjima: rezerve na međunarodne ugovore, učinci oružanih sukoba na međunarodne ugovore, obveza izručenja ili gonjenja, zajednička prirodna bogatstva, odgovornost međunarodnih organizacija i protjerivanje stranaca).

⁷⁶ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁷⁷ SVEMIR

Rad na kodifikaciji MP izvan UN-a:

- i izvan UN-a radi se na kodifikaciji MP, posebno u Međunarodnoj organizaciji rada i regionalnim organizacijama kao što su Arapska liga, Nordijsko vijeće, Afrička unija, a posebno Vijeće Europe (mnogi od ugovora zaključenih među državama članicama Vijeća Europe imaju značajke kodifikacije)⁷⁸

Najčešća metoda rada pri kodifikaciji:

- konferencija stručnjaka nakon rasprave izradi nacrt konvencije i šalje ga na proučavanje vladama, a potom se saziva tzv. diplomatska konferencija na kojoj opunomoćenici država sudionica ponovno rasprave o nacrtu, koji se konačno izlaže potpisivanju, odnosno prihvatu – tako su izrađene npr. Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949., o kojima se nakon dužih predradnji raspravljalo na konferenciji Crvenog križa u Londonu 1948. i onda su ponovno pretresane i prihvaćene na diplomatskoj konferenciji u Ženevi (isto se postupilo pri donošenju dvaju Dodatnih protokola 1977.)

Odnos kodifikacije ugovorom i dotadašnjeg običajnog prava:

- što se tiče odnosa između kodifikacije ugovorom i dotadašnjeg običajnog prava, treba reći da su stranke kodifikacijskog ugovora između sebe vezane pravilima u onom obliku kako je ustanovljen u ugovoru, a prema ostalim državama one su vezane dotadašnjim običajnim pravom⁷⁹
- one su opet vezane običajnim pravom ako bi ugovor prestao važiti uopće ili samo za neku od njih

1.6. POVIJEST MP

1. Stari vijek:

Međunarodnopravni odnosi razvijali su se svugdje gdje je bilo više država između kojih su postojale veze ili bar zajednica kulture.

- već u doba sumeranske kulture postojali su ugovori o arbitraži radi razgraničenja (prije 5000 godina)
- pronađeni su i ugovori hetitske države, npr. s Ramsesom II. o izručenju (prije 3500 godina)
- na području stare Mezopotamije zabilježen je ugovor između država Lagaš i Uma kojim, nakon rata, država Uma priznaje nove granice između tih dviju država (2500. prije Krista); štovise, pojavljuje se tu i institut jamstva ispunjenja međunarodnih ugovora, pri čemu se kao jamac javlja akademski kralj Mesilim
- sredinom 3. tisućljeća prije Krista sklopljen je ugovor između Eble i Asirije o prijateljskim odnosima i trgovini
- u 12. st. prije Krista sklopljen je i ugovor između Velikog kralja države Akad (Naram Sina) i vladara države Elam, a u isto vrijeme formira se i svojevrsna pentarhija najvećih sila tadašnje međunarodne zajednice (Babilon, Egipat, hetitska država, Mitanija i Asirija); ugovori iz tog vremena obično sadrže invokacije pozivajući se na religijske sankcije za kršenje odredbi

Grčka:

Kod starih Grka postoje preduvjeti za punije razvijanje MP i međunarodnih odnosa i to unutar helenske kulture. Grčki narod živio je u polisima, a uz nezavisnost postoji i jednakost kulture, svijest etničke srodnosti i povezanost istom vjerom što sve pogoduje razvoju međudržavnih odnosa i prava koje uređuje te odnose. Zbog toga se kod pojedinih grčkih država ne nalazi egocentričnost i ekskluzivnost koja je kod drugih naroda otežavala stupanje u međunarodne veze sa susjedima na temelju ravnopravnosti.

MP kod Grka kao i njihovo cjelokupno pravo dijelom je osnovano na vjerskim temeljima. Odnosi među državama često imaju sakralni značaj ili su čak osnovani s glavnom ili važnom sporednom svrhom zajedničkog kulta. Za njihove međunarodne odnose značajno je da su u znatnijoj mjeri nego što je to danas normirani unutrašnjim pravnim propisima te se uzalud traži pravna obavezanost jedne države prema drugoj državi na poštivanje tih propisa. No i to uređenje odgovara pravnoj svijesti o nekoj njegovoj svrhovitosti ili potrebi ili pak postoji svijest o obvezi poštivanja kao izraz vjerskih nazora. Tako su i ugovori između država imali vjerski značaj. Oni su se potvrđivali prisegom koja se više puta obnavljala nakon nekog vremena. Kod ugovora se nalazi i priuzdržaj prava da se sporazumno izmijene.

Vrlo su brojni primjeri da se sklapaju savezi, trajni ili prigodni. Među trajnim savezima poznate su amfiktionije (najznačajnija delfska) u kojima je prevladavao sakralni značaj, ali su imale i pravne i političke zadaće. Kasnije su se osnivali politički savezi s izrazitim ciljem navalnoga ili obrambenoga saveza. U njima je često dolazilo do vodstva (hegemonije) jednoga člana saveza (Atena, Sparta i dr.). Kod takva stanja jasno je da je bilo razvijeno i pravo poslanstva.

⁷⁸ Neki najbitniji ugovori zaključeni u Vijeću Europe koji, uz progresivan razvoj MP primjeren toj regionalnoj organizaciji, sadrže i značajne elemente kodifikacije su: Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950.), Europska konvencija za miroljubivo rješavanje sporova (1957.), Europska socijalna povelja (1961., izmijenjena 1995.), Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (1969.), Europska konvencija o suzbijanju terorizma (1977.), Europska konvencija o sprječavanju mučenja i nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (1987.), Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (1995.), Konvencija VE o sprječavanju terorizma (2005.), ...

⁷⁹ Čl. 43. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora (1969.) određuje: „Ništavost, prestanak ili otkaz ugovora, povlačenje neke stranke iz njega ili suspenzija njegove primjene, ako su posljedica primjene ove Konvencije ili odredaba ugovora, ni na koji način ne utječu na dužnost država da ispunjava svaku obvezu sadržanu u ugovoru, kojoj je podvrgnuta prema međunarodnom pravu neovisno o tom ugovoru.“ (taj stav iznesen je i u rezoluciji Instituta za MP iz 1967. koja se odnosi na prestanak ugovora)

Grci su poznavali i često primjenjivali različite načine mirnog rješavanja sporova. Arbitraža je bila unaprijed predviđena ili ugovorena za pojedini slučaj. Za rješanje spora arbitražom prizivao se pravorijek nekog proročišta (Delfi), saveza (amfiktionije) ili treće države, a pojedincima se povjeravala uloga arbitra (Periandar, Temistoklo, Filip Makedonski).⁸⁰

Rim:

Jednako su se razvijale prilike u Rimu dok je on bio jedan od istorodnih gradova Lacija. Prešavši granice Lacija Rimljani su se našli pred etnički i vjerskim tuđim elementima i prema njima zauzeli stav egocentrične superiornosti, značajan za cijeli stari vijek, što se pojačavalo poslije daljnjih pobjeda i širenja rimske države. Mogućnost ravnopravnih odnosa sve je više nestajala pa je u konačnom stanju svojeg razvoja *orbis romanus* bio prikladan okvir za izgrađivanje javnoga i privatnoga unutrašnjeg prava, ali ne i za daljnji razvoj MP.

U kasnije doba rimska država se rijetko susretala s državom koja bi se mogla s njom mjeriti po moći i snazi. Ali kad bi došlo do toga, dolazilo je do odnosa i ugovora na temelju ravnopravnosti i do primjene i izgrađivanja MP. Inače, povijest rimske države ima mnogo primjera neravnopravnih ugovora u obliku *amicitia*, *foedus* i sl.

2. Srednji vijek:

U povijesti se kao kraj starog vijeka obično uzima 476. godina, godina pada RC. Doduše, i kasnije postoje nastojanja da se obnovi jedinstvo naroda koje je postojalo u doba RC. Tako npr. papa Leon III. 800. godine na Božić kruni Karla Velikog za rimskog cara. U svakom slučaju, jak utjecaj kršćanstva utjecao je na nastanak srednjovjekovne međunarodne zajednice s papom u središtu. Takav imperium christianum ili sacrum imperium bio je svojevrsna naddržavna, supranacionalna tvorevina kojom su pape nastojale zaustaviti srednjovjekovne sukobe feudalnih vladara. U tu je svrhu, uostalom, održan i koncil u Clermontu 1095. koji je inicirao papa Urban II kako bi se privatni feudalni ratovi proglasili protupravnim.

Postupno, odnosi s muslimanima postaju sve aktualniji (posebno nakon križarskih ratova i pada Bizanta), dok Osmansko Carstvo postaje realnost međunarodnih odnosa srednjeg vijeka.

Umjesto univerzalne države Rimskog Carstva, stvara se veći broj međusobno nezavisnih političkih jedinica (država). No na prostoru gdje je nestalo Carstvo, ostaje ideja o nekom univerzalnom poretku i političkom jedinstvu koja pomaže razvoju pravnih odnosa. Postoji i neka zajednica kulture koja djeluje u istom smjeru. Ta stvarna politička nezavisnost dopušta razvoj međunarodnih odnosa i MP, a osjećaji povezanosti povoljni su za taj razvoj. Čak i sam feudalizam koji je djelovao u smjeru rastakanja, sapinjavao je srednjovjekovne vladare, velike i male, pravnim vezama. Tako je pokraj faktične podijeljenosti na nezavisne države ipak bilo moguće shvaćanje da su te države i vladari podvrgnute nekom višem zakonu.

U tim se prilikama međunarodno pravo moglo razvijati iz vrlo skromnih početaka. Razvija se učenje o pravednom ratu te se uvodi zabrana vođenja borbe u određene dane. Rat se smatra pravednim ako postoji pravedan uzrok (*iusta causa*, npr. iznuđenje nekog prava) i pravedna namjera (*iusta intentio*), tj. da se rat ne poduzima radi osvajanja. Pod utjecajem feudalnog viteštva razvijaju se pravila o vođenju rata. Ideja jedinstva i fiktivne podložnosti nekoj višoj zajednici dopušta da se često upotrebljava arbitraža. Katkada se radi rješavanja međunarodnih pitanja održavaju i kongresi koji po broju i odličnosti sudionika ne zaostaju za onima u 19. st. (kongres u Lucku 1429. i Arrasu 1435.).

3. Novi vijek:

Novi vijek započinje od vremena kad su preživjeli feudalni odnosi i ustupali mjesto modernim velikim državama. U njima je došlo do prevlasti vladara i jakih centralističkih tendencija. Teoretski se završetak toga razvoja odražuje u nauci o suverenosti koja s pravnog gledišta razbija srednjovjekovno jedinstvo isto onako kako je to u duhovnom pogledu učinila reformacija. Dolazi do izoliranosti svake pojedine države koja stupa s drugima u prolazne saveze, ali se ne smatra vezanom dubljom i trajnijom vezom. Nestao je osjećaj međunarodne solidarnosti i to je razdoblje čiste politike interesa u kojoj vladaju politička načela ravnoteže sila i kompenzacija (dijoba Poljske).

Važna je etapa u razvoju međunarodnog prava Westfalski mir 1648. godine kojim je i s formalne strane izbrisan svaki trag univerzalističkog gledanja srednjeg vijeka. Europa se konstituira kao skup formalno jednakih i među sobom nezavisnih država gdje najjače počinju borbu za prevlast.⁸¹

⁸⁰ Od instituta koje su Grci poznavali možemo spomenuti represalije. Među njima treba istaknuti androlepsiju – naime, ako se neka država (grad) nije odazvala pozivu da izruči ubojice građana druge države, domaća država ubijenog znala bi dopustiti porodici ubijenog da uhvati građane države kojoj pripada ubojica.

⁸¹ Westfalski mir predstavlja niz sporazuma kojima je završen Tridesetogodišnji rat (1618. – 1648.). Potpisan je 24.10.1648. između cara Ferdinanda III, njemačkih kneževa, predstavnika Nizozemske, Francuske i Švedske. Mnogi povjesničari Westfalski mir smatraju početkom moderne ere. Tim sporazumom stvorena je baza međunarodnog sustava suverenih država. On je značajan za međunarodne odnose jer se temelji na ova 4 načela: načelu suvereniteta naroda (država) i pravu samoopredjeljenja, načelu pravne jednakosti među državama, načelu obvezujućih međunarodnih ugovora među državama i načelu nemiješanja jedne države u unutarnja pitanja druge države. Također, iznesena je ideja da pobjednik treba davati ustupke i surađivati s ciljem postizanja trajnog mira. Dakle, Westfalski mir je definirao principe suvereniteta i jednakosti država, da bi se uspostavio trajni mir i prijateljstvo među državama, sa uzajamno prihvatljivim sustavom međunarodnog prava, baziranog na međunarodno vezujućim ugovorima. Po prvi put je uspostavljen sustav, koji je poštovao ljudska prava i bio je baziran na međunarodnom pravu, umjesto na gruboj sili i pravu jačeg određivati odnose među državama.

Prvenstvo pripada prvo Španjolskoj, zatim Francuskoj, ali se u 18. st. javljaju i novi takmaci. Uz Englesku koja se razvila u veliku pomorsku i kolonijalnu državu i Austriju koja je počela potiskivati Tursku, izdiže se Prusija koju nekada mali brandenburški knez pretvara u pravu vojničku državu, a na istoku Rusija Petra Velikog, Jelisavete i Katarine II. Na kraju tog razdoblja u međunarodnu zajednicu ulaze i SAD.

Na početku novog vijeka javljaju se prva stalna poslanstva (1455. Milana u Genovi). Tada se potpuno razvija institut poslanstva, razrađuju se pravila diplomatskog ophođenja i ceremonijal.

Pod utjecajem merkantilizma i razvoja pomorstva usavršava se i pravo mora, osobito ratnoga te pobjeđuje načelo slobode mora. Uz pojedine dvostrane ugovore (SAD i Prusija 1785. godine ukidaju vršenje prava plijena između te dvije države) interesi pomorske trgovine diktiraju energičniji stav neutralnih država protiv prevelikih prava zaraćenih država. Prva oružana neutralnost (1780. – 1783.) pod vodstvom Rusije iznudi da se utvrde blaža pravila pomorskog ratovanja što se tiče prava plijena i blokade. Inače se razvijaju prava i dužnosti neutralaca te se uvodi zaštita civilnog pučanstva u ratu. Mnogi ratovi izazivaju želju za trajnim mirom pa se u tom smislu javljaju brojni prijedlozi, od Sullya do Kanta.

Zbog nestajanja duhovnih veza značajnih za srednji vijek, nedostaje i idejni temelj koji bi omogućavao i olakšavao upotrebu arbitraže kao sredstva za uređenje međunarodnih sporova. Upotrebi arbitraže protivi se pojam suverenosti kako ga je shvaćala teorija onog vremena, a praksa ga još jače zaoštrila. Stoga arbitraža u 17. i 18. st. miruje i javlja se tek na kraju 18. st.

4. Najnovije doba:

4.1. od Francuske revolucije do Prvog svjetskog rata

Prvo razdoblje nalazi se pod utjecajem dubokih promjena što su ih izazvali Francuska revolucija i napoleonski ratovi. Značajke tog razdoblja su veliki razvitak tehnike, sve veće približavanje dijelova svijeta pomoću novih prometnih sredstava, stvaranje svjetskih velevlasti, imperijalizam. Budi se i nacionalizam, a na području međunarodnog prava javlja se teorija o narodu kao međunarodnopravnom subjektu, a načelo samoodređenja naroda jedno je od najvažnijih načela prije i poslije Prvog svjetskog rata. Načelo narodnosti donosi u 19. st. slobodne države narodima Balkana pa ujedinjenje Italije i Njemačke, a u 20. st. dovodi do raspada Austro-Ugarske, stvaranja Čehoslovačke i Poljske. U skladu s načelom samoodređenja, sudbina pojedinih područja odlučuje se plebiscitima. Međunarodna zajednica koja se još na početku 19. st. naziva europskom i kršćanskom proširuje se u tom razdoblju na cijeli svijet. Početkom 19. st. ulaze u nju oslobođene države Srednje i Južne Amerike. 1856. godine Turska se prima u međunarodnu zajednicu, a za njom dolaze i razne azijske države. Poslije Prvog svjetskog rata samo još neke države Arapskog poluotoka i Etiopija nisu bile u tom krugu.

Najvažnije etape u razvoju međunarodnog prava i međunarodnih odnosa su Bečki kongres 1815., Pariški kongres 1856., Berlinski kongres 1878., te Haške mirovne konferencije 1899. i 1907. godine.

Bečki kongres 1815.⁸² i politički sukobi u 19. st.

Bečki kongres izmijenio je kartu Europe nakon napoleonskih ratova, udario temelje slobodnoj plovidbi na rijekama⁸³ i suzbijanju trgovine robljem⁸⁴, uredio pitanje o rangu diplomatskih zastupnika⁸⁵. U isto doba je osnovana i Sveta alijansa⁸⁶ kao pokušaj da se osigura trajni mir na temelju bratstva među vladarima i uz strogo poštivanje načela legitimteta. Kao reakcija protiv intervencije Svete alijanse u unutrašnje prilike pojedinih država, ustaljuje se načelo neintervencije, koje postaje sastavnim dijelom pozitivnog međunarodnog prava. Predsjednik Monroe objavljuje 1823. doktrinu neintervencije.⁸⁷

Napredak tehnike i prometa dovodi do jačeg povezivanja zemalja na gospodarskom polju. Dolazi do suradnje u različitim upravnim zajednicama s obzirom na tehnička pitanja i unapređenje prometa.⁸⁸ Sklapaju se tehnički dotjerani mnogostrani ugovori o zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva. Humanitarni interesi dolaze do izražaja u Ženevskoj konvenciji o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu (1864.) i Bruxelleskom općem aktu o suzbijanju trgovine robljem (1890.).

No, ta povezanost ne prelazi na političko polje. Vele vlasti (Rusija, Prusija – kasnije Njemačka, Austrija – kasnije Austro-Ugarska, Francuska i Britansko Carstvo – pentarhija ili petovlada te kasnije Italija kao šesta) prisvajale su sebi pravo da diktiraju poslovima Europe i odlučuju sudbinom manjih država. No te odluke su donošene temeljem vlastite političke i vojne snage, a ne po nekom međunarodnom pravu priznatom ovlaštenju. Inače su velevlasti između sebe bile u žestokom suparništvu bilo u dvostranom odnosu ili natjecanju ili kao suprotne, savezom ili trenutačnim interesima povezane grupe.

⁸² Bečki kongres bio je skup predstavnika glavnih europskih političkih sila (Habsburška monarhija, Prusija, Rusija, Velika Britanija), koji se održao u Beču od 1.9.1814. do 9.6.1815., pod predsjedanjem austrijskog državnika Klemensa Wenzela von Metternicha. Kongres se bavio uređenjem novih granica na političkoj karti Europe nakon poraza Napoleonove Francuske, izuzevši mirovne pregovore s Francuskom, koji su odlučeni Pariškim mirovnim sporazumom, potpisanim 30.5.1814.

⁸³ RIJEKE

⁸⁴ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁸⁵ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

⁸⁶ UN – PRETEČE I OSNIVANJE

⁸⁷ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

⁸⁸ SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN-a – MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO (ICAO)

Suparništvo se najprije očitovalo u natjecanju oko što boljih položaja za ekonomsku ekspanziju na Balkanu, istočnom Sredozemlju i u Prednjoj Aziji (s gledišta europskih vevlasti radi se o Bliskom i Srednjem istoku), a zatim i u Africi i na Dalekom istoku. Odatle s jedne strane politički sukobi zbog Turske (tzv. Istočno pitanje), Krimski rat i Berlinski kongres, a s druge strane trka za kolonijama i njihova podjela u Africi i Aziji, prisilno otvaranje tržišta, zadobivanje koncesija i zakupnih područja u Kini.

U stvaranju saveza i čestim prekrajanjima karte Europe vlada još uvijek politika ravnoteže sila, koja se očituje na velikim kongresima 19. st. i u posljednjim sporazumima i sukobima prije Prvog svjetskog rata. Još do kraja 19. st. mogli su se imperijalistički zahtjevi zadovoljiti novim područjima, no kad je gotovo sve već bilo podijeljeno, nužno je došlo do Prvog svjetskog rata. U tom natjecanju dolazi do brzih izmirenja i djelomičnih zadovoljenja međusobnim ustupcima ili iznuđenim uzmacima.

Pariški kongres 1856. ⁸⁹

U takvim okolnostima se razvijaju i pojedini odsjeci MP. Pariški kongres postavlja važna pravila pomorskog rata (Pariška pomorska deklaracija) i uvodi međunarodnu kontrolu ušća Dunava. Neutralizacija Crnog mora, koja je određena na tom kongresu, ukida se nakon otkaza Rusije, ali uz izričito naglašavanje pravila međunarodnog prava da se međunarodni ugovori ne mogu jednostrano ukidati (Londonska konferencija 1871.). Berlinska konferencija („Kongo-konferencija“) 1885. ⁹⁰ stvara jedinstven tip države pod vrhovništvom trgovačkog društva, ali stvarno pod vladom belgijskog kralja ⁹¹, te se ujedno postavljaju pravila o stjecanju ničijeg područja okupacijom. ⁹²

Berlinski kongres 1878. ⁹³

Haške konvencije 1899. i 1907. ⁹⁴

U 19. st. opet se razvija arbitraža, pojavljuje se pokret za njeno širenje i sklapanje ugovora o obveznoj arbitraži, kao i za ustanovljenje stalnog međ. suda. Napokon, briga da ne dođe do oružanog sukoba dovodi do saziva mirovnih konferencija u Haagu.

Prva konferencija (1899.) ne uspijeva u glavnom svom zadatku (tj. osigurati mir i smanjiti naoružanje), ali je ipak uspjela kodificirati propise o ratovanju na kopnu, ustanovila Stalni arbitražni sud u Haagu, protekla propise Ženevske konvencije o ranjenicima na pomorski rat, a prihvatila i 3 rezolucije o zabrani nekih vrsta oružja. ⁹⁵

⁸⁹ Održan je kao mirovna konferencija nakon završetka Krimskog rata (1853. do 1856.), u kojem su saveznici (Velika Britanija, Drugo Francusko Carstvo, Osmansko carstvo i Kraljevina Sardinija) odnijeli pobjedu nad Ruskim carstvom.

⁹⁰ Berlinsku konferenciju (Kongo konferenciju) je 1884. na zahtjev Portugala sazvao njemački kancelar Otto von Bismarck radi podjele afričkih teritorija među europskim kolonijalnim silama. Na njoj je sudjelovalo 14 europskih država, a glavnu ulogu igrale su Njemačka, Velika Britanija, Francuska i Portugal, koji su u to vrijeme imali najviše kolonijalnih posjeda u Africi. Donesene odluke objavljene su u Općem aktu konferencije.

⁹¹ Općim aktom Berlinske konferencije određeno je da belgijske stečevine na području Konga dobivaju statut suverene države, a njezin teritorij u Africi postaje 1885. Nezavisna država Kongo na čelu s belgijskim vladarom Leopoldom II, čime de facto postaje kraljevo osobno vlasništvo.

⁹² STJECANJE PODRUČJA

⁹³ Berlinski kongres je bio skup predstavnika tadašnjih velikih sila, Njemačke, Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije i Turske, koji je pod predsjedanjem Otta von Bismarcka održan od 13. lipnja do 13. srpnja 1878. godine u Berlinu. Kongresu je prethodio San-Stefanski mir (potpisan 3. ožujka 1878.), kojim je završen Rusko-turski rat (1877. - 1878.). Rezultat pregovora na kongresu je bio Berlinski ugovor, potpisan 13.7. 1878. Njime je temeljito izmijenjeno ili poništeno 18 od 29 točaka San-Stefanskog sporazuma. Time su bile priznate Rumunjska, Srbija i Crna Gora kao suverene države, a Bugarska je podijeljena južni dio koji je ostao pod osmanskim suverenitetom, postao je autonomna pokrajina Istočna Rumelija, dok je na sjevernom dijelu osnovana Kneževina Bugarska. Niz drugih turskih provincija odvojeno je od Turske i dano na upravljanje drugim državama, poput Cipra koji je dodijeljen Velikoj Britaniji, te Bosne i Hercegovine koja je dodijeljena Austro-Ugarskoj (1908. Austro-Ugarska će aneksirati Bosnu i Hercegovinu). Srbija je znatno proširena i dobila je četiri okruga na račun Turske: niški, pirotski, toplički i vranjski, Rumunjska je dobila Dobrudžu, a Crna Gora Nikšić, Podgoricu i Bar. Turska je morala jamčiti građanska prava svojim nemuslimanskim građanima, ostvarujući tako odredbe Organskog zakona iz 1868. Zemlje koje su ovim pregovorima dobile neovisnost trebale su preuzeti i dio turskog državnog duga, no to se nije dogodilo, jer nije nikad postignut dogovor o tome kako podijeliti taj iznos.

⁹⁴ Haaške konvencije su međunarodni ugovori koji su zaključeni na Prvoj i Drugoj haaškoj mirovnoj konferenciji u Haagu 1899. i 1907. i koji, zajedno sa Ženevskim konvencijama, čine temelje kodifikacije važećeg ratnog i humanitarnog međunarodnog prava koje je tada bilo tek u nastajanju. Treća konferencija planirana je za 1914., ali se nikada nije održala zbog početka Prvog svjetskog rata.

⁹⁵ Prva mirovna konferencija je na inicijativu ruskog cara Nikole II. održana od 18. svibnja do 29. srpnja 1899., a na njoj usvojene konvencije i deklaracije na snagu su stupile 4. listopada 1900. Rezultat rada Konferencije iz 1899. su 4 konvencije i 3 dodatne deklaracije, i to:

- I. konvencija – O mirnom rješavanju međunarodnih sporova
- II. konvencija – O zakonima i običajima rata na kopnu
- III. konvencija – O primjeni načela Ženevske konvencije iz 1864. na pomorsko ratovanje
- IV. konvencija – O zabrani ispaljivanja projektila i eksploziva iz balona

+

- I. deklaracija – O ispaljivanju projektila i eksploziva iz balona
- II. deklaracija – O upotrebi metaka sa zagušljivim ili otrovnim plinovima
- III. deklaracija – O upotrebi metaka koji se u ljudskom tijelu lako raspadnu ili spljošte (tzv. dum-dum metci)

Glavni učinak ovih konvencija je zabrana ili ograničenje korištenja nekih tada novih tehnologija u ratu: bombardiranja iz zraka, kemijskog oružja i dum-dum metaka. Također, Prvom konvencijom osnovan je Stalni arbitražni sud sa sjedištem u Haagu, koji i danas djeluje.

Druga konferencija (1907.) na kojoj su se sastale 44 države usvojila je čak 13 konvencija, od kojih većinu o ratnom pravu, ali i o zabrani upotrebe nasilnih sredstava da bi se utjerala privatna potraživanja protiv neke države (tzv. Porterova Konvencija). Obnovljena je i usavršena Konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova između 1899., ali nije uspio pokušaj da se ustanovi stalni međunarodni sud. 12. konvencija, koja je ustanovila MS za morski plijen, nije bila ratificirana.⁹⁶

Nešto kasnije, Londonska pomorska konferencija kodificira važan dio ratnog prava (Londonska pomorska deklaracija 1909.), ali ni taj ugovor nije ratificiran.

4.2. od Prvog svjetskog rata do danas

Prvi svjetski rat donosi i nove elemente u MP. Rat se pooštava u svojim metodama, osobito na moru gdje se gube mnoge humane tekovine prošlog razdoblja. I na gospodarskom polju rat se vodi bezobzirnom oštrinom, a to osobito teško pogađa prava neutralnih država. Novo uređenje svijeta izvršilo se na Mirovnoj konferenciji u Parizu koja je pod vodstvom predstavnika velevlasti izradila mirovne ugovore⁹⁷. Dalja je značajka toga razdoblja pojava zemalja sa tzv. socijalističkim uređenjem koje se 1923. udružuju u Sovjetski Savez. Oštre suprotnosti koje je ta pojava izazvala očituju se u borbi protiv nje i u odugovlačenju njezina priznanja, a uvjeti priznanja rezultat su međusobnih koncesija (SAD 1933.).

Osnivanje Lige naroda i Međunarodne organizacije rada:

Rat je također izazvao novi val težnja za trajnim mirom, a tim težnjama je trebala odgovoriti Wilsonova Liga naroda.⁹⁸ Ona razvija mnoge oblike međunarodne suradnje, ali od početka boluje ne samo od odsutnosti nekih velikih država (SAD i Sovjetski Savez), nego i od toga što su se u samoj Ligi nastavile opreke između vodećih država članica. Politika tih država u Ligi te izvan Lige omogućuje da se Njemačka ponovno osili. Dolazi do otvorenog izvođenja osvajačkih i imperijalističkih ciljeva Japana, Italije i same Njemačke. Paralelno s Ligom naroda osnovana je i Međunarodna organizacija rada.⁹⁹

Daljnji razvoj instituta MP:

- Po pitanju razvoja MP se usavršavaju sredstva za mirno rješavanje sporova i postupak pri upotrebi tih sredstava. Jača se arbitraža, izgrađuje se mirenje, osniva se Stalni sud međunarodne pravde.
- S pojavom navedenih dviju velikih svjetskih organizacija započinje razvoj i izgrađivanje prava MO.
- Širi se međudržavna suradnja na područjima prometa i kulture (Institut za intelektualnu suradnju u Parizu) i dr.
- Razrađuje se načelo slobode prometa i prometnih puteva (međunarodne rijeke, tjesnaci, režim međunarodnih luka itd.).
- Kao novost se uvodi i međunarodna zaštita manjina.
- Sustav mandata prikriva novu podjelu kolonija, ali i odražava osjećaj da vladanje kolonijama nameće dužnosti i da je ono protivno suvremenim shvaćanjima i težnjama.

⁹⁶ Druga konferencija u Haagu je, na inicijativu američkog predsjednika Roosevelta, sazvana za 1905., ali je odgođena zbog Rusko-japanskog rata. Konferencija se tako održala od 15. lipnja do 18. listopada 1907. i proširila prethodne Haaške konvencije mijenjajući neke dijelove i dodavajući nove s pojačanim usredotočenjem na pomorsko ratovanje. Britanci su pokušali ograničiti naoružavanje, ali su ih nadjačale ostale sile predvođene Njemačkom, koja nije željela dopustiti ograničavanje rasta vlastite flote. Nijemci su također ponovno odbili prijedloge o obvezatnosti arbitraže. Međutim, konferencija je proširila mehanizme dobrovoljne arbitraže i usvojila konvencije koje su uređivale naplaćivanje dugova, pravila ratovanja i prava i obveze neutralnih država. Završni ugovor je potpisan 18. listopada 1907., a na snagu je stupio 26. siječnja 1910. Sastoji se od 13 konvencija, od kojih je 12 ratificirano i stupilo na snagu. To su:

- I. konvencija — O mirnom rješavanju međunarodnih sporova
- II. konvencija — O ograničenju upotrebe sile radi utjerivanja ugovornih dugova (tzv. Porterova konvencija)
- III. konvencija — O započinjanju neprijateljstava
- IV. konvencija — O zakonima i običajima rata na kopnu
- V. konvencija — O pravima i dužnostima neutralnih sila i osoba u slučaju rata na kopnu
- VI. konvencija — O postupanju s neprijateljskim trgovačkim brodovima pri izbijanju neprijateljstava
- VII. konvencija — O pretvaranju trgovačkih brodova u ratne
- VIII. konvencija — O polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina
- IX. konvencija — O bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata
- X. konvencija — O primjeni načela Ženevske konvencije (iz 1906.) na pomorski rat
- XI. konvencija — O određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu
- XII. konvencija — O stvaranju međunarodnog suda za pomorski ratni plijen (ovaj dio nije ratificiran)
- XIII. konvencija — O pravima i dužnostima neutralnih sila u slučaju pomorskog rata

Usvojene su i dvije deklaracije:

- I. deklaracija — Prerađena Prva haaška deklaracija iz 1899., proširena primjena na druge vrste zrakoplova
- II. deklaracija — O obvezatnoj arbitraži

⁹⁷ S Njemačkom (Versailles), Austrijom (Saint-Germain) i Bugarskom (Neuilly) 1919., te s Mađarskom (Trianon) i Turskom (Sevres) 1920.

Mir

s Turskom nije proveden, nego je na njegovo mjesto stupio mnogo blaži Lausanski ugovor 1923.

⁹⁸ UN – PRETEČE I OSNIVANJE

⁹⁹ SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN-a – MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA RADA

Razoružanje i zabrana (započinjanja) rata:

Glavna nastojanja idu za razoružanjem i vode do djelomičnih i više prividnih uspjeha na konferencijama u Washingtonu 1921./22. i Londonu 1930. i 1936. Neki mnogostrani ugovori izravno ili neizravno zabranjuju rat:

- izravno – Briand-Kellogov pakt 1928.¹⁰⁰, Pakt Saavedra Lamas 1933.¹⁰¹
- neizravno, upućujući na mirno rješenje spora – Ženevski opći akt 1928.¹⁰²

Zabrana rata je zapravo zabrana započinjanja rata, izvršenja napada (agresije). Zato se često raspravlja i definiciji agresije. Jedini su rezultat toga nastojanja Londonski ugovori o definiciji agresije (1933.)¹⁰³ koje je Sovjetski Savez sklopio s nizom država.

Osnivanje UN-a:

Nakon Drugog svjetskog rata stvara se nova organizacija s glavnim ciljem da osigura mir: UN. Oni služe kao središte za međunarodnu suradnju koja se razvija u mnogim pravcima, a za neke njene grane osniva se niz specijaliziranih ustanova.¹⁰⁴ Sama Povelja znači novu etapu u razvoju MP, a UN je pridonio tome razvoju na različite načine. Naročito se iz temelja mijenja odnos i stav prema kolonijalnim narodima, a uprava se morala voditi u njihovom interesu, a tendencija prema postizanju državne nezavisnosti postepeno je dovela do samostalnosti velike većine nesamoupravnih područja (kolonija) i svih starateljskih.¹⁰⁵

Daljnji razvoj MP nakon Drugog svjetskog rata:

Razvoj MP nakon Drugog svjetskog rata donosi:

- međunarodno suđenje za naročito teške prekršaje međunarodnog prava,
- međunarodnu zaštitu prava čovjeka,
- pomoć zaostalim zemljama,
- novo uređenje međunarodnih gospodarskih odnosa,
- posvećivanje pažnje pravnom uređenju prostora izvan granica nacionalne jurisdikcije (Antarktik¹⁰⁶, svemir¹⁰⁷, podmorje¹⁰⁸) i međunarodnopravnoj zaštiti okoliša
- dograđivanje međunarodnog ratnog prava, osobito humanitarnog prava.¹⁰⁹

Nesloga među svjetskim velesilama:

Glavni zadatak UN-a je osiguranje mira, no u tome oni ne uspijevaju potpuno. Opreke između vevlasti dovode do hladnog rata te se zaoštavaju nekad i do stupnja kritičke napetosti (prekid prometa između Zapadne Njemačke i zapadnog dijela Berlina i stvaranje zračnog mosta za opskrbu 1948.). Nesloga vevlasti opaža se već na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946. gdje su 1947. sklopljeni ugovori o miru s 5 pobijeđenih država¹¹⁰ te još jače na Dunavskoj konferenciji u Beogradu 1948.¹¹¹

Nesloga brzo prerasta u tzv. hladni rat¹¹² između dvaju suprotstavljenih tabora, a podjela bivših saveznika najoštrije je izražena u formiranju suparničkih vojnih saveza, NATO-a (1949.)¹¹³ i Varšavskog pakta (1955.).¹¹⁴ Zbog te napetosti zatežu se preko mjere pregovori o državnom ugovoru s Austrijom, a za mir s Japanom ne može doći do sporazuma pa ga samo neke savezničke sile potpisuju u San Franciscu 1951. bez sudjelovanja i uz prosvjede SSSR-a i Kine.

¹⁰⁰ Briand-Kellogov pakt potpisan je u Parizu 1928. (izvan okvira Lige naroda) – njime su se države potpisnice (sveukupno 54) obvezale da će se odreći rata kao načina rješavanja sporova. Pakt je nazvan po autorima teksta: državnom tajniku SAD-a Franku B. Kellogu i francuskom ministru vanjskih poslova Aristideu Briandu.

¹⁰¹ Pakt Saavedra Lamas potpisan je u Rio de Janeiru 1933. od većine latinoameričkih država i SAD-a, a kasnije su mu pristupile i brojne europske države. Također je potpisan s ciljem uspostave mira i zabrane rata kao načina rješavanja sporova. Autor teksta je argentinski ministar vanjskih poslova Carlos Saavedra Lamas.

¹⁰² ARBITRAŽA

¹⁰³ DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

¹⁰⁴ SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN

¹⁰⁵ MANDATI I STARATELJSTVO, NESAMOUPRAVNA PODRUČJA

¹⁰⁶ STJECANJE PODRUČJA

¹⁰⁷ SVEMIR

¹⁰⁸ MORE

¹⁰⁹ PRAVO ORUŽANIH SUKOBA

¹¹⁰ S Mađarskom, Bugarskom, Italijom, Rumunjskom i Finskom (Jugoslavija nije bila stranka posljednjih dvaju ugovora).

¹¹¹ RIJEKE

¹¹² Hladni rat bio je politički sukob između zapadnih sila predvođenih SAD-om i istočnih sila predvođenih SSSR-om koji se vodio od 1945. do 1991. Hladni rat tada vođen svim mogućim sredstvima, no nikada nije prerastao u masivni oružani sukob svjetskih razmjera. Hladni rat primarno je obilježen ekonomskim, političkim i propagandnim "sukobima" između Zapada i Istoka, radi suzbijanja utjecaja neprijateljskog bloka. Glavno je obilježje rata utrka u naoružanju, no rat je donio i znatne napretke na području kulture, sporta, znanosti i tehnologije, od kojih je najznačajnija svemirska utrka čiji je rezultat bio odlazak čovjeka u svemir.

¹¹³ REGIONALNE ORGANIZACIJE

¹¹⁴ Varšavski pakt (ponekad nazivan i Varšavski ugovor; službeni naziv je bio Sporazum o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći) bio je vojni savez država istočnog bloka koje su ga organizirale kao odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na Zapadu godine 1949. Kao izgovor za stvaranje Varšavskog pakta je poslužilo ponovno naoružavanje Zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO preko ratifikacije pariških sporazuma. Varšavski ugovor je sastavio Nikita Hruščov godine 1955. te je bio potpisan u Varšavi (odatle naziv) 14. svibnja 1955. Potpisale su ga sve komunističke države Europe osim SFRJ: SSSR, Rumunjska, Bugarska, Albanija (naknadno istupila zbog ideoloških razloga), Istočna Njemačka, Mađarska, Poljska i Čehoslovačka. Pakt je formalno prestao postojati 1991.

- Odnosi s Austrijom uređeni su Državnim ugovorom o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije (Beč, 1955.) kojima se Austrija obvezala na trajnu neutralnost¹¹⁵ te na zaštitu hrvatske i slovenske manjine.¹¹⁶
- Njemačka je bila podijeljena okupacijom do koje je došlo nakon njezine bezuvjetne predaje 8.5.1945. Ta podjela se sve više produbljivala tako da su se pomalo oblikovale dvije države, svaka sa svojim posebnim područjem. Odnosi između njih i priznanje stvorenog stanja, a naročito i priznanje granica prema Poljskoj, otezalo se vrlo dugo i dugo je bilo jedno od središnjih pitanja europske i svjetske politike. Ono je riješeno tek 1971./73. Popuštanjem blokovskog suparništva 1990. godine dolazi do ujedinjenja Istočne (Demokratske Republike) i Zapadne (Savezne Republike) Njemačke.
- I podjela na dvije države u Koreji i Vijetnamu bila je posljedica blokovskih suparništava i stranih vojnih intervencija. Nakon dugogodišnjeg rata cijeli je Vijetnam 1975. godine ujedinjen u jednu državu te danas ostaju jedino dvije korejske države (članice UN-a od 1991.) koje povremeno pregovaraju o uspostavljanju međusobne suradnje.
- Napadi u Koreji 1950. i Egiptu 1956. izazivaju jaku reakciju kod većine članica UN-a i dovode do afirmacije te organizacije kao jamca mira. U Koreji Vijeće sigurnosti (u odsutnosti SSSR-a koji kasnije osporava zakonitost toga zaključka) određuje kolektivnu akciju oružanim snagama, ali mir se uspostavlja tek nakon dužeg vremena na 36. paraleli u Panmunđonu (Konferencije o Koreji i Indokini u Ženevi 1954. godine). UN uspijevaju vrlo brzo zaustaviti napad u Egiptu 1956., a za njegovu likvidaciju služe se odašiljanjem interpozicijskih snaga koje nemaju zadatak da vode borbu, već samo da omoguće uspostavljanje redovitog stanja i da osiguraju njegovu trajnost.
- Po uzoru na te snage dolazi do slične upotrebe oružanih kontingenata država članica u Kongu 1960., na Cipru 1964. i ponovno u Egiptu pošto je opet posredovanjem UN-a obustavljena borba izazvana tzv. listopadskim ratom 1973.¹¹⁷ Broj mirovnih operacija i raznovrsnost njihovih zadataka naglo se povećava okončanjem hladnog rata krajem osamdesetih godina 20. st.¹¹⁸

Već je kao posljedica Prvog svjetskog rata prestalo vodstvo europskih država u svjetskoj politici. U krugu vevlasti sada ravnopravno sjede i SAD i Japan, a SSSR isprva stoji postrani, ali zauzima sve važnije mjesto. Slika se potpuno izmijenila poslije Drugog svjetskog rata kada su na prvo mjesto stupile supersile SAD i SSSR, a oslabljena Europa postaje polje borbe za podjelu između dva bloka pod vodstvom dviju supersila. Suparništvo između njih te hladni rat prenosi se na druge kontinente te se stvaraju regionalni blokovi i savezi s izrazito političkim značenjem.

No, postupno ekonomski razvoj postaje glavnom preokupacijom međunarodne zajednice, a uz ekonomski jake SAD, dva druga ekonomska središta postaju Japan i europske države pod EU. Na odnose u međunarodnoj zajednici utječe i provođenje procesa dekolonizacije – razgrađivanja velikih kolonijalnih carstava VB, Francuske, Nizozemske, Španjolske i Portugala (danas preostaje tek 15-ak malih, uglavnom otočnih, nesamoupravnih područja).

Pod bremenom nepremostivih gospodarskih i političkih teškoća raspadaju se istočnoeuropski vojni i ekonomski savez (Varšavski ugovor i SEV¹¹⁹), a zatim 1991. i sam SSSR. Prestanak hladnog rata omogućuje bolju međunarodnu suradnju u UN i u regionalnim organizacijama. Međutim, mir u međunarodnoj zajednici je i dalje ugrožen prijetnjama i uporabom sile od raznih subjekata, te nesposobnošću vlada mnogih država (posebno afričkih) da osiguraju cjelovitost države i funkcioniranje unutrašnjeg pravnog poretka. NATO savez i dalje povećava broj članica, a Ruska Federacija nastoji uspostaviti vojnu suradnju bar nekih država, nekadašnjih članica Sovjetskog Saveza. Takav razvoj opravdava i nakon 50 godina postojanje Pokreta nesvrstanosti¹²⁰, koji se protivi blokovskim podjelama.

Također, svjetsko gospodarstvo krajem prvog desetljeća 21. stoljeća zapada u tešku krizu, a stanovništvo mnogih zemalja strada u velikoj bijedi, epidemijama i internim sukobima.

¹¹⁵ NEUTRALNOST

¹¹⁶ MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA I DOMORODAČKOG STANOVNIŠTVA

¹¹⁷ Ratni sukob pod imenom Yom-Kippurski rat, poznat i kao Listopadski rat, vođen je od 6. do 26. listopada 1973.. Sukobljene su strane Izrael s jedne, te Egipat i Sirija s druge strane. Rat je počeo 6.10.1973., na blagdan Yom Kippura, najvećeg blagdana Židova, iznenadnim napadom Egipta i Sirije, a završen je 26.10. rezolucijom UN-a o prekidu vatre.

¹¹⁸ MIROVNE OPERACIJE

¹¹⁹ Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć – organizacija za međunarodnu ekonomsku suradnju socijalističkih zemalja, osnovan 1949. u Moskvi. Proklamirani zadaci SEV-a bili su koordinacija ekonomske politike zemalja članica, razvoj socijalističke gospodarske integracije, stvaranje kolektivne valute itd., ali je djelovao pod sovjetskom dominacijom i vodstvom.

¹²⁰ Pokret nesvrstanih je međunarodna organizacija koja danas broji 120 zemalja članica koje su smatrale sebe službeno neujedinjene sa jednim ili protiv jednog od većih blokova. Svrha organizacije, kako piše u Havanskoj deklaraciji iz 1979. je osigurati nacionalnu neovisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i osiguranje nesvrstanih zemalja u njihovoj borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, apartheida i rasizma, uključujući i cionizam i sve oblike strane agresije, okupacije, dominacije, miješanja i hegemonije, kao i protiv blokovske politike. Jedina europska članica danas je Bjelorusija. Hrvatska ima status države promatračice.

1.7. RAZVOJ ZNANOSTI MP

- Demetrije Faleronski izradio je sustav MP, no od tada do začetka znanosti MP prošlo je preko 1500 godina
- u 14. i 15. st. djeluje Aurelije Augustin (De Civitate Dei)
 - ističe učenje o univerzalizmu utemeljenom na prirodnom, štoviše božanskom pravu, što je pogodno djelovalo na koheziju srednjovjekovne međunarodne zajednice
 - pritom iznosi i učenje o pravednom ratu, izmirujući izvorni kršćanski pacifizam s pravom na rat kao obvezom na kolektivnu samoobranu napadnutog bližnjega
- Toma Akvinski (Summa theologiae) – nastavlja svoje MP učenje na tragu Augustinovog
- Albericus Gentilis (De legationibus, De iure belli) – talijanski teoretičar čija opsežna djela prethode djelima Grotiusa
- **Hugo Grotius (1583. – 1645.)**
 - često ga se naziva osnivačem znanosti MP
 - bavio se pjesništvom, pisao djela teleološkog i povijesnog sadržaja, a na području MP najznačajniji su:
 - Mare liberum (1609.) – u toj knjizi brani načelo slobode mora (pa ga se smatra prvoborcem za to načelo) ¹²¹
 - De iure belli ac pacis (1625.) – to je prvi sveobuhvatni prikaz MP, pa se godina njegova izdanja smatra godinom rođenja znanosti MP kao posebne i samostalne grane pravne znanosti
 - iako se on oslanja na srednjovjekovno učenje, u mnogim pitanjima je prekinuo s dotadašnjim gledanjem
 - on razlikuje 2 izvora MP:
 - prirodno pravo (ius naturale) – može se spoznati umovanjem
 - pravo osnovano na privoli država (ius voluntarium)
 - ukupnost pravila tog prava obvezuje države i svi međunarodni odnosi uređeni su pravnim pravilima, ali većina njih je ius permissivum (tj. može se mijenjati sporazumom država); ipak, postoje i pravila koja se ne mogu mijenjati, ius cogens (npr. pravila o pravednom ratu)

17. i 18. stoljeće

- sve do uključivo Grotiusa, shvaćanje i prikazivanje MP temelji se na zasadama tomističke filozofije – pravni poredak izgrađen je u 3 hijerarhijski stupnjevine ravnine: božji, prirodni i pozitivni zakon
- pod utjecajem racionalizma, to stupnjevanje se raskida i nastaje oštrije lučenje između prirodnog i pozitivnog prava (prava postavljenog voljom ljudi) – tako nakon Grotiusa nastaju škole naturalista i pozitivista:
 - a) **naturalisti** – temelje MP na prirodnom pravu i odriču pravni značaj pozitivnom MP (Pufendorf, Thomasius)
 - b) **pozitivisti** – znak okretanja prema pozitivizmu predstavljaju zbirke međunarodnih ugovora i akata, od kojih su najznačajniji Leibnizov Codex iuris gentium diplomaticus, te Dumontov Corps universel diplomatique; najznačajniji predstavnici pozitivizma su van Bynkershoek i Moser
- srednji smjer u smislu sinteze naturalizma i pozitivizma zastupaju Rachel, Wolff i Vattel

19. stoljeće

- prevladava pozitivizam (Rayneval, Renault, Phillimore, Westlake, Oppenheim, Kent, Moore, Stojanov, Martens, Fiore, ...)

Kraj 19. i početak 20. stoljeća

- u znaku je pozitivizma, čija je svrha da „odijeli važeću normu od onog što je samo težnja društvene savjesti ili znanosti, i da pozitivno MP uokviri u logične oblike nekog čvrstog sustava“ (Anzilotti)
 - strogi pozitivizam uzima kao temelj MP volju država (subjektivni pozitivizam, voluntarizam) – izraziti pozitivisti su Jellinek, Triepel, Cavaglieri, Anzilotti, ...
 - no, 1920-ih se javlja kritika takvog pozitivizma, pa ga noviji pozitivisti prihvaćaju u blažem smislu (Basdevant, Gidel)
 - Rousseau uzima pozitivizam kao protivnost učenju MP – ističe da se ne smije prikazivati kao pravilo MP ono što bi trebalo vrijediti (prirodno, teoretsko MP), nego samo ono što se u praksi doista primjenjuje; pitanje zašto MP obvezuje je izvanpravno (metajuriđičko)
- osim navedenih, u ovom razdoblju značajni su još:
 - Le Fur – zastupnik modernog naturalizma, smatra da je prirodno pravo temelj pozitivnog prava
 - Pitamic – smatra da su osnovna, opća pravna načela (tzv. primarno prirodno pravo) sadržana već u samoj prirodi prava, tako da ih ne treba tražiti u nekom prirodnom pravu koje bi postojalo kraj pozitivnog prava ili nad njime
 - Duguit – na temelju Comteove filozofije gradi solidarističku školu i uči da je pravo prije države i iznad nje (objektivizam); njegovo učenje s obzirom na MP razrađuju Politis, Reglade i Scelle (koji sam za sebe čini posebnu školu, biologijsko-sociologijsku koncepciju MP)
 - Alvarez sa svojim učenjem o novom MP – to pravo temelji se na međusobnoj ovisnosti; međusobna socijalna ovisnost vodi do socijalne pravde; novo pravo mora se stalno prilagođavati razvoju prilika, pa treba odbaciti sve što nije s tim prilikama suvremeno; u tom svjetlu treba tumačiti čak i tekstove ugovora (pa i Povelju UN) i u krajnjem slučaju prijeći preko teksta ako ne odgovara postulatima novog prava

¹²¹ POJEDINI DIJELOVI MORA

Onivanje učenih društava i zavoda i pokretanje specijalnih časopisa

- osim nacionalnih, postoje i međunarodne udruge za proučavanje MP – najznačajnija su 2 instituta osnovana 1873.:
 - 1) Institut za MP (Institut de Droit international) ^{122 123}
 - sastoji se od ograničenog broja stručnjaka iz cijelog svijeta koji na redovitim zasjedanjima izrađuju nacрте i prijedloge za daljnji razvoj MP formuliranjem pravila postojećeg običajnog prava ili izradom prijedloga za usavršavanje običajnog i ugovornog MP
 - rezolucije o „Korištenju nemaritimnim vodama“ 1961. i o „Mjerama u vezi sa slučajnim onečišćenjem mora“ 1969. Institut je usvojio temeljem nacрта J. Andrassyja, a o „Humanitarnoj pomoći“ 2003. temeljem nacрта B. Vukasa
 - Institut je znatno utjecao na arbitražu, ratno pravo, diplomatsko osoblje ...
 - za svoj rad dobio je i Nobelovu nagradu za mir 1907.
 - 2) Udruženje za MP (International Law Association, ILA) ¹²⁴
 - okuplja pravnike iz mnogih zemalja, udružene u nacionalnim ograncima (Hrvatsko društvo za MP)
 - stvara svoje rezolucije, zaključke slično kao i Institut za MP
 - jedno od zasjedanja ILA-e održano je u Dubrovniku 1956.
- ... ¹²⁵
- radovi hrvatskih pisaca dosad su najčešće objavljivani u „Zborniku PFZG“ (od 1948.), „Zakonitosti“ (od 1947. do 1989. „Naša zakonitost“), „Jugoslavenskoj reviji za MP“ (od 1954. do 1991.) i „Međunarodnim problemima“ (od 1949. do 1989.)
- svi pravni fakulteti u Hrvatskoj objavljuju časopise u kojima je zastupljeno i MP; na svima postoje katedre za MP, a na PFZG i Zavod za međunarodno i poredbeno pravo (osnovao ga profesor J. Andrassy 1952. kao Institut za MP i međunarodne odnose; u njemu su radili i profesori Natko Katičić i Vladimir Ibler)

1.8. ULOGA PRAVNE ZNANOSTI U IZGRADNJI MP

- mnogo puta je djelovala na praksu država i međunarodnu judikaturu; potonje to više što su se kao arbitri su često uzimani znanstvenici i profesori MP, a velik dio sudaca MS uzet je iz redova teoretičara MP; Statut MS navodi učenje teorije kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila ¹²⁶
- škola prirodnog prava dala je potrebnu teorijsku potporu učenju o ograničavanju faktično neobuzdane sile suverene države predodžbom o nekom višem, apsolutno obveznom pravu – princeps legibus solutus mora prilagoditi vladanje pravilima MP
- škola prirodnog prava postavila je i prve temelje humanog postupanja u ratu i pobjedi
- pravna teorija je pomogla izgraditi i proširiti arbitražu i druga sredstva za mirno rješavanje sporova
- razvila je učenje o tome da običajno pravo ima svoj temelj u prešutnom pristanku država, čime se učvrstilo uvjerenje o obveznosti pravila običajnog prava (suverene države su lakše podnijele da se podvrgnu pravilima za koja su smatrale da postoje i da su nastala po njihovom vlastitom pristanku)
- znatan je utjecaj Instituta za MP, Američkog instituta za MP i Harvardskog sveučilišta o raznim pitanjima MP
- posebno razvoju MP pridonose pisci s novim idejama (Politis, Scelle, Alvarez) – čak i kad nisu odmah prihvaćene
- znanost MP dala je značajan doprinos kodifikaciji MP (mnogi teoretičari su bili ili jesu članovi Komisije za MP), izgradnji pojma međunarodnog zločina i njegovu represiju (Lemkin, Glueck, Pella, Trajnin)
- najznačajniji doprinos hrvatske pravne znanosti su djela J. Andrassyja (o epikontinentalnom pojasu i pravu susjedstva), V. Iblera (o materijalnim izvorima MP), Đegana (o formalnim izvorima MP i tumačenju međunarodnih ugovora), te radovi hrvatskih pisaca (Andrassy, Ibler, Katičić, Rudolf, Zoričić) o pravu mora

¹²² <http://www.idi-iil.org/index.html>

¹²³ Ukupni rezultati rada Instituta za MP, tj. sve u njemu usvojene rezolucije, sadržane su u 3 zbirke:

- IDI, Tableau general des Resolutions (1873. – 1956.), 1957.
- IDI, Tableau des Resolutions adoptees (1957. – 1991.), 1992.
- IDI, Resolutions (1993. – 2003.), 2004.

¹²⁴ <http://www.ila-hq.org/>

¹²⁵ Značajni su još i:

- Američki institut za MP (American institute of international law) – osnovali su ga James Brown Scott i Alejandro Alvarez u Washingtonu 1912. s primarnim ciljem poboljšanja odnosa između SAD-a i latinoameričkih zemalja; Institut je djelovao do 1938., a 1916. je usvojio Deklaraciju o pravima i dužnostima država (<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/2187520.pdf?acceptTC=true>)
- Međunarodna diplomatska akademija (Academie diplomatique internationale) – osim redovitih izvješća svojih zasjedanja, izdala je veliki zbornik leksičkog značaja: Dictionnaire diplomatique (<http://www.academiediplomatique.org/en/>)
- Akademija za MP (The Hague academy of international law) – djeluje u Haagu od 1923. (<http://www.hagueacademy.nl/>)

¹²⁶ IZVORI MP

2. SUBJEKTI MP

2.1. OPĆI POGLEDI

Subjekt MP (međunarodna osoba) je svatko tko je po odredbama MP nositelj prava i dužnosti, djeluje izravno po pravilima tog poretka i izravno je podvrgnut međunarodnom pravnom poretku.

- iz te definicije daju se izdvojiti 3 elementa koja i opća teorija prava veže uz pravni subjektivitet općenito: pravna, poslovna i deliktna sposobnost (pritom se svojstvo subjekta MP stječe već samim ostvarenjem pravne sposobnosti, tj. kad entitet postane nositeljem subjektivnih prava i dužnosti prema pravilima MP)

- danas je prihvaćeno shvaćanje po kojem **države nisu jedini subjekt MP – postoje i drugi subjekti**
- pritom neki autori dijele subjekte MP na
 - a) aktivne → koji stvaraju MP (tu spadaju samo države)
 - b) pasivne (tu spadaju svi ostali subjekti MP)
- također, samo države mogu priznavanjem svojstva subjekta druge izdići na taj stupanj, pa su one redoviti subjekti, dok su svi ostali subjekti MP nesuvereni, sekundarni, izvedeni, abnormalni, umjetni ili fiktivni

- danas u svijetu ima gotovo 200 teritorijalnih jedinica koje se nazivaju **državama**, a taj broj se i dalje povećava jer proces dekolonizacije još nije dovršen¹²⁷, a primjenom prava naroda na samoodređenje došlo je i do raspada nekih federacija, npr. SSSR-a, Jugoslavije, Čehoslovačke¹²⁸
- među njima postoji mnogo razlika:
 - bilo je „suverenih država“ koje su stvarno u najvećoj mjeri bile ovisne o drugim državama:¹²⁹
 - o Kongo je formalno bio posebna država, a stvarno je bio belgijska kolonija i prije nego što je to formalno postao
 - o Jordan dugo nije mogao postati članom UN jer nije imao dovoljan stupanj samostalnosti – no u sukobu u Palestini 1948. trebalo je ipak da i on postupa u skladu s pravilima MP o ratovanju; dakle, ona je i tada bila subjekt MP dužnosti i mogla je postati krivcem za međunarodni delikt
 - o Indija je, iako pod britanskom upravom, bila član LN i postala član UN-a prije stjecanja samostalnosti
 - o Filipini su bili ravnopravni sudionik Konferencije u San Franciscu i postali su iskonski član UN-a, iako je samostalnost te zemlje formalno proglašena tek ugovorom u Manili 1946.
 - u novije doba, osamostaljenjem sitnih kolonijalnih posjeda stvara se više vrlo malih država, pa se javlja pitanje njihovog ravnopravnog sudjelovanja u pravima i dužnostima koji proizlaze u članstvima u MO i sl. (neke od njih su unatoč formalnoj samostalnosti zadržale jake veze s nekadašnjim gospodarom – takvi odnosi nisu novi, jer su poznati u vezi sa starijim malim državama, npr. Andorom, Monacom, San Marinom, Lihtenštajnom)
 - nakon 1945. nastala su i područja pod starateljstvom i nesamoupravna područja (bivše kolonije)
- osim država, postoje i **drugi subjekti MP**:
 - ima primjera gdje neka zajednica, iako nije država, sudjeluje u međunarodnim odnosima koji se ravnaju prema pravilima MP, npr. ustanici priznati kao zaraćena stranka i oslobodilački pokreti¹³⁰
 - ima i MO koje su izravno podvrgnute pravilima MP s obzirom na svoj položaj u nekim međunarodnim odnosima¹³¹
 - subjektima MP mogu se smatrati i narodi, nacionalne manjine i domorodačko stanovništvo (na temelju njihovog prava na samoodređenje i razvoj do vlastite države, kao i nekih drugih prava)
 - također, danas je gotovo općenito usvojen stav da je pojedinaac, tj. svaki čovjek samostalni subjekt MP¹³²; to više nije samo postulat politike, ni nekog teoretskog ili prirodnog prava, nego se odražava u pozitivnim pravilima¹³³

- dakle, treba zaključiti da uz države postoje i drugi subjekti MP – taj stav zauzima Međunarodni sud, koji je u savjetodavnom mišljenju o naknadi štete za stradale dužnosnike UN-a istaknuo da uz države postoje i drugi subjekti MP, koji se po svojim pravima i obvezama mogu razlikovati od država

¹²⁷ MANDATI I STARATELJSTVO, NESAMOUPRAPNA PODRUČJA

¹²⁸ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA, SLOŽENE DRŽAVE

¹²⁹ VAZALITET I PROTEKTORAT

¹³⁰ USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

¹³¹ MEĐUNARODNI ORGANIZMI

¹³² POJEDINAC U MP

¹³³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

Razlike među subjektima MP:

- nisu svi subjekti MP jednaki – kao i u unutrašnjem pravnom poretku, među njima postoje razlike: ¹³⁴
 - o neki imaju potpunu pravnu sposobnost, a neki samo ograničenu pravnu sposobnost (tj. ne mogu biti nositeljem svih prava i dužnosti; to su s jedne strane npr. UN i druge MO, a s druge ustanici priznati kao zaraćena stranka)
 - o neki imaju punu djelatnu sposobnost (npr. država), neki ograničenu djelatnu sposobnost (npr. mogu biti ograničena prava sklapanja ugovora, aktivnog i pasivnog poslanstva), a neki su djelatno nesposobni (ne mogu poduzimati pravna djela MP; za njih djeluju drugi subjekti MP; npr. područja pod starateljstvom su bila u takvom položaju)
- među subjektima MP postoje i druge razlike, npr:
 - neki su trajni (države, UN) – pritom se neki trajni subjekti mogu nalaziti u prijelaznoj fazi (npr. starateljstvo je bilo samo jedna od etapa na putu nekih nekadašnjih kolonija, zatim mandata, prema neovisnosti)
 - neki su samo prolazni (ustanici)

2.2. POJEDINAC U MP

O pitanju **je li svaki čovjek subjekt MP** postoje različita mišljenja:

- neki široko priznaju subjektivitet pojedinca – pozivaju se na primjere gdje se pravila MP izravno obraćaju pojedincu, daju mu prava ili mu nalažu dužnosti; npr. kažnjavanje pirata ¹³⁵ i kršenja blokade ¹³⁶, pravo pripadnika manjina i manjinskih skupina da podnose peticije ¹³⁷, a posebno sve češće pružanje prava pojedincima da sa svojim zahtjevima izađu pred organe međunarodnog pravosuđa da bi zaštitili svoja prava koja su im zajamčena međunarodnim aktima ¹³⁸
- neki priznaju da postoje neki počeci tog subjektiviteta
- neki potpuno poriču subjektivitet pojedinca – oni drukčije tumače primjere koje prva skupina navodi kao dokaz međunarodnopravnog subjektiviteta pojedinaca, npr.:
 - o kod blokade se na čin njenog kršenja nadovezuje štetna posljedica zapljene broda, ali ona stiže pojedinca odlukom državnih organa temeljem unutrašnjih propisa te države – MP uređuje samo odnos između zaraćene države, koja je odredila blokadu i vrši zapljenu, i neutralne države, kojoj pripada uzapćeni brod po svojoj zastavi
 - o ni kod piratstva nema izravnog MP odnosa između pirata i države koja ga kažnjava – običajno MP daje svakoj državi kaznenu vlast protiv pirata na otvorenom moru (i tako tvori izuzetak od pravila da na otvorenom moru svaka država provodi vlast samo nad svojim podanicima i brodovima), a samo kažnjavanje obavlja se po odredbama unutrašnjeg prava te države

Unatoč različitim mišljenjima, tendencija se ipak razvija u smjeru priznavanja subjektiviteta pojedinca.

Zaštita temeljnih prava čovjeka:

Pravima čovjeka dana je velika pažnja u najvećim međunarodnim organizacijama:

- UN razrađuje njihovu zaštitu u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka (1948.), MPGPP i MPESKP (1966.), te Fakultativnom protokolu uz MPGPP, kojim se pojedincu daje pravo da podnosi žalbu izravno Odboru za prava čovjeka ¹³⁹
- Vijeće Europe donosi Europsku konvenciju o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda (1950.) koja daje pojedincima pravo da izlaze pred Europski sud za prava čovjeka ¹⁴⁰
- EU također omogućava pojedincu da izađe kao stranka pred sud EU u Luksemburgu, ali tu se postavlja pitanje djeluje li taj sud kao međunarodni sud ili je to unutrašnji sud unije sastavljene od više država
- i Ženevske konvencije (1949.) daju pojedincu pojačanu zaštitu, a s druge strane ga čine odgovornim za djela protivna pravilima konvencija, iako kažnjavanje po njima još uvijek ostaje u rukama država stranaka; izravna odgovornost pojedinca također je naglašena u pogledu kažnjavanja ratnih zločina i genocida, iako se ni taj primjer ne može smatrati neoborivim razlogom za priznanje MP subjektiviteta pojedinca ¹⁴¹

Temeljem cjelokupnog razvoja međunarodne zaštite pojedinca, danas je prihvaćeno stajalište da zaštita temeljnih prava čovjeka ne pripada u isključivu unutrašnju nadležnost države. U mnogim je međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim dokumentima dogovoreno pravo država stranaka da pokreću postupak nadzora nad ispunjavanjem prava čovjeka u drugim državama. Takav interes za prava čovjeka u drugoj državi ne smatra se miješanjem u njene unutrašnje poslove. Države ugovornice imaju pravo iznositi svoje sumnje u pogledu poštovanja prava čovjeka pred već spomenute organe osnovane temeljem MPGPP i Europske konvencije o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda, a države sudionice OEES-a mogu pokrenuti postupak istraživanja poštovanja prava čovjeka dogovorenih u krilu te organizacije. ¹⁴²

¹³⁴ U tom smislu, i MS je u svom savjetodavnom mišljenju 1949. utvrdio: „Pravni subjekti u nekom pravnom sustavu nisu nužno jednaki s obzirom na svoju prirodu ili na opseg svojih prava, a njihova narav ovisi o potrebama zajednice.“

¹³⁵ MORE

¹³⁶ MEĐUNARODNI ORGANIZMI

¹³⁷ MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA I DOMORODAČKOG STANOVNIŠTVA

¹³⁸ MEĐUNARODNI SUD, OSIGURANJE MIRA PREMA POVELJI UN

¹³⁹ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

¹⁴⁰ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

¹⁴¹ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

¹⁴² MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

2.3. MEĐUNARODNI ORGANIZMI

Institucionalizacija međudržavne suradnje:

Međudržavna suradnja uvijek započinje kontaktima njihovih službi za vanjsko zastupanje, ali ona se često ne može uspješno ostvarivati samo povremenim sastancima predstavnika država – često je potrebna institucionalizacija suradnje, tj. osnivanje zajedničkih međudržavnih, **međunarodnih organizama** (tijela, organa) radi uspješnog postizanja ciljeva suradnje.

- od početnih međunarodnih organizama s malim djelokrugom i vlasti (komisije, sudovi) prelazi se na međudržavne organizme razgranate strukture i širokih kompetencija, koje nazivamo međunarodnim (međuvladinim) organizacijama¹⁴³
- no, i danas se osnivaju samostalni međunarodni organizmi, koji nisu dio sustava MO → npr. Međunarodni sud za pravo mora osnovan Konvencijom UN o pravu mora i uspostavljen 1996., koji ima odnose s UN-om, a zaključio je i međunarodni ugovor s Njemačkom, zemljom njegova sjedišta, Hamburga

Međunarodne organizacije:

Definicija:

- ne postoji općeprihvaćena definicija MO, a najvrjednija je definicija koju je u Komisiji za MP tijekom kodifikacije prava međunarodnih ugovora predložio G. Fitzmaurice:

„MO je udruženje država osnovano temeljem međunarodnog ugovora, koje ima svoj ustav i zajedničke organe, posjeduje osobnost odvojenu od one država članica i subjekt je MP sa sposobnošću zaključivanja međunarodnih ugovora“

- ta definicija ima vrijednost jer sadrži sve bitne elemente MO (neki im dodaju i zajedničke ciljeve koje se ostvaruju, te vlastitu volju, ali te dopune su nebitne, kao i prigovor da se MO ne stvara baš uvijek na temelju ugovora)

Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OESS)

- prva faza ove MO bila je Konferencija za sigurnost i suradnju u Europi čiji je osnivački sastanak održan u Helsinkiju 1975.
- na kraju tog sastanka usvojen je Završni helsinški akt koji je sadržavao temeljna načela uspostavljene suradnje europskih država, ali nije bio međunarodni ugovor; nakon toga sastanci država bili su sve učestaliji, a područje suradnje sve šire
- takav razvoj rezultirao je 1990. osnivanjem stalnih međudržavnih organa, a 1994. je na sastanku šefova država i vlada u Budimpešti KESS-u dan naziv Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (bez usvajanja nekog ustavnog akta)¹⁴⁴

Imaju li MO pravnu osobnost?

- u okviru unutrašnjih pravnih poredaka članica, MO imaju pravnu sposobnost – nju im priznaje većina ustavnih akata MO (npr. čl. 104. Povelje UN kaže: „*organizacija uživa na području svakog svojeg člana pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija i za postizanje svojih ciljeva*“¹⁴⁵)
- u pravnom poretku država nečlanica, MO može imati pravnu sposobnost u onoj mjeri koju joj prizna pojedina nečlanica

Jesu li MO subjekti MP i na kojem temelju?

- katkad se i sama ustavna pravila neke organizacije izjašnjavaju o tom pitanju (npr. u Ugovoru o Europskoj zajednici za ugljen i čelik se izričito priznala pravna sposobnost Zajednice u onoj mjeri u kojoj joj je ona potrebna „*za vršenje njenih funkcija i za postizanje njenih ciljeva u međunarodnim odnosima*“)
- već starija teorija neke međunarodne organizme smatrala je subjektima MP, npr. Europsku dunavsku komisiju, Reparacijsku komisiju (djelovala prema odredbama Versailleskog mirovnog ugovora) i Komisiju za tjesnace (djelovala prema propisima ugovora u Lausanni¹⁴⁶); posljednje dvije postojale su samo kratko vrijeme
 - priznanje tih komisija kao subjekata MP moglo se opravdati time što su one vršile vlast na određenom prostoru (tako je za Europsku dunavsku komisiju bilo rečeno da je to „*riječna država*“)
 - takvo tumačenje nije bilo primjenjivo na razne MO s brojnim članstvom koje nisu djelokrugom vezane za neki prostor, a o takvim MO je u novijem razvoju MP u prvom redu i riječ – znanost je takve organizacije (npr. Svjetski poštanski savez) u početku prikazivala kao vrstu federacije ili konfederacije i označavala nazivom „*upravnih unija*“, no njihov sve veći broj postavljao je sve jače pitanje o naravi tih organizacija i njihovom položaju u MP
- već se Ligi naroda većinom priznavalo svojstvo subjekta MP, a u još većoj mjeri moralo se to priznati UN-u, koji je nastupao prema pojedinim državama kao posebna jedinica, vodio pregovore i, kao i mnoge druge MO sklapao sporazume
- kako je ugovora kojima je bar jedna od stranaka MO bilo sve više, u UN-u su smatrali potrebnim pristupiti kodifikaciji i progresivnom razvoju pravila koja uzimaju u obzir specifičnosti tih ugovora (između država i MO i između MO međusobno)

¹⁴³ MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

¹⁴⁴ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

¹⁴⁵ Tu odredbu detaljnije razrađuje čl. 2. Konvencije o povlasticama i imunitetima UN-a: „*UN imaju pravnu osobnost. Oni imaju sposobnost: a) ugovarati; b) stjecati i prodavati nepokretnu i pokretnu imovinu; c) pokretati pravne postupke.*“

¹⁴⁶ MORE

- zato su donesene:

a) Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (1986.)¹⁴⁷

- po njoj, svaka MO ima pravo zaključivanja međunarodnih ugovora, osim ako suprotno ne proizlazi iz njihovih ustavnih pravila¹⁴⁸ – usvajanjem te konvencije međunarodna zajednica priznala im je svojstvo subjekta MP, jer samo subjekti MP mogu biti strankom međunarodnih ugovora i jednostranih međ. pravnih poslova¹⁴⁹
- također, u njoj je rečeno da osim država i MO ugovore zaključuju i „drugi subjekti MP“, što znači izričito priznanje subjektiviteta MO, ali i drugih subjekata MP

b) Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (1975.)¹⁵⁰

- univerzalna MO – UN, njihove specijalizirane ustanove, Međunarodna agencija za atomsku energiju i svaka slična organizacija čije su članstvo i odgovornosti svjetskih razmjera
- UN i neke druge MO mogu primati i slati zastupnike, kojima se priznaje položaj sličan diplomatskom; s druge strane, članice UN imaju akreditirane stalne zastupnike pri UN-u, čije akreditiranje, zamjenjivanje i opozivanje se obavlja analogno pravilima o diplomatskim zastupnicima, a do konvencije je bilo uređeno zaključkom Opće skupštine UN

- o pitanju međunarodnog subjektiviteta UN-a izjasnio se i Međunarodni sud → povodom zahtjeva UN-a za naknadom štete za nestale funkcionare UN-a (Bernadotte i dr.), sud je 1949. izrekao da su UN međunarodna osoba (što ne znači da su država ili naddržava, i da imaju ista prava i dužnosti kao i države)
- MO najčešće se osnivaju ugovorom, pa je njihov položaj određen tim temeljem – no pisci se ne slažu temelji li se subjektivitet MO samo na tim osnivačkim ugovorima, ili je već postao dijelom običajnog MP (neki smatraju da je pravni temelj subjektiviteta u ugovoru, pa bi subjektivitet MO vrijedio samo za države koje bi joj dale osobnost, te eventualno ostale države koje bi priznale tu osobnost u odnosu s MO)

Prema kome vrijedi svojstvo MP kao subjekta MP?

- ako prihvatimo shvaćanje po kojem je sporazum država koje su stvorile MO temelj međunarodnog subjektiviteta te MO, postavlja se pitanje vrijedi li taj subjektivitet samo u odnosu prema državama potpisnicama akta o osnivanju (članicama MO) ili i prema ostalim državama → neki pisci smatraju da on vrijedi i prema ostalim državama, pa nije potrebno da ostale države priznaju svojstvo međunarodne osobe nekoj MO, nego da ona ima to svojstvo prema svima i svakome
- i to je pitanje postavljeno Međunarodnom sudu povodom spomenutog zahtjeva – sud je (za UN) to pitanje riješio potvrdno:
 - UN je subjekt MP i prema nečlanicama, a da nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane
 - „50 država, koje čine pretežnu većinu članova međunarodne zajednice, imaju prema MP vlast da stvore jedinicu koja ima objektivnu MP osobnost, a ne samo osobnost koju priznaju one same → kad je sud donio ovo mišljenje (1949.), 50 osnivačica UN-a doista je činilo „pretežnu većinu međunarodne zajednice“: UN su imali samo 58 članova
 - ta obrazloženja mogu se primijeniti i na pitanje drugih MO, pa se sve više priznaje objektivna osobnost MO

2.4. DRŽAVE

1. Definicija države:

U MP, država je zajednica koja na određenom području djeluje u obliku najviše organizacije pravnog poretka, i pritom nije podložna nijednoj drugoj organizaciji.

- država nastaje kad se ispune pretpostavke koje zahtijeva MP¹⁵¹ (kao što privatno pravo određuje prirodne uvjete koji su potrebni da se fizička osoba smatra rođenom) – to su ove 3 pretpostavke:
 - 1) **određeno područje**¹⁵²
 - 2) **ljudstvo (stanovništvo)**¹⁵³
 - 3) **organizacija vlasti neovisna o drugoj državi**¹⁵⁴

¹⁴⁷ PRAVNI POSLOVI OPĆENITO

¹⁴⁸ Institut za MP je u rezoluciji 1973. zaključio: „Svaka međunarodna organizacija može zaključivati međunarodne sporazume u skladu sa svojim vlastitim relevantnim pravilima i s općom praksom u tome području.“

¹⁴⁹ JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI

¹⁵⁰ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

¹⁵¹ Uz navedena 3 općeprihvaćena uvjeta za postojanje države kao subjekta MP, neki dosadašnji pokušaji kodifikacije na različite načine formuliraju i četvrti uvjet. Npr. u rezoluciji Instituta za MP iz 1936. (o pitanju priznanja novih država i vlada) spominje se „sposobnost vladati se po odredbama MP“, a u Konvenciji o pravima i dužnostima država (Montevideo, 1933.) navedena je „sposobnost učiti u odnose s drugim državama.“

¹⁵² DRŽAVNO PODRUČJE

¹⁵³ DRŽAVLJANI I STRANCI

¹⁵⁴ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

Arbitražna komisija u okviru Međunarodne konferencije o Jugoslaviji:

- potvrdila je nužnost postojanja navedenih triju činjenica pri prosuđivanju o prestanku postojanja SFRJ i nastanku novih država na njezinom području → RH je stekla samostalnost proglašenjem i ostvarenjem neovisnosti 1991., a međunarodna zajednica (države, EZ, UN) je jasno potvrdila da je RH stvorena u skladu s temeljnim načelima MP i Povelje UN-a, posebno u skladu s načelom samoodređenja naroda:
 - na referendumu 1991. je za suverenu i neovisnu RH glasovalo 93% od 85% birača koji su sudjelovali
 - provodeći odluku na referendumu, Sabor RH je 25.6.1991. donio Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne RH i Ustavnu odluku RH o suverenosti i samostalnosti
- želeći pridonijeti uspjehu misije EZ, tj. sprječavanju rata, RH je 7.7.1991. pristala na tromjesečni moratorij¹⁵⁵, tj. odgodu provođenja spomenutih odluka Sabora, ali i u tom razdoblju je jačala agresija protiv RH, pa je Sabor nakon njegova isteka, 8.10.1991. donio Odluku o raskidanju svih državnopravnih sveza na temelju kojih je Hrvatska zajedno s ostalim republikama i pokrajinama tvorila dotadašnju SFRJ¹⁵⁶

2. Postanak države:

- moraju biti ispunjene 3 pretpostavke (područje, ljudstvo, organizacija vlasti), inače postanak nema učinak u smislu MP
- postanak države mora biti efektivan
 - za postanak nije važan način nastanka ni ustrojstvo države – bitno je tek da organizirana vlast djeluje u zemlji i međunarodnim odnosima isključivo i neovisno o bilo kojoj drugoj vlasti (dovoljno je da vlast vrši privremeni organ)
 - zato npr. Čehoslovačka nije nastala kad su saveznici u Prvom svjetskom ratu priznali njenu vladu, jer ta vlada nije vršila nikakve ovlasti na području koje je tražila za novu državu – time je između tako organiziranog predstavnika češkog i slovačkog naroda i saveznika došlo do specifičnog odnosa → nastao je nov specifičan subjekt MP: prethodnik države
 - slično je bilo i tijekom Drugog svjetskog rata:
 - neposredno prije rata neke države su zbog agresije prestale postojati (Austrija, Čehoslovačka, Etiopija), a druge su države priznale to stanje – poslije su, tijekom rata, te države opet uzele kao pravovaljano ono stanje koje je postojalo prije izvršene nasilne izmjene; britanska i sovjetska vlada su 1941. priznale čehoslovačku emigrantsku vladu, sudionice Moskovske konferencije su 1943. izjavile da ne priznaju aneksiju Austrije Njemačkoj iz 1938., a Saveznici su i protjeranom etiopskom vladaru pomogli da osvoji svoju državu i opet uspostavi vlast
 - no sami državnički akti nisu stvorili državu, ali su za sudionike imali ne samo političke nego i pravne posljedice; te 3 države su se nakon uspostavljanja vladale kao da njihov opstanak nije bio prekinut
 - u navedena 3 primjera može se reći da je državnost bila stvarno prekinuta, ali se po volji i sporazumu svih sudionika međunarodnopravni kontinuitet smatra neprekinutim – no u nekim odnosima uzima se u obzir činjenica da je opstanak države stvarno bio prekinut (npr. prekid državnosti izazvao je brojne pravne posljedice kod Estonije, Latvije i Litve, koje su nasilno priključene Sovjetskom savezu 1940., a ponovno su stekle samostalnost tek 1991.)
- vlast jednom stvorene države može biti znatno smanjena/ograničena, a da to ne utječe na njen opstanak
 - središnja državna vlast može biti prostorno i sadržajno faktički ograničena ratom (npr. Republika BiH 1992.)
 - znatne ovlasti državnih organa mogu preuzeti UN (npr. u Kambodži 1992.)
 - vrhovnu vlast mogu preuzeti pobjednici u ratu koji okupiraju poraženu državu (npr. Njemačku i Japan 1945.)
 - država može i dobrovoljno prenijeti na drugu državu dio svojih suverenih ovlasti, a da time ne gubi status države u smislu MP – tako su Monako, San Marino i Lihtenštajn u vanjskoj politici i gospodarstvu neke ovlasti prenijeli Francuskoj, Italiji i Švicarskoj, a to nije omelo njihov ulazak u UN, utemeljen na suverenoj jednakosti članica
 - suverenost država ne umanjuje ni prenošenje ovlasti na organe MO s elementima naddržavnosti (npr. EU), jer su one prenesene dobrovoljno, a članica iz takve MO može i istupiti svojom odlukom
- razni slučajevi ograničenja neovisnosti država često se nazivaju „zavisnim državama“ (npr. protektorati, vazalna područja, mandatska i starateljska područja) – taj izraz je suprotan zahtjevu da država ima neovisnu organizaciju vlasti
- zato je bitno znati radi li se u pojedinom slučaju o privremenom (dobrovoljnom) ograničavanju vlasti države ili o nekoj kategoriji nesamoupravnog područja koje uopće nema status države^{157 158}

¹⁵⁵ Taj se moratorij temelji na tzv. Brijunskoj deklaraciji od 7.7.1991.

¹⁵⁶ Istog dana Sabor RH je donio i Zaključke, koji uz ostalo obuhvaćaju i to da se RH, u skladu s pravilima MP, obvezuje prema drugim državama i MO poštivati prava i obveze dotadašnje SFRJ u dijelu koji se odnosi na RH.

¹⁵⁷ U svjetlu spomenutih primjera iz prošlosti treba ocjenjivati i priznanje neke države koja nije efektivno nastala, a koje pojedine države i MO i u današnje vrijeme daju u znak političke podrške težnjama za stvaranjem te države. Tako je 1988. Palestinsko nacionalno vijeće (upravno tijelo Palestinske oslobodilačke organizacije) proglasilo neovisnost države Palestine, a Opća skupština UN priznala je taj proglas u znak potpore težnji palestinskog naroda da ostvari svoju suverenost na područjima koja su pod izraelskom okupacijom. I unatoč tome, kao i priznanju mnogih arapskih, muslimanskih i drugih država, još se ne može govoriti o postojanju države Palestine. Najbolji dokaz za to je sporazum potpisan u Washingtonu 1993. između PLO-a i Izraela, kojim se priznaje pravo palestinskom narodu na okupiranim područjima na samoupravu, a na neovisnosti „države Palestine“ očito je i sam PLO odlučio tada ne inzistirati. Međutim, međusobno priznanje PLO-a i Izraela 1993., te priznanje prava na samoupravu naroda na okupiranim područjima, ujedno potvrđuju političke učinke prethodnog priznanja PLO-a od mnogih država i MO, a i određene efekte priznanja „države Palestine“.

¹⁵⁸ Državom se ne može smatrati ni Saharska Arapska Demokratska Republika, koju je 1976. u Zapadnoj Africi proglasio pokret otpora POLISARIO na području koje je i danas gotovo u cijelosti pod vlašću Maroka. Međutim, UN je ne smatraju državom, iako i oni podržavaju pravo naroda tog područja na samoodređenje i neovisnost. UN nisu ni Namibiju priznali za državu sve do 1990. kad je narod tog područja doista preuzeo suverenu vlast nad tim bivšim mandatskim područjem.

- **MP na postojanje navedenih pretpostavki veže pravnu posljedicu postanka države neovisno o tome je li država nastala u skladu s dotad postojećim pravnim poretom, bilo unutarnjim bilo međunarodnim**
 - ako i postoji sklad, to nije dovoljno za MP učinak postanka države – uz taj pravni oblik mora postojati činjenica (tj. pravni akti moraju se stvarno provesti u životu – inače faktično, a time ni pravno, ne nastaje nova država) ^{159 160}
- **za postanak države nije potrebno da joj sve granice budu potpuno utvrđene** ¹⁶¹
 - Belgija je dobila međunarodno priznate granice tek 1839., iako postoji od 1830.
 - granice Izraela dugo su postojale samo faktički, temeljem ugovora o primirju sa susjednim državama, od koje neke ni danas ne priznaju državu, a time ni granice – međutim, država Izrael i tada je stvarno postojala, a kao članica UN-a bila je zaštićena pravilima Povelje (zabrana ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti članica) ¹⁶²
- **partikularno MP može zabraniti postanak novih država koji ne bi bio u skladu s postojećim poretom**
 - sankcija takve zabrane: u prvom redu nepriznavanje nove državne tvorbe, ali moguće su i kolektivne mjere oružanim snagama (zametak takvih pravila sadrže sustavi Svete alijanse, Lige naroda, Organizacije američkih država)
 - primjeri:
 - Povelja UN štiti članice od nasilnog uništenja njihova opstanka, ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti od drugih država (čl. 2. st. 4.) – zato je Vijeće sigurnosti označilo proglašenje „Turske Republike Sjeverni Cipar“ pravno nevažećim (proglašenje je 1983. izvršila turska etnička zajednica na sjevernom dijelu Cipra, nakon što je Turska 1974. izvršila invaziju na tom području)
 - u smislu te odredbe Povelje treba razmotriti i nakanu stvaranja samostalne države Kosova – tome će pridonijeti savjetodavno mišljenje MS o tom pitanju, koje je 2008. zatražila Opća skupština UN na prijedlog Srbije

Vrste postanka države:

- 1) **originarni** – znači da je država nastala na nenaseljenom području ili području na kojem dotad nije bilo države; primjeri takvog nastanka su u novije doba vrlo rijetki, a posljednji su primjeri burske republike (Natal 1839., Transvaal 1852. i Oranje 1854.), te Liberija 1847.
- 2) **derivativni** – svaki drugi postanak

S druge strane, o originarnom postanku govori se kad se država osnovala uz prekid dotadašnjeg pravnog poretka, tj. nepoštivanjem ustavnih pravila države/država čiji su elementi (područje) ušli u novu državu.

Razlikovanje je donekle bitno s obzirom na sukcesiju nove države (posebno bivših kolonija) u prava i obveze države ili država kojih je područje pripalo novoj državi. ¹⁶³

3. Prestanak države:

Država prestaje postojati nestankom jednog od 3 elementa koji se traže za njen opstanak:

- **nestanak/propast područja ili izginuće pučanstva** još se u praksi nije dogodilo
- tako preostaje **činjenica da postojeća državna vlast prestane djelovati**, a razlozi za to mogu biti vrlo različiti
 - u prošlosti je najčešće dolazilo do **osvajanja** (debellatio) države ¹⁶⁴ i uništenja neke državne vlasti, npr. u Italiji i Njemačkoj su u doba stvaranja jedinstvene država prestale postojati pojedine države (Toskana, Papinska država, Hannover); pritom osvajanje mora biti konačno (nema prestanka ako potisnuta državna vlada uz pomoć saveznika nastavi borbu iz inozemstva (npr. Belgija i Srbija u Prvom svjetskom ratu)
 - osvajanju je slična **dioba** Poljske krajem 18. stoljeća
 - Koreja je izgubila samostalnost 1910. kad je sklopila **međunarodni ugovor** pod prisilom

¹⁵⁹ U svjetlu navedenih MP uvjeta za postanak država i daljnjeg razvoja međunarodnih odnosa u vezi s Kosovom, treba ocijeniti hoće li biti ostvarena nakana SAD-a i dijela članova EU da ta pokrajina Republike Srbije postane samostalnom državom. Temeljem te inicijative, 2006. je 40-ak država (među kojima i RH) priznalo državu Kosovo. Međutim, tada ta pokrajina s većinskim stanovništvom albanske narodnosti nije ispunjavala jedan uvjet da bi se mogla zvati državom – nije imala organizaciju vlasti neovisnu o drugoj državi. Naime, osim malog dijela Kosova u kojem je efektivno vlast obnašala Srbija, u ostatku Kosova, i unatoč formalno uspostavljenim kosovskim albanskim organima, stvarnu vlast od 1999. obnaša Privremena upravna misija UN na Kosovu, UNMIK (UN Interim Administration Mission in Kosovo). Ta misija UN je osnovana rezolucijom Vijeća sigurnosti 1999., a sastavljena je od nekoliko tisuća pripadnika vojnih i političkih snaga 50 članica UN-a (uključujući Hrvatsku). Priznanjem državnosti Kosova kane se povući snage UNMIK-a, a novim kosovskim vlastima EU namjerava pomoći svojom novom misijom, EULEX.

¹⁶⁰ Veličina zemlje nije odlučna za postanak i postojanje države. U Europi od starine postoje vrlo male države (Monako, San Marino), a u novo doba postale su samostalnim državama vrlo male zemlje kao Nauru, Grenada i dr.

¹⁶¹ U presudi o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Sjevernom moru, MS je rekao da nema pravila koje bi zahtijevalo da kopnene granice države budu potpuno određene.

¹⁶² Čl. 2. st. 4. Povelje UN: “U ostvarivanju ciljeva navedenih u Članku 1, Organizacija i njezini Članovi djeluju u skladu s ovim načelima: ... 4. Članovi se u svojim Međunarodnim odnosima suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima Ujedinjenih naroda.”

¹⁶³ U današnje doba, nove države nastaju raspadom neke države u više dijelova (Austro-Ugarska 1918., Sovjetski savez i Jugoslavija 1991., Čehoslovačka 1992./1993.), očepljenjem dijela (Belgija od Nizozemske 1830., Bangladeš od Pakistana 1971./1972., Eritreja od Etiopije 1993.), osamostaljenjem zavisnih pokrajina, vazalnih država (Egipat, balkanske države 19. st.) ili kolonija, spajanjem više država (Njemačka 1871. i 1990.).

¹⁶⁴ STJECANJE PODRUČJA

- u slučaju SFRJ, Arbitražna komisija je 1992. zaključila da je postupak raspadanja okončan, jer su cjelokupno područje i stanovništvo te bivše države obuhvaćeni novostvorenim državama, a zajednička federalna tijela više ne postoje (već prethodne godine usvojene su 4 odluke – RH, BiH, Makedonije i Slovenije – o neovisnosti republika, pa bitni savezni organi već odonda ne predstavljaju sve članice bivše federacije)¹⁶⁵
- moguć je i nestanak države mirnim putem – jednostranim aktom ili međudržavnim sporazumom
 - Njemačko carstvo formalno je prestalo postojati odreknućem, kad se car Franjo 1806. odrekao carskog naslova
 - dvostrani akti: Ujedinjena Arapska Republika (ujedinjenje Egipta i Sirije) i Tanzanija (Tanganjika i Zanzibar)
 - burske republike su napustile državnu samostalnost ugovorom u Pretoriji 1902. nakon izgubljena rata
 - Njemačka DR prestala je postojati ponovnim ujedinjenjem Njemačke 1990., tj. priključenjem Istočne Njemačke Saveznoj Republici Njemačkoj
 - jednostranim odlukama prestali su postojati Sovjetski Savez 1991. i Čehoslovačka 1992.
 - Riječka država prestala je postojati i bila je podijeljena po jugoslavensko-talijanskom ugovoru iz 1924. (to je primjer nestanka države međunarodnim ugovorom trećih država i podjelom njena područja među ugovornicama)

Izmjena oblika vladanja, makar i revolucijom, ne dovodi do propasti države – nova vlada je organ istog subjekta MP.

2.5. PRIZNANJE DRŽAVE

Pojavom nove države za ostale države nastaje pitanja uspostavljanja odnosa s njom – za takav slučaj izgrađen je postupak priznanja. Priznanje nove države u Rezoluciji Instituta za MP iz 1936. („priznanje novih država i novih vlada“) definirano je ovako: „Priznanje nove države je slobodni akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na jednom određenom području politički organizirane ljudske zajednice, neovisne o bilo kojoj drugoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštivati pravila MP i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice.“

- priznanje je slobodan akt – na temelju međunarodne prakse, prevladava mišljenje da je odluka o priznanju diskrecijsko pravo svake države, pa će uskraćivanje ili otezanje priznanja biti samo neprijaznost, a ne povreda prava (no, države pritom ne mogu dugo ignorirati stvarnost, pa potrebama razvoja međunarodnih odnosa i interesu mira više odgovara da se priznanju oduzme značaj političkog akta i da se ono pretvori u puku konstataciju stvarnog postojanja neke države)
- postoje i slučajevi da država, iako ispunjava uvjete za priznanje, zbog nekog razloga ne želi to priznanje – npr. vlada na Tajvanu (Formozi) nije htjela da Tajvan bude priznat kao samostalna država; naime, ona se smatrala jedinom legitimnom vladom cjelokupne Kine iako je njen prethodnik, predsjednik Chang Kai-Shek s kontinentalnog dijela Kine pobjegao na Tajvan još 1949. (tek u novije vrijeme Tajvan nastoji izboriti priznanje i ući u UN, a u tome mu otpor pruža vlada NR Kine, koja smatra da je Tajvan dio kineskog područja)
- priznanje se često daje ili uskraćuje prema političkom stajalištu vlade prema novoj državi ili vladi: npr. priznanje država Bangladeša i Gvineje Bisao, raznoliki postupak prema ustanku u Nigeriji (Biafra) i stvaranju Države Izrael (SAD i SS priznali odmah, dok je VB dugo otezala)
- razlikuju se:
 - a) priznanje de iure – stalno, potpuno, neopozivo (i kad priznata države ne izvrši obvezu preuzetu prigodom priznanja), retroaktivno (tj. njegov učinak se računa od dana nastanka države; takvo rješenje je u skladu s učenjem o deklarativnom značenju priznanja)
 - b) priznanje de facto – privremeno ili ograničeno na neke odnose
- priznanje se može izvršiti:
 - izrijekom (u nekom svečanom obliku – ugovorom¹⁶⁶ ili kolektivnim aktom na međ. konferenciji ili u krilu neke MO)
 - šutke – konkludentnim činom iz kojeg se vidi nakana priznanja (npr. uspostavom diplomatskih odnosa, ali ne i sudjelovanjem države zajedno s nepriznatom državom na nekoj konferenciji ili mnogostranom ugovoru, ili kad je s njom u izravnom doticaju posredništvom predstavnika koji nemaju značaj redovitih diplomatskih zastupnika)
- učinak priznanja – o tome postoje 2 gledišta:
 - prema prvom, ono ima **konstitutivan učinak** – nova država tek priznanjem postaje članicom međunarodne zajednice i subjektom MP
 - prema drugom, ono ima **deklarativan učinak** – nova država postaje subjektom MP kad se ispune činjenice uz koje MP veže tu pravnu posljedicu, a priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog pravnog subjekta (ovo mišljenje danas prevladava; no, rasprave o učinku priznanja gube važnost ako se priklonimo prevladavajućem i ispravnom učenju da priznanje djeluje retroaktivno)¹⁶⁷

¹⁶⁵ SUKCESIJA DRŽAVA

¹⁶⁶ Primjer priznanja neke države u ugovoru s trećom državom: Narodna Republika Kina priznala je neovisnost Mongolije izmjenom nota uz ugovor o prijateljstvu sa Sovjetskim Savezom od 1950.

¹⁶⁷ Za deklarativno značenje priznanja izjašnjava se i čl. 3. panameričke Konvencije o pravima i dužnostima država (1933.): „*Političko postojanje države ne ovisi o njezinu priznanju od ostalih država. Već i prije priznanja država ima pravo braniti svoju cjelovitost i neovisnost, brinuti se za svoje održanje, urediti se kako želi ...*“.

„Smjernice za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu“

- države članice EZ (tj. njihovi ministri VP) su 1991. u Deklaraciji o „Smjernicama ...“ prihvatile legitimitet stvaranja novih država, ali su se sporazumjeli da će svaku pojedinu državu priznati samo ako zadovolji ove **uvjete**:
 - 1) da poštuje načela Povelje UN i obveze Završnog akta iz Helsinkija i Pariške povelje, posebno s obzirom na vladavinu prava, demokraciju i prava čovjeka ¹⁶⁸
 - 2) da jamči prava etničkih i nacionalnih skupina i manjina u skladu s obvezama prihvaćenim u okviru Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi
 - 3) da poštuje nepovredivost granica, koje se mogu mijenjati samo miroljubivim sredstvima i zajedničkim sporazumom
 - 4) da prihvaća sve mjerodavne obveze o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja, kao i o sigurnosti i reg. stabilnosti
 - 5) da se obveže da sporazumno rješava sva pitanja sukcesije država i regionalne sporove
- članice EZ istodobno izjavljuju da neće priznati jedinice koje su rezultat agresije, te da će voditi računa o učinku priznanja na susjedne države (dakle pridržavaju si i pravo da procjenjuju političku oportunitet priznanja)
- glede država koje su nastajale na području bivše Jugoslavije, europske države su išle još i dalje, te su uz materijalne uvjete za priznanje utvrdile i postupak ocjenjivanja ispunjavanja utvrđenih uvjeta i davanja priznanja – naime, EZ je 1992. odlučila priznati neovisnost jugoslavenskih republika (tj. članica bivše SFRJ) koje su ispunjavale uvjete predviđene u „**Deklaraciji o Jugoslaviji**“ (donesenoj kad i Deklaracija o smjernicama ..., u Bruxellesu 16.12.1991.)
- jugoslavenske republike trebale su biti priznate ako do 23.12.1991. izjave:
 - 1) da žele biti priznate kao neovisne države
 - 2) da prihvaćaju obveze predviđene u smjernicama koje su istog dana ministri utvrdili za priznanje novih država u Istočnoj Europi (u kojoj države da se nalaze i sve republike bivše SFRJ) i Sovjetskom Savezu
 - 3) da prihvaćaju odredbe iz nacrtu konvencije o kojoj je tada raspravljala Konferencija o Jugoslaviji (posebno odredbe o pravima čovjeka i pravima nacionalnih i etničkih skupina)
 - 4) da nastave podržavati napore glavnog tajnika i Vijeća sigurnosti UN i nastavak Konferencije o Jugoslaviji
- republike koje su željele priznanje trebale su o tome preko predsjednika Konferencije obavijestiti njenu Arbitražnu komisiju
- od jugoslavenskih republika se ujedno tražilo da prije priznanja usvoje ustavna i politička jamstva da nemaju teritorijalnih pretenzija prema susjednoj državi koja pripada EZ i da prema takvoj državi neće voditi neprijateljsku propagandu, niti upotrebljavati nazivlje koje upućuje na teritorijalne pretenzije
- na temelju poziva iz Deklaracije, BiH, Hrvatska, Makedonija i Slovenija su podnijele zahtjeve i potrebne dokaze da bi im se priznala neovisnost – SiCG, logično, nisu podnijele zahtjev, jer nisu ispunjavale gotovo ni jedan od potrebnih uvjeta (u to vrijeme su vršile agresiju na Hrvatsku, a i nastojale su uvjeriti svijet da i dalje postoji SFRJ)
 - 11.1.1992. Arbitražna komisija je utvrdila da Makedonija i Slovenija ispunjavaju uvjete iz dvaju dokumenata
 - glede BiH zahtijevala je da se utvrdi mišljenje njenih građana o neovisnosti države – kad se na referendumu 1.3.1992. većina izjasnila za neovisnost, i ona je priznata, a 22.5.1992. i primljena u UN zajedno s Hrvatskom ¹⁶⁹ i Slovenijom

2.6. PRIZNANJE VLADE

- ako se promjena vlade/načina vladanja dogodi ustavnim putem, nova vlada je nesumnjivo legitimirana na zastupanje države
- no, ako do promjene dođe protivno dotadašnjem ustavnom poretku (npr. revolucijom, državnim udarom), nastupa neizvjesnost je li nova vlada doista ovlaštena predstavljati svoju državu – uz pravnu, dolazi i politička neizvjesnost hoće li se nova vlada održati ili neće, i hoće li opet nastupiti prekid kontinuiteta (ta neizvjesnost posebno postoji ako dotadašnja vlada nastavlja borbu ili iz inozemstva zahtijeva da još predstavlja državu ili priprema povratak, npr. Kambodža, Liberija, Haiti)
- zato postoji **običaj da druge države posebnim aktom priznaju novu vladu** – time se izražava stav da se MP akti nove vlade smatraju pravno relevantnima, te da se vlastitim aktima preuzimaju obveze prema njoj i državi koju zastupa (najčešći primjeri priznanja novih vlada su na području Latinske Amerike, a u novije vrijeme i Afrike)
 - o priznanje nove vlade je slobodan akt → ali otežanje priznanja neke vlade koja se ustalila značilo bi miješanje u unutrašnje prilike i odricanje prava na samoodređenje koje pripada svakom narodu (tj. da stvori vladu kakvu želi); u tom smislu sročan je i uvod već spomenute rezolucije Instituta za MP iz 1936. ¹⁷⁰
 - o novoj vladi se redovito daje priznanje ako se dovoljno ustalila i ako je sposobna i voljna ispunjavati MP dužnosti
 - o prerano priznanje nove vlade, dok je stara vlada na vlasti, može dovesti do zapleta

¹⁶⁸ To su dokumenti u kojima su dana temeljna načela KESS-a.

¹⁶⁹ RH je priznata 15.1.1992. nakon što je obećala odgovarajuće izmjene i dopune Ustavnog zakona (o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u RH), koje su poslije i izvršene.

¹⁷⁰ PRIZNANJE DRŽAVE

- sa stajališta MP nije bitno je li vlada došla na vlast ustavnim putem, ali povijest MP poznaje 2 primjera gdje se nisu priznale nasilne promjene vlade:
 1. praksa Svete alijanse koja je štitila načelo legitimeteta, te intervencijom suzbila pokušaje revolucije u Napulju 1821. i Španjolskoj 1822. – ta je praksa poslije odbačena kao reakcionarna
 2. Tobarova i Wilsonova doktrina u Americi
 - ugovorom iz 1907. države Srednje Amerike su se sporazumjele da među sobom neće priznati vladu koja bi prevratom došla na vlast (na prijedlog ekvadorskog ministra Tobaru)
 - isto načelo proglasio je 1913. predsjednik Wilson, izjavivši da SAD neće priznati vladu kojoj bi izvor bio revolucionaran ili neustavan (Wilsonova doktrina)
 - to načelo se ponovilo u Ugovoru srednjoameričkih država 1923. – nasuprot tomu, meksički MVP Estrada je 1930. postavio načelo da priznanje vlada znači uvredljivo miješanje stranih država u unutrašnje prilike ¹⁷¹
- i priznanje vlade može se učiniti formalno, konkludentnim činima, pojedinačno/kolektivno – ono je retroaktivno, tj. njime se priznaju akti vlade od vremena kad je faktično preuzela vlast (što znači da također ima deklarativni učinak)

Pitanje priznavanja vlade može biti oruđe političke borbe – primjer Kambodže:

- glavar države Sihanuk je svrgnut državnim udarom, a 1973. je nova vlada proglasila republiku, te je izaslanstvo Kmerske Republike sudjelovalo na zasjedanjima Opće skupštine – Sihanuk je nakon prosvjedovanja 1974. objavio stvaranje „kraljevske vlade narodnog jedinstva Kambodže“ u Peking u i započeo borbu
- neke države priznale su Sihanukovu, a neke vladu u samoj Kambodži; razna obrazloženja država bila su zapravo politički opredijeljena, a pozivanje na pojedina pravila i načela MP služilo je kao političko oruđe u sukobu tih stajališta

Primjena pravila o retroaktivnosti priznanja – primjer presude japanske komisije za preispitivanje presuda pljenovnih sudova:

- ta komisija osnovana je temeljem obveza Mirovnog ugovora iz 1951.
- u presudi se radilo o zapljeni broda Santa Fe, i u vezi s tim, o pitanju je li i od kada Japan bio u ratu s Francuskom:
 - 1941. de Gaulleova vlada je najavila rat Japanu
 - kako je Japan potpisujući Mirovni ugovor priznao francusku vladu (također potpisnicu), zbog retroaktivnosti priznanja priznat je i akt navještenja rata iz 1941., pa se smatra da je Japan bio s Francuskom u ratu (iako je japanska vlada prethodno podržavala diplomatske odnose s Vladom u Vichyju)

2.7. USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

Problem priznanja vlade odnosi se na stanje kad ustavni poredak bude prekinut naglim činom i nova vlast odmah potpuno prevlada. No, često se događa da se nova vlast uspije ustaliti tek nakon duže borbe – moguće su 2 različite pojave:

- 1) građanski rat
- 2) oslobodilačka borba

1. GRAĐANSKI RAT

- postoji kad se u zemlji vodi borba između dviju stranaka od kojih jedna želi steći, a druga održati vlast u cijeloj zemlji, ili pak jedna od njih želi postići vlast samo u jednom dijelu države kao samostalnoj državi
- ta borba vodi se unutar granica države i ne tiče se drugih država (no i za takve borbe postoji sve više pravila MP)
- ostatak svijeta često promatra rat s gledišta svog interesa, pa iskazuje naklonost ili čak daje materijalnu potporu stranama
- glede takvih sukoba, za druge države postoji samo jedna vlada (priznata otprije) – ona je odgovorna drugim državama za štetu koju bi pretrpjele one ili njihovi državljani protivno pravilima MP (to je posljedica načela neintervencije ¹⁷²)
- ustanici (pobunjenici) nisu subjekt MP, no ako se ustanak proširi ili ojača, oni postaju jači činitelj unutar zemlje i prema svijetu, pa može doći do toga da ih kao zaraćenu stranu prizna vlada protiv koje se bore ili strana država:
 - priznanje ustanika kao zaraćene stranke daje ustanicima **ograničeni međunarodnopravni subjektivitet**
 - ustanici postaju odgovorni za djela na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a prestaje odgovornost vlade prema državi koja je dala priznanje; priznati ustanici i vlada protiv koje se bore, a koja ih je priznala zaraćenom stranom, moraju poštivati pravila međunarodnog ratnog prava (a ustanici i treće države koje su ih priznale moraju se držati propisa neutralnosti i drugih međunarodnih pravila)
 - priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak (stječu MP sposobnost samo prema onom tko ih je priznao)
- priznanje ustanika nadovezuje se na činjenicu da se stvarno vodi borba i provodi vlast na području neke države – priznanje vlada i odbora u inozemstvu sa svrhom da oslobode neku zemlju od neke vlasti ima samo političko značenje
- ako ustanici uspiju potpuno istisnuti prijašnju vladu, postavlja se pitanje priznanja nove vlade
- ako uspiju zadobiti samostalnost samo jednog dijela područja, nastaje nova država, i postavlja se pitanje priznanja države

¹⁷¹ Kad je 1966. u Argentini predsjednik Illia zbačen vojnim udarom, venezuelanska vlada je prekinula diplomatske odnose pozivajući se na načelo, tada prozvano Betancourtovom doktrinom, da se ne priznaju vlade koje su udarom došle na vlast. Inače je vlada dosta brzo dobila priznanje mnogih država.

¹⁷² TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

- no, institut priznanja ustanika kao zaraćene stranke (koji je nastao u SAD-u u 19. st.) se poslije sve manje primjenjuje, pa neki pisci zaključuju da on pripada povijesti MP – međutim, usporedno jača uvjerenje da i u građanskim ratovima, bez obzira na priznanje ustanika, moraju biti primjenjivana neka **temeljna pravila MP o humaniziranju ratovanja**:
 - temelj te težnje se nalazi u tzv. Martensovoj klauzuli (odredba Haške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu 1907.) – u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom (a koje se tada odnosilo samo na međunarodne sukobe), „stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela MP koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne svijesti“¹⁷³
 - mnogo je jasniji sadržaj:
 - o čl. 3. četiriju Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata 1949., koji određuje da se u oružanom sukobu koji nema značenje međunarodnog sukoba, a izbije na području neke države, svaka stranka treba držati nekih temeljnih pravila koja se nabrajaju u tim konvencijama → primjenjuje se u svakom „oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter i koji izbije na području jedne od visokih stranaka ugovornica“
 - o pravila Dopunskog protokola II iz 1977. uz Ženevske konvencije, koji se odnosi na žrtve nemeđunarodnih sukoba → primjenjuju se samo na sukobe „koji se odvijaju na području visoke stranke ugovornice između njenih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga ili drugih organiziranih naoružanih grupa koje, pod odgovornim zapovjedništvom, ostvaruju nad dijelom njena područja kakvu kontrolu koja im omogućuje vođenje neprekidnih i usklađenih vojnih operacija i primjenu ovog Protokola“
 - također, od primjene odredaba Protokola se izričito izuzimaju „situacije unutrašnjih nemira i napetosti, kao što su pobune, izolirani i sporadični čini nasilja ili drugi čini slične prirode“, za koje se u Protokolu kaže da „se ne smatraju oružanim sukobima“ – čini se da te odredbe ostavljaju mogućnost primjene čl. 3. na neke nemeđunarodne sukobe, na koje se ne može primijeniti Protokol
- ni čl. 3. ni Dopunski protokol II nisu općenito utjecali na priznanje međunarodnog subjektiteta ustanika – oni se primjenjuju neovisno o priznanju: automatski ih mora poštivati svaka stranka tih ugovora (u čl. 3. se kaže da primjena odredaba o oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter „*ne utječe na pravni položaj stranaka sukoba*“)
- zanimljivo je stajalište MS za Sijera Leone (slučaj M. Kallon i Bazy Kamara 2004.) glede učinka čl. 3.: „iako su pobunjenici obvezni poštovati čl. 3. istovjetan u četirima Ženevskim konvencijama kao sadržaj običajnog MP, ta odredba sama po sebi ne kvalificira pobunjenika (Ujedinjenu revolucionarnu frontu) kao međunarodnopravnu osobu“

Ustanak u RH:

- gotovo istodobno s osamostaljivanjem RH, dio njenog srpskog stanovništva počinje iskazivati otpor prema samostalnosti hrvatske države (1990. i 1991.) – taj otpor prerasta u oružani ustanak; ustanici su područja nad kojima su uspostavili svoju vlast nazivali Republikom Srpskom Krajinom i nad većinom tih područja imali su kontrolu do 1995.
- pritom su im pomagale JNA i razne nacionalističke, paravojne formacije iz Srbije
- bez obzira na sastav protivnika, hrvatske oružane snage su u tim oružanim sukobima primjenjivale MRP, a želeći osloboditi državu mirnim putem, hrvatski državni organi su s ustanicima krajem 1995. potpisali Sporazum o mirnoj reintegraciji Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema – on je zaključen uz jamstvo predstavnika UN-a, a uspješnom provedbom do 15.1.1998. u cijelosti su reintegrirani i posljednji dijelovi istočne Hrvatske, a ustanici na području RH su tako nestali

2. OSLOBODILAČKA BORBA

- to je borba koju vodi stanovništvo zemalja pod stranim, kolonijalnim gospodstvom radi osamostaljenja – takva borba je uživala velike simpatije u brojnim zemljama i smatrala se pravednom i opravdanom; na nju su se prvo primjenjivala pravila izgrađena za građanske ratove, ali je praksa unijela nove elemente kojima se ona znatno mijenjaju
- uz priznanje oslobodilačkih pokreta od pojedinih država, za afirmaciju njihove međunarodne sposobnosti posebno je važno priznanje dobiveno od MO – njihovi se predstavnici pozivaju na razne MO u krilu UN-a i drugih MO; npr. u samom UN-u predstavnici oslobodilačkih pokreta koje priznaju Arapska liga i Afrička unija redovito se pozivaju kao promatrači na sastanke glavnih odbora Opće skupštine i njenih drugih pomoćnih tijela¹⁷⁴
- oslobodilački pokreti mogu zaključivati i međunarodne ugovore:
 - u svrhu nastavka oslobodilačke borbe, npr. Palestinska oslobodilačka organizacija s Libanom, Jordanom i Tunisom 1969., 1970. i 1982., ili
 - radi završavanja oslobodilačke borbe i stjecanja državnosti (npr. Alžir s Francuskom 1962., kolonije Gvineja Bisau, Mozambik i Angola s Portugalom 1974.) – u toj kategoriji ugovora stranke su vlada dotadašnje kolonijalne upraviteljice i organizacija koja je preuzimala međunarodne obveze za državu u nastajanju; PLO i Izrael su 1993. u Washingtonu potpisali Deklaraciju o načelima organizacije privremene samouprave, a 1994. u Kairu Sporazum; na temelju tih dokumenata predviđeno je povlačenje izraelskih vojnih snaga iz područja Gaze i Jerihona, te uspostavljanje samouprave Palestinaca u tim područjima; no, postupak je kasnije naišao na nove zapreke

¹⁷³ IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

¹⁷⁴ Npr. od 1975. su u raspravama o apartheidu u OS sudjelovali Afrički nacionalni kongres Južne Afrike (ANC) i Panafrički kongres Azanije, a PLO je dobila status promatrača na zasjedanjima OS i svim konferencijama koje se organiziraju pod njenim okriljem ili pod okriljem drugih organa UN-a. Kad je PLO 1988. proglasio „Državu Palestinu“, OS je naziv predstavnika te oslobodilačke organizacije zamijenila nazivom „Palestina“, ne dirajući u njen status promatrača i ovlasti. 1998. „Palestina“ je, uz sva ostala prava, stekla i pravo sudjelovanja u općoj raspravi OS.

- ako je oslobodilački pokret primljen za člana neke MO, on postaje i strankom njenog osnivačkog, ustavnog ugovora
- posljedica priznavanja naroda na oružanu borbu radi dekolonizacije i ostvarivanja prava na samoodređenje je priznavanje takvih borbi kao „međunarodnih sukoba“ u smislu Ženevskih konvencija – zato se oslobodilačkom pokretu daje pravo da se obveže da će primjenjivati Ženevske konvencije i Protokol I uz njih, koji se odnosi na žrtve međunarodnih oružanih sukoba
- međutim, usporedno s povećanjem prava tih pokreta, slabi i važnost te vrste subjekata jer se proces dekolonizacije primiče svom kraju (preostaje 16 nesamoupravnih područja), a UN pod tim pokretima smatra isključivo pokrete povezane s ukidanjem odnosa koje su sami UN smatrali kolonijalnim → tako je na Trećoj konferenciji UN o pravu mora (1973. do 1982.) u svojstvu promatrača sudjelovalo tek 8 oslobodilačkih pokreta¹⁷⁵, a na Svjetskoj konferenciji o pravima čovjeka 1993. samo preostala 3¹⁷⁶
- iako su u dokumentima UN kao oslobodilački pokreti definirani svi pokreti koji se bore protiv „kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima“¹⁷⁷ (a te pojave ne prestaju nestankom starateljskih i nesamoupravnih područja), nije vjerojatno da će UN protegnuti status oslobodilačkih pokreta na nove pokrete koji se pojavljuju u državama stvorenima u poslijeratnoj dekolonizaciji, zbog novih kršenja prava na samoodređenje, diskriminacije ili tiranije jednog dijela stanovništva nad drugim – tako i danas ima pokreta koji su posljedica nepotpuno riješene kolonizacije, a koje regionalne organizacije ne priznaju, pa stoga nemaju pristupa ni u UN

2.8. TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

Mnogi pisci sve do danas prihvaćaju staro razlikovanje prava države:

- 1) temeljnih (apsolutnih, prvotnih) – ona pripadaju državi po samoj činjenici njezina postojanja
- 2) izvedenih (stečenih) – ona pripadaju državi temeljem posebnog ugovora ili nekog drugog izvora nastanka

Pojam **temeljnih prava** nastao je u školi prirodnih prava.

- kao i pojedinci, i država imaju svoja prirodna prava, koja su tu od početka, pa ih ne treba posebno priznati
- ipak, neki pisci (Wolf) su promatrali temeljna prava u okviru samog objektivnog prava, suprotstavljajući pojedinoj državi i njenim pravima s jedne strane međunarodnu zajednicu, a s druge dužnosti prema drugim državama
- suprotno, Vattel je izveo temeljna prava do apsolutnosti u tom smislu da ih je uzdigao nad samo objektivno pravo; svaka država je sama sudac svog vladanja (time je otvorio vrata samovolji ratovanja i nepoštivanju ugovora)

Nestankom škole prirodnog prava mnogi pisci odbacuju temeljna prava, ali u novije doba se opet pojavljuje teorija o temeljnim pravima (iako u drugom obliku), zbog potrebe da se stvori čvršća organizacija međunarodne zajednice.

Pristaše te **kodifikacije** su posebno manje države:

- za nju postoji niz predradnja i nacrti: Deklaracija MP opata Gregoirea (1792., nije prihvaćena), deklaracije Kongresa mira u Budimpešti 1896., Američkog instituta za MP 1916., Međunarodne pravne unije 1919., Instituta za MP 1921. i Interparlamentarne unije 1919., Deklaracije velikih načela MP Alvareza – sve su to samo nacrti, ne pozitivno pravo, ali sadržaj im odgovara postojećem pozitivnom pravu
- partikularno pozitivno pravo sadržavaju:
 - Konvencija Sedme panameričke konferencije u Montevideu o pravima i dužnostima država (1933.)
 - akt Međuameričke konferencije o problemima rata i mira (1945.)¹⁷⁸
 - Povelja Organizacije američkih naroda (prihvaćena u Bogoti 1948.)
 - Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (Helsinki, 1975.) – iako nije međunarodni ugovor, pa sam ne stvara pozitivno pravo, ponavlja mnoga temeljna prava i dužnosti država iz Povelje UN i regionalnih dokumenata

Djelatnost UN-a:

- Opća skupština je početkom 1960-ih potaknula rad na kodifikaciji temeljnih načela o pravima i dužnostima država – ona je zaključila da je potrebno razmotriti načela MP o prijateljskim odnosima i suradnji država u skladu s Poveljom UN
- na raspravi provedenoj na zasjedanju OS 1962. u Odboru za pravna pitanja (Šesti odbor) sastavljen je popis 7 načela o kojima će se raspravljati na idućim zasjedanjima – to su ova načela:
 - 1) načelo da se države u svojim međunarodnim odnosima moraju suzdržavati od prijetnje silom ili uporabe sile, koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima UN
 - 2) načelo da države moraju rješavati svoje međunarodne sporove mirnim sredstvima, na takav način da ne ugroze međunarodni mir, sigurnost i pravdu
 - 3) dužnost da se u skladu s Poveljom ne intervenira u poslove unutrašnje nadležnosti bilo koje države
 - 4) dužnost država da međusobno surađuju u skladu s Poveljom

¹⁷⁵ Afrički nacionalni kongres (Južna Afrika), Afričko nacionalno vijeće (Zimbabve), Afrička stranka za neovisnost Gvineje i Kapverdskih otoka (PAIGC), Palestinska oslobodilačka organizacija, Panafrički kongres Azanije (Južna Afrika), Patriotska fronta (Zimbabve), Sejšelska narodna ujedinjena stranka (SPUP), Narodna organizacija Jugozapadne Afrike (SWAPO).

¹⁷⁶ Afrički nacionalni kongres, Palestina, Panafrički kongres Azanije.

¹⁷⁷ To je definicija iz čl. 1. st. 1. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

¹⁷⁸ „Akt Chapultepec.“ Konferencija je održana u Ciudad de Mexico, neposredno prije sastanka konferencije UN u San Franciscu.

- 5) načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda
- 6) načelo suverene jednakosti država
- 7) načelo da države moraju u dobroj vjeri ispunjavati svoje obveze prihvaćene u skladu s Poveljom

- rad OS na tom pitanju završen je prihvaćanjem **Deklaracije o načelima MP o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN 1970.** (skraćeno: Deklaracijom 7 načela)
- mnogo brže izrađen je i prihvaćen drugi važan akt, **Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država (1974.):**
 - Povelja među temeljnim elementima međunarodnih gospodarskih odnosa nabroja: suverenost, teritorijalnu cjelovitost, političku neovisnost, suverenu jednakost, zabranu agresije, neintervenciju, miroljubivu koegzistenciju, pravo naroda na samoodređenje i druga načela iz Deklaracije 7 načela
 - u dispozitivnom dijelu nalaze se odredbe o pravu izbora vlastita političkog i gospodarskog sustava, o suverenosti nad prirodnim bogatstvima, o pravu na uključivanje u međunarodnu trgovinu, pravnoj jednakosti ...
- značajke temeljnih prava:
 - nema stupnjevanja – nedopustivost stupnjevanja slijedi nužno iz samog načela jednakosti država, pa npr. polusuverenost nije suverenost (s tog je gledišta neprihvatljivo bilo sovjetsko učenje o tzv. ograničenoj suverenosti)
 - u slučaju sumnje, predmnjeva govori u prilog tumačenja koje se slaže s temeljnim pravima
 - ne mogu se konačno i neopozivo otuđiti

U okviru sljedećih 5 prava obrađuje se većina sadržaja Deklaracije 7 načela:

1. PRAVO SAMOODRŽANJA

- svaka država ima pravo postojanja i pravo braniti svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost
- tom pravu odgovara dužnost drugih država da poštuju to pravo i da sprječavaju da se njihovo područje upotrijebi za pripremanje ili izvođenje djela protiv opstanka i neovisnosti bilo koje države (zabranjena je posebno i agresija ¹⁷⁹)
- pritom pravo na opstanak „ne opravdava akciju države da štiti i održava svoj opstanak nezakonitim činima protiv nedužnih i miroljubivih država“ (čl. 1. Deklaracije o pravima i dužnostima država koju je 1916. usvojio Američki institut za MP)
- iz prava samoodržanja izvire i pravo samoobrane i pripremanja sredstava za obranu:
 - ono je priznato Poveljom UN, ali vremenski ograničeno do časa kad obranu mira i sigurnosti preuzme UN; tada prestaje i potreba samoobrane, koja se stapa s kolektivnom akcijom UN ako je potrebna; o uporabi prava samoobrane treba odmah obavijestiti Vijeće sigurnosti ¹⁸⁰
 - pritom su dopušteni i čini koji su inače zabranjeni – zato je dopušten obrambeni rat čak i u sustavu UN, kao i razne mjere samopomoći (represalije), tj. povrede MP-om zaštićenih interesa druge države kao odgovor na protupravni čin te druge države ¹⁸¹ (kako je naglašeno u Deklaraciji 7 načela, ta prava se ne smiju tumačiti kao da proširuju/umanjuju domašaj odredbi Povelje o upotrebi sile)

2. PRAVO NA NEOVISNOST (SUVERENOST)

- suverenost država je jedan od temelja MP otkako ju je u 16. stoljeću teoretski formulirao Jean Bodin
- pojam suverenosti pojavio se kad su taj stupanj razvoja dosegle europske države s obzirom na svoje unutarnje uređenje (koje je odgovaralo odnosu između pojedinih činilaca unutar države) i s obzirom na međusobne (međunarodne) odnose
- kako je međunarodna zajednica sastavljena od država čiji narodi žele u svojoj državi biti samostalni gospodari, nije moguće postojanje neke naddržavne svjetske vlasti – koliko god neke MO odgovaraju potrebi suradnje među državama i makar se države teško ili uopće ne mogu lišiti takve suradnje, sve te MO se temelje na dobrovoljnom, i u krajnosti otkazivom učlanjivanju (čak i one čiji organi imaju neke naddržavne ovlasti, npr. EU)
- na Moskovskoj konferenciji 1943. ministri VP triju savezničkih velesila donijeli su Deklaraciju o općoj sigurnosti, kojom je prihvaćeno **načelo suverene jednakosti** kao jedan od temelja buduće opće MO – ono je stavljeno na prvo mjesto među načelima Povelje UN (čl. 2. t. 1.):

„U ostvarivanju ciljeva navedenih u Članku 1, Organizacija i njezini Članovi djeluju u skladu s ovim načelima:

1. Organizacija se temelji na načelu suverene jednakosti svih svojih Članova. ...“

¹⁷⁹ DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

¹⁸⁰ Čl. 51. Povelje UN: „Ništa u ovoj Povelji ne dira prirodno pravo individualne ili kolektivne samoobrane u slučaju oružanog napada na nekoga Člana Ujedinjenih naroda sve dok Vijeće sigurnosti ne poduzme mjere potrebne za održavanje Međunarodnog mira i sigurnosti. Mjere koje Članovi poduzmu u vršenju toga prava samoobrane odmah se dojavljuju Vijeću sigurnosti i nipošto ne diraju u ovlasti i dužnosti Vijeća sigurnosti da na temelju ove Povelje djeluje svakog časa na način koji smatra potrebnim za održavanje ili uspostavljanje međunarodnog mira i sigurnosti.“

¹⁸¹ DODATAK 2: SAMOPOMOĆ

- politička neovisnost članova Lige naroda bila je zaštićena protiv svakog vanjskog napada – to jamstvo je u Povelji UN prošireno na sve države i na svaku upotrebu sile ili prijetnju silom koje su uperene „*protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima UN*“ (čl. 2. t. 4. Povelje)
 - o Povelja time štiti nezavisnost svake države pa i države koje nisu članice UN-a
 - o to načelo Povelje je razrađeno u Deklaraciji sedam načela na prvom mjestu
 - o osuđuje se napadački rat kao zločin protiv mira i izriče se dužnost država da se suzdrže od propagande agresivnih ratova; države su također dužne suzdržati se od organiziranja i podupiranja organizacije neredovitih oružanih snaga ili banda u svrhu nasrtaja na područje neke druge države
- **neovisnost** obuhvaća pravo naroda svake države:
 - da određuje i mijenja svoje ustavno uređenje po svojoj volji,
 - da sklapa ugovore s drugim državama,
 - da na svome području vrši isključivu vlast i sudbenost nad osobama i stvarima (teritorijalno vrhovništvo, a izuzeci su međunarodne služnosti te slučajevi tzv. eksteritorijalnosti)
 - Opća skupština opetovano je očitovala da svaka država ima pravo izabrati svoj sustav političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog poretka i da je to pravo neotuđivo ¹⁸², a iste riječi upotrebljava i Deklaracija 7 načela
- kršenje prava neovisnosti postoji kad jedna država prijeti drugoj državi nekim zlom ako ova ne bi na određeni način uredila neko pitanje koje pripada u njezinu isključivu nadležnost – to je nedopuštena intervencija i to ne isključuje pravo na samopomoć u granicama koje dopušta sadašnje međunarodno pravo ¹⁸³
 - **pravo na samoodređenje**
- MP se ne zaustavlja na priznavanju neovisnosti naroda koji su već stvorili državu, nego priznaje i pravo na samoodređenje, koje jamči svakom narodu da izabere oblik vladavine po svojoj volji → to pravo je danas općepriznato načelo pozitivnog MP, a proklamirano je već u Atlantskoj povelji iz 1941., koja jamči svakom narodu da odabere oblik vladavine po svojoj volji
- Opća skupština UN je već 1952. izjavila da je to pravo pretpostavka punog ostvarenja svih temeljnih prava čovjeka
- osim toga, u UN-u se ističe i potreba opće, univerzalne realizacije prava na samoodređenje:
 - o takav stav međunarodne zajednice potvrđen je pri nastojanju za uspostavljanjem novih država na području bivših federacija (SSSR, Jugoslavije, Čehoslovačka) – utvrđujući smjernice za priznanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR-u, EZ je u prosincu 1991. i za te regije potvrdila svoju privrženost načelu samoodređenja
 - o europske i sve druge države taj su svoj stav i u stvarnosti potvrdile, priznajući države koje su u tim regijama nastale demokratski izraženom voljom stanovništva te primanjem tih država u UN
- pritom Deklaracija 7 načela ističe da se njene odredbe o pravu samoodređenja ne smiju tumačiti kao da ovlašćuju ili potiču bilo kakvu djelatnost koja bi neku suverenu i nezavisnu državu podijelila ili bilo kako okrnjila njezinu teritorijalnu cjelovitost ili političko jedinstvo, pri čemu se dodaje vrlo važno pojašnjenje, da se to odnosi na takve države koje se ponašaju u skladu s načelom ravnopravnosti i samoodređenja naroda i koje imaju takvu vladu koja predstavlja sav narod svojega područja bez obzira na razlike rase, vjere ili boje kože
 - **pravo na raspolaganje prirodnim bogatstvima**
- iz načela suverenosti i prava na samoodređenje izvodi se pravo svake države da raspolaže svojim prirodnim bogatstvima
- to pravo priznato je u Rezoluciji 1803 o trajnoj suverenosti nad prirodnim bogatstvima (koju je OS usvojila 1962.), a uneseno je i u oba pakta o pravima čovjeka iz 1966. ¹⁸⁴
- **zabrana nadglasavanja**
- iz načela suverenosti izvodi se da u poslovima međunarodnog sporazumijevanja (na kongresima, konferencijama, pri sklapanju multilateralnih ugovora, u međunarodnim organizacijama) ne može biti nadglasavanja:

nijedna država ne može biti vezana nekim zaključkom na koji nije sama pristala
- od kraja 19. st. sve su češći izuzeci od toga načela, ali ti izuzeci moraju biti izričito uglavljeni pa i oni na kraju počivaju na privoli država; od Haških mirovnih konferencija 1899. i 1907. sve se više uvodi pravilo da se na međunarodnim sastancima zaključci stvaraju određenom većinom (npr. Pariška mirovna konferencija 1946., Dunavska konferencija 1948.)
- no to je samo stvar postupka u interesu brzine konferencija jer sami zaključci (izrađeni ugovori) obvezuju svaku državu tek po njezinoj privoli (potpisivanjem i ratifikacijom ugovora i sl.)
- u Ligi naroda je zadržano načelo jednoglasnosti, ali s nekim ublaženjima (odsutnost i ustezanje od glasovanja ne uzimaju se u obzir, glasovi stranaka spora se ne računaju i sl. ¹⁸⁵); u UN načelo jednoglasnosti je otvoreno napušteno ¹⁸⁶

¹⁸² Npr. u Rezoluciji 2131 (XX): „*Svaka država ima neotuđivo pravo da izabere svoj politički, gospodarski, društveni i kulturni sustav bez miješanja u bilo kojem obliku od strane neke druge države.*“

¹⁸³ SAMOPOMOĆ

¹⁸⁴ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

¹⁸⁵ ????????????????

¹⁸⁶ ????????????????

- **domaća, isključiva, unutrašnja nadležnost (tzv. domaine reserve)**
- svaka država ima polje domaće nadležnosti u koje nitko ne može dirati, pa ni organi MO
- to polje priznavao je Pakt Lige naroda, a sad ga priznaje i Povelja UN
- po definiciji Instituta za MP iz 1954., domaća nadležnost države obuhvaća one državne djelatnosti za koje državna nadležnost nije vezana MP-om
 - opseg domaće nadležnosti ovisi o međunarodnom pravu i mijenja se prema njemu
 - ako se međunarodnim ugovorom uredi neko pitanje iz domaće nadležnosti, država koja je njime vezana ne može se pri primjeni ili tumačenju toga ugovora pozvati na svoju isključivu nadležnost
 - osobito je važno da se međunarodnim ugovorom, drugim međunarodnim dokumentima pa i međunarodnim običajnim pravom danas uređena brojna pitanja pravnog položaja i zaštite čovjeka te se u pogledu te najvažnije materije za ljudsku osobu države više ne mogu pozivati na svoju isključivu nadležnost
- **država ne može biti podvrgnuta vlasti ili sudbenosti druge države**
- ovo pravilo vrijedi kao posljedica prava na neovisnost (i jednakost)
- no, iako država ne može biti podvrgnuta stranim sudovima (par in parem non habet iudicium), ona može pristati na nadležnost stranog suda dobrovoljnim podvrgavanjem (unaprijed ugovorom ili nakon tužbe) ili podnošenjem tužbe
- noviji razvoj ide u pravcu da se izuzeće od sudbenosti ne odnosi na slučajeve gdje država nastupa kao trgovac, odnosno gdje se radi o poslovima privatnog gospodarenja – u tom smislu razlikuju se djela i poslovi vršeni iure imperii i takvi koji se vrše iure gestionis
- **načelo neintervencije (nemiješanja)**
- izvodi se iz prava na neovisnost, a razvilo se kao reakcija protiv politike intervencije koju je provodila Sveta alijansa
- intervencija – silovito i samovoljno upletanje neke države u prilike druge države (tj. bez privole te države) ^{187 188}
 - Opća skupština je 1965. usvojila Deklaraciju o nedopustivosti miješanja u unutarnje poslove država i zaštiti njihove nezavisnosti i suverenosti – Deklaracijom se izriče da nijedna država nema pravo izravno ili neizravno intervenirati u unutarnje ili vanjske poslove druge države; pod tu zabranu spadaju oružane mjere kao i svi drugi oblici intervencije, tj. prinudne mjere na političkom i gospodarskom polju i svaka druga prinudna mjera
 - slični izrazi su upotrijebljeni i u Deklaraciji 7 načela – ona također osuđuje subverzivne djelatnosti koje se pripremaju ili trpe na području neke države protiv vlade druge države ili radi sudjelovanja u građanskom ratu u toj državi
- **Monroeova doktrina**
- predsjednik Monroe je u poslanici Kongresu SAD 1823., s ciljem zaštite prava na neovisnost, zauzeo stajalište prema daljnjem širenju ruskog posjeda u Sjevernoj Americi (Aljaska) i prema opasnosti intervencije europskih država u borbi novih južnoameričkih država za svoje oslobođenje → naglašava pravo američkih država na netom stečenu slobodu, koju izvanameričke države ne smiju krnjiti; ne smiju osnivati kolonije na tlu Amerike i niti se miješati u poslove američkih država
- Pakt Lige naroda (čl. 21.) izričkom je priznao da je Monroeova doktrina spojiva s njegovim načelima ¹⁸⁹
- **osiguranje mira**
- kad je riječ o osiguranju mira, Povelja UN-a dopušta intervenciju UN-a → ako miru prijeti velika opasnost (čl. 39.), UN može djelovati usprkos priznanju kruga unutrašnje nadležnosti država članica sadržanom u Povelji UN (čl. 2. t. 7.) ¹⁹⁰

¹⁸⁷ Države su prije često intervenirale u korist svojih pripadnika koji su bili vjeronici neke druge države kad bi ta država obustavila plaćanje ili bi se inače ustezala izvršiti svoje obveze (npr. intervencije u Egiptu 1880. i Turskoj 1881.). Kad su 1902. Italija, Njemačka i Britansko Carstvo intervenirali u Venezueli mornaričkom blokadom, argentinski ministar vanjskih poslova Drago obratio se vladi SAD-a, iznijevši doktrinu (prozvanu po njemu, a koju je prije toga formulirao argentinski pisac MP Calvo – zato se zove i Calvova doktrina) kako se ne smije upotrijebiti sila da bi se utjerala privatnopravna ugovorna potraživanja. Na drugoj Haškoj mirovnoj konferenciji (1907.) to načelo je prihvaćeno u II. konvenciji, koja je po svojem predlagачu, delegatu SAD-a Porteru, nazvana Porterova (ili Drago-Porterova) konvencija. Ugovornice se obvezuju da neće pribjegavati oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi koje bi vlada jedne države dugovala podanicima druge države. Ali ta obveza ne vrijedi ako dužnička država odbije ponudenu arbitražu, ili ako je prihvati pa onemogućuje sklapanje pristatne pogodbe ili ne izvršava donesenu presudu. U sustavu Povelje UN uporaba sile je potpuno zabranjena (osim u samoobrani), pa nije dopuštena ni u slučajevima koje dopušta Porterova konv.

¹⁸⁸ Zabrana intervencije nalazi se i u kolektivnim ugovorima američkih država (Konvencija o pravima i dužnostima država 1933., proširena 1936. u Buenos Airesu na neizravnu intervenciju i potvrđena u Aktu Chapultepec; Bogotska povelja 1948.). Povelja Organizacije afričkog jedinstva (danas: Afričke unije), nabraja među obvezama članica nemiješanje u unutarnja pitanja drugih država i osuđuje subverzivnu djelatnost protiv susjedne ili bilo koje druge države.

¹⁸⁹ Monroeova poslanica ističe:

1. Američki kontinenti stekli su slobodu i odsad ne smiju biti predmet kolonizacije američkih država.
2. Svaki pokušaj europskih država da protegnu svoj sustav bilo na koji dio Zapadne polutke smatrat će SAD kao opasnost za svoj mir i sigurnost.
3. SAD ne kane dirati u postojeće kolonije europskih država.
4. Smatrat će se kao neprijateljska prema SAD-u svaka intervencija europskih država koja bi smjerala na podjarmljenje država što su se proglasile slobodnima.
5. SAD ne kane se miješati u europske poslove.

Kasnije je ova doktrina proširena, pa ne dopušta neameričkim državama da ugovorom stječu područja u Americi (Madison-Polkova doktrina).

¹⁹⁰ Članak 39. Povelje UN: „*Vijeće sigurnosti utvrđuje postojanje svake prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije i daje preporuke ili odlučuje koje će se mjere poduzeti u skladu s člancima 41. i 42. radi održavanja ili uspostavljanja međunarodnog mira i sigurnosti.*“

Članak 2. t. 7. Povelje UN: „*U ostvarivanju ciljeva navedenih u Članku 1, Organizacija i njezini Članovi djeluju u skladu s ovim načelima: ... 7. Ništa u ovoj Povelji ne ovlašćuje UN da se miješaju u poslove koji po svojoj biti spadaju u unutrašnju nadležnost države, niti ne obvezuje Članove da takve poslove podnose na rješavanje prema ovoj Povelji; to načelo, Međutim, ne dira u primjenu prisilnih mjera na temelju glave VII.*“)

3. PRAVO NA JEDNAKOST

- usprkos faktičnoj nejednakosti država, načelo je MP da su države pravno jednake – to je jednakost pred pravom:
 - o „prava svake države ne ovise o njezinoj moći da njihovo vršenje osigura, već se temelje na pukoj činjenici njezina postojanja kao osobe međunarodnog prava“ (čl. 6. Bogotske povelje)
 - o „svaka država ima pravo na pravnu jednakost sa svakom drugom državom“ (čl. 5. nacrta deklaracije UN-a o pravima i dužnostima država iz 1949.)
 - o prema Povelji, UN se temelje na „*načelu suverene jednakosti svih svojih članova*“ (čl. 2. st. 1.)
 - o države imaju „jednaka prava i dužnosti i ravnopravni su članovi međunarodne zajednice, bez obzira na razlike ekonomske, političke ili druge prirode“ (Deklaracija 7 načela)
- među elementima suverene jednakosti spominje se: pravna jednakost, dužnost poštivanja osobnosti drugih država, nepovredivost teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti, pravo slobodnog izbora i razvijanja političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog sustava; naglašava se i dužnost država da potpuno i u dobroj vjeri izvršavaju svoje međunarodne obveze i da žive u miru s drugim državama
- načelo jednakosti postavlja predmnjevu u korist jednakosti uvijek kad ne postoji protivna posebna odredba
- jednakost se često i naročito naglašava u međunarodnim ugovorima, na konferencijama i u međunarodnim organizacijama
 - o pri potpisivanju dvostranih ugovora ona dolazi do izražaja u jednakosti jezika ¹⁹¹ i u alterniranju, odnosno svaka se država spominje u svom primjerku ugovora na prvom mjestu i potpisuje ga na prvom mjestu
 - o u višestranih ugovorima, kad se navode imena država i stavljaju potpisi, uzima se abecedni red imena država (obično na francuskom ili engleskom jeziku), no može biti i drukčije (npr. pri potpisivanju akta Panameričke konferencije 1889/90. vukla se kocka tako da se utvrdi red potpisa, u Općoj skupštini vuče se kocka koja će država prva glasovati, a zatim se nastavlja abecednim redom)
- ima i primjera da se pravi razlika u korist neke osobito važne države ili vrste osobito važnih država (Povelju UN-a potpisale su velevlasti prije ostalih država; SSSR je potpisao na prvom mjestu Dunavsku konvenciju iz 1948.)
- ima i primjera zapostavljanja zbog nižeg pravnog položaja neke stranke ugovora (tako je Bugarska akte Haške konferencije iz 1899. potpisala kao posljednja jer nije bila suverena država dok je na drugoj Haškoj konferenciji 1907. potpisala po abecednom redu iako još nije prestao njezin poseban odnos prema Turskoj; jednakost diplomatskih zastupnika utvrđena je još na Bečkom kongresu ¹⁹²)
- na mnogo važniji način očituje se načelo jednakosti u tome što **glas svake države ima jednaku vrijednost**
- no uz te pravne jednakosti postoje velike razlike među državama i one se očituju u nejednakostima njihovih prinosa različitim teretima zajednice; neki pisci (Lorimer, Jaščenko) govore onda o proporcionalnosti ¹⁹³
 - u MO uzimaju se u obzir te razlike zbog mogućnosti preuzimanja dužnosti i obveza
 - dok se to u politički manje važnim organizacijama može riješiti bez većih problema, u najvažnijim organizacijama dolazi i do težih zapleta zbog zahtjeva velikih i osjetljivosti malih država (npr. kriza zbog sastava Vijeća Lige naroda 1926. kad su Brazil, Kina, Perzija, Poljska i Španjolska tražile stalna mjesta u Vijeću)
 - diferencijacija je načelno dopuštena ako se temelji na ugovornoj privoli svih država članica, samo je teško naći pravu mjeru za konkretno uređenje – poseban slučaj pojave tog problema javlja se kod UN-a, odnosno u posebnom položaju stalnih članica Vijeća sigurnosti ¹⁹⁴ te kod nekih drugih organizacija

4. PRAVO NA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

- ono je zapravo izraz slobode država koju druge države ne smiju priječiti
- ono nema pozitivnog sadržaja u smislu da bi država mogla od druge tražiti da s njom podržava bilo kakav saobraćaj (diplomatski, prometni, trgovinski) – doduše, danas se ne događa da države ne žele biti u diplomatskim odnosima s drugim državama (kao što je bio slučaj npr. u Poljskoj u 17. st. i Kini i Japanu u 20. st.), ali i suvremeno MP još uvijek sadrži odredbe koje se protive općenitoj i pozitivnoj primjeni prava na saobraćaj; države slobodno odlučuju hoće li npr. priznati neku novu državu ili vladu, hoće li izmjenjivati konzule ili diplomatske zastupnike s nekom državom i sl.
- izraz ovog načela je i to što države bez morske obale imaju pravo služiti se morem i imaju slobodu tranzita do mora ¹⁹⁵, što tjesnaci koji spajaju otvorena mora ne mogu biti zatvoreni prometu makar pripadali teritorijalnom moru neke države i sl.

¹⁹¹ POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

¹⁹² DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

¹⁹³ Proporcionalnost u glasovima uvedena je u nekim specijaliziranim ustanovama UN-a (Međunarodna banka za obnovu i razvoj, MMF) i u organima nekih regionalnih organizacija (Zapadnoeuropska unija, Vijeće Europe, EU).

¹⁹⁴ POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VIJEĆA SIGURNOSTI

¹⁹⁵ MORE

5. PRAVO NA ŠTOVANJE

- očituje se u pravilu MP koje obvezuje države da štiju čast drugih država – ta obveza nalaže uzdržavanje od čina koji bi iskazivali preziranje ili omalovažavanje vlade, naroda ili organa druge države
- MP štiti taj moralni integritet država s obzirom na njihovo:
 - 1) područje – nepovredivo je i u miru i u ratu
 - 2) organe – uživaju zaštitu u inozemstvu, i izuzimaju se od mjesne sudbenosti strane države jer predstavljaju državu
 - 3) znakove – povreda državnih znakova (zastave, grba) smatra se posebno teškom uvredom i može izazvati ozbiljne zaplete u međunarodnim odnosima
- poštovanje se izražava i u ceremonijalu (npr. počasna četa), a očituje se i u pravilima prava oružanih sukoba
- obveza na poštovanje ne prestaje ni prema neprijatelju
- **Kazneni RH** štiti posebnim kaznenim sankcijama ugled stranih država i MO, stranih državnih glavara i u Hrvatskoj akreditiranih stranih diplomatskih predstavnika¹⁹⁶
- osobito je delikatan problem prava na štovanje glede pitanja o slobodi informacija (međunarodno pravo na ispravak i sl.)
- i zapostavljanje (diskriminacija) na štetu neke države ili njenih državljana znači povredu prava na štovanje
- ovo pravo nalaže i **dužnosti** (kao i ostala temeljna prava) – zahtijeva se časno vladanje države i njenih organa, osobito organa u inozemstvu

2.9. SLOŽENE DRŽAVE

Složene države su one koje se sastoje od više političko-teritorijalnih jedinica, neovisno o njihovom ustavnopravnom položaju.

Iako su u prošlosti poistovjećivane s **MO**, među njima postoje bitne razlike:

- MO su tzv. neteritorijalni subjekti MP (definirani su funkcionalno), a složene države su teritorijalni (državno područje je uvijek jedan od konstitutivnih elemenata država, pa i kad ga čine područja više konstitutivnih jedinica složene države)
- odluke organa MO u načelu nisu neposredno primjenjive prema državama članicama, a odluke organa složenih država jesu

U znanosti MP, postojanje složenih država nameće pitanje: tko je subjekt MP?

1. PERSONALNA UNIJA

Personalna unija je zajednica vladara dviju država do koje dolazi kad se poklapaju nasljedni redovi ili kad se vladar neke države izabere za vladara druge države.¹⁹⁷

- pritom svaka država zadržava svoju potpunu samostalnost (u unutrašnjim poslovima i kao subjekt MP)
- među njima postoji tek zajednica vladara, koja politički može dovesti do suradnje, članstva u istom savezu s trećim državama, do kooperacije u gospodarstvu; pravno je moguće među njima zamisliti bilo koju vrstu MP odnosa (teoretski se dopušta i mogućnost rata) – personalna unija nije poseban subjekt MP
- iako taj oblik pripada prošlosti, neki smatraju personalnom unijom vezu VB¹⁹⁸ i onih država Commonwealtha (npr. Kanade i Australije) kojima je britanska kraljica i dalje državni glavar

2. REALNA UNIJA

Realna unija je veza više država koje imaju zajedničkog vladara.

- ona može nastati međunarodnim ugovorom država ili ustavnom transformacijom neke države
- razlikuje se od personalne unije po stalnosti veze po osobi vladara, pa zato dolazi i do zajedničkih poslova
- države realne unije prema van redovito nastupaju kao jedan subjekt MP, ali ipak se radi o „odijeljenim međunarodnim jedinicama“ (tako je Austriju i Ugarsku do 1918. nazvao Stalni sud međunarodne pravde pri davanju savjetodavnog mišljenja u graničnom sporu između Čehoslovačke i Poljske)
- primjeri realnih unija: Švedska i Norveška (1814. do 1905., razvrgnuta sporazumom), Danska i Island (1918. do 1940.), Austrija i Ugarska (1723. do 1849. i opet od 1867. do 1918.), Hrvatska i Ugarska (od nagodbe 1868.)
- i ovaj primjer složene države pripada prošlosti

¹⁹⁶ Kazneni zakon RH (NN 53/13) u čl. 356. predviđa kazneno djelo povrede ugleda strane države i međunarodne organizacije:

„(1) Tko javno izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju stranu državu, njenu zastavu, grb, himnu, kaznit će se kaznom zatvora do 1 godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se tko izvrgne ruglu, preziru ili grubom omalovažavanju Ujedinjene narode, Europsku uniju, Vijeće Europe, Međunarodni crveni križ ili drugu priznatu međunarodnu organizaciju.
(3) Pokretanje kaznenog postupka poduzima se na temelju odobrenja Državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji takvo odobrenje može dati nakon pribavljenog pristanka države, međunarodne organizacije ili osobe protiv koje je počinjeno kazneno djelo.“

¹⁹⁷ Primjer prve situacije je zajednica vladara Nizozemske i Luksemburga (1815. – 1890.), a druge slučaj španjolskog kralja Karla I. koji je kao Karlo V. bio izabran za njemačkog cara (1519. – 1556.). Treba spomenuti i personalnu uniju između Belgije i Konga (1885. – 1908.).

¹⁹⁸ Pravi, službeni naziv te države je Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske.

3. DRŽAVNI SAVEZ (KONFEDERACIJA)

Državni savez je na međunarodnom ugovoru osnovana veza više država sa svrhom da se zajednički ostvare određeni ciljevi.

- državni savez nije jedna država:
 - o ne postoji jedno državno područje ni državljani saveza, nego samo područja i državljani pojedinih država; zajednički organi postoje, ali oni redovito nemaju neposredne ovlasti u pojedinim državama, a posebno ne prema državljanima
 - o pojedine države zadržavaju suverenost, pa su i dalje subjekti MP; no, u poslovima koji su na savez preneseni nastupa i sam savez kao subjekt MP te može imati pravo poslanstva i sklapanja međunarodnih ugovora
 - o kao što je sam državni savez osnovan ugovorom članova tako mogu članovi među sobom ulaziti i u druge ugovorne i izvanugovorne odnose, a mogu i među sobom voditi rat – ako jedan od njih vodi rat protiv treće države, ostali mogu zadržati stav neutralnosti
- primjeri: Nizozemska (1580. do 1795.), SAD (1778. do 1787.), Švicarska (1291. do 1798. i 1815. do 1848.), Njemačka (1815. do 1866.), Zajednica neovisnih država (osnovana 1991. od 11 sovjetskih republika¹⁹⁹ nakon raspada sovjetskog saveza, također ima neke značajke konfederacije)
- neuspješni pokušaji:
 - 1981. je sporazumom u Banjulu (Gambija) stvorena Konfederacija Senegambija između Senegala i Gambije, ali taj sporazum nije doveo do značajnijeg povezivanja dviju država
 - 1994. donesen je i nacrt Preliminarnog sporazuma o osnivanju konfederacije između Federacije BiH i RH, ali namjere izražene u tom nacrtu nisu ostvarene

4. SAVEZNA DRŽAVA (FEDERACIJA)

Savezna država je na državnopravnom temelju osnovana zajednica više jedinica, koje se nazivaju državama, republikama, provincijama, kantonima (Švicarska), ali i zemljama (Austrija, Njemačka) i pokrajinama (Argentina).

- savezna država je subjekt MP
- primjeri: Švicarska, SAD, Argentina, Brazil, Meksiko, Venezuela, Australija, Indija, Njemačka, UAE, Tanzanija
- u novije doba smanjuje se broj federacija u Europi (raspad Čehoslovačke, Jugoslavije, SS, priključenje Istočne Njemačke Zapadnoj Njemačkoj); ipak, nastaju i neke nove (Belgija 1993. postaje federacija, Ruska Federacija)

Jesu li sastavne jedinice saveznih država subjekti MP?

- odgovor na to pitanje ovisi s jedne strane o ustavnom uređenju te države, a s druge o tome prihvaćaju li druge države da s tim jedinicama stupe u međunarodne odnose u okviru nadležnosti tih jedinica određene unutrašnjim ustavnim propisima
- to pitanje je u različitim državama riješeno na različite načine:
 - ustavni poretki većine današnjih saveznih država ne priznaju sastavnim jedinicama nikakvu nadležnost u međunarodnim odnosima (SAD, Indonezija, Mjanmar, Indija) – tako se može reći da vrijedi pravilo iz međuameričke Konvencije o pravima i dužnostima država (1933.) da je „savezna država samo jedan subjekt pred MP-om“
 - neki ustavni poretki ne rješavaju pitanje nadležnosti federalnih jedinica za zaključivanje međunarodnih ugovora (npr. u Kanadi je pokrajina Quebec 1965. s Francuskom sklopila ugovor o kulturnim odnosima, no središnja kanadska vlada je u razmjeni pisama s francuskom vladom nastojala otkloniti tu praksu; iako je Francuska s Kanadom 1965. sklopila sporazum o kulturnim odnosima, Francuska je opet sklopila takav sporazum s Quebecom 1968.)
 - međutim, spomenuto pravilo ne vrijedi općenito – u nekim federacijama sastavne jedinice imaju (više ili manje ograničenu) sposobnost izravnog nastupanja prema drugim subjektima MP: npr. Ustav SR Njemačke propisuje: „ako su zemlje nadležne za zakonodavstvo (a ona je u Njemačkoj podijeljena između savezne države i sastavnih jedinica), mogu one uz odobrenje savezne vlade sklapati ugovore sa stranim državama“
 - u SFRJ (1945. do 1991.) je samo federacija bila subjekt MP, ali su federalne jedinice sudjelovale u odlučivanju o vanjskim odnosima federacije (Ustav SFRJ 1974.); Ustav Hrvatske (1974.) pridržavao je Hrvatskoj pravo samostalne međunarodne suradnje i zaključivanje ugovora u skladu s utvrđenom vanjskom politikom federacije – temeljem tih odredbi Hrvatska je zaključila raznovrsne međunarodne akte, od kojih se većina ipak nije mogla kvalificirati kao međunarodni ugovor
 - Ustav SS 1936. davao je republikama dalekosežna prava (pravo na odcjepljenje, a da bi što bolje bio zastupljen u međunarodnom poretku, i pravo na stupanje u neposredne odnose s drugim državama, na sklapanje međunarodnih ugovora i razmjenu diplomatskih i konzularnih predstavnika); također, SS je tražio da svih 16 njegovih republika uđe u članstvo UN-a, ali članicama su 1945., uz sam SS, postale samo Bjelorusija i Ukrajina
- ti primjeri pokazuju da je sudjelovanje jedinica federacije u međunarodnim odnosima moguće, ali uglavnom u maloj mjeri

Navedeni oblici složenih država ne moraju u punoj mjeri posjedovati sve značajke, nego određeni oblik može ponekad sadržavati elemente nekog drugog; tako konfederalni elementi mogu biti prisutni u saveznoj državi kao npr. u SFRJ prema Ustavu 1974.

¹⁹⁹ Zajednicu su uspostavile: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Ruska Federacija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan. Ona se temelji na dokumentima usvojenim u Minsku i Alma Ati 1991. Od 1993. do 2008. članica je bila i Gruzija.

tzv. federalna klauzula:

- u saveznoj državi često se događa da predmet nekog ugovora pripada u nadležnost sastavnih jedinica što se tiče zakonodavnog ili upravnog provođenja – tu nastaju problemi ako te jedinice neće provesti ono na što se savezna država prema vani obvezala; svakako savezna država odgovara prema vani za provođenje, odnosno neprovođenje ugovora
- savezne države katkada se žele osloboditi te odgovornosti time što unose u ugovor tzv. federalnu klauzulu ²⁰⁰
 - po njoj, federacija je obvezana sama svim ugovornim odredbama koje se odnose na materiju u kojoj je nadležna federacija, a u pogledu ugovornih obveza u nadležnosti federalnih jedinica, federacija se samo obvezuje da uznastoji na tome da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje tih obveza
 - savezna država je i inače međunarodno odgovorna za čine država članica i ne može se izgovarati da na odnosni čin nema i ne može imati utjecaja

... ²⁰¹

2.10. ODNOSI OVISNOSTI OPĆENITO

I povijest i sadašnjica pokazuju mnoge, različite i mnogovrsne, odnose političke ovisnosti između pojedinih zemalja.

Na postojanje i mjeru ovisnosti djeluju razni čimbenici: ekonomski, politički, vojni ..., i to ne samo u izravnom odnosu između država i njihovih vlada, nego i u neslužbenim odnosima, kao što su povezanost tržišta, financijskog kapitala, kulturnih utjecaja ...

S gledišta MP politička ovisnost može se izraziti u vrlo različitim pravnim oblicima, koji se teško uvrštavaju u određene kategorije.

- formalno najslabije izražena je ovisnost u pojedinim ekonomskim ili političkim ugovorima – njima se ne dira formalna ravnopravnost, ali se slabija država stvarno dovodi u položaj ovisnosti, kojoj je podloga često ekonomska
- zatim dolaze ugovori o savezu ili zaštiti – prema njima jača država pruža slabijoj zaštitu, a da izravno ne dira u njenu sposobnost i pravo da održava izravne diplomatske i ugovorne odnose s drugim državama
- odnos ovisnosti pojačava se ako slabija država djelomično ili posve prepusti jačoj državi diplomatsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora – tu se već govori o formalnoj međunarodnoj ovisnosti (iako ovisna država ostaje subjekt MP)
- još dalje idu odnosi u kojima međunarodna osobnost slabije države iščezava, gdje ona ulazi u državnopravni i upravni sustav jače zemlje, pa ostaje samo posebni domaći aparat kao podloga unutrašnje uprave

2.11. VAZALITET I PROTEKTORAT

Kroz povijest, države su se širile na razne načine, najčešće osvajanjem novih područja i njihovim pripajanjem matičnom području. Također, bilo je slučajeva da jača država ostavi slabiju (i eventualno u ratu pobijedenu) državu da i dalje formalno postoji, ali je veže uz sebe kao podređenu – tako su nastali razni oblici vazaliteta i protektorata.

Ali osvajanje može dovesti i do potpune podređenosti zemlje, a da ona ne postane sastavni dio zemlje osvajača, nego je u njegovoj vlasti kao odijeljeno područje – nad tom zemljom vlada strana vlast u kojoj domaće pučanstvo nema udjela. Taj oblik, kolonija, najviše se proširio prije Prvog svjetskog rata s razvijenim kolonijalnim carstvima nekih europskih država. ²⁰²

zajedničko obilježje vazaliteta i protektorata:

- u oba oblika podređenosti postoji pravni odnos jednostrane ovisnosti slabije prema jačoj državi (koji nastaje najčešće ugovorom između država, kojim se pobliže uređuje sadržaj odnosa)
- u tim odnosima jedna država pruža drugoj zaštitu i pomoć prema trećim državama, a zato ima pravo utjecati na vođenje vanjskih poslova zavisne države; time je djelatna sposobnost zavisne države umanjena/isključena, ali ona ipak posjeduje međunarodnopravni subjektivitet

1. VAZALITET

- to je bio privremeni odnos ovisnosti za čijeg trajanja je vazalna zemlja postupno stjecala neovisnost prema državi sizerenu
 - za trajanja tog odnosa te su zemlje bile ograničeno pravno i djelatno sposobne – nisu mogle ni primati ni slati poslanike, nego su u njihovim prijestolnicama sjedili iskusniji diplomati s naslovom generalnog konzula; ako su sudjelovale na nekoj konferenciji, dolazile su na posljednje mjesto ²⁰³
 - zbog ograničenja u pravima tih zemalja, one su se označavale kao polusuverene
 - ovisilo je o konkretnom odnosu kakva su ostala prava sizerena prema vazalu, osobito može li vazalna država sama za sebe voditi rat (tako je Bugarska vodila rat protiv Srbije 1885.)

²⁰⁰ POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

²⁰¹ Federalna klauzula uvrštena je u neke mnogostrane ugovore, npr. u Konvenciju o pravnom položaju izbjeglica (1951.) i Konvenciju o pravnom položaju osoba bez državljanstva (1954.). Ona je naišla na otpor i kritiku jer stvara neravnopravan odnos između država ugovornica. Odbačena je prigodom izrade Paktova o pravima čovjeka.

²⁰² NESAMOUpravna područja

²⁰³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA, RIJEKE

- primjeri vazaliteta:
 - o u 19. st. tako se nazivao prijelazni oblik odnosa u kojem su se nalazile balkanske države (Bugarska, CG, Moldavija, Vlaška, Srbija) u svom razvoju prema samostalnosti od Osmanskog Carstva – posljednja u tom nizu bila je Bugarska
 - o odnos ovisnosti indijskih država prema UK sve do 1947.

2. PROTEKTORAT

- protektorat je mnogo češći oblik ovisnosti od vazaliteta, a javljao se u raznolikim oblicima ²⁰⁴
 - to je odnos dviju država u kojem jedna od njih ima određen utjecaj na vanjsku politiku druge, katkad i na njene unutrašnje poslove, a preuzima zaštitu te države prema drugima (naziv protektorat služi i kao oznaka za zaštićenu zemlju)
 - nastanak:
 - u pravilu ugovorom, ali može nastati i
 - faktično (npr. Egipat je stvarno bio pod protektoratom VB od okupacije britanskim vojnim snagama 1882.)
 - dužnost zaštite ravna se po ugovoru kojim je odnos osnovan
 - uglavnom je zaštitnica dužna štiti zaštićenu državu od napada izvana, podupirati je u obrani njezinih prava i u njezinim opravdanim zahtjevima; ako država štitenica nema svojih zastupstava u inozemstvu (što je bilo gotovo pravilo) zaštitnica preuzima zastupanje interesa zaštićene države i njezinih podanika
 - katkad zaštitnica preuzima i jamstvo za unutrašnji pravni poredak (režim) zaštićene države
 - utjecaj na vanjske poslove je izravan ili neizravan:
 - u prvom slučaju zaštitnica sama vodi vanjske poslove šticiene države;
 - u drugom slučaju zadržava pravo kontrole i odobrenja, no to je bilo rijetko (štitenici se pušta da djelomično vodi vanjske poslove, a zaštitnica vrši nadzor ili je potrebno njezino odobrenje za pojedine akte)
 - kako štitenica ostaje subjektom MP, ona može stupiti u svaki ugovorni odnos s drugim državama:
 - izravno (svugdje gdje ugovor o zaštiti ne ograničuje djelatnu sposobnost štitenice) ili
 - posredovanjem države zaštitnice
 - ugovor o protektoratu ne dira starije ugovore štitenice
 - ako bi oni bili suprotni novostvorenom odnosu protektorata treba nastojati da se izmijene ili ukinu redovitim putem sporazuma s drugom ugovornom strankom ili strankama
 - osobito ne prestaje sposobnost zaštićene države da bude ratnom strankom, jedino odluka o stupanju u rat može pripadati zaštitnici
 - osnivanje protektoratskog odnosa djeluje prvenstveno među strankama toga odnosa, a za treće države ugovor o osnivanju protektorata je res inter alios acta – zato se one obavještavaju o novostvorenom odnosu pa to novo stanje (npr. pravo države zaštitnice na zastupanje zaštićene države) djeluje prema njima pošto su primile na znanje to priopćenje ili priznale to stanje ili mu po priopćenju barem nisu prigovorile
- ... ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸
- odnos protektorata je u 19. i 20. st. služio za kolonijalno širenje – dopuštao je da se kolonijalna vlast širi na brže i veće prostore, a da se pritom nisu morala upotrijebiti jaka vojna sredstva kojima bi se držala pod kontrolom kolonijalna područja
 - kad je počeo proces razgradnje kolonijalnog sustava, koji se sad nalazi u završnoj fazi, ti odnosi su počeli nestajati

²⁰⁴ U predmetu naredaba o državljanstvu u Tunisu i Maroku 1923., Stalni sud međunarodne pravde je u savjetodavnom mišljenju utvrdio: „Usprkos zajedničkim crtama međunarodnih protektorata, oni imaju zasebne pravne značajke koje proizlaze iz posebnih okolnosti njihova postanka i njihova stupnja razvoja.“

²⁰⁵ Protektorat po svom nazivu znači zaštitu, no u mnogo primjera protektorata vidljivo je da to pružanje zaštite znači širenje utjecaja države zaštitnice, pa da je to većinom odnos koji je stvoren radi interesa i koristi države zaštitnice. To nam pokazuje i činjenica da su se države štitenice često uporno nastojale osloboditi takvog odnosa. Zasnivanje protektorata bio je čest način širenja kolonijalnih posjeda.

²⁰⁶ U povijesti je poznat i primjer kolektivnog protektorata više država – Krakov je bio pod protektoratom Austrije, Rusije i Prusije (1815. – 1846.).

²⁰⁷ Ima i primjera da je zaštićena teritorijalna jedinica nastala po istom ugovoru kojim je osnovan protektorat: Krakov, Gdanjsk, Jonski otoci, Slobodni Teritorij Trsta (PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM).

²⁰⁸ U literaturi se koristio i naziv kvaziprotektorat za označavanje odnosa u kojem su se u početku 20. st. nalazile neke američke države koje su zbog financijskih poteškoća dospjele u ovisnost o SAD-u, posebno glede ograničenja slobode ugovaranja i vođenja rata, te utjecaja na upravu i financije. Takve države su bile npr. Kuba (1903. do 1934.), Haiti (1915. do 1931.), a otprilike u isto vrijeme i Dominikanska Republika, Honduras i Nikaragva.

- no, i danas, kad je gotovo svim zemljama svijeta priznat status suvereno jednakih država (osim 15-ak preostalih nesamoupravnih područja), još uvijek postoje protekatorski odnosi – osim odnosa pomoći i zaštite u vanjskim poslovima između većih i manjih država (npr. Novi Zeland i Zapadna Samoa iz 1962. ²⁰⁹), protektorat je moguć i između samih UN-a i pojedinih područja kojima, zbog različitih razloga, ne može upravljati isključivo domaće stanovništvo:
 - tako je Slobodni Teritorij Trsta temeljem svog Statuta trebao biti protektorat UN-a, ali to se nije ostvarilo
 - također, UN posljednjih godina provodi neke mirovne operacije (npr. u Angoli, Namibiji, Kambodži) ²¹⁰ koje, uz temeljnu zadaću osiguranja mira, imaju i razne upravne i zaštitne ovlasti u područjima koja trebaju privesti mirnom i samostalnom životu (nadzor nad povlačenjem stranih trupa, povrata izbjeglica, oslobađanje političkih zatvorenika, kažnjavanje ratnih zločinaca, osiguranje i provođenje izbora)
 - izraz protektorat UN-a ili Europske zajednice izričito je spominjan tijekom 1993. u prijedlozima za prekid rata i buduće ustrojstvo BiH, odnosno pojedinih njenih dijelova i gradova, a status te države (članice UN-a) uspostavljen 1995. Daytonskim sporazumom ²¹¹, sadrži značajne elemente njene podređenosti međunarodnoj zajednici (UN-u i EU)

(za takve slučajeve najčešće privremenog ograničavanja suverenosti pojedinih država, uglavnom već članica UN-a, mogli bismo rabiti naziv „zaštićene države“ (protected states), koji su neki pisci predložili da bi se njihov status razlikovao od pravih protektorata (protectorates))

2.12. MANDATI I STARATELJSTVO

Uoči Prvog svjetskog rata, kad je izgradnja kolonijalnog sustava dosegla svoj vrhunac, sazrijeva spoznaja o nepravdnosti kolonijalnog režima prema narodima tih kolonija – u tom raspoloženju, sile pobjednice u ratu su, umjesto podjele posjeda pobijeđenih država na uobičajeni način, predložile da prosvijećeni narodi nad zaostalim narodima tih područja preuzmu **mandat**.

1. Pakt Lige naroda

Pakt Lige naroda (čl. 22.) proglašava dobrobit i razvoj tih naroda kao sveti zadatak civilizacije, i određuje neka pravila za upravljanje mandatskim područjima koja se provodi u ime Lige naroda i pod njenim nadzorom.

kategorije mandata:

Prema Paktu Lige naroda, pod mandat su došle neke zemlje bivšeg Osmanskog carstva i njemačke kolonije – one su prema stupnju razvoja podijeljene u 3 kategorije:

- mandati A – zemlje koje se već mogu „privremeno priznati kao neovisne“, ali uz uvjet da primaju savjete i pomoć postavljenog im mandatar; kad bi neka od tih zemalja postigla dovoljan stupanj razvoja da može sama upravljati sobom, mandat je trebao prestati ²¹²
- mandati B – zemlje bez domaće neovisne političke organizacije, kojima mandatar upravlja uz neka ograničenja i obveze ²¹³
- mandati C – područja koja su najviše zaostala, pa je mandatar njima upravljao po svojim zakonima, kao sastavnim dijelom svog područja ²¹⁴

obveze mandatar:

Država koja je preuzela mandat provodila je svoje ovlasti kao mandatar Lige Naroda, i u njeno ime. Morala je slati godišnje izvještaje Stalnom odboru za mandate (LN). Vrhovni nadzor provodilo je Vijeće LN. Prema Paktu LN (čl. 22. st. 5.), mandatar su glede mandata B i C imali još neke obveze:

- 1) suzbijanje zloupotreba (trgovanja robljem, prodaje oružja i alkohola)
- 2) osiguranje slobode savjesti i vjeroispovijedi
- 3) zabrana podizanja utvrda, vojnih baza i vojne izobrazbe pučanstva za druge svrhe osim obrane mandatnog područja
- 4) poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu svih članova LN

²⁰⁹ MANDATI I STARATELJSTVO, DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

²¹⁰ MIROVNE OPERACIJE

²¹¹ Opći okvirni sporazum za mir u BiH ili Daytonski sporazum naziv je mirovnog dogovora iz baze zračnih snaga Wright-Patterson u Daytonu, Ohio, SAD, o uređenju Bosne i Hercegovine nakon rata 1992.-1995. Konferencija se održala od 1. do 21. studenoga 1995. Glavni su sudionici bili Alija Izetbegović (predsjednik Republike BiH), Slobodan Milošević (predsjednik Republike Srbije, Srbija i Crna Gora, ondašnja SR Jugoslavija) i Franjo Tuđman (predsjednik Republike Hrvatske), predstavnici triju država nastalih iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, te glavni američki pregovarač, veleposlanik Richard Holbrooke i general Wesley Clark. Sporazum je službeno potpisan u Elizejskoj palači u Parizu, 14. prosinca 1995. Današnja politička podjela i struktura vlasti u Bosni i Hercegovini dogovoreni su kao dio Daytonskog sporazuma.

²¹² Sirija i Libanon pod mandatom Francuske; Palestina, Irak i Transjordanija pod mandatom VB.

²¹³ Togo i Kamerun, podijeljeni između VB i Francuske; Njemačka Istočna Afrika (Tanganjika) pod VB; Ruanda i Urundi pod Belgijom.

²¹⁴ Njemačka Jugozapadna Afrika pod Južnoafričkom Unijom (Južnom Afrikom); Zapadni Samoa pod Novim Zelandom; Nauru pod zajedničkim mandatom VB, Australije i NZ; Njemačka Nova Gvineja i ostali njemački otoci južno od ekvatora pod Australijom; njemački otoci u Tihom oceanu pod Japanom.

2. Povelja UN

2.1. Deklaracija o nesamoupravnim područjima²¹⁵

- Deklaracija o samoupravnim područjima označava konačan ishod rasprava o kolonijalizmu, a ušla je u Povelju UN
- ona nalaže državama koje upravljaju nesamoupravnim područjima određene obveze:
 - Čl. 73. Povelje: „Članovi Ujedinjenih naroda koji su odgovorni ili preuzmu odgovornost za upravljanje područjima kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave priznaju načelo da su interesi stanovnika tih područja prvenstveni. Oni prihvaćaju kao svetu dužnost obvezu da što je više moguće unapređuju, unutar sustava međunarodnog mira i sigurnosti uspostavljenog ovom Poveljom, blagostanje stanovnika tih područja, te u tu svrhu:
 - da osiguravaju, poštujući kulturu odnosnog pučanstva, njihov politički, ekonomski, socijalni i prosvjetni napredak, pravedno postupanje s njima i njihovu zaštitu protiv zloupotreba;
 - da razvijaju samoupravu, vodeći računa o političkim težnjama tog pučanstva i potpomažući ih u postepenom razvijanju njihovih slobodnih političkih ustanova, u skladu s posebnim okolnostima svakog područja i njegova pučanstva te raznim stupnjevima njegova napretka,
 - da učvršćuju međunarodni mir i sigurnost;
 - da unapređuju konstruktivne mjere razvoja, političke istraživačke radove, surađuju međusobno i kada i gdje je umjesno, sa specijaliziranim međunarodnim tijelima radi stvarnog postizavanja socijalnih, ekonomskih i znanstvenih ciljeva izloženih u ovom Članku;
 - da redovito dostavljaju, radi obavještanja, a uz ograničenja koja zahtijevaju sigurnost i ustavni obziri, glavnom tajniku statističke i druge informacije tehničke prirode koje se odnose na ekonomske, socijalne i prosvjetne prilike u područjima za koje su odgovorni, osim područja na koja se odnose glave XII. (međunarodni sustav starateljstva) i XIII. (starateljsko vijeće)“
 - Čl. 74. Povelje: „Članovi se Ujedinjenih naroda također slažu da se njihova politika glede područja na koje se odnosi ova glava, kao i glede njihovih matičnih područja, mora temeljiti na općem načelu dobrog susjedstva na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju, vodeći računa o interesima i blagostanju ostalog svijeta.“
- Deklaracija se odnosi na sva nesamoupravna područja, a to su ona „kojih pučanstvo još nije dostiglo punu mjeru samouprave“ (dakle i starateljska područja, uglavnom preostali mandati, i ona koja su bila pod nekim oblikom kolonijalne uprave)²¹⁶

2.2. Međunarodni sustav starateljstva²¹⁷

područja na koja se primjenjuje sustav starateljstva:

- Povelja za starateljska područja uvodi posebni sustav upravljanja i nadzora – on je u čl. 77. Povelje UN²¹⁸ predviđen:
 - 1) u prvom redu, za područja koja su dotad bila pod mandatom
 - odredba Povelje UN o pretvaranju mandatskih područja u starateljska provedena je za sve mandate B i C, osim Jugozapadne Afrike (Namibije):
 - to je bivša njemačka kolonija i jedino od bivših mandatskih područja koje nije došlo pod starateljstvo
 - nakon rata, nastojala ju je prisvojiti Južna Afrika, ali UN su 1966. zaključili da se uprava zemlje oduzme Južnoj Africi (po odluci pučanstva ta zemlja nazvana je Namibija, a imenovano joj je i posebno vijeće i povjerenik UN koji su imali preuzeti upravu zemlje do daljnje odluke o njejoj sudbini)
 - Južna Afrika je ignorirala sve odluke UN glede Namibije dok je u Južnoj Africi bijela manjina provodila politiku apartheida, no kad su u toj državi pobijedili političari skloni demokraciji i rasnoj jednakosti, počeli su se podvrgavati odlukama UN-a; 1989. južnoafrička vojska napušta Namibiju, a 1990. je proglašena njena neovisnost, te je Namibija ušla u UN
 - dotadašnje mandatske upraviteljice postale su upravnim vlastima u smislu čl. 81. Povelje²¹⁹
 - 2) za područja koja bi se poslije Drugog svj. rata oduzela pobijeđenim državama – ta odredba primijenjena je na bivšu talijansku koloniju Somaliju (za nju je 1950. uvedeno starateljstvo Italije, uz pomoć savjetodavnog odbora od 3 člana)
 - 3) mogao se primijeniti i za druga područja dobrovoljnom odlukom država koje njime upravljaju (ali tom mogućnošću se nitko nije poslužio)

²¹⁵ Glava XI. Povelje UN: Deklaracija o nesamoupravnim područjima (čl. 73. i 74.).

²¹⁶ NESAMOUPRAVNA PODRUČJA

²¹⁷ Glava XII. Povelje UN: Međunarodni sustav starateljstva (čl. 75. do 85.).

²¹⁸ Članak 77. Povelje UN: „1. Starateljski se sustav primjenjuje na područja ovih kategorija koja bi mu se podvrgnula starateljskim sporazumima: a) područja koja su sada pod mandatom; b) područja koja mogu biti odvojena od neprijateljskih država kao posljedica drugoga svjetskog rata; c) područja koja države, odgovorne za upravljanje njima, dobrovoljno podvrgnu tom sustavu. 2. Naknadni će sporazum odrediti koja će se područja navedenih kategorija staviti pod starateljski sustav i pod kojim uvjetima.“

²¹⁹ Čl. 81. Povelje UN: „Sporazum o starateljstvu obuhvaća u svakom slučaju uvjete pod kojima će se upravljati starateljskim područjem i određuje vlast koja će njime upravljati. Ta vlast, koja se dalje naziva "upravna vlast", može biti jedna država ili više njih ili sama Organizacija.“

- pod starateljstvo je ukupno stavljeno ovih 11 područja:
 - Britanski Togo, Britanski Kamerun, Tanganjika → VB
 - Francuski Togo, Francuski Kamerun → Francuska
 - Somalija → Italija
 - Ruanda-Urundi → Belgija
 - Zapadna Samoa → Novi Zeland
 - Nauru, Nova Gvineja → Australija (kako prema odredbi Povelje UN ²²⁰ upravu može vršiti i više država, za Nauru su upravne vlasti bile Australija, Novi Zeland i VB, ali samo Australija je vršila upravu)
 - Pacifički otoci → SAD

područja na koja se ne primjenjuje sustav starateljstva:

- Povelja u čl. 78. određuje da se „*starateljski sustav ne primjenjuje na zemlje koje su postale članice UN, među kojima se odnosi moraju temeljiti na poštovanju načela suverene jednakosti*“:
 - zato pod starateljstvo nisu došle bivše mandatske zemlje Francuske, Libanon i Sirija, kao ni zemlje pod mandatom VB, Jordan i Irak (Irak je stekao samostalnost još 1932., a Jordan 1946.) ²²¹
 - svim tim preostalim mandatima A priznata je samostalnost u tijeku stvaranja UN-a
 - na području Palestine (bila mandat A, VB ju napustila 1948.) prema rezoluciji Opće skupštine UN-a trebalo je uspostaviti dvije države, židovsku i arapsku, uz poseban status za Jeruzalem ²²², ali izbio je arapsko-židovski rat, pa je iste godine stvoren samo Izrael ²²³

organi UN-a nadležni za nadzor nad starateljstvom i za poslove starateljstva:

- stavljanje nekog područja pod starateljstvo određuje se ugovorom između države upraviteljice i organa UN nadležnog za nadzor nad starateljstvom – taj organ je Vijeće sigurnosti (za tzv. stratejske zone) ili Opća skupština (za sva ostala područja)
- ugovor sadrži potanje odredbe o uvjetima pod kojima se vrši starateljstvo; takav ugovor morale su sklopiti i sve države upraviteljice mandatskih područja koja su se pretvarala u starateljska
- za poslove starateljstva Povelja je predvidjela poseban organ UN → Starateljsko vijeće: ²²⁴
 - ono radi pod vodstvom Opće skupštine za sva područja osim stratejskih zona – to su područja bitna u vojnom smislu; takvi su samo Pacifički otoci, koji su stavljeni pod starateljstvo SAD
 - kako se uprava tijekom starateljstva mora provoditi u interesu naroda, Starateljsko vijeće (prema čl. 87. Povelje UN) može primati peticije, zahtijevati godišnje izvještaje od upraviteljice temeljem upitnika, obilaziti područje u sporazumu s upraviteljicom

temeljni zadaci sustava starateljstva:

- prema čl. 76. Povelje, temeljni zadaci sustava starateljstva su:
 - 1) jačanje međunarodnog mira i sigurnosti,
 - 2) unapređivanje političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka stanovnika područja i njihov postepeni razvoj prema samoupravi ili nezavisnosti – najvažniji cilj; prema njoj je konačni cilj sustava starateljstva da stanovništvo starateljskog područja razvija prema samoupravi ili neovisnosti
 - 3) poticanje poštovanja prava i sloboda čovjeka za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed,
 - 4) jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju sa svim članovima UN-a i njihovim državljanima (načelo otvorenih vrata)

²²⁰ čl. 81. Povelje: „*Sporazum o starateljstvu obuhvaća u svakom slučaju uvjete pod kojima će se upravljati starateljskim područjem i određuje vlast koja će njime upravljati. Ta vlast, koja se dalje naziva "upravna vlast", može biti jedna država ili više njih ili sama Organizacija.*“

²²¹ Libanon i Sirija su 1945. pristupili „Deklaraciji UN-a“ od 1942. i sudjelovali su na konferenciji u San Franciscu. Te zemlje su iskonski članovi UN-a. Skupština Lige naroda je na svom završnom zasjedanju 1946. potvrdila da je prestao mandat za Siriju, Libanon i Transjordaniju. Transjordanija je prestala biti mandatom kad joj je VB ugovorom 1946. priznala suverenost i neovisnost.

²²² PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM, bilj.

²²³ Šest susjednih arapskih država pokušalo je silom spriječiti ostvarenje odluke Opće skupštine, ali u tome nisu uspjele. 1948. je stvoren jedino Izrael. Jordan je okupirao zapadnu obalu rijeke Jordana, Egipat pojas Gaze na jugu Palestine, a veliki dio arapskog stanovništva Palestine izbjegao je u susjedne arapske države. Većina tih izbjeglica postupno se vratila na područje Palestine i 1964. organizirala PLO, ali ni tada nije ostvarena arapska država u Palestini, predviđena odlukom UN-a 1947. Štoviše, Izrael je vodio neprijateljstva sa susjednim arapskim državama. U vrijeme pojave brojnih novih država u UN-u i jačanja PLO-a taj oslobodilački pokret 1988. formalno proglašava državu Palestinu. Međutim, iako taj akt ima značajne političke posljedice (DRŽAVE, bilj. 156, 29. str.) konkretniji korak prema stvaranju države palestinskih Arapa počinje tek 13.9.1993. usvajanjem u Washingtonu tzv. Deklaracije o načelima organizacije privremene samouprave, između izraelskog premijera Rabina i prvaka PLO-a Arafata. Temeljem tog dokumenta postupno se stvara palestinska autonomija, s konačnim ciljem stvaranja arapske Palestinske države. Međutim, od 2000. pregovori zastaju, a sve je češća i uporaba sile s obiju strana.

²²⁴ ORGANI UN-a – STARATELJSKO VIJEĆE

pravna narav starateljstva:

- starateljstvo je poseban subjekt MP, ali bez djelatne sposobnosti – u ime njih djeluje država kojoj je neko područje povjereno kao upravna vlast, ali je njeno djelovanje ograničeno materijalno (svrhom starateljstva) i formalno (nadzorom UN-a)
- starateljska područja po odredbama Povelje su u boljem položaju od ostalih nesamoupravnih područja, ne samo zbog jačeg nadzora UN-a, nego i zbog određenijih obveza upraviteljica i konačnog cilja – samouprave ili neovisnosti

smjer razvoja starateljskih područja:

- Povelja je u čl. 76. zacrtala smjer razvoja starateljskih područja „prema samoupravi ili neovisnosti, kako to odgovara posebnim okolnostima svakog područja i njegova pučanstva, te slobodno izraženim željama odnosno pučanstva“
- taj razvoj za sva starateljska područja je završen, i danas više nema starateljskih područja:
 - Francuski Togo – Francuska je predložila da Togo dobije samoupravu unutar Francuske unije ako se narod za to izjasni putem plebiscita, što je narod i učinio; ipak, OS nije dopustila promjene starateljskog odnosa bez njenog mišljenja i odobrenja, pa je odredila da posebni odbor ispita stanje i podnese izvještaj; na izborima 1958. provedenima pod nadzorom UN-a, većina se izjasnila za neovisnost, pa je Togo 1960. postao samostalna država
 - Britanski Togo – primjer prestanka starateljstva pridruživanjem starateljskog područja drugoj zemlji; Britanski Togo se plebiscitom izjasnio za spajanje s britanskom kolonijom Zlatnom Obalom koja je uskoro stekla samostalnost pod imenom Gana (1957.); to je prvo područje gdje je starateljstvo prestalo uz odobrenje OS, ispunjenjem uvjeta Povelje
 - Britanski Kamerun – putem plebiscita je odlučeno da se njegov sjeverni dio sjedini s Nigerijom (1961.), a južni s francuskim Kamerunom
 - Francuski Kamerun – postigao punu samostalnost 1960.
 - Somalija – 1960.
 - Tanganjika – 1961.
 - Ruanda-Burundi – 1962.
 - Samoa – 1962.
 - Nauru – 1968. (iako se razmatralo da se čitavo otočno stanovništvo preseli na drugo mjesto, ali ono je to odbilo; naime, smatralo se da će se za oko 40 godina na tom otoku iscrpiti nalazište fosfata, što bi moglo ugroziti gospodarski opstanak i razvoj otoka)
 - Papua Nova Gvineja – postala neovisna 1975.
 - Pacifički otoci – ostali su posljednje starateljsko područje, ali i otočja koja su ga tvorila postupno su se oslobađala starateljstva SAD-a, uspostavljajući ujedno novo uređenje odnosa sa svojim bivšim starateljem:
 - tako je Zajednica Sjevernomarijanskih Otoka od 1986. samoupravna zajednica u političkoj uniji i pod suverenom SAD-a
 - nasuprot tome, Savezne države Mikronezije (1982.), Republika Maršalovi Otoci (1983.) i Republika Palau (1983.) samostalne su države slobodno udružene sa SAD-om
 - temeljem sporazuma zaključenih sa svakom od tih država, SAD osiguravaju njihovu obranu, ali sve 3 nove države imaju potpunu unutrašnju samostalnost i međunarodnopravnu osobnost, uključujući pravo na vođenje vanjskih poslova (glede kojih se ipak konzultiraju sa SAD-om)
 - u skladu s novim statusom, sve 3 države su primljene u UN

(kako su Pacifički otoci strategijska zona, prestanak starateljstva nad njima moralo je odobriti Vijeće sigurnosti UN-a, što je i učinjeno rezolucijama za Zajednicu Sjevernomarijanskih otoka, Savezne države Mikronezije i Republiku Maršalovi Otoci 1990., a za Republiku Palau 1994.)

2.3. Starateljsko vijeće ²²⁵

- nestankom starateljskih područja ono je izgubilo razlog postojanja – održavanje tog organa u životu opravdavalo se namjerom da mu se povjeri neko novo važno područje međunarodnih odnosa (npr. borba za zaštitu okoliša, zaštita manjina i domorodačkih naroda), ali o novoj ulozi Starateljskog vijeća nije bilo sporazuma
- na sastanku šefova država i vlada članica UN-a u New Yorku 2005. predloženo je da se iz Povelje UN-a brišu odredbe o SV, ali one se formalno mogu ukloniti samo formalnom izmjenom – međutim, kako treba mijenjati i uklanjati i neke druge odredbe Povelje, formalna izmjena bit će moguća samo kad međunarodna zajednica postigne sporazum o svim izmjenama

²²⁵ Glava XIII Povelje UN: Starateljsko vijeće (čl. 86. do 91.)

2.13. NESAMOUPRAVNA PODRUČJA

UN je svojom djelatnošću bio najznačajniji činitelj u dinamičnom procesu dekolonizacije koji se odigrao u posljednjih 60-ak godina, a koji je sad u svojoj posljednjoj fazi. Sama dinamičnost razvoja koji se opisuje ima svoj uzrok u činjenici da su odredbe Povelje o nesamoupravnim područjima djelo kompromisa između kolonijalnih država i protukolonijalnih težnji. One su dale pravni temelj za postepeno uklanjanje kolonijalne vladavine, ali dinamizam razvoja bio je određen borbenošću protukolonijalnih činitelja.

Pojam nesamoupravnih područja:

- Povelja je naziv „nesamoupravna područja“ uvela za zemlje pod kolonijalnom upravom; Deklaracija o nesamoupravnim područjima (sastavni dio Povelje) odnosi se na područja „kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave“
- ta široka formulacija obuhvaća sve odnose u kojima neko područje stoji pod odgovornim utjecajem neke države, nije ravnopravno uklopljeno u njeno matično područje, a s druge strane, nema punu mjeru samouprave
 - primjenom kriterija Povelje, 1946. je utvrđeno da postoje 74 takva područja (velika većina afričkih zemalja, mnoge azijske, većina otoka Karipskog mora, Tihog i Indijskog oceana)
 - no, kad su se poslije za pojedina područja pojavila pitanja jesu li ona ili nisu obuhvaćena Poveljom, odnosno postoji li dužnost izvještavanja, Opća skupština je 1960. utvrdila načela utvrđivanja:
 - država je dužna izvještavati o području koje je geografski odijeljeno i od države upraviteljice razlikuje se etnički ili kulturno (uz to mogu doći i ostali elementi, npr. elementi upravne, političke, pravne, gosp. prirode)
 - ako oni na odnos između područja i upraviteljice utječu tako da stavljaju područje u podređeni položaj, oni govore u prilog predmnjeve da postoji dužnost izvještavanja

(time su samo dani elementi za prosuđivanje, a Opća skupština ih primjenjuje prema svojem nahođenju; Opća skupština je postavila načelo da se geografski jedinstvena, cjelovita područja ne razdvajaju, te metode dekolonizacije nije primjenjivala na zemlju koja nije geografski odijeljena od ostalog područja države)

Daljnji rad UN-a na procesu dekolonizacije:

- Povelja je u čl. 73. postavila smjernice po kojima članovi UN odgovorni za nesamoupravna područja njima upravljaju: to su iste dužnosti koje upraviteljice imaju i prema starateljskim područjima²²⁶
- osim toga, obvezala je države na redovito podnošenje statističkih i drugih informacija tehničke prirode o ekonomskim, socijalnim i prosvjetnim prilikama glavnom tajniku UN – to se čini „radi obavještavanja“, no iz te nedovoljno jasne odredbe Povelje ne treba zaključiti da organi UN-a nemaju pravo raspravljati o postupcima država upraviteljica i o tome donositi neke odluke; odredbe Povelje koje su, kao što je već rečeno, rezultat kompromisa kolonijalnih i protukolonijalnih težnji, sve su više bile tumačene u smislu jačanja nadležnosti organa UN-a i likvidacije kolonijalne vladavine
- taj razvoj i jačanje utjecaja UN-a kretali su se u više smjerova:
 - 1946. je osnovan Odbor za ispitivanje izvještaja o nesamoupravnim područjima
 - 1960. Opća skupština prihvata Deklaraciju o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima
 - 1970. prihvaćena je Deklaracija 7 načela, u kojoj je izraženo shvaćanje da nesamoupravna područja imaju međunarodnopravni subjektivitet
 - 1988. Opća skupština je Rezolucijom 43/47 zadnje desetljeće 21. stoljeća proglasila Međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma

1. Odbor za ispitivanje izvještaja o nesamoupravnim područjima

- osnovala ga je Opća skupština 1946. kao svoj pomoćni organ
- Opća skupština (izravno i preko tog organa) već od početku ima aktivnu ulogu: ona prima izvještaje, ispituje ih i po potrebi sastavlja svoje primjedbe, koje postaju sve oštrije i pretvaraju se u preporuke, a te preporuke zapravo su zahtjevi za izvršavanjem dužnosti upraviteljica
- dužnosti izvještavanja su upraviteljice uglavnom udovoljavale (Australija, Belgija, Danska, Francuska, Nizozemska, VB, NZ, SAD, VB) – jedino se Španjolska dosta dugo (do 1961.) suzdržavala od podnošenja izvještaja, a Portugal nije slao izvještaje smatrajući da su njegove kolonije sastavni dio matične zemlje (počeo je surađivati s UN-om tek nakon pada diktature 1974., a nakon toga je ubrzo omogućio osamostaljenje svojih afričkih posjeda: Mozambik, Kapverdski otoci, Sveti Toma i Principe, Angola, Gvineja Bisau)
- uskoro je Opća skupština počela zahtijevati i izvještaje o političkom razvoju, a njene metode rada postajale su sve obuhvatnije i oštrije (primale su se peticije, slale misije, određivali plebisciti)

²²⁶ MANDATI I STARATELJSTVO, Povelja UN – Deklaracija o nesamoupravnim područjima

- upraviteljice su nastojale izbjeći nadzor UN, odnosno težile da nesamoupravna područja budu oslobođena njihove vlasti (to su pokušale postići doslovnim tumačenjem Povelje, čije odredbe su same interpretirale tako da bar za neka područja dokažu da to nisu nesamoupravna područja ili da su prestala to biti, pa da zato nema dužnosti izvještavanja):
 - osim Portugala koji nije slao izvještaje, Francuska (Martinique, Guadalupe, Francuska Gvajana, Reunion), Danska (Grenland) i Nizozemska su uključile neke svoje kolonijalne posjede u ustavni poredak matice zemlje
 - druge države su dale pojedinim područjima visok stupanj samouprave (VB Malti, SAD Portoriku)
- zato se Opća skupština načelno izjasnila protiv jednostranih odluka o prestanku izvještavanja – ona je 1959. povjerila posebnom odboru da ispita koja načela bi trebala primjenjivati u pitanju postojanja dužnosti izvještavanja po čl. 73. Povelje
- ta su načela utvrđena zaključkom Opće skupštine 1960.: dužnost izvještavanja prestaje ako neko područje postigne punu mjeru samouprave – to može biti na 3 načina:

a) nastankom suverene, neovisne države

b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi

- odluka o pridruženju mora se donijeti slobodnim izborom naroda nesamoupravnog područja na demokratski način i pošto je pučanstvo dovoljno upućeno o prirodi odluke koju donosi
- oblik pridruživanja mora biti takav da poštuje individualnost i kulturne osobine nesamoupravnog područja i njegova pučanstva, koje mora zadržati pravo da izmijeni položaj područja ponovnom slobodnom odlukom usvojenom demokratskim i ustavnim postupkom
- pridruženom području treba osigurati pravo da odredi svoje unutarnje ustavno ustrojstvo bez vanjskog utjecaja, putem odgovarajućeg ustavnog postupka i slobodnim izražavanjem želja naroda

c) integracijom u neku neovisnu državu

- mora se provesti temeljem potpune jednakosti naroda nesamoupravnog područja koje se integrira i naroda odnosno neovisne države (jednak pravni položaj, jamstva temeljnih prava i sloboda bez diskriminacije, pravo sudjelovanja u izvršnim, zakonodavnim i sudskim organima)
- neovisna zemlja mora imati dovoljno visok stupanj samouprave sa slobodnim demokratskim ustanovama
- integracija mora biti posljedica želje pučanstva, slobodno izražene uz punu spoznaju o namjeravanoj izmjeni pravnog položaja pučanstva, i to putem neposrednog provedenog demokratskog postupka temeljem općeg prava glasa (UN mogu nadzirati postupak ako to smatraju potrebnim)

2. Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima (1960.)

- njome Opća skupština svečano proglašava potrebu da se brzo i bezuvjetno okonča svaki oblik kolonijalizma (u vrijeme donošenja, od 49 novih članica UN-a 30 su bivše kolonije i čine 1/3 članstva; pretežno afričke države)
- svi narodi imaju pravo na samoodređenje, a nedostatak preduvjeta na političkom, gospodarskom, socijalnom ili obrazovnom polju ne smije biti izgovor za odgađanje neovisnosti – zato Opća skupština traži da se odmah poduzmu mjere da se u svim nesamostalnim zemljama vlast prenese na njihovo pučanstvo kako bi one mogle uživati potpunu neovisnost i slobodu
- da bi se što prije postigao cilj Deklaracije, Opća skupština 1961. osniva **Odbor 24-orice (odbor za dekolonizaciju)**:
 - to je poseban odbor od 17 članova (od 1962. 24) s ciljem da prati situaciju i pospješi proces dekolonizacije
 - odbor šalje izvještaje temeljem kojih Opća skupština usvaja rezolucije, prima peticije, sasluša njihove podnositelje, šalje misije u pojedina područja pod kolonijalnim upravom ...
- naglašavajući pravo na samoodređenje i neovisnost, Opća skupština je borbu naroda za oslobođenje smatrala zakonitom i sa zadovoljstvom konstatirala napredak nekih oslobodilačkih pokreta:
 - nastavljanje kolonijalne uprave označila je kao opasnost za svjetski mir i sigurnost
 - doprinosi tome i Dopunski protokol Ženevskim konvencijama 1977., kojim se borba protiv kolonijalista i rasističkih režima proglašava međunarodnim oružanim sukobom, što znači da se na njega primjenjuje cjelokupno međunarodno humanitarno ratno pravo ²²⁷
- također, Opća skupština naglašava i pravo naroda na raspolaganje vlastitim prirodnim bogatstvima ²²⁸
- uz ostale oblike moralne i materijalne pomoći, na koju je pozvala države članice i međunarodne organizacije, Opća skupština je i sama organizirala posebnu vrstu pomoći u obliku programa za izobrazbu kadrova iz nesamoupravnih kolonija
- rezultat takve djelatnosti Opće skupštine je oslobođenje velike većine kolonijalnih zemalja i stjecanje pune neovisnosti (uz prije spomenutih 30 zemalja, u članstvo UN je nakon 1960. ušlo još 60-ak bivših kolonija); međutim, neke zemlje oslobodile su se kolonijalnog režima pridruživanjem neovisnoj državi ili integracijom u nju

²²⁷ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA i dalje.

²²⁸ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

3. Međunarodnopravni subjektivitet nesamoupravnih područja

- svaka zemlja koja pripada kategoriji nesamoupravnih područja bila je subjekt MP u zametku (pa i najzastupljenija područja)
- bilo je samo pitanje vremena i načina kad i kako će neko samoupravno područje doći do punog MP subjektiviteta
- to shvaćanje izražava i Deklaracija 7 načela: „*Područje kolonije ili drugoga nesamoupravnog područja ima, prema Povelji UN-a, pravni položaj odvojen i različit od područja države koja njime upravlja; takav odvojen i različit pravni položaj prema Povelji postojati će sve dok narod te kolonije ili nesamoupravnog područja ne ostvari svoje pravo na samoodređenje u skladu s Poveljom, a napose s njezinim ciljevima i načelima.*“
- danas je većina i tih nesamoupravnih područja postigla cilj, a ostala koja još to nisu postigla, imaju pravo da to postignu
- po tome su i ona početni subjekti MP, a njihovi interesi i želje moraju se uzimati u obzir i poštivati

4. Međunarodno desetljeće za ukidanje kolonijalizma (1990. – 2000.)

- proglasila ga je Opća skupština 1988. Rezolucijom 43/47 – u skladu s njom, ona poziva upraviteljice da poduzmu nužne mjere kako bi se narodima nesamoupravnih područja omogućilo da što prije ostvare pravo na samoodređenje i neovisnost
- na kraju 20. stoljeća, u nadležnosti Odbora 24-orice je bilo još 16 nesamoupravnih područja²²⁹ – zato je Opća skupština 2000. Rezolucijom 55/146 proglasila desetljeće 2001. – 2010. **Drugim međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma**, kojim je svrha da kolonijalizam nestane do 2010.
- 161. str.

2.14. TRAJNA NEUTRALNOST

Trajna neutralnost je položaj države koja je obvezana da u svakom ratu ostane neutralna, a druge su se države prema njoj obvezale da će poštovati tu neutralnost.

- status trajne neutralnosti stječe se sporazumom, izraženim u međunarodnom ugovoru (npr. Lateranski ugovor 1929. za Vatikanski grad) ili u izjavi neutralne države koju druge države prihvate (npr. Austrija)
 - o da bi se utemeljila trajna neutralnost, nije dovoljna jednostrana izjava (npr. Island 1918.) ili najava vlade da će voditi politiku neutralnosti (Švedska, u novije vrijeme Irska i Finska), iako i takva izjava može praktički dovesti do istog rezultata; ako neka država čvrsto stoji na politici neutralnosti, sama se ne upušta u rat i pokazuje odlučnost da brani svoju neutralnost, a suvremeno međunarodno pravo zabranjuje započinjanje rata, postoji dovoljna vjerojatnost da se neutralnost doista i održi
 - o s druge strane, primjer upadanja Hitlera u Dansku, Norvešku, Nizozemsku i Belgiju pokazuje da uvlačenje neutralne države u rat nije isključeno
- obveza poštivanja i održavanja trajne neutralnosti postoji samo između država obvezanih sporazumom
 - iznimka je trajna neutralnost Švicarske, jer je taj tradicionalni status dobio samo svoje priznanje na Bečkom kongresu 1815., pa njena neutralnost vrijedi prema svim državama; ona je zbog duge prakse neutralnosti općeprihvaćena
 - za ostale današnje primjere trajne neutralnosti može se tvrditi da su oni zajamčeni već time što se odnosni sporazumi uklapaju u sustav UN-a, gdje je rat općenito zabranjen (no i tu postoji teškoća mirenja obveza trajne neutralnosti s obvezama članica UN-a)
- obvezom trajne neutralnosti nije umanjena djelatna sposobnost neutralne države – tom mišljenju ide u prilog činjenica da je KESS potvrdila pravo država na neutralnost u okviru načela suverene jednakosti država²³⁰
- trajna neutralnost ugovara se u interesu same te države, ali obično do nje dolazi do interesa više država, često da bi se uklonilo trvenje između susjednih država ili velikih sila – neutralne države tada služe kao tzv. tampon-države, koje bi trebale sprječavati sudar jakih država na tom području²³¹

²²⁹ Njih 10 je pod upravom VB (Anguilla, Bermuda, Britanski djevičanski otoci, Caymans, Falklandski otoci ili Malvinas, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Sveta Helena, Turks i Caicos), 3 pod upravom SAD-a (Američki djevičanski otoci, Guam, Američki Samoa), te po 1 pod upravom Novog Zelanda (otočje Tokelau), Francuske (Nova Kaledonija) i Maroka (Zapadna Sahara).

²³⁰ Deklaracija o načelima koja uređuju odnose između država sudionica (u Završnom aktu KESS-a, u Helsinkiju 1975.)

²³¹ Ima dosta primjera trajne neutralnosti u prošlosti, npr. grad Krakov (1815.), Belgija (1831. i 1839.), Luksemburg (od 1867.), Kongo (od 1885.), Slobodni Teritorij Trsta (od 1947.).

današnje neutralne države:

- kroz povijest, status neutralne zemlje imao je Laos (kratkotrajno; ona nije bila poštovana u vijetnamskom ratu, a formalno je ukinuta Ugovorom o miru i suradnji između Laosa i Vijetnama 1977.), a u novije doba izneseni su prijedlozi za neutralnost Libanona, Finske, Japana (1959.), Kambodže (1969.), te Kostarike (predsjednik Monge proglasio neutralnost 1983.)
- danas su neutralne:
 - 1) **Švicarska** – vodi politiku nemiješanja u ratove od 16. st.; Bečki kongres 1815. priznaje njenu trajnu neutralnost i jamči njeno područje i nepovredivost; ta neutralnost priznata je u Mirovnom ugovoru u Versaillesu 1919.
 - 2) **Austrija** – usvajanjem Ustavnog zakona 1955. obvezala se na trajnu neutralnost; kad je Austrija sadržaj UZ priopćila velikim silama i drugim državama, one su uzvatile priznanjem austrijske trajne neutralnosti
 - 3) **Država Vatikanskog Grada** – njeno područje je neutralno i nepovredivo prema Lateranskom ugovoru 1929.²³²
 - 4) **Malta**
 - njena neutralnost je uspostavljena kad je 1980. Italija deklaracijom prihvatila izjavu Malte o samostalnosti (prethodno je Italija sporazumom priznala i zajamčila neutralnost Malte)
 - nakon toga, neutralnost Malte su sporazumima i izjavama priznale i neke druge države (Francuska, Belgija, Kina, SSSR, Tunis), a madridski sastanak KESS-a pozvao je sve sudionice da poštuju njenu neutralnost, čime je taj status dobio širi, regionalni temelj
 - i Ustav Malte definira ju kao neutralnu i nesvrstanu republiku (Malta je i u pregovorima za pristupanje EU postavila zahtjev za poštovanjem njene neutralnosti)
 - 5) **Turkmenistan** – njegova inicijativa za proglašenjem trajne neutralnosti prihvaćena je 1995. u Općoj skupštini UN

prava i dužnosti neutralnih država:

- prava i dužnosti trajno neutralnih država i ostalih država ravnaju se prvenstveno po sporazumu koji se na to odnosi
 - o pritom nisu dopušteni savezi po kojima bi neutralna država morala priskočiti drugoj u pomoć kad je napadnuta
 - o nije dopušteno ni preuzimanje nekih jamstava, npr. za neutralnost druge države (zato je kod ugovora o neutralnosti Luksemburga Belgija, koja je u njemu sudjelovala, izričito izuzeta od jamstva neutralnosti)
 - o trajno neutralna država može sklapati međunarodne ugovore koji ne ugrožavaju neutralnost (tako bi npr. STT mogao potpisivati mnogostrane ugovore gospodarske naravi, ali ne i političke ugovore)
- trajno neutralna država dužna je ne upuštati se u rat, ali može braniti se od agresije – čak se to smatra njenom obavezom
- ako je napadnuta, može se braniti i oružjem, i poduzimati sve druge mjere radi obrane neutralnosti – postavlja se pitanje do koje mjere se to može smatrati pripremanjem obrane:
 - svaka država o tom pitanju sudi sama
 - pritom se posebnim ugovorom države mogu ograničiti
 - npr. ugovorom o neutralnosti Luksemburga 1867. utvrde u njemu se proglašavaju nepotrebni, i Luksemburg se obvezuje da neće održavati ni podizati nikakve vojne građevine
 - pritom, na zahtjev Belgije, ugovor sadrži odredbu kojom ostale države zadržavaju pravo podizanja vojnih građevina (STT je također demilitariziran u najširem smislu, pa se u njemu ne bi smjele podizati utvrde ni držati oružana sila, osim po odluci Vijeća sigurnosti)

pitanje članstva neutralnih država međunarodnim organizacijama:

U organizaciji gdje postoji obveza sudjelovanja u kolektivnoj akciji protiv narušitelja mira (npr. UN):

- npr. Švicarska je 1920. pristupila Ligi naroda, ali se izuzela od dužnosti sudjelovanja u vojnim akcijama LN, uključujući prolaz stranih vojnih snaga preko njena područja i pripremu vojnih operacija na njezinom području
- kako su UN čvršća organizacija od LN, smatralo se da je članstvo u njima nespojivo s trajnom neutralnošću, no primanjem Austrije u članstvo 1955. riješeno je da i neutralna država može biti članica UN (kasnije su primljene i Malta i Švicarska)
- ipak, neki smatraju da i trajno neutralna država mora kao članica sudjelovati u sankcijama protiv napadača, dok neki misle da Vijeće sigurnosti može trajno izuzeti takvu zemlju od obveze sudjelovanja – o tome još nema konačnog odgovora

U regionalnim nevojnim organizacijama:

- Švicarska je smatrala da nije moguće, pa je 1957. odbila ući u VE, ali je poslije promijenila to gledište i ušla je u VE 1962., smatrajući da članstvo u njoj nije nespojivo s njenim obvezama trajne neutralnosti (u VE je ranije ušla i Austrija)
- i Švicarska i Austrija su postale članicama EFTA-e, a sve 4 europske trajno neutralne države su sudionice OEES

U regionalnim gospodarskim organizacijama s naddržavnim elementima:

- također je moguće (Austrija je od 1995. članica EU, a Malta od 2004.)
- no, kako integracija europskih zemalja unutar EU sve više obuhvaća vanjskopolitička i sigurnosna pitanja, uvjeti njezina članstva morali bi poštovati obveze i prava Austrije i Malte kao trajno neutralnih država u ratu i miru

2.15. PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM

1. KRAKOV

- već je spomenut kao primjer kolektivnog protektorata i trajne neutralnosti
- osnovan je na Bečkom kongresu 1815., a prestao je postojati kao posebna jedinica kad ga je Austrija anektirala 1846.

2. GDANJSK (DANZIG)

- Slobodni grad Gdanjsk osnovan je Mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919. i stavljen pod zaštitu LN
 - Gdanjsk je imao svoju vladu i druge organe, pa je samo u nekim poslovima i odnosima bio ograničen pravima Poljske
 - Poljskoj je osigurana njegova uporaba kao pomorske luke
 - ona je vodila vanjske poslove grada i davala egzekvaturu za konzule stranih država, nakon sporazumijevanja s organima Gdanjska; Poljska i Gdanjsk činili su jedno carinsko područje, a carinsku upravu provodili su gradski činovnici pod nadzorom poljskih nadzornika
 - imali su zajedničko vijeće za luku i vodene putove, sastavljeno od jednakog broja predstavnika Poljske i Gdanjska, a predsjednika su određivale ili sporazumom ili je to učinilo Vijeće LN
 - LN je bila zaštitnik i jamac odnosa stvorenog ugovorima, a intervenirala je samo u sporovima ili pitanjima iznesenim pred nju; LN je u Gdanjsku zastupao visoki komesar kojeg je imenovalo Vijeće Lige
- mnogi pisci smatraju da Gdanjsk nije bio država, nego grad u mnogim pitanjima pod nadzorom Poljske i zaštitom LN
- njegov položaj je namjerno tako uređen jer bi svako određenje rješenje bilo neprihvatljivo za Poljsku ili Nijemce, koji su činili veliku većinu pučanstva grada; Gdanjsk prestaje postojati izbijanjem Drugog svjetskog rata

3. SAARSKO PODRUČJE²³³

- poslije Drugog svjetskog rata došlo je do ponovnog stvaranja Saarskog područja s donekle izmijenjenim granicama
- ovaj put se to nije zbilom temeljem mirovnog ugovora, nego po odluci saveznika koji su preuzeli svu vlast nad Njemačkom na temelju njezine bezuvjetne predaje
 - područje je bilo potpuno odijeljeno od Njemačke pa je gospodarski, carinski i novčano bilo povezano s Francuskom koja ga je zastupala u vanjskim odnosima; Saarsko područje je 1947. dobilo ustav, a odnosi s Francuskom uređivani su ugovorima između saarske i francuske vlade (najvažniji 1950.)
 - Saarsko područje primljeno je 1950. u Vijeće Europe kao izvanredni član
 - Francuska je osigurala iskorištavanje rudnika
- struja koja je željela održanje Saarskog područja kao posebne jedinice došla je u manjinu pa je nakon nekoliko godina pregovora, ugovorom između Francuske i Njemačke iz listopada 1956., odlučeno da se 1. siječnja 1957. Saarsko područje pripoji Saveznoj Republici Njemačkoj, a do 1959. Francuska je na tom području zadržala neke koncesije
- za vrijeme posebnog režima (1946. – 1956.) Saarsko područje nije bilo država, ali je bilo posebna međunarodna jedinica i subjekt međunarodnog prava s vrlo ograničenom djelatnom sposobnošću

4. TRST

- kako nije moglo doći do rješenja suprotnih teritorijalnih zahtjeva Jugoslavije i Italije o Trstu, pri sklapanju Mirovnog ugovora s Italijom 1947.²³⁴ pronađeno je rješenje da se prijeponski grad s bližom okolicom odijeli od obiju država kao posebna jedinica s posebnim režimom, koja bi stajala pod nadzorom i jamstvom UN-a (prestaje suverenost Italije nad Trstom)
- STT tijekom svog postojanja (do 1954.) nije priveden u život u skladu sa Stalnim statutom STT²³⁵, ali režim tog područja je važan jer je obuhvaćao područje koje je danas u granicama RH (područje Buja), a u STT-u su živjeli brojni Hrvati (u Statutu je zato određeno u kojim okolnostima će se hrvatski moći upotrebljavati kao treći službeni jezik, uz talijanski i slovenski)

²³³ Saarsko područje uređeno je također Mirovnim ugovorom u Versaillesu. To uređenje trebalo je trajati 15 godina, a nakon toga bi pučanstvo samo odredilo plebiscitom želi li da područje pripadne Njemačkoj ili Francuskoj, ili da ostane u položaju što ga je stvorio Mirovni ugovor. Rudnike ugljena iskorištavala je Francuska. Vrhovnu vlast nad područjem imala je Liga naroda, koja ju je provodila preko vlade od 5 članova. Vlada u obavljanju svojih poslova nije bila ograničena demokratskim ustanovama, jedino je za zakonske prijedloge morala saslušati narodno predstavništvo. Nasuprot tome, vlada je morala slati izvještaje Ligi naroda kojoj je bila odgovorna. Ni Saarsko područje nije bilo država, već zato što je njegov opstanak bio privremen. Svakako je bio prvi slučaj uprave nekog područja pod odgovornošću svjetske organizacije država, ali s obzirom na njegovu privremenost i na nepostojanje bilo kakve uloge Saarskog područja u tom, prijeratnom razdoblju u međunarodnom životu, ne može se reći da je ono tada uopće bilo subjekt MP. Saarsko područje je 1935. vraćeno Njemačkoj, jer se na plebiscitu održanom te godine više od 90% stanovnika izjasnilo za pripojenje Njemačkoj.

²³⁴ Osim odredaba Mirovnog ugovora, režim STT-a uređen je i u 5 priloga ugovora: Stalni statut STT-a, Instrument o privremenom režimu STT-a, Instrument o slobodnoj luci Trsta, Tehničke odredbe o STT-u i Ekonomske i financijske odredbe o STT-u.

²³⁵ Ustavno uređenje STT-a temeljilo se na djelovanju dviju vrsta organa: guverneru kojeg bi imenovalo Vijeće sigurnosti i organima vlasti koje bi izabralo samo pučanstvo STT-a (ustavotvorna i narodna skupština, vlada, sudski organi i dr.).

Vanjski odnosi STT-a

- STT ima ograničenu djelatnu sposobnost (pritom se ograničenja razlikuju od onih koja obično nalazimo kod protektorata):
 - STT sam sklapa ugovore po svojim organima – te ugovore potpisivali bi guverner i jedan član vlade; guverner bi supotpisivao i egzekvatore za strane konzule
 - prema Stalnom statutu (predviđenom u prilogu Mirovnog ugovora), STT može postati strankom mnogostranih ugovora ili članom MO samo ako ti ugovori ili MO uređuju ekonomska, tehnička, kulturna, socijalna ili zdravstvena pitanja – zabranjeno je sklapanje ugovora i pristupanje MO političke naravi (tako STT ne može ući u UN)
 - također, STT ne može sklopiti nikakvu gospodarsku zajednicu ili savez isključivog značenja s bilo kojom državom; time mu se zabranjivalo da uđe u tješnju carinsku ili gospodarsku vezu s Italijom ili Jugoslavijom (zato je STT morao imati vlastiti novčani sustav; za prijelazno doba predviđalo se da se lira ostavi kao zakonsko platno sredstvo)
 - napokon, s obzirom na trajnu neutralnost i demilitarizaciju STT, određenu stalnim statutom, zabranjeno je sklapanje vojnih ugovora i sporazuma
- u usporedbi s položajem Gdanjska prema Mirovnom ugovoru u Versaillesu, STT je u međunarodnim odnosima imao biti mnogo samostalniji – Gdanjsk uopće nije mogao sklapati međunarodne ugovore, a bio je i inače s Poljskom uže povezan (carinska unija itd.)

Međunarodni položaj

- STT je protektorat, čija je posebnost u tome što bi zaštitu nad njim provodili UN, a ne jedna država ili više njih
- UN bi bili zaštitnik STT, ali bi zato mogli putem Vijeća sigurnosti utjecati na državni život STT

Stvarni položaj Trsta od 1947. do 1954.

- područje STT nije bilo uređeno temeljem Stalnog statuta (temeljni organ trebao je biti guverner kojeg bi imenovalo Vijeće sigurnosti nakon savjetovanja s talijanskom i jugoslavenskom vladom; pritom on nije smio biti pripadnik STT, Italije ni Jugoslavije; Vijeće nije uspjelo dobiti suglasnost vlada ni za jednog kandidata; bez guvernera nisu nastali ni drugi organi)
- umjesto tog uređenja, tijekom postojanja STT-a primjenjivao se privremeni režim (u prilogu Mirovnog ugovora):
 - STT je ostao pod upravom savezničkih snaga pod čijom je okupacijom to područje bilo od kraja Drugog svjetskog rata
 - pod britansko-američkom upravom i nadalje je ostala zona A (koja je obuhvaćala i sam grad Trst), a pod jugoslavenskom upravom zona B (u okviru koje su bila područja koja su danas dio RH)
 - no, od stupanja na snagu mirovnog ugovora savezničke sile su upravljale u svojim zonama pod nadzorom Vijeća sigurnosti, kojemu su o stanju u svojim zonama podnosile izvještaje.
- iako se njime nije upravljalo na način kako je bilo predviđeno Stalnim statutom, STT je u 7 godina svoga postojanja ipak bio poseban subjekt MP – bio je stranka međunarodnih ugovora, sklopljenih s državama, ali i s MO (među suugovornicima STT-a su bili: UN, SAD, Italija i Jugoslavija; STT je bio i član Organizacije za europsku gospodarsku suradnju)
- ugovore su zaključivali vojne vlasti i to svaka za svoju zonu

Prestanak postojanja STT-a

- pitanje Trsta riješeno je četvornim sporazumom Italije, VB, SAD-a i Jugoslavije → glavni dio zone A pripao je Italiji, a mali preostali dio zone A i zona B Jugoslaviji → za posvjedočenje sporazuma odabran je poseban oblik „memoranduma o suglasnosti“ koji su predstavnici država parafirali u Londonu 1954.
 - posebnost oblika i formulacije teksta mora se razumjeti zbog osebnosti odnosa u kojem se nalazilo samo područje: 3 države upraviteljice mogle su samo predati upravu dvjema državama koje su time stekle njegove dijelove
- memorandumom utvrđeno stanje konačno je konsolidirano jugoslavensko-talijanskim ugovorom zaključenim u Osimu (Ancona) 1975. – Osimskim ugovorom određena je i morska granica u Tršćanskom zaljevu između Italije i Jugoslavije
- kopnena i morska granica utvrđena tim ugovorom, na temelju općih pravila MP o sukcesiji u odnosu na međunarodne ugovore, danas je granica Republike Italije i Republike Slovenije (na kopnu i moru) odnosno Italije i RH (na moru) ²³⁶

... 237 238 239

²³⁶ STJECANJE PODRUČJA

²³⁷ Jeruzalem je nakon stoljetne vladavine Turske bio sjedištem mandatske vlade u vrijeme britanskog mandata nad Palestinom (1922. do 1947.). Prema rezoluciji Opće skupštine UN-a 1947., kojom se predviđala podjela Palestine na arapsku i židovsku državu, Jeruzalem je trebao postati corpus separatum s posebnim režimom, pod upravom UN-a. U ime te organizacije upravu bi provodilo Starateljsko vijeće, od kojeg je zatraženo da izradi Statut Jeruzalema. Predloženi Statut, po kojem bi Jeruzalem bio pod izravnom međunarodnom upravom, nije se mogao primijeniti jer je arapsko-izraelski rat (1948. – 1949.) rezultirao podjelom Jeruzalema između Izraela i Jordana. U izraelsko-arapskom ratu 1967. Izrael je okupirao Jeruzalem, te ga svojim odlukama integrirao u izraelsko državno područje, smatrajući ga svojom prijestolnicom. UN ne smatraju te odluke pravno valjanim, kao ni odluku Izraela 1980. kojom je Jeruzalem službeno proglašen izraelskim glavnim gradom. Pitanje Jeruzalema spominje se i među pitanjima budućih pregovora u Sporazumu o arapskoj samoupravi na nekim područjima koja su danas pod izraelskom okupacijom, potpisanom 1993. u Washingtonu od predstavnika Izraela i PLO-a.

²³⁸ Grad Tanger je statutom usvojenim u Pariškoj konvenciji 1923. ostao dijelom Maroka, ali je neutraliziran, demilitariziran i podvrgnut međunarodnoj upravi u kojoj su dominirali Francuska, Španjolska i VB. Nakon postizanja samostalnosti Maroka 1956., međunarodni režim Tangera postupno je ukinut između 1956. i 1960.

²³⁹ Poseban položaj imao je grad Berlin – od 1945. do 1990. bio je podijeljen na 4 sektora. Sovjetski sektor bio je sastavni dio istočne, DR Njemačke, a 3 zapadna sektora su povezivana sa SR Njemačkom, ali je zemljopisni položaj priječio da razvoj dovede do potpunog spajanja sa SR Njemačkom, a tome su se protivili Sovjetski Savez i DR Njemačka. Zato su zapadne velevlasti ustrajale na svojim pravima iz poslijeratnih dogovora i tvrdile su da je i istočni dio Berlina u posebnom položaju. Kad je 1990. DR Njemačka priključena SR Njemačkoj, Berlin je pripao cjelovitoj njemačkoj državi.

2.16. SVETA STOLICA I DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA

Do 1870., papa je ujedno bio vladar svjetovne države.

Od 1870., kad je njegova država postala dio Kraljevine Italije, papa nije bio teritorijalni suveren, ali je i dalje razmjenjivao diplomatske zastupnike s mnogim zemljama, a pitanja Katoličke crkve su se i dalje uređivala konkordatima (imali su oblik međunarodnih ugovora).

Kako je Italija zauzela Rim, a papa nije htio pristati na ponuđeno uređenje svog područja, talijanska vlada je jednostrano uredila taj položaj tzv. Garancijskim zakonom 1871.

- po tom zakonu papina osoba je sveta i nepovrediva (napad na papu kažnjava se kao napad na talijanskog kralja), a nepovredivi su i prostori u kojima papa boravi, u kojima se održavaju konklave ili sveopći crkveni sabor, uredi pape ...
- kod pape akreditirani diplomatski zastupnici stranih država uživaju u Italiji sve imunitete, privilegije i oslobođenja koja im prema međunarodnom pravu pripadaju, a papinskim su zastupnicima osigurane uobičajene povlastice kad putuju Italijom u svoje odredište ili se odande vraćaju; kardinali uživaju privremeni imunitet u vrijeme konklave

Garancijskim zakonom papi nije priznato posebno državno područje – to je učinjeno tek Lateranskim ugovorom 1929.²⁴⁰

- papi je ustupljeno malo područje koje nosi ime **Država Vatikanskog Grada** i to područje je neutralizirano
- vlast na njemu vrši papa i organi koje on odredi; Italija priznaje papi aktivno i pasivno pravo poslanstva
- u čl. 24. konstatira se da papa ne želi sudjelovati u svjetovnim suparničtvima između država i na međunarodnim konferencijama, osim ako se države sporazumno obrate papi u vršenju njegove mirovne misije ili ako papa smatra potrebnima poslužiti se pravom upotrebe svoga moralnog i duhovnog utjecaja

Iz prikazanog se vidi kako treba razlikovati pravni položaj pape (Svete Stolice) od pravnog položaja područja pod njegovom svjetovnom vlasti (Države Vatikanskog Grada). Papinska država je prije 1870. bila prava država i subjekt MP, a papa je bio i svjetovni suveren. Ipak razgranati diplomatski odnosi Vatikana nisu se odnosili samo na probleme te svjetovne države, nego u prvom redu na položaj i pravno uređenje Katoličke crkve u pojedinim državama.

To je ostalo i poslije 1870., pa i poslije 1929. Na diplomatske zastupnike pape su se i dalje primjenjivala pravila međunarodnog prava. Papa je i dalje slao i primao diplomatske zastupnike i sklapao sporazume u obliku međunarodnih ugovora. Pisari su to konstruirali kao fiktivnu, toleriranu, počasnu, osobitu suverenost, kao suverenost sui generis, kao umjetnu tvorevinu međunarodnog prava, kao ostatak iz doba kad je papinska država postojala.

Sve to znači da papa nakon 1929. nije imao države, ali da se Sveta Stolica kao najviša institucija Katoličke crkve smatrala za neku vrstu subjekta MP, dakako s ograničenjima, koja su upravo bila posljedica činjenice što zbog nedostatka države nije mogao ući u mnoge međunarodne odnose. Taj položaj se nije izmijenio ni nakon 1929. jer treba razlikovati položaj pape od položaja Države Vatikanskog Grada čiji je papa državni glavar.

međunarodni odnosi Svete Stolice:

- Sveta Stolica održava redovite diplomatske odnose s preko 170 država i s EU
- diplomatska služba Svete Stolice brine se ujedno i za interese Države Vatikanskog Grada²⁴¹
- član je nekih MO i drugih tijela (npr. Međunarodne organizacije za atomsku energiju, Vijeća za kulturnu suradnju Vijeća Europe), a promatrač je u drugima (UN i neke njihove specijalizirane ustanove, Organizacije američkih država i dr.)
- sudionik je OEES-a i mnogih međunarodnih konferencija
- međunarodnopravni subjektivitet Svete Stolice potvrđuje i činjenica da je ona stranka mnogih međunarodnih ugovora, kako vjerskog karaktera (konkordati) tako i mnogih univerzalnih i regionalnih ugovora svjetovnog karaktera
- ona figurira među strankama Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata iz 1949. te dopunskih protokola uz te konvencije iz 1977. kao i Bečke konvencije o diplomatskim (1961.) i konzularnim (1963.) odnosima te ugovora o zaštiti prava čovjeka itd.
- Sveta Stolica zaključuje i **bilateralne ugovore** – s RH je sklopila 4 ugovora:
 - 1) Ugovor o pravnim pitanjima (1996.)
 - 2) Ugovor o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH (1997.)
 - 3) Ugovor o suradnji u području odgoja i kulture (1997.)
 - 4) Ugovor o gospodarskim pitanjima (1998.)

međunarodni odnosi Države Vatikanskog Grada:

²⁴⁰ Istog dana kad je sklopljen politički Lateranski ugovor, Sveta Stolica i Italija zaključile su još 2 sporazuma, koji s njim čine cjelinu. To su konkordat, kojim se uređuje položaj Katoličke crkve u Italiji (izmijenjen Sporazumom 1984.) i financijska konvencija, kojom se Sveta Stolica odrekla naknade koju joj je Italija dugovala od ukidanja papinske države.

²⁴¹ Sveta Stolica ima predstavnike pri organizacijama kojih je član (npr. pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju) ili promatrače kad nije član (npr. pri UN-u). Diplomatski odnosi RH i Svete Stolice uspostavljeni su 1992., i to na razini nuncijature, odnosno veleposlanstva (ambasade).

- Vatikanski Grad (DVG) neki pisci smatraju državom, a drugi mu odriču značenje države, ponajprije zbog malog područja (0,44 km²) i zbog malog broja državljana (manje od 500) – zbog tih svojih specifičnosti i najuže povezanosti sa Svetom Stolicom, ta država je u svojim međunarodnim odnosima znatno ograničena
- posebnost je njegova subjektiviteta što njegove interese u međunarodnim odnosima štiti diplomatska služba Svete Stolica te ona danas zaključuje i međunarodne ugovore za Vatikanski Grad
- no, Vatikanski Grad je član nekih međunarodnih (međuvladinih) organizacija: Svjetske poštanske unije, Međunarodne unije za telekomunikacije, Međunarodnog vijeća za žito itd.; kao član tih organizacija stranka je i međunarodnih ugovora na temelju kojih su te organizacije osnovane, ali i nekih drugih ugovora.
- cjelokupan položaj Države Vatikanskog Grada u miru i u ratu (njegova je neutralnost bila poštivana u Drugom svjetskom ratu) govori za to da se može smatrati minijaturnom državom, koja zbog tih svojih malih dimenzija, a i zbog svoje posebne namjene, dobrovoljno ne sudjeluje u mnogim međudržavnim organizacijama i kolektivnim ugovorima

Malteški red: ^{242 243}

- potječe od Reda sv. Ivana, osnovanog u 11. stoljeću, prije križarskog osvajanja Jeruzalema; 1113. je podvrgnut Svetoj Stolicu papinskom bulom, a malteški vitezovi su tada brinuli o bolesnicima i putnicima osnivanjem prihvatilišta, ali i pružali vojnu zaštitu, poprimajući tako obilježja viteškog reda
- danas im je sjedište u Rimu (od 1834.) i uživa status eksteritorijalnosti (palača u ulici Condotti i vila na Aventinu)
- države s kojima Red održava diplomatske odnose velikom većinom priznaju svojstvo državnog glavarstva, a vrhovna skupština vitezova (Generalni kapitul) održava se svakih 5 godina; simbol Malteškog reda je bijeli 8-kraki križ (tzv. malteški križ)
- Malteški red je specifična zajednica koja danas nije država, ali koja na temelju stoljećima neprekinutog kontinuiteta i zbog priznatog djelovanja na humanitarnom polju ima posebno mjesto i u današnjoj međunarodnoj zajednici, s MP subjektivitetom sa znatno ograničenom pravnom i djelatnom sposobnosti

3. OBJEKTI MP

3.1. DRŽAVNO PODRUČJE

Znanost o objektima MP i „međunarodni prostori“:

Znanost o objektima MP je znanost o razgraničenju državne vlasti (nadležnosti) u prostoru.

- odavno se prostor na zemlji (kopno, more, zrak i podzemlje) razlikuje po tome potpada li pod vlast neke države ili ne
- prostori koji ne potpadaju ni pod čiju isključivu vlast su:
 - otvoreno more i terra nullius zajedno sa zračnim prostorom iznad njih
 - svemir ²⁴⁴ i podmorje mora izvan granica državne nadležnosti (koje je proglašeno općim dobrom čovječanstva s odgovarajućim režimom ²⁴⁵) – tek od sredine 20. stoljeća, jer ta područja ranije nisu bila dostupna čovjeku
 - također, kad se uspjelo prodrijeti na polarne krajeve (posebno Antarktiku), neke države su zahtijevale pojedine sektore za sebe, ali tamo je uspostavljen poseban MP režim ^{246 247}

(svi ti prostori s gledišta MP imaju zajedničke crte i probleme, pa ih se naziva „**međunarodnim prostorima**“ za koje je potrebno urediti odnose, a i izgraditi međunarodne mehanizme stvaranja pravila i rješavanje sporova, nekad i upravljanje)

Državno područje (teritorij):

²⁴² Pitanje MP subjektiviteta se za Malteški viteški red postavlja unatoč činjenici što mu je papa nadređen. Pitanje se postavlja osobito stoga što je Red s mnogim državama (uključujući RH, od potpisivanja protokola u Zagrebu 1992.) uspostavio i održava diplomatske odnose, a ima svoje delegacije i predstavništva pri nekim međunarodnim organizacijama.

²⁴³ Puni službeni naziv Reda glasi: Suvereni vojni hospitalni red Sv. Ivana Jeruzalemskog od Rodosa i Malte.

²⁴⁴ SVEMIR

²⁴⁵ MORE

²⁴⁶ SUKCESIJA DRŽAVA

²⁴⁷ Gdje god se prostornom širenju državne isključive vlasti (teritorijalne suverenosti) ne suprotstavlja druga takva vlast, opaža se tendencija širenja državne vlasti u prostoru. Osim na primjeru Antarktika, to je vidljivo i kod zahtjeva za proširenjem vlasti na moru, u podmorju, u svemiru.

- to je prostor unutar kopnenih granica
- državno područje u širem smislu tvore i morski prostor pod suverenom obalne države i zračni prostor nad njima (mogu se označiti pripadnostima područja – ne mogu biti predmet cesije, nego dijele sudbinu kopnenog područja)²⁵⁰
- međutim, obalne države su u novije vrijeme izborile određeni stupanj vlasti i na moru i podmorju izvan svog teritorijalnog mora, u režimima vanjskog pojasa, epikontinentalnog pojasa i isključivog gospodarskog pojasa²⁵¹
- državno područje ne treba biti jedinstveno (cjelovito):
- u prošlosti je bila česta pojava da je dio područja neke države bio odasvuda opkoljen područjima drugih država ili područjem jedne države i tako odijeljen od glavnine državnog područja → takav dio se zove eksklava (isključak), a s gledišta druge države enklava (npr. njemačka državaic Anhalt bila je sastavljena od samih enklava; Pakistan je do stvaranja Bangladeša bio sastavljen od 2 dijela, između kojih se nalazio široki prostor indijskog područja)
- takvih situacija ima i danas: 2 dijela države Oman (tj. poluotok Musandam i ostatak Omana) razdvaja područje UAE, između Aljaske i ostalog područja SAD-a nalazi se Kanada, a dio Ruske federacije na obali Baltičkog mora okružen je Poljskom i Litvom (takav položaj zahtijeva sporazumno uređivanje raznih pitanja radi omogućavanja veze između odvojenih dijelova)

Interesne sfere:

- pojmom interesne sfere međunarodna politika se služila u doba kolonijalizma, ali i u nekim drugim povijesnim razdobljima:
Interesna sfera je zemlja ili područje na kojemu je neka država željela imati isključivi ili pretežni politički ili gospodarski utjecaj, osigurati iskorištavanje prirodnih bogatstava ili druge posebne povlastice.
- katkad je takva država jednostrano proglasila interesnu sferu, a katkada je dolazilo do ugovornog (često međusobnog) priznanja s nekom drugom državom ili između više država²⁵²
- priznanje interesne sfere često se izražavalo negativno, kao izjava da država nema interesa u nekom kraju ili zemlji
- države koje nisu priznale takve zahtjeve ili njima stvoreno stanje nisu bile dužne obzirati se na njih
- interesna sfera nije pripadala državnom području

Teritorijalno vrhovništvo:

Na vlastitom području država ima svu vlast nad ljudima i stvarima koje se na njemu nalaze.

- na tom prostoru isključive državne nadležnosti svaki zahvat organa druge države je zabranjen
- u tom smislu državno je područje nepovredivo
- prema presudi MS o događaju u Krfskom tjesnacu, „između suverenih država poštovanje teritorijalne suverenosti jedan je od bitnih temelja međunarodnih odnosa“ – svaka, pa i najmanja povreda državne granice može dovesti do teških napetosti
 - Povelja UN (čl. 2. t. 4.) zabranjuje prijetnju silom i upotrebu sile protiv teritorijalne cjelovitosti bilo koje države²⁵³
 - to načelo razrađuje Deklaracija 7 načela, gdje se među ostalim kaže: da se država ne smije služiti silom ili prijetnjom sile sa svrhom povrede postojećih državnih granica ili kao sredstvom rješavanja međunarodnih sporova, uključujući teritorijalne sporove i pitanja državnih granica²⁵⁴

²⁴⁸ Isključivost vrijedi samo s obzirom na druge države. Državno područje je ujedno prostor državne nadležnosti i nadležnosti nižih razina vlasti, kao što su federalne jedinice, općine itd.

²⁴⁹ Što se tiče pravne naravi područja, postoji više teorija, a najvažnije su ove 4:

- patrimonijalna teorija – smatrala je da vladar ima vrhovno vlasništvo (dominium eminens) nad područjem svoje države; danas je napuštena
- teorija objekta (Laband, Zorn, Stoerk ...) – smatra područje objektom državne vlasti; država nad svojim područjem ima „imperium“; teritorijalna suverenost bi bila stvarno pravo nad područjem uz isključenje svih ostalih; ono djeluje erga omnes
- teorija prostora (Cavaglieri, Jellinek, Fricker ...) – tvrdi da je područje jedan od 3 bitna elementa države; područje je prostor na kojem se provodi to pravo zapovijedanja, a ujedno je i element države
- teorija o području kao o prostoru državne nadležnosti – ovo je najnovija i danas najraširenija teorija, a prvi ju je postavio Radnitzky; prema njoj, područje je nadležnost „ratione loci“ (prostorna nadležnost) države; državna nadležnost se određuje na 2 načina, ratione personae i ratione loci (u nekim odnosima određuje se na prvi način, npr. državljanstvo, a mnogo češće na temelju prostornog elementa); prihvaćajući teoriju nadležnosti, treba se čuvati njenih pretjerivanja, kao npr. shvaćanja da je brod na pučini ili zgrada diplomatskog predstavništva dio državnog područja

²⁵⁰ Arbitraža u sporu Grisebadarna (1909.): teritorijalno more je „nužna pripadnost kopnenog područja“. I u presudama MS u britansko-norveškom sporu (1951.) i o razgraničenju epikontinentalnog pojasa (1969.) istaknuto je da vlast obalne države na teritorijalnom moru postoji činjenicom protezanja mora uz neku obalu.

²⁵¹ MORE

²⁵² Poznati primjeri ugovora o podjeli i međusobnom priznanju interesnih sfera: britansko-francuski za Sijam 1904., britansko-francusko-talijanski za Etiopiju 1906., rusko-britanski za Perziju 1907.

²⁵³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

²⁵⁴ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

- isključiva vlast nad svojim područjem očituje se i u pravu države da slobodno raspolaze svojim prirodnim bogatstvima²⁵⁵
- država ne može pozivanjem na teritorijalno vrhovništvo činiti sve na svom području:
 - MS je u britansko-albanskom sporu o Krfskom tjesnacu izrekao da je dužnost svake države ne dopustiti da se njeno područje uporabi za čine protivne pravu ostalih država; Kanada je arbitražnom presudom osuđena na naknadu štete nanesene sumpornim plinovima na susjednom području SAD-a; postoji još sličnih primjera
 - u suvremenoj teoriji i praksi sve se više razrađuje međunarodno pravo susjedstva:
 - u tom smislu očituje se u Deklaraciji Konferencije UN o čovjekovu okolišu u Stockholmu 1972.²⁵⁶: „države su dužne osigurati da djelatnosti na području pod njihovom jurisdikcijom ili nadzorom ne uzrokuju štetu okolišu drugih država ili okolišu područja izvan granica njihove jurisdikcije“ (načelo 21.)
 - Stockholmska konferencija je upozorila međunarodnu zajednicu na velike opasnosti i nepopravljive štete koje neki prirodni događaji i neke ljudske djelatnosti nanose okolišu; i prije te konferencije, a posebno nakon nje, usvojeni su brojni međunarodni dokumenti (deklaracije, ugovori i dr.) kojima se nastoji utjecati na različite čovjekove djelatnosti, kako bi one što je moguće manje negativno utjecale na okoliš
 - važnost te materije i brojnost međunarodnih dokumenata u tom području doveli su do nastanka nove grane MP, prava zaštite okoliša – novi poticaj razvoju te grane MP dala je Konferencija UN o okolišu i razvoju, koja je održana u Rio de Janeiru 1992.²⁵⁷
- vrhovništvo države proteže se i na podzemlje ispod Zemljine površine okružene državnom granicom
- s druge strane, vrhovništvo države proteže se i na zračni prostor²⁵⁸

Kondominij (koimperij):

- područje može biti pod zajedničkom vlašću dviju ili više država → to je kondominij (iz prošlosti, to su bili egipatsko-britanski kondominij nad Sudanom i francusko-britanski nad Novim Hebridima, a danas je to samostalna država Vanuatu)
- otoci Canton i Enderbury (važni kao zračne luke) u otočju Phoenix bili su podvrgnuti zajedničkom nadzoru VB i SAD-a, a danas su u sastavu nezavisne države Kiribati; sličan ugovor je sklopljen za zračne baze u prostoru Indijskog oceana
- kondominij može biti uspostavljen i nad morskim prostorima koji su pod suverenosti obalnih država; npr. presuda kojom je potvrđen koimperij nad zaljevom Fonseca od strane El Salvadora, Hondurasa i Nikaragve²⁵⁹

3.2. GRANICE

pojam granice:

- riječ granica ima višestruko značenje:
 - u običnom govoru i dok gledamo zemljopisne karte, predložimo granicu kao crtu koja omeđuje državno područje
 - no, područje države nije ploha Zemljine površine, nego prostor triju dimenzija koji se proteže iznad Zemljine površine u visinu i ispod nje u dubinu – prema tome, granica zapravo nije crta nego ploha nepravilna oblika koja omeđuje samu površinu tla, zračni prostor i podzemlje koji su sastavni dio državnog područja
- na zemljopisnim kartama se najčešće ucrtavaju samo granice na kopnu, ali ne i na moru
- no, državno područje obuhvaća i more uz obalu, dakle postoje i točno određene državne granice na moru; određena je i bočna granica morskog prostora koji pripada jednoj državi prema odgovarajućem morskom prostoru druge države
- državna granica može postojati i prema području koje nije pod vlašću nijedne države (terra nullius), iako danas nema takvog slučaja u praksi; naprotiv, ima primjera da između dviju država postoji područje kojem pripadnost nije određena, pa je podvrgnuto posebnom režimu (npr. Zapadna Sahara)
- upotreba svemira nametnula je i pitanje domašaja državne vlasti uvis, tj. razgraničenja zračnog prostora države od svemira

²⁵⁵ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

²⁵⁶ MORE

²⁵⁷ Na toj konferenciji sudjelovale su 182 države i mnoge vladine i nevladine međunarodne organizacije, a usvojeno je 5 raznovrsnih akata:

- 2 međunarodna ugovora (Konvencija o biološkoj raznolikosti i Okvirna konvencija o promjeni klime), pripremljena u posebnim komisijama u okviru sustava UN-a, koja su vrlo brzo stupila na snagu jer ih je prihvatio dovoljan broj država (30 za prvu, 50 za drugu)
- 3 akta koji nisu međunarodni ugovori:
 1. „Agenda 21“ – u 40 poglavlja obrađuje sve probleme zaštite okoliša
 2. „Rio deklaracija o okolišu i razvoju“ – sadrži 27 načela koja djelomično odražavaju opće običajno MP o zaštiti okoliša; glede odredaba koje nisu temeljene na pozitivnom pravu, smatra se da se radi o tzv. mekom pravu, tj. o pravu u nastajanju, odnosno odredbama koje još nisu MP, ali je očita nakana država da njihov sadržaj to postane (IZVORI MP, bilj. 50, 12. str.)
 3. „Pravno neobvezatna autoritativna izjava o načelima za globalni konsenzus o upravljanju, očuvanju i trajnom razvoju svih vrsta šuma“ – iz naslova dokumenta jasna je namjera sudionika Konferencije da ne izrade pravno obvezujući akt

²⁵⁸ ZRAČNI PROSTOR

²⁵⁹ POJEDINI DIJELOVI MORA – unutrašnje morske vode, bilj. 283., 66. str.

- u novije vrijeme odstupilo se od načela da se na površini određena granična crta proteže okomito u dubinu i visinu
 - epikontinentalni pojas je prostor koji obuhvaća samo morsko dno i podzemlje, ali ne i stup vode ispod kojeg se nalazi; tu granica suverenih prava obalne države ponajprije ide površinom morskog dna, a spušta se vertikalno u dubinu tek ondje gdje počinje zona međunarodnog podmorja
 - no valja naglasiti da ploha koja omeđuje epikontinentalni pojas, kao i ona na vanjskoj granici isključivog gospodarskog pojasa, ne razgraničava državno područje od međunarodnih prostora:
 - to nije granica u pravom smislu te riječi jer u ta dva pojasa država nema punu suverenost (kao u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru) već samo neka određena suverena prava i jurisdikciju
 - drugim riječima, samo u pogledu nekih djelatnosti obalna država u tim pojasevima ima veća prava od bilo koje druge države → stoga granica države na moru, tj. ploha koja omeđuje njezino državno područje ide vanjskom granicom teritorijalnog mora
- u ovom se odsjeku raspravlja samo o granicama na kopnu (koje često idu vodenim tokom ili jezerom), ne i na moru
- državne granice prema međunarodnim prostorima mora i prema drugim državama na samom moru prikazuju se u vezi s pitanjima pravnih odnosa na moru ^{260 261}

prirodne i ugovorne (konvencionalne) granice:

- prirodna granica – granična crta određena nekim prirodnim oblikom tla kojim granica prolazi tako da je dovoljno da se uputi na tu prirodnu okolnost da bi se na tom temelju granična crta mogla iznaći prema pravilima MP (npr. gorski lanci, jezera, vodeni tokovi, ali nekad se kao uporište za određivanje granice uzima i put, željeznička pruga i sl.)
- ugovorna granica
 - to je granica koja se potanje opisuje u ugovoru i određuje u elaboratima razgraničenja; teče pravicima od točke do točke tako da se na karti predoduje kao izlomljena crta sastavljena od samih pravaca
 - posebna vrsta ugovornih granica je ona gdje granična crta slijedi određeni zemljopisni meridijan ili paralelu (paralelom teče velik dio granice između SAD-a i Kanade, a primjera ima dosta i u Africi)
- međutim, treba istaknuti da su danas granice među državama one koje su određene međunarodnim ugovorom ili su običajnim putem prihvaćene kao granične crte između država (pri zaključivanju ugovora o razgraničenju države se više ili manje oslanjaju na navedene prirodne osobine tla i na modifikacije na terenu koje su izvedene ljudskom rukom, ali bez obzira na to koliko i kako se pri određivanju granične crte vodilo računa o značajkama područja koje se razgraničuje granična crta teče onako kako je opisano u ugovoru o razgraničenju)

pravila o povlačenju prirodnih granica određenih gorom ili vodenim tokom:

- kad granica prolazi gorom, uzima se kao crta bilo lanac najviših vrhova, bilo razvođe (vodomeđa), tj. područje između slivova dviju rijeka (vodenih tokova):
 - u prilog crte razvođa navode se da na taj način cjelovita porječja pripadaju istoj državi, no u visokim gorama ta okolnost nije toliko odlučna jer su tu vodotoci mali
 - prije se mislilo da se crta vodomeđe i crta najviših vrhova poklapaju, no iskustvo prakse i bolje poznavanje zemljopisnih pojava pokazali su da to nije uvijek tako; zato bi trebalo u ugovorima uvijek izričkom uputiti želi li se da granica ide lancem gorskih vrhova ili vodomeđom (tako se danas u pravilu i postupa pa postoji mnogo primjera određivanja granice na taj način)
- za određivanje granice na vodenim tokovima, međunarodna praksa poznaje 2 glavna načina:
 - 1) crta geometrijske sredine – pravilo o geometrijskoj sredini znači da će se granica koja je u ugovoru određena nekim vodenim tokom povući crtom koja spaja sve točke vodenog toka koje su jednako udaljene od jedne i druge obale
 - 2) crta sredine matice (thalweg) ²⁶² – znači da se granica na vodenom toku određuje sredinom plovne matice rijeke (u plovidbi nizvodno)
- prvo pravilo je starije, a drugo se počelo primjenjivati početkom 19. st.; ta se dva pravila često primjenjuju paralelno, tj. kod plovinih rijeka uzima se kao granica thalweg, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina
- no, to nije neko pravilo običajnog prava koje bi se moglo automatski primijeniti čim se među strankama utvrdi da neki vodeni tok sačinjava granicu → zato je potrebno da se pri određivanju granice uvijek ugovorom odredi način povlačenja granica na vodenom toku, a iskustvo je pokazalo da jednostavno pozivanje na crtu sredine ili thalweg također može izazvati neslaganja o crti granice pa u mnogim ugovorima se nalaze točne upute kako da se odredi crta sredine, odnosno thalweg

²⁶⁰ MORE

²⁶¹ Granica RH na Jadranskom moru uzduž naše obale određena je vanjskom crtom teritorijalnog mora. Bočna granica mora se odrediti prema susjednim državama s kojima nam se obale dodiruju. Međutim, osim takvog, bočnog razgraničenja, teritorijalna mora susjednih država treba razgraničiti i u slučaju kad more između dviju država čije obale leže sučelice nije dovoljno široko da bi obje države mogle odrediti svoje teritorijalno more do najveće udaljenosti od svojih obala koju dopuštaju pravila MP (12 morskih milja). Primjer potrebe obiju vrsta razgraničenja pruža Tršćanski zaljev, u kojemu se teritorijalno more RH bočno razgraničava s teritorijalnim morem Republike Slovenije, a s Republikom Hrvatskom razgraničujemo se kao s državom čije teritorijalno more leži sučelice našem.

²⁶² Riječ thalweg u rječniku brodarica na Rajni značila je onaj dio riječnog korita kojim se plovi nizvodno u doba najnižeg vodostaja.

mijenja li se državna granica time što rijeka koja čini granicu izmijeni svoj tok?

- tok se može izmijeniti postepeno odronjavanjem i naplavlivanjem ili brzo odjednom, a to se događa ako rijeka napusti svoje korito i poteče novim ili ako se glavni tok premjesti u neki sporedni rukav
 - prema običajnom pravu, državna granica slijedi izmjenu toka rijeke ako se ona zbiva postepeno djelovanjem prirodnih sila; no i na taj način mogu se tijekom godina dogoditi znatne promjene, zato je korisno to što mnogi ugovori predviđaju i takve pojave i određuju način postupanja u takvim slučajevima
 - s druge strane, kod nalge izmjene toka rijeke granica ostaje u dosadašnjem koritu, ali ima ugovora koji određuju i za takav slučaj da rijeka i dalje ostaje granica

jezero između više država:

- ako se između više država nalazi jezero, a u ugovorima nije ništa određeno, jedni smatraju da postoji kondominij, drugi da pojas uz obalu pripada svakoj državi napose, a ostatak izvan obalnog pojasa je slobodan – najispravnije je treće mišljenje, koje predlaže podjelu cijele površine jezera (Ženevsko jezero podijeljeno je već po starim ugovorima, pa je švicarski dio za vrijeme rata dijelio neutralnost Švicarske; ugovorne granice potegnute su na Skadarskom, Ohridskom i drugim jezerima)
- kod jezera može ugovorom doći do posebnih odnosa – primjer Kaspijskog mora (koje je zapravo jezero):
 - Rusija je stekla isključivu vlast nad Kaspijskim morem (koje je zapravo jezero) ugovorom iz 1828. kad joj je Perzija (Iran) priznala isključivo pravo da drži ratne brodove na Kaspijskom moru – kad se sovjetska Rusija ugovorom u Moskvi iz veljače 1921. odrekla svih neravnopravnih ugovora carske Rusije, priznato je Iranu pravo da i on drži mornaricu na Kaspijskom moru (u odnosima između dviju obalnih država Kaspijsko more se smatra kao jezero)
 - ono pripada obalnim državama u cijelosti, a granica je spojna crta između graničnih crta na suprotnim obalama
 - nakon raspada SSSR postoji 5 obalnih država na Kaspijskom moru: uz Iran i Rusiju, sad su to još i Azerbejdžan, Kazahstan i Turkmenistan (one još nisu zaključile zajednički sporazum o razgraničenju, nego postoje ugovori o razgraničenju: između Rusije i Kazahstana, Kazahstana i Azerbejdžana, te Rusije, Kazahstana i Azerbejdžana)

načelo uti possidetis:

- prema tom načelu, kao granica država uzeta je upravna granica bivših španjolskih i portugalskih upravnih jedinica u času kad je prestalo kolonijalno gospodstvo, ako se novostvorene države slobodno nisu dogovorile o nekoj drugoj graničnoj crti
- koristi se u **Latinskoj Americi** (pritom je za J.A. kao odlučna uzeta 1810., a za S.A. 1821. godina) – time se izbjegavaju granični sporovi među novim državama i isključuje mogućnost da se na kontinentu nađe područje koje ne bi bilo pod vlašću ijedne države, čime je otklonjena pravna mogućnost okupacije koju bi poduzela neka država izvan kontinenta
- u vrijeme dekolonizacije nakon Drugog svjetskog rata, primjena tog načela se proširila i na **Afriku** – to je potvrđeno rezolucijom Skupštine šefova država i vlada Organizacije afričkog jedinstva, usvojenom u Kairu 1964.
- načelo uti possidetis priznao je i MS u graničnom sporu između Burkine Faso i Malija 1986. (to načelo je „*opće načelo, logično povezano s fenomenom stjecanja samostalnosti, bez obzira na to gdje se on zbiva*“, a njegova svrha je „*spriječiti da neovisnost i stabilnost novih država budu dovedene u opasnost zbog bratoubilačkih borbi koje proistječu iz negiranja granica nakon povlačenja država upraviteljica*“) ^{263 264}
- **granice RH**, temeljem pravila MP o sukcesiji država, su granice koje je SFRJ prije raspada 1991. imala sa susjednim državama: Mađarskom (kopnena granica) i Italijom (morska granica), odnosno granice koje je Hrvatska i prije proglašenja svoje nezavisnosti imala s bivšim republikama u SFRJ (Slovenija, Srbija, BiH i Crna Gora) temeljem načela uti possidetis

određivanje granica ugovorom:

- većina granica danas je određena ugovorima; postoje i granice koje postoje od starina kao stvarno i potpuno priznato stanje, ali se i tu u novije vrijeme često točna granica odredila ugovorima
 - ako nema ugovora ili on nedovoljno određuje granicu, smatra se kao granica crta koja stvarno postoji bez prigovora
 - ako je ugovorno utanačenje ili stvarno stanje nejasno, katkada se uzima kao privremeno (no možda i dugotrajno) uređenje koimperij ili slično rješenje (Moresnet na granici Belgije i Njemačke, odnosno Žumberak i Marindol u doba Austro-Ugarske između Hrvatske i Kranjske)

²⁶³ I Arbitražna komisija u okviru Mirovne konferencije o Jugoslaviji je u Mišljenju br. 3. utvrdila: „Osim ako ne postoji drukčiji sporazum, ranije crte razgraničenja postaju granice zaštićene MP-om. Taj zaključak proizlazi iz načela poštovanja teritorijalnog statusa quo i, posebno, iz načela uti possidetis. Utu possidetis, iako se u početku primjenjivalo u rješavanju pitanja vezanih uz dekolonizaciju u Americi i Africi, danas je priznato kao opće načelo, kao što je utvrdio MS u slučaju između Burkine Faso i Malija ...“

²⁶⁴ Posljednjih godina načelo uti possidetis međunarodno sudstvo je potvrdilo i glede morskih granica. Prvi su ga za morske granice prihvatili neki suci (Ago, Jimenez de Arechaga) u svojim odvojenim mišljenjima uz presudu MS od 1982., koja se nije odnosila na državne granice na moru, nego na razgraničenje epikontinentalnog pojasa između Tunisa i Libije.

- kad se granice sporazumno određuju, obično postoje 2 ili 3 faze²⁶⁵
 1. prva faza je temeljni (npr. mirovni) ugovor koji određuje granicu u glavnim crtama
 2. u drugoj mogućoj fazi se pobliže određuje granica na terenu putem mješovitih komisija, a katkad se taj posao povjerava međunarodnim komisijama – one često dobivaju ovlast da odrede manja odstupanja od crte koja je ustanovljena ugovorom, uzimajući u obzir mjesne prilike i potrebe
 3. kad komisija odredi granicu na samom terenu, sastavlja se o tome pismeni elaborat zajedno s opisom granične crte i postavljenih graničnih znakova (kamen, stup, ograda), što bi bila treća faza
- prigodom utvrđivanja granice često se sporazumno rješavaju različita pitanja pograničnih i susjedskih odnosa, naročito s obzirom na održavanje i upotrebu mostova na graničnim vodenim tokovima i putova na granici, održavanje graničnih znakova itd.; posebni sporazumi uređuju pitanja međudržavnog susjedskog prava koje je već danas vrlo izgrađeno (pogranični promet, ribolov, turizam, upotreba vodene snage, iskorištavanje rudnog blaga na granici, te druga pitanja radi ublažavanja krutosti same granice u korist određenog pučanstva; npr. prekogranično omogućavanje djelovanja službe hitne medicinske pomoći, vatrogasaca i sl.); ugovorima se također određuju mjere za sprečavanje i uređenje graničnih incidenata

3.3. RIJEKE

- državnom području pripadaju i vodene površine unutar državnih granica: rijeke, prokopi (kanali) i jezera
- čak i kad se te vode nalaze na samoj granici, granična crta ih dijeli, pa ne preostaje nikakav prostor koji ne bi pripadao nijednoj od susjednih država (osim ako se one drukčije ne dogovore) – međutim, s obzirom na vode i njihovo iskorištavanje, izgradila su se neka pravila MP koja državama nameću određena ograničenja ili drugim državama daju određena prava
- susjedne države često za pojedine vrste korištenja vodama sklapaju sporazume o suradnji, podjeli koristi, međusobnim pravima i dužnostima, a nekad i osnivaju posebne (dvostrane ili šire) međunarodne komisije
- razlikuju se:
 - 1) nacionalne rijeke – one čiji tok u cijelosti, od izvora do ušća, prolazi kroz područje samo jedne države
 - 2) internacionalne (međunarodne) rijeke – svaka plovna ili neplovna rijeka koja protječe kroz više država ili ih dijeli
 - o međutim, često se kao takva označuje samo rijeka koja protječe kroz više država i u plovnoj je vezi s morem
 - o ipak, danas se uglavnom u pravnom smislu međunarodnom smatra rijeka čiji je režim uređen međunarodnim ugovorom (otuda i naziv konvencionalne rijeke)
- ugovorno uređenje upotrebe rijeka prvo se počelo baviti pitanjem **plovidbe**, ali ubrzo su se počela izgrađivati pravila običajnog prava i sklapati ugovori o različitim vrstama **upotrebe**

a) upotreba

- pravilo o potpunoj i isključivoj vlasti države nad vlastitim područjem ne vrijedi u svom strogom i apsolutnom značenju za vodene tokove na državnoj granici i za one koji protječu kroz dvije ili više država → posebno danas, kad se često suprotstavljaju interesi između raznih vrsta uporabe, pa i između korisnika iste vrste uporabe, država ne može potpuno raspolagati vodenim tokom svog područja ni količinama vode koje protječu kroz njeno područje²⁶⁶
- doprinos međunarodne prakse i judikature razjašnjenju pravnog stanja glede korištenja rijekama:
 - Institut za MP je 1911. izradio pravila o međunarodnom uređenju korištenja vodenom snagom, a 1961. u Salzburgu prihvatio (temeljem Andrassyjevih predradnji) rezoluciju „Upotreba nemaritimnih međunarodnih voda“
 - pod okriljem LN, 1923. u Ženevi je potpisana konvencija o razvoju vodenih snaga koje zanimaju više država
 - ILA je 1966. donio tzv. Helsinška pravila o upotrebi voda međunarodnih rijeka
 - UN je 1997. prihvatio Konvenciju o pravu o upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe:
 - nacrt je izradila Komisija za MP (od stavljanja pitanja upotrebe vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe do usvajanja konvencije trebalo je 27 godina), a sama Konvencija sadrži uglavnom odredbe općenite, načelne prirode i govore o načelima korištenja vodama i njihove zaštite, o međunarodnoj suradnji i konzultiranju obalnih država, o zaključivanju sporazuma između obalnih država o korištenju vodenim tokom
 - Konvencija nije na snazi, ali sadrži niz odredbi kojima se kodificiraju postojeća pravila običajnog MP o upotrebi međunarodnih vodenih tokova

²⁶⁵ Pisci razlikuju delimitaciju i demarkaciju, ali ti pojmovi se ne upotrebljavaju uvijek dosljedno: pod delimitacijom se najčešće razumijeva cjelokupni postupak razgraničenja (uključujući određivanje granice pomoću komisija, arbitraže i sl.), a demarkacija je samo označavanje delimitacijom određene granice; međutim, pod demarkacijskom crtom katkad se misli samo na među koja još nije postala granicom u pravnom smislu jer nedostaje konačni sporazum.

²⁶⁶ Glavne vrste upotrebe kojom se ne smanjuje količina vode: plovidba, ribolov i upotreba kinetičke energije za mlinove, elektrane itd. Potrošne vrste upotrebe vodenih tokova: natapanje, odvođenje toka u drugo korito radi upotrebe kinetičke energije na drugom mjestu, mijenjanje količina prirodnog otjecanja vode, upotreba vode za kućanstva, komunalne i industrijske svrhe.

- pod okriljem Gospodarske komore UN-a za Europu, 1992. je u Helsinkiju zaključena Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (1999. je uz nju usvojen i Protokol o vodi i zdravlju):
 - u njoj se detaljno propisuju obveze stranaka o sprječavanju onečišćavanja na izvoru, osiguranju razumne i pravične uporabe vodotoka, nadziranju kakvoće voda, suradnji u znanstvenom istraživanju, ...
 - predviđa i sustav prethodnih dozvola nadležnih nacionalnih tijela za izlivanje otpadnih voda u vodotokove, izradu procjene utjecaja na okoliš i izradu planova hitnih mjera za slučaj nezgode
- temeljem proučavanja prakse, zaključuje se da opće MP poznaje ograničenja u korištenju vodama na državnom području:
 - ponajprije, MP ne dopušta da se vodotok na vlastitom području koristi na način koji bi nanosio štetu jednakom korištenju susjedne države na njenom području, osim po zajedničkom sporazumu (to znači da svaka država ima pravo služiti se vodom koja protječe njenim područjem ili ga razgraničava, ali poštujući jednako pravo drugih država koje su zainteresirane za isti tok ili riječni sliv)
 - ovdje spada i zabrana da se izmijeni tok vode na štetu susjedne države
- o zaštiti pojedinih rijeka i jezera zaključeni su mnogi međudržavni ugovori ²⁶⁷

b) plovidba

- postavlja se opći postulat da se pozitivnim propisima osigura sloboda plovidbe na plovnim rijekama koje vežu više država
- provedba tog postulata počela je najprije pojedinačno za pojedine rijeke – kad je broj takvih pojedinačnih rješenja narastao, nastojala se sloboda plovidbe proglasiti općim načelom i to načelo provesti kroz pravila pozitivnog prava
- za neke rijeke su uvedene međunarodne komisije s različitim opsegom zadataka i ovlasti
- međutim, do danas nisu razvijena opća pravila običajnog pozitivnog MP koja bi brodovima svih država osigurala slobodu plovidbe svim međunarodnim rijekama neovisno o postojanju ugovornog režima (Barcelonskom konvencijom i Statutom o režimu plovni putova međunarodnog interesa iz 1921. ugovorena su opća pravila o slobodi plovidbe, ali samo između država stranaka te konvencije, a njih je bilo 30-ak)
- ipak, treba se složiti s mišljenjem da postoji obveza svih obalnih država na plovim međunarodnim rijekama koje utječu u more da ne ometaju slobodnu plovidbu do jedne uzvodne obalne države na toj rijeci koja sama nema morske obale
- ta obveza proistječe iz prava svih neobalnih država na pristup moru i od mora i na slobodu tranzita preko država koje se nalaze između njih i mora (tzv. tranzitne države) ²⁶⁸
- načelo slobode plovidbe na rijekama proglasila je francuska revolucionarna vlada 1792. za koju je bilo važno pitanje plovidbe na rijekama Escaut i Meuse; zato je ona tvrdila da nijedna država ne može svojatati pravo na upotrebu plovnog puta neke rijeke i od njega isključiti države koje leže na gornjem njezinom toku
- s obzirom na to, 1795. sklopljen je ugovor s Nizozemskom
- Bečki kongres 1815. proglasio je načelo slobode plovidbe i uspostavio neka pravila, ali za njihovu primjenu je trebalo doći do posebnih sporazuma o plovidbi na pojedinoj rijeci; tijekom 19. st. sklopljen je niz ugovora kojima je uvedena sloboda plovidbe i uređen međunarodni režim nekih rijeka u Europi i u drugim dijelovima svijeta (tzv. konvencionalne rijeke) ²⁶⁹
- država može i jednostranom odlukom otvoriti neku nacionalnu rijeku međunarodnoj plovidbi – ako to biva unutarnjim zakonodavnim ili drugim pravotvornim aktom, može se dana sloboda plovidbe na različit način uvjetovati, pa i opozvati

1. DUNAV

- načelo slobodne plovidbe, proglašeno na Bečkom kongresu, primijenjeno je na Dunav tek Pariškim ugovorom 1856. ²⁷⁰

nakon Prvog svjetskog rata:

- novi temelji uređenja plovidbe Dunavom dani su u mirovnim ugovorima, a na posebnoj konferenciji je 1921. izrađen „Definitivni statut Dunava“ potpisan od obalnih država, te od nekih neobalnih (Belgija, Francuska, Grčka, Italija, VB)
 - statut je proglasio da je plovidba Dunavom otvorena i slobodna svim zastavama uz uvjet potpune jednakosti na cijelom plovnom dijelu rijeke, tj. između Ulma i Crnog mora, kao i na čitavoj internacionaliziranoj riječnoj mreži
 - briga za plovidbu Dunavom povjerena je Europskoj dunavskoj komisiji i Međunarodnoj dunavskoj komisiji

²⁶⁷ Za nas je značajna Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav koju su podunavske zemlje, uključujući RH, zaključile u Sofiji 1994., a koja je stupila na snagu 1998. RH je stranka i Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, zaključenog 2003., uz koji je 2004. usvojen i Protokol o režimu plovidbe Savom.

²⁶⁸ MORE

²⁶⁹ Tijekom 19. i 20. st., takav status imale su npr. Laba, Escaut, Meuse, Odra, Rajna, Dunav, Visla, Weser, Amazona, La Plata, ...

²⁷⁰ Osnovane su 2 komisije, Obalna i Europska. Obalna nikad nije djelovala, a Europska je zamišljena kao privremena, ali se njen mandat uvijek iznova produžavao i njena se nadležnost širila i prostorno i stvarno (iz stvarnih, ali i političkih razloga). Zbog velikih ovlasti Europske komisije i njenog posebnog položaja, u znanosti su se pojavila mišljenja da je Komisija „riječna država“; ona se smatrala izvanrednim subjektom MP (MEĐUNARODNI ORGANIZMI, 27. str.). Sjedište Europske komisije bilo je od početka u Galacu.

nakon Drugog svjetskog rata:

- bilo je potrebno opet urediti pitanje Dunava, pa Mirovni ugovori s Rumunjskom, Bugarskom i Mađarskom sadrže odredbu o slobodi plovidbe po Dunavu za pripadnike, trgovačke brodove i robu svih država, uz poštovanje načela jednakosti s obzirom na plaćanje lučkih i plovidbenih taksa, kao i na uvjete trgovačke plovidbe uopće (te odredbe se ne odnose na kabotažu, promet između luka iste države)
- na sastanku ministara četiriju velevlasti 1946. odlučeno je da će se odnosi glede Dunava urediti na posebnoj konferenciji, na kojoj će uz obalne države sudjelovati Francuska, SAD i UK, iako je stajalište zapadnih velevlasti bilo da i dalje vrijedi ugovorno uređenje iz 1921. – konferencija se sastala u Beogradu 1948. i prihvatila Konvenciju o režimu plovidbe Dunavom
- ta konvencija temelji se na nacrtu sovjetske delegacije (i protivna je glasovima zapadnih sila, koje su držale da nova Konvencija poništava prava koja su temeljem ranijeg uređenja stekle neobalne države)
- Beogradska konvencija provodi načelo slobodne plovidbe, ali mijenja prijašnji sustav iz 1921.:
 - Dunavsku komisiju sastavljaju isključivo predstavnici obalnih država – time je provedeno načelo da pitanje uređenja plovidbe Dunavom u prvom redu pripada samim dunavskim državama
 - režim Konvencije ne proteže se na pritoke Dunava, nego samo na Dunav od Ulma do ušća (Sulinskim rukavom)
 - za čitav tok Dunava na koji se proteže Konvencija postoji samo jedna komisija, ali za odsjeke gdje su potrebni veći radovi osnivaju se posebne riječne uprave koje sastavljaju predstavnici samih obalnih država tih odsjeka
- članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske povlastice, a službene prostorije i arhiv su nepovredivi
- Komisija nadzire izvršavanje konvencije, sastavlja plan velikih radova u interesu plovidbe, daje savjete i preporuke državama i riječnim upravama o izvođenju radova, usklađuje hidrometeorološku službu ...
- radove izvode države ili riječne uprave za odsjeke svoje nadležnosti (ako država ne može sama izvesti radove potrebne za osiguranje normalne plovidbe, mora dopustiti da ih izvede Dunavska komisija ili da ih povjeri drugoj obalnoj državi)
- obalne države se u Konvenciji obvezuju da će održavati svoje sektore Dunava plovima za riječne brodove, a u određenim sektorima i za pomorske brodove, i da će izvoditi radove potrebne za održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe i da neće ometati ili sprječavati plovidbu (plovidbu uređuju obalne države, svaka na svom odsjeku)
- pritom treba uzeti u obzir temeljne odredbe o plovidbi, koje utvrđuje Dunavska komisija:
 - brodovi koji plovo Dunavom imaju pravo da u lukama ukrcavaju i iskrcavaju putnike i robu, opskrbljuju se gorivom ... (od toga se izuzima lokalni promet)
 - zdravstveni i redarstveni propisi primjenjuju se jednako za sve, bez obzira na zastavu, polaznu luku ili cilj broda ili bilo koji drugi razlog; državni redarstveni i carinski brodovi smislu se kretati samo u granicama svoje države, a izvan njih samo uz pristanak nadležne države
 - ratni brodovi neobalnih država ne smiju opće ploviti Dunavom, a ratni brodovi obalnih država smiju ploviti izvan granica svoje države samo po prethodnom sporazumu zainteresiranih strana
- od vremena zaključivanja konferencije u Beogradu 1948. godine promijenile su se mnoge stvari:
 - nestao je SSSR koji je 1948. nametnuo sadržaj Beogradske konvencije koja daje mnoge prednosti obalnim državama.
 - nema više ni savezničke okupacije Austrije i Njemačke, a nastale su i nove države
- kako bi prilagodile podunavski režim novim okolnostima, posebno europskoj suradnji i integraciji, podunavske zemlje pripremaju sazivanje nove diplomatske konferencije na kojoj bi trebala biti izrađena nova konvencija o režimu na Dunavu
- od 2003. Pripremni odbor za diplomatsku konferenciju o reviziji Beogradske konvencije iz 1948. intenzivirao je svoj rad i osnovane su radne grupe za pitanja plovidbe, te za organizacijska i pravna pitanja

2. RAJNA

- temeljna načela o plovidbi na Rajni dana su u Završnom aktu Bečkog kongresa 1815., a zatim su detaljno uređena Konvencijom 1831. u Mainzu – danas je plovidba na toj međunarodnoj rijeci s najgušćim prometom uređena nizom međunarodnih sporazuma i pod nadzorom je međunarodne komisije
 - temeljni akt je konvencija potpisana u Mannheimu 1868. (mijenjana više puta, zadnji put 1979.)
 - na uređenje plovidbe utjecao je i Mirovni ugovor iz Versaillesa 1919.
- plovidba Rajnom nizvodno od Basela načelno je slobodna za brodove svih zastava, ali se nekim odredbama Konvencije povlašćuju brodovi „rajnske plovidbe“, tj. oni koji viju zastavu jedne od obalnih država, i samo oni uživaju u obalnim državama povlasticu nacionalnog postupka
- Središnja komisija za Rajnu (prije u Mannheimu, a sada u Strasbourgu) osnovana već Konvencijom iz 1831., sastavljena je od po jednog člana svake obalne države – ona je uspostavljena 1945. i u nju su ušle i SAD
 - komisija ima naredbodavne, upravne i sudske funkcije (služi kao prizivna instancija za neke sporove)
 - odluke se stvaraju većinom glasova, ali postaju izvršive tek kad ih potvrde vlade
 - svaka je obalna država dužna uzdržavati svoj dio plovnog puta
 - za tranzit robe ne smiju se ubirati nikakve pristojbe

3. MOSELLE

- na sličan način kao Rajna je uređena i plovidba rijekom Moselle – Konvencijom iz 1956. osnovana je komisija zainteresiranih država sa sjedištem u Trieru s naredbodavnom i nadzornom nadležnošću, a odluke se stvaraju jednoglasno

4. SENEGAL, NIGER, GAMBIJA i jezero ČAD

- obalne države rijeka Senegal, Niger i Gambija te jezera Čad sklopile su niz sporazuma o plovidbi i gospodarskom iskorištavanju voda odnosnih slivova; osnovane su međudržavne komisije s određenim krugom nadležnosti; obalne države rijeke Senegal suradnju u korištenju rijeke uklapaju u šire međusobno organiziranje za gospodarsku suradnju

3.4. MORE

3.4.1. Pravo mora općenito

običajno pravo

- međunarodno pravo mora se stoljećima razvijalo putem **običajnog prava** (tek krajem 19. st. su neke pojediniosti uređene međunarodnim ugovorima – tom razvoju su pridonijele i mnoge rasprave i dokumenti prihvaćeni u međunarodnim udruženjima znanstvenika, Institutu za MP i Udruženju za MP)
- kako je bilo potrebno kodificirati običajnopravna pravila o odnosima na moru, pitanje teritorijalnog mora stavljeno je na dnevni red kodifikacijske konferencije u Haagu 1930.²⁷¹ – na njoj je dovršen tekst konvencije, ali ona nije potpisana zbog neslaganja sudionika o širini teritorijalnog mora

Prva konferencija UN o pravu mora u Ženevi (1958.) → 4 ženevske konvencije o pravu mora^{272 273 274}

- kodifikacijski rad poduzet je na široj osnovi u krilu UN – Komisija za MP je izradila nacrt teksta koji je poslužio kao podloga za kodifikacijsku konferenciju UN o pravu mora (Ženeva, 1958.) – na njoj su prihvaćene 4 konvencije:
 1. **Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu**
 2. **Konvencija o otvorenom moru**
 3. **Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora**
 4. **Konvencija o epikontinentalnom pojasu**
- za države koje nisu postale strankom neke ili nijedne Ženevske konvencije vrijedilo je i dalje običajno pravo, ali treba naglasiti da je ženevska konvencija uglavnom slijedila dotadašnje pravo (s druge strane, mnoga nova rješenja usvojena na Ženevskoj konferenciji ubrzo su postala običajno MP)

Druga konferencija UN o pravu mora u Ženevi (1960.)

- kako na Prvoj konferenciji UN o pravu mora 1958. nije postignut sporazum o širini teritorijalnog mora, radi rješavanja tog pitanja u Ženevi je 1960. održana Druga konferencija, ali je i ona završila bez rezultata

Treća konferencija UN o pravu mora (1973. do 1982.) → Konvencija UN o pravu mora

- iako se smatralo da će Ženevske konvencije dugo uređivati pravo mora, ubrzo (10 godina nakon prihvaćanja, odnosno neposredno nakon stupanja na snagu i zadnje konvencije) su se javile okolnosti koje su izazvale potrebu revizije MP mora:
 - bivše kolonije smatrale su da u konvencijama postoji previše pravila stvorenih za vrijeme kolonijalizma
 - obalne države (posebno one u Latinskoj Americi i Africi) težile su proširenju pojaseva uz obalu podložnih njihovoj vlasti, pa čak i uvođenju novog pojasa u kojem bi obalne države imale isključiva gospodarska prava – pomorske sile htjele su pri takvim tendencijama širenja vlasti obalnih država osigurati slobodu plovidbe, a države bez obala nastojale su da širenja ne utječu na njihovo pravo pristupa moru i na pravo da sudjeluju u istraživanju i iskorištavanju mora
 - zemlje u razvoju bojale su se da će razvijena tehnologija istraživanja i iskorištavanja bogatstava podmorja na velikim dubinama dovesti do podjele tih bogatstava među najrazvijenijim državama → ta opasnost potaknula je UN da 1967. (na inicijativu Malte) osnuje Odbor za miroljubivo korištenje dnom mora i oceana izvan granica nac. jurisdikcije

²⁷¹ KODIFIKACIJA MP

²⁷² Konvencije su potpisane 1958. i stupile su na snagu svaka za sebe pošto se skupio dovoljan broj ratifikacija/pristupa (22). To se za Konvenciju o otvorenom moru zbio 1962. (danas vezuje 63 države), za Konvenciju o epikontinentalnom pojasu i Konvenciju o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu 1964. (58, odnosno 52 države), a za Konvenciju o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora 1966. (38 država).

²⁷³ Osim 4 konvencije, prihvaćen je i potpisan i Fakultativni zapisnik o potpisivanju u predmetu obvezatnog rješavanja sporova, koji sadrži obvezu podvrgavanja sudbenosti MS za sporove o tumačenju ili primjeni bilo koje od četiriju konvencija. Stranka protokola mogla je postati samo ona država koja je bila stranka bar jedne od 4 konvencije, a njegove odredbe su mogle biti primijenjene samo među strankama pojedine od tih konvencija koje su ujedno bile i stranke Fakultativnog zapisnika.

²⁷⁴ Konferencija je prihvatila i nekoliko rezolucija (o nuklearnim pokusima na otvorenom moru, o onečišćivanju otvorenog mora radioaktivnim materijalima, o očuvanju ribljeg blaga, o suradnji u mjerama za očuvanje tog blaga, o primjeni humanih metoda za ubijanje morske faune ...).

Odbor za miroljubivo korištenje dnom mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije

- zadatak tog Odbora bio je izraditi pravna načela o suradnji država glede tog dijela podmorja i iskorištavanja njegovih bogatstava na korist cijelog čovječanstva – međutim, pokazalo se da je potrebno precizno definirati zonu podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije, a da je zato potrebno opet razmotriti pravno uređenje ostalih dijelova mora (epikontinentalnog pojasa, otvorenog mora i dr.)
 - temeljem rada Odbora, Opća skupština je 1970. prihvatila Deklaraciju o načelima kojima se uređuju morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije: njom je podmorje izvan svih pojaseva koji pripadaju obalnoj državi proglašeno općim dobrom čovječanstva, za koje će jednim univerzalnim međunarodnim ugovorom biti izrađen međunarodni režim²⁷⁵
 - istodobno je odlučeno da se 1973. sazove konferencija o pravu mora, koja će izraditi međunarodni režim i uspostaviti mehanizam njegove primjene (bavi se i ostalim aspektima MP mora) – odbor je dobio zadatak pripremiti konferenciju i izraditi nacrt pravila režima podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije

Konvencija UN o pravu mora (1982.)^{276 277 278}

- zasjedanje konferencije trajalo je 11 godina jer je započela rad bez cjelovitog nacrt konvencije, uz mnogo različitih prijedloga država (i nekih drugih razloga: kompleksnosti materije, odluke da se zaključi jedna sveobuhvatna konvencija, nakana da se konvencija prihvati konsenzusom); osim jednog u Caracasu, sva zasjedanja održana su u New Yorku i Ženevi
- Konvencija UN o pravu mora je otvorena za potpisivanje u Montego Bayu (Jamajka) 1982., a stupila je na snagu 1994.
 - dosad ima 159 stranaka, uključujući RH
 - stupanjem na snagu, Konvencija stječe prevagu u primjeni nad Ženevskim konvencijama iz 1958. (no one vrijede i dalje među državama koje nisu stranke nove Konvencije, i između tih država i stranaka Konvencije o pravu mora)

²⁷⁵ POJEDINI DIJELOVI MORA

²⁷⁶ Konvencija UN o pravu mora (320 članaka) se sastoji od Preambule i 17 dijelova:

1. Uvod, čl. 1.
2. Teritorijalno more i vanjski pojas, čl. 2. do 33.
3. Tjesnaci koji služe međunarodnoj plovidbi, čl. 34. do 45.
4. Arhipelaške države, čl. 46. do 54.
5. Isključivi gospodarski pojas, čl. 55. do 75.
6. Epikontinentalni pojas, čl. 76. do 85.
7. Otvoreno more, čl. 86. do 120.
8. Režim otoka, čl. 121.
9. Zatvorena ili poluzatvorena mora, čl. 122. i 123.
10. Pravo pristupa neobalnih država moru i od mora i sloboda tranzita, čl. 124. do 132.
11. Zona, čl. 133. do 191. – ovaj dio Konvencije primjenjuje se zajedno sa Sporazumom o primjeni XI. dijela KPM koji je donesen 1994. (POJEDINI DIJELOVI MORA, Zona međunarodnog podmorja, ??????????????????)
12. Zaštita i očuvanje morskog okoliša, čl. 192. do 237.
13. Znanstveno istraživanje mora, čl. 238. do 265.
14. Razvoj i prijenos morske tehnologije, čl. 266. do 278.
15. Rješavanje sporova, čl. 279. do 299.
16. Opće odredbe, čl. 300. do 304.
17. Zaključne odredbe, čl. 305. do 320.

²⁷⁷ Uz Konvenciju UN o pravu mora, na Konferenciji je prihvaćeno i 9 priloga koji tvore cjelinu s Konvencijom:

1. Vrlo migratorne vrste,
2. Komisija za granice epikontinentalnog pojasa,
3. Temeljni uvjeti ispitivanja, istraživanja i iskorištavanja,
4. Statut Poduzeća,
5. Mirenje,
6. Statut Međunarodnog suda za pravo mora,
7. Arbitraža,
8. Posebna arbitraža,
9. Sudjelovanje međunarodnih organizacija.

²⁷⁸ Osim Konvencije i 9 priloga, Prihvaćen je i Završni akt Konferencije UN o pravu mora (42 članka) kojem je pridodano 7 priloga i dodatak.

1. Prvi prilog sastoji se od 4 rezolucije:
 - 1.1. Osnivanje Pripremne komisije za Međunarodnu vlast za morsko dno i za Međunarodni sud za pravo mora
 - 1.2. Pripremna ulaganja u pionirske djelatnosti koje se odnose na polimetalne grumene
 - 1.3. Rezolucija III.
 - 1.4. Rezolucija IV.
 2. Izjava o dogovoru o iznimnoj metodi koja će se koristiti za utvrđivanje vanjskog ruba kontinentalne orubine
 3. Počast Simónu Bolívaru Osloboditelju
 4. Rezolucija kojom se izražava zahvalnost predsjedniku, vladi i dužnosnicima Venezuele
 5. Počast Panamskom amfiktionskom kongresu
 6. Rezolucija o razvoju nacionalnih infrastruktura u području znanosti o moru, pomorske tehnologije i oceanografskih službi
 7. Rezolucija kojom se izražava zahvalnost predsjedniku vlade, zamjeniku predsjednika vlade i ministru vanjskih poslova, drugim članovima vlade i narodu Jamajke
- Dodatak: Promatrači koji su sudjelovali na Konferenciji

primjena običajnog prava:

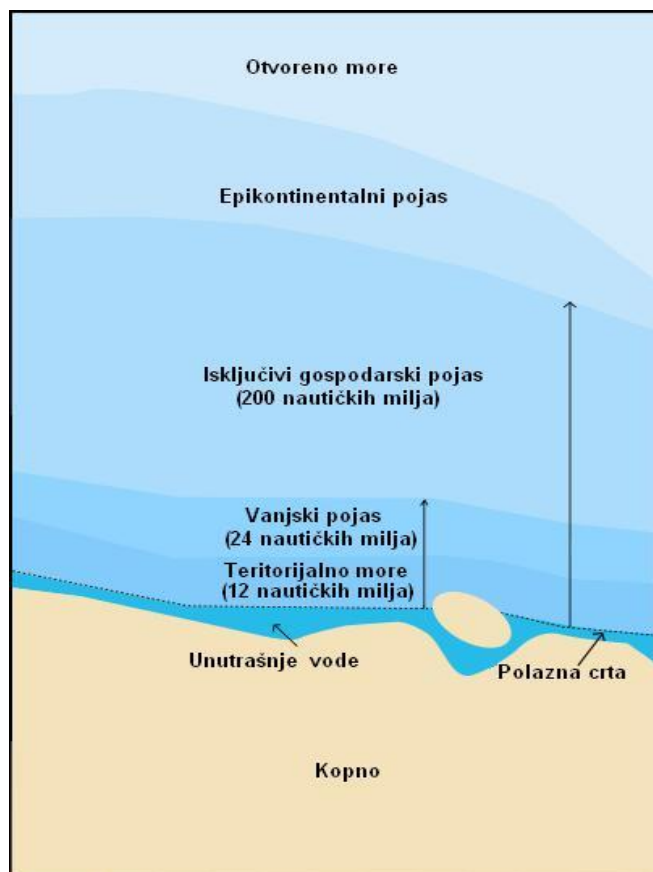
- mnoga pitanja ipak nisu uređena Konvencijom – sama njena preambula tu upućuje na običajno MP
- običajno pravo uređuje i sve odnose između država koje nisu vezane istim ugovornim pravilima
- upravo se na primjeru Konvencije o pravu mora potvrđuje pojava razvoja običajnog prava na temelju ugovorenih rješenja;
- i prije stupanja na snagu Konvencije o pravu mora, mnoge su izmjene u pravu mora sadržane u Konvenciji iz 1982. već bile prešle u običajno MP (npr. pravila o širini teritorijalnog mora i vanjskog pojasa), a isto tako su dijelom običajnog MP postali potpuno novi instituti i režimi na moru o kojima je postignut dogovor na Trećoj konferenciji o pravu mora; npr. tranzitni prolazak, isključivi gospodarski pojas (takvo nastajanje običajnog prava i u ovom slučaju je potvrdila znanost, ali i MS)

pravila o mirnom rješavanju sporova o tumačenju ili primjeni Konvencije UN o pravu mora:

- prije Konvencije UN o pravu mora, pravila o rješavanju sporova glede primjene prava mora (tj. Ženevskih konvencija) nalazila su se u:
 1. Fakultativnom zapisniku o potpisivanju u predmetu obveznog rješavanja sporova (opća pravila)
 2. Konvenciji o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora (posebna pravila)
- međutim, Konvencija UN o pravu mora i sama sadrži detaljne odredbe o rješavanju sporova o tumačenju ili primjeni KPM (bitna značajka tog sustava je da za veliku većinu sporova koji ne bi bili riješeni na drugi način, omogućuje bilo kojoj stranci u sporu da ih iznese pred jedno međunarodno sudsko tijelo):
 - strankama u sporu je prepušten izbor bilo kojeg sredstva mirnog rješavanja (čl. 280.)
 - ako ne postignu dogovor, KPM ih poziva da spor riješe pregovorima, mirenjem ili bilo kojim drugim sredstvom
 - ako se takvim sredstvima spor ne riješi, bilo koja stranka ga može podnijeti na rješavanje jednom od sudova ili arbitražnih sudova predviđenih u KPM – to su ovi sudovi (čl. 287.):
 1. Međunarodni sud za pravo mora (ustanovljen samom KPM)
 2. Međunarodni sud (glavni sudski organ UN-a)
 3. arbitražni sud koji će se ustanoviti temeljem KPM
 4. posebni arbitražni sudovi, koji se temeljem KPM mogu ustanoviti za sporove koji se tiču:
 - ribolova
 - zaštite i očuvanja morskog okoliša
 - znanstvenog istraživanja mora
 - plovidbe (uključujući onečišćivanje s brodova i onečišćivanje potapanjem)
 - ako se stranke u sporu ne odluče za isti postupak (tj. isti sud ili arbitražni sud), spor se može podnijeti samo arbitražnom sudu, osim ako se stranke drukčije ne sporazumiju²⁷⁹
 - odluka suda ili arbitražnog suda je konačna i u skladu s njom moraju postupiti sve strane u sporu (čl. 296. st. 1.)
- ipak, KPM predviđa i ograničenja i izuzetke od opće obveze da se sporovi podnose sudovima ili arbitražnim sudovima:
 - sporovi koji su izuzeti mogu se podvrći prisilnom rješavanju samo prema izričitom sporazumu stranaka
 - vrste sporova koje sama KPM izuzima od obveznog sudskog rješavanja (čl. 297.) su:
 - neki sporovi o tumačenju ili primjeni odredbi KPM o znanstvenom istraživanju
 - neke kategorije sporova o ostvarivanju suverenih prava obalnih država, uključujući i njeno diskrecijsko ovlaštenje da određuje ukupni dopustivi ulov i svoj ribolovni kapacitet, pristup višku ulova, te uvjete i modalitete ustanovljene u njenim propisima o očuvanju živih bogatstava i gospodarenju njima
 - s druge strane, i stranke KPM mogu (čl. 298.) za svoje eventualne buduće sporove od sudskog rješavanja izuzeti neke vrste sporova za koje to KPM dopušta (RH nije izuzela ni jednu od tih kategorija sporova od sudskog rješavanja):
 1. sporove o razgraničenju država na moru
 2. sporove o vojnim djelatnostima
 3. sporove s kojima u vezi Vijeće sigurnosti UN obavlja zadatke koji su mu dodijeljeni Poveljom UN

²⁷⁹ Osim 15. dijela Konvencije, na rješavanje sporova se odnose i 5. (Mirenje), 6. (Statut Međunarodnog suda za pravo mora), 7. (Arbitraža) i (Posebna arbitraža) prilog uz Konvenciju.

3.4.2. Pojedini dijelovi mora



- iako je more cjelina u kojoj su svi dijelovi međusobno povezani, možemo razlikovati više dijelova:
 - nad nekima obalna država ima suverenost, dakle ona su dio njenog državnog područja – tu spadaju:
 1. **unutrašnje vode**
 2. **teritorijalno more**
 3. **arhipelaške vode**
 - nad nekima obalna država ima određenu vlast, iako se oni nalaze izvan granica njenog državnog područja:
 1. **vanjski pojas**
 2. **isključivi gospodarski pojas**
 3. **epikontinentalni pojas**
 - na **otvorenom moru** vrijedi načelo slobode mora
 - **Zona međunarodnog podmorja** je Deklaracijom o načelima koja se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.) proglašena općim dobrom čovječanstva, a posebne odredbe o tom području sadrže Konvencija UN-a o pravu mora (1982.) i Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije UN o pravu mora (1994.)

1. UNUTRAŠNJE MORSKE VODE

- unutrašnje morske vode su dijelovi mora koji su s kopnenim područjem države toliko povezani da ta država ima:
 - s jedne strane, najveći interes na njima
 - s druge strane, potpunu vlast nad njima, pa su one, po međunarodnom pravu, pod njenom suverenosti kao i samo njeno kopneno područje
- u unutrašnje vode ubrajaju se:
 - luke,
 - zaljevi,
 - unutrašnja mora,
 - mora unutar otočja ili otočnih lanaca,
 - ušća rijeka

- dosadašnje kodifikacije MP mora nisu se sustavno bavile pitanjem unutrašnjih voda, ali su riješile glavna pitanja opsega unutrašnjih voda time što su odredile polaznu crtu za mjerenje širine teritorijalnog mora, a vanjska granica unutrašnjih voda je polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora – postoje 2 vrste takvih polaznih crta:
 - 1) normalna – tj. crta niske vode (oseke) duž obale kako je naznačena na pomorskim kartama krupnog mjerila koje obalna država službeno priznaje^{280 281}
 - 2) ravna – povlači se ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njenoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka²⁸² (ravnim crtama spajaju se prikladne točke na obali ili vanjskim obalama rijeka)
- kod **luka**, vanjska granica se određuje crtom koja spaja najizbočenije stalne lučke građevine koje su sastavni dio lučkog sustava (gatovi, valobrani)²⁸³
- unutrašnjim vodama pripadaju i **zaljevi i unutrašnja mora** (zapravo ista stvar, razlika je samo u nazivu) → riječ je o dijelu mora koji je u plovnoj vezi s ostalim morem, ali je zbog svog posebnog oblika odnosno oblika obale toliko uvučen u kopneno područje obalne države da joj se po MP priznaje isključiva vlast nad tim dijelom mora
 - da bi se zaljev smatrao unutrašnjim vodama države, ona mora vladati ulazom u zaljev i čitavom njegovom obalom;
 - osim toga, traži se i neki istaknutiji oblik uvučenosti u obalu (prema tome, nije sve ono što se u zemljopisu zove zaljev, zaljev i u smislu MP) – sada je stupanj i oblik uvučenosti Konvencijom UN o pravu mora (čl. 10.), pa se u unutrašnje vode ubraja zaljev kojemu je vodena površina barem jednaka ili veća od površine polukruga koji se može opisati nad crtom što spaja krajnje točke ulaska u zaljev, a dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje
 - širina ulaza od 24 milje također je jedno od pravila koja pokazuju tendenciju širenja vlasti obalnih država; to je dvostruka širina najveće dopustive širine teritorijalnog mora²⁸⁴
 - Konvencija UN o pravu mora (čl. 10.) i Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu iz 1958. (čl. 7.) sadrže detaljna pravila o mjerenju širine ulaza u zaljev ako se na ulazu nalazi otok ili više njih:
 - tada se promjer zamišljenog polukruga dobiva tako da se zbroje dužine crta između obale i otoka, odnosno između otoka
 - ako je ulaz širi od 24 milje, vanjska granica unutrašnjih voda u zaljevu povlači se unutar samog zaljeva (uzimajući tu zaljev u zemljopisnom smislu) na mjestu gdje dužina zamišljene crte iznosi 24 milje
 - pritom obalna država može izabrati ono mjesto gdje zamišljena država zatvara najveću moguću površinu zaljeva
 - neke države su si prisvajale suverenost nad određenim zaljevima s većom širinom ulaza, pozivajući se na stari običaj; to su tzv. historijski zaljevi^{285 286} – u novije vrijeme, Libija je takvim zaljevom 1973. proglasila Veliku Sirtu, a Italija 1977. Tarantski zaljev
 - unutrašnjim vodama pripadaju i **dijelovi mora između obale i otočja, ako ono nije previše udaljeno od obale**
 - to pitanje potvrđeno je presudom MS o britansko-norveškom sporu, a konačno riješeno ženevskom Konvencijom o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu, odredbama o polaznoj crti za određivanje teritorijalnog mora, koje su samo minimalno izmijenjene u Konvenciji UN o pravu mora:
 - ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njenoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka, može se za povlačenje polazne crte (koja je ujedno i vanjska granica unutrašnjih mora) primijeniti metoda ravnih polaznih crta koje spajaju prikladne točke
 - ali, povlačenje polazne crte ne smije se znatno udaljiti od općeg smjera obale, a dio mora koji leži unutar tih crta mora biti dovoljno povezan s kopnenim područjem da bi se smio podvrgnuti režimu unutrašnjih mora

²⁸⁰ Čl. 5. Konvencije UN o pravu mora: „Ako nije drukčije određeno Konvencijom, normalna je polazna crta za mjerenje širine teritorijalnog mora crta niske vode uzduž obale, kako je naznačena na pomorskim kartama krupnog mjerila koje obalna država službeno priznaje.“

²⁸¹ Čl. 18. Pomorskog zakonika RH (NN 61/11):

„(1) Teritorijalno more Republike Hrvatske je morski pojas širok 12 morskih milja, računajući od polazne crte u smjeru gospodarskoga pojasa.

(2) Polaznu crtu čine: 1) crte niske vode uzduž obala kopna i otoka, 2) ravne crte koje zatvaraju ulaze u luke ili zaljeve, 3) ravne crte koje spajaju sljedeće točke na obali kopna i na obali otoka: ...

(3) Polazne crte su ucrtane u pomorskoj karti »Jadransko more«, koju izdaje Hrvatski hidrografski institut.

(4) Pri određivanju ravne polazne crte teritorijalnog mora, dijelom obale smatrat će se i najizbočenije stalne lučke građevine koje su sastavni dijelovi lučkog sustava.“

²⁸² Čl. 7. st. 1. Konvencije UN o pravu mora: „1. Ako je obala razvedena i duboko usječena, ili ako se uzduž obale u njezinoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka, za povlačenje polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora može se upotrijebiti metoda ravnih polaznih crta koje spajaju prikladne točke.“

²⁸³ Već na konferenciji 1958. riješeno je i pitanje sidrišta izvan teritorijalnog mora, koja su neki pribrajali unutrašnjim vodama – sad se samo neka sidrišta smatraju teritorijalnim morem, ali ne unutrašnjim vodama (čl. 12. Konvencije UN o pravu mora: „Sidrišta koje uobičajeno služe za krcanje, iskrcavanje i sidrenje brodova, a koja bi se inače nalazila, u cijelosti ili dijelom, izvan vanjske granice ter. mora, uključena su u teritorijalno more.“)

²⁸⁴ Čl. 3. Konvencije UN o pravu mora: „Svaka država ima pravo ustanoviti širinu svoga teritorijalnog mora do granice koja ne prelazi 12 morskih milja, mjerenih od polaznih crta koje su određene u skladu s Konvencijom.“

²⁸⁵ Rusija smatra povijesnim zaljevom Zaljev Petra Velikog.

²⁸⁶ Prema presudi Srednjoameričkog međunarodnog suda (1917.), Fonseca zaljev je povijesni zaljev sa značajkama zatvorenog mora i nalazi se u zajedničkoj vlasti triju obalnih država (El Salvador, Honduras, Nikaragva; to je primjer koimperija nad dijelom mora), osim pojasa teritorijalnog mora koji pripada svakoj od obalnih država.

- ravne polazne crte ne smiju se povlačiti na uzvišice koje su suhe samo za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili ako je povlačenje polaznih crta na takve uzvišice dobilo opće međunarodno priznanje²⁸⁷
 - pri povlačenju ravnih polaznih crta može se voditi računa o posebnim gospodarskim interesima dotičnog kraja kojih su postojanje i važnost jasno posvjedočeni dugom upotrebom²⁸⁸
 - nije dopušteno da se povlačenjem ravnih crta odvoji teritorijalno more druge države od otvorenog mora ili od isključivog gospodarskog pojasa, jer bi se time spriječio neposredan pristup te druge obalne države do morskih prostora, gdje i ona uživa slobodu plovidbe
- ako se novom ravnom polaznom crtom obuhvate prostori mora koji prije toga nisu pripadali režimu unutrašnjih morskih voda, u tom prostoru će postojati pravo neškodljivog prolaska za strane brodove kao da je to teritorijalno more – time je jedinstveni prostor unutrašnjih voda podijeljen, jer u nekim dijelovima unutrašnjih voda vladaju donekle različiti propisi
- kod **ušća rijeka**, razlikuju se 2 slučaja:
 1. ako se rijeka izravno ulijeva u more, crta povučena između krajnjih točaka ušća (inter fauces terrae) je granica između kopnenog dijela državnog područja i teritorijalnog mora
 2. ako rijeka na ušću stvara estuarij (duboko ljevkasto ušće koje se širi prema moru), primjenjuju se pravila za zaljeve

pravni status unutrašnjih morskih voda:

- unutrašnje morske vode su pod suverenosti države kao i kopneno područje
- kako je danas prihvaćeno stajalište o suverenosti države i nad samim teritorijalnim morem, razlika između unutrašnjih voda i teritorijalnog mora je postala manja, ali je još uvijek značajna
 - strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska kroz unutrašnje vode, osim u spomenutom slučaju proširenja režima unutrašnjih voda primjenom metode ravnih polaznih crta na nove morske prostore – u svim drugim dijelovima unutrašnjih morskih voda strani brodovi mogu ploviti samo putovima koje je odredila obalna država²⁸⁹
 - pri plovidbi unutrašnjim vodama strani brodovi potpadaju u svemu pod vlast i propise obalne države, ali ona obično ne primjenjuje svoju vlast, osim onda kada su u pitanju njezini interesi ili kad se njezinim organima obrati zapovjednik stranog broda ili konzul njegove države; pri zabrani i reguliranju plovidbe obalna država ne smije praviti diskriminaciju između brodova različitih zastava²⁹⁰

2. TERITORIJALNO MORE

- teritorijalno more je pojas mora koji se proteže uzduž cijele obale neke države, odnosno uzduž njenih unutrašnjih voda, gdje ih ima

određivanje širine teritorijalnog mora:

- pitanje određivanja širine teritorijalnog mora dugo nije bilo riješeno:
 - još u početku 19. st., jake pomorske države su smatrale da je širina od 3 milje prihvaćena kao običajnopravno pravilo
 - no, na Konferenciji u Haagu 1930. prvi put se jasnije pokazalo da o tom pitanju ne postoji suglasnost – mnoge države sudionice zahtijevale su veću širinu, a neke su tražile i dodavanje vanjskog pojasa; zbog neriješenog pitanja širine konferencija nije prihvatila izrađeni nacrt konvencije o teritorijalnom moru
 - na Prvoj konferenciji UN o pravu mora (Ženeva, 1958.), najzastupljeniji prijedlozi bili su 6 i 12 milja – kako kompromisni prijedlozi nisu dobili potrebnu većinu, Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu je prihvaćena bez odredbe o tom važnom pitanju – da bi se riješilo pitanje širine teritorijalnog mora, sazvana je Druga konferencija UN o pravu mora (Ženeva, 1960.), no i ona je završila bez uspjeha
- tako je nakon prvih dviju konferencija UN o pravu mora pitanje širine teritorijalnog mora riješeno samo neizravno, u čl. 24. Konvencije o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu, koji određuje da se vanjski pojas ne smije prostirati preko 12 milja od polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora – dakle, unutar tih 12 milja nalazi se i teritorijalno more i, uz njega, i vanjski pojas; time su bili odbačeni zahtjevi za većom širinom teritorijalnog mora koje je postavljalo više latinskoameričkih i afričkih država, koje su tražile čak do 200 milja (223. str.)

²⁸⁷ U britansko-norveškom sporu, MS je dopustio da kao uporište za određivanje polazne crte mogu poslužiti i točke takvih otoka (grebena) koji su samo tijekom dijela dana iznad razine mora. Sud je naglasio da su u tom pitanju stranke spora suglasne.

²⁸⁸ U britansko-norveškom sporu, MS se također pozivao na to da je pučanstvo norveške obale upućeno na ribolov.

²⁸⁹ Pomorski zakonik RH (NN 61/11) sadrži posebna pravila o plovidbi za razne vrste stranih brodova u našim unutrašnjim morskim vodama (čl. 7. st. 4., čl. 8. st. 1., čl. 10. st. 1., čl. 11., čl. 12. st. 1.).

²⁹⁰ Pojava brodova na nuklearni pogon postavila je pitanje o uvjetima ulaska takvih brodova u strane luke. Praksa je da se o tome sklapaju posebni sporazumi između države čiju zastavu brod vije i države luke.

- te dvojbe o najvećoj dopuštenoj širini teritorijalnog mora po MP okončane su tek na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, donošenjem Konvencije UN o pravu mora, koja određuje (čl. 3.):

„svaka država ima pravo ustanoviti širinu svoga teritorijalnog mora do granice koja ne prelazi 12 morskih milja, mjenjenih od polaznih crta koje su određene u skladu s Konvencijom“
(u skladu s tom odredbom, i teritorijalno more RH široko je 12 morskih milja)

- pravila o računanju širine teritorijalnog mora:
 - širina teritorijalnog mora se računa od obale ili od vanjske granice unutrašnjih voda (polazna crta) – ako se računa od obale, crta niskih voda uzima se kao polazna crta
 - teritorijalno more računa se također od svakog otoka (čl. 121. st. 1. Konvencije UN o pravu mora: „otok je svaki prirodni dio kopna, okružen vodom, koji je suh za visoke vode“)
 - kod zamrznutog mora, širina se računa od kraja stalno zamrznute površine
 - prekriva li more neku uzvišicu za vrijeme plime, pa ako je ta uzvišica udaljena, u cijelosti ili dijelom, od kopna ili otoka manje nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ona može uzeti u obzir za mjerenje širine teritorijalnog mora i polazna crta može biti crta niske vode na toj uzvišici – ako je ona u cijelosti udaljena od najbližeg kopna ili otoka više nego što iznosi širina teritorijalnog mora, tada se ne uzima u obzir za određivanje polazne crte i nema vlastitog teritorijalnog mora (čl. 3.)
 - vanjska crta teritorijalnog mora (dakle, granica na kojoj prestaje suverenost države na moru) je crta na kojoj je udaljenost svake točke od najbliže točke polazne crte jednaka širini teritorijalnog mora koju je odredila obalna država

... 291 292

pravni status teritorijalnog mora:

- kao i Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu, i Konvencija UN o pravu mora (u čl. 2.) je potvrdila shvaćanje da teritorijalno more potpada pod suverenost obalne države:

*„1. Suverenost obalne države proteže se - izvan njezinoga kopnenog područja i njezinih unutrašnjih voda i, ako se radi o arhipelaškoj državi, njezinih arhipelaških voda - na susjedni pojas mora, koji se naziva teritorijalnim morem.
2. Ta se suverenost proteže na zračni prostor iznad teritorijalnog mora i na njegovo dno i podzemlje.
3. Suverenost nad teritorijalnim morem ostvaruje se prema odredbama ove Konvencije i prema drugim pravilima MP.“*

- prema tome, teritorijalno more uključuje se u državno područje
- dugo su postojala razilaženja u shvaćanju o prirodi, sadržaju i opsegu vlasti obalne države nad teritorijalnim morem
- npr. postojala je teorija servituta (A. de La Pradelle) po kojoj država na svom teritorijalnom moru ima samo određene ovlasti: carinski nadzor, zdravstveno redarstvo, ribolov, neutralnost u doba rata
- ipak, odgovarajući težnjama za širenje državne vlasti na moru, prevladala je **teorija suverenosti** – suverenost obalne države nad teritorijalnim morem izrijeckom je priznata konvencijama o uređenju zračne plovidbe (pariškoj Konvenciji o uređenju zračne plovidbe 1919. i čikaškoj Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu) ²⁹³ i prihvaćena je na kodifikacijskoj Konferenciji u Haagu 1930.
- glede pitanja temelja vlasti obalne države nad teritorijalnim morem, neki su smatrali da je temelj te vlasti u okupaciji, ali najprihvatljivija je **teorija akcesornosti** (Pufendorf), jer je praksa pokazala da za postojanje vlasti obalne države nad teritorijalnim morem nisu potrebni nikakva izjava ni čin okupacije – ta vlast postoji činjenicom protezanja mora uz obalu
 - u tom smislu izražavaju se i presude MS u britansko-norveškom sporu (1951.) i u pitanju razgraničenja epikontinentalnog pojasa u Sjevernom moru (1969.), a u međunarodnoj arbitraži je rečeno da je teritorijalno more nužna pripadnost kopnenog područja ²⁹⁴
- teritorijalno more je pripadnost državnog kopnenog područja i u tom smislu da se ono ne može samostalno steći ni posebno ustupiti drugoj državi – obalna država se ne može uzdržati od provedbe vlasti na tom prostoru, jer osim prava ona tu ima i dužnosti (prava i dužnosti glede teritorijalnog mora ima svatko tko drži odnosnu obalu, dakle i okupant u granicama vlasti koja mu je kao takvom priznata po MP ili po nekom sporazumu)

²⁹¹ Glede razgraničenja teritorijalnog mora između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče, Konvencija UN o pravu mora određuje: „Kad obale dviju država leže sučelice ili međusobno graniče, nijedna od tih dviju država nije ovlaštena, ako među njima nema suprotnog sporazuma, proširiti svoje teritorijalno more preko crte sredine, kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora svake od tih dviju država. Ova se odredba, međutim, ne primjenjuje u slučaju gdje je zbog historijskog naslova ili drugih posebnih okolnosti potrebno razgraničiti teritorijalna mora dviju država na drukčiji način.“ (čl. 15.). Gotovo identičnu odredbu sadrži Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu.

²⁹² RH je 1999. potpisala ugovor o državnoj granici (kopnenoj i morskoj) s BiH. S Republikom CG i Republikom Slovenijom takav sporazum zasad ne postoji. Privremena morska granica između RH i CG proizlazi iz Protokola o privremenom režimu uz južne granice dviju država iz 2002.

²⁹³ ZRAČNI PROSTOR

²⁹⁴ Arbitraža u sporu Grisbadarna (1909.).

neškodljivi prolazak:

- ipak, teritorijalno more nije potpuno izjednačeno s kopnenim područjem države: MP nameće obalnoj državi dužnost da trpi neškodljivi prolazak stranih brodova kroz svoje teritorijalno more (on se razlikuje od slobode plovidbe koja postoji na otvorenom moru i u isključivom gospodarskom pojasu, a i od liberalnijih režima: tranzitnog prolaza kroz tjesnice i arhipelaškog prolaska)
 - prolazak mora biti neškodljiv – on je takav dok ne dira u mir, red ili sigurnost obalne države; Konvencija UN o pravu mora sadrži odredbe kojima su zabranjene sve djelatnosti koje nisu u izravnoj vezi s prolaskom, a posebno uporaba sile protiv obalne države, ribolov, namjerno onečišćavanje mora ... (čl. 19.)
 - prolazak – plovidba teritorijalnim morem radi:
 - a) presijecanja tog mora bez ulaska u unutrašnje morske vode (dakle, plovidba između trećih država) ili pristajanja na sidrištu ili uz lučke uređaje izvan unutrašnjih morskih voda
 - b) ulaska u unutrašnje morske vode ili izlaska iz njih, ili pristajanja na sidrištu ili uz lučke uređaje izvan unutrašnjih voda (čl. 18. st. 1.)
- prolazak mora biti neprekinut i brz – zaustavljanje i sidrenje dopušteni su samo ako su to uzgredni događaji u samom tijeku plovidbe ili ih nameće viša sila ili nevolja, ili su potrebni radi pružanja pomoći osobama, brodovima ili zrakoplovima u opasnosti ili nevolji (čl. 18. st. 2.)
- u skladu s odredbama Konvencije UN o pravu mora i drugim pravilima MP, obalna država može:
 - propisima urediti pitanja vezana uz neškodljivi prolazak (sigurnost prometa, očuvanje morskog okoliša) (čl. 21. st. 1.)
 - odrediti plovidbene putove i propisati razdvajanje prometa u različitim smjerovima (tzv. sustavi/scheme odvojenog prometa), te zahtijevati od svih brodova koji ostvaruju neškodljivi prolazak da plove tim putovima; podmornice i druga podvodna prijevozna sredstva moraju ploviti morskom površinom i istaknuti svoju zastavu (čl. 20. i 22.)
- obalna država ne smije ometati neškodljivi prolazak kroz svoje teritorijalno more i mora obznaniti sve opasnosti za plovidbu kroz teritorijalno more koje su joj poznate (za sam prolazak ne može zahtijevati pristojbe, osim u svrhu naknade za posebne usluge koje su pružene nekom brodu; pritom ne smije biti diskriminacije) (čl. 24. i 26.)

kaznena sudbenost:

- ako to zadire u interese obalne države zajamčene MP-om, trgovački brodovi pri prolasku kroz tuđe teritorijalno more potpadaju pod njenu vlast (ona ima i pravo ispitati je li prolazak broda neškodljiv)
- odnosi na brodu koji ne zadiru u njene interese potpadaju pod nadležnost države čiju zastavu brod vije
- glede KD na trgovačkom brodu, počinjenih dok se on nalazi u teritorijalnom moru, KPM dopušta uhićenje ili istragu samo:
 - ako se posljedice KD protežu na obalnu državu
 - ako KD remeti mir zemlje ili red u teritorijalnom moru
 - ako zapovjednik broda, diplomatski agent ili konzularni dužnosnik države koje zastavu brod vije, zatraži pomoć mjesnih organa
 - ako su takve mjere nužne radi suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim drogama ili psihotropnim tvarima
- međutim, obalna država može bez ograničenja poduzeti sve mjere koje su predviđene njenim zakonodavstvom za uhićenje/istragu na stranom brodu koji prolazi kroz njeno teritorijalno more ploveći iz njenih unutrašnjih voda; o namjeri poduzimanja treba, ako to zahtijeva zapovjednik broda, obavijestiti diplomatskog agenta ili konzularnog dužnosnika države zastave broda; obavijest se može dati i tijekom poduzimanja tih mjera, ako je bilo potrebno da se one hitno poduzmu; pri donošenju odluke o uhićenju i načinu njegova izvršenja, organi obalne države trebaju poštovati interese plovidbe (čl. 27.)
- ako je KD počinjeno prije ulaska u teritorijalno more, a brod koji je doplovio iz strane luke samo prolazi teritorijalnim morem ne ulazeći u unutrašnje morske vode, obalna država može na brodu poduzimati mjere radi uhićenja ili istražnih radnji samo zbog kršenja određenih pravila ove Konvencije o zaštiti i očuvanju morskog okoliša ili zbog kršenja zakona i propisa obalne države o isključivom gospodarskom pojasu
- navedena pravila o kaznenoj (i građanskoj) sudbenosti vrijede i za državne trgovačke brodove
- za državne netrgovačke brodove vrijede navedena pravila o neškodljivom prolasku i ubiranju taksa, ali oni i tada uživaju imunitete prema pravilima Konvencije UN o pravu mora i ostalog MP
- ratni brodovi:
 - i za njih vrijede pravila o neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more, a ako se ratni brod ne drži propisa obalne države o prolasku kroz teritorijalno more, može se samo pozvati da ih se pridržava, pa tek ako se ni nakon poziva ne pridržava tih propisa, obalna država može zahtijevati da se udalji iz teritorijalnog mora (čl. 30.)
 - ratni brod – „*brod koji pripada oružanim snagama neke države i nosi vanjske znakove raspoznavanja takvih brodova njegove državne pripadnosti, pod zapovjedništvom je časnika koji je u službi vlade te države i čije je ime upisano u odgovarajući popis časnika ili drugu ispravu jednakog značenja i čija je posada podvrgnuta pravilima vojne stege*“ (čl. 29.)

građanska sudbenost:

- za građansku sudbenost vrijedi pravilo da obalna država ne bi trebala zaustavljati ili skretati s puta brod koji prolazi teritorijalnim morem, radi obavljanja građanske sudbenosti nad osobom koja se nalazi na brodu
- obalna država može:
 - poduzeti mjere ovrhe ili zadržavanja prema samom brodu samo zbog obveza koje je taj brod sam preuzeo, ili odgovornosti koje su za njega nastale u tijeku plovidbe kroz vode obalne države ili zbog te plovidbe
 - poduzeti sve mjere ovrhe ili uzapćenja u bilo kojem građ. postupku (u skladu s unutrašnjim pravom) prema brodu koji se zaustavio u teritorijalnom moru ili prolazi teritorijalnim morem doplovivši iz unutarnjih voda obalne države
 - poduzeti mjere potrebne za sprječavanje svakog prolaska koji nije neškodljiv
 - privremeno obustaviti provedbu prava na neškodljiv prolazak u neki dijelovima teritorijalnog mora, ako je to prijeko potrebno za zaštitu njene sigurnosti (to mora biti unaprijed objavljeno; također zabranjena diskriminacija)

3. ARHIPELAŠKE VODE

- neke arhipelaške (otočne) države su odavno zahtijevale da se sav prostor između otoka smatra njihovim unutrašnjim vodama, odnosno da mogu odrediti granicu svog teritorijalnog mora na temelju polazne crte koja bi spajala istaknute točke vanjskih otoka njihova otočnog skupa – tim zahtjevima udovoljeno je tek na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, kad je usvojen režim tzv. arhipelaških voda:
 - taj režim može proglasiti samo **arhipelaška država**; čl. 46. t. a.: „u svrhe Konvencije, „arhipelaška država” znači državu koja se u cijelosti sastoji od jednoga ili više arhipelaga, a može obuhvaćati i druge otoke“²⁹⁵
 - dakle, države koje, osim arhipelaga, imaju i državno područje na kontinentu, nemaju pravo na arhipelaške vode (npr. Grčka ne bi smjela proglasiti arhipelaške vode unutar Ciklada, a Ekvador u Galapagoskom otočju)
- Konvencija UN o pravu mora (čl. 46. t. b.) daje i definiciju **arhipelaga**:
 - „to je skupina otoka, uključujući dijelove otoka, vode koje ih spajaju i druga prirodna obilježja, koji su tako tijesno međusobno povezani da stvarno tvore geografsku, gospodarsku i političku cjelinu ili su povijesno smatrani takvima“
 - ovoj definiciji odgovara 30-ak država

određivanje arhipelaških voda:

- međutim, navedena definicija arhipelaga nije presudna za postojanje arhipelaških voda unutar bilo koje grupe otoka
- naime, arhipelaške vode se smiju odrediti ako je oko arhipelaga moguće povući ravne polazne crte u skladu s mjerama određenim u Konvenciji UN o pravu mora:
 - arhipelaške vode obuhvaćaju more unutar ravnih arhipelaških polaznih crta, koje se određuju tako da spajaju krajnje točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena u arhipelagu – polazne crte moraju se povlačiti tako da su njima obuhvaćeni glavni otoci i područje u kojem je omjer površine vode i kopna, uključujući i atole, između 1:1 i 9:1
 - određivanjem tih omjera sprječava se da se arhipelaške vode određuju u slučaju arhipelaga u kojima je dominantna površina jednog otoka (npr. Kuba, Island, Madagaskar), te da se arhipelaške polazne crte povlače u slučaju arhipelaga (arhipelaških država) koje tvore mali i međusobno vrlo udaljeni otoci (npr. Tonga)
 - Konvencija (čl. 47.) određuje i najveću dopuštenu dužinu ravnih arhipelaških polaznih crta i uvjete njihova povlačenja:
 - njihova dužina ne smije prelaziti 100 morskih milja, osim što do 3% od ukupnog broja polaznih crta koje opasuju svaki arhipelag može prelaziti tu dužinu, do najveće dužine od 125 milja
 - ravne se crte ne smiju povlačiti tako da se znatno udalje od općeg oblika arhipelaga
 - ne smiju se povlačiti na uzvišice suhe za niske vode, niti od njih, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili kad se uzvišica suha za niske vode nalazi, u cijelosti ili dijelom, na udaljenosti od najbližeg otoka koja ne prelazi širinu teritorijalnog mora
- arhipelaška država, po definiciji iz Konvencije, može se sastojati i od više arhipelaga (npr. Salomonovi otoci, Mauricijus); u takvim slučajevima može se ravnim arhipelaškim polaznim crtama posebno obuhvatiti svaki od tih arhipelaga

pravni status arhipelaških voda:

- arhipelaška država nad svojim arhipelaškim vodama ima suverenost (neovisno o njihovoj dubini i udaljenosti od obale):
 - ona se proteže i na zračni prostor iznad njih, te dno, podzemlje i bogatstva koja su u njima sadržana (čl. 49.)
 - ograničenje suverenosti: dužnost poštovanja postojećih sporazuma s drugim državama i priznanjem tradicionalnih ribolovnih prava i drugih legitimnih djelatnosti neposredno susjednih država u pojedinim područjima koja su dio arhipelaških voda (Konvencija UN o pravu mora u čl. 51. st. 1. propisuje da se uvjeti i modaliteti ostvarivanja tih prava i djelatnosti, uključujući njihovu prirodu, opseg i područja na koja se protežu, na zahtjev bilo koje od zainteresiranih država, uređuju dvostranim sporazumima među njima; ta prava se ne smiju prenositi ili dijeliti s trećim državama ili njihovim državljanima)

²⁹⁵ U vrijeme stupanja na snagu Konvencije UN o pravu mora (1994.), status arhipelaške države proglasilo je ovih 15 država: Antigva i Barbuda, Fidži, Filipini, Indonezija, Kapverdski Otoci, Kiribati, Komori, Maršalovi Otoci, Papua Nova Gvineja, Salomonovi Otoci, Sveti Toma i Principe, Sveti Vincent i Grenadini, Trinidad i Tobago, Tuvalu i Vanuatu.

- i kroz arhipelaške vode brodovi svih država imaju pravo neškodljivog prolaska:
 - radi zaštite svoje sigurnosti, arhipelaška država može privremeno obustaviti neškodljiv prolazak stranih brodova u točno naznačenim dijelovima svojih arhipelaških voda (i ovdje vrijedi zabrana pravne i stvarne diskriminacije)
 - kako kroz arhipelaške vode vode i brojne pomorske rute koje uobičajeno služe međunarodnoj plovidbi, Konvencija o pravu mora priznaje u tim rutama brodovima i zrakoplovima svih država liberalniji režim od neškodljivog prolaska, odnosno tzv. arhipelaški prolazak:
 - o prema Konvenciji (čl. 53. st. 3.), on je definiran kao „*ostvarivanje prava plovidbe i preljetanja na uobičajeni način jedino radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog dijela otvorenog mora ili isključivoga gospodarskog pojasa i drugoga dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa*“
 - o pobliže je arhipelaški prolazak uređen istim onim pravilima koja vrijede za tranzitni prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi, a koja se na arhipelaški prolazak primjenjuju mutatis mutandis (čl. 54.)²⁹⁶
- suverenost nad arhipelaškim vodama više je ograničena pravom trećih država nego suverenost obalne države u unutrašnjim morskim vodama pa zato arhipelaška država i unutar svojih arhipelaških voda može povući crte koje zatvaraju unutrašnje morske vode u skladu s općim pravilima o zaljevima, lukama itd. (čl. 50.)
- od arhipelaških polaznih crta koje opasuju arhipelag, arhipelaška država određuje širinu teritorijalnog mora, vanjskog pojasa, isključivog gospodarskog pojasa i epikontinentnog pojasa (čl. 48.)

4. VANJSKI POJAS

pravni status vanjskog pojasa:

- neke države su u 20. stoljeću tražile pravo u jednom širem pojasu (koji se nastavlja na teritorijalno more) štititi određene javne interese (carinsko i zdravstveno redarstvo, suzbijanje krijumčarenja alkohola u doba prohibicije u SAD-u)²⁹⁷
- iako su se neki pisci tome protivili, vanjski pojas je prihvaćen u običajnom MP, pa je tako i preuzet u Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu donesenoj na Prvoj konferenciji UN o pravu mora (Ženeva, 1958.):
 - ta Konvencija priznaje obalnoj državi pravo provedbe nadzora potrebnog da se spriječe povrede njenih carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa, kao i propisa o useljavanju, počinjene na njezinu području i u njezinu teritorijalnom moru, i da se kazne povrede tih propisa počinjene na njezinu području i u njenom teritorijalnom moru
 - Konvencija UN o pravu mora potvrdila je ta prava, a njihovu primjenu izričito je protegnula na morsko dno u vanjskom pojasu glede nadzora obalne države nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima nađenim u moru (čl. 33. i 303.)^{298 299}
- u svim ostalim pitanjima u vanjskom pojasu primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na teritorijalno more obalne države, a u kojem je proglašen vanjski pojas:
 - to je do Treće konferencije UN o pravu mora kod svih obalnih država bilo otvoreno more, pa je po Ženevskoj konvenciji taj pojas bio definiran kao dio otvorenog mora uz teritorijalno more, u kojem obalna država ima pravo zaštite svojih propisa
 - kako se sada, međutim, obalnoj državi omogućuje da uz svoje teritorijalno more proglasi isključivi gospodarski pojas, vanjski pojas će se nalaziti:
 - kod nekih država, na otvorenom moru
 - negdje u gospodarskom pojasu, a
 - ako obalna država odredi užu gospodarski pojas od vanjskog pojasa, on bi se samo djelomično poklapao s isključivim gospodarskim pojasom, dok bi njegov vanjski dio bio u otvorenom moru

određivanje širine vanjskog pojasa:

- širina vanjskog pojasa mjeri se od vanjske granice teritorijalnog mora, a države određuju tu širinu prema svom nahođenju
- pritom Konvencija UN o pravu mora određuje da se on ne može prostirati na više od 24 morske milje od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora (čl. 33. st. 2.)³⁰⁰ – vanjski pojas do 24 milje proglasile su mnoge obalne države, a u Sredozemlju to su Alžir, Cipar, Egipat, Francuska, Malta, Maroko, Sirija, Španjolska i Tunis
- Pomorskim zakonikom RH nije uspostavljen vanjski pojas uz naše teritorijalno more

²⁹⁶ OTVORENO MORE

²⁹⁷ Institut za MP priznao ga je već 1928.

²⁹⁸ Temeljem tog dodatnog prava u granicama vanjskog pojasa, lokaliziranog na njegovu podmorju, neki pisci drže da je time zapravo uspostavljen novi MP režim na moru – tzv. arheološka zona.

²⁹⁹ Pitanje zaštite podmorske kulturne baštine, uključujući arheološke i povijesne predmete, danas je cjelovito uređeno u Konvenciji o zaštiti podvodne kulturne baštine koja je prihvaćena u okviru UNESCO-a 2001., a stupila je na snagu 2009. RH je stranka Konvencije.

³⁰⁰ Konvencija UN o pravu mora pritom ne sadrži nikakvo pravilo o razgraničenju vanjskih pojaseva susjednih država, što otežava rješavanje eventualnih sporova o razgraničenju vanjskog pojasa više nego onih o razgraničenju drugih pojaseva susjednih zemalja. Nije preuzeto pravilo iz čl. 24. st. 3. Konvencije o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu koje glasi: „*Kad obale dviju država leže sučelice ili međusobno graniče, nijedna od tih država nije ovlaštena, ako među njima nema suprotnog sporazuma, proširiti svoj vanjski pojas preko crte sredine, kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora.*“

5. ISKLUČIVI GOSPODARSKI POJAS

- na Trećoj konferenciji UN o pravu mora odlučeno je da se teritorijalno more ograniči na 12 milja, a da se obalnim državama u jednom širokom pojasu priznaju suverena ribolovna i druga gospodarska prava
- taj isključivi gospodarski pojas obuhvaća:
 1. morsko dno i podzemlje,
 2. stup morske vode i površinu mora i
 3. zračni prostor iznad tih morskih prostora
- tom odlukom je zadovoljen interes obalnih država da zaštite biološka bogatstva u tim prostorima od ribarskih flota razvijenih zemalja, a razvijene zemlje su i u tom pojasu očuvale slobodu plovidbe (a i neke od njih su imale velike gospodarske pojaseve bogate biološkim bogatstvima, np. SAD, Japan, Rusija, Kanada)

određivanje isključivog gospodarskog pojasa

- na temelju Konvencije UN o pravu mora (čl. 57.), obalna država smije odrediti svoj isključivi gospodarski pojas do 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora – ako proglasi svoj gospodarski pojas, obalna država se (kao i u pogledu drugog svog morskog prostora) mora razgraničiti s:
 - državom s kojom graniči i na morskoj obali i
 - državom čije obale leže sučelice njenima, ako između njih nema dovoljne širine mora da bi obje mogle protegnuti svoje gospodarske pojaseve do one udaljenosti od obale koju su same odredile u granicama dopuštenim MP-om
- to razgraničenje se uređuje „sporazumom temeljem međunarodnog prava, kako je ono navedeno u čl. 38. Statuta MS“³⁰¹, radi postizanja pravičnog rješenja“ (čl. 74. st. 1. Konvencije UN o pravu mora)³⁰²
- isključivi gospodarski pojas se može odrediti i uz otoke, i to prema istim pravilima koja se primjenjuju i na druga kopnena područja (Konvencija UN o pravu mora ovdje isključuje mogućnost da stijene na kojima nije moguć ljudski boravak ni samostalni gospodarski život imaju isključivi gospodarski i epikontinentalni pojas; ipak, zakonodavstva pojedinih država, npr. Australije, VB, Meksika, Fidžija, Francuske su i oko malih, pa i nenaseljenih otoka odredila gospodarski pojas, što pokazuje da je navedeno pravilo neprecizno)

pravni status isključivog gospodarskog pojasa:

1. prava obalne države u isključivom gospodarskom pojasu:

- u gospodarskom pojasu obalna država ima suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima mora i podmorja, te glede drugih djelatnosti radi ekonomskog istraživanja i iskorištavanja gospodarskog pojasa (npr. proizvodnja energije korištenjem vodom, strujama i vjetrovima)
- osim toga, ona ima (čl. 56.) i jurisdikciju glede:
 - a) znanstvenog istraživanja mora (čl. 246.)
 - obalna država ima pravo uređivati, odobravati i obavljati znanstveno istraživanje u svom gospodarskom pojasu
 - iako Konvencija ističe da „u normalnim prilikama obalne države daju svoj pristanak za projekte znanstvenog istraživanja mora koje druge države ili nadležne MO namjeravaju poduzeti u njihovom isključivom gospodarskom pojasu ... isključivo u miroljubive svrhe i radi povećanja znanstvenih spoznaja o morskom okolišu za dobrobit cijelog čovječanstva“, obalna država ima pravo u mnogim slučajevima po slobodnoj ocjeni odlučiti koji strani projekt istraživanja će odobriti

b) podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava (čl. 60.) – pravila o tome je prvo sadržavala Konvencija o epikontinentalnom pojasu (1958.), a u Konvenciji UN o pravu mora uređena su u sklopu režima isključivog gospodarskog pojasa, ali se ona mutatis mutandis primjenjuju i na epikontinentalni pojas (čl. 80.) – iako za njih ne daje istovjetna pravila, Konvencija UN o pravu mora nije definirala te 3 vrste umjetnih objekata na moru

- jurisdikciju za njihovo podizanje i uporabu ima obalna država, ali ostavljena je mogućnost da ih i treće države podižu i koriste, ako ne služe u gospodarske svrhe niti ometaju ostvarivanje prava obalne države u gosp. Pojasu
- umjetni otoci, uređaji i naprave nemaju pravni položaj otoka, stoga oni nemaju vlastito teritorijalno more, niti utječu na određivanje granica teritorijalnog mora, gospodarskog ili epikontinentalnog pojasa
- međutim, obalna država oko njih može ustanoviti sigurnosne zone raznih dimenzija – zone se određuju tako da odgovaraju prirodi i funkciji umjetnih otoka, uređaja i naprava, te da ne prelaze udaljenost 500 metara od njihovih vanjskih rubova (od tih pravila o širini se može odstupiti temeljem općeprihvaćenih međunarodnih standarda ili preporuka nadležne MO kao što je Međunarodna pomorska organizacija)
- obalna država je dužna održavati stalna upozoravajuća sredstva o postojanju umjetnih otoka, uređaja i naprava
- ti umjetni objekti i zone oko njih ne smiju se postavljati tamo gdje mogu ometati uporabu priznatih plovidbenih putova bitnih za međunarodnu plovidbu; zahtijeva se i uklanjanje uređaja koji su napušteni ili se više ne koriste

³⁰¹ IZVORI MP, 7. str.

³⁰² Pravilo o razgraničenju je u Konvenciji UN o pravu mora jednako za gospodarski i za epikontinentalni pojas.

c) zaštite i očuvanja morskog okoliša (čl. 211.)

- obalna država ima pravo donijeti vlastite zakone i druge propise koji su usklađeni s općeprihvaćenim međunarodnim pravilima i omogućuju njihovo izvršavanje
- dijelovi gospodarskog pojasa mogu biti i proglašeni posebno ugroženim područjima glede onečišćivanja s brodova – za ta područja se mogu primjenjivati strože međunarodne norme i propisi obalne države
- obalna država ima i pravo poduzimanja mjera za provedbu i primjenu domaćih i međunarodnih normi: traženje podataka, pregled broda i njegovo zaustavljanje

2. dužnosti obalne države:

- obvezna je zalagati se za optimalno iskorištavanje živih bogatstava u svom gospodarskom pojasu
 - u okviru te obveze određuje cjelokupni dopustivi ulov živih bogatstava u moru:
 - ako to može, smije cijeli ulov sama uloviti, a inače mora sporazumima, uz naknadu, dati drugim državama pristup višku dopustivog ulova
 - pri davanju pristupa drugim državama, obalna država vodi računa, osim o važnosti živih bogatstava tog područja za njeno gospodarstvo i druge njene nacionalne interese, o državama bez obale, državama u nepovoljnom geografskom položaju i potrebama država u razvoju u subregiji ili regiji za iskorištavanjem dijela viška, te potrebi svođenja na najmanju moguću mjeru gospodarskih poremećaja u državama čiji su državljani uobičajeno ribarili u tom pojasu ili koje su znatno pridonijele istraživanju i identificiranju ribljih naselja (čl. 62. st. 3.)
 - glede neživih prirodnih bogatstava, nema nikakvih ograničenja

3. slobode trećih država:

- uz pravo na sudjelovanje u lovu živih bogatstava u isključivom gospodarskom pojasu (koje ovisi o postojanju viška dopustivog ulova), sve države u tuđem gospodarskom pojasu imaju slobode koje uživaju i na otvorenom moru: slobodu plovidbe, prelijetanja i polaganja podmorskih kabela i cjevovoda i druge MP dopuštene uporabe mora koje se tiču tih sloboda
- međutim, u gospodarskom pojasu primjenjuju se i druga pravila iz režima otvorenog mora (o piratstvu, pravu pregleda, pravu pogona), pod uvjetom da nisu nespojiva s pravilima Konvencije UN o pravu mora o isključivom gospodarskom pojasu (čl. 58. st. 2.)

Pomorski zakonik RH:

- RH je **Pomorskim zakonikom 1994.** iskoristila pravo da proglasi svoj isključivi gospodarski pojas: on „obuhvaća morske prostore od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim MP-om“
- međutim, time nije i stvarno proglašen gospodarski pojas – u čl. 1042. zakonika propisano je da će Sabor RH donijeti odluku o proglašenju, a tek od te odluke primjenjivat će se odredbe Pomorskog zakonika o gospodarskom pojasu
- gospodarski pojas nije proglašen ni novim **Pomorskim zakonikom 2004.** (NN 56/13)
- takvo oklijevanje u stvarnom uspostavljanju našeg gospodarskog pojasa posljedica je pritiska EU, koja nastoji da države u cijelom Sredozemlju, uključujući Jadran, ne proglašavaju gospodarski pojas (razlog su velike ribarske flote nekih članica EU, prvenstveno Italije, kojima je u interesu da što veći dio Sredozemlja ostane u režimu otvorenog mora, u kojem se primjenjuje sloboda ribolova za ribarske flote svih država)
- no, u međuvremenu je došlo do napretka glede ostvarivanja prava Konvencije UN o pravu mora temeljem režima isključivog gospodarskog pojasa: Sabor je 2003. donio **Odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru** (NN 31/08), kojom je uspostavljen tzv. režim „zaštićenog ekološko-gospodarskog pojasa“
 - u tom smo pojasu proglasili samo dio ukupnog sadržaja međunarodnog režima isključivog gospodarskog pojasa
 - uz prava koja taj režim jamči svim državama, proglasili smo naša suverena prava istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim prirodnim bogatstvima, ... te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i zaštite i očuvanja morskog okoliša
 - primjena pravnog režima tog pojasa počela je godinu dana nakon uspostavljanja

6. EPIKONTINENTALNI POJAS

- epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje što se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora
- taj se pojas razvio i ustalio kao institut MP u razmjerno kratkom roku, između 1945. i 1958.³⁰³ – uređen je Konvencijom o epikontinentalnom pojasu (1958.), a njena pravila su djelomično izmijenjena u Konvenciji UN o pravu mora (1982.)

epikontinentalni pojas i kontinentalna ravнина:

³⁰³ Primjer nepriznavanja epikontinentalnog pojasa kao režima običajnog prava daje arbitražna presuda o pravu bušenja za naftom uz obale šejkata Abu-Dhabi.

- u mnogim stranim jezicima se za MP režim epikontinentalnog pojasa koristi naziv koji služi i za označavanje pojave da se morsko dno uz obale spušta laganim padom u veće dubine i da se na nekoj udaljenosti počinje mnogo strmije spuštati
- dio morskog dna i podzemlja do mjesta gdje dolazi do strmog spuštanja geolozi i oceanografi nazivaju kontinentalnom ravninom, no ona nije isto što i epikontinentalni pojas, prostor koji je postao objekt MP uređenja tek na Trećoj konferenciji UN o pravu mora:
 - prije svega, epikontinentalni pojas u smislu MP ne počinje na obali, nego tek na vanjskoj granici državne suverenosti, tj. na vanjskoj granici teritorijalnog mora
 - drugo, zbog potrebe jasno određene granice prema ostalom podmorju ispod otvorenog mora prihvaćena je kao granica crta određene dubine ili udaljenosti od obale, a ta MP granica ne pokriva se s opsegom kontinentalne ravnine, jer strmi pad može početi već pri znatno manjoj dubini, ali ima krajeva gdje on nastupa pri mnogo većoj dubini
 - proširivanjem zahtjeva obalnih država na sve veće udaljenosti od obale, epikontinentalni pojas obuhvaća i dalje prostore podmorja od obale nego što je kontinentalna ravnina, ali koji su još uvijek dijelovi prirodnog produžetka kopnenog područja obalne države, tj. kontinentalne orubine
 - međunarodnopravni pojam epikontinentalnog pojasa danas obuhvaća kontinentalnu ravninu, ali i kontinentalnu strminu i kosinu, tj. sve dijelove kontinentalne orubine do njezina prijelaza u dno dubokog mora → tzv. abisalno dno

određivanje epikontinentalnog pojasa:

- za razliku od ostalih pojaseva u MP, epikontinentalni pojas ne razgraničuje se prema ostalim prostorima vertikalnom plohom koja bi presijecala odnosnu površinu zajedno sa zračnim stupom iznad nje i s njezinim podzemljem
- on obuhvaća samo morsko dno i podzemlje dijela otvorenog mora, odnosno isključivog gospodarskog pojasa, a morska površina i stup morske vode iznad njega ostaju u MP smislu otvoreno more ili isključivi gospodarski pojas, pa postojanje epikontinentalnog pojasa načelno ne dira u njihovu pravnu narav

- Konvencija o epikontinentalnom pojasu je odredila da epikontinentalni pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje podmorskih prostora uz obale (kopna ili otoka), ali izvan teritorijalnog mora do crte gdje dubina iznosi 200 metara (izobata od 200 metara) ili i preko te crte do onoga mjesta gdje dubina vode još dopušta iskorištavanja prirodnih bogatstava tih prostora.
- U Konvenciji o pravu mora način određivanja vanjske granice epikontinentalnog pojasa potpuno je promijenjen. Po njoj režim epikontinentalnog pojasa obuhvaća podmorje do udaljenosti od 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, bez obzira na dubinu mora.

Ako se prirodni podmorski produžetak kopnenog područja obalne države proteže i dalje od 200 milja i to će se podmorje smatrati epikontinentalnim pojaskom sve do vanjskog ruba kontinentske orubine. Za određivanje toga ruba u Konvenciji je predviđena formula čijom se primjenom ne smije prelaziti udaljenost od 350 milja od polazne crte ili udaljenost od 100 milja od izobate od 2500 metara.

Sama obalna država izabire jednu od tih dviju varijanta za određivanje vanjskog ruba svoje kontinentske orubine, ali o takvoj granici mora tražiti mišljenje međunarodne Komisije za granice epikontinentalnog pojasa osnovane u skladu s Konvencijom o pravu mora.

razgraničenje pojaseva dviju susjednih država (koje leže na istoj obali ili sučelice):

- određuje se sporazumom tih država – ako nema sporazuma, granica se po Konvenciji o epikontinentalnom pojasu povlačila crtom sredina ili jednake udaljenosti, tj. crtom kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta, od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora svake od tih država, osim ako posebne okolnosti ne opravdavaju drugo razgraničenje
- međutim, MS je u sporu o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Sjevernom moru tvrdio da crta sredine nije običajnopravno pravilo za razgraničenje, nego da se pri zaključivanju sporazuma o razgraničenju treba držati načela pravičnosti – zato je na Trećoj konferenciji UN o pravu mora usvojeno općenito kompromisno pravilo: „*razgraničenje epikontinentalnog pojasa između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče ostvaruje se sporazumom temeljem MP, kako je ono navedeno u čl. 38. Statuta MS, radi postizanja pravičnog rješenja*“ (čl. 83. st. 1.)
 - to pravilo (koje je istovjetno i za razgraničenje gospodarskih pojaseva, čl. 74.), ostavlja državama i međunarodnim tijelima za rješavanje međudržavnih sporova široke mogućnosti iznalaženja primjerenih pravila MP i primjene vlastitih shvaćanja „pravičnih rješenja“
 - sudionice Konferencije UN o pravu mora su pozvale zainteresirane države da pribjegnu postupcima mirnog rješavanja sporova predviđenim u Konvenciji UN o pravu mora, ako se sporazum o razgraničenju ne može postići u razumnom roku (čl. 83. st. 2.)
 - dok ne postignu sporazum, države moraju učiniti svaki napor kako bi zaključile privremene aranžmane praktične prirode i kako ne bi u tom prijelaznom razdoblju ugrozile/omele postizanje sporazuma (čl. 83. st. 3.)

Sporazum o razgraničenju epikontinentalnog pojasa u Jadranskom moru:

- sklopile su ga Jugoslavija i Italija u Rimu 1968. u skladu s pravilima Konvencije o epikontinentalnom pojasu
- danas se on, temeljem pravila MP o sukcesiji država³⁰⁴ primjenjuje na RH
 - većina tog mora ne doseže dubinu od 200 metara, pa se epikontinentalni pojas prema definiciji iz te Konvencije uglavnom protezao od istočne (hrvatske) do zapadne (talijanske) obale Jadrana
 - Sporazumom je uglavnom prihvaćena crta jednake udaljenosti kao granica, uz neka manja odstupanja
 - s obzirom na vjerojatnost nalazišta nafte i plina u podmorju Jadrana, Sporazum predviđa da će stranke kontaktirati u nakani sporazumijevanja o načinu korištenja takvim nalazištima koja bi se protezala na obje strane granične crte, pa bi se mogla djelomično ili u cijelosti iskorištavati jednostrano

pravni status epikontinentalnog pojasa:

- na epikontinentalnom pojasu obalna država ima suverena prava radi njegova istraživanja i iskorištavanja prirodnih bogatstava
 - obalna država pritom ne smije neopravdano ometati plovidbu i druga prava i slobode koja se prema Konvenciji UN o pravu mora priznaju drugim državama u otvorenom moru i u gospodarskom pojasu (čl. 77.)
 - također, ona ne može zabraniti polaganje podmorskih kabela i cjevovoda u prostoru epikontinentalnog pojasa (ali može odrediti pravac za polaganje cjevovoda) (čl. 79.)
- i za epikontinentalni pojas vrijede pravila o potrebi dopuštanja obalne države za znanstveno istraživanje u njihovu gospodarsku pojasu – međutim, na epikontinentalnom pojasu izvan 200 milja obalna država može uskratiti pristanak stranom projektu istraživanja koji ima izravno značenje za istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava samo u onim područjima u kojima sama obavlja ili će obavljati istraživačke djelatnosti

problem odnosa isključivog gospodarskog pojasa i epikontinentalnog pojasa:

244. str.

7. OTVORENO MORE

- to je sve more koje nije uključeno u isključivi gospodarski pojas, teritorijalno more ili unutrašnje morske vode neke države ili u arhipelaške vode neke arhipelaške države (čl. 86.) – pripada mu i zračni prostor iznad njega, ali ne i njegovo morsko dno i podzemlje: podmorje otvorenog mora je ili epikontinentalni pojas neke obalne države ili pripada Zoni
- Dok su obalnim državama pripadali samo uski pojasevi teritorijalnog mora, otvoreno more u smislu MP bila su i ona unutrašnja (sredozemna) mora kojih obala pripada barem dvjema državama ako su ta mora u prirodnoj plovnoj vezi s otvorenim morem (npr. Baltičko, Crno, Beringovo more). Zatvorena su bila samo ona sredozemna mora koja su odgovarala uvjetima što ih MP postavlja za zaljeve (npr. Bijelo more, Azovsko more). To je bilo opće pravo, ali se ugovorom moglo za unutrašnja mora i za tjesnace ugovoriti posebna pravila.
- **načelo slobode mora:**
 - zagovara ga već Hugo Grotius u djelu Mare Liberum (1609.)
 - unatoč protivnicima, ono je danas općeprihvaćeno – presudili su ovi čimbenici: omjer snaga država u 17. i 18. stoljeću, činjenica da nijedna država nije mogla svojom snagom održati zahtjeve za vlašću na otvorenom moru prema svim ostalima, te da je razvoju plovidbe i pomorski jakim državama više pogodovalo načelo slobode mora
 - načelo slobode mora se ustalilo u običajnom MP, a potvrđeno je kao temeljno načelo i:
 - na Prvoj konferenciji UN o pravu mora 1958., u tada donesenim konvencijama, te
 - na Trećoj konferenciji UN o pravu mora, iako Konvencija UN o pravu mora prostorno ograničava otvoreno more, oduzimajući od njega isključivi gospodarski pojas i utvrđujući da podmorje ispod otvorenog mora nije dijelilo njegov pravni položaj
 - sloboda mora je ograničena u vrijeme rata, ali ipak dolazi do izražaja u pravilima o plovidbi i trgovini neutralaca³⁰⁵
 - značenje slobode mora:
 - neki pisci tvrde da ono ima isključivo negativan sadržaj, tj. da samo postavlja zabrane
 - drugi tvrde (većina) da ono ima i pozitivne i negativne elemente – u skladu s tim, Konvencija UN o pravu mora proglašava zabranu podvrgavanja suverenosti država bilo kojeg dijela otvorenog mora, ali i određuje sadržaj slobode mora nabrojajući pojedine slobode (plovidbe, ribolova, polaganja podmorskih kabela i cjevovoda, prelijetanja, izgradnje umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstvenih istraživanja) (čl. 87. i 89.)
 - sloboda mora znači odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti na bilo kojem dijelu otvorenog mora
 - dakle, iako na moru nema vlasti koja bi suvereno uređivala poredak, to ne znači da na otvorenom moru nema pravnog poretka – on je izgrađivan pravilima običajnog MP i mnogim ugovornim odredbama za pojedine odnose i pitanja

³⁰⁴ SUKCESIJA DRŽAVA

³⁰⁵ NEUTRALNOST

Izlaganje pravila MP o moru ovdje je podijeljeno na 4 odsjeka, od čega se 3 odnose na zabrane (pritom se navode i prava koja su u vezi s njima ili slijede iz njih), a jedan na prava koja izviru iz načela slobode mora:

1. nijedna država ne može zaposjesti dijelove otvorenog mora

umjetni otoci:

- Konvencija UN o pravu mora je izričito proglasila slobodu svih država da izgrađuju umjetne otoke i druge uređaje na otvorenom moru – međutim, izgrađivati se mogu samo oni umjetni otoci koje ne bi zabranjivala neka posebna norma MP
 - također, država pri izgradnji mora poštivati prava koja glede umjetnih otoka i drugih država imaju obalne države na svom epikontinentalnom pojasu, odnosno u isključivom gospodarskom pojasu
 - pravila o umjetnim otocima i drugim uređajima, koja su u Konvenciji o pravu mora precizno dana za isključivi gospodarski pojas, trebaju se mutatis mutandis primjenjivati i na otvoreno more

2. nijedna država ne može vršiti vlast na otvorenom moru, osim nad brodovima vlastite države i u još nekim slučajevima koji su utvrđeni običajnim pravom ili međunarodnim ugovorima

pravni poredak na otvorenom moru:

- iako na otvorenom moru ne postoji vlast pojedine države, ono nije res nullius (ne može se steći jednostranim činom)
- može se govoriti o moru kao res communis omnium – svatko ima pravo korištenja (4.)
- nepostojanje jedinstvene vlasti pritom ne znači anarhiju, nego na moru vlada poredak koji je stvaran stoljećima putem pravila MP – da bi se taj poredak održao, svaka država mora tome doprinijeti; zato običajno pravo nalaže da svaka država provodi jurisdikciju nad brodovima svoje pripadnosti i nad osobama koje se nalaze na takvu brodu
- s tim u vezi, MP propisuje da svaki brod vije zastavu neke države; Konvencija UN o pravu mora sadrži ovo pravilo: „*brodovi plove pod zastavom samo jedne države i podvrgnuti su na otvorenom moru, osim u iznimnim slučajevima izričito predviđenim u međunarodnim ugovorima ili u ovoj Konvenciji, isključivo njezinoj jurisdikciji*“ (čl. 92. st. 1.)³⁰⁶

određivanje pripadnosti brodova:

- svaka država određuje uvjete pod kojima će odobravati brodovima pravo na pripadnost toj državi, kao i uvjete za upis u upisnik brodova na svom području i za pravo vijorenja njene zastave (čl. 91. st. 1.); npr. države često traže da brod bude u vlasništvu njihovih državljana ili poduzeća njihove pripadnosti, da bi im dale pravo na svoju zastavu
- zbog različitih režima pojedinih država, vlasnici često traže da njihov brod bude upisan u upisnik države koja nameće najmanje fiskalne terete i druge obveze – tako se dogodilo da se u državama s liberalnim uvjetima za upis upisuju brodovi koji s njom nemaju nikakve stvarne veze i ne zalaze u njene luke, pa tako izmiču stvarnom nadzoru te države
- takvi brodovi pod fiktivnom (pogodovnom, jeftinom) zastavom i brodari koji njima upravljaju teže se primoravaju na održavanje reda na moru i izbjegavaju različite odgovornosti
 - zato Konvencija UN o pravu mora zahtijeva da postoji bitna (stvarna) veza između države u kojoj se brod registrira i samog broda (čl. 91. st. 1.); također, brod ne smije mijenjati svoju zastavu tijekom putovanja ili pristajanja u luci, osim u slučaju stvarnog prijenosa vlasništva ili izmjene upisa u upisniku (čl. 92. st. 1.)
 - UN je Konvencijom o uvjetima za registraciju brodova (1986.) htio preciznije definirati pojam bitne veze države i broda, ali dana je neprecizna definicija u kojoj se zahtijeva da država zastave nadzire kompanije koje imaju vlasništvo nad brodovima koji viju njenu zastavu, da njeni državljani budu na odgovarajući način zastupljeni među vlasnicima tih brodova, među časnicima na brodovima i u njihovim posadama (uzrok takve definicije su različiti interesi država)
- svaka država izdaje isprave koje dokazuju pravo broda da vije njenu zastavu (čl. 91. st. 2.)

³⁰⁶ Pravo sudbenosti nad brodovima vlastite zastave tumačilo se tzv. teritorijalitetom broda – brodovi su se smatrali kao „*dijelovi područja države koje zastavu vijore*“ (arbitraža Martensa u sporu Costa Rica Packet 1897. – radilo se o brodu čiji zapovjednik je pozvan na odgovornost pred nizozemskim sudom zbog prisvajanja robe u nizozemskim – danas indonezijskim – vodama; međutim, čin se dogodio na otvorenom moru, pa je Martens sudio da su za nj nadležni jedino britanski sudovi kao sudovi države čiju zastavu brod vije, jer je brod ploveći dio područja svoje domovine). No, to je fikcija koja se sve više napušta. Stalni sud međunarodne pravde već je oprezniji u svom stajalištu kad u presudi o brodu Lotus kaže: „*brod je na otvorenom moru izjednačen s područjem države čiju zastavu vije*“.

zaustavljanje broda:

- pravilo da svaka država na otvorenom moru ima vlast nad brodom svoje zastave očituje se u tome da organi države (ratni brodovi) ne smiju zaustaviti brod na otvorenom moru koji ne vijori njihovu zastavu – izuzetke od tog pravila države mogu predvidjeti u međunarodnim ugovorima, a i sama Konvencija UN o pravu mora (u čl. 110.) predviđa nekoliko njih:
 - ratni brod neke države može zaustaviti strani trgovački brod samo ako ima „ozbiljnih razloga sumnjati“:
 1. da se brod bavi piratstvom
 2. da se brod bavi trgovinom robljem
 3. da je brod bez državne pripadnosti
 4. da je brod, koji vijori stranu zastavu ili ju odbija istaknuti, zapravo iste državne pripadnosti kao ratni brod
 - osim u navedenim slučajevima, ratni brod smije zaustaviti i brod za koji sumnja da se bavi neovlaštenim emitiranjem, tj. odašiljanjem radijskih ili televizijskih programa namijenjenih široj javnosti, a koje nije u skladu s pravilima MP o toj djelatnosti; međutim, takav brod mogu zaustaviti samo brodovi koji pripadaju:
 - a) državi njegove zastave
 - b) državi u kojoj je registriran uređaj za emitiranje
 - c) državi čiji su državljani osobe koje emitiraju
 - d) svakoj državi u kojoj se emisije mogu primati
 - e) svakoj državi u kojoj su takvim emitiranjem ometane dopuštene radioveze (čl. 109.)
 - također, brodove koji se bave nedopuštenom trgovinom drogama i psihotropnim tvarima može na otvorenom moru zaustaviti brod države od koje to zatraži država čiju zastavu vijori – isto propisuje i Konvencija UN protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima iz 1988.³⁰⁷
- ali, ni u slučajevima koje predviđa KPM, ne mogu se zaustaviti strani brodovi koji uživaju imunitet; ratni brodovi i brodovi u vlasništvu države ili brodovi kojim se ona koristi, a upotrebljavaju se samo za vladinu netrgovačku službu (čl. 95. i 96.)
- ako postoji neki od navedenih „ozbiljnih razloga sumnji“, ratni brod prvo pristupa pregledu isprava (može i poslati časnika s pratljom na sumnjivi brod), a zatim može i pristupiti daljnjem ispitivanju; ako je sumnja neosnovana i ako zaustavljeni brod nije učinio ništa što bi opravdalo da se sumnja pojavila, treba mu naknaditi svaki gubitak ili štetu koju je pretrpio
- osim ratnog broda, strane brodove može zaustavljati i svaki drugi ovlašten i brod koji je u javnoj službi svoje države, a i zrakoplovi (vojni i drugi u vladinoj službi), na koje se tada mutatis mutandis primjenjuju izložena pravila

piratstvo:³⁰⁸

- Konvencija UN o pravu mora daje definiciju piratstva³⁰⁹ u čl. 101. i 102.:
 - „Piratstvo je bilo koje od ovih djela:
 - (a) svaki nezakoniti čin nasilja ili zadržavanja ili bilo kakva pljačka, koje za osobne svrhe izvrši posada ili putnici privatnog broda ili privatnog zrakoplova i usmjeren:
 - (i) na otvorenom moru protiv drugog broda ili zrakoplova ili protiv osoba ili dobara na njima,
 - (ii) protiv broda ili zrakoplova, osoba ili dobara na mjestu koje ne potpada pod jurisdikciju nijedne države;
 - (b) svaki čin dobrovoljnog sudjelovanja u upotrebi broda ili zrakoplova, ako počinitelj zna za činjenice koje tom brodu ili zrakoplovu daju značaj piratskog broda ili zrakoplova;
 - (c) svaki čin kojemu je svrha poticanje ili namjerno omogućavanje nekog djela opisanog u podstavcima (a) ili (b).
 - *Djela piratstva, koja počinu ratni brod ili državni brod ili državni zrakoplov kojih se posada pobunila i preuzela vlast nad brodom ili zrakoplovom, izjednačena su s djelima koja počinu privatni brod ili zrakoplov“*
- kako Konvencija UN o pravu mora označuje piratstvo kao djelo počinjeno za vlastite osobne svrhe, napuštena je značajka da je piratstvo čin robljenja: motiv piratstva može biti i npr. mržnja ili osveta
- tako se piratstvo približava širem pojmu terorizma – radi sprječavanja terorističkih čina na moru, 1988. su doneseni:
 - Konvencija o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti pomorske plovidbe, te uz nju
 - Protokol o zabrani protupravnih čina protiv sigurnosti fiksnih platformi izgrađenih na epikontinentalnom pojasu
- pravila MP o piratstvu su izuzetak od pravila o podjeli nadležnosti na otvorenom moru, po kojem svaka država provodi vlast samo nad brodovima svoje zastave – država kojoj brod ili zrakoplov pripada po svojoj zastavi ne štiti počinitelje i ne može se protiviti vršenju kaznene sudbenosti od države u čije ruke su počinitelji pali (pojedina država sama uređuje čin kažnjavanja)
- ako je uzapćenje izvršeno zbog sumnje na piratstvo, a za to nije bilo dovoljno razloga, država čiji organi su izvršili uzapćenje odgovara državi zastave uzapćenog broda ili zrakoplova za svaki gubitak ili štetu prouzročenu uzapćivanjem (čl. 106.)

³⁰⁷ Stupila je na snagu 1990. RH je stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.

³⁰⁸ Iako bi se moglo misliti da piratstvo više ne postoji i da njegovo detaljno normiranje nije potrebno, svake godine pojavljuje se mnogo primjera piratstva, najviše u prostorima Indijskog oceana, Indonezije, Filipina, uz obale jugoistočne Azije, Somalije ...

³⁰⁹ Postoji i pojam nepravog piratstva. Tako mnoga zakonodavstva označuju kao piratstvo i neke druge čine koji nisu piratstvo prema značajkama koje određuje MP: kad vlastiti državljani pomaže neprijatelju u ratu (Velika Britanija), kad se neopravdano vije zastava u nekim slučajevima i sl. Sporazum u Nyonu 1937. označava kao piratstvo napade podmornica za vrijeme građanskog rata u Španjolskoj.

pravo ratnih brodova da provode nadzor nad brodovima tuđe zastave:

- to pravo zajamčeno je nekim međunarodnim ugovorima – od takvog nadzora izuzeti su strani ratni brodovi, državni brodovi i brodovi kojima se strana država koristi, a namijenjeni su samo za vladinu netrgovačku službu
- odredbe o takvom nadzoru sadrže:
 - konvencije o trgovini robljem ³¹⁰
 - Konvencija UN o pravu mora – obvezuje svaku državu da poduzme djelotvorne mjere za sprječavanje i kažnjavanje prijevoza roba brodovima koji su ovlašteni da vijore njenu zastavu i za sprječavanje protupravne uporabe njene zastave u tu svrhu; rob koji pribjegne na brod bilo koje zastave postaje slobodan ipso facto (čl. 99.)
 - Konvencija o zaštiti podmorskih kabela (1884.)
 - Konvencija o prodaji alkohola ribarima u Sjevernom moru (1887.), kojom se suzbijala pojava plovećih krčmi
- nasuprot tome, temeljem Konvencije UN protiv nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima (1988.), strani brod se može zaustaviti i pretražiti samo uz dopuštenje države čiju zastavu brod vije

sukob nadležnosti:

- do sukoba nadležnosti dviju država dolazi kad se na otvorenom moru sudare brodovi različitih zastava – učinak štete, izazvan jednim brodom, pogađa brod druge zastave i država pripadnosti tog broda ima najjači interes da se kazne počinitelji i da se naknadi šteta (u prošlosti je bilo dosta sporova o nadležnosti, npr. o brodu Lotus pred Stalnim sudom MS)
- KPM određuje da se u slučaju sudara ili svake druge plovidbene nezgode koja se tiče broda na otvorenom moru i povlači kaznu ili stegovnu odgovornost zapovjednika broda ili ma koje druge osobe u službi broda, kazneni ili stegovni postupak može provesti protiv tih osoba samo pred sudskim ili upravnim organima bilo države zastave bilo države čiji su te osobe državljani; uzapćenje ili zadržavanje broda, makar samo radi istrage, mogu narediti samo države zastave broda (čl. 97.)

pravo progona:

- pravo progona (čl. 111.) predstavlja izuzetak od pravila o isključivoj sudbenosti države zastave broda: pravo progona može se poduzeti ako nadležne vlasti obalne države imaju ozbiljnih razloga vjerovati da je strani brod prekršio propise koje je ona donijela u skladu s MP za pojaseve pod njenom vlašću (suverenosti ili jurisdikcijom)
 - dakle, progon može započeti dok se strani brod nalazi u unutrašnjim morskim vodama, arhipelaškim vodama, vanjskom pojasu, isključivom gospodarskom pojasu ili nad epikontinentalnim pojasom te obalne države ³¹¹
 - sam brod obalne države koji daje nalog za zaustavljanje, ne treba se nalaziti u tim pojasevima iz kojih se može započeti progon kad strani brod primi njegov nalog – taj nalog se može dati i s otvorenog mora
 - mogu ga provoditi samo ratni brodovi ili vojni zrakoplovi ili drugi ovlašteni brodovi i zrakoplovi u vojnoj službi
 - prije početka progona progonitelj mora dati vidni ili zvučni znak za zaustavljanje (koji je brod mogao vidjeti/čuti)
 - progon se ne smije prekidati, ali se može nastavljati pomoću raznih brodova ili zrakoplova
 - pravo progona prestaje tek kad brod uplovi u teritorijalno more vlastite ili neke treće države

... ³¹²

3. nijedna država ne smije drugima priječiti uporabu otvorenog mora za plovidbu, prelijetanje, ribolov, polaganje podmorskih kabela i cjevovoda, izgradnju umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstveno istraživanje

- uz načelnu slobodu, moguće je i potrebno regulirati samu plovidbu i druge djelatnosti na otvorenom moru
- o tome su sklopljeni mnogi ugovori, dvostrani i mnogostrani; Konvencija UN o pravu mora propisuje (čl. 94.) da je svaka država, za brodove koji viju njenu zastavu, dužna poduzeti mjere za ostvarivanje sigurnosti na moru, osobito što se tiče:
 - a) konstrukcije, opreme i plovidbene sposobnosti brodova
 - b) sastava, radnih uvjeta i osposobljavanja posade, vodeći računa o mjerodavnim međunarodnim aktima
 - c) upotrebe signala, održavanja veza i sprječavanja sudara

³¹⁰ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

³¹¹ Dakle, obuhvaćena je i tzv. izvedena prisutnost. Primjeri: matični ribarski brod nalazi se na otvorenom moru, dok njegovi čamci love ribu u teritorijalnom moru; čamci prevoze krijumčarsku robu s broda koji stoji izvan teritorijalnog mora.

³¹² MP je posljednjih desetljeća dalo državama još jedno ovlaštenje da nastupe prema brodovima strane zastave. Nesretni slučaj tankera Torrey Canyon koji je stradao blizu engleske obale (1967.), pri čemu se u more izlila velika količina nafte i znatno onečistila britanska i francuska obala, dao je povoda da se na poticaj Međuvladine savjetodavne pomorske organizacije (danas: Međunarodna pomorska organizacija, IMO) sastane međunarodna konferencija na kojoj je prihvaćena i potpisana Konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučajevima nezgoda koje dovode do onečišćenja naftom (potpisana u Bruxellesu 1969., stupila na snagu 1975.). Ona je 1973. dopunjena Protokolom koji pravila konvencije proteže i na slučajeve onečišćivanja otvorenog mora drugim tvarima osim naftom (Protokol je stupio na snagu 1983., a stranka je od 1991. i RH).

zaštita i očuvanje morskog okoliša od onečišćivanja:

- Konvencija o otvorenom moru (1958.) i Konvencija UN o pravu mora obavezuju države da donesu propise o sprječavanju onečišćavanja mora naftom s brodova ili iz cjevovoda, onečišćavanja uzrokovanog iskorištavanjem ili istraživanjem podmorja, i potapanjem radioaktivnih otpadaka (i to za sve pojaseve gdje bi djelatnosti država mogle ugroziti okoliš)
- ubrzani razvoj tehnologije uzrokovao je sve veće onečišćenje, pa su UN 1972. u Stockholmu sazvali Konferenciju o čovjekovu okolišu na kojoj su prihvaćeni:
 - Deklaracija koja je sadržavala načela za zaštitu, očuvanje i poboljšanje čovjekova okoliša
 - Akcijski program koji je donio preporuke za konkretno djelovanje država
- ta načela i preporuke nisu bile obvezne – spadale su u meko pravo³¹³ – ali su potaknule usvajanje niza međunarodnih ugovora posvećenih zaštiti morskog okoliša, koji su pretvorili načela i preporuke iz Stockholma u obvezna pravna pravila:
 - najvažniji takav ugovor je Konvencija UN o pravu mora (1982.)
 - ona uređuje obveze država glede raznih izvora onečišćivanja: iz izvora na kopnu, od djelatnosti na morskom dnu podložnih nacionalnoj jurisdikciji, od djelatnosti u Zoni, od potapanja, onečišćivanja s brodova, iz zraka ...
 - pritom obveze država nisu iste u svim morskim pojasevima (npr. zaštita od onečišćivanja zbog djelatnosti na podmorju uz obalu u nadležnosti obalne države, dok će zaštita od onečišćivanja koje bi moglo biti posljedica djelatnosti u Zoni biti pod nadzorom organa Međunarodne vlasti za morsko dno)
 - kako pravila KPM ipak ne uređuju sve probleme vezane za onečišćivanje mora iz svih izvora i ne uzimaju u obzir specifičnosti borbe protiv onečišćivanja u pojedinim morima, doneseni su i posebni međunarodni ugovori:
 - o sprječavanju onečišćivanja iz pojedinih izvora (npr. s brodova, onečišćivanja potapanjem otpadaka)³¹⁴
 - o pojedinim problemima onečišćavanja (npr. sprječavanju onečišćivanja, građanskoj odg. za onečišćavanje)³¹⁵
 - o zaštiti pojedinih mora (npr. Baltičkog mora, Sjevernog mora, Sredozemnog mora) – za Jadran, kao dio Sredozemnog mora, bitna je Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćivanja (Barcelona, 1976.), te protokoli uz nju
- koncept održivog razvoja:
 - 1980-ih se počinju pojavljivati novi problemi (kisele kiše, klimatske promjene, prijetnje održanju biološke raznolikosti) pa se izgrađuje koncept održivog razvoja koji postaje okosnica novog pristupa zaštiti i očuvanju okoliša
 - taj koncept zahtijeva neposredno uključivanje planova zaštite i očuvanja okoliša u razvojne planove kako bi se razvoj planirao u granicama koje dopušta okoliš – on je promoviran na Konferenciji UN o okolišu i razvoju održanoj 1992. u Rio de Janeiru³¹⁶, na kojoj su prihvaćeni:
 - Deklaracija o okolišu i razvoju
 - Agenda 21 – opsežan dokument koji se sastoji od 40 poglavlja posvećenih raznim problemima okoliša i razvoja, a treba se realizirati u pravnim okvirima zadanim Konvencijom o pravu mora

...³¹⁷

tranzitni prolazak:

- sloboda plovidbe na otvorenom moru (i u isključivom gospodarskom pojasu) bila bi znatno ograničena kad brodovi ne bi mogli slobodno prolaziti kroz tjesnace koji spajaju pojedine dijelove mora
- tjesnaci su poseban problem kad njihove vode zbog uskoće tjesnaca pripadaju teritorijalnom moru jedne ili više obalnih država na tjesnacu; u običajnom MP bilo je razvijeno pravilo koje je jamčilo pravo neškodljivog prolaska kroz tjesnace što služe međunarodnoj plovidbi, a to je pravilo kodificirano u Konvenciji o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu 1958.³¹⁸

³¹³ IZVORI MP, 12. str., bilj. 50

³¹⁴ Najvažniji su:

- Konvencija o sprječavanju onečišćivanja mora potapanjem otpadaka i drugih tvari (potpisana u Londonu, Mexico Cityju, Moskvi i Washingtonu 1972., stupila na snagu 1975.)
- Protokol (potpisan u Londonu 1978., stupio na snagu 1983.) uz Međunarodnu konvenciju o sprječavanju onečišćivanja s brodova (1973.), koji sadrži izmijenjeni tekst Konvencije, pa ona neće stupiti na snagu

³¹⁵ Uz spomenutu konvenciju glede onečišćivanja naftom iz 1973. (POJEDINI DIJELOVI MORA – otvoreno more, 78. str., bilješka 311), važne su:

- Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu uzrokovanu onečišćivanjem naftom (Bruxelles 1969., na snazi od 1975.)
- Međunarodna konvencija o osnivanju međ. fonda za naknadu štete uzrokovane onečišćivanjem naftom (Bruxelles 1971., na snazi od 1978.)
- Međunarodna konvencija o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja naftom (1990.)
- Međunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi štete vezane uz prijevoz opasnih i štetnih tvari morem (1996.)
- Konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu od onečišćivanja naftom iz brodskih spremnika za gorivo (2001.)

³¹⁶ DRŽAVNO PODRUČJE, 57. str., bilj. 257

³¹⁷ Nakon Konferencije u Riju, sredozemne države su 1995. pokrenule reviziju mediteranskog sustava kako bi ga prilagodile novim pristupima zaštiti i očuvanju okoliša. Važan motiv za reviziju bilo je i stupanje na snagu Konvencije UN o pravu mora 1994.:

- 1995. su prihvaćene izmjene Barcelonske konvencije i Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem s brodova, a zaključen je i novi Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
- 1996. je prihvaćen Protokol o sprječavanju onečišćenja SM zbog prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegova odlaganja, a izmijenjen je protokol o onečišćivanju s kopna, sad nazvan Protokol o zaštiti SM od onečišćivanja od kopnenih izvora i djelatnosti
- 2001. je prihvaćen Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćivanja s brodova i borbi protiv onečišćivanja SM u hitnim situacijama

³¹⁸ Čl. 16. st. 4. Konvencije: „ne može se obustaviti prolazak stranih brodova kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora i drugog dijela otvorenog mora ili teritorijalnog mora strane države.“

- u sporu o događajima u Krfskom tjesnacu ³¹⁹, MS je potvrdio da pravo neškodljivog prolaska kroz tjesnace što služe međunarodnoj plovidbi vrijedi i za ratne brodove
- širenjem teritorijalnog mora na 12 morskih milja, vode mnogih tjesnaca potpale su u cjelini pod suverenost obalnih država; zato su pomorske sile uvjetovale svoj konačni pristanak na širenje teritorijalnog mora na 12 milja uvođenjem liberalnijeg režima prolaska brodova kroz tjesnace nego što je to režim neškodljivog prolaska
- rezultat pregovora na Trećoj konferenciji UN je uspostavljanje režima tranzitnog prolaska – primjenjuje se na tjesnace „koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i drugog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa“ (čl. 37. Konvencije UN o pravu mora)
- između režima neškodljivog prolaska i tranzitnog prolaska ima više bitnih razlika koje su tranzitni prolazak (čl. 38. do 44.) učinile prihvatljivim rješenjem za pomorske sile:

NEŠKODLJIV PROLAZAK	TRANZITNI PROLAZAK
odnosi se samo na brodove	omogućava i prelijetanja zrakoplova
podmornice moraju ploviti po površini i isticati svoju zastavu	podmornice mogu ploviti i dubinom; uživaju ga i ratni brodovi
ne odnosi se na ratne brodove	nema kaznene i građanske sudbenosti obalne države na stranom brodu
može poduzimati mjere potrebne radi sprečavanja prolaska koji nije neškodljiv	obalna država ne može poduzimati mjere potrebne radi sprečavanja prolaska koji nije neškodljiv
duža lista primjera zabranjenih djelatnosti	kraća lista primjera zabranjenih djelatnosti

- režim neškodljivog prolaska ipak neće biti potpuno istisnut iz tjesnaca – on će se i dalje primjenjivati na 2 vrste tjesnaca koji nisu od najveće važnosti za međunarodnu plovidbu (čl. 45.):
 - a) za tjesnace između kopna i otoka jedne države u slučajevima u kojima je uz iste navigacijske i hidrografske uvjete moguće ploviti kroz otvoreno more ili kroz isključivi gospodarski pojas vodama koje se od otoka protežu prema pučini
 - b) za tjesnace koji povezuju teritorijalno more jedne države s dijelom otvorenog mora ili isključivim gospodarskim pojasom druge države (no, naglašeno je da se neškodljivi prolazak u navedene 2 vrste tjesnaca ne smije obustaviti)
- osim tih dvaju općih režima za prolazak kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi (tranzitni i neškodljivi prolazak) u Konvenciji o pravu mora dana su i pravila o dvjema posebnim situacijama:
 - 1) Prva se odnosi na šire tjesnace, tj. na tjesnace u kojima postoji put otvorenim morem ili put kroz isključivi gospodarski pojas koji je jednako pogodan s obzirom na navigacijske i hidrografske osobine kao i putovi koji bi vodili kroz teritorijalno more obalne države. Tada se u putovima kroz otvoreno more ili gospodarski pojas iako je riječ o tjesnacima, primjenjuju opće odredbe o slobodi plovidbe i prelijetanja koje i inače vrijede za te pojaseve mora. (čl. 36.) ³²⁰
 - 2) Drugo posebno pravilo odnosi se na pravni režim u tjesnacima u kojima je prolazak u cjelini ili djelomično uređen međunarodnim konvencijama koje su odavno na snazi za te tjesnace (čl. 35. t. c.). Naime, pravila koja se u Konvenciji o pravu mora donose općenito za tjesnace (tranzitni i neškodljivi prolazak) ne diraju u pravni režim koji bi odavno postojao za pojedine tjesnace. Kako se u Konvenciji ne spominje izričito ni jedan tjesnac na koji se ovo pravilo odnosi, njezina primjena izaziva nejasnoće.

Budući da su sve konvencije koje se odnose na pojedine tjesnace vrlo stari međunarodni ugovori, tumačenje pojam „odavno“ ne izaziva veći problem. Teže je pitanje tumačenje odnosa tih odavno zaključenih konvencija i općih režima za tjesnace ugovorenih u Konvenciji o pravu mora. Jasno je da se u slučaju Bospora i Dardanela za koje postoji jedan cjeloviti i detaljan režim prolaska (Konvencija iz Montreuxa iz 1936.) opće odredbe iz Konvencije o pravu mora ni o tranzitnom ni o neškodljivom prolasku nisu primjenjive.

Međutim, postavlja se pitanje na koje ni praksa ni doktrina nemaju odgovor, neće li se ipak neka od općih pravila iz Konvencije o pravu mora primjenjivati u slučajevima tjesnaca gdje postoje stare konvencije, ali se u njima ne kaže ništa više od jamčenja plovidbe brodovima svih zastava (npr. Gibraltarska i Magellanova vrata)

- *Bospor i Dardaneli, Gibraltarska i Magellanova vrata, Tiranski tjesnac, 262. str.*

³¹⁹ VB je tužila Albaniju zbog eksplozija mina u Krfskom tjesnacu, od kojih su stradala 2 razarača britanske ratne mornarice. Oni su oštećeni, 44 člana posade su poginula, a 42 su ranjena. Sud je izrekao da je Albanija odgovorna po MP za eksplozije, kao i za nastalu štetu i gubitak života. Krfski tjesnac „ulazi u vrstu međunarodnih morskih putova po kojima obalna država ne može zabraniti prolazak u doba mira“. MS je također izrekao da je VB povrijedila suverenost Albanije kad je u tjesnacu bez njene privole poduzela nakon tog događaja čišćenje od mina.

³²⁰ To pravilo je važno za RH, jer se u Jadransko more ulazi samo kroz tjesnac Otrantska vrata (širok 41 morsku milju), gdje između teritorijalnih mora Albanije i Italije preostaje dosta uzak pojas zasad otvorenog mora. Izričita garancija slobode plovidbe iz čl. 41. upozorava obalne države na Otrantu da sva njihova prava iz režima epikontinentalnog pojasa, pa i vanjskog i gospodarskog pojasa ako ih uvedu, ne smiju ograničavati pomorsku i zračnu plovidbu kroz Otrantska vrata prema hrvatskim obalama Jadrana.

pokusi nuklearnim oružjem na otvorenom moru:

- protive se načelu slobode mora, pa su izričito zabranjeni:
 - Ugovorom o zabrani nuklearnih pokusa u atmosferi, u svemiru i pod vodom (Moskva, 1963.)
 - Ugovorom o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (1996.) – još nije na snazi, a zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa na svim područjima, što uključuje i otvoreno more³²¹
- ti pokusi su protivni i Konvenciji UN o pravu mora po kojoj se otvoreno more smije upotrebljavati isključivo u miroljubive svrhe (čl. 88.); osim toga, njihovim izvođenjem na moru krši se i obveza zaštite i čuvanja morskog okoliša (čl. 192.)
- treba sumnjati i jesu li vježbe ratnih mornarica širokih razmjera i pokusi raketa na otvorenom moru dopustivi ako ograničavaju slobodu plovidbe otvorenim morem u razmjerno velikim prostorima i na dulje vrijeme

4. pripadnici svih država imaju pravo služiti se otvorenim morem i iskorištavati njegova prirodna bogatstva (to pravo nije ograničeno na obalne države, tj. one koje imaju morsku obalu i izravan pristup na more)

- načelo da se svi mogu služiti morem i iskorištavati njegova prirodna bogatstva formalno je potvrđeno mirovnim ugovorima nakon Prvog svjetskog rata (Versailles) i Barcelonskom izjavom o priznanju prava na zastavu državama bez morske obale³²²
- Konvencija UN o pravu mora (čl. 90.) ponavlja načelo iz Konvencije o otvorenom moru 1958. da sve države, bez obzira na to posjeduju li morsku obalu ili ne, imaju pravo da brodovi pod njihovom zastavom plove otvorenim morem
 - međutim, da bi neobalna država mogla ostvarivati pravo na plovidbu morem i na sva druga prava na moru koja svim državama jamči suvremeno MP, ona ima potrebu da osobe njena državljanstva, njena roba i prijevozna sredstva mogu stići do mora – nasuprot dosadašnjem pravu, koje je samo konstatiralo tu potrebu, KPM priznaje pravo neobalnih država na pristup moru, te slobodu tranzita preko područja država koje se nalaze između neobalne države i mora (tzv. tranzitne države)
 - međutim, da bi se utvrdili uvjeti i modaliteti ostvarivanja slobode tranzita, neobalne države i tranzitne države zaključuju dvostrane, subregionalne i regionalne sporazume
- osim KPM, za položaj neobalnih država važna je i Konvencija o tranzitnoj trgovini zemalja bez morske obale (NY, 1965.)

sloboda polaganja kabela:

- sloboda otvorenog mora obuhvaća i slobodu polaganja kabela za sve države
- Konvencijom o zaštiti podmorskih kabela (1884.) štiti se polaganje i održavanje podmorskih kabela:
 - hotimično ili kašnjenjem nemarnošću počinjeno prekidanje ili oštećenje podmorskog kabela kažnjava se ne dirajući u mogućnost traženja naknade štete putem građanske parnice
 - izuzima se šteta počinjenja u svrhu obrane života ili sigurnosti broda; kad se polažu ili popravljaju kabele, drugi brodovi ne smiju ometati taj rad i moraju biti barem jednu milju daleko od broda koji obavlja posao
- pravo na polaganje podmorskih kabela i cjevovoda uneseno je i u Konvenciju o otvorenom moru i u KPM (čl. 87. st. 1.)
- obalna država ne može ometati njihovo polaganje ili održavanje ni u onim dijelovima mora u kojima ima poseban interes (uključivši i prostor epikontinentalnog pojasa), ali država koja polaže kabel ili cjevovod mora paziti na već postavljene kabele i cjevovode; sve države moraju poduzeti potrebne mjere za kažnjavanje oštećivanja kabela i cjevovoda što su ih počinili brodovi njihove zastave ili osobe pod njihovom sudbenošću

ribolov i iskorištavanje prirodnih bogatstava:

- napokon, sloboda mora obuhvaća i slobodu ribolova i drugih vrsta iskorištavanja prirodnih bogatstava stupa otvorenog mora
- to iskorištavanje je načelno slobodno za pripadnike svih država, ali nekontrolirano iskorištavanje može se izroditi u štetno pustošenje i dovesti do zatiranja nekih vrsta – zato o njihovoj zaštiti postoji više međunarodnih ugovora
- najveći utjecaj na ovom području imaju:
 - Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora (Ženeva, 1958.)
 - proglašava slobodu ribolova za sve, uz dužnost poštovanja sklopljenih ugovora i interesa obalnih država utvrđenih samom Konvencijom, te dužnost suradnje na očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora
 - države čiji državljani se bave ribolovom na određenom dijelu otvorenog mora moraju poduzeti mjere očuvanja, a na zahtjev svake od njih moraju se sporazumjeti o poduzimanju mjera – ako ne dođe do sporazuma, odlučuje komisija (koju imenuju te države sporazumno), a u slučaju nesporazuma glavni tajnik UN-a (267. str.)
 - Konvencija daje poseban položaj državama koje zbog blizine svojih obala imaju poseban interes na nekom ribolovnom prostoru u otvorenom moru – takva država ima pravo sudjelovati u svakoj organizaciji za istraživanje i u svakom sporazumu o mjerama očuvanja bioloških bogatstava u tom prostoru

³²¹ SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE

³²² Ta izjava prihvaćena je na Prvoj konferenciji za promet i tranzit 1921., održanoj pod okriljem Lige naroda, a priznala je trgovačku zastavu na brodovima i onim državama koje nemaju morske obale. Ti brodovi trebaju biti registrirani u jednom jedinom mjestu svoje države koje je za to određeno. To mjesto se smatra lukom upisa broda, ali država bez obale može sporazumom s nekom državom na moru odrediti neku njenu luku kao luku za registriranje. Mirovni ugovor s Italijom 1947. (prilog VI, koji sadrži Statut STT-a) određivao je da će se Švicarska, Čehoslovačka, Austrija i Mađarska moći služiti Trstom kao lukom za registriranje svojih trgovačkih brodova.

- ova konvencija je danas manje važna, jer su uvođenjem isključivog gospodarskog pojasa države od otvorenog mora oduzele njegove dotadašnje prostore uz teritorijalno more u kojima se lovi najviše ribe (zato RH nije željela postati strankom samo toj od 4 konvencije iz 1958.)

- Konvencija UN o pravu mora

- potvrđuje odredbe konvencije iz 1958.
- pravila KPM o živim bogatstvima države su znatno dopunile posebnim sporazumom o ribljim naseljima koja se nalaze u gospodarskim pojasevima više obalnih država ili u gospodarskom pojasu jedne države i otvorenom moru, te o vrlo migratornim vrstama ribe (čl. 63. i 64. KPM); sporazum o primjeni tih odredbi KPM o ribljim naseljima prihvaćen je u New Yorku 1995.

- niz regionalnih ugovora o ribolovu i iskorištavanju prirodnih bogatstava, sklopljenih prije Konvencije o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora radi očuvanja morske faune – mjere za očuvanje, pa i za povećanje ribljeg fonda obuhvaćaju odredbe o lovostaju, o sredstvima i načinu lova i sl.; briga za provedbu sporazuma se obično povjerava međudržavnoj komisiji

- djelatnost Organizacije za prehranu i poljodjelstvo (FAO) – u njenom krilu od 1949. djeluje i Opći savjet za ribolov na Sredozemlju (danas: Komisija za ribolov na Sredozemlju, CGPM)

8. ZONA MEĐUNARODNOG PODMORJA

Deklaracija o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.):

- napredak znanosti i tehnike otvorio je ljudskoj djelatnosti prostore morskog dna dubokog mora i njegova podzemlja koji su donedavno bili izvan čovjekova dosega – u Deklaraciji o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije (1970.), to područje proglašeno je općim dobrom čovječanstva, i uspostavljena su ova temeljna načela:
 - a) Zonu ne mogu prisvojiti ni države, ni fizičke ni pravne osobe; države ne mogu uspostaviti suverenost ili suverena prava nad bilo kojim dijelom Zone
 - b) istraživanje i iskorištavanje Zone i njenih bogatstava obavljat će se u interesu čitavog čovječanstva, bez obzira na zemljopisni položaj država, vodeći posebno brigu o interesima i potrebama zemalja u razvoju
 - c) Zona smije biti iskorištavana samo u miroljubive svrhe
 - d) države moraju surađivati radi zaštite i očuvanja morskog okoliša u Zoni
- Deklaracijom se pozivaju države da međunarodnim ugovorom uspostave poseban međunarodni režim za Zonu
- ponajviše radi zaključivanja takvog ugovora, sazvana je Treća konferencija UN o pravu mora

Konvencija UN o pravu mora (1982.):

- iako nijedna članica UN-a nije bila protiv Deklaracije, dolazi do sukoba interesa – razvijene države žele što više slobode i samostalnosti za sebe i svoja poduzeća, a zemlje u razvoju smatraju da koncept općeg dobra čovječanstva zahtijeva zajedničko angažiranje svih zemalja u svim etapama istraživanja i iskorištavanja bogatstava Zone
- nakon dugotrajnih pregovora, na konferenciji je usvojeno kompromisno rješenje → u Konvenciju UN o pravu mora su unesene odredbe o tzv. paralelnom sustavu istraživanja i iskorištavanja Zone; vrlo pojednostavljeno prikazano, sustav istraživanja i iskorištavanja rudnog bogatstva Zone trebao bi izgledati ovako:
 - države, državna poduzeća, fizičke ili pravne osobe mogu podnijeti zahtjev za određenom površinom Zone koju su već istražili, a koja je dovoljno velika i komercijalno vrijedna da omogućuje 2 rudarska radilišta, a Vlast odobrava (ako su ispunjeni financijski i tehnički uvjeti) iskorištavanje polovine te istražene površine, a drugu polovinu zadržava da bi je poslije iskorištavalo njeno Poduzeće ili ona sa zemljama u razvoju
 - osnovne obveze ugovaratelja za dobiveno pravo iskorištavanja Zone: financijska davanja Vlasti i dužnost prijenosa Poduzeću Vlasti tehnologije upotrijebljene za iskorištavanje podmorskih minerala
- uz to, postignut je i sporazum o osnivanju MO – Međunarodne vlasti za morsko dno (s glavnim organima: skupštinom, vijećem i tajništvom, uz ekonomsko-plansku i pravno-tehničku komisiju), koja će organizirati, obavljati i nadzirati djelatnosti u Zoni u ime cijelog čovječanstva (i to samostalno, preko svog organa – Poduzeća, ili zajedno s državama ili državnim poduzećima/pravnim subjektima te države)
- no, time nije postignuto konačno rješenje, jer su i zemlje u razvoju i razvijene zemlje imale zamjerke (270. do 273. str.)

Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije UN o pravu mora (1994.):

- nakon rasprave o mnogim prijedlozima, prevladalo je mišljenje da se posebnim sporazumom prilagode pravila KPM o Zoni
- tako je 1994. prihvaćen Sporazum o primjeni XI. dijela KPM iz 1982.^{323 324}
 - sporazum je zamišljen kao međunarodni ugovor koji će biti tumačen i primjenjivan zajedno s pravilima Konvencije UN o pravu mora o Zoni kao jedan jedinstveni dokument
 - zato će svaka buduća ratifikacija/pristup Konvenciji obuhvaćati i ratifikaciju, odnosno prihvrat novog Sporazuma
 - isto tako, neće se moći postati samo strankom Sporazuma; prije ili istodobno mora se postati strankom KPM
 - usvajanjem sporazuma omogućeno je da KPM stupi na snagu 1994., izmijenjena odredbama Sporazuma, 12 godina nakon njezinog potpisivanja 1982. – Sporazum smanjuje zahtjeve izvornog dijela XI. KPM prema razvijenim državama, tj. uvjete za njihovo istraživanje i iskorištavanje Zone, te modificira pravila KPM u skladu sa sadašnjim nepostojanjem interese za istraživanjem minerala s dubokog podmorja
 - između ostalog, ublažavanje obveza razvijenih država očituje se u sljedećem:
 - umanjena su financijska davanja ugovaratelja za pravo istraživanja i iskorištavanja u Zoni
 - ukinuta je obveza prijenosa tehnologije upotrebljavane za korištenje dubokomorskih ruda Poduzeću Vlasti
 - pravo Vlasti na iskorištavanje polovine nalazišta istraženog od ugovaratelja ograničeno je na 15 godina, nakon čega to pravo opet prelazi na ugovaratelja, pod uvjetom da uključi Poduzeće kao partnera u tom pothvatu

3.5. MEĐUNARODNI PROKOPI (KANALI)

- države su načelno slobodne da na svom području grade umjetne vodene putove, pa prema tome i takve koji spajaju dva mora i tako skraćuju put između njih, a time i put između udaljenijih dijelova svijeta – takve prokope su izradile Grčka (Korintski) i Njemačka (Kielski) i oni su potpadali pod njihovu isključivu vlast; to još i danas vrijedi za Korintski prokop, dok je status Kielskog prokopa dvojbena
- ipak, to ne priječi da se za neki prokop međunarodnim ugovorom odredi poseban pravni položaj – obično se to zbiva kad je prokop važan prometni put i kad je za njegovo postojanje zainteresiran veći broj država ili bar neke utjecajne države
- takve prilike su, uz još neke okolnosti, dovele i do izgradnje i pravnog uređenja dvaju vrlo važnih umjetnih putova, Sueskog i Panamskog prokopa³²⁵
- zbog velike međunarodne važnosti nekih prokopa i činjenice da je sloboda prolaska za neke od njih osigurana međunarodnim ugovorima, razvilo se mišljenje da je ta sloboda izraz općeg međunarodnog pravila koje bi države obvezivalo da poštuju tu slobodu i bez obzira na preuzete ugovorne odredbe (to mišljenje iznio je i Stalni sud međunarodne pravde presuđujući o slobodi prolaska Kielskim prokopom) – no, ono se ne može prihvatiti; nema općeg pravila MP koje bi nametalo takvu dužnost, nego se sloboda prolaska prokopom temelji na ugovornim obvezama (kao i pri internacionalizaciji rijeka)
- pritom nije isključeno da se takvo pravilo razvije

1. SUESKI PROKOP

- međunarodni položaj Sueskog prokopa mijenjao se prema odnosima između onih činitelja koji su u pojedinim razdobljima bili odlučni za rješavanje tog pitanja:
 - prokop je sagrađen kroz područje Egipta, koji je tada bio formalno turska pokrajina, ali je uživao veliku samostalnost
 - poslije je Egipat dospio pod okupaciju i utjecaj VB ostajući ipak formalno pod vrhovništvom turskog sultana, ali dobivajući sve više značajke države, iako ograničene stvarnim protektoratom velevlasti koja je bila posebno zainteresirana da taj važni plovidbeni put stavi pod svoj utjecaj
 - napokon, otkad je Egipat postigao formalnu samostalnost, njegovi interesi su sve češće dolazili u sukob s interesima stranog kapitala i za plovidbu prokopom posebno zainteresiranih država
 - zaplet s nacionalizacijom i borba u Palestini dodali su pitanju Sueskog prokopa nove probleme

³²³ Sporazum se sastoji od preambule i 10 članaka, a dodan mu je i Prilog od 9 odjeljaka (Troškovi država stranaka i organizacijski aranžmani, Poduzeće, Donošenje odluka, Revizijska konferencija, Prijenos tehnologije, Politika proizvodnje, Ekonomska pomoć, Financijski uvjeti ugovora, Financijski odbor) koji se smatra sastavnim dijelom Sporazuma.

³²⁴ Za stupanje Sporazuma na snagu bilo je potrebno da se njime obveže bar 40 država, ali među njima mora biti bar 5 razvijenih država čija poduzeća su dosad već bila angažirana u istraživanju Zone. Kako Sporazum nije bio stupio na snagu do stupanja na snagu Konvencije (1994.), on se od tog dana privremeno primjenjivao. Stupio je na snagu 1996., a do sredine 2009. stekao je 137 država stranaka (stranka je i RH).

³²⁵ Treći primjer, Kielski prokop, dobio je svoj međunarodni režim u doba kad su države pobjednice iz Prvog svjetskog rata mogle nametnuti taj režim pobijedenoj Njemačkoj.

➤ **izgradnja Sueskog prokopa**

- koncesija za gradnju kanala dana je stranom poduzeću, Društvu Sueskog Prokopa³²⁶
- koncesija je podijeljena egipatskim fermanima (javnim proglasima) od 1854., 1856. i 1866., ali je bila potrebna i sultanova potvrda koja je dobivena 1866., zauzimanjem francuske vlade, a uz protivljenje britanske vlade; koncesija je dana na 99 godina od dana otvaranja prokopa, a nakon toga bi on zajedno s uređajima pripao egipatskoj vladi uz plaćanje naknade
- poduzeće je moralo držati prokop otvorenim za brodove svih zastava, bez razlike u postupku i plaćanju taksa koje nisu smjele premašiti određeni najviši iznos³²⁷

➤ **Konvencija o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala (Carigrad, 1888.)**³²⁸

- njome je detaljno uređen položaj Sueskog kanala:
 - prokop je internacionaliziran i neutraliziran
 - on je otvoren plovidbi u doba mira i u doba rata za trgovačke i ratne brodove svih zastava – Sueski prokop, kao i prilazne luke i more u krugu od 3 milje oko tih luka ostaju otvoreni čak i za ratne brodove zaraćenih država, makar se i sama Turska (tadašnji sizeren Egipta) nalazila među njima
 - stranke Konvencije obvezuju se da neće izvršiti čin neprijateljstva ili drugi čin koji bi spriječio slobodnu plovidbu
 - ratni brodovi zaraćenih država ne smiju se u prokopu zadržavati dulje nego je potrebno za prolazak, a u objema krajnjim (prilaznim) lukama (Port Said i Suez) najviše 24 sata; između prolaska ratnih brodova dviju zaraćenih stranaka mora proći najmanje 24 sata
 - u vodama prokopa ne smije se držati nikakav ratni brod – izuzetak su prilazne luke Port Said i Suez, gdje se mogu stacionirati ratni brodovi, ali ne više od 2 za svaku državu; to pravo nemaju zaraćene države
 - u vrijeme rata ne smiju se u prokopu i u njegovim prilaznim lukama iskrcati ni ukrcati čete, streljivo ni ratni materijal; no, ako se u prokopu dogodi neka smetnja, u prilaznim lukama se mogu ukrcati ili iskrcati čete s odgovarajućim ratnim materijalom, ali one moraju biti podijeljene u skupine od najviše 1000 osoba
- zatvaranje prokopa kao mjera prema Glavi VII. Povelje UN (280. str.)

➤ **Ugovor o povlačenju britanskih snaga iz Egipta (1954.)**

- politička i vojna prisutnost VB u Egiptu i u pojasu Sueskog prokopa bila je predmet sve jačeg otpora, pa su se egipatske vlade trudile da se to stanje izmijeni, odnosno završi – povlačenje VB iz tog prostora počelo je proglasom o prestanku protektorata (1922.), a završeno ispunjenjem ugovora iz 1954. o povlačenju britanskih snaga iz Egipta:
 - britanske čete napustile su prostor prokopa prije ugovorom utvrđenog roka od 20 mjeseci, u ljeto 1956., gotovo neposredno prije novih događaja koji su izazvali daljnje zaplete³²⁹
 - u ugovoru su obje stranke priznale da prokop, iako sastavni dio Egipta, ima međunarodnu gospodarsku, trgovinsku i stratešku važnost – one su izrazile odlučnost da održe Carigradsku konvenciju, koja jamči slobodu plovidbe, na snazi

➤ **nacionalizacija Društva Sueskog prokopa i zaključak Vijeća sigurnosti UN-a (1956.)**

- sve do sredine 20. st., prokopom je upravljalo Društvo Sueskog prokopa
- iako se pod pritiskom egipatske vlade i javnog mišljenja u Društvo postavljao sve veći broj Egipćana, taj udio u upravi bio je brojčano neznatan, a uopće nije mogao utjecati na vođenje poslova – no, 1956. je egipatska vlada proglasila nacionalizaciju Društva Sueskog prokopa i preuzela u svoje ruke čitavu upravu prokopa i pilotažu u njemu
- u sporu koji su VB, SAD i Francuska iznijele pred Vijeće sigurnosti UN-a, Vijeće je 1956. donijelo zaključak kojim se za budućnost uređuju načela o režimu tog prokopa, a stranke se upućuju da u izravnim pregovorima izrade sporazum na temelju tih načela – to su ova načela:
 1. sloboda plovidbe kroz prokop bez ikakve izravne ili prikrivene diskriminacije
 2. poštovanje egipatske suverenosti
 3. odvajanje uprave prokopa od politike bilo koje zemlje
 4. utvrđivanje taksa za plovidbu kroz prokop sporazumom između Egipta i korisnika prokopa
 5. odvajanje jednog dijela prihoda za održavanje i daljnje poboljšanje prokopa

...³³⁰

³²⁶ Ono je bilo ustrojeno kao društvo po egipatskom pravu, sa sjedištem u Aleksandriji, ali je kao upravno sjedište društva izabran Pariz. Od 400 000 dionica po 500 franaka preuzela je egipatska vlada 177 642 komada, 207 160 komada upisano je u Francuskoj, ostatak u nekim drugim europskim zemljama, ali ne u VB. Britanska vlada je 1875. kupila dionice iz posjeda egipatskog vladara (44% ukupnog kapitala). Utjecaj VB odlučno se pojačao kad je 1882. okupirala Egipat. Uređenje položaja prokopa, gdje su se ukriživali toliki interesi, bilo je predmet mnogih pregovora. Zbog pitanja o načinu mjerenja tonaže koja je podvrgnuta taksi sastale su se pomorske države na konferenciju u Carigradu 1873. Rusko-turski rat 1877. i nemiri u Egiptu 1881. izazvali su nova pitanja.

³²⁷ 10 zlatnih franaka po toni robe i pojedinom putniku.

³²⁸ Stranke ugovora su vladari, odnosno šefovi država Francuske, Njemačke, AU, Španjolske, VB, Italije, Nizozemske, Luksemburga, Rusije i Turske. Egipat se ne nalazi među strankama, što je bilo u skladu s njegovim formalnim međunarodnim položajem.

³²⁹ Kad je VB 1922. proglasila prestanak protektorata nad Egiptom, pridržala si je pravo da zaštiti sigurnost prometnih putova svog carstva – do sklapanja ugovora došlo je tek 1936., a njime je VB ovlaštena da u susjedstvu prokopa drži vojne snage sa zadatkom da, u zajednici s egipatskima, služe za obranu prokopa. To bi trajalo dok egipatska vojska ne bi bila dosta jaka da sama brani slobodu i sigurnost prokopa. Tek ugovorom 1954. VB se obvezala da povuče svoje čete. ... Kad je VB 1956. napala Egipat, egipatska vlada je odmah proglasila da ugovor iz 1954. prestaje vrijediti.

³³⁰ Ujedno je određeno da će se neriješena pitanja između egipatske vlade i Društva Sueskog prokopa rješavati arbitražom.

➤ **izjava Egipta o pridržavanju Carigradske konvencije (1957.)**

- u skladu s navedenim zaključkom Vijeća sigurnosti, Egipat je 1957. dao izjavu koju je registrirao kod UN-a, a u kojoj izjavljuje da ostaje pri svojoj odluci da se pridržava odredaba i duha Carigradske konvencije, kao i prava i dužnosti što iz nje proizlaze:
 - Egipat će osigurati neprekinutu mogućnost slobodnog prolaska prokopom za brodove svih zastava
 - pazit će da prokop bude održavan i moderniziran prema potrebama suvremene plovidbe
 - takse za prolazak brodova održat će se na visini određenoj 1936., a ako bi došlo do neslaganja s korisnicima o eventualno potrebnim povišenjima, spor treba riješiti arbitražom – arbitražom će se također rješavati sporovi o primjeni egipatskih propisa o plovidbi prokopom, kao i o svakoj žalbi na diskriminaciju davanjem povlastica bilo kakvom brodu, društvu ili drugom interesentu; prije arbitražnog postupka, spor treba iznijeti pred tijelo nadležno za prokop

...³³¹

- ta izjava je rijedak primjer preuzimanja opsežnih obveza jednostranim aktom, koji obvezuje poput ugovora³³²

➤ **Ugovor o miru između Egipta i Izraela (Washington, 1979.)**

- Egipat je i prije i nakon opisanog uređenja poduzimao posebne mjere s obzirom na brodove u koje se sumnjalo da prevoze robu u Izrael ili iz Izraela ili koji su inače u trgovinskim vezama s Izraelom – tu praksu nastavio je i nakon rezolucije Vijeća sigurnosti 1951. kojom je pozvan da odustane od svakog upletanja u plovidbu (282. str.)
- to pitanje riješeno je Ugovorom o miru, kojeg su Egipat i Izrael zaključili u Washingtonu 1979.
 - temeljem tog ugovora, izraelski brodovi, kao i svi brodovi što plove u Izrael ili iz Izraela, uživaju pravo slobodnog prolaska kroz Sueski prokop i kroz more kojim se prilazi prokopu
 - Egipat se obvezuje da Carigradsku konvenciju primjenjuje na brodove svih zastava, bez ikakve diskriminacije

2. **PANAMSKI PROKOP**

- pravni režim Panamskog prokopa (otvorenog 1914.) nastao je za dominacije SAD-a, a njegove kasnije izmjene zaključuju se u znaku borbe Paname da poboljša uvjete tog odnosa, a konačno i da postane gospodar na svom državnom području³³³

➤ **ugovor između Kolumbije i Paname (1903.)**

- radi gradnje prokopa trebalo je postići sporazum s državom na čijem se području prokop morao graditi – to je bila Kolumbija, pa je s njom 1903. sklopljen ugovor o koncesiji za izgradnju, uz ustupanje dalekosežnih prava SAD-u
- međutim, Kolumbija je stavljala nove zahtjeve i stvarala teškoće, a njen senat je uskratio odobrenje ugovora
- no, uz otvorenu potporu SAD-a, Panama se proglasila samostalnom, a SAD su priznale novu državu i odmah sklopile ugovor koji je 75 godina bio temelj pravnom režimu prokopa u odnosu prema Panami i zoni kojom prokop prolazi:

➤ **ugovori između SAD-a i Paname (1903. i 1977.)**

- prema ugovoru iz 1903., SAD su „zauvijek“ stekle pravo da upravljaju, zaposjednu i da provode vlast nad pojasom uz budući prokop u širini od 10 milja radi izgradnje, održavanja, iskorištavanja, zdravstvenog uređenja i obrane tog prokopa
 - prvobitno ugovoreni prostor poslije je izmijenjen ali ne bitno
 - vlast SAD-a u tom pojasu je takva kakvu bi je SAD provodile „kad bi suverenost područja ... njima pripadala, i to uz potpuno isključenje vršenja spomenutih suverenih prava, ovlasti i nadležnosti od strane Republike Paname“
- prokop i ulazi u ukop (3 milje od srednje crte niske vode) neutralizirani su u smislu ugovora iz 1901. i otvoreni za trgovačke i ratne brodove svih zastava bez diskriminacije što se tiče prolaska brodova i tarifa

...^{334 335}

³³¹ Također, izjavom se određuje da će od bruto-prihoda 5% pripasti egipatskoj vladi, a 25% fondu za održavanje i modernizaciju. Za sporove sa strankama Carigradske konvencije, Egipat se podvrgava nadležnosti MS ako spor ne bude riješen drugim putem, prema pravilima Povelje UN.

³³² JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI

³³³ Pregovori o uređenju tog prokopa počeli su davno prije nego što je odlučeno da on teče današnjim smjerom.

- Prvi ugovor o gradnji i odnosima glede prokopa sklopljen je 1850. između SAD-a i VB, a odnosio se na prokop koji bi išao kroz područje Nikaragve (tzv. Clayton-Bulwerov ugovor). Prema njemu bi prokop bio pod zajedničkim nadzorom obiju stranaka i bio bi neutraliziran. No, započeti radovi su 1888. okončani financijskim slomom.
- Zatim je 1900. sklopljen Prvi Hay-Pauncefoteov ugovor, kojem bi mogle pristupiti i druge države, a predviđao je neutralizaciju prokopa.
- Kako taj ugovor iz 1900. SAD nisu ratificirale, tek Drugi Hay-Pauncefoteov ugovor (1901.) rješava pitanje u korist SAD-a: VB prepušta utjecaj nad prokopom SAD-u, uz uvjet da prokop bude neutraliziran i da bude osigurana slobodna plovidba. Ugovor nije predviđao pristupanje drugih država, pa je formalno zasnovao samo dvostrana prava i obveze, ali mnogi misle da je njime stvoreno objektivno stanje koje obvezuje SAD prema svakoj državi zainteresiranoj za plovidbu kroz prokop.

³³⁴ Ugovor iz 1936. razjasnio je da je vlast SAD-a nad pojasom dana samo radi određenih svrha upravljanja, održavanja i zaštite, ali stvarno Panama nije time dobila nikakav utjecaj u tom prostoru. SAD su imale i pravo podizati utvrde i upotrijebiti svoje oružane snage radi sigurnosti ili obrane prokopa. Tim pravom su se obilato poslužile za vrijeme rata 1941. te su još ugovorom iz 1942. dobile pravo da podižu utvrde i izvan pojasa uz prokop (ukupno na 143 mjesta). Opseg tih prava smanjen je novim ugovorom iz 1947. na samo 13 obrambenih uređaja. Taj ugovor nije odobrila Narodna skupština Paname.

³³⁵ Povlašteni položaj SAD-a u pojasu prokopa bio je predmet nezadovoljstva panamskog naroda i vlasti, pa su panamske vlade tražile i dobile neke ustupke u ugovoru iz 1955. Zahtjevi za temeljitom revizijom odnosa glede upravljanja prokopom bili su sve oštiji, a pregovori su više puta započeti i prekidani zbog neslaganja. Glavne točke budućeg uređenja su utvrđene u pregovorima 1967. i 1974.

- novo uređenje Panamskog prokopa temeljilo se na tzv. Carter-Torrijos ugovorima, sklopljenim između Paname i SAD-a 1977.: Ugovoru o Panamskom prokopu i Ugovoru o trajnoj neutralizaciji i upravljanju Panamskim prokopom
 - iako po tim ugovorima SAD više nisu upravljale područjem prokopa – nad njim je izričito priznata suverenost Paname – one su i dalje zadržale pravo upravljanja i održavanja samog Panamskog prokopa i svih njegovih uređaja i opreme, te osiguravanja redovitog tranzita brodova kroz Panamski prokop
 - no, ugovoreno je da ta prava i odgovornost SAD-a prestanu 31.12.1999., od kad će prokop u potpunosti biti pod upravom Paname – to se i dogodilo i kanal je navedenog dana u podne prešao pod punu upravu Paname, u čije ime upravlja Vlast Panamskog kanala
 - Panama jamči neutralizaciju prokopa, kako bi u vrijeme mira i u doba rata bio siguran i otvoren za miroljubivi prolazak brodova svih država u uvjetima potpune jednakosti – sloboda prolaska odnosi se i na ratne brodove, koje se u tijeku prolaska ne smije pregledavati ni nadzirati
 - prokop prema tim ugovorima nije otvoren samo za brodove država s kojima su Panama ili SAD u ratu
 - za prolazak svi brodovi plaćaju naknadu

3. KIELSKI PROKOP

- od dana kad je prokopan i pušten u promet (1895.) do sklapanja Mirovnog ugovora s Njemačkom (Versailles, 28.6.1919.), Kielski kanal bio je unutrašnji plovidbeni put – Mirovni ugovor (čl. 380. do 386.) određuje:
 - Njemačka je dužna držati prokop i njegove prilaze otvorenim za trgovačke i ratne brodove država koje su s njom u miru
 - pritom smije ubirati samo pristojbe za održavanje plovnosti u prokopu i njegovo popravljivanje
- kad je njemačka vlada zaustavila brod „Wimbledon“, koji je prevozio streljivo za Poljsku (koja je tada bila u ratu sa sovjetskom Rusijom), došlo je do parnice pred Stalnim sudom međunarodne pravde o tumačenju domašaja čl. 380. ugovora
 - sud je presudio da je Njemačka obvezana propuštati brodove čak i kad voze ratni materijal zaraćenim državama
 - Njemačka je svoje obveze jednostrano otkazala (1936.), a s poljske strane smatra se da obveza iz Mirovnog ugovora još vrijedi i da odgovara općim načelima za umjetne vodene putove koji spajaju otvorena mora i imaju svjetsku važnost (no, ima i drugih gledišta da jednostrano otkazivanje odredaba Ugovora nije moglo imati valjanih pravnih učinaka)
- plovidba stranih brodova Kielskim prokopom, regulirana unutrašnjim propisima Njemačke, odvija se nesmetano

3.6. ZRAČNI PROSTOR

- pitanje pravnih odnosa u zračnom prostoru počelo se postavljati kad se čovjek mogao dići u zrak
- prvo se postavilo pitanje njegove upotrebe: je li ona slobodna za svakoga, ili netko može ograničiti tu upotrebu?
- o tome su se razvila 2 mišljenja:
 1. mnogi su smatrali da zračni prostor treba biti slobodan i svima otvoren, uz ograničenje pravom samoodržanja države nad čijim područjem se zračni prostor nalazi – to stajalište zastupa i Institut za MP još 1911.: međunarodni zračni promet je slobodan, osim prava država koje leže pod nekim zračnim prostorom da poduzmu određene mjere radi vlastite sigurnosti i sigurnosti osoba i imovine njihovih stanovnika
 2. neki su tražili vrhovništvo svake države nad odgovarajućim zračnim prostorom – za teoriju suverenosti se 1913. zauzelo i Udruženje za MP (ILA); ipak, i pristaše državne suverenosti su zagovarale slobodu prolaska zrakom, pa te 2 struje zapravo i nisu bile toliko udaljene
- kompromisno rješenje htjelo je zračni prostor podijeliti na 2 pojasa (analogno podjeli mora na obalno i slobodno)

načelo suverenosti države nad zračnim prostorom iznad njenog područja

- prihvaćeno je još 1913., kad je sklopljen prvi dvostrani ugovor o uređenju zračnog prometa, francusko-njemački sporazum
- navedeno načelo pobijedilo je i u prvom mnogostranom međunarodnom ugovoru ³³⁶: Konvenciji o uređenju zračne plovidbe (Pariz, 1919.); tako je državnim području pripao i odnosni zračni prostor, uključujući i onaj iznad teritorijalnog mora

³³⁶ Nakon Pariške konvencije 1919., u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, potrebe detaljnijeg MP uređenja zračnog prometa i težnja država (prvenstveno Španjolske i SAD-a) da u vlastitom interesu razrade ili preinače postojeće norme dovele su do potrebe sklapanja sve većeg broja međunarodnih ugovora. Od mnogostranih, najvažnije su:

- Ibero-američka konvencija o zračnoj plovidbi (Madrid, 1926. – zbog malo stranaka praktično je bila mrtvorođenče)
- Panamerička konvencija o komercijalnom zrakoplovstvu (Havana, 1928. – sklopljena između država Sjeverne, Srednje i Južne Amerike)
- Konvencija o zračnoj plovidbi između zemalja tadašnjeg Balkanskog pakta (Bukurešt, 1936. – Grčka, Turska, Rumunjska, Jugoslavija)
- Protokol o uspostavi i iskorištavanju redovitih zračnih linija (1937., tzv. Zemunski sporazum – prvi mnogostrani sporazum o tom predmetu)

- donesena je na diplomatskoj konferenciji u Chicagu – iako je namjera bila uspostavljanje slobodnog prometa u svjetskim okvirima (što je predloženo još 1941. u Atlantskoj povelji), ostala je na polaznoj točki Pariške konvencije, priznajući opet potpunu i isključivu suverenost svake države nad zračnim prostorom koji se proteže iznad njenog državnog područja
- štoviše, u usporedbi s Pariškom, Čikaška konvencija ne priznaje načelno pravo neškodljivog prolaska i sužava mogućnost preleta bez prethodnog odobrenja samo na zrakoplove koji ne obavljaju letove u redovitom prometu
- važnije odredbe Čikaške konvencije:
 - za obavljanje redovitog međunarodnog prometa potrebno je odobrenje dotične države, odnosno međunarodni ugovor; uz to, svakoj državi je ostavljeno isključivo pravo zračne kabotaže (kabotaža – prijevoz između mjesta iste države, a 1944. se pod kabotažom smatrao i promet s kolonijama)
 - država može odrediti zračne putove i svoje međunarodne (tzv. carinske) zračne luke
 - može i zahtijevati slijetanje stranog zrakoplova, iz vojnih ili sigurnosnih razloga odrediti zabranjene zone umjerene veličine i u određenim prigodama privremeno ograničiti ili zabraniti prelijetanje svog područja ili njegova dijela
 - i ovdje vrijedi obveza zrakoplova da ima državnu pripadnost i da to bude označeno na njemu (u skladu s međunarodnim pravilima i standardima, propise o pripadnosti i registraciji zrakoplova izdaje svaka država za sebe)
 - zrakoplovi se dijele na civilne (na njih se primjenjuje Konvencija; osim, naravno, odredbi o suverenosti države koja vrijedi za sve) i državne (koji služe u vojne, carinske ili policijske svrhe, bez obzira na oznake koje nose; njima je za prelijetanje ili slijetanje u drugu državu potrebno posebno odobrenje)
- Čikaška konvencija ne definira zrakoplov i avion, nego su definicije sadržane u Prilogu 6. uz konvenciju:
 - zrakoplov – svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zahvaljujući zračnom potisku različitom od zračnog potiska na Zemljinoj površini
 - avion – zrakoplov na motorni pogon, koji je teži od zraka i koji se u letu održava poglavito zahvaljujući aerodinamičkom potisku na površine čiji je položaj stalan u odnosu prema danim uvjetima leta
- prema navedenim definicijama, avion, helikopter, balon, zračni brod (cepin, dirizabl), zračna jedrilica i druge letjelice u pravnom smislu su vrste zrakoplova bez obzira na to jesu li teži ili lakši od zraka, za razliku od vozila koji se kopnom ili po vodenoj površini kreću uzdignuto na zračnom jastuku (lebdjelica, hoverkraft) i koje po međunarodnom pravu nije zrakoplov pa nije ni podvrgnut pravilima međunarodnog zračnog ili zrakoplovnog prava
- na ujednačavanju pravila o zračnom prometu radi Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo ³³⁹, koja je i osnovana Čikaškom konvencijom (dio II. Konvencije ujedno je temeljni ustavni akt te organizacije)

Sporazumi o tzv. slobodama zraka

- kako MP ne sadrži opće pravilo o obvezi država da trpe prelet stranih zrakoplova kroz svoj zračni prostor, na Čikaškoj konferenciji je odlučeno da se sklope još 2 ugovora kojima bi se ublažila norma o isključivoj suverenosti države nad svojim zračnim prostorom i donekle osigurao ili pojednostavio međunarodni linijski zračni promet, makar samo između država stranaka
- tim sporazumima strankama su se željele zajamčiti ove tzv. slobode zraka ³⁴⁰
 - 1) pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja
 - 2) pravo slijetanja na područje druge države zbog tehničkih razloga (vremenske neprilike, kvar, uzimanje goriva i sl.), ne i komercijalnih razloga
 - 3) pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države pripadnosti zrakoplova
 - 4) pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za državu pripadnosti zrakoplova
 - 5) pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu
- zadnje 3 slobode nazivaju se i komercijalnim pravima
- tako su doneseni:

³³⁷ RH je stranka, i to bez ikakve rezerve, pa su odredbe Konvencije dobrim dijelom utjelovljene u hrvatsko zakonodavstvo, posebno u o zračnom prometu (NN 54/13).

³³⁸ Osim što je ona temeljni MP akt o civilnom zrakoplovstvu i kao takva služi kao pravna osnova drugim međunarodnim ugovorima, ona je faktično i temelj čitavog sustava pravnog uređenja te djelatnosti, jer predviđa svoje stalno osuvremenjivanje usvajanjem protokola o izmjenama i dopunama, te posebni postupak podrobnog uređenja svega glede sigurnosti, redovitog odvijanja i djelotvornosti zračne plovidbe usvajanjem priloga Konvenciji (trenutno ih ima 18). U oba slučaja za izradu i usvajanje teksta nadležna je Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo.

³³⁹ ICAO

³⁴⁰ Tih 5 sloboda se smatra izvornima, a broj sloboda se pod utjecajem prakse postupno povećavao, pa se danas najčešće smatra da ih ima 8.

- Sporazum o tranzitu u međunarodnom zračnom prometu (odnosi se na prve 2, tranzitne slobode, pa se zove i Sporazum o dvjema slobodama) – pristupilo mu je mnogo država, ali sadržajno nije unio bitne promjene u režim zračnog prostora
- Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu – trebao je zajamčiti svih 5 sloboda, ali ostao je mrtvo slovo na papiru zbog vrlo malog broja stranaka (nakon sklapanja otkazale su ga i SAD, glavni pobornik, jer su osigurale svoje interese drugim, pretežno dvostranim ugovorima)

... 341

promjene u pravnom režimu zračnog prostora:

- do sklapanja Konvencije UN o pravu mora 1982. moglo se ustanoviti da se na zračni prostor iznad površine Zemlje primjenjuju 2 oprečna režima:
 - 1) suverenost dotične države – na zračni prostor iznad kopnenog i morskog dijela državnog područja
 - 2) režim slobode – na zračni prostor iznad otvorenog mora (i polarnih područja)
- uvođenjem novih MP režima za pojedine dijelove mora stanje se izmijenilo, jer se ta nova pravila djelomice odnose i na odgovarajući zračni prostor:
 - tako je Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu (1958.) odredila da se suverenost obalne države proteže i na zračni prostor iznad teritorijalnog mora, a Konvencija o otvorenom moru (1958.) sadrži odredbu o slobodi prelijetanja mora, te pravila o piratstvu i progonu, koja se odnose i na zrakoplove
 - posebno je važna Konvencija UN o pravu mora (1982.):
 - glede teritorijalnog mora (osim onog u tjesnacima) i otvorenog mora, tj. zračnog prostora nad njima, promjena nema
 - u režimu zračnog prostora iznad tjesnaca i arhipelaških voda nastupile su bitne promjene:
 - sad i zrakoplovi uživaju pravo tranzitnog, odnosno arhipelaškog prolaska, što ograničava suverenost države
 - arhipelaške države mogu odrediti zračne putove kojima svi zrakoplovi uživaju pravo prolaska radi neprekinutog, brzog i neometanog tranzita između jednog i drugog dijela zračnog prostora iznad otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa – ako to ne učine, pravo prolaska mogu strani zrakoplovi ostvarivati uobičajenim međunarodnim putovima

kažnjavanje za djela počinjena u zrakoplovima u letu:

- ovo područje (294. str.) uređuju:
 - 1) Konvencija o KD i drugim činima počinjenim u zrakoplovima (Tokio, 1963.) – odnosi se na zrakoplove dok su u letu ili na području izvan državnog područja; njome se pretežno uređuje nadležnost i postupak kažnjavanja počinitelja
 - 2) Konvencija o suzbijanju protupravne zapljene zrakoplova (Haaška, 1970.)
 - 3) Konvencija o suzbijanju protupravnih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva (Montrealska, 1971.) + Protokol za suzbijanje protupravnih čina nasilja u zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu
 - 4) Konvencija o obilježavanju plastičnih eksploziva u svrhu otkrivanja (Montrealska, 1991.) + Tehnički prilog

(prve dvije konvencije obvezuju države stranke da predvide stroge kazne za djela na koja se konvencije odnose, te da primjenjuju načelo aut dedere aut punire)

zaštita zraka od onečišćivanja:

- o tom pitanju (296. str.) države donose brojne propise, a raste i broj dvostranih međunarodnih ugovora i preporuka koje se donose u regionalnim okvirima (npr. Vijeće Europe, EU) – po važnosti se posebno izdvajaju:
 1. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (Ženeva, 1979.) + protokoli
 2. Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača (1985.) + Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (1987.) + dopune tog protokola
 3. Okvirna konvencija o promjeni klime (Rio, 1992.) + Protokol o obvezama stranaka (Kyoto, 1997.) – posvećeni su nadzoru emisije plinova koji pridonose globalnom zatopljenju, a nisu obuhvaćeni Montrealskim protokolom

3.7. SVEMIR

³⁴¹ Zbog nedostatka općeg pravila MP i potrebe za iscrpnijim uređenjem međunarodnog zračnog prijevoza, sve je intenzivnija praksa uređivanja tog područja međunarodnim ugovorima.

- Od dvostranih ugovora, najvažniji su prvi i drugi tzv. Bermudski sporazum između SAD-a i UK (1946. i 1977.), te Sporazum o zračnom prometu ili Sporazum o otvorenom nebu između SAD-a i EU (2007.). Također, važne su i Standardne klauzule (tzv. Strasbourške) za dvostrane ugovore između europskih država, koje je još 1959. razvila Europska konferencija o civilnom zrakoplovstvu.
- Što se tiče mnogostranih ugovora, najvažnije su:
 1. Konvencija o ujedinjavanju određenih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu (Varšava, 1929.), izmijenjena ili dopunjena Haškim protokolom (1955.), Guadalajarskom konvencijom (1961.), Guatemalskim protokolom (1971.), 4 Montrealska protokola (1975.) i Konvencijom za ujedinjenje nekih pravila o međunarodnom zračnom prijevozu (1999.)
 2. Konvencija o šteti prouzročenoj trećima na zemlji (Rim, 1952.), s Montrealskim protokolom (1978.)
 3. Konvencija o međunarodnom priznanju prava na zrakoplovima (Ženeva, 1948.)

- prodor čovjeka u svemir (1957. SSSR je lansirao prvi umjetni Zemljin satelit ³⁴²) izazvao je pitanje pravnog uređenja svemira
- počela su se postavljati brojna pitanja:
 - pitanje vlasti u svemirskom prostoru (uključujući Mjesec i druga nebeska tijela)
 - pravni položaj raznih sprava koje se šalju u svemir, uključujući i status članova njihovih posada
 - pomoć i spašavanje u slučaju nezgoda i pitanje odgovornosti za eventualno prouzročenu štetu
 - pitanje iskorištavanja i uporabe svemira i odgovarajućih aktivnosti u vojne svrhe

granica između zračnog prostora i svemira:

- 299. str.
- svi pokušaji određivanja točne granice između zračnog prostora i svemira ostali su neuspješni
- kao što to biva, praksa država odigrala je ključnu ulogu, prihvativši tzv. funkcionalni pristup problemu
 - on zasad zadovoljava, jer svemirske aktivnosti i sredstva koja se koriste u tu svrhu uglavnom nije teško lučiti od onih koja se odnose na zračni prostor, pa ih prema tome treba podvrgnuti odgovarajućem MP režimu
 - no, potrebe prakse mogle bi aktualizirati to pitanje, djelomice zbog intenziviranja svemirskih aktivnosti općenito, a djelomice zbog usavršavanja letjelica koje su na neki način upotrebljive u oba prostora – u tom smislu su se već javili pojedini prijedlozi kojima kao osnova pretežno služi visina najniže moguće orbitalne putanje umjetnih satelita (zbog gustoće atmosfere i drugih značajki), što iznosi oko 100km iznad Zemljine površine ³⁴³

Odbor za miroljubivu upotrebu svemira:

- zbog globalne prirode svemirskih aktivnosti, o pitanju uporabe svemira počelo se odmah raspravljati i u UN, koji je osnovao Odbor za miroljubivu upotrebu svemira – Opća skupština UN ga je 1958. osnovala kao ad hoc, a 1959. kao stalni odbor
 - on djeluje bilo kao cjelina, bilo putem svojih dvaju pododbora (znanstveno-tehničkog i pravnog)
 - zahvaljujući radu Odbora, Opća skupština je usvojila mnoge zaključke u obliku učestalih rezolucija, koje su postale temelj kodifikacije i progresivnog razvoja međunarodnog svemirskog prava ³⁴⁴
 - u Odboru su također izrađeni, pa u Općoj skupštini usvojeni, svi najvažniji međunarodni ugovori o pravnom režimu svemira i o uređenju svemirskih aktivnosti:
- 1. Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i uporabi svemira, uključujući Mjesec i druga nebeska tijela (1967.; skraćeno Ugovor o svemiru)
 - to je najvažniji MP akt na području svemirskog prava – on propisuje:
 - da se istraživanje i upotreba svemira, uključujući nebeska tijela, moraju obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova ekonomskog i znanstvenog razvoja
 - da je čitav svemir slobodan za istraživanje i uporabu svim državama bez diskriminacije da u svrhu uporabe svemira sve države imaju slobodan pristup svim njegovim dijelovima
 - da svemir, uključujući nebeska tijela, ne može biti predmet nacionalnog prisvajanja bilo proglašenjem suverenosti, bilo na temelju upotrebe ili okupacije ^{345 346}, ni na drugi način
 - da se svemirske aktivnosti moraju obavljati u skladu s MP-om, uključujući Povelju UN, u interesu održanja međunarodnog mira i sigurnosti i unaprjeđenja međunarodne suradnje
 - ipak, praksa i doktrina dovode u pitanje dosljednost provedbe navedenih pravila – osnovnu dvojbu pružaju poglavito 2 činjenice:
 - a) zabrane koje se izrijeком odnose na vojne aktivnosti nisu iste za nebeska tijela (tu su praktički zabranjene sve vrste vojnih aktivnosti, uključujući pokuse oružjem) i za preostali dio svemira, gdje se tiču samo nuklearnog oružja i ostalog oružja za masovno uništavanje
 - b) pojam „miroljubivo“ je vrlo neodređen – zato ga je moguće različito tumačiti, a najčešće u 2 smisla:
 - kao sve što nije vojno (širi smisao)
 - kao ono što nije agresivno (uži smisao) – ovo tumačenje prevladava u praksi
- astronauti:

³⁴² Bilo je to u vrijeme provedbe velikog međunarodnog znanstvenog programa pod nazivom Međunarodna geofizička godina, u kojem je, u svrhu različitih istraživanja planeta Zemlje, sudjelovao velik broj nevladinih i vladinih međunarodnih organizacija i znanstvenih tijela iz mnogih država.

³⁴³ Tim i srodnim pitanjima bavi se i Odbor UN za miroljubivu uporabu svemira u okviru teme „Definicija svemira“.

³⁴⁴ Posebno se to odnosi na rezoluciju Opće skupštine iz 1963: „Deklaracija o pravnim načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i uporabi svemira“.

³⁴⁵ STJECANJE PODRUČJA

³⁴⁶ Ideja da bi se dijelovi svemira, a osobito nebeskih tijela, mogli steći okupacijom, analogno pravilima koja su u MP izgrađena za okupaciju ničijeg područja, nije ni bila predmet ozbiljne rasprave. Može se spomenuti tek Bogotska deklaracija – dokument u kojem su Kolumbija (1975.) i još 7 ekvatorijalnih država (1976.) izrazile stav da je dio svemira iznad ekvatora, tj. iznad tih država, poznat kao geostacionarna orbita, integralni dio područja dotične države i unutar njene potpune suverenosti, pa je za smještanje umjetnog satelita u taj prostor potrebno njeno izričito odobrenje. (pojednostavljeno rečeno, geostacionarna je ona orbita koja se nalazi iznad ekvatora na oko 36 000 km iznad Zemljine površine i, ako se njom umjetni satelit kreće u istom smjeru i istom brzinom kao i Zemlja, on prividno miruje, tj. nalazi se stalno na istom mjestu u odnosu na Zemlju; otuda i naziv geostacionarni ili geosinkroni satelit.). No, taj pokušaj nije uspio.

- proglašeni su poslasticima čovječanstva u svemiru, ali oni potpadaju pod jurisdikciju države pripadnosti dotičnog svemirskog objekta (baš kao i sam objekt)
- niz pravila uređuje dužnost pružanja pomoći astronautima u nevolji i vraćanja svemirskih objekata državi lansiranja, ako se ti objekti nađu pošto su se spustili ili su pali izvan njezina područja
- svemirski objekt:
 - to je svaka naprava u svemiru, neovisno o tome radi li se o najobičnijem umjetnom satelitu, svemirskom brodu, svemirskoj stanici, ili nekoj drugoj svemirskoj letjelici s posadom ili bez nje
 - slično brodovima i zrakoplovima, i oni imaju državnu pripadnost države u kojoj su upisani u odnosni registar i koja snosi međunarodnu odgovornost za svoje aktivnosti u svemiru, bez obzira na to jesu li ti objekti državno ili privatno vlasništvo
- 2. Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir (1968.)
- 3. Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti (1972.)
- 4. Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir (1975.)
 - njome je ustanovljen i međunarodni registar – države su dužne tu registrirati svoje svemirske objekte (doduše, obveze država su okvirne i prilično neodređene – nisu dani rokovi, a od podataka je nužno dati samo osnovnu namjenu objekta, pa nije čudna da po tom registru nijedan objekt nema vojnu namjenu)
 - on je koristan jer omogućuje identifikaciju svemirskog objekta koji bi prouzročio štetu ili je opasan za druge države ili okoliš – po pravilima o odgovornosti za takve štete, odgovorna je država lansiranja, što ovdje znači država koja lansirala/omogućuje lansiranje ili država s čijeg je područja/uređaja objekt lansiran
 - za štetu prouzročenu na površini Zemlje ili na zrakoplovu u letu odgovara se po načelu objektivne odgovornosti³⁴⁷, a za štetu prouzročenu drugdje (dakle u svemiru) temeljem krivnje države ili osobe za koju ona odgovara (u slučaju spora nerješivog diplomatskim pregovorima, odlučuje posebna komisija)
- 5. Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima (1979.)
 - odnosi se na Mjesec i druga nebeska tijela u Sunčevu sustavu, te na orbite oko njih i na putanje prema njima (dakle, na bliži i dostupniji dio svemira) – ta nebeska tijela i njihova prirodna bogatstva proglašena su općim dobrom čovječanstva, i za njih je predviđen novi, razrađeniji MP poredak, analogno Zoni³⁴⁸
 - međutim, sam sporazum odgađa uspostavu takvog poretka i samo obvezuje stranke da ga uspostave glede iskorištavanja odnosnih prirodnih bogatstava kad to iskorištavanje u bližoj budućnosti bude moguće
 - zasad do toga nije došlo

... 349 350

značajke provedbe svemirskih aktivnosti:

- ukupno uzevši, u novije doba mogu se uočiti 2 osnovne značajke u sklopu provedbe svemirskih aktivnosti:
 - naglo rastuća komercijalizacija velike većine tih aktivnosti
 - sve veća uloga privatnog sektora
- iz toga slijede i 2 logične posljedice:
 - sve više pravnih problema izlazi iz područja javnog MP, pa odnosne ugovore treba tražiti u drugim pravnim granama (npr. trgovačkom, međunarodnom privatnom, građanskom), što ujedno znači i u zakonodavstvu pojedinih država
 - raste broj aktivnih sudionika u svemirskim aktivnostima i što se tiče privatnih tvrtki i samih država, posebno Kine³⁵¹

³⁴⁷ ???????????? (55.)

³⁴⁸ POJEDINI DIJELOVI MORA

³⁴⁹ Neki važniji akti koji se tiču svemira:

- Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, u svemiru i pod vodom (1963.)
- Konvencija o zabrani promjene okoliša u vojne ili druge neprijateljske svrhe (1977.)
- rezolucija Opće skupštine „Načela o upotrebi izvora nuklearne energije u svemiru“ (1992.)
- rezolucija Opće skupštine „Načela koja se odnose na daljinsko istraživanje Zemlje iz svemira (1986.)
- rezolucija Opće skupštine „Načela koja uređuju potrebu umjetnih Zemljinih satelita za međunarodno izravno televizijsko emitiranje od strane država (1983.)
- Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Bruxelles, 1974.)
- Europska konvencija o prekograničnoj televiziji (u okviru VE, 1989.)
- Europska konvencija o pitanjima autorskog prava i srodnih prava u okviru prekograničnog emitiranja preko satelita (VE, 1994.)

³⁵⁰ Tijekom 1970-ih počinje osnivanje niza međunarodnih organizacija koje se bave pružanjem usluga i razvijanjem sustava na području iskorištavanja (dakle, komercijalnog aspekta) satelitskih telekomunikacija. One su osnovane kao međuvladine organizacije, ali su na prijelazu stoljeća mahom privatizirane. U globalnim razmjerima ističu se Intelsat i Inmarsat (obje privatizirane 2001.), a na užoj, pretežno regionalnoj osnovi, Eutelsat, Intersputnik i Arabsat. Unatoč širem djelokrugu i izvan telekomunikacija, zapažena je i uloga Europske svemirske agencije (ESA), a svemirske aktivnosti općenito ulaze u djelokrug sve većeg broja MO.

³⁵¹ Primjerice, lansiranje svemirskog objekta u Kini znatno je jeftinije nego u drugim zemljama, pa se katkad time koriste i američke i druge tvrtke.

3.8. STJECANJE PODRUČJA

- država može mijenjati svoje područje stjecanjem novih dijelova ili gubitkom dijelova područja (stjecanje područja neki zovu inkorporacijom – po tome bi inkorporacija bila svako dobivanje novih područja koja dotad nisu pripadala odnosnoj državi)

vrste stjecanja područja:

- prirodno i umjetno stjecanje područja:
 - prirodno stjecanje područja nema veće značenje u MP
 - npr. aluvija (nanos uz obale rijeka koje čine granicu³⁵²), stvaranje otoka kao posljedica vulkanskih erupcija ...
 - ako otok nastane u teritorijalnom moru neke države, pripada njoj (prema nekima, to vrijedi i za otoke koji izrone iz epikontinentalnog pojasa, jer se u tom slučaju suverena prava iskorištavanja pretvaraju u suverenost države)
 - kod umjetne akcesije (npr. nasipavanjem), područje se stječe okupacijom
- originarno i derivativno stjecanje područja:
 - originarno (izvorno) – kad područje do tada, ili bar u času stjecanja, nije bilo ni pod čijom drugom suverenosti
 - derivativno (izvedeno) – stjecanje područja koje je u času stjecanja pripadalo drugoj državi; pritom stjecateljica prima novo područje onako kako je bilo u dotadašnjeg držaoca, dakle sa svim eventualnim ograničenjima (tu vrijedi načelo: nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet)

1. ORIGINARNO STJECANJE

1.1. OKUPACIJA

Okupacija je trajno zaposjedanje ničijeg područja (terrae nullius) s namjerom da se stekne.³⁵³

- to je glavni način originarnog stjecanja područja, a temelji se na primjeni načela privatnog prava o prisvojenju res nullius
- iako je danas zaposjednut sav državama dostupan prostor, još uvijek se događa da neke države pokušavaju primijeniti doktrinu o okupaciji kao načinu stjecanja ničijeg područja, posebno na otoke u otvorenom moru
- primjer međunarodnog spora gdje se stranke pozivaju na pravila i načela stjecanja ničijeg područja okupacijom je i pitanje pripadnosti, odnosno budućnosti Zapadne (bivše Španjolske) Sahare³⁵⁴

uvjeti pravovaljanosti stjecanja područja okupacijom:

- da bi okupacija dovela do pravovaljanog stjecanja područja (313. str.), treba po pravilima MP udovoljiti ovim uvjetima:

1) terra nullius

- to znači da u času stjecanja to područje ne smije biti pod vlašću (suverenosti) druge države
- ove okolnosti nisu zapreka okupaciji:
 - ako se na tom području nalazi organizirana domorodačka vlast ili država koja nije bila članica međunarodne zajednice (potvrđeno u praksi država)
 - ako je područje bilo pod vlašću neke države, ali je poslije napušteno – tad može doći do spora o tome je li do napuštanja doista došlo³⁵⁵ (to je jedno od bitnih pitanja u argentinsko-britanskom sporu o suverenosti nad Falklandskim otočjem ili Malvinima, koji je kulminirao oružanim sukobom 1982., pošto su obje države pribjegle uporabi sile: Argentina invaziji, a UK vojnoj akciji kojom je opet uspostavila vlast)

2) efektivnost

- potrebno je da područje bude zaposjednuto na vidljiv i djelotvoran način (tj. da država na njemu stalno provodi svoju vlast, da osigurava pravni poredak, pri čemu stupanj provedbe vlasti ovisi o prilikama)
 - npr. u nenaseljenim i slabo naseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje, dovoljno je da budu zaposjednute pojedine točke, a kod otočja da je zaposjednut jedan otok
 - u Grenlandskom sporu, Stalni sud međunarodne pravde smatrao je da je za stjecanje cijelog područja dovoljna okupacija nekih točaka (dakako uz animus stjecanja suverenosti), te slanje službenih ekspedicija i primjena zakonodavstva, odnosno uvođenje pravnog poretka

³⁵² GRANICE

³⁵³ U 20. stoljeću, doktrina o okupaciji (tj. stjecanju ničijeg posjeda) dolazila je do primjene kod nekih važnih međunarodnih sporova, npr. u arbitraži između Nizozemske i SAD-a o otoku Palmasu, u Grenlandskom sporu pred Stalnim sudom međunarodne pravde i u sporu o otočju Bahrein pred Ligmom naroda. Neki sukobi interesa riješeni su trajnim (1928. UK je priznala otok Bouvet Norveškoj) ili privremenim sporazumom (britansko-američki sporazum 1939. o zajedničkoj upravi otoka Canton i Enderbury); noviji primjer je bio spor između Indije i Šri Lanke o otoku Kachativu u tjesnacu Palk, riješen 1974. međunarodnim Sporazumom o razgraničenju historijskih voda i srodnim pitanjima, kojim si je, uz ostalo, Indija osigurala pravo da indijski ribari i hodočasnici mogu na taj otok dolaziti bez putnih isprava ili viza.

³⁵⁴ NESAMOUPRAVNA PODRUČJA

³⁵⁵ Primjeri: Trinidad, Karolini, Delagoa.

- dalje od te dopustive mjere idu:
 - teorija geografskog jedinstva (susjedstva) i teorija zaleđa – prema njima, država bi pukim očitovanjem (bez efektivnog zaposjedanja) mogla steći krajeve koji su sa zaposjednutim krajem u prirodnoj vezi, npr. otočje ili zaleđe obalnog područja (unatoč čestoj upotrebi, posebno u doba kolonijalne ekspanzije, ipak se ne može smatrati da je to načelo priznato u općem MP) ³⁵⁶
 - još dalje je išla teorija sektora – prema toj teoriji su neke države koje leže uz polarna područja htjele podijeliti ta područja, osobito Arktik ³⁵⁷; svakoj od takvih država pripao bi dio polarnih područja omeđen meridijanima koji se nastavljaju na njenu istočnu i zapadnu granicu i protežu se do pola; ipak, ni prisvajanje područja na toj osnovi nije općepriznato u MP
 - u načelu, efektivnost se zahtijeva ne samo za čas zaposjedanja nego i poslije, jer bi se prestanak efektivnosti mogao tumačiti kao napuštanje (derelikcija) ili odricanje
 - jasno, stupanj efektivnosti ovisi o posebnim prilikama, osobito u nenaseljenim krajevima ili u onima koji su neprikladni za naseljavanje (uključujući tu i specifičnosti polarnih područja) gdje se ne može tražiti toliki intenzitet vršenja čina koji potvrđuju suverenost – tako se u arbitraži o otoku Clippertonu iz 1931. ide u krajnost i kaže da se na nenaseljenim otocima iznimno ne traži vršenje vlasti nego jednokratno i simbolično zaposjedanje
- Antarktika ³⁵⁸
- to je golemi kontinent veličine više od 14 milijuna km², s dobrim dijelom neistraženim prirodnim bogatstvom i drugim mogućnostima uporabe i iskorištavanja – za njega su se natjecale razne države (radi stjecanja područja)
 - međutim, tu se prilike razlikuju od onih u Arktiku:
 - prvo, od Antarktika su i najbliže zemlje znatno udaljenije, pa je teorija sektora primjenjiva u manjoj mjeri
 - drugo, dok Arktik čine površinom maleni raspršeni otoci u prostranstvima Sjevernog ledenog mora, središnji dio Antarktika je spomenuti kontinent, dakle postojano kopno (doduše, uglavnom zaleđeno) ³⁵⁹
 - zanimanje za Antarktiku bilo je pojačano zbog obilnog kitolova, te ribolova i lova na tuljane, što su ujedno i predmeti raznih međunarodnih ugovora – zahtjevi država za tim područjem imali su razne temelje ³⁶⁰:
 - teorija sektora temeljem posjeda neki Antarktki razmjerno bližih otoka (UK)
 - historijska (stečena) prava (načelo uti possidetis) i geografsko jedinstvo (Argentina, Čile)
 - istraživanje (Australija, Francuska, Norveška)
 - otkriće (UK, Novi Zeland, Australija, Francuska, Norveška)
 - navodna okupacija (Argentina, Čile)
 - ti zahtjevi pojedinih država su jednostrani, i nemaju čvršćeg temelja u MP
 - kad je napretkom znanosti interes za to područje porastao, pojavili su se prijedlozi za uređenje međunarodnim ugovorom – na inicijativu SAD-a, zato je 1969. u Washingtonu održana Konferencija o Antarktiku
 - na toj konferenciji potpisan je Ugovor o Antarktiku
 - njime su postavljena ova osnovna načela: upotreba Antarktika isključivo u miroljubive svrhe, sloboda znanstvenog istraživanja i međunarodna suradnja, očuvanje antarktičkog okoliša, zabrana odlaganja nuklearnog otpada, poduzimanje potrebnih mjera zaštite živih bogatstava ...
 - glede postavljenih teritorijalnih zahtjeva, Ugovor ne rješava to pitanje – propisuje da oni miruju
 - ugovor se odnosi na sve krajeve južno od 60. stupnja, uključujući sve tzv. ledene šelfove (zamrznuti dijelovi mora, djelomice promjenjivo ovisno o klimatskim uvjetima), neovisno jesu li uz obalu ili na većim udaljenostima od obale, ali ne na otvoreno more
 - vrijednost je ugovora i u činjenici da je on, predviđajući mehanizam za svoju provedbu i razradu, ujedno temelj onog što se danas zove Antarktički sustav ³⁶¹

³⁵⁶ Na berlinskoj konferenciji o Kongu 1885., Francuska, Njemačka i ostale europske države smatrale su dovoljnim da se vlada obalom, pa su tvrdile da posjed obale osigurava vlast nad zaleđem do neodređene dubine. Naprotiv, Englezi su nastojali da se pod efektivnošću okupacije razumijeva okupacija određenog područja snagama koje bi bile dovoljne da bi se osiguralo poštovanje stečenih prava i sloboda trgovine i putovanja. No, ipak je britanski Privy Council 1927. u sporu o granici Labradora dosudio New Foundlandu granicu do vodomeđe i pozvao se na pravilo o pravu na zaleđe u slučaju posjeda obale, ali je ujedno razložio da Kanada nije na tom prostoru provodila nikakve čine vlasti.

³⁵⁷ Prvu je diobu Arktika po sektorima predlagala Kanada 1907.

³⁵⁸ Naziv Antarktika odnosi se na sam kontinent, dok se nazivom Antarktiku obuhvaća čitava južna polarna regija, koja uključuje i Antarktičke vode (Južni Ocean, Južno polarno more ili Antarktički ocean) do antarktičke konvergencije (te vode, dakle, prelaze u Atlantski, Indijski i Tihi ocean) i tu raspršene otoke koji ne čine dio iste kontinentske mase (ukupno oko 50 milijuna km²).

³⁵⁹ Osim toga, za razliku od Arktika, na Antarktiku nema domorodačkog pučanstva.

³⁶⁰ Prva je svoj zahtjev postavila UK 1908., odnosno 1917., a slijedili su NZ 1923., Francuska 1924., odnosno 1938., Australija 1933. ...

³⁶¹ On obuhvaća niz međusobno povezanih MP akata (međunarodnih ugovora, preporuka i drugih instrumenata), te mehanizam za njihovo donošenje i provedbu. Ne radi se tu o nekoj međunarodnoj organizaciji, ali je ipak ustanovljen zametak međunarodne uprave. Osnovni oblik institucionalizacije mehanizma Antarktičkog sustava su redoviti konzultativni sastanci – oni su rezultirali izradom i usvajanjem međunarodnih ugovora, npr.:

- Konvencije o zaštiti antarktičkih tuljana (1972.)
- Konvencije o zaštiti živih morskih bogatstava Antarktika (1980.)
- Konvencije o uređenju aktivnosti vezanih uz rudna bogatstva Antarktika (1988.)

3) notifikacija

- prema Općem aktu Kongo-konferencije (Berlin, 1955.)³⁶², svaka država koja na obalama Afrike zaposjedne neko područje nad kojim dotad nije imala vlast ili na takvom području uspostavi protektorat, mora to notificirati ostalim potpisnicama da bi one mogle iznijeti svoje eventualne prigovore
- iako se radi o normi posebnog (partikularnog) MP, većina pisaca smatra da je posrijedi općeprimjenjivo pravilo koje odgovara načelu pravne sigurnosti, a ujedno je i koristan dokaz stvarnog stanja (Brownlie)³⁶³

2. DERIVATIVNO STJECANJE

- najčešći, a danas i jedini praktično mogući način derivativnog stjecanja područja je ustup; ostali načini su stjecanje silom oružja i dosjelo, ali su mogućnosti stjecanja dosjelošću svedene na najmanju moguću mjeru, a stjecanje silom oružja je zabranjeno

2.1. USTUP (CESIJA)

Ustup je stjecanje područja temeljem međunarodnog ugovora (dvostranog ili mnogostranog).

- ustup se može zbiti kao posljedica rata, može biti dobrovoljan, ali može biti i iznuđen prijetnjom sile ili bilo kakvim drugim pritiskom (u slučaju prijetnje treba imati na umu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora o ništetnosti)
- ustup se može izvršiti i posredovanjem treće države, npr. Austrija je 1859. ustupila Lombardiju Francuskoj, koja ju je odmah prenijela Sardiniji³⁶⁴
- ustup može biti:
 - bez protučinidbe
 - uz protučinidbu – najčešće u obliku:
 - kupnje (npr. Ladislav Napuljski je 1409. prodao Dalmaciju Mlečanima za 100 000 dukata, Francuska 1803. Louisianu SAD-u za 60 milijuna franaka, a Rusija 1867. Aljasku SAD-u za 7 200 000 dolara)
 - zamjene područja³⁶⁵
- glede pravnog učinka ustupa postoji više mišljenja:
 - jedni smatraju da se ugovorom ne prenosi suverenost, nego je potrebno da se ustupljeno područje stvarno (efektivno) preuzme; ustupitelj vrši vlast do časa preuzimanja (iako i oni smatraju da to treba ograničiti na tekuće poslove (o tome su se vodili sporovi pred Stalnim sudom međunarodne pravde o tvornici u Chorzowu i svjetionicima u Grčkoj))
 - drugi smatraju da je ustup izvršen u času stupanja dotičnog međunarodnog ugovora na snagu (npr. Mirovni ugovor s Italijom 1947. uređuje da suverenost Italije nad područjem STT-a prestaje stupanjem tog ugovora na snagu)
- spomenuta dva mišljenja ipak su krajnosti, a rješenje dvojbe između tih stajališta u svakom pojedinom slučaju ovisi o ugovornim odredbama, predmetu i svrsi ugovora i o okolnostima u kojima ga treba primijeniti
- pri odlučivanju o sudbini područja katkad se pribjegava plebiscitu (referendumu) – to je opće glasovanje pučanstva nekog područja o tome komu ono treba pripasti; npr. stanovnici Koruške su se 1920. odlučili za pripojenje Austriji; plebiscit je više puta primijenjen i pri dekolonizaciji, tj. u postupku osamostaljivanja starateljских i nesamoupravnih područja³⁶⁶

2.2. STJECANJE SILOM ORUŽJA

- bilo je jedan od glavnih načina stjecanja područja u prošlosti – pritom se razlikuju 2 situacije:
 - ako se osvojenje odnosilo samo na dio područja pobijedene države, a ona je ostala postojati, redovito je dolazilo do formalnog priznanja stjecanja sporazumom između strana – takvo stjecanje se time svodilo na oblik ustupa
 - no, ako je držalac nekog područja potpuno uništen, nema mogućnosti stjecanja ugovorom, nego se radi o stjecanju podjarmljenjem – **debelaciji**:
 - pobjednička država osvoji čitavo područje neprijateljske države i pripoji ga vlastitom području, npr. stvaranje Italije 1859. do 1870. proširenjem Piemonta na područje gotovo cijelog Apeninskog poluotoka
 - pretpostavka stjecanja područja debelacijom bila je prestanak oružane borbe – ako se borba nastavlja, makar je čitava zemlja privremeno osvojena (npr. vlada iz inozemstva nastavlja rat), nema mjesta pripojenju (aneksiji)
 - i MVS u Nürnbergu odbacio je tzv. doktrinu okupacije, po kojoj bi se neko područje steklo činjenicom potpune ratne okupacije, jer ta doktrina nikad nije primjenjivana dok god postoji neka vojska koja pokušava vratiti krajeve domaćim vlastima (zato su npr. aneksije dijelova Jugoslavije koje su 1941. i 1942. izvršile Njemačka, Italija, Bugarska, Mađarska bile suprotne pravilima MP uopće i ratnog prava)
 - neki smatraju da debelacija nije ni bila način stjecanja područja, nego da do njega dolazi aneksijom područja koje je postalo ničije pošto je potpuno uništena dotadašnja vlast i propala država

³⁶² POVIJEST MP

³⁶³ To se pravilo primjenjivalo i pri okupaciji područja izvan Afrike (npr. okupacija Marshallova otočja, što ju je izvršila Njemačka 1866.), ali je bilo i suprotnih primjera (npr. otoci Canton i Enderbury); i Huber je u arbitražnoj presudi o otoku Palmasu izrekao da se navedeno pravilo o notifikaciji ne primjenjuje de plano na predjele izvan Afrike.

³⁶⁴ Mirovni ugovor između Austrije i Francuske, sklopljen u Zurichu 1859.

³⁶⁵ Najpoznatiji primjeri zamjene područja odnose se na kolonijalne posjede, npr. VB je 1871. s Nizozemskom mijenjala Novu Gvineju za Sumatru.

³⁶⁶ MANDATI I STARATELJSTVO, NESAMOUpravna PODRUČJA

- stjecanje područja silom je prvobitno zabranjeno partikularnim MP-om:
 - Paktom Lige naroda³⁶⁷
 - nizom izjava i međunarodnih akata 1930-ih godina o nepriznavanju teritorijalnih promjena postignutih silom³⁶⁸
 - Aktom Chapultepec, prihvaćenim na međuameričkoj konferenciji o problemima rata i mira (Ciudad Mexico, 1945.): konstatira da su zabrana osvajanja i nepriznavanje nasilnih stjecanja područja ušli među načela MP američkih država
- kasnije je ono zabranjeno i Poveljom UN i mnogim drugim dokumentima, pa se može tvrditi da je zabrana i nepriznavanje osvajanja danas **pravilo općeg MP**³⁶⁹
 - Povelja UN – zabranjuje svako osvajanje jer izrijeком štiti teritorijalnu cjelovitost i političku neovisnost svake države od bilo kakve prijetnje silom ili uporabe sile (dakle, ne sadrži izravno zabranu nasilnog stjecanja područja kao npr. Bogotska povelja iz 1948., ali ta zabrana nužno slijedi iz zabrane uporabe sile)
 - Deklaracija 7 načela – stjecanje područja koje proizlazi iz prijetnje silom/uporabe silom neće se priznati kao zakonito
 - rezolucija Opće skupštine UN o definiciji agresije³⁷⁰ – ne priznaje se „stjecanje područja ili posebne prednosti koje proizlaze iz agresije“

2.3. DOSJELOST (PRESKRIPCIJA)

- iako dosta pisaca otklanja dosjelost kao način stjecanja područja, ona je priznata u praksi³⁷¹, a priznaju je i brojni francuski, američki i engleski pisci, kao i Institut za MP (izjasnio se o tom pitanju 1925.)
- dosjelost se temelji na jednom od općih načela prava što su ih priznali civilizirani narodi pa joj je mjesto i u međunarodnim odnosima; teškoća je u tome što se u međunarodnom pravu nije izgradilo pravilo o tome koliko vremena treba proteći za dosjelost, stoga se to rješava od slučaja do slučaja
- naravno, dosjelost u MP se znatno razlikuje od dosjelosti u privatnom pravu:
 - njezina uloga je da prizna i utvrdi dugotrajni posjed bez obzira na izvor njegova postanka pa se zato u MP ne traži dobra vjera (bona fides) posjednika
 - naprotiv, i pri stjecanju dosjelošću po MP potreban je, uz miran i nesmetan posjed, i animus, odnosno namjera države stjecateljice da područje trajno zadrži kao svoje (međutim, prijetno je je li u namjeri prekida proteka vremena, kako bi se spriječilo stjecanje područja od strane neke države, dovoljan prosvjed druge zainteresirane države ili je nužno pribjegavanje jednom od sredstava za mirno rješavanje sporova)

...³⁷²

³⁶⁷ Čl. 40. Pakta Lige naroda: „Članovi Lige obvezuju se da će poštovati i održavati protiv svakog izvanjskog napada cjelovitost područja i sadašnju političku neovisnost svih članova Lige. U slučaju napada, prijetnje ili pogibelji od napada Vijeće se brine za sredstva kojima će se osigurati izvršenje te obveze.“

³⁶⁸ Najvažniji su:

- Stimsonova doktrina – državni tajnik SAD-a Stimson izrazio je stav SAD-a da one ne mogu priznati zakonitost stanja ili ugovora postignutih na način protivan Briand-Kellogovom (Pariškom) paktu
- rezolucija Lige naroda iz 1932. po kojoj se ne priznaju nikakvo stanje, ugovor ili sporazum koji bi proizlazili iz upotrebe sredstava suprotnih Paktu Lige naroda ili Briand-Kellogovom (Pariškom) paktu
- izjava prve Panameričke konferencije kojom ona izražava želju da se iz američkog MP isključi pravo osvajanja, a ustupanje područja pod prijetnjom sile smatra ništavnim
- deklaracija koju je 19 američkih država potpisalo u Washingtonu 1932. u povodu sukoba u Chacou, da „neće priznati nikakvo teritorijalno uređenje tog sukoba koje se ne bi postiglo mirnim sredstvima ni pravovaljanost teritorijalnih stjecanja koja bi se postigla okupacijom ili osvojenjem oružanom silom“
- Pakt Saavedra Llamas (1933.) kaže da stranke „neće priznati nijedno teritorijalno uređenje koje nije postignuto mirnim načinom, ni pravovaljanost okupacije ili stjecanja područja koja su izvršena silom“
- Konvencija o pravima i dužnostima država (1933.)
- Ugovor o koordinaciji postojećih američkih ugovora (potpisan 1936. na Međunarodnoj konferenciji za održanje mira u Buenos Airesu)
- rezolucija Osme konferencije američkih država u (Limi 1938.)

³⁶⁹ Atlantska povelja (1941.) izrekla je to načelo u drugom obliku: da ne bude nikakvih teritorijalnih promjena koje ne bi bile u skladu sa slobodno izraženom voljom zainteresiranih naroda.

³⁷⁰ DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

³⁷¹ Arbitraže o slučajevima Palmas, granica Britanske Gvajane, Grisbadarna, presuda Stalnog suda međunarodne pravde o Istočnom Grenlandu, presuda MS o norveškom ribolovu.

³⁷² Praksa si pomaže na različite načine. U arbitraži između Austrije i Ugarske o Morskom oku tražila se dosjelost od pamtivijeka. Ugovor o arbitraži graničnih sporova između VB i Venezuele iz 1897. priznaje dosjelost od 50 godina kao valjan naslov posjeda.

1. POJAM SUKCESIJE DRŽAVA

- sukcesija (kao ustanova MP) je ulaženje neke države u pravne odnose druge države, koje je posljedica osnivanja ili proširenja vlasti, odnosno uspostave suverenosti te države na području koje je dotada pripadalo drugoj državi
- sukcesija država definirana je u:
 - čl. 2. st. 1. t. b Bečke konvencije o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.): „sukcesija država znači zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja“
 - čl. 2. st. 1. t. a Bečke konvencije glede državne imovine, arhiva i dugova (1983.): sadrži identičnu definiciju
- ta pojava najizraženija je nakon svjetskih ratova zbog mnogih teritorijalnih promjena utvrđenih mirovnim ugovorima i u procesu dekolonizacije; u novije vrijeme dolazi i do raspada saveznih država u Europi (SSS, Čehoslovačka, Jugoslavija) i, sukladno tome, do nastanka novih, među kojima je i RH
- u svim tim slučajevima zapravo se s nekog područja povlači vlast (prestaje suverenost) jedne države (ili ta država nestaje), a druga država zasniva svoju vlast (suverenost) na stečenom području ³⁷³

... ³⁷⁴

2. PRAVILA MP O SUKCESIJI DRŽAVA

- kako je svaki slučaj sukcesije specifičan, ne može se dosljedno provesti opće načelo MP da za svaku državu nastaju prava i obveze samo njenim vlastitim djelovanjem, što proizlazi iz temeljnog prava države na suverenost; s druge strane, nema pravila MP koje bi određivalo opću sukcesiju države glede pravnih odnosa države prednice (327. str.)
- drugim riječima, rješenje u pojedinom slučaju sukcesije se traži između 2 ekstremna stajališta, od kojih se nijedno ne može dosljedno provesti, tj. države ga uglavnom ne mogu u potpunosti prihvatiti:
 - prema prvom, država sljednica ne bi trebala priznati ikoje obveze prednice (tzv. doktrina tabulae rasae ili clean slate)
 - prema drugom, suprotnom stavu, postoji opća (apsolutna) sukcesija, s težištem na kontinuitetu – takvo shvaćanje je u MP neprihvatljivo i nepostojeće (što ipak ne znači da je svaki element kontinuiteta isključen)
- kao što nema norme koja bi određivala opću sukcesiju, MP sadrži i vrlo malo općih pravila primjenjivih na sukcesiju država, iako se obje bečke konvencije pozivaju na to (čl. 6. Konvencije iz 1978., odnosno čl. 3. Konvencije iz 1983.: „*primjenjuju se samo na učinke sukcesije država koja se zbiva u skladu s MP-om, i posebice s načelima MP utjelovljenima u Povelji UN*“)
- danas bi se zapravo mogla izdvojiti samo ova 4 osnovna i opća pravila:
 - a) sama promjena državne vlasti, makar bila i protuustavna, u odnosu na isto državno područje ne dovodi do sukcesije
 - b) nema mjesta sukcesiji država u slučaju ratne okupacije ³⁷⁵
 - c) što se tiče prava i obveza vezanih baš za područje kao takvo (tj. uz pitanja režima područja, kao što su granice i upotreba područja ili ograničenje takve upotrebe, npr. u obliku služnosti), prema načelu nemo plus iuris transferre ..., sljednica, u pravilu ³⁷⁶, preuzima područje kakvo je bilo u prednice (dakle, i s eventualnim ograničenjima)
 - d) ako nije drukčije ugovoreno, za stečeno područje u pravilu vrijede međunarodni ugovori sljednice, a ne prednice (uz spomenutu iznimku koja se odnosi izravno na režim samog područja, uključujući granice)
- prema tome, sukcesija država zasad se uglavnom uređuje **ugovornim (partikularnim) MP-om**, što je uvjetovano vrlo različitim, specifičnim okolnostima u kojima do nje dolazi i, razmjerno tome, različitim pojedinačnim interesima

³⁷³ STJECANJE PODRUČJA, 1., 4., 5.

³⁷⁴ Takve promjene se mogu svrstati u ove osnovne kategorije:

1. oba subjekta MP između kojih se zbiva prijenos već su otprije postojala i dalje postoje; mnogi primjeri cesije
2. dotadašnji držalac područja ne propada (ne nestaje) kao subjekt MP, ali se na dijelu njegova područja stvorio novi subjekt MP; riječ je uglavnom o odvajanju, odnosno odcjepljenju, mirnom ili nasilnom; npr. SAD 1776., države nastale u procesu dekolonizacije u vrijeme UN-a, države nastale na području s izraženijim individualitetom, makar je njime upravljala druga država, kao što je Indija 1947. ...
3. dotadašnji držalac područja propada (nestaje kao subjekt MP), a njegovo područje stječe jedna država ili više njih koje su otprije postojale, npr. ujedinjenje Teksasa s SAD-om 1845.
4. dotadašnji držalac područja ili držaoci područja propadaju (nestaju kao subjekti MP), a njegovo područje odnosno njihova područja stječe novi subjekt MP ili više njih; npr. raspad države (AU 1918., SFRJ 1991., SS 1991.) ili ujedinjenje u novu državu (npr. SS 1922.)
5. područja s posebnim položajem (mogle bi se svrstati pod 2. i 3., ali zbog svoje privremenosti i svog ustrojstva, te činjenice da su subjekti MP, čine posebnu kategoriju)

Imajući na umu ovu podjelu, neki pisci razlikuju univerzalnu sukcesiju (kad se država raspadne, odnosno prestane postojati) od djelomične/parcijalne (kad dio područja države koja i dalje postoji pripadne drugoj, već postojećoj, ili postane područjem novog subjekta MP).

³⁷⁵ STJECANJE PODRUČJA, 5. I 106.

³⁷⁶ Iznimku od tog načela sadrži Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora iz 1978., izuzimajući od sukcesije međunarodnih ugovora koji se odnose na režim područja one ugovorne obveze kojima se predviđa uspostava vojnih baza na dotičnom području (čl. 12. st. 3.).

- s namjerom sustavnijeg uređenja i potaknuta očitom potrebom, Opća skupština UN pozvala je Komisiju za MP da razmotri pitanje sukcesije i započne rad na kodifikaciji i progresivnom razvoju – rezultat tog rada su spomenute 2 bečke konvencije:
 - kako one ne djeluju retroaktivno, pa stoga i na vrlo malen broj slučajeva kad bi bile primjenjive, ulogu tih konvencija u rješavanju problema sukcesije država teško je procijeniti – s jedne strane, prva ima samo 21 stranku, a druga još nije ni na snazi, a s druge strane, dugogodišnji rad Komisije za MP je dobra osnova prvih i dosad jedinih općih međunarodnih ugovora o sukcesiji država u povijesti, a nedvojbeno je da su oni nadahnuti općim načelima MP i da pružaju niz prihvatljivih rješenja (ta se činjenica sve više priznaje i u praksi i u doktrini)
 - razlozi odbojnosti država prema konvencijama u sukcesiji su najprije specifičnost gotovo svake sukcesije, te razne okolnosti u kojima su se konvencije izrađivale (od 1962. dalje) – s tim specifičnostima u vezi, konvencije kategoriziraju situacije u kojima dolazi do sukcesije država na:
 1. prijenos dijela područja neke države
 2. novonastalu neovisnu državu (uključujući takvu državu stvorenu od dvaju ili više područja)
 3. ujedinjenje država
 4. odvajanje dijela ili dijelova područja neke države
 5. raspad države

2.1. područje

- područje, tj. uspostava suverenosti sljednice nad područjem koje je dotad pripadalo prednici, je ishodište sukcesije država
- država stječe područje onako kako ga je posjedovao bivši držalac, dakle s dotadašnjim granicama i s pravima i obvezama koje se tiču uporabe tog područja – to potvrđuje i Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora, propisujući:
 - u čl. 11.:
 - „sukcesija država kao takva ne utječe:
 - a) na granicu ustanovljenu ugovorom; niti
 - b) na obveze i prava ustanovljena ugovorom, a koja se odnose na režim granice“
 - u čl. 12.:
 - „sukcesija država kao takva ne utječe:
 - a) na obveze koje se odnose na upotrebu ili ograničenje upotrebe nekog područja i koje su ustanovljene ugovorom u korist bilo kojeg područja neke strane države, a koje se smatraju vezanim uz dotično područje
 - b) na prava, ustanovljena ugovorom u korist nekog područja, koja se odnose na upotrebu ili ograničenje upotrebe bilo kojeg područja neke strane Države, a koje se smatraju vezanim uz dotično područje
 - sukcesija država kao takva ne utječe:
 - a) na obveze koje se odnose na upotrebu ili ograničenje upotrebe nekog područja i koje su ustanovljene ugovorom u korist skupine država ili svih država, a koje se smatraju vezanim uz to područje;
 - b) na prava, ustanovljena ugovorom u korist skupine država ili svih država, koja se odnose na upotrebu ili ograničenje upotrebe nekog područja, a koja se smatraju vezanim uz to područje
 - odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugovorne obveze države prednice kojima se predviđa uspostava stranih vojnih baza na području na koje se odnosi sukcesija država“
 - u čl. 13.:
 - „ništa u ovoj Konvenciji nije na štetu načela međunarodnog prava kojima se potvrđuje trajna suverenost svakog naroda i svake države nad svojim prirodnim bogatstvima i izvorima“

2.2. osobe

- protežući suverenost na neko područje, pod vlast nove države potpadaju svi ljudi koji se nalaze na tom području
- ti su ljudi prema bivšoj državi bili ili u odnosu državljana ili u odnosu stranaca
 - nova država može svojim zakonodavstvom odrediti koje će od tih osoba smatrati svojim državljanima, ali ne može svoje državljanstvo nametnuti pripadnicima trećih država bez njihove privole
 - suprotno tome, može smatrati svojim državljanima osobe koje se u času sukcesije nisu nalazile na stečenom području, ali su dotad bili državljani bivše držateljice područja
- ako država prednica i dalje postoji i ako se njezino područje podijeli na više država, tada pitanje takvih osoba treba urediti međunarodnim ugovorom
- međunarodno pravo ne poznaje opće pravilo po kome bi nova država imala dužnost da kao svoje državljane preuzme sve dotadašnje državljane prednice – međutim, treće države nisu dužne dopustiti prijelaz ili prebacivanje preko granice osoba koje bi na takav način ostale bez državljanstva
- kako je Komisija za MP dovršila rad na pitanju državljanstva fizičkih osoba u vezi sa sukcesijom država, nije nerealno u bližoj budućnosti očekivati novi međunarodni ugovor o tom problemu; dokaz da u međunarodnoj zajednici postoji težnja da osobe zahvaćene sukcesijom ne ostanu bez državljanstva je i Konvencija o izbjegavanju bezdržavljanstva u vezi sa sukcesijom država (sklopljena u okviru Vijeća Europe 2006.)

- radi rješavanja položaja osoba pri promjeni državne vlasti nad nekim područjem u međunarodnim se ugovorima pribjegava ustanovama opcije i (ili) zaštite manjina:
 - opcija je izbor između dva državljanstva koji se vrši očitovanjem – to je pojedincu dana mogućnost da izabere svoje državljanstvo kada područje na kojemu stalno boravi prijeđe od jedne države drugoj
 - pretpostavka je da nakon odnosne teritorijalne promjene uz državu koja je stekla područje i nadalje postoji država koja je to područje ustupila (izgubila)
 - izvršavanjem opcije pojedinac bira između dotadašnjeg državljanstva i državljanstva države sljednice
 - uz očitovanje o zadržavanju državljanstva države prednice međunarodni ugovori ^{377 378} najčešće vežu i mogućnost da država sljednica zahtijeva da se iz nje isele osobe koje ne žele primiti njezino državljanstvo
 - zaštita manjina ugovara se radi zaštite osoba koje imaju drukčiju narodnost (nacionalnost) vjeru ili materinji jezik od većinskog stanovništva države u kojoj žive ³⁷⁹
 - svrha zaštite manjina jest zaštita osoba koje izaberu državljanstvo u kojoj je njihova narodnosna, vjerska ili jezična skupina u manjini prema ostatku stanovništva
 - no, manjinska prava mogu obuhvaćati i osobe koje po svojim karakteristikama pripadaju manjini, ali imaju strano ili dvostruko državljanstvo – tako su zaštitu na temelju međunarodnih ugovora uživali i oni pripadnici talijanske manjine u Kraljevini SHS koji su nakon Prvog svjetskog rata optirali za talijansko državljanstvo

2.3. međunarodni ugovori

- nestalna praksa glede ovog pitanja samo potvrđuje već istaknuti raspon između krajnje suprotnih načelnih odrednica u njihovoj primjeni na sukcesiju uopće, što se ogleda i u Bečkoj konvenciji iz 1978.
 - spomenuto opće pravilo, prema kojem – ako nije drukčije ugovoreno, tj. ako sama tako ne odluči – državu sljednicu automatski ne vežu ugovori prednice (za iznimke vidi dalje), a ugovori sljednice protežu se i na stečeno područje ³⁸⁰, temelji se na načelu da međunarodni ugovor veže samo ugovorne strane ³⁸¹ (izuzimajući, razumljivo, u njemu eventualno sadržana pravila općeg običajnog prava)
 - međutim, primjena opisanog pravila o načelnoj neprenosivosti međunarodnih ugovora bez pristanka sljednice je sužena:
 - s jedne strane, drukčijim rješenjima koja su uvjetovana potrebom za poštovanjem bar djelomičnog kontinuiteta radi pravne sigurnosti u međunarodnoj zajednici, i
 - s druge strane, praksom država sljednica koje, vođene takvom potrebom i vlastitim interesima, žele izbjeći ugovorno-pravni vakuum i što potpunije se uključiti u međunarodnu zajednicu nastavkom primjene međunarodnih ugovora prednice ... ³⁸²
- **načelo kontinuiteta** je osobito naglašeno:
 - kod tzv. radiranih ugovora ³⁸³, koji automatski vežu državu sljednicu ako nije drukčije ugovoreno – to su oni međunarodni ugovori koji su najuže povezani sa samim područjem (čl. 11., 12., 13. Bečke konvencije; 334. str.); što se inače tiče sukcesije država glede međunarodnih ugovora u slučaju prijenosa dijela područja od jedne države drugoj, ugovori prednice prestaju vrijediti za to područje koje se prenosi, a na njega se proširuje primjena ugovora sljednice, uz iznimku spomenutih radiranih ugovora (čl. 15.)
 - glede važenja međunarodnih ugovora za državu prednicu koja i dalje postoji nakon što se neki dio njenog područja odvojio (čl. 35.), te za sljednicu u slučajevima ujedinjenja država (čl. 31.) i odvajanja dijela ili dijelova neke države da bi se stvorila nova država ili više njih, bez obzira na to postoji li prednica i dalje ili ne (čl. 34.)
- za razliku od navedenih odredbi, čl. 16. iste konvencije, koji govori o sukcesiji glede međunarodnih ugovora u slučaju novonastalih neovisnih država, bliže je **načelu tabulae rasae**: *„položaj u odnosu na ugovore države prednice novonastala nezavisna država nije dužna zadržati ugovor na snazi niti postati stranka ugovora zbog same činjenice što je na dan sukcesije država taj ugovor bio na snazi za područje na koje se odnosi sukcesija država“*
 - ipak, iz te odredbe je vidljivo da takva država to može učiniti ako joj odgovara
 - također, pojmom novonastale neovisne države su obuhvaćene samo one države čije je područje neposredno prije dana sukcesije bilo ovisno područje, za čije je međunarodne odnose bila odgovorna država prednica (335. str.)

³⁷⁷ Ugovor o miru s Italijom 1947. predvidio je opciju za talijansko državljanstvo u svim krajevima koje je Italija ustupila Francuskoj, Grčkoj i Jugoslaviji, kao i reklamaciju, tj. pravo talijanskih državljana hrvatske, slovenske ili srpske narodnosti koji su stalno boravili u Italiji da zatraže jugoslavensko državljanstvo. U oba slučaja države su imale pravo zatražiti da se isele osobe koje su optirale za strano državljanstvo.

³⁷⁸ Ugovor o između Italije i Jugoslavije 1975. (Osim/Ancona) predviđa opciju u prilog osobama koje su se u položaju pripadnika manjina našle podjelom bivšeg Slobodnog Teritorija Trsta.

³⁷⁹ MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA I DOMORODAČKOG STANOVNIŠTVA

³⁸⁰ U tom kontekstu koristi se izraz „pomične granice međunarodnih ugovora“, kojim se želi upozoriti na pomicanje granica važenja ugovora zajedno s pomicanjem državnih granica.

³⁸¹ Lat. pacta tertiis nec nocent nec prosunt.

³⁸² Oba ta suprotna stajališta, načelo neprenosivosti ugovora i načelo kontinuiteta ugovora, prisutna su ne samo u konkretnim rješenjima Bečke konvencije iz 1978. nego već u njejoj preambuli, u kojoj se konstatira da je načelo slobodnog pristanka (uz načela dobre vjere i pacta sunt servanda) općepriзнato i istodobno ističe „da je dosljedno poštovanje općih mnogostranih ugovora o kodifikaciji i progresivnom razvoju MP te onih za čiji je predmet i svrhu zainteresirana cjelokupna međunarodna zajednica osobito važno za jačanje mira i međunarodne suradnje“. Što se tiče obveza sadržanih u ugovorima koji za neku državu nisu na snazi, ali kojima je dotična država podvrgnuta neovisno o tim ugovorima, Konvencija (čl. 5.) i izrijeком predviđa njihov kontinuitet, čime samo potvrđuje takvo opće pravilo.

³⁸³ Još se nazivaju i lokalizirani ili teritorijalni ugovori, jer se njima ustanovljuju tzv. objektivni teritorijalni režimi.

- dakle, o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora postoje načelne odredbe koje se temelje ili na načelu kontinuiteta ili na tzv. doktrini tabulae rasae – međutim, te odredbe su primjenjive samo kad se države kojih se to tiče ne sporazumiju drukčije i ako su ispunjeni određeni uvjeti, od kojih su najvažniji ovi:
 - 1) da predviđeno rješenje za sukcesiju ne bude inkompatibilno s predmetom i svrhom dotičnog ugovora i da korjenito ne mijenja uvjete njegova izvršenja, te
 - 2) da se svojstvo stranke dotičnog mnogostranog ugovora može steći bez pristanka svih ostalih stranaka, što se odnosi na tzv. zatvorene ugovore ³⁸⁴
- uvjet koji se tiče pristanka stranaka (2.) ujedno upućuje na pitanje provedbe sukcesije važenja međunarodnih ugovora u praksi; naime, osim navedenih prava i obveza iz radiranih ugovora, do takve sukcesije nipošto ne dolazi automatski, nego je u pravilu, bez obzira na načelne odredbe, nužno očitovanje država kojih se to tiče, prije svega sljednice
- praksa, dijelom utjelovljena i u Bečku konvenciju iz 1978., različita, ovisno o tome je li riječ o dvostranim (bilateralnim) ili o mnogostranim (multilateralnim) ugovorima:

dvostrani ugovori:

- ostaju na snazi samo ako se sljednica i druga stranka o tome izrijeком sporazumiju, ili ako se na temelju njihova ponašanja treba smatrati da su se tako sporazumjele

otvoreni (opći) mnogostrani ugovori:

- ovdje je praksa mnogo jednostavnija – sljednicama je pružena mogućnost da jednostranim očitovanjem (u obliku pismene notifikacije depozitaru) postanu stranke takvog mnogostranog ugovora
- o pravnim posljedicama te notifikacije odlučuje se u svakom pojedinom slučaju, ali se praksa depozitara s tim u vezi sve više ustaljuje u smjeru što jednostavnijeg postupka u prilog sljednicama
- što se tiče dana od kojeg se država sljednica u upravo navedenom slučaju smatra strankom dotičnog ugovora, to je dan sukcesije država ili datum stupanja ugovora na snagu (ako je potonji kasniji), neovisno o datumu notifikacije
- dakle, notifikacija o sukcesiji ima, što se statusa stranke tiče, retroaktivni učinak, ali se primjena ugovora između sljednice i ostalih stranaka smatra suspendiranom do dana primitka notifikacije od depozitara (čl. 23. Bečke konvencije iz 1978.)

2.4. državna imovina, arhivi i dugovi

- ovdje posebno dolazi do izražaja opća značajka sukcesije država – da se ona uređuje razmjerno vrlo malim brojem općih pravila, a da je rješavanje odnosnih pitanja najvećim dijelom prepušteno sporazumima između država kojih se to tiče
- stoga je i za sukcesiju država glede ovih pitanja težište na sporazumnom rješavanju između zainteresiranih strana, i to poglavito primjenom načela pravičnosti – time se vode i odredbe Bečke konvencije glede državne imovine, arhiva i dugova (1983.)

2.4.1. državna imovina

- prema Bečkoj konvenciji iz 1983. (čl. 8.), državna imovina državne prednice = imovina, prava i interesi (jasno, pravni) koji su na dan sukcesije država pripadali toj državi temeljem njezinog unutrašnjeg prava (dijeli se na nepokretnu i pokretnu)
 - u slučajevima raspada države, odvajanja dijelova ili dijela neke države i prijenosa dijela područja od jedne države drugoj, u pravilu bi nepokretna imovina prednice trebala preći sljednici na čijem se području nalazi, a isto vrijedi i za onu pokretnu imovinu prednice koja je vezana za njezino djelovanje glede dotičnog područja, dok bi se ostala pokretna imovina trebala podijeliti u pravičnim razmjerima
 - isto tako bi u pravičnim razmjerima u slučaju raspada na države sljednice trebala prijeći nepokretna imovina prednice koja se nalazi izvan njezina područja
- za razliku od ujedinjenja država gdje je rješenje najjednostavnije, jer sva državna imovina prednice prelazi na sljednicu, Konvencija za slučaj novonastalih nezavisnih država uz navedena rješenja unosi i dodatne elemente od kojih su najbitniji:
 1. pokretna imovina i ona nepokretna imovina prednice koja se nalazi izvan područja na koje se odnosi sukcesija država, a čijom je stvaranju ovisno područje pridonijelo, prelazi na sljednicu razmjerno doprinosu ovisnog područja (čl. 15. st. 1.),
 2. sporazumi između prednice i novonastale nezavisne države o sukcesiji državne imovine ne smiju povrijediti načelo trajne suverenosti svakog naroda nad svojim bogatstvom i prirodnim izvorima (čl. 15. st. 4.)
- kao i kod sukcesije glede međunarodnih ugovora, i ova načelna rješenja predviđena za slučaj novonastalih neovisnih država su bar djelomice primjenjiva u slučajevima raspada i odvajanja država

³⁸⁴ „Zatvoreni ugovori“ je uobičajeni naziv za međunarodne ugovore sklopljene između ograničenog broja subjekata MP i kojih se strankom može postati pod točno određenim uvjetima (npr. mnogi ugovori u okviru međunarodnih, osobito regionalnih organizacija, povezani s članstvom u njima).

2.4.2. državni arhivi

- odredbe Konvencije 1983. o državnim arhivima se uglavnom oslanjaju na odredbe o državnoj imovini, ali uz posebne značajke
- po Konvenciji (čl. 20.), državni arhivi prednice su svi dokumenti bilo kojeg datuma ili bilo koje vrste što ih je prednica izdala ili primila u obavljanju svojih funkcija, a koji su na dan sukcesije država pripadali prednici na temelju njezina unutrašnjeg prava (zakonodavstva) i koje je ona sačuvala neposredno ili su sačuvani pod njenim nadzorom, i to kao arhivi u bilo koju svrhu³⁸⁵
- važnije odredbe Konvencije:
 - obvezuje prednicu na poduzimanje mjera radi očuvanja i sigurnosti državnih arhiva (i imovine) (čl. 26.)
 - upućuje na potrebu očuvanja cjelovitosti arhivskih fondova (čl. 25.)
 - naglašava da sporazumi između prednice i sljednice ne smiju povrijediti pravo naroda dotičnih država na razvoj, na informiranje o svojoj povijesti i na svoju kulturnu baštinu (338. str.)

2.4.3. državni dugovi

- po Konvenciji (čl. 33.), državni dug je svaka financijska obveza države prednice koja, u skladu s MP-om, nastane prema drugoj državi, MO ili svakom drugom subjektu MP (pritom sukcesija država ne utječe na prava i obveze vjerovnika; čl. 36.)
- što se tiče novonastalih neovisnih država, Konvencija ističe da prijelaz duga ne smije ugroziti njenu ekonomsku ravnotežu
- praksa o ovom pitanju je neujednačena, a u novije vrijeme njime se sve više bave međunarodne financijske organizacije

2.5. međunarodne organizacije

- za sukcesiju država glede članstva u MO nema nekog općeg pravila MP (čl. 339.)
- dok se u slučaju ujedinjenja pitanje sukcesije članstva u MO zapravo i ne postavlja jer je rješenje jednostavno, problem je nešto složeniji kad je riječ o raspadu države:
 - uzimajući kao polazište da prednica nestaje kao subjekt MP, praksa po kojoj se svojstvo člana ne stječe temeljem sukcesije načelno je primjenjiva i u tom slučaju, ali je katkad ipak drukčija
 - to je uvjetovano posebnim okolnostima koje mogu biti vezane uz:
 - a) ustrojstvo i djelokrug dotične MO – tipičan primjer su međunarodne financijske organizacije (MMF, Svjetska banka), jer se tu problem sukcesije članstva svodi na sukcesiju potraživanja ili(i) dugova; praksa je stoga pomalo utrta put sukcesiji članstva, što je recimo primijenjeno na SFRJ, odnosno na učlanjenje Hrvatske
 - b) samu državu – primjer je sukcesija članstva Rusije (nakon raspada SSSR-a) ne samo u UN-u nego i kao stalne članice Vijeća sigurnosti; takvo je rješenje formalno utemeljeno na sporazumu sljednica SSSR-a, a stvarni razlog je taj da bi bilo kakvo drukčije rješenje dovelo do političke i pravno vrlo složene situacije, s krajnjom mogućom posljedicom potrebe za izmjenom Povelje UN
- samo se po sebi razumije da je svako pojedino rješenje pitanja o sukcesiji država glede članstva u nekoj MO ovisno i odluci dotične MO o prestanku članstva države prednice ili o njezinu statusu

2.6. druga pitanja

- **deliktne obveze**
 - nema sukcesije s obzirom na deliktne obveze nestale države³⁸⁶ – naime, MP ne poznaje neko opće pravilo po kojem bi država sljednica preuzimala obveze prednice iz protupravnih djela
 - u tom su složne međunarodna judikatura i praksa jer su prava i obveze iz međunarodnih delikata usko vezana za državu kao pravni subjekt (prava i obveze strogo osobne naravi), tako da s njom i nestaju
- **unutrašnje zakonodavstvo**
 - što se tiče unutrašnjeg zakonodavstva, sljednica je također potpuno slobodna, ako nije međunarodnim ugovorom (npr. u slučaju cesije) preuzela neke obveze (čl. 341.)
- **stečena prava fizičkih i pravnih osoba**
 - uzajamna uvjetovanost nedostatka određenijeg općeg pravila MP, s jedne strane, i neujednačene prakse država te razilaženje u doktrini, s druge, dovodi do toga da pitanje stečenih prava³⁸⁷ fizičkih i pravnih osoba pri sukcesiji država ostaje u biti otvoreno

³⁸⁵ Takvom se definicijom u državne arhive svrstavaju i tzv. živi arhivi, tj. oni dokumenti koji su novijeg datuma i za koje bi se inače, prema unutrašnjem pravu, moglo smatrati da nisu državni arhivi.

³⁸⁶ DODATAK 1: MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

³⁸⁷ Čl. 6. Bečke konvencije iz 1983. izričito navodi da ta konvencija „ni u čemu ne dira u bilo koje pitanje koje se odnosi na prava i obveze fizičkih ili pravnih osoba.

- ako uređenje takvih prava nije utanačeno međunarodnim ugovorom (često i uz ugovorenu naknadu), čvrstog odgovora nema jer nema općeg pravila MP, niti ujednačene prakse država, niti ustaljene doktrine; stečena prava imaju i političku važnost ne samo u odnosima sljednice i prednice, nego i prema trećim državama ako su u pitanju njihovi državljani
- u pravilu, država sljednica bi se trebala držati bar nekih minimalnih načela u prilog priznanju stečenih prava, tj. u postupanju s interesima fizičkih (a i pravnih) osoba, koja bi bila razumni kompromis između javnih i privatnih interesa
- sljednica, međutim, može zahvatiti u zatečena stečena prava ako su ona suprotna njenom pravnom poretku, ali ostaje dvojbeno kada i u kojoj mjeri nepoštovanje stečenih prava može izazvati međunarodnu odgovornost države

3. REPUBLIKA HRVATSKA – SUKCESIJA SFRJ

- RH se može smatrati državom od **25. 6. 1991.**, temeljem Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH, koju je tog dana donio Sabor RH (istog dana donio je i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne RH)
- no, danom sukcesije država (tj. kad je RH postala sljednica SFRJ) smatra se **8. 10. 1991.** zbog 3-mjesečnog roka o suspenziji primjene navedene odluke, koji je bio određen Zajedničkom deklaracijom usvojenom na Brijunima 7.7.1991.³⁸⁸; ta je činjenica potvrđena odgovarajućom Odlukom i Zaključcima Sabora od 8.10.1991., a poslije i mišljenjem Arbitražne komisije
- načelna stajališta Hrvatske o sukcesiji država (sadržana u 4 spomenuta pravna akta Sabora RH iz 1991.):
 - RH ističe spremnost na sporazumno rješenje spornih pitanja u odnosu na SFRJ i ostale države nastale na tom području
 - konstatira se da započinje postupak razdruživanja od drugih tadašnjih republika i od SFRJ
 - utvrđuje se da Jugoslavija kao državna zajednica više ne postoji, što znači da se raspala
 - granicama RH smatraju se njene bivše granice kao federalne jedinice (bilo da je riječ o granicama prema drugim federalnim jedinicama bilo o granicama koje su bile državne granice SFRJ)
 - navodi se da će se temeljem pravila MP o sukcesiji država, međunarodni ugovori koje je sklopila SFRJ primjenjivati u Hrvatskoj ako nisu suprotni njenom Ustavu i pravnom poretku
 - navodi se da se RH, opet u skladu s pravilima MP, obvezuje prema drugim državama i MO da će u cijelosti poštovati prava i obveze prednice u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku; izražava se spremnost da Hrvatska sudjeluje u radu tadašnje Konferencije o Jugoslaviji (danas Međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji) koja je u tu svrhu ustanovljena, a u okviru koje je, među ostalim, osnovana i Arbitražna komisija:

Arbitražna komisija:

- važna je jer se pretežno bavila baš raspadom SFRJ, stvaranjem novih država na tom području i odnosnim pitanjima sukcesije
- ona je od 29.11.1991. do 13.8.1993. dala 15 „mišljenja“ i 1 odluku o prethodnom pitanju
- iako pravna snaga njenog mišljenja može biti predmet rasprave, ona su nesumnjivo sadržavala pravno čvrsto utemeljena polazišta za rješenje prijepornih pitanja sukcesije država nastalih raspadom SFRJ – razumljivo je da će njihova primjena i provedba ovisiti o političkim odnosima među strankama spora (i oružanog sukoba), ali i u cijeloj međunarodnoj zajednici
- najbitnija stajališta izložena u mišljenjima Arbitražne komisije:
 - pitanja sukcesije država treba rješavati temeljem načela MP kojima su nadahnute i Bečke konvencije, te na temelju načela pravičnosti, uzimajući u obzir da su sve države kojih se to tiče vezane kogentnim normama općeg MP, posebice onima o poštivanju temeljnih prava čovjeka, naroda i manjina
 - SFRJ se raspala i više ne postoji kao država
 - nijedna država sljednica sama nema pravo nastaviti članstvo SFRJ u MO, a SR Jugoslavija je nova država koja se ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ
 - granice između bivših federalnih jedinica smatraju se državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom, nego samo sporazumom
 - dan sukcesije država za Hrvatsku i Sloveniju je 8.10.1991., za Makedoniju 17.11.1991., za BiH 6.3.1992., a za tadašnju SR Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru) 27.4.1992.

ugovor 5 sljednica SFRJ o pitanjima sukcesije (29.6.2001.)

- potpisale su ga BiH, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i tadašnja SR Jugoslavija radi rješavanja pitanja sukcesije SFRJ
- to je vrlo opsežan ugovor o pitanjima sukcesije, s Dodatkom i 7 priloga: Dodatak sadrži bitne odredbe o podjeli imovine kod Banke za međunarodna poravnanja; Aneks A – o pokretnoj i nepokretnoj imovini; Aneks B – o diplomatskoj i konzularnoj imovini; Aneks C – o financijskoj aktivi i pasivi; Aneks D – o arhivi; Aneks E – o mirovinama; Aneks F – o ostalim pravima, interesima i obvezama; Aneks G – o privatnoj imovini i stečenim pravima
- ugovorom je i osnovan Zajednički odbor, sastavljen od predstavnika svake sljednice, sa zadaćom da verificira te, prema potrebi, izmijeni ili dopuni popis diplomatske i konzularne imovine, da ocijeni pravni status svake imovine, te da, ako je to potrebno, ocijeni vrijednost svake imovine

³⁸⁸ Brijunska deklaracija usvojena je na sastanku tzv. ministarske trojke Europske zajednice s predstavnicima tadašnje jugoslavenske vlade i bivših jugoslavenskih republika u svrhu stvaranja odgovarajućih uvjeta za mirne pregovore radi provedbe odnosnih prijedloga EZ „kako bi se osigurao prekid vatre i omogućili pregovori o budućnosti Jugoslavije“.

1. POJAM I ZNAČAJKE MEĐUDRŽAVNIH SLUŽNOSTI

- služnosti se primjenjuju na odnose u kojima jedna država ima prema drugoj neko pravo, ustanovljeno međunarodnim ugovorom, koje je lokalizirano na određenom dijelu te druge države – taj dio državnog područja (sa zgradama, uređajima i dr., ovisno o slučaju) trajno je, odnosno tijekom ugovorenog vremena, opterećen određenim pravom ovlaštene države)
- služnost MP je samostalan pojam, iako postoje mnoge crte i analogije sa služnošću privatnog prava
- poput privatnopravnih, međudržavne služnosti mogu:
 - nametati obvezanoj državi dužnost da nešto trpi (pozitivne; servitus in patiendo)
 - nametati obvezanoj državi dužnost da nešto propusti (negativne, servitus in non faciendo)
- nasuprot tomu, u znanosti je prijeporno mogu li međudržavne služnosti obvezivati na aktivan čin obvezane države (u prilog tome da je takva služnost moguća i dopustiva može se spomenuti da ne treba analogiju s privatnim pravom predaleko potezati na MP, pri čemu se misli poglavito na rimsku izreku „servitus in faciendo consistere nequit“, a i u međunarodnoj praksi ima više primjera za služnost in faciendo: dobavljanje električne energije ili vode ³⁸⁹, održavanje plovinih putova)
- glavna značajka međudržavne služnosti: njena **stvarnopravna narav**:
 - o ona se u prvom redu sastoji u tome da služnost djeluje erga omnes, tj. ne samo između ovlaštenog i obvezanog subjekta nego i između njih i svakog trećeg subjekta
 - o iz njena stvarnopravnog značenja proizlazi da se ona sama za sebe ne može prenijeti na drugu državu – naprotiv, ona prelazi na treću državu kad stječe neko područje gdje postoji služnost, kao i u slučajevima privremenog zaposjednuća (mandat, preuzimanje uprave, zakup, ratna okupacija)

2. VRSTE MEĐUDRŽAVNIH SLUŽNOSTI

a) vojne: demilitarizirani pojasi, zabrana utvrđivanja, postaje za opskrbu ugljenom, pomorske i zračne baze, pravo prolaska za vojsku, prostor za vježbanje bombardiranja ³⁹⁰

- demilitarizirani su npr. neki grčki otoci u Egejskom moru (Mir u Lausannei 1921.) te otoci Dodekaneza i Palagruža (Ugovor o miru s Italijom iz 1947.)
- opsežna demilitarizacija i zabrane utvrđivanja nametnute su Italiji ugovorom o miru iz 1947. a istog dana potpisani mirovni ugovor s Bugarskom ograničio je Bugarsku u podizanju stalnih utvrda prema grčkoj granici (ali joj je dopustio da podiže nestalne utvrde, kazemate i površinske gradnje koje su potrebne za unutrašnji poredak i lokalnu obranu granice)
- prema mirovnim ugovorima s Finskom iz 1947. ostalo je Alandsko otočje i dalje demilitarizirano kako je već bilo i po ranijim ugovorima

b) gospodarske: iskorištavanje prirodnih bogatstava na nekom području što ga vrši druga država ili njezini državljani, npr. pravo ribolova, vađenja ugljena i ruda, sječa drva, dobavljanje električne energije ili vode, carinske zone

- osobito su važne prometne služnosti svih vrsta: željezničke veze, pristup moru ili određenoj luci, upotreba luka, sloboda plovidbe rijekom u korist određene države, naftovod kroz Kanadu u korist SAD-a itd.
- povlačenjem novih granica (mirovnim ugovorom ili drugim ugovorom o cesiji i sl.) često se presijecaju postojeće željezničke i cestovne veze i time prekida kraća (ponekad i jedina) veza između nekih mjesta iste države
- služnost željezničkog ili cestovnog tranzita preko stranog područja može ispraviti takve neprilike
 - o ta se služnost može ugovoriti trajno ili privremeno, ograničeno brojem godina ili dok se ta potreba drugačije ne zadovolji
 - o to se može pak dogovoriti zasebno za robu, za putnike, za poštanski promet, ili pak za više od tih vrsta zajedno
 - o jednako se može po potrebi i prilikama ugovoriti i za plovni put

c) druge vrste služnosti su vrlo rijetke

- idealnim interesima služe neke odredbe Lateranskog ugovora 1929. između Svete Stolica i Italije: prilaz Trgu sv. Petra, pristup posjetiteljima do umjetnina u Vatikanu, zabrana gradnje viših građevina u okolici Vatikanskog grada

³⁸⁹ Npr. ugovorom između Hrvatske i CG o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama iz 2007. je uspostavljen novi pravni temelj za transport vode iz Hrvatske u Crnu Goru cjevovodom Plat-Herceg Novi.

³⁹⁰ To je imala npr. UK u blizini Cuxhavena, temeljem sporazuma s tadašnjom SR Njemačkom 1952.

3. POSTANAK I PRESTANAK MEĐUDRŽAVNIH SLUŽNOSTI

- međudržavne služnosti nastaju u pravilu međunarodnim ugovorom pa prestaju poput svakog drugog ugovornog odnosa³⁹¹
- napose mogu prestati istekom ugovorenog vremena te konsolidacijom (ako se ovlašteni i obvezani subjekt nađu pod istim suverenitetom), odnosno nestankom interesa ovlaštene države³⁹²
- iako je to rijetko, smatra se da one mogu nastati i temeljem običaja (što je došlo do izražaja u sporu pred Međunarodnim sudom o pravu prolaska indijskim područjem za tamošnje portugalske enklave), a nema razloga da služnost ne nastane i jednostranom izjavom obvezane države
- za nastanak države dvojben je, međutim, uloga općeg MP, kao što je primjerice pravo pristupa neobalnih država moru ili pravo brodova na neškodljiv prolazak teritorijalnim morem drugih država

4. ČOVJEK U MP

4.1. DRŽAVLJANI I STRANCI

- iako države redovito mogu djelovati samo u granicama svoje **prostorne nadležnosti**, one nastoje svojom vlašću i propisima zahvatiti i ljude koji se nalaze izvan njihova područja, ako za te ljude imaju neki određeni interes
- s druge strane, one žele određenim kategorijama osoba pružiti svoju pomoć i zaštitu kad su pogođene postupkom i zahvatom druge države na čijem području žive ili privremeno borave – druge države katkad dopuštaju takvo djelovanje, a katkad ga ne tpe, odbijajući dopustiti zahvat ili zaštitu strane države
- u oprekama i sukobima koji odatle nastaju među državama izgradila su se u MP neka pravila, koja možemo nazvati **pravilima o osobnoj nadležnosti država** (za razliku od njihove prostorne nadležnosti):
 - ona određuju krugove osoba s obzirom na koje neka država može prema drugim državama nastupati tako da vrši vlast nad tim osobama ili im daje zaštitu – ta se pravila uglavnom nadovezuju na 2 okolnosti:
 1. na vezu pripadnosti određenoj državi (državljanstvo) ili
 2. na činjenicu da neka osoba boravi na području određene države – na osobe koje trajno ili privremeno (makar i prolazno) borave na njenu području država djeluje temeljem svog prava teritorijalnog vrhovništva; izuzetak od toga poznat je pod nazivom eksteritorijalnost³⁹³
 - osobe koje se nalaze na području neke države mogu biti:
 - a) pripadnici te države – njeni državljeni
 - b) pripadnici neke druge države – stranci
 - osim državljanstva, koje je redovito oblik formalne veze pripadnosti neke osobe nekoj državi, MP poznaje, s obzirom na pružanje pravne zaštite u inozemstvu, i neke druge vrste veza – osobe koje su prema nekoj državi u takvoj vezi obuhvaćaju se pojmom štićenika:
 - to su osobe koje su pod zaštitom neke države, a nisu njeni državljani, kad ta država preuzima zaštitu državljana druge države u trećoj državi na temelju zamolbe te druge države ili ugovora s njom
 - to će biti:
 - kad država koja traži zaštitu svojih državljana nema diplomatskog zastupstva u odnosnoj trećoj državi,
 - kad je riječ o protektoratu, i
 - kad se prekinu diplomatski odnosi ili izbije rat
 - u svim tim slučajevima država zaštitnica radi u ime države o čijim državljanima je riječ, i na temelju njenih pravnih odnosa s državom u kojoj se zaštita provodi (primjerice, neutralna država ne može zahtijevati da se s njenim štićenicima postupa kao s neutralnima ako je njihova domovina u ratu)
 - noviji razvoj je doveo i do **tzv. funkcionalne zaštite**:
 - međunarodne (međuvladine) organizacije imaju pravo nastupati radi zaštite svojih predstavnika i funkcionara
 - to načelo je potvrđeno u savjetodavnom mišljenju MS 1949. o pravu UN-a da traže naknadu štete za svoje službenike koji su poginuli u Palestini³⁹⁴

³⁹¹ Važno je naglasiti, iako se to vidi već iz naziva, da međudržavne služnosti nastaju ugovorom kojeg su obje stranke države; naime, kad bi stranka sporazuma sličnog sadržaja u svojstvu ovlaštenika bila neka druga pravna osoba, uglavnom bi se radilo o međunarodnoj koncesiji.

³⁹² Npr. nakon Drugog svjetskog rata su prestale različite služnosti koje su postojale oko Rijeke i Zadra, gradova koje je na temelju Ugovora o miru s Italijom 1947. stekla Jugoslavija.

³⁹³ DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

³⁹⁴ MEĐUNARODNI ORGANIZMI

1. DRŽAVLJANI

- ukupnost vlasti koju država provodi nad svojim državljanima naziva se personalnim vrhovništvom
- ta vlast države proteže se i na državljane koji borave u inozemstvu i očituje se, s jedne strane, u nizu obveza državljana, i s druge strane, u pravima njegove države, kao što su pozivanje na vojnu dužnost, plaćanje poreza, uređenje osobnog statusa, pravo kažnjavanja zbog djela počinjenih u inozemstvu ...
- državljanstvo je, kao odnos između pojedinca i države, uređeno zakonodavstvima svake pojedine države
- **državljanin** – onaj tko je po zakonima neke države stekao njeno državljanstvo, a nije ga po tim zakonima poslije izgubio
- prema tome, stjecanje i gubitak državljanstva (a po tome i određivanje tko je državljanin neke države) ravnaju se po unutrašnjem zakonodavstvu – no, i tu postoje neka pravila MP koja ograničavaju slobodu zakonodavstva, tj. određuju slučajeve u kojima druge države nisu dužne priznati pravni učinak odredbama nekog stranog zakona, odnosno nisu dužne priznati svojstvo državljanina koje je stečeno po tom zakonu³⁹⁵
 - tako već iz načela o autonomiji zakonodavstva svake države slijedi da država A ne treba priznati da je osoba X stekla državljanstvo države B po zakonima države B ako još nije po zakonima države A prestala biti državljanin te države
 - nadalje, iako priznaje svakoj državi pravo da svojim zakonima uredi stjecanje državljanstva, MP ne dopušta preveliko odstupanje od nekih načela koja se u većini zakonodavstava bar donekle poklapaju; posebno nije država obvezna priznati stjecanje stranog državljanstva koje je izvedeno s nakanom da se zaobiđu ili izigraju njeni zakoni^{396 397}
- kako se zakoni pojedinih država o državljanstvu ne temelje na istim načelima, česti su slučajevi apatridije i bipatridije:

1. bezdržavljanstvo (apatridija)

- osoba bez državljanstva (apatrid, apolit) je ona koju nijedna država po svojim zakonima ne priznaje svojim državljaninom
- bezdržavljanstvo nastaje:
 - tako da se osoba rodi u takvim okolnostima da ne stekne ni po jednom zakonu državljanstvo neke države³⁹⁸, ili
 - tako da osoba izgubi svoje državljanstvo, a nije stekla državljanstvo neke druge države³⁹⁹ – ovo se može dogoditi zbog produžene odsutnosti domovine, a zakon te zemlje za odsutnost određenog trajanja veže gubitak državljanstva; mnoge osobe ostale su bez državljanstva prijelazom njihova rodnog kraja pod drugu suverenost (npr. nakon Prvog svjetskog rata), a stjecajem okolnosti nije na njih primijenjen propis u reguliranju državljanskih pitanja novog suverena
- prednost osobe bez državljanstva: nigdje nije obvezana na vojnu službu
- nedostaci: otežano kretanje svijetom zbog nemogućnosti da dobije urednu putnu ispravu i jer se u mnogim zemljama ulazak apatrida otežava i zabranjuje; nedostatak diplomatske zaštite; opasnost da bude prognana iz zemlje u kojoj boravi

pravo na jedno državljanstvo:

- Opća deklaracija o pravima čovjeka⁴⁰⁰ proglašava načelo da „svatko ima pravo na jedno državljanstvo“, te da „nitko ne smije biti samovoljno lišen svog državljanstva, niti mu se smije odreći pravo da promijeni svoje državljanstvo“ (čl. 15.)
- prema čl. 24. st. 3. MPCPP (1966.), ugovora koji načela iz Opće deklaracije prenosi u međunarodne obveze i prava, „svako dijete ima pravo da stekne jedno državljanstvo“
 - po gledištu Odbora za prava čovjeka (tijela stvorena istim Paktom čiji je jedan od zadataka da daje opće primjedbe o načinu tumačenja i primjene odredaba Pakta), svrha te odredbe je da se spriječi da društvo i država slabije zaštite dijete bez državljanstva, a ne da se obvežu države da daju svoje državljanstvo svakom djetetu rođenom na njihovu području
 - međutim, Odbor smatra da države moraju poduzeti sve odgovarajuće mjere, unutrašnje i s drugim državama, kako bi osigurale da svako dijete stekne jedno državljanstvo već od svog rođenja

³⁹⁵ Čl. 1. Konvencije o nekim slučajevima dvojnog državljanstva (Haag, 1930.): „Pravo je svake države da svojim zakonodavstvom odredi tko su njezini državljani. To zakonodavstvo druge države moraju priznati ako je u skladu s međunarodnim konvencijama, međunarodnim običajem i s općim načelima prava koja su priznata u pitanjima državljanstva.“

³⁹⁶ U arbitražnoj presudi Salem (SAD – Egipat) arbitražni sud je izrekao da je dodjela državljanstva suvereni akt države, ali da druga država može tome prigovoriti ako je ono protivno općim pravilima MP.

³⁹⁷ Ima mnogo primjera da se neka osoba poziva na strano državljanstvo kako bi tako zaštitila svoje interese u državi gdje su ti interesi u pitanju ili da bi u toj državi izbjegla odgovornost ili druge štetne posljedice – ali, zapravo nema s državom na čiju se pripadnost poziva druge veze, osim što je formalno njen državljanin. Na taj način ona može izigrati zakon države u kojoj stalno živi i djeluje. Zato se postavlja zahtjev da se državljanska veza mora temeljiti na nekoj stvarnoj vezi između osobe i države o čijem državljanstvu je riječ. Ako nema takve veze, država u kojoj ta osoba boravi nije se dužna bazirati na formalnu državljansku vezu (npr. slučaj Nottebohm pred MS 1955., 353. str.).

³⁹⁸ Primjer rođenja bez stjecanja državljanstva je dijete rođeno u Francuskoj od oca državljanina SAD-a i majke državljanke VB. Ono nije rođenjem steklo državljanstvo SAD-a, jer otac nije za tu svrhu ispunjavao uvjete propisane zakonom SAD-a, koji je tražio bar 10 uzastopnih godina življenja u SAD-u za svakog tko je oženjen stranom državljanicom. Britansko državljanstvo dijete nije moglo steći po majci, jer se državljanstvo iure sanguinis stjecalo po britanskom zakonu samo preko oca.

³⁹⁹ Primjer gubitka državljanstva zbog nepodudarnosti zakonodavstva je slučaj jedne Nizozemke – po nizozemskom zakonodavstvu, državljanica Nizozemske automatski je gubila državljanstvo ako bi se udala za stranca. Nizozemska državljanica je prigodom vjenčanja za Francuza izjavila da ne prima muževu državljanstvo, čime je ostala bez državljanstva.

⁴⁰⁰ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

2. dvojno državljanstvo (bipatridija) i višestruko državljanstvo (polipatridija)

- to je stanje osobe koju dvije države ili više njih, po svojim zakonima, smatraju svojim državljaninom – ono nastaje ⁴⁰¹:
 - kad neka osoba rođenjem stekne više državljanstava (npr. rodi se u državi koja primjenjuje načelo ius soli, a od roditelja iz države koja mu priznaje državljanstvo iure sanguinis) ili
 - kad osoba stekne novo državljanstvo a da nije izgubila dotadašnje (npr. nije se pobrinula za otpust iz državljanstva)
- takvo stanje može biti neugodno za odnosnu osobu (dvostruko oporezivanje, pozivanje na vojnu službu u više država, eventualno proglašavanje vojnim bjeguncem i stoga opasnost da se vrati u odnosnu državu), ali i za države (mogući sporovi o vojnoj službi, diplomatskoj zaštiti ...)
- zbog neugodnosti, nastojalo se naći rješenja za izbjegavanje i ukidanje tih slučajeva, kao i za postupanje u tim slučajevima
- novije unutrašnje zakonodavstvo također nastoji smanjiti broj slučajeva bezdržavljanstva
 - Zakon o hrvatskom državljanstvu donesen 1991. (NN 130/11)
 - iako se temelji na načelu iure sanguinis, u nakani da se izbjegne bezdržavljanstvo propisuje da hrvatsko državljanstvo stječe dijete koje je rođeno ili nađeno na području RH ako su mu oba roditelja nepoznata ili su nepoznatog državljanstva ili su pak bez državljanstva (čl. 7.)
 - s druge strane, izbjegavanju dvostrukog državljanstva služe pravila po kojima se iz hrvatskog državljanstva mogu otpustiti ili se državljanstva mogu odreći samo osobe koje imaju strano državljanstvo, uz još neke uvjete (čl. 18. i 21.)
 - međunarodni sporazumi, dvostrani i mnogostrani, kojima države uređuju pitanje vojne službe dvojnih državljana (nastoji se izbjeći dvostruka obveza vojne službe) ⁴⁰²
 - pitanje sukoba državljanstva se u doba Lige naroda pokušalo riješiti na kodifikacijskoj konferenciji 1930., ali rezultat je bio vrlo ograničen ⁴⁰³
 - Konvencija o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva ⁴⁰⁴ – nacrt je izradila Komisija za MP 1961.
 - država stranka Konvencije obvezuje se priznati državljanstvo osobe koja bi inače ostala bez državljanstva ako je ta osoba rođena na njenu području ili ako je rođena u inozemstvu, a otac i majka državljani su te države
 - u oba slučaja država može postaviti Konvencijom određene uvjete (npr. prijava u određenom roku)
 - države čije zakonodavstvo određuje gubitak državljanstva zbog udaje i sl. neće izreći taj gubitak ako odnosna osoba nije stekla drugo državljanstvo
- opće MP ima samo neka pravila za slučajeve dvostrukog državljanstva – tako svaka od dviju država može takvu osobu smatrati svojim državljaninom; ako je, dakle, neka osoba državljanin država A i B, država A može odbiti intervenciju države B u korist te osobe, a isto tako može primorati tu osobu na vojnu dužnost, iako je možda već odslužila vojni rok u državi B

pravne osobe:

- također imaju odnosnu pripadnost, po kojoj odnosna država nad njima provodi određenu vlast i zaštitu u inozemstvu ⁴⁰⁵
- pripadnost pravnih osoba određuje zakonodavstvo svake države, uglavnom prema mjestu sjedišta pravne osobe, ili prema zakonodavstvu po kojem je nastala, ili po okolnosti čiji državljani imaju pretežni utjecaj na djelovanje pravne osobe (načelo kontrole)

2. **STRANCI**

- **stranci** – osobe koje nisu u državlanskoj vezi sa zemljom u kojoj se trajno ili privremeno nalaze
- stranac je podvrgnut vlasti države u kojoj boravi na temelju načela teritorijalnosti, ali država kojoj on pripada po državljanstvu ima ga pravo štititi – s tim u vezi postavljaju se u MP ova pitanja: ulazak i boravak stranaca, postupak s njima, pravo zaštite države pripadnosti, pitanje protjerivanja, izručenja i azila (utočišta)

⁴⁰¹ Dvojno državljanstvo katkad nastaje i po nakani odnosnih država. Evianski sporazumi o miru između Francuske i Alžira, zaključeni 1962., predviđali su dvostruko državljanstvo u tom smislu da Francuska daje stanovnicima Alžira koji su bili njeni državljani pravo da vrše svoja državljanska prava u Francuskoj, dok se za vrijeme boravka u Alžiru smatraju državljanima te zemlje.

⁴⁰² U krilu VE je potpisana Konvencija o smanjenju slučajeva višestrukog državljanstva i o vojnoj obvezi u slučaju takvog državljanstva. Konvencijom se predviđa da gubi dotadašnje državljanstvo osoba koja dobrovoljno stekne drugo državljanstvo. Olakšava se gubitak jednog od državljanstava ako netko ima više njih. Vojna obveza se ima ispuniti samo u jednoj od država stranaka.

⁴⁰³ KODIFIKACIJA MP

⁴⁰⁴ Stupila je na snagu 1975. RH nije stranka.

⁴⁰⁵ U parnici Barcelona Traction, belgijska vlada je pred MS nastupila protiv Španjolske zbog povrede interesa belgijskih državljana, dioničara u poduzeću koje je bilo registrirano u Kanadi. Sud je 1970. presudio da Belgija nije aktivno legitimirana u tom predmetu.

- pitanje ulaska i zadržavanja stranaca na svom području:
svaka ga država ima pravo sama urediti – razvijene države (SAD, zapadna Europa ...) uglavnom su otvarale svoje granice po potrebama svog daljnjeg gospodarskog razvoja i po socijalnim prilikama, kad im je bila potrebna radna snaga danas je njihovo zakonodavstvo glede useljavanja i boravaka stranaca restriktivno – njime se one štite od nesretnih ljudi koji u njima žele naći spas od gladi i ratnih sukoba u Africi, bijede u istočnoj Europi i Aziji
- ... 406 407 408 409
- pitanje izručenja (ekstradicije) odbjeglih osoba, koje mole ili su već dobile azil, a u svojoj su državi optužene zbog nekog kažnjivog čina: još od Grotiusa traje rasprava o tome postoji li obveza izručenja ili izvođenja pred vlastite sudove ako nema ugovora između dviju država (načelo aut iudicare aut dedere):
 - stajalište Instituta za MP ⁴¹⁰
 - također se zalaže za primjenu tog načela (a posebno u slučaju međunarodnih zločina, kao što su zločini protiv mira, ratni zločini i zločini protiv čovječnosti ⁴¹¹)
 - iako potvrđuje da države nisu dužne izručivati svoje državljane, ipak se zalaže za uzajamno izručivanje vlastitih državljana, kako bi se smanjio kriminalitet
 - ako je uz političko djelo počinjen i drugi zločin, praksa ne odobrava izručenje ako je taj zločin počinjen u vezi s političkim zločinom, tj. da bi se osigurao njegov uspjeh
 - Kodeks zločina protiv mira i sigurnosti – nacrt je izradila Komisija za MP, a predviđa primjenu načela aut iudicare aut dedere glede zločina na koji se odnosi taj kodeks
 - Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (1984.) – u nju je već uneseno načelo aut iudicare aut dedere
 - Model ugovora o izručenju – izradila ga je Opća skupština UN 1990.; on potvrđuje navedena načela i praksu; sadrži detaljan, ali i fleksibilan model ugovora
 - Europska konvencija o izručenju ⁴¹²
 - izuzima od obveze izručenja osobe za koje zamoljena država smatra da se izručenje zahtijeva zbog političkog prekršaja ili djela u vezi s njime; jednako ne postoji obveza izručenja ako zamoljena država ima ozbiljnog razloga misliti da se izručenje zahtijeva zbog običnog kaznenog djela, ali sa ciljem da bi se izručenoga moglo progoniti ili kazniti zbog rasnih, vjerskih ili nacionalnih razloga ili zbog njegova političkog uvjerenja, odnosno ako bi se položaj izručenoga pogoršao zbog jednog od navedenih razloga (čl. 3. st. 1. i st. 2.)
 - atentat na državnog glavaru ili članove njegove obitelji ne smatra se političkim zločinom (čl. 3. st. 3.)
 - konvencija se ne odnosi na vojne prekršaje koji nisu običan zločin (čl. 4.)
- davanje utočišta osobama koje su odbjele iz svoje zemlje zbog političkog progona ili straha pred takvim progonom:
 - odgovara načelima čovječnosti – ono je danas pravo države ⁴¹³, ali nije pravo pojedinca da traži i dobije utočište, osim ako to pravo država prizna u svojem ustavnom poretku ili zakonima
 - danas se smatra da se izbjeglice ne smiju vraćati ili izručivati u zemlju gdje im prijeti progon zbog političkih krivica
 - osobe kojima je pruženo utočište ne smiju se angažirati u djelatnostima koje su suprotne ciljevima i načelima UN-a, što uključuje i zabranu svih nasilnih i terorističkih čina prema stranim državama i vladama
- odredbe Ustava RH su u skladu s navedenim pravilima MP o utočištu i izručenju:
 - „strani državljani i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u RH, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima MP“ (čl. 33. st. 1.)
 - „stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju RH ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom“ (čl. 33. st. 2.)

⁴⁰⁶ Opća deklaracija o pravima čovjeka u čl. 14. priznaje pravo svakog da traži i uživa u drugim zemljama utočište (azil) pred progonima, ali izuzima od toga osobe koje se stvarno progone zbog nepolitičkog zločina ili zbog djela protivnih ciljevima i načelima UN-a. U istom smislu je 1967. Opća skupština UN-a prihvatila rezoluciju koja sadrži „Deklaraciju o teritorijalnom azilu“, u kojoj se daje nekoliko temeljnih načela o toj vrsti utočišta. U njoj se ponavlja i jedno načelo općeg običajnog MP – načelo po kojemu se ni jedna osoba ne smije odbiti na granici, protjerati ili vratiti u zemlju gdje može biti progona (načelo „non refoulement“).

⁴⁰⁷ U Ženevi je 1977. održana Konferencija UN o teritorijalnom azilu, s ciljem da se o tom predmetu usvoji konvencija, no u tome se nije uspjelo, ponajviše zbog podijeljenosti država glede dužnosti države da pruži azil političkom izbjeglici.

⁴⁰⁸ Države članice EZ su 1990. zaključile Konvenciju kojom se određuje država koja je odgovorna za ispitivanje zahtjeva za pružanje azila. ...

⁴⁰⁹ Čl. 13. MPGPP jamči da se protjerivanje stranaca provodi samo temeljem zakona i nakon provedenog postupka.

⁴¹⁰ Izloženo u rezoluciji „Novi problemi u pitanju ekstradicije“.

⁴¹¹ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁴¹² Donesena 1957., a kasnije su joj dodana dva protokola (1975. i 1978.).

⁴¹³ Čl. 6. načela o primanju stranaca i postupanju s njima, izrađenih u krilu Azijsko-afričkog savjetodavnog odbora pravika (1961.): „Država ima pravo ponuditi ili pružiti utočište na svojem području političkim izbjeglicama ili političkim krivcima uz uvjete koje može ta država odrediti kao prikladne za odnosnu prigodu.“

prava stranca dok boravi u nekoj zemlji:

- on ima punu zaštitu, i gotovo je izjednačen s domaćim pučanstvom glede temeljnih prava i sloboda
 - u modernim državama posebno se naglašava važnost osiguranja njihove ravnopravnosti pred sudovima i drugim državnim organima – dapače, postoje minimalni zahtjevi što se tiče postupanja sa strancima, tako da postupak koji ne bi odgovarao tom minimumu nije dopušten, pa se ne može opravdati ni time što se na jednak način postupa i prema vlastitim državljanima; tako nitko ne može biti suđen ako protiv njega nije proveden redoviti postupak, ako nije saslušan i ako mu je uskraćena mogućnost obrane
 - u prijašnje vrijeme često se događala tzv. uskrata pravosuđa, tj. pojedinac nije uspijevao dobiti zaštitu svog prava pred pravosudnim organima neke zemlje – bilo da mu je bio onemogućen pristup pred te organe bilo da se postupak otezao preko svake mjere ili je, napokon, izdano rješenje na njegovu štetu uz očito kršenje postojećeg prava ⁴¹⁴
- temeljna prava čovjeka za strance danas su proglašena Deklaracijom o pravima čovjeka osoba koje nisu državljani zemlje u kojoj žive (prihvaćena u Općoj skupštini UN 1985.) – međutim, prema deklaraciji, stranci uživaju prava čovjeka u svakoj državi u skladu s njenim domaćim pravom i prema njenim međunarodnim obvezama

prava države na intervenciju zbog zaštite prava svog državljanina u stranoj zemlji:

- kad neka država može tvrditi da je njezin podanik u stranoj državi povrijeđen u svojoj osobi ili imovini, ona ima pravo intervenirati kod dotične države kako bi zaštitila njegova prava ⁴¹⁵, no ona ne može intervenirati (što je priznato pravilo MP) prije nego što se on poslužio svim redovitim pravnim sredstvima pred organima države boravka da dođe do svojega prava
- ipak, često će se država prije toga poslužiti blažim sredstvom i neće poduzimati formalnu intervenciju nego će nastojati preko diplomatskog zastupstva staviti oštećenoga u doticaj s nadležnim organima da bi se na taj način pokušalo naći rješenje

4.2. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

1. SUZBIJANJE ROPSTVA I ZAŠTITA IZBJEGLICA I APATRIDA

1.1. SUZBIJANJE ROPSTVA

- međunarodna zaštita pojedinaca prije Prvog svjetskog rata uglavnom se ograničavala na pojedine slučajeve, a općenito je obuhvaćala samo jedno dobro čovjeka – **slobodu od ropstva**
 - borba protiv ropstva odvijala se u nekoliko etapa:
 - a) u prvoj, suzbija se trgovina robljem ako se ona obavlja pomorskim prijevozom ⁴¹⁶
 - b) u drugoj, borba se prenosi na trgovinu robljem na afričko kopno ⁴¹⁷
 - c) u trećoj, teži se potpunom ukidanju ropstva (od kraja Prvog svjetskog rata)
 - d) u četvrtoj, obuhvaćeni su i oblici slični ropstvu
 - od 18. stoljeća države se počinju odricati tog temelja svog bogatstva, prvenstveno jer ona više nije mogla značajnije pridonijeti razvoju njihovog bogatstva; Bečki kongres 1815. je trgovinu robljem proglasio povredom europskog MP
 - međutim, u praksi se borba protiv ropstva ograničila na sprječavanje pomorskog prijevoza robova, posebno iz Afrike u Ameriku – to se postizalo pregledom brodova vlastite, ali i tuđe zastave (zato su sklapani brojni ugovori)
 - pitanjem ropstva bavile su se i:
 - Liga naroda – donijela je Konvenciju o ropstvu (1926.), koja određuje da prisilni rad ne smije dovesti do odnosa sličnih ropstvu, te da se smije zahtijevati samo za javne svrhe (Etiopija morala prije svog primanja u LN preuzeti obveze iz tada važećih ugovora o suzbijanju ropstva)
 - UN – 1956. donosi dopunsku konvenciju o suzbijanju ropstva, koja dopunjuje onu iz 1926., obuhvaćajući također oblike slične ropstvu (robovanje zbog duga, kmetstvo, kupovanje, preprodavanje i nasljeđivanje žena, prodavanje malodobnika drugom radi korištenja radne snage); predviđa i sankcije za slučaj povrede njezinih odredaba i mehanizam rješavanja sporova

⁴¹⁴ U rezoluciji „Međunarodna odgovornost država za štete počinjene na njihovu području osobi i dobrima stranaca“, prihvaćenoj na zasjedanju u Lausannei 1927. Institut za MP je definirao uskratu pravosuđa ovako: „Država je odgovorna za uskratu pravosuđa 1. ako ne postoje ili ne djeluju sudovi potrebni za zaštitu stranaca, 2. ako sudovi nisu dostupni strancima, 3. ako sudovi ne daju prijeko potrebna jamstva za osiguranje dobrog pravosuđa. Nadalje je država odgovorna ako postupak ili presuda očito ne odgovaraju pravdi, ako su vođeni s nenaklonošću prema strancima, bilo uopće bilo prema pripadnicima određene države. Uskrata pravosuđa može nastati jednako kod sudskih kao i kod drugih državnih organa, napose i u upravnom postupku.“

⁴¹⁵ Čl. 10. Ustava RH: „*RH štiti prava i interese svojih državljanina koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita RH.*“

⁴¹⁶ Npr. VB je 1817. počela sklapati dvostrane ugovore s mnogim državama o suzbijanju prijevoza robova morskim putem, a 1841. sklopljen je u Londonu prvi mnogostrani ugovor s istom svrhom.

⁴¹⁷ U drugom razdoblju, koje počinje Aktom o Kongu (1885. – zabranjuje ropstvo i trgovinu robljem), izradila je posebna Konferencija protiv ropstva u Bruxellesu (1889./1890.) opsežan, tzv. Generalni akt. Taj je akt potpisao velik broj europskih i izvanoeuropskih država, čak i takvih koje su unutar svojih granica još poznavale ropstvo (kao Perzija i Zanzibar). Ugovori iz 1885. i 1890. zamijenjeni su Konvencijom u Saint Germainu 1919., koja izriče opću obvezu da se potpuno ukine ropstvo u svim oblicima, kao i trgovina robljem.

1.2. Zaštita izbjeglica i apatrida

- nakon Prvog svjetskog rata javlja se problem zaštita izbjeglica i apatrida
- jedno od temeljnih pitanja je bilo potreba da ih se opskrbi zamjenom za putovnice, radi omogućavanja putovanja među zemljama u potrazi za smještajem i zaposlenjem – zato je posebnim sporazumima uvedena tzv. Nansenova putovnica (prvo za ruske, a kasnije i neke druge kategorije izbjeglica), a dana su im i neka građanska, ekonomska, soc. i kulturna prava
- nakon Drugog svjetskog rata, MP položaj izbjeglica i apatrida se uređuje odvojeno

izbjeglice:

- njihov položaj uređen je Konvencijom UN o pravnom položaju izbjeglica (1951.)
 - u preambuli se ističe da se njome nastoje kodificirati prethodni međunarodni sporazumi o statusu izbjeglica
 - njen cilj je bio da se svim političkim izbjeglicama zajamče neka temeljna prava i zaštita, no ona se ipak odnosila samo na one koji su postali izbjeglice zbog događaja prije 1951. (zato će biti izmijenjena Protokolom)
 - najvažnije odredbe:
 - zabranjeno je odbijanje izbjeglica kad bježe iz zemlje, a i kasnije izručenje njihovoj zemlji (načelo non refoulement) – te zabrane ne vrijede ako je izbjeglica opasan za sigurnost zemlje pribežišta ili ako je pravomoćno osuđen za teško KD i čini opasnost za društvo te zemlje
 - izbjeglice kojima je dopušten boravak u zemlji imaju prava izbora boravišta i slobodu kretanja (pod istim uvjetima kao i stranci), a i pravo da im ta država izda putne isprave za svrhe putovanja izvan nje
 - općenito je pravilo da izbjeglice imaju razinu zaštite koju ta zemlja općenito pruža strancima
- ta Konvencija izmijenjena je Protokolom (1967.):
 - mijenja definiciju izbjeglice, pa ona obuhvaća i žrtve događaja kasnijih od 1951., pa i budućih događaja: „izbjeglica je svaka osoba koja se nalazi izvan zemlje čiji je državljanin, zbog opravdanog straha od progona zbog rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog političkog mišljenja, i nemoguće joj je da se koristi ili se zbog straha ne želi koristiti zaštitom te zemlje, odnosno osoba bez državljanstva koja je izvan zemlje svog ranijeg redovnog boravišta, a ne može se ili se zbog straha ne želi vratiti u tu zemlju“
 - neke države su iskoristile mogućnost predviđenu Konvencijom da ograniče njenu primjenu samo za europske izbjeglice; to vrijedi i nakon donošenja Protokola (ali nove stranke više nemaju tu mogućnost)
- za međunarodnu zaštitu izbjeglica (osim onih iz Palestine) danas se brine Visoki komesar UN za izbjeglice (UNHCR) ⁴¹⁹, odnosno Ured kojem je Visoki komesar na čelu (osnovan od OS 1951., a njegovo djelovanje se stalno produžavalo; 2003. OS je odlučila da se rad Ureda ne produži do određene godine kao dosad, nego „dok se ne riješi problem izbjeglica“:
 - Visoki komesar pruža izbjeglicama i materijalnu pomoć koliko mu to dopuštaju sredstva prikupljena priložima
 - UNHCR je od svojeg osnivanja pomogao više od 50 milijuna izbjeglica ⁴²⁰

apatridi:

- njihov položaj uređuje Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva (New York, 1954.)
- zbog sličnosti položaja apatrida i izbjeglica, ona mutatis mutandis slijedi sadržaj Konvencije o pravnom položaju izbjeglica

⁴¹⁸ U vezi s ropstvom i njemu sličnim odnosima treba spomenuti i:

- Konvenciju o prisilnom radu (MOR, 1930.) i Konvenciju o ukidanju prisilnog rada (MOR, 1957.)
- pariške ugovore 1904. (obvezuje stranke na mjere protiv trgovine djevojkama, na nadzor kolodvora i pristaništa, na prikupljanje odnosnih obavijesti i na repatriiranje) i 1910. (obvezuje na kažnjavanje trgovine djevojkama i na izručenje počinitelja odbjeglih u inozemstvo)
- ženevske konvencije iz 1921. (odredila da se kazne i sam pokušaj i pripreme za trgovanje djevojkama i djecom) i 1933. (proteže se na trgovinu punoljetnim ženama, makar one za to dale svoju privolu)
- zaključke Opće skupštine iz 1947. i 1948. kojima su UN preuzeli neke funkcije u vezi s provedbom spomenutih međunarodnih ugovora
- Konvenciju o suzbijanju trgovine osobama i iskorištavanja prostitucije drugih – na snazi od 1951.; ona unificira propise dotadašnjih konvencija

⁴¹⁹ POBOČNI ORGANI UN-a

⁴²⁰ Ured Visokog komesara je za svoj rad dobio Nobelovu nagradu za mir 1954. i 1981.

2. ŠIRA I OPĆENITIJA ZAŠTITA POJEDINCA → MEĐUNARODNI DOKUMENTI

2.1. Povelja UN (1945.)

- šira i općenitija zaštita pojedinca na međunarodnoj razini zasnovana je na Povelji UN-a
- neke važne odredbe Povelje:
 - spominje zaštitu prava čovjeka i osnovnih sloboda već u uvodu (st. 2.), gdje potpisnice stvaranjem nove organizacije potvrđuju „vjeru u temeljna prava čovjeka, u dostojanstvo i vrijednost čovjeka, u ravnopravnost muškaraca i žena ...“
 - među ciljevima UN-a spominje se da treba poštivati prava čovjeka i temeljne slobode za sve bez diskriminacije (čl. 1.)
 - daje u nadležnost OS poticanje proučavanja i davanja preporuka radi pomaganja ostvarenja prava čovjeka (čl. 13.)
 - ovlašćuje Ekonomsko i socijalno vijeće da daje preporuke radi unaprjeđenja stvarnog poštivanja ljudskih prava (čl. 62.)
- iz toglikog ponavljanja vidi se kolika je važnost zaštite ljudskih prava – već samo postojanje tih odredbi stvara međunarodnu obvezu za države članice, koje zato više ne mogu reći da je poštovanje prava čovjeka u nekoj zemlji isključivo unutrašnja stvar svake države, pa da se organi UN nemaju pravo time baviti

Komisija za prava čovjeka:

- osnovalo ju je Ekonomsko i socijalno vijeće UN da bi se provele spomenute odredbe Povelje
- od 1991. tvorile su je 53 države; članstvo u komisiji trajalo je 3 godine
- zadatak komisije:
 - izrada propisa koje bi prihvatile države članice, a
 - posebno izrada prijedloga i nacrti o pravnom položaju žena, slobodi informacija, zaštiti manjina, sprječavanju diskriminacije s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeru
- za neka od navedenih pitanja osnovana je Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina (26 osobno izabranih stručnjaka; od 1999. Potkomisija za unaprjeđenje i zaštitu prava čovjeka) i brojne radne grupe u krilu Komisije i Potkomisije
- rezultat djelatnosti komisije i potkomisije je niz tekstova prihvaćenih u OS i predloženi na prihvrat članicama UN u obliku međunarodnih ugovora ili rezolucija (deklaracija)

Vijeće za prava čovjeka:

- osnovala ga je 2006. OS umjesto Komisije – ono više nije pomoćni organ Ekonomskog i socijalnog vijeća, nego same OS
- ima 47 članova i dana mu je zadaća da razmotri mogućnosti usavršavanja svojih postupaka
- umjesto Potkomisije je osnovan Savjetodavni odbor Vijeća (18 osobno izabranih stručnjaka)

Visoki komesar za prava čovjeka:

- uveden je 1994. (na prijedlog Svjetske konferencije o pravima čovjeka u Beču 1993.) kao središnji organ u zaštiti prava čovjeka u odnosu na sve članice UN, neovisno o njihovim posebnim obvezama na temelju pojedinih ugovora
- ima brojne dužnosti organiziranja i koordiniranja u samom sustavu organa UN, ali najbitnija njegova zadaća je da s državama uspostavi dijalog o poštovanju prava čovjeka

2.2. Opća deklaracija o pravima čovjeka (1948.)

- usvojena je u Općoj skupštini **10.12.1948.**, pa se taj dan slavi i kao Dan prava čovjeka
- ona je najznačajniji od svih dokumenata prihvaćenih u Općoj skupštini – obuhvaća najvažnija ljudska prava, a tako je koncizno i objektivno sročena da se gotovo za sve njene odredbe može tvrditi da čine načela običajnog MP
- proglašava načela koja su kasnije potanje utvrđena u obliku dvaju konvencija (paktova) o pravima čovjeka
- Deklaracija ima 30 članaka i obrađuje niz osnovnih prava i sloboda
- najvažnije odredbe:
 - određuje da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima; ona su obdarena razumom i sviješću i treba da jedno prema drugome postupaju u duhu bratstva
 - proglašava se puna jednakost u uživanju prava što ih nabroja Deklaracija, osobito bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, narodno ili soc. podrijetlo, imovinu, rođenje ili drugi pravni položaj
 - ne smije biti razlike zbog pravnog, političkog ili međunarodnog položaja zemlje ili područja kojima pojedinac pripada bilo da su nezavisni ili pod starateljstvo, da nemaju samouprave ili da su bilo kako ograničeni u svojoj suverenosti
 - jamči se pravo na život, slobodu, osobnu sigurnost, priznanje pravne sposobnosti, jednakost pred zakonom ...
 - zabranjuje se ropstvo u bilo kojem obliku, mučenje, okrutne, nečovječne ili ponižavajuće kazne i postupci, samovoljno uhićenje, zatvaranje ili izgon
 - svatko ima pravo na zaštitu suda protiv djela koja krše osnovna prava što su priznata ustavom ili zakonom te pravo na pravično i javno suđenje
 - privatni život, obitelj, dom, dopisivanje, čast i ugled svakoga štite se od samovoljnog uplitanja
 - priznaje se sloboda kretanja i izbora boravišta unutar države, pravo azila pred progonom (osim za nepolitičke zločine i djela protivna ciljevima i načelima UN-a)

- svatko ima pravo na državnu pripadnost u nekoj državi, a bez razloga ne smije mu se oduzeti državljanstvo niti uskratiti pravo da promijeni državljanstvo
- jamči se pravo na brak i na osnivanje obitelji te se proglašava zaštita obitelji; majke i djeca se trebaju osobito pomagati
- poštuje se pravo vlasništva (individualno i kolektivno), sloboda misli, savjesti i vjeroispovijedi, sloboda izražavanja misli, sastajanja i miroljubivog udruživanja, a osuđuje se prisilno udruživanje
- svatko ima pravo sudjelovati u javnim poslovima svoje domovine, neposredno ili preko slobodno izabranih zastupnika
- jamči se pravo na pristup javnim funkcijama, socijalnu sigurnost, ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava što su potrebna za dostojanstvo i slobodan razvitak čovjeka, pravo na rad i slobodan izbor zaposlenja uz pravednu i dostatnu plaću, školovanje i dr.
- uživajući prava i slobode pojedinac se mora podvrgnuti zakonskim ograničenjima što postoje zbog priznanja i zaštite prava i slobode drugih ljudi, zahtjeva morala i javnog reda te općeg blagostanja
- prava i slobode ne smiju se iskoristiti protivno ciljevima i načelima UN-a
- nitko ne smije bilo čime smjerati na to da se poništi neko pravo ili sloboda proglašeni Deklaracijom

2.3. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966.) i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966.)

- nakon prihvaćanja Deklaracije, pristupilo se izradi međunarodnog ugovora koji bi njene opće odredbe pretvorio u obvezne dužnosti stranaka, a trebalo je i izraditi odredbe o načinu osiguranja provođenja preuzetih obveza
- tako je nakon dugog rada u Komisiji za prava čovjeka i OS Opća skupština 1966. prihvatila 2 nacrtu:
 - Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 - Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
- dovoljan broj ratifikacija za njihovo stupanje na snagu (35) je prikupljan vrlo sporo, pa su oni stupili na snagu tek 1976.
- u njima se razrađuju opća načela Deklaracije, a stranke se obvezuju u svom pravnom poretku provesti sve odredbe paktova
- u svakom paktu se na prvom mjestu spominje pravo svih naroda na samoodređenje ⁴²¹, a dalje se razrađuju pojedina prava

razlika između paktova glede obveze ispunjavanja njihovih odredbi:

- dok su obveze iz MPGPP bezuvjetne i neograničene, MPESKP obvezuje stranke da porade, do najviše mogućnosti svojih raspoloživih sredstava, na tome da postupno postigne puno ostvarenje prava priznatih u Paktu (pritom zemlje u razvoju mogu odrediti u kojoj će mjeri zajamčiti ekonomska prava osobama koje nisu njihovi državljani, uz primjerenu brigu o pravima čovjeka i svom nacionalnom gospodarstvu)
- suprotno tome, države stranke MPGPP mogu „poduzeti mjere koje ukidaju njihove obveze iz ovog Pakta samo u doba izvanredne javne opasnosti koja ugrožava opstanak nacije i čije je postojanje službeno proglašeno“ (čl. 4.)
 - o te mjere moraju biti u opsegu koji je strogo određen potrebama situacije, a mogu se poduzeti jedino uz uvjet da nisu nespojive s ostalim međunarodnopravnim obvezama države koja ih uvodi i da ne uzrokuju diskriminaciju.
 - o od nekih temeljnih prava i sloboda čovjeka ni u takvim situacijama se ne smije odstupiti (pravo na život, zabrana mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupka ili kazne, zabrana ropstva i sličnih odnosa, zabrana zatvaranja jedino zbog neispunjene ugovorne obveze, pravna određenost kaznenih djela i kazni, pravo svake ljudske osobe na priznanje pravne sposobnosti, pravo na slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi)
 - o država koja poduzme mjere temeljem ovog članka Pakta mora odmah preko glavnog tajnika UN-a obavijestiti ostale stranke Pakta o odredbama Pakta koje su ukinute i o razlozima zbog kojih je to učinjeno (na isti će se način stranke obavijestiti o danu kada su odstupanja od Pakta opozvana)

razlika glede mjera za osiguranje provođenja preuzetih obveza od stranaka:

MPESKP:

- stranke se obvezuju samo na podnošenje izvještaja o mjerama koje su prihvatile radi provođenja Pakta i o napretku koji je ostvaren da bi se postiglo poštivanje u Paktu priznatih prava – po samom paktu predviđeno je da države šalju izvještaje Ekonomskom i socijalnom vijeću, a ono je 1978. osnovalo posebnu radnu grupu da mu pomogne u razmatranju izvještaja
- ta radna grupa je 1985. pretvorena u stalni Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava:
 - o sastavljen je od 18 članova koje bira Ekonomsko i socijalno vijeće – moraju biti stručnjaci u području prava čovjeka, biraju se u osobnom svojstvu, a pri izboru treba postići pravednu geografsku podjelu mjesta, kao i zastupljenost različitih društvenih i pravnih sustava (članovi Odbora biraju se na 4 godine i mogu biti ponovno birani)
 - o nadležnost: razmatra izvještaje država i daje opće primjedbe Vijeću (374. str.) ⁴²²
- 2009. je prihvaćen i Fakultativni protokol kojim se pojedincima i grupama ljudi omogućuje priopćenja o nepoštivanju Pakta

⁴²¹ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

⁴²² Na znanstvenom skupu održanom u Maastrichtu 1986. prihvaćena su „Limburška načela za primjenu MPESKP“.

MPGPP:

- već samim paktom predviđeno je stvaranje posebnog Odbora za prava čovjeka:
 - o (glede sastava vrijedi isto što i za Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava)
 - o temeljem čl. 40. MPGPP, stranke moraju podnositi izvještaj o mjerama poduzetim radi provođenja pakta (prvi u roku od godine dana od kad je pakt za njih stupio na snagu, a zatim svakih 5 godina, i kad Odbor to zatraži)
 - o Odbor razmatra izvještaje i o njima daje komentare, te preporuke državama o boljem provođenju pakta; formulira i tzv. opće primjedbe kojima pojašnjava značenje samih odredaba pakta
 - o drugi zadatak odbora je razmatranje i rješavanje priopćenja kojima neka stranka upozorava na neprovođenje odredbi Pakta od druge države – ta nadležnost vrijedi samo prema državama koje su je priznale posebnom izjavom (376. str.); iako su do danas 44 države prihvatile tu nadležnost (od 1995. i RH), dosad nijedno priopćenje nije podneseno Odboru
- Fakultativni protokol (1966., dodan Paktu istodobno s njegovim prihvaćanjem):
 - predviđa mogućnost da i pojedinac podnese pritužbu zbog kršenja Pakta od neke države stranke
 - svaka stranka pakta koja postane strankom protokola priznaje nadležnost Odbora za prava čovjeka da razmatra takva priopćenja, pod uvjetom da su osobe koje ih podnose iscrpile sva raspoloživa unutrašnja pravna sredstva u državi za koju tvrde da je povrijedila njihova prava, i to pod uvjetom da isti predmet nije podvrgnut drugom međ. postupku
 - nepriputiva su:
 - o anonimna priopćenja
 - o priopćenja za koja Odbor smatra da zlouporabe pravo na podnošenje priopćenja ili da su nespojiva s Paktom
 - pripustivo priopćenje se dostavlja optuženoj državi i od nje se traži da u 6 mjeseci podnese pismena objašnjenja i navede mjere koje je možda poduzela da popravi stanje na koje se odnosi pritužba
 - konačno gledište Odbor dostavlja državi i podnositelju, te ga objavljuje odmah nakon završetka zasjedanja na kojem je prihvaćeno
- Drugi fakultativni protokol uz MPGPP (1989.):
 - cilj mu je ukidanje smrtno kazne – države stranke protokola obvezuju se da pod njihovom jurisdikcijom nitko neće biti pogubljen, te da će poduzeti sve potrebne mjere radi ukidanja smrtno kazne pod svojom jurisdikcijom
 - jedina ograda dopuštena strankama je mogućnost da zadrže smrtnu kaznu za vrijeme rata, i to „za najteže zločine vojne prirode počinjene u ratno vrijeme“ (čl. 2. st. 1.)

2. 4. ZABRANA DISKRIMINACIJE

2.4.1. Povelja UN

- naglašava da se zaštita prava čovjeka mora provoditi bez razlikovanja s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed (čl. 1. st. 3.)

2.4.2. Deklaracija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1963.)

- propisuje: svaka diskriminacija između ljudi na temelju njihove rase, boje kože ili etničkog porijekla je uvreda ljudskog dostojanstva i mora se osuditi kao poricanje načela Povelje i kao kršenje prava čovjeka i temeljnih sloboda; ona je također smetnja prijateljskim i miroljubivim odnosima među narodima i može narušiti mir i sigurnost

2.4.3. Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.)

- njome država preuzimaju određene obveze za ukidanje rasne diskriminacije – one se odnose na djelatnost svih državnih organa, na izmjenu zakonodavstva i drugih propisa kad je to potrebno, na suzbijanje diskriminacije koju provode pojedinci ili grupe ili organizacije, na podupiranje višerasne integracije ...
- ona je u Konvenciji definirana još šire nego u Deklaraciji iz 1963.: uz zabranu diskriminacije na temelju rase, boje kože i etničkog podrijetla, zabranjuje se i diskriminacija na temelju predaka i nacionalnog porijekla
- osuđuju se i zabranjuju rasna segregacija i apartheid, propaganda diskriminacije i organizacije koje služe tom cilju
- djela propagande i diskriminacije treba proglasiti kao kažnjiva; borbu protiv diskriminacije i rasnih predrasuda, kao i unaprjeđivanje razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među narodima, rasnim i etničkim grupama treba provoditi mjerama na polju nastave, odgoja, kulture i informacija
- Konvencijom je ustanovljen Odbor za ukidanje rasne diskriminacije:
 - čini ga 18 stručnjaka koje biraju stranke konvencije tako da budu zastupljeni svi dijelovi svijeta, razni oblici civilizacije i glavni pravni sustavi – ovaj odbor je najstarije međunarodno tijelo osnovano u UN temeljem jednog međunarodnog ugovora o zaštiti prava čovjeka radi nadzora nad postupcima država u zaštiti tih prava
 - Odbor razmatra izvještaje stranaka o poduzetim mjerama i njihova priopćenja kojima se upozorava da neka druga stranka krši svoje obveze iz Konvencije (postupak, 379. str.)

- na prijedlog delegacije RH, 1993. Odbor uvodi moгуćnost da njegov član koji je izvjestitelj Odbora o izvještaju pojedine države posjeti državu za koju je bio izvjestitelj (na prijedlog te države i uz suglasnost Odbora)
 - svrha posjeta je da Odbor dobije što točniji uvid u stvarno stanje provođenja Konvencije u nekoj državi i da na temelju izvještaja da što konkretnije i korisnije primjedbe državi
 - kako je ta novost uvedena na prijedlog delegacije RH pri ispitivanju njenog prvog izvještaja 1993., prvi posjet predstavnika Odbora ostvaren je dolaskom njegova člana Yutzisa (Argentina) u RH 1994.
- stranke konvencije mogu izjavom priznati nadležnost odbora da prima i razmatra priopćenja osoba ili skupina osoba pod sudbenošću odnosne države koje se žale na postupak te države s obzirom na prava zaštićena konvencijom

... 423

2.5. POLITIKA APARTHEIDA

2.5.1. Konvencija o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida (1973.)

- posebno težak oblik rasne segregacije i diskriminacije bio je utjelovljen u politici i praksi apartheida u Južnoafričkoj Republici
- Opća skupština je više puta oštro osudila, a zatim odlučila i proglasiti apartheid zločinom protiv čovječnosti
- u studenom 1973. Opća skupština je usvojila Konvenciju o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida:
 - države stranke Konvencije se obvezuju kažnjavati djela koja su u čl. II. Konvencije opisana kao zločin apartheida, da sprečavaju poticanje na takva djela i politiku apartheida i da kažnjavaju počinitelje ⁴²⁴
 - što se tiče dužnosti izručenja, Konvencija određuje da se zločin apartheida ne smatra političkim zločinom

2.5.2. Deklaracija 7 načela (1970.) ⁴²⁵

- sadrži odredbu o dužnosti država da surađuju radi promicanja općeg poštovanja i ispunjavanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, kao i radi uklanjanja svih oblika rasne diskriminacije i vjerske snošljivosti

2.6. ZABRANA DISKRIMINACIJE NA POSEBNIM PODRUČJIMA MEĐULJUDSKIH ODNOSA

2.6.1. Konvencija ILO-a o diskriminaciji u zaposlenju i zvanjima (1958.)

- obvezuje stranke da prikladnim mjerama osiguraju jednakost u zaposlenju i zvanjima radi ukidanja svake diskriminacije

2.6.2. Konvencija UNESCO-a o borbi protiv diskriminacije na polju nastave (1960.)

- obvezuje stranke da otklone svako razlikovanje, isključenje, ograničenje ili prednosti koje se osnivaju na razlici rase, boje kože, spola, jezika, vjeroispovijedi, političkog ili drugog mišljenja, narodnog ili socijalnog porijekla, gospodarskog stanja ili rođenja
- za tu svrhu trebaju se poduzeti sve zakonodavne i druge mjere
- odgoju cilj treba biti potpuno razvijanje ljudske osobnosti, učvršćivanje poštovanja prava čovjeka i unaprjeđivanje razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među svim narodima i među svim rasnim i vjerskim grupama
- uz Konvenciju je 1962. izrađen i Protokol koji predviđa komisiju za mirenje i dobre usluge sa svrhom da traži miroljubivo rješenje sporova koji bi se ticali primjene te Konvencije

2.6.3. Deklaracija UNESCO-a o rasi i rasnim predrasudama (1978.)

- potvrđuje istovrsnost i zajedničko porijeklo svih ljudskih bića, te proglašava njihovu jednakost u dostojanstvu i pravima

2.6.4. Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnošljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovijedi ili uvjerenja (1981.) i Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih migracijskih radnika i članova njihovih obitelji (1990.)

- te dokumente donio je UN – oni sadrže zabranu diskriminacije na ovim temeljima: spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijed ili uvjerenje, političko ili drugo mišljenje, narodno, etničko ili socijalno porijeklo, državljanstvo, dob, gospodarsko stanje, vlasništvo, bračno stanje, rođenje ili drugi pravni položaj

⁴²³ U pogledu djelatnosti UN-a na ukidanju rasne diskriminacije treba spomenuti i druge raznovrsne akcije:

- Međunarodnu godinu akcije protiv rasizma i rasne diskriminacije (1971.)
- proglašavanje triju desetljeća akcije protiv rasizma i rasne diskriminacije (1973. – 1983., 1983. – 1993., 1993. – 2003.)
- održavanje dviju svjetskih konferencija s istom svrhom (1978. i 1983.)

⁴²⁴ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁴²⁵ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

2.6.5. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata (1949.)

- i humanitarno ratno pravo predviđa zabranu diskriminacije – tako Ženevske konvencije ⁴²⁶ propisuju:
 - izjednačenje postupka bez obzira na rasu, državljanstvo, vjeroispovijed ili političko mišljenje (čl. 13.)
 - zabranu bilo kakvog nepovoljnog razlikovanja utemeljenog na rasi, boji kože, vjeroispovijedi ili uvjerenju, spolu, rođenju ili imovinskom stanju, ili bilo kojem drugom sličnom kriteriju, u odnosu na obvezu čovječnog postupanja prema osobama koje izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima u oružanom sukobu koji nema međunarodni karakter (čl. 3. svih četiriju Ženevskih konvencija)

2.7. ZAŠTITA PRAVA U KAZNENOM POSTUPKU I NA IZDRŽAVANJU KAZNI

2.7.1. Opća deklaracija o pravima čovjeka

- već ona proglašava zabranu mučenja i okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (čl. 5.)

2.7.2. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

- ponavlja načelo iz Opće deklaracije, uz posebno isticanje zabrane prisilnog podvrgavanja liječničkim ili znanstvenim pokusima (čl. 7.)

2.7.3. Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (1984.)

- prije Konvencije, Opća skupština je o istom predmetu 1975. prihvatila Deklaraciju
- najvažnije odredbe **Konvencije**:
 - apsolutno zabranjuje mučenje u bilo kakvim okolnostima – države stranke su obvezane poduzeti djelotvorne zakonodavne, sudske, upravne i druge mjere kako bi spriječile čine mučenja na području pod svojom jurisdikcijom
 - mučenje (tortura) – svako nanošenje teške fizičke ili duševne patnje koje počini službena osoba u izvršavanju svoje službene funkcije, a čiji je cilj dobivanje informacije/priznanja, kažnjavanje, zastrašivanje, prisila ili diskriminacija
 - iz definicije je izričito isključena bol ili patnja koje potječu iz legitimnih sankcija (nije odlučeno smatraju li se dugotrajan boravak u samici, sakaćenje i smrtna kazna legitimnim sankcijama)
 - ostali postupci (osim mučenja) nisu definirani
- oblici nadzora nad primjenom odredaba Konvencije:
 - konvencija predviđa 4 oblika nadzora, a za nadzor je osnovan Odbor protiv mučenja (10 osobno izabranih članova)
 - jedina mjera nadzora koja obvezuje sve stranke je podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju konvencije; Odbor o izvještajima donosi zaključke i eventualno daje preporuke; može zahtijevati i dodatne informacije, ali i novi izvještaj, ako na temelju podnesenoga ostaje mnogo nejasnoća glede provođenja Konvencije

... 427 428

3. ORGANI UN-a NADLEŽNI ZA ZAŠTITU ČOVJEKA

Iako se briga za ostvarenje, poštovanje i održavanje prava čovjeka Poveljom izričito povjerava samo **Općoj skupštini** ⁴²⁹ i **Ekonomskom i socijalnom vijeću** ⁴³⁰ i drugi se glavni organi UN-a u okviru svojih općih nadležnosti i djelatnosti bave međunarodnom zaštitom čovjeka. I glavni organi i posebni pomoćni organi za zaštitu prava čovjeka (Vijeće za prava čovjeka i njegov Savjetodavni odbor) ne djeluju samo u donošenju međunarodnih akata o zaštiti prava čovjeka, već i u slučaju kršenja tih prava.

⁴²⁶ ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA I ZAROBLJENIKA + ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA

⁴²⁷ Osim navedenih, UN su prihvatili još mnogo dokumenata o zaštiti prava čovjeka u kaznenom postupku i na izdržavanju kazni. To su npr.:

- Pravila o minimalnim standardima u postupku sa zatvorenicima (rezolucija EiSV 1957. i 1977.)
- Kodeks ponašanja osoba odgovornih za primjenu prava (rezolucija OS 1979.)
- Jamstva za zaštitu prava osoba osuđenih na smrtnu kaznu (rezolucija EiSV 1984.)
- Deklaracija o temeljnim načelima pravosuđa o žrtvama zločina i žrtvama zloupotreba vlasti (rezolucija OS 1985.)
- Pravila UN-a o minimalnim standardima u pravosuđu u odnosu prema maloljetnicima – tzv. Pekinška pravila (rezolucija OS 1985.)
- Temeljna načela za postupak sa zatvorenicima (rezolucija OS 1990.)
- Pravila UN-a za zaštitu maloljetnika lišenih slobode (rezolucija OS 1990.)

⁴²⁸ UN su izradili i 4 modela ugovora iz kaznenopravne problematike:

1. Model ugovora o ekstradiciji
2. Model ugovora o uzajamnoj pomoći u kaznenim predmetima
3. Model ugovora o prijenosu postupka u kaznenim predmetima
4. Model ugovora o prijenosu nadzora nad počiniteljima uvjetno osuđenima ili uvjetno oslobođenima

⁴²⁹ Čl. 13. st. 1. t. b. Povelje UN: „Opća skupština potiče proučavanje i daje preporuke u svrhu: ... b) unapređivanja Međunarodne suradnje na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom polju, i pomaganja ostvarenja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed.“

⁴³⁰ Čl. 62. st. 2. Povelje UN: „EiSV može davati preporuke radi unapređenja stvarnog poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve.“

Na temelju međunarodnih ugovora o zaštiti prava čovjeka stvoreni su posebni organi za nadzor nad provođenjem njihovih odredaba (npr. Odbor za prava čovjeka), ali neke zadaće ti ugovori povjeravaju i redovnim organima UN-a. Takve zadaće ti redovni organi imaju samo u odnosu na države stranke pojedinog ugovora, ali ovlaštene nadzirati poštivanje prava čovjeka općenito u svim članicama UN-a. Na to ih mogu potaknuti ne samo države članice već i pojedinci, grupe ljudi, nevladine i vladine organizacije.⁴³¹ Radi točnog sagledavanja stanja u pojedinoj zemlji, organi UN-a traže izvještaje države osumnjičene za kršenje prava čovjeka, osnivaju posebna stručna tijela, imenuju specijalne izvjestitelje, izašlju istražna povjerenstva.

U konačnom odlučivanju mogu biti uključeni i glavni organi UN-a koji i u reakciji na kršenje prava čovjeka mogu djelovati u granicama svojih općih ovlasti: Opća skupština može donositi preporuke, Vijeće sigurnosti može državama članicama UN-a narediti poduzimanje raznovrsnih mjera, Međunarodni sud presuđuje međudržavne sporove u kojima su u pitanju prava čovjeka ili daje savjetodavna mišljenja na zahtjev ovlaštenih organa ili ustanova itd.

-
- od svog osnivanja UN se često bavio pitanjima zaštite prava čovjeka u pojedinim zemljama. Temeljna ljudska prava u mnogim su dijelovima svijeta ugrožena:
 - gospodarskom bijedom (Bangladeš, afričke i latinoameričke države)
 - prirodnim katastrofama (poplave, potresi, tsunami)
 - postupcima okrutnih, diktatorskih režima (Sjeverna Koreja, Kambodža, Kina, Irak, Iran, Sudan, Mjanmar)
 - postupcima drugih država (Istočna Europa u vrijeme dominacije SSSR, Irak, Kuvajt)
 - internim sukobima (Palestina, Somalija, Afganistan, Šri Lanka)
 - jedan od središnjih problema međunarodnog mira i sigurnosti od sredine 1991. je i oružani sukob na području bivše Jugoslavije
 - tim sukobom bavili su se ovi organi UN-a: Vijeće sigurnosti, Opća skupština, Međunarodni sud, Ekonomsko i socijalno vijeće, Tajništvo, Komisija za prava čovjeka i Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina koji su jasno upozorili na kršenja prava čovjeka i humanitarnog prava u Hrvatskoj i BiH za vrijeme Domovinskog rata

4. ZAŠTITA PRAVA ČOVJEKA U PARTIKULARNOM MP

- osim zaštite na općoj, globalnoj razini (ponajprije djelovanjem UN), zaštita prava čovjeka uređena je i partikularnim MP-om
- regionalnim dokumentima uređena su prava čovjeka u Americi, Africi i Europi^{432 433 434}
- uz deklaracije i konvencije o zaštiti svih prava, usvojeni su i dokumenti o: posebno ugroženim skupinama (žene, domorodačko stanovništvo) ili posebnim opasnostima za ljudske osobe (mučenje, nestanak)

4.1. Djelatnost Vijeća Europe⁴³⁵

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Rim, 4.11.1950.)

- to je prvi međunarodni ugovor izrađen temeljem načela Opće deklaracije o pravima čovjeka – Konvencija je otvorena samo državama članicama VE, a pristupanje Konvenciji danas je uvjet za prijam u članstvo u VE (RH je postala strankom 1997.)
- uz nju je prihvaćeno i 14 protokola kojima se širi broj i opseg zaštićenih prava, te mijenja i dopunjuje sustav nadzora
- kako je riječ o ugovornom tekstu, Konvencija nalaže strankama konkretne obveze i daje za njihovo izvršavanje jamstva ustanovljenjem sustava nadzora – izvorno su nadzor osiguravali:
 - Europska komisija za prava čovjeka,
 - Europski sud za prava čovjeka i
 - Odbor ministara VE

11. protokol uz Europsku konvenciju

- donesen je zbog preopterećenosti Europske komisije, kompliciranosti i neujednačenosti postupka
- stupio je na snagu 1998. i uveo brojne promjene: Europska komisija za prava čovjeka je prestala postojati, a Odbor ministara VE je prestao sudjelovati u donošenju odluka o zahtjevima u vezi s kršenjem Konvencije, a zadržao je samo nadzornu ulogu glede izvršavanja presuda Europskog suda

⁴³¹ Jedan od pokazatelja intenziteta korištenja sredstvima nadzora nad kršenjem prava čovjeka u okviru organa UN-a je broj od 350 000 pritužbi o takvim povredama koje su podnesene Potkomisiji za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina u razdoblju od 1972. do 1988.

⁴³² Američke države su na Devetoj međuameričkoj konferenciji u Bogoti (1948.) prihvatile Američku deklaraciju o pravima i dužnostima čovjeka. Nakon toga pristupilo se izradi Konvencije o pravima i dužnostima čovjeka, koja je prihvaćena na posebnoj konferenciji 1969. Primjenu Konvencije nadziru Međuamerička komisija za prava čovjeka i Međuamerički sud za prava čovjeka.

⁴³³ Organizacija afričkog jedinstva (danas: Afrička unija) je 1981. prihvatila Afričku povelju o pravima čovjeka i naroda. Ona je stupila na snagu 1986., a danas su sve države članice Afričke unije njene stranke. Primjenu Povelje nadzire Afrička komisija za prava čovjeka i naroda, a Protokolom 1998. osnovan je i Afrički sud za prava čovjeka i naroda, koji ima savjetodavne ovlasti, nadležnost za mirenje i suđenje.

⁴³⁴ Vijeće Arapske lige je 1994. usvojilo Arapsku povelju o pravima čovjeka, koja je izmijenjena 2004. Uz temeljna prava čovjeka sadržana u najvažnijim dokumentima UN-a, u Povelju su uvrštena i načela Kairske deklaracije o pravima čovjeka u islamu, koju je 1990. prihvatila Dvanaesta islamska konferencija ministara vanjskih poslova. Poveljom je predviđeno i formiranje Arapskog odbora za prava čovjeka. Povelja je stupila na snagu 2008., nakon njene sedme ratifikacije.

⁴³⁵ VIJEĆE EUROPE

- bitna novost je i pravo pojedinca da se obrati Europskom sudu (isto pravo imaju i države stranke Konvencije, nevladine organizacije i skupine pojedinaca):
 - o to pravo pojedinci imaju prema svim strankama Konvencije, neovisno o postojanju prihvata izjavom država
 - o pravo ima svaka osoba koja drži da su joj povrijeđena prava zajamčena Konvencijom od bilo koje države pod čijom se jurisdikcijom našla, pod uvjetom da su iscrpljena sva raspoloživa domaća pravna sredstva, i da je zahtjev podnesen sudu u roku od 6 mjeseci nakon konačne sudske ili upravne odluke državnih organa
- postupak odlučivanja:
 - sud o zahtjevima odlučuje u odborima od 3 suca, vijećima od 7 sudaca ili velikom vijeću od 17 sudaca
 - kad odluči da je zahtjev dopušten, prvo će pomoći strankama a postignu prijateljsko rješenje spora, a ako u tome ne uspiju, presuđuje sudsko vijeće (ako se pojavi neko važno pitanje, vijeće može ustupiti nadležnost velikom vijeću, osim ako jedna stranka tome ne prigovori (osim tih, veliko vijeće će rješavati i svaki međudržavni spor, kao i zahtjev svake stranke spora u „iznimnim slučajevima“ podnesenim u 3 mjeseca od donošenja presude u vijeću)
 - presuda je konačna i obvezuje državu protiv koje je donesena na ukidanje određene nacionalne presude ili preinaku njenih propisa koji nisu u skladu s konvencijom; nema mogućnosti žalbe, no stranke mogu zahtijevati tumačenje presude u roku godine dana od izricanja (sud može odbiti zahtjev ako smatra da nema razloga za njegovo prihvatanje)
 - revizija presude može se zatražiti od suda samo temeljem otkrića nove činjenice takve naravi da bi odlučujuće djelovala na ishod rješavanja spora te da je bila poznata u vrijeme izricanja presude (rok: 6 mjeseci od saznanja za nju)
- osim rješavanja sporova, ES na zahtjev Odbora ministara može davati i savjetodavna mišljenja
- u ES se bira po jedan sudac na prijedlog svake stranke Konvencije; bira ih Parlamentarna skupština VE – od početka rada ES u novom sastavu (1.11.1998.) i RH sudjeluje u njegovu radu; prvi suda izabran na prijedlog RH bila je prof. dr. sc. Nina Vajić

prava i slobode obuhvaćena Konvencijom i protokolima:

- Konvencija obuhvaća ova građanska i politička prava i slobode: *pravo na život, slobodu od mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka i kazni*⁴³⁶, *slobodu od ropstva i prisilnog rada, pravo na slobodu i osobnu sigurnost, pravo na pravično i javno suđenje, slobodu od retroaktivne primjene kaznenih zakona, pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, stana i dopisivanja, slobodu misli, savjesti i vjeroispovijedi, slobodu izražavanja, sastajanja i udruživanja, pravo sklapanja braka ...*
- Protokoli su joj dodali: *zaštitu vlasništva, pravo na odgoj, pravo na slobodne izbore tajnim glasanjem, slobodu od zatvaranja zbog dugova, pravo slobodnog kretanja i izbora boravišta, pravo napuštanja svake zemlje, ukidanje smrtne kazne, pravo da se ne bude dvaput suđen ili kažnjen, pravo na naknadu zbog nepravilne kaznene presude, ...*

ograničenja zajamčenih prava i sloboda:

- Konvencija dopušta i nekoliko vrsta ograničenja zajamčenih prava i sloboda
- tako se u pogledu nekih prava i sloboda izričito dopuštaju ograničenja koja su nužna radi nacionalne sigurnosti, javnog mira, gospodarskih interesa zemlje, zaštite reda i sprečavanja zločina, zaštite zdravlja i morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih
- takva ograničenja treba odrediti zakonom i to onoliko koliko je to potrebno u demokratskom društvu (načelo razmjernosti)
- u slučaju rata ili druge javne opasnosti koja ugrožava život nacije, države mogu poduzeti najnužnije mjere koje odstupaju od njihovih obveza iz Konvencije – o takvim mjerama se mora obavijestiti glavni tajnik Vijeća Europe; no ni u takvim slučajevima ne smije odstupiti od odredaba Konvencije o pravu na život, zabrani mučenja, smrtnoj kazni, zabrani ropstva i retroaktivne primjene kaznenih zakona

...⁴³⁷

4.2. Djelatnost Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS):

- iako se dostignuća KESS-a ne temelje na ugovornim obvezama država i sudskoj zaštiti ugovorenih prava, ona su značajna jer predstavljaju izraz pravne svijesti europskih država, a i OESS, za razliku od VE, obuhvaća sve europske države
- već u Završnom aktu Konferencije (Helsinki, kolovoz 1975.) države sudionice izrazile su odlučnost da poštuju prava čovjeka i temeljne slobode, ponavljajući neka elementarna prava iz općeg međunarodnog prava i iz dokumenata UN-a⁴³⁸
- u posebnom dijelu Završnog akta usvojile su detaljnije odredbe o svojoj budućoj suradnji u pogledu kontakata među ljudima, informiranja, suradnje i razmjene na polju kulture i odgoja

⁴³⁶ Detaljnija pravila o ovoj slobodi države članice VE prihvatile su u Europskoj konvenciji za sprječavanje mučenja i nečovječnih ili ponižavajućih kazna i postupaka, usvojenoj u Strasbourgu 1987.

⁴³⁷ Članicama VE je 1961. za potpis otvorena i Europska socijalna povelja, koja proglašava ciljeve članica VE u osiguranju socijalnih prava čovjeka, te propisuje detaljne obveze država stranaka Povelje (s tim da svaka stranka može odrediti koje od tih obveza prihvaća). Poveljom se uvodi i nadzor organa VE. Kasnije je uz Povelju prihvaćeno nekoliko dodatnih protokola, a revidirani tekst Povelje usvojen je u Strasbourgu 1996. (stupio na snagu 1999.).

⁴³⁸ VII. Načelo „Poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda, uključujući slobodu misli, savjesti, vjeroispovijedi i vjerovanja“ uključeno je u „Deklaraciju o načelima kojima se države sudionice rukovode u svojim međusobnim odnosima“, koja je uvodni dio Završnog akta iz Helsinkija.

- no, kasnije se ponovno razbuktao hladni rat tako da su humanitarni ciljevi suradnje upisani u Završni akt bili više predmetom međublokovskog optuživanja nego temelj međuljudskih kontakata u Europi; stoga ni nastavci Konferencije nisu pridonijeli stvaranju zbiljske općeuropske zaštite prava čovjeka⁴³⁹ – tek pri kraju trećeg sastanka u Beču (1986. – 1989.) počelo je nestajati blokovske podjele što je na sljedećim sastancima KESS-a omogućilo usvajanje odredbe o sadržaju brojnih prava čovjeka, zabrani diskriminacije, demokratskom društvu i pravnoj državi, kao i uspostavljanje postupaka za nadzor nad poštivanjem prava čovjeka; cijelo ovo područje suradnje sudionika KESS-a nazvano je njegovom ljudskom dimenzijom
- u samom Zaključnom dokumentu sastanka u Beču dogovorene su nove mjere suradnje, a naviještena je i posebna Konferencija o ljudskoj dimenziji KESS-a:
 - Konferencija o ljudskoj dimenziji počela je neuspješnim sastankom u Parizu 1989., ali je nastavljena sastancima u Kopenhagenu 1990. i Moskvi 1991. na kojima su usvojeni vrlo sadržajni zaključni dokumenti
 - u njima su unaprijeđene materijalne (supstancijalne) odredbe o pravima čovjeka i vladavini prava te usavršeni postupci (mehanizam) za nadzor nad poštivanjem odredaba o ljudskoj dimenziji
 - središnje tehničko i stručno tijelo OESS-a za njegovu ljudsku dimenziju je Ured demokratske institucije i prava čovjeka – sjedište mu je u Varšavi, a u njegovoj organizaciji se održavaju godišnji sastanci za ocjenu provođenja pravila o ljudskoj dimenziji; specijalizirane uloge imaju i Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine (od 1992.) i OESS-ov predstavnik za slobodu medija (od 1997.)

5. PRAVNI POLOŽAJ ŽENE

- posebno su značajna nastojanja da se poboljša pravni položaj žene i da se postigne ravnopravnost spolova
- na ravnopravnost spolova se pozivaju i UN u uvodu u svoju Povelju – na svakom mjestu gdje se spominju prava čovjeka, Povelja ističe da ona trebaju biti poštovana bez obzira na spol
- EiSV 1946. je osnovalo posebnu Komisiju za pravni položaj žena, koja je imala 15 država članica (od 1990. 45)
- Komisija je izradila nacрте nekoliko konvencija (1952. i 1957.) koje su onda prihvaćene u OS i izložene na potpisivanje

1. Konvencija o političkim pravima žena (1952.) – osigurava ženama jednako pravo glasa u svim izborima i jednaku sposobnost kandidiranja u sva izabrana tijela, kao i za sve službe i javne funkcije; sporovi o primjeni i tumačenju Konvencije rješavaju se pred Međunarodnim sudom, osim ako se stranke ne sporazumiju o drukčijem načinu rješenja

2. Konvencija o državljanstvu udane žene (1957.) - njome se ugovornice obvezuju da će u svom zakonodavstvu odrediti da ni udaja ni rastava braka ne povlači automatski promjenu u državljanstvu žene

3. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama (1979.)

- već 1967. je Opća skupština prihvatila Deklaraciju o ukidanju diskriminacije prema ženama
- 12 godina kasnije usvojena je i Konvencija čije stranke se obvezuju da zabranu diskriminacije žena unesu u svoj pravni poredak i praksu na područjima prava čovjeka, te da će poduzeti posebne mjere kako bi žene na svim područjima života mogle postići stvarnu jednakost s muškarcima
- ostale važnije odredbe:
 - o pravila o sprječavanju diskriminacije žena u političkom i javnom životu zemlje, odgoju, zaposlenju ...
 - o ravnopravnost žena u pogledu državljanstva, ravnopravnost pred pravom i u obiteljskom životu
 - o međutim, dopuštena je mogućnost stavljanja rezerva na Konvenciju (osim onih koje bi bile nespojive s predmetom i svrhom Konvencije) – tu mogućnost stranke obilato koriste
- temeljem Konvencije je osnovan i Odbor za ukidanje diskriminacije prema ženama: stranke mu o poduzetim mjerama svake 4 godine podnose izvještaje, a Odbor svake godine izvještava Opću skupštinu, a može davati i prijedloge i opće preporuke
- uz konvenciju je 1999. prihvaćen i Fakultativni protokol – daje pravo pojedincu na individualno obraćanje Odboru, pod uvjetom da su prethodno iscrpljena domaća pravna sredstva (i još nekim uvjetima)

... 440

6. PRAVNI POLOŽAJ DJECE

6.1. Deklaracija UN o pravima djece (1959.)

- sadrži 8 načela, među kojima pravo na zdravlje i normalan razvoj u slobodi i dostojanstvu, na ime i državljanstvo, ...
- pojedinci, posebno roditelji, dobrotvorne ustanove, lokalni organi i države pozivaju se da priznaju Deklaracijom proglašena prava i da nastoje da se osigura njihovo poštovanje; Deklaracija ne sadrži obvezna pravila, nego daje samo smjernice – obvezna pravila sadržavat će Konvencija UN o pravima djeteta, prihvaćena 30 godina kasnije

⁴³⁹ Sastanci kojima se nastavlja KESS održani su u Beogradu (1977. – 1978.), Madridu (1980. – 1983.), Beču (1986. – 1989.), Helsinkiju (1992.) i Budimpešti (1994.).

⁴⁴⁰ Opća skupština je 1993. prihvatila i Deklaraciju o uklanjanju nasilja prema ženama, kojom se traži osuda svakog čina nasilja nad ženama temeljenoga na njihovu spolu, a kojemu je posljedica fizička, spolna ili psihološka povreda ili patnja žena. Deklaracijom se zabranjuje nasilje prema ženama u svim područjima života: u obitelji, društvu ili od države. Deklaracija sadržava dugačak popis dužnosti država i međunarodnih organizacija radi sprječavanja nasilja nad ženama.

6.2. Konvencija UN o pravima djeteta (1989.)

- važnije odredbe:
 - dijete – svaka osoba mlađa od 18 godina, osim ako se po pravu koje se primjenjuje na dijete punoljetnost ne stječe prije
 - uz zabranu diskriminacije i opće standarde za djecu u svim zemljama, prava djeteta se štite detaljnim pravilima u svim bitnim pitanjima za njihovu sigurnost, razvoj, zdravlje i odgoj
 - pri tome se omogućuje aktivna uloga i samom djetetu, a uzima se u obzir i različitost okoline u kojoj se dijete razvija, s obzirom na njezine kulturne, socijalne, ekonomske i političke realnosti
 - posebna se pažnja zahtijeva za djecu koja su izbjeglice ili imaju smanjene umne ili tjelesne sposobnosti ili pripadaju etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama ili domorodačkom stanovništvu
 - Konvencija ističe prvenstvenu ulogu obitelji i roditelja u brizi o djeci i u njihovoj zaštiti te obvezu države da im pomaže u izvršavanju dužnosti prema djeci
- za zaštitu djece od posebno teških oblika kršenja njihovih temeljnih prava prihvaćena su 2000. ova 2 protokola:
 - a) Fakultativni protokol glede uključivanja djece u oružane sukobe
 - b) Fakultativni protokol o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
- radi nadzora nad izvršavanjem Konvencije, osnovan je Odbor za prava djeteta:
 - o stranke moraju podnijeti izvještaj u 2 godine od kad je Konvencija za njih stupila na snagu, a zatim svakih 5 godina
 - o Odbor ima i druge zadaće i mogućnosti suradnje s drugim međunarodnim tijelima u interesu zaštite djece na temelju Konvencije, a može davati sugestije i opće preporuke

... 441

7. KONFERENCIJE O PRAVIMA ČOVJEKA

7.1. Međunarodna konferencija o pravima čovjeka u Teheranu (22.4. do 13.5.1968.)

- njena svrha je bila da se osvrne na rezultate postignute u međunarodnoj zaštiti prava čovjeka od usvajanja Opće deklaracije i da formulira program za budućnost – prihvaćena je tzv. Teheranska proklamacija
- daljnji razvoj sustava UN za zaštitu prava čovjeka ne može se tumačiti kao posljedica utjecaja toga kratkog teksta usvojenog u svečanoj prilici; no ni samo bujanje međunarodnih tekstova i nicanje novih organa za zaštitu prava čovjeka u posljednjih 50 godina ne smije zavaravati jer položaj čovjeka, pojedinca u velikom broju država i dalje nije dostojan ljudske osobe

7.2. Svjetska konferencija o pravima čovjeka u Beču (14. do 25.6.1993.)

- svrha: obilježavanje 45 godina od donošenja Opće deklaracije
- na njoj je unaprijeđenje i zaštita prava čovjeka označena kao prioritetni zadatak suvremene međunarodne zajednice
- konferencija je usvojila i Bečku deklaraciju i program akcije gdje su sažeta najvažnija načela postojećih dokumenata i temeljni smjerovi djelovanja UN-a, regionalnih i nevladinih organizacija, država i znanstvenih ustanova u promicanju prava čovjeka
 - temeljem tog dokumenta, Centar za prava čovjeka UN-a već je izradio plan svojih djelatnosti za njegovo provođenje
 - jedan od prijedloga Bečke konferencije za unapređenje djelovanja sustava UN-a u ovom području već je i proveden: Opća skupština je odlučila osnovati novi središnji organ za unapređivanje i zaštitu svih prava čovjeka – Visokog komesara za prava čovjeka; glavni tajnik je izabrao prvog visokog komesara, a Opća skupština je u veljači 1994. odobrila da se J. Ayala Lasso (Ekvador) izabere na taj položaj za sljedeće 4 godine; njezina glavna zadaća je da u stalnom dijalogu s vladama (diplomatskim sredstvima) djeluje u prilog poštivanja prava čovjeka (402. str.)
 - vrlo je važno i da suverenost država ne bude prepreka pokušaju jedne ili više država ili međunarodne organizacije da i prisilnim sredstvima spasi ljudske živote – prvi, suzdržani korak na tom putu učinio je 1989. Institut za MP, prihvaćajući dopustivost poduzimanja diplomatskih, gospodarskih i drugih mjera prema državi u kojoj se krše prava čovjeka, posebno ako je riječ o teškim masovnim i sustavnim kršenjima ⁴⁴²

⁴⁴¹ Na području zaštite prava čovjeka značajne su i:

- Deklaracija o zaštiti žena i djece u vrijeme opasnosti i oružanog sukoba (UN, 1974.)
- Deklaracija o socijalnim i pravnim načelima primjenjivim na zaštitu i dobrobit djece, s posebnim obzirom na čuvanje i odgoj djece u obitelji i posvojenje u zemlji i inozemstvu (UN, 1986.)
- Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama, održanu u Pekingu 1995., na kojoj je prihvaćena opsežna platforma za daljnje akcije
- dokumenti kojima se štite „prava treće generacije“, među kojima se zasad navode pravo na mir, pravo na slobodu od gladi, pravo na razvoj, pravo na zdravi okoliš: Opća deklaracija o konačnom uklanjanju gladi i neishranjenosti (1974.), Deklaracija o socijalnom napretku i razvoju (1969.), Deklaracija o pravu na razvoj (1986.), već spomenuta Rio deklaracija o okolišu i razvoju (1992.), Deklaracija o pripremi društava za život u miru (1978.), Deklaracija o pravu naroda na mir (1984.)

⁴⁴² Institut za MP je to mišljenje izrazio u rezoluciji „Zaštita prava čovjeka i načelo neintervencije u unutrašnje poslove država“, donesenoj na zasjedanju u Santiagu de Compostela 1989.

1. MANJINE

1.1. Početak i razvoj međunarodne zaštite manjina

Međunarodna zaštita manjina pojavila se od Wesfalskog mira (1648. – zaštita vjerskih manjina) do danas više puta i u različitim oblicima. Takve pojave su bile izolirane i **nemaju pravnog kontinuiteta s novijom pravnom zaštitom manjina**.

- U 19. st. javlja se intervencija nekih europskih vevlasti prema Turskoj radi zaštite kršćanskog življa, a ta zaštita bila je objektom ugovornih utanačenja.
- Berlinski kongres 1878. nametnuo je zaštitu vjerskih manjina Srbiji, Crnoj Gori, Rumunjskoj i Bugarskoj.
- Posebno značenje ima zaštita manjina koja je uvedena nakon Prvog svjetskog rata, a provodila se pod nadzorom Lige naroda.
 - Mirovnim ugovorima morale su se na zaštitu manjina na svom području obvezati i Austrija, Bugarska, Mađarska i Turska.
 - Slične obveze preuzele su Poljska, Jugoslavija, Čehoslovačka, Rumunjska i Grčka ugovorima s glavnim savezničkim i udruženim silama (SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija i Japan).
 - Neke druge države (npr. Finska za Alandsko otočje, Albanija, Estonija, Latvija, Litva, Irak) posebnim izjavama pred Vijećem Lige naroda primile su obvezu da će zaštititi manjine kad su stupile u Ligu naroda.
- O tom pitanju je bilo i dvostranih ugovora po kojima su još neke države obećale tu zaštitu (Njemačka za Gornju Šlesku, Italija za Rijeku, Gdanjsk prema Poljskoj), a druge su potanje uredile već preuzete obveze (Austrija i Čehoslovačka između sebe).

1.2. Djelatnost UN-a na području međunarodne zaštite manjina

- u UN-u, zaštita manjina povezuje se s općom zaštitom prava čovjeka, a manjine se posebno ne spominju ni u Povelji UN-a ni u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka – UN su otklonili mogućnost da preuzmu ulogu jamca glede sustava zaštite manjina koji je djelovao u vrijeme Lige naroda; ipak, 1947. je osnovana Potkomisija za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina
- u Potkomisiji i Komisiji za prava čovjeka nastojalo se definirati manjine, ali službena definicija do danas nije prihvaćena: manjine bi bile nedominantne grupe stanovnika koje imaju i žele očuvati svoje etničke, vjerske ili jezične tradicije ili karakteristike, različite od onih koje su svojstvene ostalom stanovništvu iste države
 - toj definiciji dodan je uvjet brojnosti, po kojem bi takve grupe trebale biti dosta brojne kako bi bile sposobne da očuvaju svoje karakteristike, a time se zapravo zanemaruju one manjine koje bi upravo najviše trebale zaštitu
 - ipak, najveća je teškoća u tome što se problem manjina postavlja na različite načine u različitim zemljama tako da je bilo teško pronaći zajednička načela i pravila koja bi zadovoljavala u svim uvjetima – na uređenje odnosa manjina gledalo se dugo sa stajališta uvjeta u Europi (i to samo nekim zemljama Europe), ali okolnosti su posve različite u drugim dijelovima svijeta (Africi, Aziji, Americi) i to osobito u zemljama s jakim priljevom useljenika

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima:

„u državama gdje postoje etničke, vjerske ili jezične manjine, ne smije se osobama koje pripadaju takvim manjinama uskratiti pravo da zajedno s ostalim članovima svoje skupine imaju svoj vlastiti kulturni život, da ispovijedaju svoju vlastitu vjeru ili da se služe svojim vlastitim jezikom“

- iako je sažeta i nedovoljno precizna, ova odredba (čl. 27.) je važna zbog velikog broja država sa svih kontinenata koje su stranke Pakta i zbog sustava nadzora nad njegovom provedbom (ta prava se razrađuju i u drugim odredbama obaju paktova)
- primjenjujući navedenu odredbu, države su izražavale različita gledišta o nekim bitnim pitanjima koja nisu odgovorena:
 - *treba li za uživanje navedenih prava država priznati postojanje pojedine manjine na svom području?*
 - *pripadaju li ta prava samo pripadnicima manjine, pojedincima ili i manjinama kao zajednicama?*
 - *jesu li stranke obvezne samo tolerirati samostalna djelovanja manjina radi uživanja prava, ili su i same dužne pripomoći da manjine ostvare ta prava?*

Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama (1992.):

- donesena je da bi se državama pomoglo u provedbi Pakta, i da bi se jasnije izložila načela MP o pravima pripadnika manjina
- u njoj se ponavljaju prava pripadnika manjina iz MPGPP, ali se ona preciziraju i dopunjuju novima:
 - o tako se pravo na upotrebu vlastitog jezika pripadnicima manjina izričito jamči u privatnom i javnom životu, a za sva prava kaže se da ih pripadnici manjina uživaju bez miješanja ili bilo kakvog oblika diskriminacije
 - o pripadnicima manjina jamči se pravo na sudjelovanje u kulturnom, socijalnom, vjerskom, ekonomskom i javnom životu i u donošenju odluka koje se tiču manjina, na način koji se ne protivi zakonodavstvu države gdje manjina živi
 - o osobe koje pripadaju manjinama imaju pravo na osnivanje i održavanje vlastitih udruženja, pravo slobodnih i miroljubivih kontakata s drugim članovima svoje skupine i pripadnicima drugih manjina, a i prekograničnih kontakata s građanima drugih država s kojima su povezani etničkim, vjerskim ili jezičnim vezama
- pripadnici manjina mogu svoja prava izvršavati pojedinačno, ali i zajedno s ostalim pripadnicima svoje skupine, bez ikakve diskriminacije – zabranjuje se da pripadnik manjina snosi štetne posljedice zbog izvršavanja/neizvršavanja zajamčenih prava

- uz prava manjina, u Deklaraciji se proglašavaju i dužnosti članica UN-a:
 - dužnost da štite postojanje manjina na svojem području i njihov etnički, kulturni, vjerski i jezični identitet te da promiču uvjete za unapređivanje tog identiteta
 - radi postizanja tih ciljeva države će usvajati odgovarajuće zakonodavne i druge mjere, a takve se mjere moraju donijeti ako to potrebno kako bi pripadnici manjina uživali prava čovjeka i temeljne slobode bez ikakve diskriminacije i u punoj jednakosti pred pravom
 - države moraju poduzeti mjere kako bi se stvorili povoljni uvjeti koji će pripadnicima manjina omogućiti izražavanje njihovih karakteristika i razvijanje njihove kulture, jezika, vjeroispovijedi, tradicija i običaja
 - izuzetak su od toga postupci koji bi bili suprotni nacionalnom pravu ili međunarodnim standardima
 - kad god je to moguće, države bi trebale poduzeti odgovarajuće mjere kojima bi se pripadnicima manjina omogućilo da uče materinji jezik i da imaju nastavu na materinjem jeziku
 - države moraju poduzeti mjere na području obrazovanja kako bi se potaklo poznavanje povijesti, tradicije, jezika i kulture manjina koje postoje na njihovu području, a osobe koje pripadaju manjinama morale bi imati prilike da steknu znanja o cjelini društva u kojemu žive
 - države bi morale razmotriti i odgovarajuće mjere koje bi pripadnicima manjina omogućile puno sudjelovanje u gospodarskom napretku i razvoju u njihovoj zemlji
- 407. str.

1.3. Djelatnost Vijeća Europe na području međunarodne zaštite manjina

Iako su europske države najviše pridonijele razvoju međunarodnopravne zaštite manjina, u Vijeću Europe dugo nije bilo moguće usvojiti poseban dokument o zaštiti manjina. U **EKLJP** zabranjuje se da pripadnost nekoj nacionalnoj manjini bude razlogom diskriminacije u uživanju prava i sloboda zajamčenih u toj Konvenciji (čl. 14.).

Najviši organi Vijeća često su donosili rezolucije u kojima su osuđivali konkretne slučajeve diskriminacije manjina (najčešće u Istočnoj Europi). No nije se moglo postići jedinstvo svih država članica za izradu općih norma o zaštiti manjina u svim europskim državama. Tako nije prihvaćen ni prijedlog Europske konvencije za zaštitu manjina izrađen u okviru jednog od organa Vijeća (Europske komisije za demokraciju putem prava iz veljače 1991.).

No, nakon sastanka šefova država i vlada članica Vijeća Europe (Beč, 1993.) ubrzano se radi na ostvarivanju njegovih odluka glede dokumenata o zaštiti manjina. U veljači 1995. zaključena je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina. Načela iz te Konvencije države članice morati će unijeti u svoja zakonodavstva i provesti putem vladinih politika. Nažalost, obustavljen je i rad na izradbi jednog protokola uz EKLJP kojom bi se pripadnicima nacionalnih manjina jamčila individualna prava na kulturnom polju.⁴⁴³

1.4. Djelatnost KESS-a na području međunarodne zaštite manjina

Već u Završnom aktu iz Helsinkija u okviru načela o pravima čovjeka, izričito se jamče prava i zakoniti interesi osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama. Kako je popuštao hladni rat, sve su se češće spominjala prava manjina na sastancima KESS-a.

Posebno je važan Zaključni dokument Bečkog sastanka KESS-a (1989.). U njemu se države sudionice obćale da će radi provođenja Završnog akta iz Helsinkija i drugih međunarodnih dokumenata, poduzeti sve potrebne zakonodavne, upravne, sudske i druge mjere kako bi se osigurale prava i slobode pripadnika manjina koji žive na njihovu području. Obćale su ne samo da će se odreći svake diskriminacije već i da će stvoriti uvjete za unapređivanje etničkog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta manjina. Važno je istaknuti da se mehanizam kontrole zaštite prava čovjeka (tzv. humane dimenzije KESS-a) dogovoren u Beču 1989., a dograđivan kasnije sastancima KESS-a može primjenjivati i na zaštitu prava pripadnika manjina.

Na sastanku KESS-a o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990.) usvojene su brojne odredbe o pravima pripadnika manjina. Iako su te odredbe više politička obćanja europskih država nego pravna pravila, njihovo je značenje veliko jer su detaljnije nego odredbe Deklaracije UN-a o pravima pripadnika manjina iz 1992., a kontrola njihove primjene podložna je tzv. mehanizmu ljudske dimenzije KESS-a.

No, na sastanku KESS-a u Helsinkiju 1992. godine odlučeno je o osnivanju posebne institucije za problematiku manjina: **Visokog komesara za nacionalne manjine**. Njegova zadaća nije da intervenira u slučaju pojedinačnih kršenja prava manjina već da svojim djelovanjem ublaži napetosti i spriječi da problemi manjina evoluiraju u prijetnju miru i stabilnosti u zemljama gdje manjine žive ili da naruše odnose između europskih država.

⁴⁴³ U međuvremenu je u krilu VE prihvaćena Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima (otvorena za potpisivanje u Strasbourgu 1992.). U njoj se priznaje neotuđivo pravo na uporabu regionalnih ili manjinskih jezika u privatnom i javnom životu (obrazovanje, pravosuđe, upravna tijela i javne službe, sredstva javnog priopćavanja, kultura, gospodarski i društveni život, prekogranična razmjena). Zaštita i unaprjeđenje tih jezika u različitim zemljama i regijama Europe smatra se po Povelji važnim doprinosom izgradnji Europe na temelju načela demokracije i kulturne raznovrsnosti. Hrvatska je u čl. 3. Zakona o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima navela talijanski, mađarski, srpski, češki, slovački, rusinski i ukrajinski jezik kao one jezike na koje će se u RH primjenjivati pojedine odredbe Povelje.

U tom cilju on istražuje probleme vezane za nacionalne manjine kako bi uočio situacije koje bi mogle dovesti do sukoba. Uočivši opasne napetosti on može uz dozvolu sve pojedine države posjetiti određena područja i poticati dijalog o situacijama koje bi se mogle pretvoriti u sukob. U praćenju pojedine situacije Visoki komesar u stalnom je kontaktu s predsjedavajućim OEES-a, a na opasnu evoluciju pojedine situacije može upozoriti i Odbor visokih funkcionara OEES-a. Temeljem (konsenzualne) odluke toga Odbora Visoki komesar može biti ovlašten poduzimati dalje posredničke akcije.

1.5. Hrvati izvan Hrvatske i manjine u Hrvatskoj

- iako ih ima u brojnim zemljama (SAD, Australija, Južna Amerika, Njemačka), Hrvati se smatraju etničkom manjinom samo u nekim susjednim državama gdje žive već stoljećima (Italija, Austrija, Mađarska, Rumunjska, Češka, Slovačka)
- na području bivše Jugoslavije, Hrvatima je priznat status manjine u CG, Makedoniji i Srbiji, ali ne i u Sloveniji; Hrvatska pripadnicima naroda svih bivših jugoslavenskih republika, koji su državljani RH, priznaje status pripadnika manjina (međutim, u skladu s MP, manjine moraju uživati manjinska prava bez obzira na priznanje njihova manjinskog statusa od države u kojoj žive)^{444 445 446 447}

2. DOMORODAČKO STANOVNIŠTVO

- 412. str.

Konvencija 107. o zaštiti i integraciji domorodačkog i drugog plemenskog i poluplemenskog stanovništva neovisnih zemalja (Međunarodna organizacija rada, 1957.)

- to je prvi međunarodni dokument za zaštitu domorodačkog stanovništva
- temeljna namjera prava osoba zaštićenih tom konvencijom bilo je sprječavanje njihove diskriminacije i omogućivanje njihova integriranja sa svim ostalim segmentima stanovništva države u kojoj žive

Konvencija br. 169 (Međunarodna organizacija rada, 1989.)

- donesena je kako bi se omogućilo očuvanje tradicija i specifičnosti zajedničkog života pripadnika domorodačkih naroda
- naime, ona se ne odnosi na pripadnike domorodačkih naroda ni na njihovu integraciju, nego na domorodačke i plemenske narode u neovisnim državama – prava tih naroda, temeljena na njihovoj prošlosti, životu na određenom području, njihovim običajima i vjeri, proizlaze iz definicije „domorodačkih naroda“:
 - oni su narodi u neovisnim državama koji se smatraju domorodačkim na temelju njihova porijekla od stanovništva koje je živjelo u toj zemlji, ili zemljopisnoj regiji kojoj ta zemlja pripada, u vrijeme osvajanja ili kolonizacije ili određivanja sadašnjih državnih granica i koji su, neovisno o njihovom pravnom statusu, zadržali neke ili sve vlastite socijalne, ekonomske, kulturne ili političke institucije (čl. 1. st. 1.)⁴⁴⁸

Deklaracija o pravima domorodačkog stanovništva (UN, 2007.)

- nacrt je predložila Radna skupina za domorodačko stanovništvo (njeno osnivanje potaknula je Potkomisija UN-a za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina 1982.)
 - uz opća prava koja pojedincima, pripadnicima manjina, jamči MP, ona proglašava i neka kolektivna prava domorodačkih naroda: pravo na autonomiju i samoupravu u njihovim internim i lokalnim poslovima
 - jamči im se pravo da očuvaju i ojačaju svoje specifične političke, ekonomske, socijalne i kulturne posebnosti, kao i svoj pravni sustav; štiti ih se od čina genocida, upotrebe sile, te čina nasilne asimilacije ili uništenja njihove kulture
- rezultati glasanja o Deklaraciji u Općoj skupštini: za nju su glasovale 143 države (među njima i Hrvatska), suzdržalo se 11 država, a protiv su glasovale Australija, Kanada, NZ i SAD, iako su upravo njihovim domorodačkim narodima u prošlosti europski doseljenici nanijeli veliko zlo (istrebljivanje, prisiljavanje na ponižavajuće uvjete rada i života, otimanje prirodnih bogatstava)

⁴⁴⁴ U BiH, iako malobrojniji od Bošnjaka i Srba, Hrvati nisu manjina, nego jedan od triju konstitutivnih naroda, te se pravedno ustavno rješenje te države mora temeljiti na ravnopravnosti svih triju naroda.

⁴⁴⁵ Pravni položaj manjina u Hrvatskoj temelji se na odredbama Ustava RH, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (kojim je zamijenjen Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u RH), Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH.

⁴⁴⁶ RH je 1991. pristupila Deklaraciji o načelima suradnje između Mađarske i Ukrajine u pogledu osiguranja prava nacionalnih manjina, te Protokolu i Sporazumu o pitanjima zaštite manjina, a 1992. je s Italijom potpisala Memorandum o sporazumijevanju o zaštiti talijanske manjine u RH.

⁴⁴⁷ RH je država sljednica u pogledu ugovora o položaju manjina koje je bila zaključila bivša Jugoslavija (važni su Državni ugovor o uspostavljanju nezavisne i demokratske Austrije 1955., Stalni statut STT-a pridodan Ugovoru o miru s Italijom 1954., te Ugovor između SFRJ i Italije 1975. sklopljen u Osimu/Anconi).

⁴⁴⁸ „Plemenski i poluplemenski narodi“ nisu preciznije definirani u Konvencijama 107 i 169, samo što je rečeno da su oni slabije razvijeni od ostalih segmenata stanovništva, a koji barem djelomično žive u skladu sa svojim običajima i tradicijama ili posebnim pravilima.

4.4. KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

1. POJAM MEĐUNARODNOG ZLOČINA I NAČELO KAZNE NE ODGOVORNOSTI POJEDINCA ZA KRŠENJE MP

- sve do sredine 20. st., u MP nije bio poznat pojam **međunarodnog zločina** – čovjek pojedinac odgovarao je za svoja protupravna djela po zakonodavstvu države i pred državnim sudovima

Međunarodni zločin je takav čin koji MP izravno normira svojom zabranom usmjerenom prema pojedincu, bilo da kažnjavanje prepusti pojedinoj državi kao njenu obvezu, bilo da za tu svrhu uredi međunarodno sudstvo.

- opisani stupanj razvoja još nije sasvim ostvaren, ali međunarodna zajednica je poduzela značajne korake na putu prema tome:
 - Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.) definira zločin genocida, ali se njezina zabrana ne usmjeruje izravno na pojedinca, nego obvezuje države da predvide kažnjavanje opasnih djela
 - Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.) obvezuju države stranke da određene čine stave svojim zakonodavstvom pod kaznenu sankciju
 - dalje je pošlo kažnjavanje ratnih zločina i zločina protiv mira i čovječnosti provedeno nakon Drugog svjetskog rata:
 - no, i tu je kažnjavanje zapravo provedeno pomoću unutarnjih državnih sudova, a djelatnost međunarodnih vojnih sudova u Nurnbergu i Tokiju temeljila se na posebnim okolnostima potpune predaje pobijeđenih država Saveznicima koji su na tom temelju provodili kaznenu vlast i provodili te sudove
 - usprkos nedostacima⁴⁴⁹, bilo je to prvorazredno civilizacijsko dostignuće – prvi put provedeno je u stvarnost **načelo individualne kaznene odgovornosti počinitelja teških kršenja ratnog MP** i osigurano je njihovo suđenje pred međunarodnim vojnim sudovima
 - idući važni koraci u razvoju međunarodnog kaznenog sudovanja na području kaznene odgovornosti pojedinca bili su osnivanje MKS za Jugoslaviju⁴⁵⁰ i Ruandu, a presudan korak u tom pravcu bilo je osnivanje stalnog međunarodnog sudišta nadležnog za najteže međunarodne zločine – Međunarodnog kaznenog suda

2. MEĐUNARODNI KAZNENI SUDOVI

2.1. MEĐUNARODNI VOJNI SUDOVI U NURNBERGU I TOKIJU

- uz osudu zločina počinjenih u Drugom svjetskom ratu, od 1939. do 1945., svjetsko javno mišljenje tražilo je i da se osobno pozovu na odgovornost i kazne počinitelji tih djela – to je doista provedeno tako da su izvedeni pred sud i kažnjeni mnogi zločinci, a među njima i glavni krivci tih zločina, osobe koje su obnašale najviše dužnosti u civilnim i vojnim organima vlasti
- slično se pokušalo učiniti i 1919., nakon Prvog svjetskog rata, ali tada prihvaćene odredbe Mirovnog ugovora iz Versaillesa nisu bile provedene; kasnije se pitanje kažnjavanja zločina protiv MP i osnivanja MKS (ili posebnog vijeća Stalnog suda međunarodne pravde) raspravljalo više puta: u skupštini Lige naroda, u krilu Udruženja za MP (1926.) i Interparlamentarne unije itd., a napose i na Konferenciji o suzbijanju terorizma 1937.⁴⁵¹

Londonska deklaracija savezničkih zemalja (1942.)

- njome je učinjen prvi korak u smjeru rješavanja pitanja odgovornosti i kažnjavanja teških kršenja MP
- u Deklaraciji je odlučeno kažnjavanje nacista i njihovih suradnika za zločine izvršene u okupiranim područjima⁴⁵²

Međunarodni vojni sud u Nurnbergu

- kažnjavanje glavnih ratnih zločinaca je napokon određeno Londonskim sporazumom četiriju sila 1945.⁴⁵³
- također, njome je osnovan poseban sud na temelju Statuta Međunarodnog vojnog suda koji je bio pridodan Sporazumu
- savezničko Nadzorno vijeće za Njemačku u Berlinu donijelo je krajem 1945. tzv. Zakon broj 10 „o kažnjavanju osoba krivih zbog ratnih zločina, zločina protiv mira i čovječnosti“, kojim se u unutrašnje njemačko pravo provode načela prihvaćena u navedenim dvama međunarodnim aktima (i Londonski sporazum i Statut MVS proglašeni su sastavnim dijelom zakona)

⁴⁴⁹ MVS u Nurnbergu se ponajprije prigovara da je riječ o „sudu pobjedničkih država“, tako da su npr. bacanje atomskih bombi na Hiroshimu i Nagasaki te ostali zločini pobjednika ostali nekažnjeni.

⁴⁵⁰ Neki autori, npr. bivši sudac MKSJ-a Antonio Cassese, ističu da je MKSJ zapravo prvi pravi međunarodni sud, s obzirom na to da se 1945. ipak radilo o sudovima koji su djelovali kao zajednički organi četiriju država, nego o prvim međunarodnim sudovima.

⁴⁵¹ Na toj konferenciji, održanoj u Ženevi pod okriljem Lige naroda, za potpis su otvorene Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju terorizma i Konvencija o osnivanju međunarodnog kaznenog suda. Ni jedna od njih nije stupila na snagu.

⁴⁵² Ta nakana istaknuta je i na Moskovskoj konferenciji 1943. (SAD, Sovjetski Savez, VB) u Deklaraciji o njemačkim okrutnostima (u kojoj se objavljuje da će zločinci biti ođaslani u zemlje u kojima su izvršili svoja zlodjela, da budu ondje suđeni i kažnjeni suglasno zakonima tih oslobođenih zemalja i vlada koje se ondje budu sastavile), te ponovljena na konferenciji u Potsdamu 1945. (iste sudionice), na kojoj je izražena nada da će londonski pregovori dovesti do sporazuma o načinu suđenja glavnim ratnim zločincima, i onima za koje se mjesto njihovih zločina ne može odrediti.

⁴⁵³ Puni naziv: Sporazum o gonjenju i kažnjavanju glavnih ratnih zločinaca iz europskih sila Osovine. 8.8.1945. potpisale su ga Francuska, SAD, Sovjetski Savez i UK, a tada je i stupio na snagu. Kasnije mu je pristupilo još 19 država.

- zločini o kojima je trebao suditi Međunarodni vojni sud opisani su u Statutu MVS (čl. 6.), koji ih dijeli u 3 skupine:
 - a) zločini protiv mira – obuhvaćaju različita djelovanja u vezi s agresivnim ratom, od poticanja, planiranja i poduzimanja (za njih mogu odgovarati političari, ali i druge osobe koje su imale znatnu ulogu u poticanju agresije, iako možda nikad nisu bile na području vojnih operacija)
 - b) ratni zločini – to su povrede ratnog prava; za razliku od zločina protiv čovječnosti, mogu biti počinjeni samo u vrijeme rata (najteže ratne zločine Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokol 1977. smatraju ozbiljnim povredama ratnog prava, koje se mogu počinuti samo u međunarodnim oružanim sukobima)
 - c) zločini protiv čovječnosti – obuhvaćaju zločine protiv civilnog pučanstva, koji su dio opsežnog i sustavnog napada protiv civilnog pučanstva, bez obzira na to je li riječ o osobama iste nacionalnosti kao počinitelj ili različite i bez obzira na to jesu li zločini počinjeni u vrijeme rata ili u miru
- navedenim aktima je provedeno u stvarnost načelo individualne međunarodne odgovornosti počinitelja teških zločina i osigurano je njihovo suđenje; države su pretočile pravila MP u svoje zakonodavstvo i odredile kazne za njihovo kršenje ⁴⁵⁴

ustrojstvo suda:

- čine ga 4 člana i 4 zamjenika (svaka država imenovala je po jednoga); sud je mogao izreći svaku kaznu, pa i smrtnu
- i u optužbi (pripremanje, podnošenje i zastupanje optužnice) djelovao je po jedan glavni tužitelj imenovan od svake potpisnice; za izvršenje presude bila je potrebna suglasnost Nadzornog vijeća za Njemačku koje je imalo pravo sniziti kaznu ili na drugi način izmijeniti presudu, ali je nije moglo pooštriti
- pojednosti postupka pred Sudom nisu bile uređene Statutom nego Poslovníkom kojeg je donio sam Sud
- željelo se izbjeći svako nepotrebno otežanje postupka

Međunarodni vojni sud u Tokiju („Međunarodni vojni sud za Daleki istok“)

- što se tiče japanskih ratnih krivaca, na konferenciji u Potsdamu 1945. odlučeno je da će se strogo suditi svim krivcima
- Japan se u aktu o predaji 1945. obvezao da će učiniti sve što je potrebno za izvršenje potsdamskih odluka
- proglasom vrhovnog zapovjednika savezničkih sila, generala MacArthura, za suđenje glavnim japanskim krivcima osnovan je Međunarodni vojni sud za Daleki istok

Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti (1968.)

- iako se postupak protiv počinitelja vodio godinama u pojedinim državama, mnogi su od njih ostali nekažnjeni
- kako kaznenopravni sustavi država svijeta poznaju institut zastare, a javno mišljenje se nije moglo pomiriti sa mogućnošću da krivci izbjegnu pravdi, zahtijevalo se da u državnim zakonodavstvima briše odredba o zastari za teške međunarodne zločine
- u nekim državama to je i učinjeno, bilo brisanjem zastare za teške zločine bilo produženjem roka zastare za te zločine
- pitanje je potaknuto i u UN pa je u studenom 1968. prihvaćena Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koja obvezuje ugovornice da dokinu zastaru za ratne zločine kako su određeni Statutom iz kolovoza 1945. te potvrđeni rezolucijama Opće skupštine UN-a br. 3 i 95 kao i za zločine protiv čovječnosti prema istim aktima, počinjenim u vrijeme rata ili za vrijeme mira, uključivši nečovječna djela politike apartheida i zločine genocida prema Konvenciji 1948. ⁴⁵⁵

2.2. MEĐUNARODNI KAZNENI SUDOVI ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU I RUANDU

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY)

- 433. do 435. str.
- Vijeće sigurnosti je rezolucijom 1993. potvrdilo svoju raniju odluku o osnivanju Međunarodnog suda za suđenje osobama odgovornim za teške povrede MHP na području bivše Jugoslavije koje su počinjene od 1.1.1991. do dana koji će utvrditi Vijeće sigurnosti nakon što se uspostavi mir – za osnivanje i rad suda vijeće je prihvatilo Statut koji je predložio glavni tajnik
 - sve članice UN su obvezne surađivati u osnivanju i djelovanju Suda i provedbi njegovih odluka
 - sud čine 2 vijeća od 3 suca koji sude u prvom stupnju, prizivnog vijeća od 5 sudaca, tužitelja i tajništva
 - tužitelj – poseban organ suda, koji djeluje neovisno od bilo koje vlade ili drugog izvora
 - sjedište suda je u Haagu

⁴⁵⁴ Pritom se mnogo raspravljalo o pitanju krivnje za djela izvedena po zapovijedi pretpostavljenog vojnog zapovjednika ili uopće po naredbi višeg organa. Obrana krivaca često se pozivala na višu zapovijed kao razlog za isključenje odgovornosti, odnosno kažnjivosti. Ali na to treba primijetiti da je izvršenje zločina na višu zapovijed ipak zločin. Prema londonskom Statutu MVS nije vrijedio izgovor da je djelo izvršeno na viši nalog, ali je to moglo služiti za ublažavanje kazne. Sudovi koji su sudili ratnim zločincima mogli su se u svojim presudama pozivati na izjave samog Goebbelsa koji je u jednom svom članku rekao: „Ne postoji međunarodno ratno pravo koje određuje da vojnik koji je počinio obični zločin može izmaknuti kazni braneći se da je slušao zapovijedi svojih pretpostavljenih. Napose to vrijedi ako su te zapovijedi protivne svakoj čovječkoj etici i dobro ustaljenom međunarodnom običaju ratovanja.“

⁴⁵⁵ U rezoluciji 1973., Opća skupština prihvatila je „Načela o međunarodnoj suradnji u otkrivanju, uhićenju, izručenju i kažnjavanju osoba krivih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti“.

→ statut određuje zločine za koje je nadležan ICTY:

- 1) teške povrede Ženevskih konvencija 1949., tj. djela uperena protiv osoba i imovine njima zaštićenih
- 2) povrede ratnog prava ustanovljenog Konvencijom o zakonima i običajima rata na kopnu i Pravilnikom ⁴⁵⁶, zaključenima u Haagu 1907.: upotrebu otrovnog oružja i drugog oružja kojemu je svrha nanošenje nepotrebnih patnji, samovoljno uništavanje gradova, mjesta i sela, razaranje koje nije opravdano vojnom potrebom, napadanje ili bombardiranje nebranjenih gradova, sela, naselja i zgrada, osvajanje uništavanje ili namjerno oštećivanje institucija namijenjenih bogoslužju, dobrotvornim svrhama, obrazovanju, umjetnosti i znanosti, povijesnih spomenika i umjetničkih i znanstvenih djela, pljačkanje javne i privatne imovine
- 3) genocid
- 4) zločine protiv čovječnosti, tj. sljedeće zločine počinjene u međunarodnom ili nemeđunarodnom oružanom sukobu prema civilnom stanovništvu: ubijanje, istrebljenje, porobljavanje, deportiranje, zatvaranje, mučenje, silovanje, progon zbog političkih, rasnih i vjerskih razloga, druga nečovječna djela

- pravila o konstituiranju suda i temeljna pravila postupka dana su u statutu, a sud je donio pravilnik o postupku i dokazima
- za počinjena djela pred sudom mogu odgovarati isključivo pojedinci, fizičke osobe, za djela koja su osobno počinili

Međunarodni kazneni sud za Ruandu

- po uzoru na ICTY, UN su 1994. osnovali međunarodni sud za suđenje osobama odgovornim za genocid i druge teške povrede humanitarnog prava počinjene u Ruandi te godine (sud za Ruandu i ICTY su organizacijski povezani – članovi ICTY izabrani u prizivno vijeće tog suda djeluju u istom svojstvu i u sudu za Ruandu)
- s obzirom na isključivo internu prirodu rata u Ruandi, lista vrsta zločina za koje će se odgovarati pred Sudom za Ruandu, razlikuje se od one u Statutu ICTY i obuhvaća samo genocid i zločine protiv čovječnosti

2.3. MEĐUNARODNI KAZNENI SUD

- Opća skupština je 1946. potvrdila načela MP prihvaćena londonskim Statutom MVS, te pozvala Komisiju za MP da razmotri prijedloge za formuliranje tih načela, u okviru opće kodifikacije zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva ili kodeksa MKP
- na svom zasjedanju 1947., Opća skupština je naložila Komisiji za MP da:
 1. formulira načela MP priznata Londonskim statutom i presudom Nurnberškog suda – Komisija je taj zadatak obavila 1950., kad je formulirala Načela MP priznata u Statutu nurnberškog suda i u presudi suda
 2. pripremi Nacrt kodeksa zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva – Komisija je 1966. dovršila rad na Nacrtu

Statut MKS (Rimski statut, 1998. – stupio na snagu 2002.)

- početkom 1990-ih Opća skupština zatražila je od Komisije za MP da u okviru svog rada na kodeksu razmotri i pitanje uspostavljanja jedne međunarodne kaznene jurisdikcije, uključujući i mogućnost osnivanja jednoga međunarodnog kaznenog suda ili drugoga međunarodnog mehanizma za kazneno sudovanje
- u kratkom vremenu uz pomoć Komisije UN su obavili veliki dio priprema za sazivanje diplomatske konferencije u Rimu 1998., na kojoj je prihvaćen Statut MKS (stupio na snagu 2002., kad je Sud sa sjedištem u Haagu mogao početi djelovati) ⁴⁵⁷
 - nadležan je suditi samo fizičkim osobama, i to za najteža KD, značajna za cijelu međunarodnu zajednicu: zločin genocida, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije (nakon što se donesu pravila koja će ustanoviti obilježja zločina agresije i pretpostavke stvarne nadležnosti za taj zločin, u skladu s Poveljom UN-a) ⁴⁵⁸
 - prihvaćeno je tzv. načelo komplementarnosti, prema kojemu domaće pravosuđe, pod pretpostavkom pravičnog i zakonitog postupanja, ima prednost pred Međunarodnim sudom – primarnu nadležnost nad počinjenim zločinima ima država u kojoj su oni počinjeni ili čiji državljani su počinitelji; ako ona ne može ili ne želi suditi, ili to radi na način usmjeren zaštiti počinitelja, onda tužitelj započinje postupak i vodi ga pred MKS-om

3. GENOCID I ETNIČKO ČIŠĆENJE, TERORIZAM, ZLOČIN APARTHEIDA

3.1. GENOCID I ETNIČKO ČIŠĆENJE

- stvaranje pojma genocida izazvao je zvjerski postupak fašističkih država u Drugom svjetskom ratu
- prema rezoluciji Opće skupštine 1946., to je odricanje prava na opstanak čitavim ljudskim grupama

⁴⁵⁶ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

⁴⁵⁷ Rimski statut je stupio na snagu kad se njime obvezalo 60 država. Danas on ima više od 100 stranaka, među kojima je i RH. Među strankama nisu države kao npr. SAD i Izrael (koje su Statut potpisale, ali su naknadno izjavile da ne kane postati stranke), Rusija, Turska, Indija, Pakistan. No, kako je nadležnost Suda određena državljanstvom počinitelja i mjestom počinjenja zločina, i državljani onih država koje nisu stranke Statuta mogu odgovarati pred MKS-om.

⁴⁵⁸ DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.)

- njen nacrt je prihvaćen zaključkom Opće skupštine; države se njome obvezuju da će progoniti genocid prema zakonodavstvu i pred sudovima zemlje u kojoj je zločin počinjen, ili pred MS ako bi se on osnovao i ako bi stranke prihvatile njegovu sudbenost
- definicija genocida:
 - to je svako djelo počinjeno s nakanom da se potpuno/djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna, vjerska skupina
 - uključuje ova djela: ubojstvo članova skupine, nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede članovima skupine, namjerno podvrgavanje skupine takvim životnim uvjetima koji bi trebali dovesti do njena potpunog ili djelomičnog uništenja, nametanje mjera kojima se želi spriječiti rađanje u okviru skupine, prisilno premještanje djece u drugu grupu
 - kažnjivi su i neposredno i javno poticanje na njega, sudioništvo da se izvrši genocid, pokušaj izvršenja i sudioništvo
- kažnjava se svatko, bio on ustavnopravno odgovorni državnik, funkcionar ili obični pojedinac
- navedena djela se ne smatraju političkim zločinima pa stranke konvencije moraju izručiti krivce u skladu sa svojim zakonima i ugovornim obvezama
- genocid se od ostalih međunarodnih zločina razlikuje upravo po nakani da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina; ta se nakana može dokazati iz okolnosti slučaja i načina izvršenja ⁴⁵⁹; kod zločina protiv čovječnosti ne traži se ta namjera, a mogu se počiniti i prema osobama iste nacionalnosti, vjere i rase kao počinitelj
- zločini protiv čovječnosti i genocid mogu biti počinjeni u vrijeme rata i u miru, za razliku od ratnih zločina
- Konvencija predviđa kaznenu odgovornost pojedinaca i odgovornost država; sporove među strankama u tumačenju, primjeni i provedbi konvencije može svaka stranka iznijeti pred Međunarodni sud UN u Haagu
- tužbe BiH i Hrvatske protiv Jugoslavije (SiCG), 426. i 427. str.

etničko čišćenje

- taj pojam se spominje u vezi s genocidom, ali još ne postoji slaganje oko njegova sadržaja i pravnog značenja
- prevladava stajalište (zastupa ga i MS) da ono nije genocid i da per se nema samostalno pravno značenje i nije posebno KD; ne postoji međunarodni zločin etničkog čišćenja, nego taj naziv pokriva različite zločine kojima se ostvaruje, kao što su ubojstvo, mučenje, prisilno raseljavanje, prisilno premještanje i deportacija civila, napadi i prijetnje napadima i drugi zločini
- ono je zabranjeno ako su sredstva upotrijebljena za protjerivanje i uklanjanje civila s određenog područja protupravna

3.2. TERORIZAM

- razni oblici terorizma (ubojstvo državnika i političara, otmice) također ugrožavaju stabilnost međunarodnog poretka; problemi međunarodnog terorizma su se u punom svjetlu pokazali 11.9.2001. terorističkim napadima u New Yorku i Washingtonu
- iako još nije prihvaćena jedinstvena definicija, međunarodni terorizam može se razumjeti kao namjerno uzrokovanje ili prijetnja uzrokovanjem nasilja (prema unaprijed pojedinačno neodređenim osobama) sa svrhom da se zastrašivanjem javnosti izvrši pritisak prema nekoj državi, MO ili drugom subjektu MP radi ostvarenja nekog političkog cilja
- važni dokumenti na ovom području:
 - 4 međunarodne konvencije protiv terorizma u međunarodnom zračnom civilnom prometu ⁴⁶⁰
 - Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju KD počinjenih protiv osoba pod međunarodnom zaštitom, uključujući diplomatske agente (1973.) ⁴⁶¹
 - Međunarodna konvencija UN protiv uzimanja talaca (1979.) – donesena nakon otmice 60 talaca u veleposlanstvu SAD-a u Teheranu
 - Konvencija UN o sigurnosti osoblja UN i pridruženog osoblja (1994.)
 - Međunarodna konvencija protiv novačenja, upotrebe, financiranja i obuke plaćenika (1998.)
 - Konvencija o označavanju plastičnog eksploziva radi identifikacije (1991.)
 - Konvencija o suzbijanju terorističkog bombardiranja (1998.)
 - Konvencija o suzbijanju financiranja terorizma (1999.)
 - Konvencija o suzbijanju djela nuklearnog terorizma (2005.)
 - Deklaracija o mjerama za eliminiranje terorizma (1994.)
 - Globalna strategija UN-a za borbu protiv terorizma (2005.) – u njoj je terorizam kvalificiran kao jedna od najozbiljnijih prijetnji miru i sigurnosti, te je time suzbijanje terorizma stavljeno u zadatak Vijeća sigurnosti
 - Europska konvencija o suzbijanju terorizma (VE, 1977.) – ne sadrži opću definiciju terorizma, što smanjuje njen domašaj; nedostaci su se pokušali ublažiti Protokolom o izmjenama i dopunama 2003.

⁴⁵⁹ Iako nema određenog pravila o tome koliko se ljudi mora obuhvatiti genocidnim činima da bi države te čine smatrale genocidom, može se sa sigurnošću tvrditi da se ne mora raditi o velikom broju ljudi.

⁴⁶⁰ ZRAČNI PROSTOR

⁴⁶¹ 52????????????????????

- Konvencija VE o sprječavanju terorizma
- Konvencija VE o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenim kaznenim djelom i o financiranju terorizma

(jedno od bitnih načela spomenutih dokumenata je da od država zahtijevaju da počinitelje bilo same kazne bilo izruče državama čija su prava povrijedili)

3.3. ZLOČIN APARTHEIDA

- **Konvencija o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida** (1973.) označava ga kao zločin protiv čovječnosti⁴⁶²
- ona predviđa da počiniteljima može suditi sud svake države stranke ili međunarodni kazneni sud nadležan za države stranke koje prihvate njegovu sudbenost

4. REVIZIJA HUMANITARNOG PRAVA

- zločini u Drugom svjetskom ratu izazvali su i potrebu revizije humanitarnog prava, tj. pravila MP o zaštiti u ratu osoba koje ne sudjeluju u neprijateljstvima (civilno pučanstvo, ratni zarobljenici, bolesnici, ranjenici, brodolomci) i imovine koja ne služi ratu
- tako su donesene **4 Ženevske konvencije (1949.)**:
 - njima su revidirana i dopunjena pravila Haških konvencija 1907. i Ženevskih konvencija za zaštitu žrtava rata 1929.
 - stranke se obvezuju da će utvrditi kaznene sankcije protiv osoba koje su počinile ili su izdale naredbu da se počinu neka od teških povreda tih konvencija – teške povrede su namjerno ubojstvo, mučenje, nečovječno postupanje, nezakonito deportiranje ili premještanje, prisiljavanje na vojnu službu u neprijateljskoj vojsci, ... (Protokol I 1977. širi listu teških povreda činima koji se smatraju teškim povredama njegovih odredaba)

5. ORGANI MEĐUNARODNIH ODNOSA

5.1. OPĆENITO

- države i drugi subjekti MP mogu djelovati samo preko svojih organa (kao i pravne osobe u unutrašnjem poretku)
 - MP posljedice za njih mogu nastati djelatnošću raznih njihovih organa, ali neki od njih su i po unutrašnjem i po MP posebno određeni za djelatnosti koje se tiču međunarodnih odnosa – MP se posebno bavi tim organima (tj. pojedincima u njima)
 - djelatnosti koje se tiču međunarodnih odnosa u suvremenoj državi⁴⁶³ uglavnom su organizirane u njejoj **vanjskoj službi**
 - o važan dio te službe raspoređen je izvan državnog područja, a njeno nesmetano djelovanje nije moguće bez posebnih MP pravila, koja svakoj državi nameću dužnosti prema pojedincima koji obavljaju tu službu na njenom području
 - o vanjska služba obuhvaća i uređuje i djelatnost državnih organa razmještenih u inozemstvu koji obavljaju neke upravne funkcije – tu spada najveći dio konzularne službe (i ta djelatnost zahtijeva pristanak države u kojoj se odvija)
-
- obično se kaže da je organizacija države njena unutrašnja stvar, da svaka država sama određuje svoje organe za sve grane državne djelatnosti, pa i za vanjske odnose, a da MP samo upućuje na propise unutrašnjeg prava
 - MP posljedice za države uglavnom nastaju po pravnim poslovima, a do njih može doći samo djelovanjem pojedinaca koje je kvalificirano time da se, po nizu propisa, pripisuje državi – jesu li to propisi unutrašnjeg ili MP, ili oba zajedno?
 - prema jednom mišljenju, radi se o unutrašnjim propisima na koje MP samo upućuje – ipak, tada bi MP posljedica izostala kad god organ po unutrašnjem pravu postupi nepravilno ili prekorači djelokrug; u praksi se to ne događa (inače bi se umanjila pravna sigurnost u međunarodnim odnosima)
 - **MP samostalno uređuje to pitanje, a da time ne dira unutrašnje uređenje države:**
 - 1) ono najprije uređuje općenite pretpostavke potrebne da se neka osoba/skupina osoba smatra vladom neke države (npr. načelo efektiviteta – kao ovlaštene organi države smatraju se oni koji stvarno obavljaju poslove odnosnog organa; vlada de facto); isto tako se po načelu efektiviteta u međunarodnim odnosima uzima u obzir ustav koji se stvarno primjenjuje u praksi, a ne njegov pisani tekst, ako se on u praksi ne primjenjuje ili se drukčije primjenjuje
 - 2) zatim zahtijeva da svaka država ima neki organ čija očitovanja rađaju MP posljedice – pritom se MP ne obazire na propise unutrašnjeg prava koji ograničavaju taj organ pri davanju očitovanja, npr. potreba da nacionalni parlament da privolu (ipak, pregovarači pitanju ispravnog zastupanja supregovarača trebaju posvetiti toliku pozornost da, bar na prvi pogled, prima facie, i ne ulazeći u pitanje ispitivanje, ovlast zastupanja i pregovaranja ne dođe u sumnju)
 - 3) nadalje, svojim pravilima postavlja načelo da ovlaštenje organa na zastupanje države mora na neki način biti poznato drugim državama (postupci predviđeni u praksi: notifikacija o promjeni osobe glavaru države ili o imenovanju za ministra vanjskih poslova, svečan oblik predaje vjerodajnica za ambasadore i druge diplomatske zastupnike; iznimka su izvanredni slučajevi zastupanja u ratu, gdje se formalna notifikacija nadomješta stvarnim zapovjedničkim položajem)⁴⁶⁴
 - 4) napokon, MP sadrži pravila o položaju određenih organa dok se nalaze izvan vlastite države, da im se omogući ili olakša njihovo djelovanje

⁴⁶² MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁴⁶³ Analogno vrijedi i za druge subjekte MP, posebno za MO, gdje je za nastupanje prema van također potreban interni rad njenih organa.

⁴⁶⁴ POJAM ORUŽANOG SUKOB

- vrste organa vanjskog zastupanja:
 - neki služe posebno tom zadatku, dok drugi obavljaju tu funkciju uz ostale funkcije koje im povjerava unutrašnji poredak države (npr. državni glavar, vlada)
 - neki imaju ovlast zastupanja po samom svom položaju (državni glavar, predsjednik vlade, MVP, vojni zapovjednici u ratu), dok nekima treba poseban akt opunomoćivanja, tj. vjerodajnice (diplomatski zastupnici)
 - prema sjedištu djelovanja, razlikuju se unutrašnji i vanjski organi (najvažniji: redoviti diplomatski zastupnici)
- vanjsko zastupanje država određeno je propisima formalne prirode, no organi vanjskog zastupanja ne moraju se podudarati s organima koji odlučuju o vanjskoj politici, niti organi koji stvaraju formalne odluke o vanjskoj politici moraju biti oni koji stvarno o toj politici odlučuju
- i unutrašnji organi mogu postati organi međunarodnih odnosa, npr. ugovorima koji za određene poslove određuju izravan kontakt i djelovanje raznih unutrašnjih organa država ugovornica (npr. željezničke i poštanske uprave, prosvjetni organi); mnogo je takvih slučajeva u sporazumima o graničnim odnosima, gdje se često ugovara da podređeni upravni organi pregovaraju i sporazumom uređuju mjesne odnose, npr. prelazak granice
- valja spomenuti i ugovore o pravnoj pomoći temeljem kojih sudovi i drugi organi stupaju u izravne odnose i u granicama ugovornih odredbi nastupaju kao organi svoje države prema organima druge države
- napokon, pregovore mogu voditi i osobe koje nemaju formalnu punomoć (npr. neformalni sastanci i razgovori između stalnih zastupnika članica kod UN-a ili članova delegacija na različitim sastancima)

5.2. ORGANI VANJSKOG ZASTUPANJA

- najvažniji organi vanjskog zastupanja koji zastupaju državu prema van po samom svom položaju i bez posebne punomoći su:
 - 1) državni glavar
 - 2) predsjednik vlade
 - 3) ministar vanjskih poslova
 - 4) vlada kao kolektivno tijelo (ako ima takvu ovlast)

1. DRŽAVNI GLAVAR

- on je redovito **najviši organ vanjskog zastupanja**, a to je organ koji u skladu s propisima MP i ustavnim propisima ima pravo i dužnost zastupati državu u njenim vanjskim odnosima i u njeno ime davati očitovanja i opunomoćivati druge organe na zastupanje prema van (MP zahtijeva da svaka država ima jedan takav organ)
- kad on putuje u inozemstvo, pripadaju mu odgovarajuće **povlastice i počasti**, dijelom po MP, dijelom iz kurtoazije
- njihova bit svodi se na to da on kao vrhovni organ države ne može biti podložan drugoj vlasti ⁴⁶⁵
- njegov položaj štite:
 - Konvencija o specijalnim misijama (1969.) – glavar države kao šef specijalne misije uživa one olakšice, povlastice i izuzeća što mu pripadaju kad se kao državni glavar nalazi u službenom posjetu u stranoj državi (čl. 21. st. 1.)
 - Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente (1973.) – uključuje glavara države u definiciju zaštićenih osoba

... ⁴⁶⁶

2. PREDSEDNIK VLADE, MINISTAR VANJSKIH POSLOVA, VLADA

- u prošlosti, vladari su vodili vanjsku politiku uz suradnju svojih tajnika – od njih su se razvili ministri, a jedan od njih je redovito odgovoran za vođenje vanjskih poslova → to je **ministar vanjskih poslova**
- u državama u kojima postoji **vlada** kao kolektivno tijelo, ona odlučuje i o pitanjima vanjske politike – u tim državama je i **predsjednik vlade** važan čimbenik vanjske politike (i u stvarnom pogledu, ali i formalno, tj. pojavljuje se kao organ države koji svojim izjavama i očitovanjima može obvezati državu, npr. na međunarodnim konferencijama i sastancima)
- sve veća politička važnost vlade u pogledu vođenja vanjskih poslova dovela je do novih oblika pregovora i suradnje
 - s jedne strane, to se očituje u raznim MO, općim i regionalnim, a posebno u onima s elementima naddržavnosti
 - s druge strane, to se očituje u „sastancima na vrhu“ na kojima sudjeluju državni glavari predsjednici vlada ili odgovorni ministri (oni mogu biti i institucionalizirani, pa je sastanak šefova vlada i država jedan od organa više MO)

⁴⁶⁵ Pretpostavka za stvarnu primjenu većine prava i povlastica je boravak u inozemstvu. Daljnja pretpostavka je da je strana država odobrila dolazak, ili bar da mu se nije protivila. Napokon, dolazi u obzir i sama želja odnosnog državnog glavara (putovanje incognito). Kad državni glavar putuje po tuđoj zemlji incognito, ne u svom službenom svojstvu, a često i pod drugim imenom, tada ne uživa nikakve posebne povlastice.

⁴⁶⁶ Za položaj državnog glavara u inozemstvu važna može biti i Konvencija o imunitetima od sudbenosti država i njihove imovine iz 2004., iako, za razliku od svojih nacrti tijekom izrade u Komisiji za MP, ne spominje izričito osobu državnog glavara.

- kako on punopravno predstavlja državu u inozemstvu, potrebno je da se i njemu osiguraju povlastice:
 - Konvencija o specijalnim misijama – šefovi vlada, ministri vanjskih poslova i druge osobe visokog ranga uživaju, dok su članovi specijalnih misija, osim povlastica iz te konvencije, također sve olakšice povlastice i izuzeća koje MP priznaje osobama njihova položaja (čl. 21. st. 2.)
 - Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO sadrži istu odredbu (čl. 50.)
- prema običajnom MP, MVP kad putuje u inozemstvo ima sličan položaj kao i diplomatski zastupnik
 - o on dobiva ovlast za vanjsko zastupanje samim tim što zauzima taj položaj, pa zato i je običaj da svoje nastupanje na položaj objavi diplomatskim putem drugim državama
 - o njegova očitovanja o stajalištima vlade koju zastupa su obvezna za državu (Stalni sud Međunarodne pravde je u parnici o Istočnom Grenlandu izrekao da i usmeni odgovor MVP obvezuje vladu)
 - o MVP je redovni organ vanjskog zastupanja u granicama svoje normalne funkcije – u tim granicama se njegove izjave mogu smatrati obveznim

5.3. DIPLOMATSKI ZASTUPNICI I DIPLOMATSKE POVLASTICE

1. DIPLOMATSKI ZASTUPNICI

1.1. pravila MP o položaju državnih predstavnika u inozemstvu

- još u davna vremena postojala su pravila o nepovredivosti glasnika i poslanika
- od uvođenja stalnih diplomatskih zastupstava, to područje uređuje običajno MP (od ugovornog MP tek Bečki pravilnik 1815. i sporazum 5 velevlasti u Aachenu 1818. o rangu diplomatskih zastupnika)
- u 20. st. ta pravila su kodificirana konvencijama:
 - Konvencija o diplomatskim odnosima (1961., Beč) ⁴⁶⁷ – odnosi se na redovita i stalna diplomatska predstavništva; donesena temeljem rada Komisije za MP; za pitanja koja ne uređuje, upućuje na primjenu običajnog MP
 - Konvencija o specijalnim misijama (1969.) – odnosi se na specijalne misije u državama i MO
 - Konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (1975., Beč) – kao i Konvencija o specijalnim misijama, u svojim odredbama slijedi rješenja Konvencije o diplomatskim odnosima

1.2. pojam i vrste diplomatskih zastupnika

- **diplomatski zastupnik** – osoba koja na temelju izdane punomoći (vjerodajnice) zastupa svoju državu prema drugoj državi ili drugim državama; može biti redovan (poslanici u širem smislu) ili prigodan zastupnik
- danas postoje i stalne diplomatske misije država kod nekih MO i obratno, kao i između MO
- od početka 19. stoljeća stalni diplomatski zastupnici dijele se na više razreda ⁴⁶⁸
 - Bečki pravilnik (1815.) poznaje 3 razreda → ambasadori, poslanici (u užem smislu), otpravnici poslova
 - Aachenski protokol → ambasadori, poslanici, ministri rezidenti (iščezli u praksi do 1961.), otpravnici poslova
 - Bečka konvencija – za sve vrste poslanika uvodi naziv „šef misije“, a to je osoba koju je država šiljateljica ovlastila da djeluje u tom svojstvu; šefovi misija dijele se na 3 razreda:
 - a) ambasadori ili nunciji akreditirani kod državnih glavara te drugi šefovi misija odgovarajućeg ranga ⁴⁶⁹
 - b) poslanici, ministri ili internunciji akreditirani kod državnih glavara
 - c) otpravnici poslova akreditirani kod ministarstva vanjskih poslova
- naš Zakon o vanjskim poslovima iz 1996. za ambasadore koristi i pojam veleposlanik
- u prvi razred ubrajaju se, već po starom običajnom pravu, također papinski nunciji, u drugi razred internunciji
- u novije doba, zbog razvoja odnosa unutar Commonwealtha visoki komesari koje članice Commonwealtha šalju i primaju između sebe dobili su značenje diplomatskih zastupnika; Bečka konvencija uzima to u obzir i uvrštava u prvi razred i „druge šefove misija odgovarajućeg ranga“

⁴⁶⁷ Dodana su joj 2 fakultativna protokola i 4 rezolucije. Prvi od protokola uređuje podnošenje sporova o tumačenju ili primjeni Konvencije pred MS, a drugi (o stjecanju državljanstva) određuje da članovi misije i članovi njihovih obitelji koji nisu državljani države primateljice ne stječu državljanstvo te države po samom djelovanju zakonodavstva te države. Jedna od rezolucija odnosi se na odricanje izuzeća od sudbenosti s obzirom na privatnopravne obveze diplomata. Ostale rezolucije se odnose na specijalne misije, odavanje priznanja Komisiji za MP te vladi i narodu Austrije, gdje je održana diplomatska konferencija.

⁴⁶⁸ Razlikovanje na razrede, prema kojima se onda određuje i rang poslanika, posljedica je nastojanja država (odnosno vladara) da svoj politički ugled i prvenstvo očituju i tako da se i njihovim poslanicima prizna prvenstvo. Otud i zvučni nazivi.

⁴⁶⁹ Sveta Stolica je uvela naslov pronuncija koje šalje u zemlje u kojima predstavnik Vatikana nije po lokalnom običaju doajen diplomatskog zbora.

otpravnik poslova kao šef misije i otpravnik poslova ad interim:

- otpravnik poslova kao šef misije šalje se kad diplomatski odnosi nisu takvi da dopuštaju slanje ambasadora ili poslanika drugog razreda (npr. kad nema sporazuma o davanju privilegija ili postoje teškoće u stilizaciji vjerodajnice ⁴⁷⁰)
- otpravnik poslova ad interim je obično po rangu najstariji diplomatski službenik misije koji „privremeno djeluje kao šef misije“, ako je mjesto šefa misije ispražnjeno ili ako je on spriječen obavljati svoje funkcije (Bečka konvencija određuje da će ime otpravnika poslova ad interim pripadati šefu misije, a ako je ovaj spriječen, MVP odnosne države)

pitanje prvenstva ili starješinstva:

- rang šefova misija akreditiranih u istom mjestu ravnja se prema razredu, a unutar svakog razreda prema danu i satu kad je šef misije preuzeo svoje funkcije – to pitanje riješeno je starim običajem koji je Bečka konvencija precizirala ovako:
 - šef misije ovlašten je obavljati svoje funkcije u državi primateljici od časa kad je predao akreditivna pisma, ili od časa kad je notificirao svoj dolazak te predao vjerne prijepise svojih akreditivnih pisama MVP-u primateljice, ili nekom drugom ministarstvu o kojem je postignut sporazum, u skladu s vladajućom praksom u primateljici, koja se mora primjenjivati na jednoobrazan način
 - redoslijed predaje akreditivnih pisama ili vjernih prijepisa tih pisama određuje se po datumu i satu dolaska šefa misije
- podjela šefova na razrede ne utječe na njihovu ovlast zastupanja ni na prava i povlastice, nego se tiče samo prvenstva i neki sporednih pitanja ceremonijala; postupak primanja šefova misije mora biti jednak za sve poslanike istog razreda

diplomatski zbor:

- čine ga svi šefovi misija akreditirani u istom mjestu; zbor katkad nastupa kao cjelina (pri određenim svečanostima, kad raspravlja o pitanjima ceremonijala ili čuvanja diplomatskih povlastica, rijetko i za neke upravne funkcije)
- po Haaškoj konvenciji o mirnom rješavanju međunarodnih sporova (1907.), diplomatski zastupnici akreditirani u Haagu čine, pod predsjedništvom nizozemskog MVP, upravno vijeće Stalnog arbitražnog suda
- kad zbor nastupa kao cjelina, predvodi ga, predsjedja njegovim sastancima ili nastupa u njegovo ime po rangu najstariji šef misije kao doajen zbora – u nekim državama je uvedeno da to uvijek bude papinski nuncij, jer mu se u tim državama priznaje starješinstvo pred svim šefovima misija, bez obzira na to kad je stupio na funkciju; Bečka konvencija izričito dopušta postojanje takvog običaja u državama primateljicama ⁴⁷¹

1.3. članovi diplomatske misije

- 13. str.
- Bečka konvencija (čl. 1.) poznaje u sastavu misije ove vrste osoba (za a+b Konvencija koristi zajednički naziv „diplomatski agent“, a za b+c+d „osoblje misije“, koje se zajedno sa šefom misije naziva „članovima misije“):
 - 1) šef misije
 - 2) diplomatsko osoblje (tj. članovi osoblja misije koji imaju diplomatsko svojstvo)
 - 3) administrativno i tehničko osoblje (tj. oni zaposleni u administrativnoj i tehničkoj službi misije)
 - 4) poslušno osoblje
- brojno osoblje predstavlja problem za primateljicu u više smjerova, a često se i pretjerano povećava osoblje misije
- zato BK određuje da se primateljica i šiljateljica mogu sporazumjeti o broju osoblja misije – ako sporazuma nema, može primateljica zahtijevati da se broj osoblja kreće u granicama onog što ona smatra razumnim i normalnim s obzirom na okolnosti i uvjete u odnosnoj državi i na potrebe misije o kojoj je riječ (i ta se mogućnost katkad zloupotrebljava)

1.4. funkcije diplomatske misije

- prema Bečkoj konvenciji (čl. 3.), one se sastoje u:
 - a) predstavljajući državu koja akreditira (šiljateljicu) u državi kod koje se akreditira (primateljici)
 - b) zaštiti interesa šiljateljice i njenih državljana u primateljici u granicama koje dopušta MP
 - c) pregovaranju s vladom primateljice
 - d) skupljanju obavijesti, svim dopuštenim sredstvima, o stanju i razvoju događaja u primateljici i podnošenju izvještaja o tome vladi šiljateljice
 - e) unapređivanju prijateljskih odnosa i razvijanju gospodarskih, kulturnih i znanstvenih odnosa između država
- osim nabrojanih redovitih funkcija, moguće su i izvanredne (npr. privremena zaštita interesa treće države koja nema svoje diplomatsko zastupstvo, na zahtjev te države, a uz pristanak primateljice; zaštita interesa države koja je prekinula diplomatske odnose ako ta država povjeri tu zaštitu nekoj akreditiranoj misiji, a primateljica to prihvati)

⁴⁷⁰ Npr. kad država traži da se u vjerodajnicama njezinu kralju priznaju i naslovi koje država primateljica ne priznaje.

⁴⁷¹ Prvenstvo diplomatskog zastupnika određene države može se dogovoriti i dvostranim ili višestranim sporazumom.

- predstavnička važnost diplomatskog zastupnika se očituje u tome što on za djela koja obavlja u krugu redovitih funkcija ne treba posebnu punomoć, a njegove izjave obvezuju njegovu vladu; šef diplomatske misije može i prihvatiti tekstove ugovora s koji se sklapa između njegove države i države primateljice ⁴⁷²

1.5. odlučivanje država o održavanju diplomatskih odnosa

- države o tome hoće li se nekom državom održavati diplomatske odnose i hoće li u toj državi imati stalnu misiju odlučuju
slobodno – kako ta odluka mora postojati s obiju strana, potrebna je suglasnost također obiju strana (čl. 2.)
- obično postoji reciprocitet (tj. svaka od dviju država i šalje i prima zastupnike one druge), ali ima i drugačijih primjera
- pretpostavka za slanje i primanje diplomatskih zastupnika je da država ima **pravo poslanstva** (ius legationis), tj.
pravo da šalje (aktivno pravo poslanstva) i prima poslanike (pasivno) ^{473 474}

višestruko zastupanje ⁴⁷⁵ – odredbe BK:

- država može odrediti istu osobu kao šefa misije kod više država, ali uz pristanak tih država
- šiljateljica može i odrediti da neki član diplomatskog osoblja obavlja svoju službu kod više njenih misija (ako je jedan šef misije akreditiran kod više država, šiljateljica može otvoriti misiju u svakoj državi koja nije njegovo stalno prebivalište i povjeriti vođenje te misije otpravniku poslova ad interim)
- odobrena je praksa da više država akreditira istu osobu kao šefa svoje misije u nekoj državi (uz pristanak druge države)
- moguće je i da se poslanik ili neki član diplomatskog osoblja misije odredi kao predstavnik svoje države kod neke MO; Konvencija ne predviđa pravo države sjedišta te MO da se usprotivi takvom imenovanju

agreman:

- nakon što šiljateljica izabere osobu šefa misije, primateljica mora dati privolu (agreman) za tu osobu
- bez privole, izabrana osoba ne može preuzeti funkciju šefa misije – to pravilo istaknuto je u Bečkoj konvenciji, uz napomenu da primateljica nije dužna iznijeti razloge za odbijanje agremana
- za osoblje misije ne postoji sličan postupak, ali primateljica može za svakog člana osoblja navesti da je persona non grata, tj. neprihvatljiv prije nego što dođe na njezino područje; samo za vojne, pomorske i zrakoplovne atašeje može primateljica zahtijevati da joj se imena unaprijed priopće radi davanja suglasnosti
- pri nastupanju na dužnost, šef misije predaje vjerodajnice (akreditiv) vrhovnom organu vanjskog zastupanja-glavaru države (za prva dva razreda) ili MVP-u (otpravnik poslova) (čl. 14.)

1.6. prestanak funkcije šefa misije

- redoviti način je da ga vlada opozove i odredi njegova nasljednika
 - tada je razlog obično unutrašnje prirode (umirovljenje, ostavka, bolest, imenovanje na drugo mjesto ...)
 - dolazi do sličnih formalnosti kao kod stupanja na funkciju – šef misije predaje u svečanoj audijenciji glavaru primateljice, a otpravnik MVP-u opozivno pismo, a prima rekreditiv od primateljice
 - time prestaje svojstvo i pravni položaj šefa misije, ali on ipak uživa diplomatsku zaštitu sve dok ne napusti zemlju (osim ako to ne učini u razumnom roku); u praksi, odazivno pismo uglavnom predaje novi šef pri predaji vjerodajnica
- u slučaju prestanka misije
- zbog drugih razloga (npr. napetosti između država, osobnih odnosa šefa misije zbog kojih njegov daljnji ostanak postaje nepoželjan) – danas kod diplomatskih napetosti postoji cijela ljestvica fino stupnjevanih oblika za odlazak poslanika („odlazak na referat“, „traženje putovnica“, „dostava putovnica“ ...) (18. str.)

1.7. prigodno zastupanje država („ad hoc“ diplomacija)

- bilo je poznato još prije uvođenja stalnih zastupnika, i održalo se do danas
- delegacije za posebne pregovore o najrazličitijim pitanjima redovni su dio vanjskopolitičke djelatnosti svih država
- posebne vrste prigodnih zastupnika su npr.:
 - putujući poslanici i osobni izaslanici državnih glavara i predsjednika vlada koji u jedan ili više glavnih gradova nose poruke upravljene glavaru države ili vlade (osobne poruke, pisma)
 - zastupnici države (agenti) pred MS, u arbitraži i drugim oblicima sredstava mirnog rješavanja sporova

⁴⁷² Propisano u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora.

⁴⁷³ Putem običajnog prava, pravo poslanstva je priznato Svetoj Stolici (SVETA STOLICA I DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA). Papinski nuncij i internuncij spominju se u Bečkoj konvenciji među šefovima misija prvog i drugog razreda. Sve više država održava i diplomatske odnose s Malteškim viteškim redom – 2010. je taj red imao diplomatske odnose sa 104 države.

⁴⁷⁴ U doba francuskog protektorata nad Tunisom (1883. do 1955.) bej je mogao primiti poslanike, ali ih nije mogao slati.

⁴⁷⁵ Primjer takvog zastupanja je ugovor između Nizozemske i Luksemburga iz 1964. o „suradnji na polju diplomatskog zastupanja“.

Konvencija o specijalnim misijama (1969.)

- donesena je jer pravila običajnog MP nisu pokrivala sve pojedinosti vezane uz specijalne misije
- specijalne misije – privremena izaslanstva koja predstavljaju državu kod druge države da raspravlja o nekom pitanju ili da radi na nekom posebnom zadatku (slanje misije i zadatak uglavljaju se sporazumom država, koji se može postići diplomatskim putem ili bilo kojim drugim za države prihvatljivim načinom – nije potrebno da između tih država postoje diplomatski ili konzularni odnosi)
- one se sastoje od jednog ili više predstavnika šiljateljice, između kojih ona može imenovati šefa
- u misiju može biti uključeno i diplomatsko, administrativno i tehničko, te poslužno osoblje
- šiljateljica priopćuje primateljici opseg i sastav specijalne misije i naznačuje imena osoba koje će je činiti, a od kojih se jedna određuje kao šef misije; primateljica može otkloniti predloženi sastav i opseg ako joj se čini da ne odgovaraju svrsi misije i uvjetima u kojima se ona šalje (ona može odbiti prihvrat svake osobe kao člana misije bez navođenja razloga) (19. str.)

1.8. sudjelovanje zastupnika država u radu međunarodnih organizacija

- posljednjih desetljeća povećalo se sudjelovanje zastupnika država u radu organa MO
- u vezi s nekim MO pokazuju se i stalniji oblici zastupanja država (npr. stalna zastupstva članica pri UN-u i u VE)

Konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (Beč, 1975.)

- primjenjuje se na stalne misije država pri tim organizacijama, kao i na prigodne misije koje države šalju na konferencije što ih sazivaju takve organizacije ili se sazivaju pod njihovim okriljem
- važnije odredbe:
 - o sastav i funkcije tih misija slične su onima diplomatskih misija jedne države u drugoj prema BK iz 1961.
 - o i ovdje šiljateljica imenuje šefa i članove misije, ali pritom nije potrebna privola MO
 - o akreditivna pisma šefa misije koja izdaju glavar države, predsjednik vlade, ministar vanjskih poslova ili neki drugi organ države šiljateljice, ako to dopuštaju pravila MO, dostavljaju se organizaciji
 - o šef stalne misije pri MO smatra se predstavnikom države u svrhu usvajanja teksta ugovora između te države i MO i za to ne treba posebnu punomoć; no, ona mu je potrebna za potpisivanje ili potpisivanje ad referendum takvog ugovora, osim ako iz prakse te MO ili iz drugih okolnosti ne proizlazi nakana stranaka da se ne zahtijeva posebna punomoć
- i same MO koje su subjekti MP mogu imati stalne i prigodne zastupnike kod drugih subjekata – ti zastupnici ulaze među međunarodne službenike ⁴⁷⁶

2. DIPLOMATSKE POVLASTICE

2.1. pravila MP o diplomatskim povlasticama

- razvila su se putem običaja od starog vijeka, koji su kasnije razrađeni praksom i presedanima
- kako je ipak bilo mnogo nesigurnosti i neslaganja, Komisija za MP je kodificirala ta pravila u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima (1961.) – u pitanjima koja nisu uređena Konvencijom i dalje vrijedi običajno MP

teorija reprezentacije i funkcije:

- diplomatske povlastice se često obuhvaćaju nazivom eksteritorijalnost – taj koncept potječe od Grotiusa, ali shvaćanje o eksteritorijalnosti zgrade poslanstva na dijelu područja šiljateljice je danas napušteno ⁴⁷⁷
- kao temelj povlastica uzima se:
 - s jedne strane, dostojanstvo države koju poslanik zastupa (teorija reprezentacije)
 - s druge strane, potreba da se misiji osigura ona neovisnost u djelovanju bez koje ne bi mogla obavljati svoj zadatak (ne impediatur legatio; funkcionalna teorija)
- BK (čl. 3.) spaja oba gledanja kad govori o funkciji misije da predstavlja državu, a u uvodu (st. 4.) naglašava da je cilj povlastica i izuzeća da se osigura djelotvorno obavljanje funkcija diplomatskih misija kao predstavnika države, a ne da se stvara povlašteni položaj pojedinaca – time se kaže da diplomatske povlastice nisu osobna prava zaštićenih pojedinaca, nego je to pravo države da od druge države zahtijeva određeno ponašanje prema osoblju svog diplomatskog zastupstva
- zato se član diplomatske misije ne može sam odreći neke povlastice, a njegova vlada se može odreći i protiv njegove volje

⁴⁷⁶ MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

⁴⁷⁷ Pravo diplomatskog azila (koje se danas održalo kao regionalno običajno pravo u Latinskoj Americi) izdanak je teorije eksteritorijalnosti.

diplomatska zaštita pri putovanju kroz treće države:

- prije bečke kodifikacije pitalo se pripada li diplomatska zaštita onima koji putuju kroz treće države ili se ona daje samo iz kurtoazije – Bečka konvencija sadrži ovu odredbu (čl. 40 st. 1.): „*Ako diplomatski agent prolazi područjem ili se nalazi na području 3. države koja mu je izdala vizu, ako je ta bila potrebna, na putu da preuzme ili da se vrati na svoju dužnost, ili da se vrati u svoju zemlju, 3. država priznat će mu nepovredivost i druge imunitete koji mogu biti potrebni da bi mu omogućili prolazak ili povratak. Isto će se primijeniti na članove njegove obitelji koji uživaju privilegije i imunitete te prate diplomatskog agenta, putuju odvojeno da bi mu se priključili, ili da bi se vratili u svoju zemlju.*“
- to pravilo se odnosi samo na nužna proputovanja bez nepotrebnog zadržavanja
- Bečka konvencija je uredila pitanja povlastica i izuzeća tako što je utvrdila povlastice i izuzeća diplomatskih agenata (šefa misije i diplomatskog osoblja), a onda je za ostale krugove osoblja misije i obitelji odredila koje se povlastice i izuzeća na njih odnose i u kojem opsegu; pritom BK pravi neke razlike s obzirom na to je li neka zaštićena osoba državljanin države šiljateljice ili primateljice ili neke treće države, te s obzirom na to živi li ona stalno (tj. bez obzira na svoj službeni odnos) na području države primateljice
- da bi se sa sigurnošću znalo koje osobe imaju pravo na diplomatsku zaštitu, praksa je uvela notifikaciju imena tih osoba ministarstvu vanjskih poslova države primateljice, koja o tome vodi popis zaštićenih osoba – ta je praksa prihvaćena i uređena u Bečkoj konvenciji; prijava, odnosno uvrštenje u popis podloga je za pretpostavku da se odnosna osoba ima smatrati zaštićenom (čl. 10.)
- povlastice i izuzeća traju cijelo vrijeme dok pogodovana osoba boravi u svojem službenom svojstvu u državi primateljici
 - dakle, one počinju kad odnosna osoba prijeđe granicu države primateljice radi preuzimanja svoje službe, a, ako se već nalazi u njoj, časom kad njezino imenovanje bude priopćeno ministarstvu vanjskih poslova ili drugom ministarstvu koje bude dogovoreno
 - one prestaju kad povlaštena osoba napusti državu primateljicu ili kad istekne razumni rok koji joj je dan za odlazak; ipak izuzeće ostaje za radnje učinjene u obnašanju službenih funkcija

diplomatska zaštita tijekom rata šiljateljice i primateljice:

- također traje zaštita – primateljica je dužna (kao i inače) dati zaštićenim osobama i njihovim obiteljima olakšice da napuste područje primateljice u najkraćem mogućem roku; pritom im treba staviti na raspolaganje prijevozna sredstva
- ta obveza se ne odnosi na članove misije koji su državljani primateljice, dok se članovima obitelji mora olakšati i povratak bez obzira na državljanstvo (čl. 44.)

2.2. pojedine povlastice i izuzeća u Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima

1. pravo na prostorije

- primateljica je dužna olakšati šiljateljici da na području primateljice stekne prostorije potrebne za njenu misiju ili da pomogne šiljateljici da do njih dođe na drugi način, a također da pomogne misijama da dobiju pristojne stanove za članove
- BK naglašava da se stjecanje obavlja unutar zakonodavstva primateljice

2. nepovredivost i nepristupnost prostorija

- znači da organi primateljice ne smiju ući u prostorije misije bez pristanka šefa misije, a primateljica je posebno obvezana na poduzimanje svih odgovarajućih mjera kako bi spriječila nasilan ulazak u prostorije misije ili njihovo oštećenje, narušavanje mira misije ili povredu njena dostojanstva (tako se štiti i privatni stan šefa misije i diplomatskog osoblja)
- prostorije misije i privatni stanovi diplomatskih agenata, namještaj i drugi predmeti koji se u njima nalaze ne mogu biti predmetom pretrage, rekvizicije, zapljene ili ovrhe; ni dostava sudskih i drugih poziva ne može se obavljati drukčije nego diplomatskim putem; BK u zaštitu uključuje i prijevozna sredstva ⁴⁷⁸
- poseban položaj tih prostorija izvire iz činjenice da one služe za obnašanje funkcije misije ⁴⁷⁹
- prije se u zgradi diplomatskog zastupstva priznavalo i pravo utočišta (azil) – osoba koja bi se sklonila u takvu zgradu izbjegla bi zahvat mjesnih vlasti; danas opće MP ne poznaje to pravo; tek se u latinskoameričkim zemljama daje utočište osobama koje se sklanjaju zbog političkog progona ili od straha pred njim ⁴⁸⁰

⁴⁷⁸ Diplomatska misija može imati i zrakoplov kao prijevozno sredstvo.

⁴⁷⁹ Zaštićene prostorije obuhvaćaju ne samo zgradu nego i njene pripadnosti, npr. ograđeni vrt ili park oko zgrade.

⁴⁸⁰ No, iako se pravo diplomatskog azila priznaje i općenito prakticira u latinskoameričkim zemljama, mnoge države tog kontinenta nisu se formalno vezale donesenim konvencijama (npr. na konferenciji u Caracasu 1954. su donesene Konvencija o teritorijalnom azilu i Konvencija o diplomatskom azilu) niti su sudjelovale u stvaranju regionalnog običaja.

3. zaštita arhiva

- arhivi i dokumenti misije nepovredivi su u svako vrijeme i ma gdje se nalazili (često se postavlja i čuvar zgrade i arhiva)
- ta zaštita se proteže i na slučaj prekida diplomatskih odnosa, kao i na slučaj oružanog sukoba; radi zaštite zgrade i arhiva često se u takvom slučaju ostavlja jedan činovnik misije kao čuvar
- Konvencija o diplomatskim odnosima izrijekom određuje da je primateljica, kad dođe do prekida diplomatskih odnosa, trajnog ili privremenog opozivanja misije, pa čak i oružanog sukoba, dužna poštovati i štititi prostorije, imovinu i arhiv misije
- čuvanje prostorija, imovine i arhiva može se povjeriti nekoj trećoj državi koju prihvati i primateljica

4. sloboda komunikacije

- mogućnost kretanja u primateljici i sloboda komunikacije s vlastitom zemljom za sve službene svrhe je jedan od nužnih preduvjeta za uspješno obavljanje funkcije diplomatskih misija; pritom misija može upotrebljavati sva odgovarajuća sredstva, uključujući sluzenje kurirom i šifrom
- službeno dopisivanje je nepovredivo; pošiljke misije, pisma i kurirska prtljaga (diplomatska valiza) izuzeti su od svakog predmeta – dakako, te pošiljke i valiza smiju sadržavati samo službenu poštu i predmete za službenu uporabu
- diplomatska valiza može se otpremati sama ili u pratnji diplomatskih kurira kojima primateljica mora pružiti zaštitu u obavljanju funkcija; diplomatski kurir je nepovrediv i ne smije se podvrgnuti uhićenju ili pritvaranju
- kurir se mora iskazati ispravom koja potvrđuje to njegovo svojstvo i navodi broj paketa koji čine valizu

5. osobna nepovredivost

- mnogi je smatraju temeljnom povlasticom iz koje proizlaze ostale
- ona je nužna posljedica temeljnog prava država na neovisnost i poštovanje
- pravila Bečke konvencije:
 - osoba diplomatskog agenta je nepovrediva – on se ne može podvrgnuti nikakvom obliku uhićenja ili pritvora
 - primateljica mora s njim postupati s dužnim poštovanjem i poduzeti sve mjere da bi spriječila nanošenje uvreda njegovoj osobi, slobodi ili dostojanstvu
 - zaštita se proteže na sve što je potrebno da bi se obavljala funkcija – također se proteže i na privatni stan, spise, dopisivanje i predmete osobne imovine
- uz odredbe BK, vrijede i dalje pravila običajnog MP:
 - prema njemu, zaštita pokriva samo protupravne napade – ne vrijedi za slučaj nužne obrane od napada diplomatskog agenta i u slučaju kad ga se radi sprječavanja da počini KD može i nakratko uhititi
 - naprotiv, kako BK ništa ne govori o slučaju kad diplomatski agent počini zločin protiv javnog poretka ili sigurnosti države, može primateljica samo tražiti odaziv (kao persona non grata) ili dostaviti putovnice, odnosno otproviti tog diplomatskog agenta preko granice
- posljednjih desetljeća česti su napadi na diplomatske zgrade, na život, zdravlje i slobodu diplomatskog osoblja
- pritom nije odmah postojala solidarnost država u osudi – počinitelji su često imali podršku u svojoj sredini; no, brzo se uvidjelo da terorističke čine protiv diplomata treba najoštrije suzbijati i obvezati sve države da progone počinitelje
 - 1971. to je prvo učinjeno na regionalnoj razini, u okrilju Organizacije američkih država⁴⁸¹
 - 1973. Opća skupština prihvatila je Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba, uključujući diplomatske agente^{482 483}
 - njome se štite šefovi država i vlada, te MVP kad god se nalaze u inozemstvu, članovi njihovih obitelji, predstavnici i službenici države i MO, kao i članovi njihovih obitelji
 - države stranke se obvezuju da djela protiv tih osoba uvrste među djela kažnjiva po svojim zakonima
 - država treba počinitelju suditi ako je djelo počinjeno na njenu području ili ako je počinitelj njen državljanin ili ako je djelo počinjeno protiv njena organa; država mu mora suditi ako se nađe na njenu području, ukoliko nije pripravna izručiti ga drugoj državi ovlaštenoj da ga progoni
 - Konvencija obvezuje stranke na suradnju u progonu i na izručenje

6. izuzeće od sudbenosti (imunitet)

- znači da su diplomatski agenti izuzeti od zahvata svih organa primateljice: sudskog, upravnog, redarstvenog
- no, to ne znači da su izuzeti od zakona države u kojoj obavljaju dužnost → ako se takva osoba vlada protivno domaćim zakonima, primateljica može diplomatskim putem tražiti od šiljateljice da ju uputi na poštovanje zakona ili da je i opozove
- Bečka konvencija je uglavnom potvrdila i preuzela dosadašnje običajno pravo
- diplomatski agent je potpuno izuzet od kaznene sudbenosti države primateljice

⁴⁸¹ U njenom okrilju sklopljena je Konvencija o sprječavanju akata terorizma u obliku zločina protiv osoba i s time povezanih iznuđivanja koji su od međunarodnog značenja.

⁴⁸² ORGANI VANJSKOG ZASTUPANJA

⁴⁸³ Dosad najozbiljniji slučaj kršenja nepovredivosti diplomatskih agenata bio je držanje kao talaca diplomatskog (i konzularnog) osoblja u ambasadi SAD-a u Teheranu, koje je započelo 1979. i trajalo više od godinu dana. Taj je slučaj došao i pred MS.

- po Bečkoj konvenciji, to izuzeće se odnosi na sva djela, ne samo na službena (čak i ona protiv sigurnosti države ili javne sigurnosti; tad primateljica može aktivno spriječiti taj čin, ali ne može naknadno kazneno progoniti počinitelja)
- to izuzeće ne znači i izuzeće od kaznene sudbenosti šiljateljice – on može biti suđen u svojoj državi za KD počinjeno u primateljici; moguće je i da se šiljateljica izriekom odrekne izuzeća, pa se agentu može suditi u primateljici (to se u praksi događalo uglavnom zbog KD povezanih s drogom i prometnih nezgoda u kojima je agent skrivio smrt jedne/više osoba)
- izuzeće od građanske sudbenosti se također priznaje, osim u ova 3 slučaja:
 1. kod stvarnopravne tužbe glede privatne nekretnine koja se nalazi na području primateljice, osim ako diplomatski agent posjeduje tu nekretninu za račun šiljateljice, a za potrebe države
 2. kod nasljednopravnih predmeta u kojima je diplomatski agent izvršitelj oporuke, upravitelj ostavine, nasljednik ili legatar, i to na privatnoj osnovi, a ne u ime države šiljateljice
 3. kod tužbe koja se odnosi na bilo koju profesionalnu ili trgovačku djelatnost što ju diplomatski agent obavlja u primateljici izvan svojih službenih funkcija
- protiv agenta se ne može poduzeti ovrha, osim u prije nabrojenim slučajevima podvrgavanja pod građansku službenost (no i tu se smije ovrha provesti samo tako da se time ne vrijeđa nepovredivost osobe ili stana)
- diplomatski agent nije dužan svjedočiti
- ima slučajeve kad izuzeće prestaje → to je u prvom redu odreknuće od izuzeća
- pravo odreći se izuzeća pripada šiljateljici – ona to mora učiniti izriekom; za odreknuće nije potrebna privola povlaštene osobe
- ako se ona odrekla izuzeća, pretpostavlja se da je to učinila s privolom svoje vlade
- izuzeće prestaje i kad se pogodovana osoba upusti u neki spor – tada izuzeće ne vrijedi ni za protutužbu u stvari koja je neposredno vezana za tužbeni zahtjev
- odreknuće od izuzeća u nekom sporu i podvrgavanje sudbenosti vlastitom tužbom ne uključuje odreknuće od izuzeća s obzirom na ovrhu; za ovršne mjere potrebno je posebno odreknuće od izuzeća; odreći se može od izuzeća kad je pokrenut postupak

7. nepovredivost i nepristupnost stana

- privatni stan diplomatskog agenta uživa istu nepovredivost i istu zaštitu kao i prostorije misije; nepovredivi su i spisi, dopisivanje i imovina, osim kad je dopuštena ovrha prema spomenutim propisima o izuzeću od sudbenosti

8. sloboda kretanja

- primateljica mora osigurati članovima misija slobodu kretanja i putovanja po svojem području, ali uz održavanje propisa o zonama gdje je ulazak zabranjen ili posebno uređen zbog razloga državne sigurnosti

9. oslobođenje od davanja

- diplomatski agenti oslobođeni su u primateljici od svih poreza i taksa uz iznimku posrednih poreza (koji su po svojoj prirodi obično uključeni u cijenu robe ili usluga), poreza i taksa na nekretnine u privatnom posjedu, nasljednih taksa, poreza i taksa na osobne prihode koji potječu iz primateljice, poreza na kapital uloženi u trgovačka poduzeća sa sjedištem u primateljici poreza i taksa koje se ubiru kao naknada za posebne usluge, taksa za registriranje, sudskih i fiskalnih taksa kad je riječ o nepokretnoj imovini; također se oslobađaju svih osobnih davanja, javne službe i vojnih nameta (npr. rekvizicije)

10. ceremonijalna prava

- prvu skupinu čine pravo isticanja zastave i grba svoje države na službenim prostorijama misije i na zgradi u kojoj šef misije stanuje, kao i na prijevoznim sredstvima šefa misije (ona su odraz položaja zastupnika kao predstavnika suverene države)
- drugu skupinu čine prava uvedena običajem za iskazivanje počasti predstavniku strane države – pozdravni hitci, naslov preuzvišenosti i sl. (na te počasti također treba primijeniti načelo da se svim zastupnicima istog ranga daju iste počasti)

11. pravo privatnog bogoslužja

- ta povlastica je danas, u doba opće vjerske snošljivosti i ustavom osiguranih prava čovjeka, izgubila svoju važnost
- obredi što bi ih vjerski funkcionari obavili u takvoj bogomolji u poslaničkoj zgradi (npr. vjenčanje) u skladu sa zakonodavstvom šiljateljice imaju s obzirom na osoblje poslanstva sve posljedice po zakonodavstvu šiljateljice

2.3. dužnosti zastupnika

- Bečka konvencija spominje i neke dužnosti zastupnika, odnosno osoblja misije i drugih osoba koje uživaju povlastice i izuzeća:
 - one se ne smiju miješati u unutrašnje poslove primateljice
 - dužne su u svojim kontaktima susretati državu, njenu vladu i druge organe s potrebnim poštovanjem
 - dužne su obavljati službene poslove s primateljicom s MVP-om primateljice ili njegovim posredovanjem, ili drugim organom ako je to dogovoreno (ne smije se neposredno obraćati drugim sudskim ili upravnim organima primateljice)
 - prostorije misije ne smiju se upotrebljavati za ciljeve koji nisu u skladu s funkcijama misije; šef misije i osobe misije s diplomatskim svojstvom ne smiju u primateljici obavljati profesionalnu ili trgovačku djelatnost radi vlastite zarade
- osim tih dužnosti, važno je i poštivanje pravila uljudnosti i etikete

2.4. povlastice i izuzeća članova specijalnih misija

- slične su onima članova redovitih misija – razlike postoje glede:
 - nepovredivosti prostorija – organi primateljice također ne mogu ući u prostorije u kojima je smještena specijalna misija bez pristanka šefa misije; no, ako se u slučaju požara ili druge nezgode koja ozbiljno ugrožava javnu sigurnost ne bi mogao dobiti njihov izričiti pristanak za ulazak u prostorije specijalne misije, može se pretpostaviti da je taj pristanak dobiven (po Konvenciji o specijalnim misijama)
 - izuzeća od građanske sudbenosti – ovdje postoji i 4 iznimka od izuzeća: ako je riječ o tužbi za naknadu štete nastale prometnom zgodom koju je prouzročilo vozilo što ga je dotična osoba upotrijebila izvan obavljanja službenih funkcija

2.5. povlastice i izuzeća u Konvenciji o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO (1975.)

- članovi stalnih misija država pri univerzalnim MO imaju iste povlastice i izuzeća kao redovni diplomatski zastupnici jedne države u drugoj – isto vrijedi i za prigodne misije, tj. izaslanstva država na konferencijama MO
- jedina je razlika u tome što su šef izaslanstva i drugi izaslanici, kao i članovi diplomatskog osoblja izaslanstva, izuzeti od građanske i upravne sudbenosti samo glede djela izvršenih u obavljanju službenih funkcija (no, ni to izuzeće nije potpuno, jer su te osobe podložne sudbenosti države domaćina u smislu tužbe za naknadu štete nastale prometnom nezgodom koju je prouzročilo vozilo, brod ili zrakoplov, koji je upotrebljavala ili čiji je vlasnik odnosna osoba, ako tu štetu nije moguće naknaditi putem osiguranja)

5.4. KONZULI

1. POJAM KONZULA

- **konzuli** – organi države koji u drugoj državi obavljaju određene funkcije za svoju državu i štite interese njenih državljana na svom konzularnom području
- za razliku od diplomatskih zastupnika, konzul ne zastupa svoju vladu prema vladi države u kojoj djeluje, on nema diplomatski značaj – dok zastupnik zastupa državu u svim odnosima, konzul ima uglavnom nepolitičke funkcije
- no, katkad se diplomatska i konzularna funkcija spajaju:
 - a) ako u glavnom gradu neke države nema konzularnog ureda, pa njegove funkcije obavlja konzularni odjel dipl. misije
 - b) ako neka država nema diplomatsku misiju u nekoj drugoj državi pa konzul obavlja i one poslove koji pripadaju u krug funkcija diplomatske misije (naravno, uz suglasnost obiju država)

2. KONVENCIJA O KONZULARNIM ODNOSIMA (1963.)

- propisi MP o konzularnim odnosima su se temeljili na običajima, a kasnije su dopunjavani dvostranim ugovorima
- tek u najnovije doba pristupilo se kodifikaciji, pa je u Beču 1963. prihvaćena Konvencija o konzularnim odnosima,^{484 485} kojom su izmijenjena i dopunjena dotadašnja pravila običajnog prava
- za pitanja koja nisu uređena konvencijom i dalje vrijede pravila običajnog MP
- pretpostavka osnivanja konzularnog ureda je tzv. konzularna sposobnost šiljateljice, odnosno primateljice
 - o tu sposobnost (imati/primati konzule) mogle su imati i nesuverene (polusuverene) države, npr. Srbija 1878.
 - o pritom konzule mogu imati samo država (dok diplomatske misije mogu imati i MO, Sveta Stolica, Malteški red)
 - o i jedinice u saveznoj državi mogle su imati bar pasivnu konzularnu sposobnost (u Njemačkoj do 1918.);⁴⁸⁶ ti slučajevi uglavnom pripadaju prošlosti, ali mogu postojati i danas, npr. u slučaju nekih odnosa ovisnosti
 - o u svakom slučaju, za razliku od diplomatskih misija koje mogu imati i drugi međunarodni subjekti (npr. međunarodne organizacije, Sveta Stolica, Malteški red), konzule mogu imati samo države
- države osnivaju i drže konzularne urede u državama i mjestima gdje je to potrebno
- primateljica mora dati šiljateljici pristanak za osnivanje konzularnog ureda – to područje često se uređuje ugovorom: u trgovinskim ili posebnim konzularnim ugovorima, tzv. konzularnim konvencijama
- također, moguće je i nadovezivanje konzularnih odnosa koji su prije postojali između primateljice i prednice šiljateljice, ili bivše vlade iste šiljateljice (prema BK, ono se provodi temeljem obostrane suglasnosti između nove šiljateljice i primateljice)
- ako nije drukčije određeno, suglasnost za nadovezivanje diplomatskih odnosa obuhvaća i nadovezivanje konzularnih odnosa; no moguće je da se konzularni odnosi nadovežu prije diplomatskih i da postoje neovisno o postojanju diplomatskih odnosa⁴⁸⁷

⁴⁸⁴ Uz nju su usvojena 2 fakultativna protokola (o stjecanju državljanstva i o obveznom rješavanju sporova) kojima države mogu posebno pristupiti.

⁴⁸⁵ Postoje i regionalni dokumenti koji uređuju obavljanje konzularnih funkcija – npr. u VE su usvojene Europska konvencija o konzularnim funkcijama (1967.) i Europska konvencija o ukidanju potrebe legalizacije dokumenata koje izdaju diplomatski ili konzularni agenti (1968.)

⁴⁸⁶ VAZALITET I PROTEKTORAT

⁴⁸⁷ Npr. kad je u smislu tzv. Hallsteinove doktrine SR Njemačka prekinula diplomatske odnose s Jugoslavijom zbog njezina priznanja DR Njemačke, konzularni odnosi između Jugoslavije i SR Njemačke nastavljeni su nesmetano za cijelo vrijeme diplomatskih odnosa.

- nadalje, moguće je i višestruko konzularno zastupanje – BK određuje da dvije ili više država mogu, uz suglasnost primateljice, imenovati istu osobu za konzularnog funkcionara u toj državi ⁴⁸⁸
- katkad, međutim, u slučaju prekida konzularnih odnosa s nekom državom, rata, ili uopće u slučaju hitnosti, postoji mogućnost da neka treća država, uz suglasnost države primateljice, preuzme samo zaštitu interesa dotične države i njenih državljana u toj državi primateljici; nekad se u tu svrhu može osnovati i poseban udjel unutar konzularnog ureda te, treće države
- suglasnost šiljateljice i primateljice potrebna je za: otvaranje konzularnog ureda, određivanje i naknadne promjene njegova sjedišta, ranga i područja djelovanja, otvaranje vicekonzulata ili konzularne agencije izvan sjedišta generalnog konzulata ili konzulata, kao i za otvaranje ureda kao dijela postojećeg konzularnog ureda izvan njegova sjedišta

funkcije konzula:

- da štiti interese državljana šiljateljice i same te države
- da bude na pomoć državljanima svoje države
- da obavlja razne akte izvanparnične sudbenosti, matičarske i druge upravne akte
- da pruža pomoć brodovima pod zastavom svoje države i zrakoplovima koji su u njoj registrirani
- da razvija trgovinske, kulturne i druge prijateljske odnose između svoje države i primateljice
- da se služi svim dopuštenim sredstvima radi upoznavanja gospodarskih, trgovinskih i kulturnih prilika zemlje u kojoj djeluje, te da o tome daje izvještaje svojoj vladi i daje informacije zainteresiranim
- Bečka konvencija (čl. 5.) potanko nabroja funkcije konzula i pritom upućuje da djelovanje konzularnog ureda mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima primateljice (to nabrojanje nije ograničeno – šiljateljica može povjeriti konzularnom uredu svaku funkciju kojoj se primateljica ne protivi i koju zakoni primateljice ne zabranjuju)

vrste konzula:

staro razlikovanje:

- 1) konzuli po zvanju (karijerni) – osobe koje ulaze u konzularnu službu kao svoje redovito i isključivo zanimanje i stoje prema svojoj državi u službeničkom odnosu; za tu službu se obično traži posebna sprema, a redovito i državljanstvo države šiljateljice
- 2) počasni – osobe koje stalno borave u državi i mjestu svog konzularnog sjedišta, a često su i državljani primateljice; oni za to ne dobivaju plaću, nego obnašaju svoju funkciju bez izravne naplate (danas rjeđi od karijernih konzula)

(BK o konzularnim odnosima poznaje obje vrste, ali za svaku posebno uređuje olakšice, povlastice i imunitet)

Bečka konvencija o konzularnim odnosima:

- 1) generalni konzuli
- 2) konzuli
- 3) vicekonzuli
- 4) konzularni agenti

- razlika u nazivu odlučuje o rangu šefova konzulata koji se nalaze u istom mjestu, no nema važnosti za djelovanje konzula
- generalni konzuli su prije nadzirali više konzularnih ureda, a danas se taj naziv daje šefovima konzulata u osobito važnim mjestima; prema razredu šefa, sami uredi nazivaju se: generalni konzulat, konzulat, vicekonzulat, konz. agencija
- red prvenstva između šefova konzulata u istom mjestu ravna se prema razredu, a unutar razreda prema vremenu stupanja na funkciju; konzuli po zvanju dolaze ispred počasnih konzula

osoblje konzulata:

- zbog širenja konzularnih funkcija i jačanja međunarodnih odnosa, danas konzulati trebaju veći broj suradnika i službenika
- BK je utvrdila nazive za osoblje konzulata i pojedine vrste službenika i namještenika u konzulatu – ona razlikuje:
 - 1) konzularne funkcionare (dužnosnike) – to su šef konzulata i oni članovi konzulata koji su u tom svojstvu ovlašteni obavljati konzularne funkcije
 - 2) konzularne službenike – članovi konzulata koji obavljaju administrativne i tehničke poslove konzulata
 - 3) poslužno osoblje
- konzularno osoblje – skupni naziv za sve 3 vrste; član konzulata – svaki član konzularnog osoblja zajedno sa šefom konzulata

⁴⁸⁸ UK tako obavlja konzularne funkcije za mnoge, posebno manje države Commonwealtha. Osim toga, moguće je i da više država šiljateljica ustanovi zajednički konzularni ured u jednoj državi primateljici. Tako su npr. Francuska, Italija, Kanada, Njemačka, SAD i Španjolska 1987. ustanovile zajednički konzularni ured u Oaxaci u Meksiku. Isto tako, države katkad ugovaraju i uzajamno konzularno zastupanje. Tako je npr. Španjolska povjerila Litvi konzularno zastupanje u Gruziji, dok je Španjolska preuzela konzularno zastupanje Litve u Brazilu.

- ostala važnija pravila Bečke konvencije:
 - država šiljateljica imenuje sve osoblje po svom nahođenju
 - primateljica može zahtijevati da broj osoblja bude razuman s obzirom na okolnosti i potrebe konzularnog ureda
 - osoblje načelno čine državljani šiljateljice
 - o ako ona imenuje osobu drugog državljanstva koja ujedno nije njen državljanin, primateljica si može pridržati pravo da posebno odobrenje za to, koje se u svakom trenutku može povući
 - o za imenovanja državljana primateljice uvijek je potreban takav pristanak, a za imenovanja državljana šiljateljice on nije potreban, ali ona može i prije dolaska odnosne osobe izjaviti da je persona non grata (da bi se primateljica mogla poslužiti tim pravom, trebaju joj se priopćiti ime, kategorija i razred svakog novoimenovanog konzularnog funkcionara); tada šiljateljica mora povući imenovanje

početak konzularne funkcije:

- za imenovanje neke osobe za šefa konzulata potreban je sporazum između šiljateljice i primateljice
- taj sporazum postiže se drugačije nego za šefa diplomatske misije → pravila običajnog prava i BK:
 - šefa konzulata imenuje šiljateljica, a obavljanje funkcije odobrava primateljica – način imenovanja i prihvaćanja šefa utvrđuje se zakonima, drugim propisima i praksom država (dakako, „pod rezervom odredaba BK“)
 - šef dobiva od šiljateljice **patentno pismo** ili sličan akt u kojem se potvrđuje njegovo svojstvo i navode ime, kategorija i razred, konzularno područje i sjedište – taj akt se dostavlja vladi primateljice (umjesto takvog akta može se primateljici dostaviti i priopćenje (notifikacija) s navedenim sadržajem, ako ona prihvaća takav način obavještanja)
 - primateljica izdaje šefu **egzekvaturu** – ovlaštenje da obavlja konzularnu funkciju (država može odbiti izdavanje egzekvature bez navođenja razloga odbijanja); tek kad dobije ovlaštenje, konzul može obavljati svoje funkcije (no moguće je da mu se odobri privremeno obavljanje funkcija dok očekuje izdavanje egzekvature)
 - primateljica je također dužna obavijestiti nadležne organe konzularnog područja o izdavanju egzekvature ili privremene dozvole, te poduzeti potrebne mjere da bi šef konzulata mogao obavljati svoje funkcije i uživati povlastice i imunitete koje za njega predviđa Konvencija

prestanak konzularne funkcije:

- funkcija člana konzulata prestaje:
 - a) priopćenjem šiljateljice primateljici da su njegove funkcije prestale
 - b) povlačenjem egzekvature
 - c) priopćenjem primateljice šiljateljici da je nekoga prestala smatrati članom konzularnog osoblja
 - d) u pravilu, ratom između šiljateljice i primateljice
- prekid diplomatskih odnosa sam po sebi ne povlači i prekid konzularnih odnosa
- primateljica može u svako doba obavijestiti šiljateljicu da je neki konzularni funkcionar persona non grata ili da je neki drugi član konzularnog osoblja neprihvatljiv (nije nužno obrazložiti tu obavijest) – na to šiljateljica mora opozvati tu osobu ili dokončati njezine funkcije u konzularnom uredu; ako ona to odbije učiniti ili to ne učini u razumnom roku, primateljica može povući egzekvaturu ili priopćiti da je prestala smatrati odnosnu osobu članom konzulata
- ako dođe do prekida konzularnih odnosa, primateljica je dužna poštovati i štititi konzularne prostorije, imovinu konzularnog ureda i njegov arhiv; to vrijedi i u slučaju rata sa šiljateljicom; isto tako, šiljateljica može povjeriti čuvanje prostorija, imovine i arhiva nekoj trećoj državi (ako na to pristane primateljica), kao i zaštitu svojih interesa i interesa svojih građana (također uz pristanak primateljice)
 - e) prestankom postojanja države šiljateljice ili primateljice
 - f) u slučaju da primateljica ne priznaje novu vladu šiljateljice
(tada neće uslijediti spomenuto nadovezivanje konzularnih odnosa)

zaštita konzularnog ureda i članova konzulata:

- svrha pravila MP o zaštiti konzularnog ureda i njegovih članova je da se osigura uspješno djelovanje konzulata
- ona su se dijelom razvila putem običajnog prava, a dijelom su unesena u dvostrane ugovore država o konzularnim odnosima
- danas je većina tih pravila kodificirana u **Bečkoj konvenciji o konzularnim odnosima**, koja uređuje:

1. položaj i zaštitu samog konzularnog ureda

- ova konvencija praktično sadrži gotovo iste propise kao i Konvencija o diplomatskim odnosima (nepovredivost prostorija, sloboda kretanja i obavljanja dužnosti, zaštita osoblja, komunikacija, spisa i arhive i ceremonijalna prava)
- kao i kod diplomata primateljica im je dužna omogućiti da steknu prostorije potrebne za konzulat, kao i stanove za članove konzulata; prostorije konzulata, stan šefa konzulata, namještaj, prijevozna sredstva, arhiv, zastava, grb, prtljaga su nepovredivi; imaju slobodu kretanja i komuniciranja, oslobođeni su od poreza i taksa

- neke odredbe BK o konzularnim odnosima se ipak razlikuju od Konvencije o diplomatskim odnosima:
 - o konzulati smiju konzularnu valizu povjeriti ne samo zapovjedniku trgovačkog zrakoplova, nego i broda
 - o konzularni funkcionari imaju pravo komunicirati s nadležnim mjesnim organima svog konzularnog područja i s nadležnim središnjim organima primateljice (u granicama propisa i prakse primateljice ili međ. sporazuma)
 - o konzulati imaju pravo prema propisima svoje zemlje ubirati za konzularne akte predviđene naknade i pristojbe (ti prihodi su slobodni od svih poreza i pristojbi primateljice)

2. položaj i zaštitu konzularnih funkcionara po zvanju i drugih članova konzulata

- zaštita karijernih konzularnih funkcionara također je donekle približena zaštiti diplomatskih agenata
- BK obavezuje primateljicu da prema njima postupi s dužnim poštovanjem i da poduzme sve odgovarajuće mjere da bi se spriječila svaka povreda njihove osobe, slobode i dostojanstva – ona jamči nepovredivost konzularnih funkcionara tako da ne mogu biti uhićeni ni bilo kako ograničeni u slobodi (osim kad se mora provesti pravomoćna sudska odluka), a zatvoriti ili pritvoriti mogu se samo kad je počinjeno teško KD, i to na temelju odluke nadležnog suda
- imunitet od nadležnosti sudskih i upravnih organa primateljice odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija; imunitet ne vrijedi za građanski postupak ako je on pokrenut na temelju ugovora koji je konzularni funkcionar ili službenik zaključio, ali ne izričito ili prešutno kao opunomoćenik svoje zemlje, ili ako je postupak pokrenula treća osoba zbog štete nastale iz nezgode koju je u primateljici uzrokovalo vozilo, brod ili zrakoplov konzularnog ureda
- član konzulata nije dužan svjedočiti o činjenicama koje se odnose na obavljanje konz. funkcije (ni pokazivati spise)
- šiljateljica se može uvijek odreći imuniteta od sudbenosti koji uživa član konzulata
- kao i kod diplomatskog osoblja, i ovdje vrijedi odredba da imunitet ne vrijedi za protutužbu u parnici koju je pokrenula zaštićena osoba, te da je za odreknuće od imuniteta u postupku ovrhe potrebno posebno izričito odreknuće

3. položaj i zaštitu počasnih konzularnih funkcionara i njihovih konzulata

- BK je ovdje pojačala zaštitu s obzirom na prijašnje običajno pravo; ta zaštita je dijelom jednaka kao za članove konzulata po zvanju, a dijelom je sužena i ograničena, a ne odnosi se na članove obitelji članova počasnog konzulata
- prostorije počasnog konzulata nisu nepovredive, ali je primateljica dužna poduzeti potrebne mjere da bi ih zaštitila i da bi spriječila neovlašteni ulazak u njih ili njihovo oštećenje, kao i narušavanje mira ili povredu dostojanstva konzulata
- arhivi i spisi počasnog konzulata su nepovredivi uz uvjet da su odvojeni od ostalih spisa, napose od privatnog dopisivanja osoblja i šefa konzulata, te od dobara i spisa koji se odnose na njihovo zanimanje ili drugu djelatnost
- Konvencija ne izuzima počasne konzularne funkcionare od kaznene sudbenosti primateljice, ali se postupak mora voditi tako da što manje ometa rad konzularnog ureda, a u slučaju pritvora treba postupak provesti u najkraćem roku

dužnosti povlaštenih osoba:

- 1) dužne su poštovati zakone i druge propise primateljice i suzdržati se od miješanja u njene unutarnje stvari
- 2) ne smiju upotrebljavati prostorije konzularnog ureda za ciljeve koji nisu u skladu s obavljanjem konzularnih funkcija (to ne priječi da dio zgrade konzulata služi za smještaj drugih ureda, ali njihove prostorije moraju biti odvojene od prostorija konzularnog ureda i ne smatraju se dijelom konzularnih prostorija)
- 3) moraju udovoljiti svim obavezama koje predviđaju zakoni primateljice u smislu osiguranja građanske odgovornosti za upotrebu vozila, broda ili zrakoplova

5.5. MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

- 48. str.

Međunarodni službenici su osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke MO.

(tj. osobe putem kojih MO djeluje prema drugim subjektima MP, obavljajući svoje funkcije) ^{489 490}

- oni su u svom djelovanju podvrgnuti isključivo MO (a ne svojoj državi, ni eventualno drugoj MO putem koje su postali službenikom odnosno MO) – oni tako, za razliku od predstavnika članica u MO, ne zastupaju te države, nego MO
- neki smatraju (Sorel) da je zahtjev za neovisnošću međunarodnih službenika danas dio običajnog MP, pa se smatra da se on treba poštovati čak i ako nije sadržan u „ustavu“ odnosno MO – ta neovisnost ogleda se:
 - s jedne strane, u obvezi da ne primaju ni traže instrukcije od ijedne vlade ili uopće vlasti izvan same MO
 - s druge strane, u obvezi država (pa i drugih subjekata MP) da poštuju njihovu neovisnost, tj. da ne utječu na obavljanje njihovih funkcija

⁴⁸⁹ Pri izboru međunarodnih službenika, u većini MO poštuju se kumulativno 2 kriterija: kriterij sposobnosti (stručnosti, zasluga, pa i moralnih kvaliteta), s jedne, te kriterij ravnomjerne geografske zastupljenosti (posebno kod univerzalnih MO), s druge strane. Uz to, u novije doba se pojavljuje i kriterij ravnomjerne spolne zastupljenosti, ali i načelo dobnog ograničenja.

⁴⁹⁰ Katkad se, međutim, u širem smislu međunarodnim službenicima nazivaju i drugi zaposlenici MO (npr. činovnici i drugi).

- izvan toga, zasad nema nekog općeg pravila običajnog prava o pravnom položaju međunarodnih službenika, iz više razloga:
 - radi se o organizmima osnovanim sporazumom užeg ili šireg kruga država – za države koje u tome ne sudjeluju ne postoji nikakav interes da takvim službenicima priznaju neke povlastice
 - a među državama koje sudjeluju obično vrijedi ugovor kojim se uređuje ili može urediti taj položaj
- tako se MP položaj međunarodnih službenika uglavnom temelji na **ugovornom pravu**, pa oni u svakoj državi imaju samo ona prava i povlastice na koja je ta država pristala pristupanjem odnosnom ugovoru – u tom smislu moguće je razlikovati 3 skupine međunarodnih ugovora na kojima se mogu temeljiti njihove povlastice i imuniteti:
 - a) konstitutivni akti („ustavi“) MO – npr. Povelja UN sadrži načelnu obvezu poštovanja povlastica i imuniteta za međ. službenike, pa i druge zaposlenike u odnosnoj MO, a katkad i za druge osobe koje sudjeluju u njenom radu ⁴⁹¹
 - b) sporazumi o sjedištu pojedine MO – MO ih sklapa s državom u kojoj ima svoje sjedište (odredbe o povlasticama mogu se naći i u ugovorima MO s državom u kojoj djeluje njen ured ili misija) ⁴⁹²
 - c) posebni mnogostrani ugovori ⁴⁹³

-
- za razliku od diplomatskih zastupnika država, međunarodni službenici uživaju načelno samo funkcionalni imunitet, nužan za obavljanje funkcija njihove međunarodne organizacije
 - kao ni u diplomatskim odnosima između država, ni ovdje se kao izvorni nositelj povlastica i imuniteta ne pojavljuje osoba međunarodnog službenika, nego MO kojoj on pripada:
 - sukladno tome, i eventualno odricanje od odnosnih povlastica i imuniteta ovisit će najprije o samoj MO
 - tako se npr. njen međunarodni službenik neće moći odreći takvih povlastica i imuniteta pred organima pojedine države bez pristanka odnosne MO kao njihova izvornog nositelja, dok bi, naprotiv, takvo odricanje od MO bilo moguće i bez posebnog pristanka njenog međunarodnog službenika kao neposredno povlaštene osobe
 - tako glavni tajnik UN-a, odnosno analogni funkcionar drugih MO (npr. ravnatelji specijaliziranih ustanova) određuje krug osoba, međunarodnih službenika, na koje će se primjenjivati MP-om priznate povlastice i imuniteti nužni za obavljanje funkcija same MO → u međunarodnoj praksi razlikuju se 4 vrste povlastica i imuniteta MO, odnosno njihovih službenika:
 - 1) imunitet od jurisdikcije organa pojedine države
 - 2) nepovredivost zgrada i arhiva misije MO
 - 3) fiskalne i monetarne povlastice
 - 4) sloboda komunikacije

-
- te temeljne odredbe detaljno razrađuju:
 - **Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a (1946.)**
 - **Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a (1947.)**
 - obje konvencije predviđaju ove povlastice i imunitete za međunarodne službenike koje odredi glavni tajnik UN-a ili pak glavni ravnatelj specijaliziranih ustanova:
 - imunitet od sudbenosti za čine koje obavljaju po službenoj dužnosti
 - izuzeće od poreza na prihode i olakšice u izmjeni valute
 - oni i njihove obitelji izuzeti su od ograničenja propisa o useljavanju i boravku stranaca, a u doba međunarodnih kriza imaju pravo na diplomatske olakšice da se vrate u domovinu
 - pri prvom nastupu na službu imaju pravo uvesti svoje pokućstvo i druge pokretnine bez carine
 - predviđa se izuzeće od vojne službe za činovnike koje će svaka ustanova poimence navesti, a drugima će se, kad ustreba, moći isposlovati odgoda nastupa vojne obveze
 - napokon, glavni tajnik UN-a i glavni ravnatelj svake ustanove i njegov zamjenik, dok ga zamjenjuje, imaju zajedno sa svojom obitelji iste povlastice koje po MP-u pripadaju diplomatskom zastupniku i njegovoj obitelji
 - povlastice su dane u interesu UN-a, a ne radi osobne koristi pojedinca
 - glavni tajnik UN-a ima pravo i dužnost odreći se imuniteta za pojedinog međunarodnog službenika kad god to nije na štetu interesa UN-a, a, po njegovu mišljenju, postojanje imuniteta sprječava tijek pravde

⁴⁹¹ Čl. 105. st. 2. Povelje UN: „Predstavnici Članova Ujedinjenih naroda i službenici Organizacije također uživaju privilegije i imunitete potrebne za nezavisno obavljanje svojih funkcija u svezi s Organizacijom.“

⁴⁹² Npr. Sporazum o sjedištu UN-a (Sporazum iz Lake Successa) jamči slobodu tranzita u sjedište Organizacije ili iz njega kako za službenike UN-a i njihovih specijaliziranih ustanova, tako i za predstavnike država članica, pa i uopće za sve osobe pozvane u sjedište UN-a. Štoviše, Sporazum izriječno predviđa primjenu navedene odredbe neovisno o tome kakvi bili odnosi između države čije državljanstvo te osobe imaju i SAD-a.

⁴⁹³ Takve odredbe nalazimo npr. u Sporazumu o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja (1951.) i u Općem sporazumu o povlasticama i imunitetima VE (1949.) i Protokolima uz taj Sporazum

- odredbe o sprječavanju zlouporaba povlastica:
 - Konvencija iz 1947. za slučaj zlouporabe predviđa mogućnost savjetodavnog postupka pred MS – tako, u slučaju da primateljica i MO imaju različita gledanja o tome je li došlo do zlouporabe, spor mogu iznijeti pred MS koji će o tome odlučiti savjetodavnim mišljenjem, no to mišljenje će tada imati nešto veće pravno značenje nego inače pravno neobvezujuća savjetodavna mišljenja suda; naime, utvrdi li sud da je do zlouporabe došlo, oštećena država će moći uskratiti toj specijaliziranoj ustanovi pogodnosti povlastica i imuniteta koje su zloupotrijebljene
 - Konvencija iz 1946. ne predviđa takav postupak, no, kao i u drugim sporovima MO, ne bi trebalo biti zapreke da se, dakako, ako je riječ o pravnom pitanju, i ovdje zatraži savjetodavno mišljenje MS – u suprotnom, uvijek ostaju strankama spora na raspolaganju ostala sredstva mirnog rješavanja sporova
- u savjetodavnom mišljenju o naknadi štete u slučaju Bernadotte 1949., MS je izrekao da MO (konkretno UN), imaju pravo da prema drugim subjektima MP štite svoje organe i svoje službenike
- odredbe o pravnom položaju i zaštiti predstavnika, članova delegacija, funkcionara i službenika nalaze se i u ustavima mnogih regionalnih MO (NATO, Vijeće Europe, EU, Organizacija američkih država, Afrička unija, Dunavska komisija ...), kao i u posebnim sporazumima sklopljenim u okviru tih organizacija ⁴⁹⁴
- osim toga, i različiti organi međunarodnog pravosuđa uživaju diplomatske povlastice; npr. suci bivšeg Stalnog suda međunarodne pravde i današnjeg MS u Haagu, članovi stalnog arbitražnog suda ...
- putem međunarodnih ugovora, ali i prakse izgradila su se općenitija rješenja za uređenje položaja raznih vrsta međunarodnih službenika; osim toga, kurtoazija ide i dalje, pa se polako stvaraju i neki običaji koji mogu prerasti u pravila običajnog prava; tako i taj dio MP postupno sazrijeva za kodifikaciju

6. PRAVNE ČINJENICE MP

6.1. PREGLED

1. POJAM PRAVNE ČINJENICE

- pravni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju povodom neke činjenice ili činjenica koje nazivamo pravnim činjenicama
- pravna činjenica – svaka činjenica na koju pravo nadovezuje neki učinak
- pravni poredak određuje da u povodu neke činjenice nastaje za neki pravni subjekt određeno pravo ili dužnost, da se mijenja dotadašnje pravno stanje – to vrijedi i u odnosima među subjektima MP: pravni odnosi nastaju, mijenjaju se i prestaju u povodu neke činjenice ili nekih činjenica na koje pravila MP nadovezuju neku posljedicu, izmjenu pravnog stanja

2. VRSTE PRAVNIH ČINJENICA

1) prirodne pojave

- o npr. teritorijalne promjene zbog djelovanja prirodnih sila: naplavlivanje (aluvija), odronjavanje (avulzija), promjena toka korita rijeke, izranjanje ili propast nekog otoka
- o te pojave mogu biti odlučne za određivanje prava, npr. za širinu teritorijalnog mora ili razgraničenje

2) ljudski čini i propusti – mnogo su važniji; oni redovito proizlaze iz voljnog i svjesnog djelovanja pojedinca, a dijele se na:

- djelo pojedinca koje izaziva MP posljedice makar ga pravni poredak ne pripisuje nekoj državi (npr. boravak stranca u tuđoj zemlji, bijeg zločinca u inozemstvo) – MP na te činjenice nadovezuje neke posljedice koje se sastoje u postanku ili izmjeni prava, odnosno u dužnosti nekog subjekta MP da se ponaša na određeni način
- neka djela pojedinca se, prema MP-u, pripisuju državama i/ili drugim subjektima MP
 - o ovdje spada većina pravnih činjenica MP; kaže se da tu djeluju same države po svojim organima
 - o ali, ta se MP djela država (djela u širem smislu) razlikuju među sobom po tome traži li pravni poredak za nastupanje pravne posljedice nakanu onog koji djeluje u ime države da svojim djelom dovede do te posljedice, ili pak pravna posljedica nastupa bez obzira na to je li namjera za tu posljedicu postojala ili nije:
 - a) međunarodni pravni posao – očitovanje jednog ili više subjekata MP, dano s namjerom da proizvede one pravne posljedice koje MP veže za to očitovanje; može biti:
 - jednostran – za nastupanje pravne posljedice dovoljno je djelovanje jednog subjekta, odnosno, ako ima više subjekata, da njihova djelovanja ne budu konvergentna, nego istosmjerna (npr. kolektivno priznanje nove države)
 - dvostran – za nastupanje pravne posljedice potrebno konvergentno djelovanje bar 2 subjekta
 - b) pravna djela u užem smislu – to su čini pojedinca koji se temeljem neke odredbe MP pripisuju državama ili drugim subjektima MP, a nemaju bitno obilježje pravnog posla (tj. nije riječ o očitovanju danom s namjerom da proizvede posljedice koje MP predviđa za taj slučaj)

⁴⁹⁴ Npr. Pakt Arapske lige i Konvencija iz 1953., Povelja Organizacije američkih država i Konvencija od 1949. ...

6.2. PRAVNI POSLOVI OPĆENITO

- bitno obilježje pravnog posla je da pravna posljedica nastupa samo ako je pri davanju očitovanja postojala namjera da se izazove upravo pravna posljedica koja je predmet tog očitovanja – dakle, pravni posao nastaje samo kad pravni poredak veže određene posljedice uz očitovanje dano u namjeri da se izazovu te posljedice
- zato je kod svakog pravnog posla nužno da se ta namjera očituje
- da bi neko očitovanje proizvelo pravne posljedice, potrebni su neki **općeniti preduvjeti**, koje pravni poredak postavlja u MP-u jednako kao i u drugim granama prava – uz iznimke, ovdje vrijede pravna pravila koja su ranije izgrađena u drugim pravnim granama, pa se ovdje oslanjamo pretežno na tzv. opća načela prava priznata od civiliziranih naroda (čl. 38. st. 1.c Statuta MS)
- za međunarodne ugovore ta pravila su danas kodificirana u:
 - Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora (1969.)
 - Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (1986.) – uglavnom preuzima rješenja konvencije iz 1969.
- kod svakog pravnog posla potrebni su za valjanost očitovanja neki općeniti preduvjeti koji su dobro poznati i u drugim granama prava, a to su:

1) da je očitovanje dao za to sposoban subjekt

- subjekt ili stranka međunarodnog pravnog posla može biti svaki subjekt MP koji ima ugovornu sposobnost
- ako jedna stranka pravnog posla nije subjekt MP, nema međunarodnog pravnog posla
- sadržaj međunarodnog pravnog posla nije odlučan, pa je moguće da on svojim sadržajem ulazi i u pravne odnose koji su predmet uređenja drugih grana prava

2) da se očitovanje odnosi na pogodan objekt

- sadržaj pravnog posla ne smije biti pravno nedopustiv, a to će biti ako je njegovo ispunjenje materijalno nemoguće ili ako se protivi kogentnim pravilima MP (npr. pravno je nedopustivo sklapati navalne saveze)
- zasluga je Konvencije iz 1969. da je riješila pitanje: postoji li ius cogens u MP?
 - ona je odredila da su ništavi ugovori koji su u trenutku sklapanja bili suprotni imperativnoj normi općeg MP (ius cogens), odnosno da prestaju vrijediti oni koji se protive novonastaloj kogentnoj normi
 - Konvencija kao imperativnu normu općeg MP označuje onu koju je čitava međunarodna zajednica prihvatila i priznala kao normu od koje nije dopušteno odstupanje i koja se može izmijeniti samo novom normom općeg MP iste prirode
 - kao primjere kršenja imperativnih normi Komisija za MP navela je: uporabu sile suprotno načelima povelje, trgovinu robljem, piratstvo, genocid, povredu načela jednakosti država ili povredu načela samoodređenja

3) da očitovanje nema određenih mana volje

- opće je pravno načelo da očitovanje ne smije pokazivati neke nedostatke s obzirom na motive koji su do njega doveli – izražena volja mora pokrivati s pravom voljom subjekta, a pristanak mora biti slobodan
- kao nedostaci naročito se spominju bludnja, prijevara (dolus), sila – ipak, oni ne mogu djelovati u MP kao u privatnom pravu, jer potreba međunarodnog života zahtijeva što veću sigurnost međunarodnih akata i pouzdanje u njih – zbog toga će predmnjeva uvijek upućivati na valjanost međunarodnoga pravnog posla sve dok se ne dokaže postojanje nedostatka koji čini pravni posao nevaljanim

▪ **zabluda**

- zabluda je nepoznavanje ili pogrešna predodžba o nekoj činjenici ili nekom stanju
- ako je država, kad je davala očitovanje prigodom nekog međunarodnog posla, bila u ispričivoj i bitnoj zabludi, pravni posao je nevaljan:
 - a) ispričiva je zabluda onda kada organ koji je dao očitovanje u ime države ne poznaje pravo stanje stvari, a ne može mu se prigovoriti nikakva nepažnja; pritom je u MP mjerilo potrebne pažnje mnogo strože nego u privatnom pravu, jer se pretpostavlja da su pitanje, koje je predmet i pravnog posla, dobro proučile osobe koje imaju visok stupanj stručne spreme i raspolažu cijelim državnim aparatom da se potpuno upoznaju sa svim stranama postavljenog pitanja
 - b) bitna je zabluda ona koja je odlučno djelovala na davanja očitovanja, tako da do očitovanja ne bi došlo da organ koji je dao očitovanje nije bio u zabludi; dakle, treba postojati uzročna veza između zablude i očitovanja; npr. pogrešna zemljopisna karta uzrokovala je zabludu kad se određivala granica

▪ **prijevara (dolus)**

- također je u MP priznata kao mana koja čini pravni posao nevaljanim
- doduše, u odnosima između država može se tražiti od vlada da s pažnjom ispituju činjenice prije sklapanja pravnog posla, a od protivne stranke ne može se tražiti da drugoj stranci da sve potrebne obavijesti kojima raspolaže; no, ako se ustanovi da se neka stranka pri pregovorima poslužila prijevarnim sredstvima (npr. krivotvorena isprava ili karta), pravni je posao nevaljan

- Bečka konvencija određuje, glede valjanosti međunarodnih ugovora, posve kratko ovo: država ili MO koja je prijevornim ponašanjem druge države pregovarateljice ili neke organizacije pregovarateljice navedena da sklopi ugovor, može pozvati na prijevaru kao na uzrok koji poništava dani pristanak da bude vezana tim ugovorom
- prijevara se ne mora odnositi na bitnu činjenicu da bi djelovala na valjanost čitavog ugovora; Bečke konvencije zahtijevaju, kao što to čine kod zablude, da se prijevara odnosi na bitne činjenice, ali i tu vrijedi pravilo da se može poništiti dio ugovora ako se prijevara odnosi samo na neke njegove odredbe

▪ sila ⁴⁹⁵

- Bečka konvencija iz 1969. razlikuje upotrebu prisile prema organu koji sudjeluje pri sklapanju ugovora i upotrebu prisile prema samoj državi – odnosne odredbe te konvencije glase:
 - „*izraženi pristanak države da bude vezana ugovorom koji je posljedica prisile izvršene na njezina predstavnika, činima ili prijetnjama upravljenima protiv njega, bez ikakvog je pravnog učinka*“ (čl. 51.)
 - „*ništav je svaki ugovor koji je sklopljen kao posljedica prijetnje silom ili upotrebe sile suprotno načelima MP utjelovljenima u Povelji UN-a*“ (čl. 52.)
- odgovarajuće odredbe sadrži i konvencija iz 1986. ⁴⁹⁶
- BK poznaju još jedan način nedopuštenog djelovanja prema predstavniku države ugovornice – korupciju: izravna ili neizravna korupcija predstavnika države od druge države ugovornice razlog je ništetnosti ugovora
- BK, u skladu s običajnim pravom, dopuštaju pozivanje na ništetnost ugovora u cijelosti ili za pojedine odredbe, ako se razlog ništavosti odnosi samo na te odredbe
 - no, to je moguće samo:
 - ako se te odredbe mogu u izvršenju odijeliti od ostalog sadržaja ugovora, nadalje,
 - ako te odredbe nisu bile bitan razlog sklapanja ugovora za drugu stranku, te
 - ako nije nepravedno da se izvršava preostali dio ugovora
 - takvo rastavljanje nije dopušteno ako se ugovor temelji na prisili prema predstavniku države ili je protivan apsolutno obveznom propisu MP (ius cogens)

4) da je ono dano u prikladnom obliku

- oblik međunarodnih pravnih poslova nije propisan, osim za pojedine slučajeve
- pravni posao može nastati neformalno, katkada šutnjom ili konkludentnim činima
- šutnja redovito ne znači čin priznanja ili prihvata, ali pod nekim okolnostima može to značiti, tj. ako se od nekoga subjekta opravdano mogla očekivati izjava, odnosno ako je šutnja opravdano mogla izazvati dojam priznanja ili prihvata
- usmeni oblik vrlo je rijedak, ali ima za njega primjera i kod jednostranih i dvostranih pravnih poslova

... ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸

- Bečke konvencije određuju neke formalnosti pri sklapanju ugovora u pisanom obliku, ali su te odredbe dovoljno široke da dopuste sve praksom uvedene oblike pisanog sporazumijevanja među državama; one izrijeком ne diraju u pitanje valjanosti ugovora koji nisu sklopljeni u pisanom obliku (čl. 3.)

... ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰

⁴⁹⁵ Što se tiče uporabe prisile pri sklapanju međunarodnih ugovora, u starijoj teoriji razlikovala se tzv. vis absoluta i vis compulsiva, a to je razlikovanje vrijedilo i u običajnom MP. Vis absoluta sastoji se u uporabi fizičke sile prema osobi koja daje obvezno očitovanje. Smatralo se da upotreba takve sile čini pravni posao nevaljanim. Naprotiv, vis compulsiva, npr. moralna prisila izvršena prijetnjom rata i sl., nije djelovala na valjanost pravnog posla. To je bilo u doba kad se pribjegavanje ratu smatralo pravno dopustivim. Kad bi i takva vrsta prisile djelovala na valjanost ugovora, mnogi bi se ugovori morali smatrati nevaljanima.

⁴⁹⁶ Bečka konferencija je 1969. prihvatila i posebnu deklaraciju o zabrani vojnog, političkog ili gospodarskog pritiska pri sklapanju ugovora.

⁴⁹⁷ Pristanak države da se podvrgne nadležnosti nekog međunarodnog pravosudnog organa u nekoj parnici može slijediti iz činjenice da se ona upustila u parnicu ne prigovorevši nadležnosti tog organa. Presuda Stalnog suda međunarodne pravde o njemačkim manjinskim školama u Gornjoj Šleskoj 1928.: „Volja države da neki spor podvrgne Sudu može proizaći ne samo iz izričite izjave nego i iz konkludentnih čina.“

⁴⁹⁸ U presudi o otoku Palmasu postavljeno je pitanje može li šutnja treće države, s obzirom na ugovor koji joj je priopćen, utjecati na prava te države ili na prava država potpisnica. Sudac Huber izrekao je da odgovor na to pitanje ovisi o naravi tih prava, ali da suveren nekog područja ne škodi sebi time što šuti na ugovor između trećih država koji sadržava neku raspoložbu o tom području. S druge strane, u parnici o norveškom ribolovu MS je utvrdio, osvrćući se na činjenicu da VB nije stavila rezerve na norveške propise o određivanju opsega teritorijalnog mora, koji su joj morali biti poznati, da toleriranje i neosporavanje određene prakse kroz dulje vrijeme dovodi do priznanja učinaka takve prakse.

⁴⁹⁹ Načelnu nevezanost stranaka na određen oblik pravnog posla izrekao je MS u presudi o hramu Preah Vihear 1961. između Kambodže i Tajlanda: „kao što je općenito slučaj u MP-u koje poglavito poštuju namjeru stranaka, pravo ne propisuje nikakav poseban oblik, a stranke su slobodne izabrati oblik koji žele, uz uvjet da njihova namjera jasno proizlazi iz njega.“

⁵⁰⁰ Kod pravnih poslova MP mogu se također naći uzgredni uglavci. Najčešće se koriste uvjet i rok, pa onda nalog. Oni se mogu dodati i jednostranim i dvostranim pravnim poslovima. Primjeri: uvjetno priznanje neke države, rok u ultimatumu i sl.

1. POJAM JEDNOSTRANIH PRAVNIH POSLOVA

Jednostrani pravni posao je jednostrano očitovanje subjekta MP za koje je vezana neka MP posljedica.

Takav je pravni posao dostatan u određenim slučajevima da se njime neko pravno stanje osnuje, izmijeni ili da prestane.

- tu definiciju ne treba shvatiti kao da bi jednostrano očitovanje moralo biti posve samostalno – uz njega mogu nastupati očitovanja ili čini drugih subjekata, ali tek uzgredno, tako da je očitovanje o kojemu je riječ glavno
- isto tako valja odmah primijetiti da djelovanje drugih subjekata često može osujetiti nastupanje pravnih posljedica koje su bile namjeravane jednostranim aktom
- vrste jednostranih pravnih poslova:
 - 1) akcesorni (zavisni) – to su jednostrana očitovanja koja sama za sebe nemaju pravnog učinka, nego izazivaju pravne posljedice tek zajedno s drugim, prethodnim ili sljedećim očitovanjem nekog drugog subjekta (npr. ponuda/oferta, prihvata, opoziv, otkaz i rezerva)
 - 2) samostalni – samostalno proizvode pravne posljedice
 - 3) mješoviti – za pravni učinak ovdje je potrebno da, uz očitovanje, bude vezan i neki stvarni čin, npr. okupacija, derelikcija ⁵⁰¹
- različita jednostrana očitovanja uz međunarodne ugovore kojima se određuju uvjeti ili rokovi, dodaju izmjene, rezerve, tumačenja, prosvjedi, razjašnjenja, izjave i sl. predmet su razmatranja u odsjeku o ugovorima, dok se ovdje prikazuju samo samostalni jednostrani pravni poslovi
- jednostrana se očitovanja mogu upravititi nekom određenom subjektu ili nekolicini njih, no i ne moraju se upravititi nikakvom određenom subjektu – subjekti kojima je očitovanje upravljeno i za koje nastupaju posljedice tog očitovanja, u neku su ruku pasivne stranke jednostranog pravnog posla; da bi jednostrani pravni posao imao pravni učinak, očitovanje treba dospjeti do subjekta s obzirom na koji treba djelovati

2. GLAVNI OBLICI SAMOSTALNIH JEDNOSTRANIH PRAVNIH POSLOVA

2.1. priopćenje (notifikacija)

- to je službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili neke pravno relevantne činjenice koja se zbila ili će se zbiti
- ono se obično obavlja između redovitih organa diplomatskih odnosa (ministri vanjskih poslova, poslanici itd.)
- u određenim zgodama nadležni su za priopćenje drugi organi (zapovjednik ratnog broda)
- katkad se države služe posredovanjem trećih država, npr. priopćenja između zaraćenih kad su prekinuti diplomatski odnosi
- da bi imalo učinak, priopćenje treba da doprije do adresata, ali nije potrebno da adresat potvrdi primitak priopćenja ili očituje da ga je primio do znanja; šutnja na priopćenje može, ovisno o okolnostima, imati pravne posljedice
- priopćenje kao posljedicu ima to da se država kojoj je upravljeno ne može pozivati na to da joj priopćena činjenica ili zahtjev nisu bili poznati; drukčije je stanje ako je priopćenje predviđeno za posebne slučajeve, nekim međunarodnim sporazumom ili običajnim pravom (onda nastupaju posljedice koje su određene tim, posebnim propisom)
- ima prilika kada je priopćenje obvezatno:
 - a) priopćenje blokade ⁵⁰²
 - b) registriranje međunarodnih ugovora prema čl. 102. Povelje UN-a ⁵⁰³
 - c) notifikacija predviđena mirovnim ugovorima o stupanju na snagu prijeratnih dvostranih ugovora ⁵⁰⁴
 - d) za stjecanje ničijeg područja okupacijom ⁵⁰⁵
 - e) u prošlosti, objava rata i priopćenje neutralnim državama ⁵⁰⁶
- i inače se diplomatska praksa vrlo često služi priopćenjem
- uobičajena priopćenja o promjeni u osobi glavaru države nemaju samo važnost čina učtivosti (kurtoazije), nego se njima također ustanovljuje koja je osoba odsad ovlaštena poduzimati akte vrhovnog organa; istoj svrsi služi i priopćenje o stupanju na dužnost novog ministra vanjskih poslova i sl.

2.2. priznanje

⁵⁰¹ STJECANJE PODRUČJA

⁵⁰² BLOKADA

⁵⁰³ POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

⁵⁰⁴ PRESTANAK UGOVORA

⁵⁰⁵ STJECANJE PODRUČJA

⁵⁰⁶ POČETAK I ZAVRŠETAK ORUŽANOG SUKOBA, POJAM NEUTRALNOSTI

- to je jednostrano očitovanje da se neko postojeće stanje ili neki zahtjev smatra pravovaljanim
 - ono se vrlo često susreće u međunarodnim odnosima (priznanje nove države, vlade, ustanika kao zaraćene stranke, stjecanja područja, u prijašnje doba stjecanje interesnih sfera itd.);
 - katkad ono znači napuštanje vlastitog prava ili zahtjeva koje je u opreci s priznatim stanjem i zahtjevom
- priznanje se može dati na razne načine: formalnim očitovanjem ili konkludentnim činima, često i šutnjom
- posljedica priznanja je da država koja ga je dala ne može poslije poricati odnosnu činjenicu, stanje ili zahtjev
- druge su posljedice priznanja različite, već prema konkretnom slučaju
- često je priznanje vezano za neki rok ili uvjete

... 507 508

2.3. prosvjed

- to je jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastita prava, poriče pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva (dakle, sadržaj mu je suprotan sadržaju priznanja)
- prosvjed u MP služi tome da spriječi primjenu pravila qui tacet, consentire videtur:
 - kako šutnja može značiti priznanje tuđeg prava ili zahtjeva, stanja što su ga stvorili drugi itd., odnosno napuštanje ili odreknuće vlastitog prava, zahtjeva ili interesa, potrebno je ponekad prosvjedom otkloniti takve štetne posljedice šutnje
 - prosvjed prekida šutnju; on služi za čuvanje ili održanje prava (no, kako šutnja nije istovjetna s priznanjem ili odreknućem, prosvjed će biti potreban samo kad se s pravom očekuje izjava zainteresiranog subjekta)

... 509

- kao i svako drugo očitovanje s međunarodnim učinkom, mora i prosvjed uputiti onaj organ koji je nadležan da zastupa državu u međunarodnim odnosima
 - prosvjed drugih nema međunarodnopravnog učinka; tako će npr. prosvjed parlamenta ili glavnog foruma vladajuće stranke biti samo politička demonstracija, ali s gledišta međunarodnog prava nema učinka
 - prosvjed se mora uputiti onoj državi ili onim državama koje su izvršile čin, stavile zahtjev ili stvorile stanje protiv kojega je prosvjed upravljen, odnosno onoj državi koja je odgovorna za povredu prava
 - time se ne isključuje da prosvjed političkih organa djeluje jače od formalnog diplomatskog prosvjeda
- država sama prosuđuje hoće li uputiti prosvjed, te kada i kako će to učiniti
 - to je njeno pravo, vrlo rijetko dužnost – ako postoji dužnost prosvjedovati, propisivanje te dužnosti služi drugoj svrsi i drugim interesima, a ne, ili ne samo, interesima države koja prosvjeduje
 - primjerice, trajno neutralna država mora prosvjedovati protiv povreda svoje neutralnosti, i to ne samo zbog svojih interesa nego i zato što je, često u interesu drugih, obvezana čuvati svoju neutralnost
- prosvjedovati treba što prije nakon spoznaje činjenice protiv koje se prosvjeduje
 - toleriranje i neporicanje određene prakse neke države od drugih država tijekom duljeg vremena dovodi do priznanja pravnih učinaka takve prakse, smatrao je MS u sporu o ribolovu između VB i Norveške
 - ako se prosvjed ne uputi na vrijeme, može se smatrati zakašnjelim i bez učinka, jer se dotadašnja produžena šutnja kvalificira priznanjem – sud je to potvrdio i u presudi iz 1992. u sporu o razgraničenju između Hondurasa i Salvadora (umješač je bila Nikaragva), smatrajući da je prosvjed Hondurasa došao prekasno da bi utjecao na pretpostavku da je ta država prešutno odobrila postojeće stanje (problem je što ni propisima ni praksom nije utvrđeno u kojem roku bi trebalo uložiti prosvjed da bi mogao djelovati)

2.4. odreknuće

- to je jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo (npr. oprost od plaćanja reparacija što su ih odredili mirovni ugovori iz 1947. ili odreknuće od žalbe ili pak povlačenje tužbe)
- napustiti se može svako pravo, osim prava koje je dobiveno ili je potrebno radi ispunjenja neke dužnosti
- poželjno je, radi pravne sigurnosti, da odreknuće bude izričito, iako je moguće da se ono obavi bez formalnosti, pa čak i šutke, ali samo ako odreknuće nedvojbeno proizlazi iz određenih čina
- odreknuće valja, u slučaju sumnje, tumačiti usko (stricte interpretandum)

⁵⁰⁷ PRIZNANJE DRŽAVE, PRIZNANJE VLADE, USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

⁵⁰⁸ Nikaragva je pred MS-om u parnici o valjanosti arbitražne presude španjolskog kralja (izdane u sporu između Hondurasa i Nikaragve) prigovarala da određivanje arbitra nije bilo valjano. Sud je odbio taj prigovor jer je uzeo u obzir činjenicu da je Nikaragva priznala španjolskog kralja kao arbitra time što se upustila u postupak pred njim i prema tome se za vrijeme postupka i vladala.

⁵⁰⁹ MS je u parnici o hramu Preah Vihear 1962. sudio u korist Kambodže protiv Tajlanda i među razlozima je naveo da je Tajland imao više prilika prosvjedovati protiv tvrdnji i manifestacija suverenosti Kambodže nad prijepornim područjem, pa da odsutnost prosvjeda u takvim prilikama potvrđuje zahtjev Kambodže.

- učinak odreknuća je napuštanje nekog prava

... 510 511

2.5. obećanje

- to je jednostrano očitovanje kojim se preuzima neka obveza prema drugim subjektima MP
- primjeri obećanja:
 - izjava Egipta iz 1957. o Sueskom prokopu ⁵¹²
 - izjava Francuske 1974. o obustavi atmosferskih nuklearnih pokusa
 - presude MS u parnicama o tim pokusima upiru se, među ostalim, na jednostrane izjave Francuske, koje prema shvaćanju MS rađaju čvrstu obvezu Francuske da neće više provoditi nuklearne pokuse – MS je smatrao da odnosne izjave (predsjednika republike i vlade) dane u takvim posebnim prilikama stvaraju međunarodne obveze, pa je, smatrajući da spor više ne postoji jer je tužitelj dobio ono što je tražio pokretanjem postupka (prestanak francuskih pokusa i garanciju da se oni neće ponoviti), obustavio postupak
 - MS je istaknuo da su takva jednostrana obećanja obvezna, ako su dana javno i s namjerom da obvežu, iako nisu dana u okviru međunarodnih pregovora – pritom se ne traže naknadno prihvatanje ni ikakav odgovor ili reakcija drugih subjekata MP da bi obećanje imalo učinak
 - forma nije odlučna, te se obećanje može dati u pisanom ili usmenom obliku
 - valjanost određenog obećanja i njegovi pravni učinci prosuđuju se iz sadržaja samog akta i iz okolnosti slučaja
 - kako je riječ o izjavama kojima se ograničuje sloboda djelovanja onog tko ih daje, one se moraju tumačiti restriktivno, istaknuo je MS; glede pravnog temelja obveznosti obećanja, MS je istaknuo da je to načelo bona fides, koje je ujedno i osnova obveznosti načela pacta sunt servanda
- na važnost da se pravni učinci obećanja oprezno procijene iz konkretnih okolnosti slučaja upozorio je MS i u presudi u sporu o granici između Burkine Faso i Malija 1986.
 - ispitavši okolnosti slučaja, MS je utvrdio da izjava dana u intervjuu za tisak glavara države Malija nije dana s namjerom da obveže Mali – naime, ništa nije sprječavalo Mali da zaključi sporazum da je postojala namjera obvezivanja
 - nasuprot tomu, u slučaju francuskih nuklearnih pokusa Francuska nije mogla izraziti svoju namjeru na drugi način, nego jednostranom izjavom

... 513

3. VODEĆA NAČELA PRIMJENJIVA NA JEDNOSTR. AKTE DRŽAVA KOJI MOGU STVARATI PRAVNE OBVEZE (Komisija za MP, 2006.)

- neki autori, kao i Komisija MP smatraju da navedena podjela jednostranih akata nije bitna jer ih često nije moguće svrstati samo u jednu od navedenih kategorija (tako priznanje može ujedno imati obilježja odreknuća i obećanje; npr. ako država prizna suverenost druge države nad drugim teritorijem, može se reći da se ona ujedno odriče svojih prava na taj teritorij, te obećava da se neće upletati u aktivnost druge države na tom teritoriju)
- Komisija za MP započela je rad na **kodifikaciji jednostranih akata država** 1997. – razmatrala je one jednostrane akte država koji proizvode pravne učinke stvarajući, priznajući, čuvajući ili mijenjajući prava, obveze ili pravne situacije
- završila je rad 2006., usvajanjem Vodećih načela primjenjivih na jednostrane akte država koji mogu stvarati pravne obveze (ona čine kodifikaciju pravila razvijenih u praksi država, potaknuta spomenutim odlukama MS)
 - preambula → ističe da se Načela odnose na jednostrane akte stricto sensu, tj. one u obliku formalne izjave što su ih dale države s namjerom da proizvedu pravne učinke po MP
 - načelo 1 → obveznost takvih izjava, danih javno, zasniva se na načelu dobre vjere
 - načelo 3 → pri određivanju pravnih učinaka takvih izjava uzima se u obzir njihov sadržaj, sve činjenične okolnosti u kojima su dane i reakcije koje su izazvale
 - načelo 4 → izjave obvezuju samo ako ih je dala osoba ovlaštena da zastupa državu; to su u prvom redu, po svojoj funkciji, glavar države, predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova, čiji čini obvezuju države i bez posebne punomoći; ostale osobe koje zastupaju državu u određenim područjima mogu biti ovlaštene da je obvežu putem jednostranih država u područjima koja potpadaju pod njihovu nadležnost
 - načelo 5 → izjave mogu biti dane usmeno ili u pisanoj formi

⁵¹⁰ Neki autori (npr. Suy) razlikuju odreknuće kojim se napušta neko pravo i odreknuće koje uključuje i prijenos prava na drugog. No, postavlja se pitanje je li riječ u drugonavedenom slučaju samo o jednostranom aktu ili i o sporazumu, jer uključuje ne samo napuštanje nego i prijenos prava na drugog subjekta MP, što pretpostavlja i sudjelovanje toga, drugog subjekta.

⁵¹¹ Poseban slučaj odreknuća je derelikcija, tj. napuštanje nekog područja koje time postaje ničije (STJECANJE PODRUČJA). Derelikcija je zapravo mješoviti jednostrani posao, jer uz očitovanje mora doći i do faktičnog čina napuštanja neke stvari (područja).

⁵¹² MEĐUNARODNI PROKOPI (KANALI)

⁵¹³ U mnogim slučajevima obećanje je uvjetovano, npr. jednostrana izjava Kine da nikad i ni pod kojim okolnostima neće prva upotrijebiti nuklearno oružje, dana 1971.

- načelo 6 → izjave mogu biti upravljene cijeloj međunarodnoj zajednici (erga omnes), jednoj ili više država ili drugim entitetima⁵¹⁴
- načelo 7 → jednostrane izjave obvezuju samo ako su dane jasno i na određen način; u slučaju dvojbe glede domašaja obveza koje proizlaze iz jednostrane izjave, one se moraju tumačiti restriktivno; u tumačenju sadržaja obveze težište se ponajprije stavlja na tekst izjave, zajedno s kontekstom i okolnostima u kojima je formulirana

6.4. MEĐUNARODNI UGOVORI

6.4.1. Općenito, pojam i vrste

1. POJAM I PRAVILA MP O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Dvostrani pravni poslovi MP nazivaju se međunarodnim ugovorima.

- neka pravila običajnog MP potvrdio je **Institut za MP**, koji se na svojim zasjedanjima (počevši od Bruxellesa 1885., kad je raspravljao o objavljivanju međunarodnih ugovora) bavio problemima vezanim uz međunarodne ugovore; u krugu američkih država provedena je kodifikacija znatnog dijela pravila MP o međunarodnim ugovorima Havanskom konvencijom (1928.)
- kodifikacija pravila o međunarodnim ugovorima započela je u **UN-u** neposredno nakon osnivanja **Komisije za MP**⁵¹⁵; temeljem njenog prijedloga, 1969. je potpisana Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora
 - stupila je na snagu 1980., nakon što je kod glavnog tajnika UN-a položeno 35 isprava o ratifikaciji ili pristupu
 - ona nije obuhvatila cjelokupno pravo međunarodnih ugovora, nego se odnosi samo na ugovore koje sklapaju države između sebe, i to u pisanom obliku – no, naglašava da ta činjenica ne dira u pravnu obveznost sporazuma između država i drugih subjekata MP ili između tih subjekata, ni u primjenu pravila izraženih u toj konvenciji za takve sporazume, koliko su ona na njih primjenjiva neovisno o Konvenciji, tj. kao pravila običajnog MP ili na kojem drugom temelju izvan odredbi Konvencije iz 1969. (isto vrijedi i za sporazume koji nisu sklopljeni u pisanom obliku)
 - u uvodu se potvrđuje da će pravila običajnog MP i dalje uređivati pitanja koja nisu uređena Konvencijom
 - Konvencija određuje da se njene odredbe ne primjenjuju na ugovore koje su ugovornice sklopile prije nego što je za njih Konvencija stupila na snagu – to se odnosi na odredbe koje mijenjaju dotadašnje pravo; Konvencija izriječno kaže da to ne vrijedi za one njene odredbe kojima su države vezane bez obzira na samu Konvenciju
- nakon Konvencije iz 1969., temeljem pripremnih radova Komisije za MP usvojene su još dvije konvencije:
 - BK o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (usvojena 1978., stupila na snagu 1966.)
 - BK o pravu međunarodnih ugovora između država i MO ili između MO (usvojena 1986., još nije stupila na snagu)

2. PODJELE MEĐUNARODNIH UGOVORA

1. S pravnog gledišta su bez značenja različiti nazivi međunarodnih ugovora (ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman). Praksa nije dosljedna pri uporabi tih naziva. Neki se od njih smatraju svečanijima (konvencija, pakt, povelja), ali ni tu nema dosljednosti.⁵¹⁶

Ipak, neki nazivi se uvijek koriste za određenu vrstu ugovora: u ratu karteli i kapitulacije⁵¹⁷, a ugovor o podvrgavanju spora arbitraži najčešće se naziva kompromisom (pristatnom pogodbom); naziv deklaracija najčešće se danas koristi za međunarodne akte koji sadrže preporuke za ponašanje subjekata MP (među kojima može biti i odredaba koje se temelje na postojećem MP).

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) u čl. 2. definira pojedine izraze i kaže da se izrazom „ugovor“ označava „međunarodni sporazum koji je u pismenom obliku sklopljen između država i uređen MP-om i bez obzira na njegov posebni naziv.“⁵¹⁸

2. Prema njihovu sadržaju, postoje različite podjele, ali je nemoguće provesti dosljednu i sustavno valjanu podjelu. Tako su neprihvatljive podjele Le Furova (politički i ekonomski) i Novakovičeva (politički, pravni i ekonomsko-socijalni). Za takvu podjelu nije odlučan naziv samog ugovora (mirovni, trgovinski, konzularni), jer on često ističe samo glavnu svrhu ili povod ugovora (sklapanje mira itd.), ali sadrži raznorodne odredbe koje se ne bi mogle obuhvatiti jednim nazivom.

Ni ta podjela nije važna s pravnog gledišta.

3. Zanimljiva je podjela s obzirom na vrstu obveza preuzetih ugovorom, tj. nalaže li ugovor:
 - pozitivnu činidbu (npr. cesija, dobava oružja); podvrsta ove skupine su ugovori o periodičnim činidbama

⁵¹⁴ Tako je npr. izjava Jordana 1999. o odricanju od Zapadne obale bila istodobno upravljena međunarodnoj zajednici, državi Izraelu i Palestinskoj oslobodilačkoj organizaciji (PLO).

⁵¹⁵ KODIFIKACIJA MP

⁵¹⁶ Valja reći da nema određenog oblika za sklapanje važnih ugovora. Tako je rusko-francuski savez, jedan od povijesno važnih akata onog razdoblja, sklopljen 1891. razmjenom nota, najneformalnijim načinom sklapanja međunarodnih ugovora.

⁵¹⁷ POČETAK I ZAVRŠETAK ORUŽANOG SUKOB

⁵¹⁸ Sporazum o povlačenju sovjetskih raketa s Kube postignut je razmjenom pisama između Hruščova i Kennedyja. U zaključnom pismu Kennedy piše Hruščovu: „Smatram svoje pismo Vama od 27.10. i vaš današnji odgovor kao tvrdnu obvezu obiju naših vlada koju treba smjestiti izvršiti.“

- propust (npr. obveza nenapadanja); podvrsta skupine su ugovori koji nalažu neko trpljenje (npr. služnost prolaska četa)
4. S formalnog gledišta razlikuju se ugovori:
- koji nastaju intervencijom vrhovnog državnog organa – ovdje je nužno sudjelovanje najvišeg organa vanjskog zastupanja, obično državnog glavar (to se očituje u punomoćima pregovarača i ratifikaciji, a često i u vanjskom obliku ugovora (stilizacija uvoda, spominjanje državnih glavar u uvodu i sl.)
 - koje sklapaju podređeni organi u svom djelokrugu
5. Po broju stranaka, ugovori se dijele na:
- dvostrane
 - višestrane – oni u kojima sudjeluje više od dviju stranaka, ali su stranke određene i njihov krug se ne može proširiti preko njima određene granice
 - mnogostrane – u njima sudjeluje ili im poslije može pristupiti velik broj država ili čak sve države svijeta; oni se još označuju kao kolektivni ili opći ugovori (BK o pravu međunarodnih ugovora postavlja neka posebna pravila za njih)
- ... ⁵¹⁹
6. BK iz 1969. razlikuje ugovore u pismenom obliku i one koje nemaju pismeni oblik (i na njih se ne primjenjuje).
7. Podjela prema subjektima MP koji su stranke ugovora:
- ugovori između država – samo na njih se u potpunosti odnose odredbe BK iz 1969.
 - ugovori između država i MO ili između MO – na njih se odnosi BK iz 1986.
 - ugovori kojima su stranke ostali subjekti MP s ius contrahendi (npr. Sveta stolica, Malteški red) ⁵²⁰ – na njih se, prema BK, i dalje primjenjuju pravila običajnog prava (čl. 3. Bečke konvencije)
8. Bečka konvencija iz 1969. isključuje od svoje primjene ugovore o osnivanju MO, pa se i oni smatraju posebnom vrstom međunarodnih ugovora.
9. Ugovori-pogodbe i ugovori-zakoni. ⁵²¹
10. Gentlemen`s agreement (honourable understanding) nije ugovor (dapače, nije ni ugovor među podređenim organima, tzv. administrativni ugovor), nego sporazum između bilo kojih organa država (ministara, poslanika, delegata), koji ga ne smatraju obveznim po MP-u, ali ga namjeravaju izvršavati pa ga doista izvršavaju. On počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.
- Takvi dogovori ili jednostrana očitovanja koji pravno ne obvezuju nalaze se češće pri razgovoru između vodećih državnika, pri diplomatskim razgovorima i konferencijama i u priopćenjima s takvih sastanaka, u kojima se očituju smjernice politike ili naviještaju budući koraci neke države, bilo jednostrano ili u dogovoru.
11. Pactum de contrahendo je pravi ugovor, a sadržaj mu je da se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor. Obveza je samo u tome da stranke pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri i s nastojanjem da dođe do sporazuma. ⁵²²

6.4.2. Postanak međunarodnih ugovora

1. oblik ugovora

- za međunarodni ugovor nije određen nikakav poseban oblik – danas se on može sklopiti i usmeno ⁵²³, iako mnogi autori smatraju da je potreban pismeni oblik ⁵²⁴; on se može sklopiti i znakovima (npr. obustava vatre u ratu)
- Komisija za MP navodi da bi se arbitraža mogla pravovaljano ugovoriti ako bude predložena u Vijeću sigurnosti i predstavnici stranaka na to pristanu – to bi bio usmeni sporazum, ali ipak pismeno posvjedočen dokumentima Vijeća sigurnosti

2. postupci sklapanja ugovora

⁵¹⁹ Ima dosta ugovora u kojima je s jedne strane jedna ugovorna stranka, a s druge strane više njih, npr. ugovori u miru iz 1947. i ugovori o zaštiti manjina iz 1919. – 1920.

⁵²⁰ SVETA STOLICA I DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA

⁵²¹ IZVORI MP

⁵²² Za te pregovore vrijedi ono što je MS izrekao u parnici o razgraničenju epikontinentalnog pojasa Sjevernog mora: „Stranke su obvezane da zapodjenu pregovore radi postizanja sporazuma, a ne da samo vode formalne pregovore ... stranke treba da se vladaju tako da pregovori imaju smisla, a to nije ako jedna od njih ustraje na svojem stajalištu i ne pomišlja na neko preinačenje“.

⁵²³ Npr. usmeni sporazum 1934. između Sovjetskog saveza i Mongolije, o uzajamnoj pomoći.

⁵²⁴ U tom smislu čl. 2. Havanske konvencije (1928.) kaže: „Pismeni oblik je bitan uvjet svakog ugovora.“

- postupci sklapanja ugovora su raznoliki, a praksa je stvorila 2 glavna tipa:
 - 1) sastavljeni postupak – odlikuje se postizanjem sporazuma u 3 faze (pregovori, potpisivanje, ratifikacija) i jedinstvenošću isprave; taj tip često se naziva ugovorom u užem smislu; pri njegovu postanku sudjeluju i najviši državni organi vanjskog zastupanja; ali i najjednostavniji ugovor obvezuje kao i najsvečaniji, a i vrlo važni predmeti nekad se ugovaraju u manje svečanom obliku
 - 2) jednostavniji postupak, gdje se sporazum postiže neposredno izmjenom očitovanja bez svećanih formalnosti i bez potrebe ratifikacije (obično razmjenom nota, dakle, nema jedinstvenog instrumenta)
- ta 2 tipa nisu odijeljena preciznom, fiksnom granicom, nego postoje mnoge kombinacije, npr. da je za ugovor sklopljen razmjenom nota potrebna ratifikacija, a u novo doba za sve više ugovora u obliku jedinstvene isprave ne traži se ratifikacija

3. pregovori, stavljanje rezultata pregovora u podesni vanjski oblik i davanje pristanka

- svaki ugovor je plod nekog sporazuma koji se postiže pregovorima:
 - ti pregovori mogu biti vrlo dugotrajni, ali i vrlo kratki – dovoljno je da s jedne strane bude stavljena ponuda nekog utanačenja i da je druga strana bezuvjetno prihvati; ugovor je valjano sklopljen
 - pregovori se mogu voditi na različite načine – mogu se voditi pismenim putem, a često preko redovitih diplomatskih zastupnika (i ministara vanjskih poslova) ili za taj rad posebno određenih izaslanika, odnosno opunomoćenika.
 - često se za pregovore i zaključenje ugovora (naročito kod višestranog ugovora) sazivaju posebne konferencije i kongresi
- pošto su pregovori sazreli, njihov se rezultat stavlja u podesni vanjski oblik; obični pismeni oblik ugovora je listina, koju potpisuju zastupnici ugovornih stranaka, ili pak razmjenjena nota
- napokon, dolazi davanje pristanka

4. formalna legitimacija sudionika

- ugovor je dvostrani pravni posao, dakle, susret barem dvaju očitovanja
- zahtjev je pravne sigurnosti da se formalnostima pri sklapanju ugovora nedvojbeno utvrdi sadržaj danih očitovanja i u njima preuzetih obveza, nadalje, da se utvrdi da su ta očitovanja doista dana u ime dotičnih subjekata i da su oni njima doista vezani
- zato MP traži formalnu legitimaciju osoba koje sudjeluju pri sklapanju ugovora i ispunjenje određenih formalnosti potrebnih za pravovaljanost i obvezatnost sklopljenih ugovora
- pravila o tome danas su sadržana u Bečkoj konvenciji, koja u tome slijedi dotadašnje običajno pravo
- međutim, kako su MO u novije vrijeme stranke sve većeg broja međunarodnih ugovora, BK iz 1986. morala je dotadašnja, tradicionalna pravila adaptirati na ugovore koje one zaključuju međusobno ili s državama
- prvo je pravilo da se predstavnik države mora iskazati punomoću koja ga ovlašćuje da poduzme potrebne čine, koliko u fazi pregovaranja i utvrđivanja sadržaja ugovora, toliko i u fazi njegova konačnog prihvatanja
- punomoć nije potrebna:
 - o ako se iz prakse odnosnih država (koje sklapaju ugovor) ili iz drugih okolnosti može vidjeti namjera stranaka da smatraju neku osobu kao predstavnika stranke za obavljanje posla o kome je riječ
 - o za glava države, predsjednika vlade i ministra vanjskih poslova za bilo koji čin u vezi sa sklapanjem ugovora
 - o šefu diplomatske misije za usvajanje teksta ugovora između njegove države i države primateljice
 - o isto tako smatraju se ovlaštenima akreditirani predstavnici države na nekoj konferenciji ih kod neke MO, odnosno njezinih organa, da usvoje neki tekst izrađen na toj konferenciji ili u krilu te organizacije ili njezina organa
- ako neka osoba koja se ne može smatrati ovlaštenim predstavnikom države, prema naprijed rečenom, izvrši neki čin u vezi sa sklapanjem ugovora, taj čin nema pravnog učinka, ali država može to naknadno ispraviti time da taj čin potvrdi
- Bečka konvencija iz 1969. ne pokriva sve slučajeve sklapanja ugovora – za te slučajeve vrijedi običajno MP
- prema pravilima ratnog MP, mogu vojni zapovjednici sklapati određene vrste sporazuma s obzirom na vođenje vojnih operacija oružanih snaga koje su njima podređene (kapitulacija, primirje, razmjena zarobljenika i sl.) – oni su na to ovlašteni po svom položaju i temeljem propisa MP, pa ne trebaju za sklapanje takvih sporazuma nikakve punomoći
- ti su sporazumi obvezni za državu i ne trebaju ratifikacije
- temeljem Bečke konvencije iz 1986., međunarodnu organizaciju valjano zastupa pri zaključivanju ugovora osoba ako za to ima punomoć MO ili „ako iz okolnosti proistječe da su zainteresirane države i MO namjeravale smatrati da glede toga ta osoba zastupa MO, u skladu s pravilima dotične organizacije, a da ne podnese punomoć“ (čl. 7. st. 3. b))

5. faze sklapanja ugovora

- pri sklapanju ugovora mogu se razlikovati ove faze:
 - a) pregovori
 - b) sastavljanje i utvrđivanje teksta
 - c) potpisivanje
 - d) ratifikacija ili drugi način davanja pristanka države da bude vezana ugovorom
- Bečke konvencije sadrže propise o sastavljanju (usvajanju) teksta, autentifikaciji teksta, davanju pristanka potpisivanjem, ratifikacijom ili drugim ondje navedenim načinom

6. pregovori, stilizacija i jezik ugovora

- pregovori:
 - ako osobe koje sudjeluju u pregovorima nisu za to ovlaštene već po svojem položaju, one predaju punomoć, koju potpisuje za to ovlašteni najviši ili od njega delegirani organ (ministar vanjskih poslova i dr.). – ako punomoć sadrži ovlaštenje za potpisivanje, ona se ispituje (pa i razmjenjuje), i to se obično konstatira u uvodu ili zaglavku ugovora
 - prekoračenje punomoći čini ugovor ništavim, ali za ratifikaciju nadležni organ može tu manu ukloniti i ratificirati ugovor sklopljen preko ili mimo ovlaštenja, dapače i ugovor sklopljen bez ovlaštenja; prekoračenje internih uputa koje je dobio pregovarač ne djeluje na valjanost ugovora osim ako su te upute službeno priopćene protivnoj stranci
- pregovori se vode o samom predmetu i o stilizaciji teksta ugovora ⁵²⁵
- što se tiče jezika ugovora, vlada potpuna sloboda stranaka:
 - o svojedobno je latinski služio jednako unutrašnjoj službenoj uporabi, kao i u međunarodnom općenju; od Richelieua i Louisa XIV. dobio je francuski putem običaja prednost ⁵²⁶, i zato se često nazivao diplomatskim jezikom; ali, diplomatski jezik nije nikada postojao i ne postoji ni danas u tom smislu da bi se neki određeni jezik morao upotrebljavati u diplomatskom općenju i u ugovorima
 - o danas se redovito dvostrani ugovori sklapaju na jezicima obiju ugovornih stranaka, a to se često primjenjuje također i u ugovorima gdje je više, ali ne mnogo stranaka; ali mnogo puta se stranke, radi jednostavnosti, dogovore i izabiru jezik jedne od ugovornih stranaka ili čak neki treći jezik
 - o na konferenciji u San Franciscu prihvaćeni su engleski, francuski, kineski, španjolski i ruski kao službeni jezici, pa je tekst Povelje izrađen u 5 jednako mjerodavnih verzija, ali engleski i francuski proglašeni su kao radni (poslovni) jezici
 - o tako je to vrijedilo i za rad u organima Ujedinjenih naroda, no kasnije je dodan, na zahtjev država Latinske Amerike, španjolski kao treći radni jezik, zatim ruski, kineski (1973), konačno i arapski; sličan razvitak opaža se i u drugim međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama ⁵²⁷

7. usvajanje ugovora u pismenom obliku

- pošto je dogovorena stilizacija teksta, pristupa se njegovu usvajanju u pismenom obliku
- postoje 2 glavna oblika pismeno sklopljenog ugovora:
 - a) jedinstveni instrument, koji potpisuju sve stranke ugovora
 - b) razmjenjena nota, gdje svaka stranka potpisuje pismo koje ona šalje
- Bečka konvencija iz 1969. daje ovu definiciju ugovora: „međunarodni sporazum sklopljen između država u pismenom obliku koji je podvrgnut propisima MP, bilo da je sadržan u jedinstvenom instrumentu ili u 2 ili više povezanih instrumenata, bez obzira na njegov poseban naziv“; ta definicija obuhvaća koliko tradicionalni oblik listine u svečanom ili manje svečanom obliku, toliko i manje formalne instrumente, npr. sporazum u obliku zapisnika
- spominjanje sastavljanja ugovora u 2 ili više povezanih instrumenata odnosi se koliko na razmjenu nota, toliko i na one primjere sklapanja ugovora gdje uz glavni instrument postoji jedan prilog ili više njih, od kojih se svaki posebno potpisuje
- uz instrumente koje potpisuju sve stranke ugovora mogu se dodati i pismeni uglavci sastavljeni u obliku razmjenjene nota
- ima dosta primjera gdje se niz sporazuma, potpisanih u odijeljenim instrumentima, obuhvaća jednim „zapisnikom o potpisivanju“ ili zaključnim aktom“ u kojem se samo nabrajaju instrumenti koji na taj način tvore cjelinu
- definicija ugovora u Bečkoj konvenciji iz 1986. ne razlikuje se od one iz 1969. u sadržaju, nego samo u formulaciji pravila: uz države, odnosi se i na međunarodne organizacije
- ugovor u obliku listine ima obično uvod (preambulu) u kome se navode ugovorne stranke opunomoćenici i druge spomena vrijedne okolnosti sklapanja ugovora; katkad uvod sadrži programatske izjave ili motive koji su rukovodili stranke pri skla-

⁵²⁵ Stilizaciji se pristupa pošto su se pregovarači složili o onom što ugovorom žele uglaviti. Stilizacija može napredovati postupno kako pregovori napreduju, ali sve do kraja pregovora moguće je izmijeniti stilizaciju iako je ona već bila dogovorena.

⁵²⁶ Npr. u aktu Bečkog kongresa 1815., na Prvoj haškoj mirovnoj konferenciji 1899. i Drugoj 1907.

⁵²⁷ Opća skupština je rezolucijom proglasila arapski radnim jezikom plenuma i glavnih odbora.

panju ugovora i spominje svrhu ugovora i kasnije namjere i želje stranaka (taj dio teksta ne smatra se obvezatnim; npr. isticanje „osjećaja čovječnosti“ u uvodu Sporazuma o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir ukazuje više na moralnu, nego na pravnu obvezu država ugovornica)^{528 529}

- temeljem odredbi Bečkih konvencija (čl. 9.), tekst ugovora smatra se usvojenim ako su na njega pristale sve države i MO koje su sudjelovale u njegovu sastavljanju; međutim, ta se jednoglasnost teško postiže ako u pregovorima sudjeluje veći broj država i MO, pa BK predviđaju da se na međunarodnim konferencijama ugovori usvajaju 2/3 većinom sudionika na konferenciji, osim ako se oni 2/3 većinom nisu odlučili za neko drugo pravilo o usvajanju teksta ugovora
- pismeni oblik ugovora služi tome da se vjerodostojno utvrdi i sačuva postignuti sporazum o sadržaju i tekstu ugovora; to biva **tzv. autentifikacijom** kojom predstavnici ugovornica ustanovljuju i posvjedočuju da je tekst vjerodostojan i konačan
 - o pri sklapanju ugovora mogu stranke odrediti način autentifikacije po svojem izboru sporazumom za taj pojedini ugovor
 - o taj se način može odrediti u samom tekstu ugovora ili inače sporazumom između stranaka
 - o ako takvog sporazuma nema, Bečka konvencija predviđa da se autentifikacija može vršiti potpisivanjem, potpisivanjem »ad referendum« ili parafiranjem teksta ugovora ili završnog akta konferencije u koji je unijet tekst ugovora

8. davanje pristanka

- potpisivanje teksta ili drugi način autentifikacije nisu sami po sebi dovoljni da pregovarač postane vezan ugovorom
- u starije vrijeme potpisani ugovor trebalo je još ratificirati; tek po ratifikaciji postaje ugovor za stranke obvezatnim
- praksa novijeg doba sve je više davala primjera ugovora kojima za obvezatnost nije trebala ratifikacija (79. str.)
- Bečka konvencija obrađuje to pitanje tako da određuje načine na koje država daje svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom – ona poznaje ove načine:

a) potpisivanje

- jednostavno potpisivanje ugovora obvezuje pregovarača:
 - a) kad ugovor sam određuje da već samo potpisivanje obvezuje,
 - b) kad se na drugi način utvrdi da su se države koje su sudjelovale u pregovorima sporazumjele da će ugovor potpisivanjem postati obvezatan,
 - c) kad se namjera države da bude obvezana potpisivanjem vidi iz punomoći njezina predstavnika ili je bila izražena tijekom pregovora (čl. 12. st. 1. Bečkih konvencija)⁵³⁰

b) ratifikaciju

- u Bečkim konvencijama je definirana kao međunarodni čin kojim država na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude vezana ugovorom; o ratifikaciji odlučuje u svakoj državi njenim ustavnim pravilima određeni državni organ
- međunarodni čin kojim MO na međunarodnom planu daje pristanak da bude vezana ugovorom, čin koji odgovara ratifikaciji ugovora, naziva se činom formalne potvrde (čl. 2. st. 1.)

c) prihvati i odobrenje

- to su noviji načini obvezivanja ugovorom; njima se pojednostavnjuje postupak obvezivanja kod mnogostranih konvencija
- napose se tim načinom mnogo služe u Međunarodnoj organizaciji rada: na konferencijama rada prihvaćene konvencije ne potpisuju se, nego se države njima obvezuju prihvatom (čl. 14. st. 2. BK 1969. i čl. 14. st. 3. BK 1986.)
- Bečke konvencije (čl. 14) utvrđuju kad se ratifikacijom daje pristanak države da bude obvezana ugovorom
- to će biti potrebno:
 - a) ako ugovor predviđa ratifikaciju, odnosno čin formalne potvrde
 - b) ako se na drugi način utvrdi da su se pregovarači sporazumjeli o potrebi ratifikacije
 - c) ako je predstavnik države potpisao ugovor uz priuzdržaj ratifikacije, odnosno ako je predstavnik MO potpisao ugovor uz rezervu čina formalne potvrde
 - d) ako taj zahtjev proistječe iz punomoći predstavnika pregovarača ili je izražen tijekom pregovora

- u prva dva slučaja potreba ratifikacije odnosi se na sve države ugovornice, a u posljednja dva slučaja može se odnositi samo na jednu ugovornicu ili na neke od više njih; analogno se te odredbe primjenjuju i na obvezivanje putem prihvata/odobrenja

d) pristup (akcesija)

⁵²⁸ Pitanje o obvezatnosti izjava sadržanih u uvodu ovisi o namjeri stranaka i o konkretnoj stilizaciji. Nema dvojbe da su načela uvoda Povelje UN isto tako obvezno pravo kao i svaki paragraf ostalog teksta. Ali, sigurno, uvod ugovora može poslužiti za tumačenje samog dispozitiva, osobito kad se u ugovoru ističe svrha ugovora, ili upućuje na pravo koje bi trebalo dodatno vrijediti (npr. u Četvrtoj ili Šestoj haškoj konvenciji 1907., u Briand-Kelloggovu paktu; u parnici o azilu MS je uzeo u obzir uvod ugovora). Iza uvoda slijedi sam tekst odredaba ugovora, a zatim zaglavlak s datumom i potpisima. U zaglavlju odredbama nalaze se odredbe o stupanju na snagu ugovora (napose je li potrebna ratifikacija), o njegovu trajanju, dopustivosti rezervi itd. Primjer da ugovor ne mora imati dugačak tekst je ugovor Srbije i Bugarske 1886.: „Mir se uspostavlja između Kraljevine Srbije i Kneževine Bugarske od dana kad se ovaj ugovor propiše“. Tako kratka stilizacija bila je u tom slučaju posljedica diplomatsko-političkih neprilika koje je valjalo izbjeći izostavljanjem fraza koje su smetale (o tzv. alterniranju – TEMELJNA PRAVA DRŽAVA).

⁵²⁹ Uz glavni tekst često se dodaju prilozi, zaključni i dodatni protokoli, a pojedine odredbe se katkad razjašnjavaju razmjenom pisama između vođa delegacija. Svi ti tekstovi tvore jednu ugovornu cjelinu, osim ako u njima nije drukčije određeno.

⁵³⁰ Bečke konvencije također određuju da će isti učinak kao potpisivanje imati i parafiranje, odnosno potpisivanje ad referendum, i to prvo kad se može utvrditi da su se pregovarači o tome sporazumjeli, a drugo onda ako ga pregovarač naknadno potvrđi (čl. 12. st. 2.).

- to je očitovanje kojim država, odnosno MO izražava svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom koji je već potpisan (pa možda već i stupio na snagu) bilo da je ta država/MO sudjelovala pri sastavljanju njegova teksta, ali ga nije potpisala ili nije dala svoj pristanak na vezivanje jednim od prije navedenih načina, bilo da nije ni sudjelovala pri njegovu sastavljanju
- pristupanje se prakticira kod tzv. otvorenih ugovora (višestranih i kolektivnih)
- ugovor može biti otvoren pristupanju na temelju vlastite odredbe ili na temelju nekog drugog načina kojim se može utvrditi da su se pregovarači sporazumjeli o toj mogućnosti, a moguće je i to da se kasnije suglasnošću sviju ugovornica otvori takva mogućnost; u svakom od tih slučajeva može se odrediti koje se države/MO mogu poslužiti mogućnošću pristupanja ⁵³¹
- svi načini izražavanja pristanka vrše se pismeno, i to tako da dođu do znanja drugoj ugovornoj stranci ili — pri višestranim ugovorima — ostalim ugovornim strankama.
 - kod dvostranih ugovora najobičniji je način razmjena isprava o ratifikaciji (prihvatit itd.)
 - kod višestranih ugovora taj je način nepodesan – zato se obično kod višestranih, a napose uvijek kod mnogostranih ugovora određuje jedno mjesto na kojem se polažu odnosne isprave, bilo da je to neka država (ministarstvo vanjskih poslova i sl.) ili ured neke međunarodne organizacije (glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Međunarodni ured rada i sl.); depozitar priopćuje činjenicu polaganja svim državama potpisnicama odnosno ugovornicima; dužnost je depozitara također da obavijesti države ugovornice o svim promjenama s obzirom na ugovor (otkaz, rezerve itd.)

... 532 533 534

9. rezerva (priuzdržaj, ograda)

- države i međunarodne organizacije često prihvaćaju neki ugovor uz neku ogradu ili priuzdržaj (rezervu)
- rezervom se ugovornica ograđuje od nekih odredaba ugovora koji je u ostalom svojem sadržaju obvezuje
- Bečke konvencije definiraju rezervu kao jednostranu izjavu kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora o njihovoj primjeni na ugovornicu koja je stavila rezervu (čl. 2. st. 1. t. d)
- Bečke konvencije dopuštaju stavljanje rezerve u svakom stadiju davanja pristanka: prigodom potpisivanja, ratifikacije i svakog drugog akta kojim država izražava pristanak na ugovor; ona se može opozvati ako o tome nema drugih odredaba u ugovoru
 - o ne može se staviti rezerva na odredbe ugovora koji izrijeком zabranjuju stavljanje rezervi ⁵³⁵
 - o isto tako, ako ugovor dopušta neke rezerve, ne može se staviti neka rezerva koju ugovor ne spominje među dopuštenim rezervama; napokon, ako ugovor ne govori ništa o rezervama, ne može se staviti rezerva koja bi bila nespojiva s predmetom i svrhom ugovora (čl. 19.)
- rezerva se mora dati pismeno; nju treba priopćiti svim državama koje jesu ili bi mogle postati strankama ugovora
- da bi rezerva djelovala prema drugim strankama ugovora, treba pristanak (prihvat) s njihove strane
- poseban naknadni prihvat nije potreban ako ugovor izrijeком dopušta stavljanje neke rezerve ili ako se to može iz njega zaključiti; ali i u tom slučaju može ugovor predvidjeti potrebu prihvaćanja i način kako se to izvodi
- BK uređuju prijeporno pitanje između načela cjelovitosti ugovora i želje za što širim krugom primjene ugovora
- za neke vrste ugovora Konvencije traže da rezerva dobije pristanak svih ugovornica, a pri drugima dopušta važenje rezerve prema onima koji je prihvate, a nevaženje ugovora prema onima koji je ne prihvate
- Konvencija traži cjelovitost važenja za one ugovore u kojima iz ograničenog broja ugovornica kao i iz predmeta i svrhe ugovora proizlazi da je primjena cijelog ugovora bitan uvjet pristanka svake ugovornice
- rezervu na takav ugovor treba da prihvate sve ugovornice
- dalje, Konvencija daje posebno pravilo za ugovore koji su ustavni akt neke međunarodne organizacije – ako sam taj ugovor ne određuje drukčije treba da rezervu prihvati nadležan organ te organizacije

⁵³¹ Npr. čl. 307. Konvencije UN o pravu mora.

⁵³² O razmjeni ratifikacijskih isprava, odnosno o njihovu polaganju sastavlja se zapisnik. Ako se ratifikacijske isprave polažu na jednom mjestu, depozitar dostavlja svakoj potpisnici ovjerenjeni prijepis zapisnika o polaganju i obavještava je o svakoj kasnijoj ratifikaciji.

⁵³³ Međunarodna praksa poznaje mogućnost da se neka država obveže samo na dio odredaba nekog ugovora. To je, dakako, moguće samo pri višestranim ugovorima. I Bečke konvencije to dopuštaju, ali samo ako to ugovor dopušta ili ako su ugovornice dale svoj pristanak.

⁵³⁴ U RH, zaključivanje međunarodnih ugovora uređeno je Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

⁵³⁵ Primjeri zabrane rezerve u mnogostranom ugovoru: čl. 9. Konvencije o borbi protiv diskriminacije na polju nastave („Ovoj konvenciji ne dopušta se nikakva rezerva“), čl. 120. Rimskog statuta MKS („Na ovaj se Statut ne mogu stavljati rezerve“).

- za sve druge vrste ugovora Konvencija je prihvatila fleksibilno rješenje dopuštajući rezerve, ali ograničujući njihovo djelovanje na države koje su pristale na njih:
 - o država koja stavlja rezervu postaje strankom ugovora prema svim državama koje su rezervu prihvatile
 - o ako je neka država prigovorila rezervi, ugovor vrijedi između te države i države koja je stavila rezervu, ali država koja je prigovorila može izraziti suprotnu namjeru (tj. da ugovor ipak ne vrijedi)
 - o da bi pristanak države na vezivanje ugovorom, u kojemu je stavljena rezerva, počeo djelovati, treba da barem jedna država ugovornica prihvati rezervu (čl. 20.)
 - prigovor rezervi mora se dati izrijeckom, i to u roku od 12 mjeseci; ako je neka država dala svoj pristanak na sam ugovor nakon priopćenja rezerve, rok od 12 mjeseci teče od dana kada je država dala pristanak na ugovor
 - pošto je rok protekao, a prigovor nije stavljen, smatra se da je rezerva prihvaćena
 - rezerva djeluje tako da se, između stranke koja je stavila rezervu i one koja ju je prihvatila, odredbe ugovora mijenjaju prema sadržaju rezerve, ali u oba pravca – ako se ugovornica koja je stavila prigovor na rezervu nije usprotivila stupanju na snagu ugovora između nje i ugovornice koja je stavila rezervu, ugovor vrijedi između tih dviju ugovornica, a odredbe na koje se odnosi rezerva ne primjenjuju se između tih dviju ugovornica u mjeri u kojoj to rezerva predviđa (čl. 21.)
 - između država koje nisu stavile rezervu ugovor vrijedi u cijelosti
- ... ⁵³⁶
- rezervama se ugovornica ograđuje od nekih odredaba ugovora koji u ostalom svom sadržaju i nju obvezuje
 - postoje i odredbe mnogostranih ugovora koje uzimaju u obzir posebni teritorijalni sustav ugovornica ili njihovo unutarnje ustavno uređenje i zato im dopuštaju da valjanost ugovora prostorno ograniče ili da prime obveze iz ugovora uz posebne uvjete
 - o na ovo posljednje odnosi se tzv. federalna klauzula koja se stavlja u mnoge mnogostrane ugovore da bi olakšala prihvaćanje ugovora od strane federalno uređenih država, ali time da su obvezane na određeni postupak za svrhu ispunjenja preuzetih obveza
 - o federalna klauzula vodi računa o tome da središnji organi koji odlučuju o potpisivanju ugovora nemaju vlast da ga provedu u pravni poredak pojedinih federalnih jedinica, već to ulazi u nadležnost organa tih jedinica
 - o zato se takvoj državi potpisnici samo nameće dužnost da uznastoji da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje obveza iz ugovora ⁵³⁷
 - temeljno je pravilo o teritorijalnoj primjeni međunarodnih ugovora, kako onih zaključenih između država, tako i onih koje države zaključuju s međunarodnim organizacijama, da ugovor veže svaku državu stranku za čitavo njeno područje; no, u samom ugovoru ili na drugi način može biti izražena namjera da se ugovor ne primjenjuje na čitavo područje stranaka (čl. 29.)
 - tumačenje pojedinih odredbi međunarodnog ugovora nije obuhvaćeno definicijom rezervi u BK
 - naime, izjava kojom se želi razjasniti značenje i doseg neke odredbe smatra se interpretativnom izjavom, dakle jednostranom izjavom, koja za razliku od rezerve ne isključuje ili ne mijenja pravni učinak odredbe na koju se odnosi ⁵³⁸

10. registriranje ugovora

- već je čl. 18. Pakta Lige naroda određivao registriranje međunarodnih ugovora i njihovo objavljivanje
- istu dužnost nameće članovima UN-a čl. 102. Povelje: »Svaki ugovor i svaki međunarodni sporazum koji neki član Ujedinjenih naroda sklopi poslije stupanja na snagu ove Povelje registrirat će se što je prije moguće u Tajništvu i ono će ga objaviti«.
- svrha je toj odredbi da isključi tajnost ugovora, koja se u starije vrijeme mnogo prakticirala; suzbijanjem tajne diplomacije htjelo se ukloniti jedan od uzroka ratova
- Povelja određuje da Tajništvo UN-a objavi sve registrirane ugovore
- za objavljivanje postoji posebna zbirka (Recueil des traites), u kojoj se nalaze tekstovi svih registriranih ugovora na originalnom jeziku (ili jezicima), a za sve ugovore i francuski i engleski prijevod (ako to nije već jezik originala)

⁵³⁶ Rezerva se može povući u svako doba i pristanak drugih država i organizacija nije potreban, osim ako ugovor ne određuje što drugo. Povlačenje rezerve djeluje tek od časa kad je priopćeno ostalim državama i organizacijama, ali i za taj slučaj može postojati drukčija odredba samog ugovora ili drukčiji sporazum. Analogno vrijedi i za povlačenje prigovora rezervi.

⁵³⁷ Npr. čl. 28. američke Konvencije o pravima čovjeka (1969.) određuje: „Ako je država ugovornica uređena kao savezna država, državna vlada takve ugovornice mora provesti sve odredbe ugovora za predmete za koje ima zakonodavnu i sudsku nadležnost. Što se tiče odredaba o predmetima za koje su nadležne sastavne jedinice, državna vlada mora odmah poduzeti prikladne mjere u skladu s ustavom i zakonima da bi nadležni organi sastavnih jedinica usvojili potrebne odredbe radi izvršenja konvencije.“

⁵³⁸ U tom smislu, Vodič za praksu u sklopu najnovijeg rada Komisije za MP na pitanju rezervi uz međunarodne ugovore, sadrži sljedeću definiciju interpretativne izjave: „interpretativna izjava znači jednostranu izjavu, bez obzira na to kako je sastavljena ili nazvana, danu od države ili MO, a kojom ta država ili MO želi pobliže odrediti ili razjasniti značenje ili doseg međunarodnog ugovora ili nekih njegovih odredaba.“

- registrirati se mora svaki ugovor sklopljen nakon stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih naroda
- kao sankciju, Povelja određuje da se nijedna država ne može pozvati pred organima UN-a na neregistrirani ugovor
- prema tome, takav ugovor vrijedi, ali za organe Ujedinjenih naroda on ne postoji; rok za registriranje nije određen
- ako registriranje nije obavljeno u primjerenom roku („što prije“), nego tek nakon spora pred organom UN-a, valja smatrati da zakašnjelo registriranje nema djelovanja; neregistrirani ugovor važi inače, na primjer, pred nekim arbitražnim sudom (odatle može nastati zaplet kad bi jedna od stranaka tražila provedbu izdane presude s pomoću UN-a)

11. stupanje ugovora na snagu

- najčešće primjenjivano pravilo: ugovor stupa na snagu čim su sve stranke ugovora dale svoj pristanak da njime budu vezane
 - o Bečka konvencija daje to pravilo, ako nema drugoga sporazuma, da „ugovor stupa na snagu čim su sve stranke koje su sudjelovale u pregovorima o njemu pristale da budu njime vezane“
 - o ali stranke se mogu u ugovoru ili na drugi način sporazumjeti o tome kada i kako će ugovor stupiti na snagu: „ugovor stupa na snagu na način i u vrijeme kako on odredi ili su se sporazumjele države koje su sudjelovale u pregovorima“
- velika većina ugovora sadržava odredbe o stupanju na snagu
- to može biti čas samoga potpisivanja, razmjene ili polaganja isprava o ratifikaciji i sl., a može se odrediti i neki rok poslije toga za stupanje na snagu; može se također dogovoriti i privremeno stupanje na snagu, pa i retroaktivno djelovanje ugovora
- kod višestranih ugovora često se predviđa da će ugovor stupiti na snagu prije nego što se sakupi pristanak svih država koje sudjeluju; obično se tu određuje broj država koji je dovoljan za stupanje na snagu; pritom se katkada traži da među tim državama budu određene države kojih se pristanak smatra osobito važnim ili potrebnim za djelovanje ugovora ⁵³⁹
- primjer kompromisnog rješenja za stupanje na snagu nekog mnogostranog ugovora daje tzv. Tlatelolco ugovor iz 1967. o denuklearizaciji Latinske Amerike: on određuje da će stupiti na snagu kad ga prihvate sve ugovornice, no u želji da se bar djelomično postigne cilj, a time možda i pospješi pristupanje ostalih država, dodana je odredba da svaka ugovornica može izjaviti da se odriče prije spomenute odredbe (tj. da za nju ugovor stupa na snagu prije njime postavljenog uvjeta)
- doista je ugovor stupio na snagu za 15 država koje su dale takvu izjavu

6.4.3. Ugovori i treći

- iz međunarodnog ugovora izviru prava i dužnosti samo za stranke ugovora
- to je staro i opće pravilo MP, da se ugovori ne mogu protezati na treće države bez njihova pristanka
- čl. 34. BK iz 1969.: „ugovor ne stvara ni prava ni obveze za treću državu bez njezina pristanka“ (ponovljeno u BK 1986., koja je izjednačila status prema ugovoru i trećih međunarodnih organizacija, tj. onih koje nisu stranke određenog ugovora)
 - o pristanak trećeg se može izvršiti na različite načine, napose i formalnim pristupanjem samom ugovoru
 - o ako se izvrši formalno pristupanje, treća država postaje strankom ugovora i ima isti položaj kao svaka druga stranka
 - o pristanak se može dati i tako da ugovornice sklope s 3. državom nov sporazum, a to je onda redovit odnos iz ugovora

-
- Bečke konvencije razlikuju nametanje obveza i stjecanje prava za treću državu ili organizaciju:
 - da bi ugovor rađao obvezu za treću državu, odnosno organizaciju treba da su stranke imale namjeru da se ugovorom stvori obveza za treću državu; i da je ta država izrijeckom i pismeno prihvatila tu obvezu (čl. 35. obiju BK) – kad je obveza na taj način nastala, ona se ne može dokinuti osim po pristanku stranaka ugovora i obvezane 3. države, no ugovor može predvidjeti i drugi način prestanka (čl. 37. st. 1.)
 - i pri osnivanju prava u korist treće države, odnosno organizacije morala je postojati namjera ugovornih stranaka, ali pristanak države, odnosno organizacije korisnice ne treba biti formalan
 - pretpostavlja se da je privola dana ako se ne dokaže protivno; ali ugovor može odrediti način kako će korisnica dati pristanak; pri vršenju prava, koja je na taj način stekla, država korisnica dužna je ispunjavati uvjete koji su za vršenje toga prava određeni ugovorom ili u skladu s ugovorom (čl. 36.)
 - stranke ugovora ne mogu same svojim sporazumom opozvati ili izmijeniti stečeno pravo ako iz ugovora proizlazi da se ono ne može opozvati ili izmijeniti bez privole treće države, odnosno organizacije (čl. 37. st. 2.)
 - osim slučaja prihvata od treće države, po općem pravilu MP, ugovor ne bi rađao pravima i obvezama za treću državu
 - ipak se navode neki slučajevi kada su treće države ovlaštene, odnosno obvezane iz nekog ugovora u kome nisu sudjelovale kao stranke – navodi se kao primjer ugovaranje u ime zavisnih država ili u ime ratnih saveznika, no ti se slučajevi imaju svesti na poseban odnos koji neku državu ovlašćuje da sklapa ugovor za treće države
 - ne može se navoditi kao pravi primjer protezanje neke ugovorne odredbe na treće države temeljem klauzule najvećeg povlaštenja; tu je već postojao ugovor, samo se njegov sadržaj mijenja prema sadržaju kasnijih ugovora, ako bi oni bili povoljniji za povlaštenu državu

⁵³⁹ Npr. ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem (SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE) određuje da stupa na snagu kad ga ratificiraju „izvorne stranke“, a to su Sovjetski Savez, SAD i VB.

- prividna je iznimka od navedenih pravila o odnosima međunarodnih ugovora i trećih situacija kad odredbe ugovora primjenom dulje vrijeme postanu pravilima običajnog MP; međutim, često se u ugovore unose i pravila običajnog prava, dakle pravila koja i treće obvezuju već i prije i neovisno o sklapanju međunarodnog ugovora u koji ih stranke najčešće zbog želje da problematiku kojoj je ugovor posvećen što cjelovitije reguliraju
- međutim, ima mnogo ugovornih odnosa koji rađaju posljedicama i za treće države – mnogi ugovori kojima neka država disponira svojim pravima u korist neke druge države odražavaju se i u odnosima s trećim državama; mnogi se od tih odnosa trajno objektiviziraju (primjer su ustupanje nekog područja, međunarodne služnosti i sl.)
- poseban su slučaj međ. ugovori kojima veći broj država najzainteresiranijih za režim nekog područja, ugovorom uspostavi njegov režim (tzv. objektivni režim) – odredbe tih ugovora ne bi smio kršiti nitko tko dolazi u kontakt s tim područjem
- primjeri: ugovori o korištenju nekim prokopom, npr. Carigradska konvencija iz 1888. o Sueskom prokopu ili Ugovori o Panamskom prokopu 1977.⁵⁴⁰ ili Ugovor o Antarktici iz 1959.⁵⁴¹

6.4.4. Djelovanje ugovora

- BK u čl. 26. prihvaćaju prastaro običajno pravno načelo „pacta sunt servanda“: ugovor koji je na snazi obvezuje ugovornice i one ga moraju ispunjavati u dobroj vjeri; poštivanje obveza koje proistječu iz ugovora naglašeno je i u uvodu Povelje UN-a
- i prije no što stupi na snagu, neke obveze iz ugovora djeluju na subjekte koji su ga sklopili:
 - u prvom redu, moraju se primijeniti njegove odredbe o postupku stupanja na snagu; ima ugovora kojima se pregovarači obvezuju da porade na njihovu prihvaćanju ako ono ovisi o odobrenju drugih nadležni organa njihove države/MO
 - drugi je učinak ugovora koji je potpisan, a nije još stupio na snagu, da države ugovornice ne smiju učiniti ništa što bi priječilo ispunjenje ugovora ako stupi na snagu
 - Bečke konvencije to izriču pravilima (čl. 18.) po kojem se država, odnosno MO, mora suzdržavati od čina koji bi mogli osujetiti predmet i svrhu ugovora prije njegova stupanja na snagu
 - od takvih se čina moraju suzdržavati ako su potpisale ugovor ili razmijenile isprave koje čine ugovor uz rezervu ratifikacije, prihvata ili odobrenja, sve dok jasno ne očituju namjeru da ne postanu strankom tog ugovora
 - istih se čina mora suzdržavati ugovornica koja je izrazila pristanak da bude vezana ugovorom prije stupanja ugovora na snagu, uz uvjet da se to stupanje na snagu neopravdano ne odugovlači
 - dakle, ovdje nije riječ o obvezivanju ugovorom, nego o primjeni načela dobre vjere
- ugovorna stranka ne može opravdati neizvršenje neke pravovaljano preuzete ugovorne obveze pozivanjem na propise ili praznine svojeg prava (čl. 27.)
- „država koja je valjano ugovorila međunarodne obveze dužna je u svom zakonodavstvu provesti izmjene potrebne da se osigura izvršenje preuzetih obveza“⁵⁴² – ako je to za izvršenje ugovora potrebno, mora obvezana država, odnosno MO, proračunom osigurati potrebna sredstva i sl.
- „odbijanje da se ispuni ugovorna obveza povlači međunarodnu odgovornost“⁵⁴³ – neizvršenje ugovora je međunarodno protupravni čin⁵⁴⁴ i zbog njega nastaje dužnost da se da zadovoljenje, prema prilikama i naknadi šteta
- ugovor može i sam predvidjeti posljedice neispunjenja, npr. da povrijeđena stranka može otkazati ili odustati od ugovora
- stranke mogu ugovoriti da će sporove o izvršenju ugovora iznositi na rješavanje pred arbitražu ili neki drugi forum za mirno rješavanje sporova

...^{545 546}

tumačenje ugovora:

- često se stranke ugovora ne slažu o sadržaju ugovornih odredaba i obveza koje iz njih proistječu – taj je sadržaj naznačen tekstom ugovora, ali stranke različito shvaćaju značenje ili domašaj pojedinih riječi, rečenica ili i čitavog ugovora
- zadatak je tumačenja da se pronađe pravi smisao ugovora kako bi se on što vjernije izvršio

⁵⁴⁰ MEĐUNARODNI PROKOPI (KANALI)

⁵⁴¹ STJECANJE PODRUČJA

⁵⁴² Stalni sud međunarodne pravde u savjetodavnom mišljenju o razmjeni grčkog i turskog stanovništva 1925.

⁵⁴³ MS u savjetodavnom mišljenju 1950. o tumačenju mirovnih ugovora s Bugarskom, Mađarskom i Rumunjskom.

⁵⁴⁴ DODATAK 1: MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

⁵⁴⁵ U pravilu, ugovor se ne primjenjuje unatrag, tj. „njegove odredbe ne vežu stranke s obzirom na neki čin ili činjenicu koji su se zbili ili na neku situaciju koja je prestala postojati prije dana kad je ugovor stupio na snagu za odnosnu stranku“. Iznimka od tog pravila postoji samo ako se iz ugovora vidi protivna namjera stranaka ili ako je tako inače određeno. (čl. 28. Bečkih konvencija)

⁵⁴⁶ Ugovor veže stranku za čitavo njezino područje, osim ako se drukčija namjera vidi iz ugovora ili je to na drugi način određeno. (čl. 29.)

osiguranje ispunjenja ugovora:

- od starine se nastojalo osigurati ispunjenje ugovora posebnim načinom – u prijašnjim vremenima služili su tomu i prisega i davanje talaca; osiguranje zalagom⁵⁴⁷ u novije doba je rijetkost, a češće se upotrebljava jamstvo trećih država ili MO⁵⁴⁸
- danas se često osigurava izvršenje ugovornih odredaba predviđanjem obveznog rješavanja sporova o tumačenju i provedbi ugovora putem arbitraže ili suđenja, npr. osiguranje provedbe obveza iz EKLJP putem ESLJP⁵⁴⁹

6.4.5. Prestanak ugovora

- za prestanak pravnih poslova, pa tako i ugovora, međunarodno običajno pravo izgradilo je načela i pravila koja su u glavnim crtama poznata u općoj pravnoj nauci – ta su načela i pravila kodificirana Bečkim konvencijama, a donekle i dalje razvijena
- ona, dakako, vrijede za ugovorne stranke tih konvencija, ali je sigurno da će, koliko se pojedine njene odredbe razlikuju od dosadašnjeg običajnog prava, brzo steći opću valjanost kao prihvaćeno običajno pravo
- ugovor vrijedi i obvezuje sve dok ne bude izmijenjen ili ukinut u skladu s propisima MP
 - S jedne strane, razlikuju se kod prestanka ugovora uzroci općega prava i uzroci predviđeni samim ugovorom. Ugovor može odrediti i propisati posebne formalnosti za svoje mijenjanje ili ukidanje. On može isključiti neke načine prestanka po općem pravu ili odrediti kako se u takvu slučaju postiže izmjena ili prestanak ugovora. Ali, ugovorom se ne mogu izmijeniti propisi o prestanku ugovora koji sadržavaju ius cogens.
 - S druge strane, mogu se razlikovati uzroci prestanka koji djeluju sami po sebi i uzroci na temelju kojih mogu stranke ugovora tražiti raskidanje ugovornog odnosa.

... 550

1.1. UZROCI KOJI NASTUPAJU PO OPĆEM PRAVU

1.1. ponovni sporazum (mutuus dissensus)

- ponovni sporazum istih ugovornih stranaka može ugovor izmijeniti ili ukinuti
- jedna od stranaka ugovora može se povući iz višestranog ugovora ako na to pristanu sve ostale stranke ugovora
- isto tako, može se pristankom svih stranaka ugovora obustaviti izvršenje ugovora za sve ili samo neke ugovornice (čl. 54.)
- novi sporazum može ugovor ukinuti, izmijeniti u pojedinim odredbama ili nadomjestiti novim ugovorom
- za takav, novi sporazum nije propisan naročit oblik, a napose nije potrebno da bude zaključen u istom obliku kao ugovor koji se njime ukida ili mijenja, npr. ugovor u svečanom obliku može se ukinuti razmjenom nota
- ukidanje se i ne mora izrijeком spomenuti – ono se može razumijevati ako sadržaj i svrha novog sporazuma pokazuju namjeru dokidanja prijašnjeg ugovora; npr. sporazum o određivanju granice dokida prijašnji sporazum o istom predmetu; osnivanjem novog MS UN-a postao je bespredmetan Statut prijašnjeg Stalnog suda međunarodne pravde, iako on nije formalno dokinut niti bi bilo lako postići sporazum o njegovu dokidanju; ipak se često u ugovoru spominje da se među strankama dokida stariji ugovor koji određuje isti odnos⁵⁵¹
- dokidanju prijašnjih ugovornih odredaba, koje su nespojive s novijima ili se više ne želi njihova daljnja primjena, služi derogatorna ili anulacijska klauzula, koja se vrlo često nalazi u kolektivnim ugovorima (najpoznatiji je primjer danas odredba čl. 103. Povelje UN-a, koja određuje da u slučaju sukoba između obveza članova UN-a prema Povelji i njihovih obveza prema bilo kojem drugom međunarodnom sporazumu prevladavaju obveze iz Povelje)

⁵⁴⁷ Zalaganje pokretnina danas nije uobičajeno. Što se tiče zalaganja područja, ono se u starije doba zalagalo za osiguranje novčanih tražbina, a i u novije vrijeme se osiguravalo izvršenje obveza predajom dijelova državnog područja ne samo za osiguranje novčanih isplata nego i za osiguranje da će se ispuniti političke odredbe ugovora (npr. mir u Frankfurtu 1871. odredio je okupaciju nekih dijelova Francuske kao osiguranje plaćanja Francuskoj nametnute ratne odštete). Zalaganje prihoda upotrebljava se posebno za osiguranje otplate dugova. Obično se zalažu prihodi carina ili monopola. Npr. Liga naroda je nakon prvog svjetskog rata dala financijsku pomoć nizu država, uz financijski nadzor.

⁵⁴⁸ Često se izvršenje ugovorne obveze osigurava pristupom trećih država kao jamaca. Jamstvo može biti kolektivno ili pojedinačno. Poznati su slučajevi jamstva neutralnosti Švicarske, Belgije i Luksemburga, te „individualno i kolektivno“ jamstvo postojećih državnih granica između ugovornika sporazuma iz Locarna 1925. Država u čiju je korist ugovoreno jamstvo ima pravo zatražiti ugovorom predviđeni način pomoći u slučaju potrebe. Nasuprot tome, jamci redovito nemaju pravo intervencije bez traženja dotične stranke. Jamstvo može biti jednostrano ili uzajamno. Kolektivno jamstvo predviđeno je u Mirovnom ugovoru s Italijom (1947.) u korist teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti Slobodnog Teritorija Trsta. Kolektivno jamstvo za ispunjenje obveza iz konvencija MOR-a, spojeno s posebnim mehanizmom nadzora, uređeno je Ustavom MOR-a.

⁵⁴⁹ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁵⁵⁰ BK postavljaju opće pravilo, koje vrijedi između stranaka tih konvencija, da ugovor može prestati, biti otkazan, da se može iz njega povući ili da bude obustavljen u djelovanju samo temeljem propisa samih Konvencija. Prema tome, stranke BK ne mogu se pozvati na uzroke prestanka ili suspenzije ugovora koji nisu navedeni u Konvencijama, a opisat će se u nastavku. Kao daljnje opće pravilo, BK navode da stranka koja je na temelju njihovih propisa oslobođena neke ugovorne obveze nije oslobođena te obveze ako je ona tereti na temelju nekog drugog pravila MP.

⁵⁵¹ Primjer: Konvencija za zaštitu ljudskog života na moru iz 1960. stavljajući izvan snage konvenciju o istom predmetu iz 1948.

- kod mnogostranih ugovora teško je skupiti pristanak za dokidanje ili izmjenu ugovora makar to bilo možda i vrlo potrebno
- zato mnogi mnogostrani ugovori predviđaju tu potrebu i uređuju postupak za izmjenu, koja može značiti i ukidanje čitavog ugovora (revizijski postupak) – zapravo, takvi primjeri ne ulaze više u skupinu uzroka koji nastupaju po općem pravu jer je izmjena predviđena ugovorom
- kako je teško postići izmjenu kolektivnog ugovora, pokazuje primjer izmjena statuta Stalnog suda međunarodne pravde koje su usvojene 1929., a stupile su na snagu tek 1936. – zato se uvodi lakši postupak izmjene, koji je kao neka analogija načinu stupanja na snagu, gdje se za stupanje na snagu također često ne traži pristanak svih stranaka; postupak se olakšava na različite načine, ali se uvijek svodi na to da za stupanje na snagu neke izmjene nije potreban pristanak svih sugovornika

1.2. kršenje ugovora

- neispunjenje ugovornih obveza ili neka druga bitna povreda dvostranog ugovora daju drugoj stranci pravo da se pozove na tu povredu kao razlog (temelj) za prestanak ugovora ili za obustavljanje njegove primjene u cijelosti ili u nekom dijelu
- povrijeđena stranka ima pravo izbora:
 - a) ona može tražiti ispunjenje ugovorne obveze, služeći se pri tom i sredstvima samopomoci u dopuštenim granicama
 - b) ona može povredu ugovora uzeti kao povod i razlog da odustane od ugovora ili
 - c) obustavi njegovu primjenu

1.3. naknadna nemogućnost izvršenja

- prema Bečkim konvencijama (čl. 61.), ugovorna stranka može se pozvati na nemogućnost izvršenja ugovara ako je ta nemogućnost nastala zbog nestanka ili uništenja predmeta koji je prijeko potreban za ispunjenje ugovora
- ta nemogućnost valjan je razlog da se ugovor dokine ili da se odnosna stranka iz njega povuče
- ako je nemogućnost prolazna, ona izaziva samo suspenziju ugovora
- stranka se ne može pozvati na nemogućnost ako je nemogućnost posljedica povrede ugovorne obveze od strane same te stranke ili bilo kakve njezine povrede neke međunarodne obveze prema nekoj drugoj stranci odnosnog ugovora

... 552 553

1.4. clausula rebus sic stantibus

- ovaj način prestanka ugovora ima posebnu važnost u MP, zato ga valja potanje obraditi
- on je i u znanosti i u praksi sporan; u praksi se države na nj češće pozivaju, ali obično se u takvu slučaju s druge strane pobija postojanje načela ili opravdanost konkretne primjene
- pristaše klauzule rebus sic stantibus tvrde da bitna izmjena okolnosti, koje su postojale u doba sklapanja ugovora, razrješava ugovor ako on ne sadrži odredbe o trajanju, i kad se može predmnijevati da su stranke sklopile ugovor na temelju tih okolnosti
- BK (čl. 62.) prihvaćaju klauzulu u smislu nepredvidljivosti, ali je ograničuju postavljajući stroge uvjete:
„temeljna promjena okolnosti koja se zbila naprama onima koje su postojale u času sklapanja ugovora i koju stranke nisu predvidjele ne može se prizvati kao razlog za okončanje ugovora ili za povlačenje stranke iz ugovora osim a) ako je postojanje tih okolnosti bilo bitan temelj za pristanak stranaka da budu vezane ugovorom; i b) ako ta izmjena ima tu posljedicu da temeljito mijenja domašaj obveza koje još preostaju da se ispune prema ugovoru“
- ali, ni u tom opsegu ne može se uvijek pozvati na klauzulu – naime, konvencija određuje:
„na temeljnu promjenu okolnosti ne može se pozivati
 a) *ako se ugovorom ustanovljuje granica; ili*
 b) *ako je temeljita izmjena posljedica povrede, izvršene od strane stranke koja se na tu izmjenu poziva, bilo ugovora ili neke druge međunarodne obveze prema nekoj drugoj stranci ugovora.“ (čl. 92. st. 2.)*

1.5. novi ius cogens

- BK su pridonijele razvoju MP i time što su izrijeком priznale da u MP postoje takve norme koje se nameću svim subjektima MP i čija se primjena ne može otkloniti protivnim sporazumom stranaka; to je ius cogens, za razliku od ius dispositivum
- BK (čl. 64.) određuju da važeći ugovor koji je suprotan nekoj novonastaloj imperativnoj normi općeg MP postaje ništav

⁵⁵² Uz fizičku nemogućnost (npr. objekt propadne ili nestane, a ne postoji mogućnost ili dužnost uspostave ili zamjene), ima i slučajeva pravne nemogućnosti, npr. kad se dvije članice trojnog obrambenog saveza međusobno zarate, a treća ima dužnost da pomaže i jednoj i drugoj.

⁵⁵³ U judikaturi se s nemogućnošću izjednačuje slučaj kad bi izvršenje ugovora izvrgnulo opasnosti sam opstanak države ili bi je inače dovelo u vrlo težak položaj. Neki od takvih slučajeva graniče s onima kad se primjenjuje klauzula rebus sic stantibus.

1.6. rat

- BK ne nabrajaju druge razloge prestanka ugovora osim onih koji se navode naprijed, od 1.1. do 1.5., i pod 2.
- osim toga, one određuju da ugovor ne prestaje temeljem nikakvoga drugog razloga osim onih koji su navedeni u konvencijama
- ipak, ima i drugih razloga koji se spominju u znanosti i služe u međunarodnoj praksi – jedan od tih razloga prestanka je rat; taj razlog prestanka ugovora treba razmotriti, iako ga BK ne spominju, posebno i zato što BK izrijekom (čl. 73.) spominju da njihove odredbe ne diraju u pitanja koja bi se mogla pojaviti zbog izbijanja neprijateljstava
- u novije i najnovije doba razmatranja o pitanju prestanka ugovora zbog rata izgubila su važnost zbog prakse država da nakon rata, mirovnim ugovorom ili inače, potanje odrede sudbinu međusobnih prijeratnih ugovora
 - o opsežno su to pitanje uređivali Mir u Versaillesu i ostali mirovni ugovori nakon Prvog svjetskog rata, a po njihovu uzoru, donekle drukčije, i mirovni ugovori nakon Drugog svjetskog rata; Mirovni ugovor s Italijom iz 1947. propisao je da svaka ugovornica priopći Italiji u roku od 6 mjeseci koje ugovore želi održati na snazi, odnosno vratiti u valjanost
 - o jedino se općom klauzulom ukidaju sve odredbe takvih ugovora koji nisu u skladu sa samim mirovnim ugovorom
- takvo rješenje postavljenog problema odgovara današnjim međunarodnim odnosima i potrebama
- u doba mira postoje između država tolike veze uređene ugovorima da bi ukidanje ugovora ratom dovelo do pravne praznine u razdoblju neposredno poslije uspostavljanja mira – zato je dobro da se strankama prepusti da sporazumom riješe koji predratni ugovori treba da i dalje vrijede između njih, a koje će se smatrati ukinutima
- prema tome, takav razlog prestanka ugovora ne treba posebno spominjati u Konvenciji, jer je on posljedica sporazuma stranaka
- ako takva sporazuma ne bi bilo, treba iznaći namjeru stranaka iz njihova ponašanja i drugih okolnosti; u nekim slučajevima mogu doći u pomoć i primjena klauzule rebus sic stantibus i odredba BK o naknadnoj nemogućnosti izvršenja
- s tim u vezi, može se spomenuti pitanje o djelovanju prekida diplomatskih odnosa
- BK daje o tome posebnu odredbu da prekid diplomatskih odnosa, sam po sebi, ne utječe na ugovorom stvorene pravne odnose (izuzetak su one odredbe ili ugovori za čiju primjenu je potrebno postojanje diplomatskih ili konzularnih odnosa)

... 554 555 556

2. UZROCI PRESTANKA PREDVIDENI SAMIM UGOVOROM

- BK navode među uzrocima prestanka ugovora također one koji su određeni samim ugovorom
- Konvencije navode da ugovor može prestati ili se jedna od stranaka može iz njega povući ako to ugovor predviđa
- one određuju isto za obustavljanje djelovanja ugovora i za privremeno obustavljanje djelovanja mnogostranog ugovora između samo nekih stranaka ugovora; za posljednje se dodaju uvjeti:
 - a) da sporazumno obustavljanje djelovanja ne utječe na uživanje prava drugih stranaka ugovora ili na ispunjenje njihovih obveza
 - b) da ono nije nespojivo sa stvarnim izvršenjem predmeta i svrhe ugovora između stranaka ugovora, uzevši to u cjelini

2.1. izminuće vremena

- mnogi ugovori sklopljeni su na određeno vrijeme – kad to vrijeme mine, ugovor prestaje vezivati
- često se ugovori sklapaju na određeno vrijeme, ali se ujedno određuje da se automatski obnavljaju, ako se jedna od stranaka ne posluži otkazom; takav slučaj spada u jednostrani otkaz

2.2. rezolutivni uvjet

- nastupanje događaja koji je predviđen u ugovoru ukida ugovor; prestanak ugovora zbiva se od časa događaja
- kod kolektivnih ugovora može rezolutivni uvjet biti u tome da broj ugovorom vezanih država padne (zbog otkaza ili drugih razloga) ispod nekog određenog broja – kad se to dogodi, ugovor automatski prestaje važiti (tako Konvencija o genocidu iz 1948. određuje da gubi važnost ako broj njome vezanih stranaka padne ispod 16)

2.3. jednostrani otkaz

⁵⁵⁴ Propast jedne od ugovornih stranaka. Taj se način prestanka razumijeva kod dvostranih ugovora sam po sebi. On može doći do primjene i kod višestranih ugovora, ali u tim slučajevima on djeluje ako je pokriven odredbama čl. 58. i 59. Bečkih konvencija. Propašću neke države utrnjuju njene obveze, ali nauka o sukcesiji država poznaje primjere kad neki ugovorni odnos prelazi na državu sljednicu nestale države. Ako je neka država nestala kao subjekt MP dobrovoljnim ujedinjenjem, ne može se smatrati da su svi njeni ugovorni odnosi prestali. Za takve slučajeve postoje u najnovije vrijeme primjeri ujedinjenja Tanganjike i Zanzibara, a još više Egipta i Sirije.

⁵⁵⁵ Odreknuće. Posljednja rečenica uvida BK o pravu međunarodnih ugovora izrijekom kaže da će pravila običajnog prava i dalje vrijediti za pitanja koja nisu uređena propisima Konvencija. Zato, unatoč izričitoj odredbi čl. 42., treba uzeti da se država može jednostranom izjavom odreći nekog prava koje joj je dano ugovorom. Ako je to pravo dano državi bez protučinidbe, odreknućem prestaje pravo i utrnjuje ugovor. Samo nevršenje prava ne potpada ovamo, nego se njegovo djelovanje ravna po propisima o zastari. No, ako se u nevršenju ili kojem drugom činu države može vidjeti konkludentni čin odreknuća, prestaje ugovorom podijeljeno pravo i na taj način.

⁵⁵⁶ Zastara. Nema dvojbe da neprimjenjivanje ugovora tijekom dovoljno dugog vremena stvara stanje u kojem se može tvrditi da je ugovor utrnuo. No takvo stanje može nastati samo ako obje (ili sve) stranke zanemare ugovor. Tada se može govoriti i o šutke postignutom sporazumu, dakle o načinu koji se može uvrstiti pod odredbe čl. 51. st. 1. a) BK. Ipak, spominjanje zastare kao posebnog načina prestanka ugovora može se smatrati opravdanim.

- sam ugovor može predviđeti pravo otkaza i urediti način njegova izvršenja
- pravo otkaza može se uvjetovati nekom činjenicom, tj. da se ugovor može otkazati ako nastupi neka činjenica
- ugovor može odrediti da se otkaz ne može vršiti neko vrijeme, npr. prvih 5 godina ⁵⁵⁷, ili da se može vršiti samo na određene rokove, npr. istupanje iz neke MO samo krajem kalendarske godine ili krajem određenog razdoblja od više godina
- napokon se redovito određuje otkazni rok 3, 6 ili više mjeseci unaprijed ⁵⁵⁸
- mnogo je raspravljano pitanje: može li se ugovor otkazati ako otkaz nije predviđen, a trajanje ugovora nije ograničeno?
- prije svega, može se u takvom ugovoru tražiti je li bila namjera stranaka da on traje neograničeno dugo, odnosno može li se iz stilizacije i smisla ugovora zaključiti da su stranke htjele dopustiti ili isključiti pravo otkaza:
 - Ako se iz ugovora može zaključiti da je otkaz dopušten iako nije to izriječno rečeno, onda se ugovor može otkazati.
 - Ali, ako se to ne može zaključiti ili ako se iz ugovora vidi da je on zaključen „za vječna vremena“, onda on ne bi mogao prestati otkazom, odnosno stranka ne bi bila ovlaštena da ga otkaze. Dakako, takav ugovor može prestati na neki drugi od načina koje predviđa običajno MP, a sada, i BK.

No, tomu se prigovara s razlogom da ugovaranje na vječna vremena bez mogućnosti potrebnih izmjena i eventualnog otkaza može uzrokovati velike neprilike i bezizlazne situacije. Vezivanje za vječna vremena bilo bi također suprotno načelu suverenosti i pravu samoodređenja. Međutim, nezgodno je priznati da se ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme s namjerom da dugo traje može pozivom na prije navedena načela otkazati u svako doba.

BK odabrale su krutije stajalište i ne dopuštaju otkazivanje ili povlačenje iz ugovora koji nema odredbe o tome, osim ako se inače može zaključiti da su stranke imale namjeru da dopuste mogućnost otkaza ili povlačenja. Konvencije ⁵⁵⁹ sa- državaju novu odredbu da se „u takvu slučaju otkaz mora dati najmanje 12 mjeseci unaprijed“ (čl. 56.). Ta odredba sigurno ne vrijedi za države koje nisu vezane Bečkim konvencijama.

Prilikom pregovora o sklapanju Ugovora o zabrani nuklearnih pokusa, Sovjetski Savez nije smatrao potrebnim da se u ugovor unese odredba o otkazu, jer po načelu suverenosti država uvijek može otkazati neki ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. Zapadne sile su ipak uspjele da se unese odredba o otkazu, protiveći se sovjetskom shvaćanju za koje se smatralo da premalo vodi računa o obveznosti ugovora. ⁵⁵⁹

2.4. zaključak trećeg

- po uzoru na Lokarnski ugovor, koji isključuje otkaz, ali predviđa dokidanje zaključkom Lige naroda, moгуće je raskidanje ugovora zaključkom nekoga foruma, pravosudnoga ili političkoga – redovito bi takav zaključak mogao uslijediti zbog opravdanih razloga, tako da bi materijalni razlog prestanka ugovora bio jedan od prije spomenutih: rezolutivni uvjet, klauzula rebus sic stantibus, neispunjenje od strane suugovornika i sl.
- mogućnosti su takvog postupanja šire, no njihov je razvoj stvar budućnosti; taj se način ne smije poistovjećivati s revizijom koja je bila predviđena u Paktu Lige naroda, ali nije primijenjena u praksi

3. POSTUPAK STAVLJANJA IZVAN SNAGE

- BK uređuju postupak za utvrđenje razloga prestanka ugovora (odnosno obustavljanje njegove primjene) i nastupanje posljedica prestanka; taj postupak vrijedi i za slučajeve nevaljanosti ugovora ⁵⁶⁰
- stranka koja ima razloga da se pozove na odnosne odredbe BK treba to priopćiti drugoj stranci ili strankama i naznačiti što traži da se učini s obzirom na ugovor
 - o ako u roku od 3 mjeseca ne bude prigovora, odnosna ugovornica može provesti ono što je predložila (može se naznačiti i duži rok, ali se on može i skratiti ako je to posebno hitno)
 - o ako je, s druge strane, podignut prigovor, treba pokušati rješenje sredstvima koja nabraja Povelja UN u čl. 33.; no, ako odnosni ugovor predviđa određeni način postupka i rješavanja sporova, treba postupati po tim odredbama
 - o ako u roku od 12 mjeseci nije uspjelo pitanje riješiti po postupcima iz Povelje, ostaje mogućnost postupanja prema odredbama priloga Konvenciji, koji predviđa poseban način mirenja ⁵⁶¹
 - o jedino ako je u pitanju primjena odredaba Konvencije o nevaljanosti ili prestanku ugovora zbog protivnosti s bezuvjetno obvezatnim propisima MP (ius cogens), svaka stranka ima nakon roka od 12 mjeseci pravo da se jednostrano obrati tužbom na Međunarodni sud, ako se stranke ne bi dogovorile da će spor podvrgnuti arbitraži (čl. 65.)
- Konvencijom propisani postupak s određenim rokovima vrijedi, dakako, samo između stranaka Konvencije

⁵⁵⁷ Npr. Konvencija o sprječavanju zagađivanja mora (1954.).

⁵⁵⁸ Npr. čl. 13. Sjevernoatlantskog ugovora je davao članicama NATO-a mogućnost otkaza Ugovora s otkaznim rokom od godine dana, no takav se odraz mogao dati tek po isteku 20. godine od stupanja Ugovora na snagu.

⁵⁵⁹ SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE

⁵⁶⁰ PRAVNI POSLOVI OPĆENITO

⁵⁶¹ MIRENJE

- upućivanje na čl. 33. Povelje pruža slabo sredstvo za rješenje spora, jer se stranke moraju složiti o načinu rješavanja i mogu izabrati način (npr. mirenje) koji ne treba dovesti do rješenja; ipak, važno je to što Konvencija postavlja pravilo da se ugovornica ne može jednostrano riješiti svojih obveza
- ugovorom se može odrediti što se zbiva ako ugovor prestane važiti
- ali ako takve odredbe nema, BK propisuje da se s prestankom ugovora stranke oslobađaju od obveze da nastave izvršavanje ugovora, ali da prestanak ugovora ne djeluje na opstanak prava, obveze ili pravnog položaja stranaka što su nastali izvršenjem ugovora prije nego što je prestao vrijediti

6.4.6. Uspostavljanje ugovora

- ugovorne stranke mogu ugovor, koji istječe ili je prestao vrijediti, produžiti, ili uspostaviti novim sporazumom
 1. o produljenju se govori kad je ugovor sklopljen na neko vrijeme pa se produljuje novim prije isteka tog vremena ⁵⁶²
 2. drugi način, obnavljanje, sastoji se u potpisivanju novog suglasnog ugovora koji zamjenjuje dotadašnji
 3. uspostavljanje biva sporazumom stranaka kod ugovora koji je već prestao vrijediti
- često se valjanost starijih ugovora potvrđuje u novima – to je korisno u sumnji vrijedi li još neki ugovor, a često je izazvano političkim razlozima (nova vlada nakon revolucije); primjer takvog potvrđivanja valjanosti je Carigradska konvencija o Sueskom prokopu – njena neprekinuta valjanost i obvezatnost bila je predmet više formalnih izjava i sporazuma ⁵⁶³

7. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

7.1. SUSTAV UN-A

7.1.1. UN

7.1.1.1. Preteče i osnivanje

1. PRETEČE UN-a

1.1. Sveta alijansa

- već u srednjem vijeku postojala je ideja o zajednici država kojoj bi cilj bio osiguranje mira
- prvi zametak takve organizacije bila je Sveta alijansa, stvorena 1815. nakon napoleonskih ratova
- svoj zadatak, obranu Bečkim kongresom stvorenog sustava međunarodnih odnosa od revolucije, ispunjavala je dogovorom i povremenim sastancima sudjelujućih vladara, odnosno njihovih državnika, a stvoreni zaključci provodili su se po potrebi oružanom silom (npr. intervencije u Napulju 1821. i Španjolskoj 1822.)
- kako je koncepcija Svete alijanse slabila i konačno zamrla, stupio je na njezino mjesto tzv. koncert europskih velevlasti (Austrija, Francuska, VB, Prusija, Rusija), koje odlučuju o važnim pitanjima visoke politike i nameću svoja rješenja drugima
 - ali tu nije bilo neke organizacije, nego je do zajedničkog djelovanja dolazilo tek na mahove
 - jače organizacijsko povezivanje država ograničilo se na sporedna područja, kao što su suradnja na području tehnike ili prometa – tu je potreba suradnje dovela do različitih međunarodnih upravnih zajednica i međunarodnih ureda

1.2. Liga naroda

- osnivanju svjetske organizacije za osiguranje međunarodnog mira, sigurnosti i suradnje najviše je pridonio predsjednik SAD-a Woodrow Wilson; ipak, LN, stvorena mirovnim ugovorima, rodila se slaba, jer joj je i Wilsonova vlastita zemlja okrenula leđa, a, s druge strane, nije u nju ušao Sovjetski Savez (pristupio je tek 1934.)
- temeljem svog ustavnog pakta, Pakta LN, ona je bila neka vrsta saveza država
- imala je posebnu organizaciju i svoje organe, od kojih su temeljna bila 2:
 - a) Skupština delegata svih država
 - b) Vijeće, u kojemu su bile zastupane samo neke države
 - države su dolazile do mjesta u Vijeću na 2 načina: nekoliko velikih država imalo je stalno mjesto (Francuska, Italija, Japan, VB, poslije i Njemačka i SS), a druge su u njega dolazile izborom – birala ih je Skupština na 3 godine, ali su nakon isteka tog roka mogle biti odmah ponovno birane
 - za stvaranje novog stalnog mjesta u Vijeću nije bila potrebna izmjena Pakta – dovoljna je bila odluka Vijeća i većine u Skupštini
- Skupština i Vijeće raspravljali su o svim predmetima koji su dolazili pred LN, i stvarali su o njima odluke kad je to trebalo

⁵⁶² Npr. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja 1968. (SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE) u čl. 10. st. 2. predviđa da će 25 godina nakon njegova stupanja na snagu države stranke odlučiti o njegovu produljenju. Ugovor je stupio na snagu 1970., a na revizijskoj konferenciji država stranaka održanoj 1995. odlučeno je o njegovu produljenju na neodređeno vrijeme.

⁵⁶³ MEĐUNARODNI PROKOPI (KANALI)

- za stvaranje meritornih odluka u Skupštini i Vijeću bila je potrebna jednoglasnost prisutnih; no, kako je Liga naroda bila skup samostalnih država, njezina vlast odlučivanja nije bila velika; članice su tijekom vremena u praksi još više oslabile autoritet LN
- da bi se mogao postići glavni cilj LN, održanje mira, članice su preuzele neke obveze:
 - one su bile dužne pokušati svaki svoj spor riješiti mirnim putem prije nego što bi pristupile ratu
 - rat je bio načelno zabranjen, ali ta zabrana nije bila potpuna; ako bi neka država suprotno svojoj obvezi ipak započela napad, LN bi trebala odrediti mjere, sankcije, za suzbijanje i svladavanje takvog prekršitelja
- tako ustrojena, LN je djelovala od 1920. do 1939. sa sjedištem u Ženevi; djelovala je na različitim poljima promicanja međunarodne suradnje, napose na polju zdravstva i prometa, gdje je stvorila dobro uređene pomoćne organizme
- na polju rada za mir, LN je u početku imala neke uspjehe, ali poslije je njena djelatnost zatajila, kad je došlo do ozbiljnih sukoba (Mandžurija 1931., Etiopija 1935., Španjolska 1936.) – pokazalo se kako LN nije dosta čvrsta da bi mogla ispuniti cilj
 - o do 1939. utjecaj LN bio je već toliko opao da se države (ni napadnuta Poljska ni druge) nisu obratile Ligi radi poduzimanja Paktom predviđenih mjera, a zapadne velevlasti su ušle u rat da pomognu Poljskoj u ispunjenju svojih savezničkih dužnosti, a ne u ispunjenju obveza iz pakta
 - o LN je formalno likvidirana zaključkom Skupštine članica 1946.

2. OSNIVANJE UN-a

- kao što se tijekom prvoga svjetskog rata rodila, a po njegovu završetku ostvarila misao o osnivanju svjetske organizacije za osiguranje mira, tako se na sličan način rodila za novoga svjetskog rata zamisao o osnivanju nove organizacije sa sličnim zadatkom, a uz želju da ta organizacija bude čvršća i trajnija – ta se zamisao polako razvijala u izjavama i aktima državnika i vlada glavnih zaraćenih država: Atlantska povelja 1941.⁵⁶⁴, Deklaracija UN-a 1942.⁵⁶⁵, Moskovska deklaracija 1943.⁵⁶⁶
- odlučujući skupovi za ostvarenje zamisli o osnivanju nove svjetske organizacije bile su:

1) konferencija u Dumbarton Oaksu (1944.)

- na njoj je izrađen opsežan tekst budućeg ustava organizacije u 12 poglavlja, koji je služio kao podloga za rad na Konferenciji u San Franciscu; prije toga dan je na proučavanje vladama četiriju velevlasti i objavljen je radi javnog razmatranja istodobno u Londonu, Moskvi i Washingtonu
- na njoj nije riješeno jedno važno pitanje: kako da se donose odluke u Vijeću sigurnosti? ono je riješeno na Konferenciji između Churchilla, Roosevelta i Staljina u Jalti na Krimu 1945.; sporazumno utvrđeno pravilo o tom pitanju postao je čl. 27. st. 3. Povelje⁵⁶⁷
- kako je nacrt predviđao i Međunarodni sud kao organ buduće organizacije, sazvan je poseban odbor stručnjaka za izradu Statuta Suda

2) konferencija u San Franciscu (1945.)

- nacrt iz Dumbarton Oaksa razaslan je vladama sudionicama buduće konferencije, koja je konačno održana u San Franciscu od 25. 4. do 26. 6. 1945.; na nju su pozvane sve države koje su do 1. 3. 1945. navijestile rat Njemačkoj, 46 na broju, a zaključkom konferencije pozvane su Argentina, Bjelorusija i Ukrajina, kasnije i Danska, koja je u međuvremenu bila oslobođena od njemačke okupacije, tako da je Povelju potpisalo 50 prisutnih država
- rad konferencije nije se odvijao bez teškoća⁵⁶⁸, no kasnije je tekst dovršen i potpisale su ga sve prisutne države (50), a ostavljeno je mjesto za potpis Poljske, koja nije sudjelovala na Konferenciji zbog neriješenog pitanja njene vlade
- pri potpisivanju nije održan uobičajen red, koji je u skladu s načelom jednakosti država i prema kojem države potpisuju abecednim redom svojih imena, nego su Povelju najprije potpisali predstavnici velikih država prema abecednom redu, a zatim predstavnici ostalih država, opet prema abecednom redu engleskog naziva država⁵⁶⁹

- izvorni tekst Povelje položen je u arhivima Vlade SAD-a kod koje je trebalo polagati ratifikacijske isprave

⁵⁶⁴ Atlantska povelja, zajednička izjava predsjednika SAD-a Roosevelta i predsjednika britanske vlade Churchilla, 1941. kao rezultat njihova sastanka u zaljevu Placentia (New Foundland, Kanada), govori o osnivanju „šireg i stalnog sustava opće sigurnosti“ i izražava vjeru „da sve nacije svijeta moraju, kako zbog materijalnih, tako i zbog duhovnih razloga, konačno napustiti upotrebu sile“. Te su nakane prihvatile članice Commonwealtha i druge države sudionice Međusavezničke konferencije održane 1941. u Londonu, potpisavši rezoluciju o pristupanju načelima Atlantske povelje.

⁵⁶⁵ Krug tih država proširio se potpisivanjem Deklaracije UN-a 1942. Među izvornim potpisnicima (26) bili su Kina i Sovjetski Savez, a poslije su Deklaraciji pristupile još mnoge države (21).

⁵⁶⁶ Kao rezultat konferencije u Moskvi 1943., donesena je Deklaracija četiriju sila koja priznaje „potrebu da se što je prije moguće osnuje opća organizacija za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, utemeljena na načelu suverene jednakosti svih miroljubivih država i otvorena članstvu svih takvih država, velikih i malih.“

⁵⁶⁷ Članak 27. st. 3. Povelje UN: „Odluke Vijeća sigurnosti o svim ostalim pitanjima donose se potvrdnim glasovima devetorice Članova, uključujući glasove svih stalnih Članova, time da se stranka spora suzdrži od glasovanja kod odluka na temelju glave VI. i na temelju stavka 3. Članka 52.“

⁵⁶⁸ Jedna od njih odnosila se na tumačenje čl. 27. st. 3. (VIJEĆE SIGURNOSTI).

⁵⁶⁹ To je učinjeno zato što bi prema uobičajenom redu prva potpisnica bila Argentina, a protiv nje bio je Sovjetski savez zbog njene suradnje s Njemačkom za vrijeme rata.

- po odredbi čl. 110. Povelje, ona je stupila na snagu 24. listopada 1945.; tada je sakupljen dovoljan broj ratifikacija: 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti i većine ostalih potpisnica (prema zaključku Opće skupštine iz godine 1947. slavi se **24. listopada** kao dan Ujedinjenih naroda)
- stupanjem na snagu Povelje završen je samo formalni dio stvaranja nove organizacije mira; trebalo ju je i privesti u život; Konferencija u San Franciscu odredila je pripremnu komisiju sa zadatkom da izvrši za to potrebne radove ⁵⁷⁰
- pripremna komisija izvršila je svoj zadatak u razmjerno kratkom roku, tako da se Opća skupština mogla sastati u Londonu 10. 1. 1946, počela sama raditi i provođenjem potrebnih izbora privela u život ostale glavne organe UN-a

7.1.1.2. Pravo UN-a i općenito o UN-u

1. PRAVO UN-a

- pravo UN-a sastavljaju svi propisi koji se odnose na :
 - a) ustrojstvo i djelovanje Ujedinjenih naroda i njihovih organa,
 - b) pravne odnose prema drugim subjektima međunarodnog prava,
 - c) položaj same organizacije, njezinih organa i službenika.
- pravo UN-a i cjelokupno MP koje se razvija unutar i pod utjecajem UN-a, 118. str.
- temeljne odredbe prava UN-a nalaze se u **Povelji** (19 glava sa 111 članaka); njoj je dodan Statut Međunarodnog suda (70 članaka), kao sastavni dio Povelje; izvorni tekst je sastavljen na 5 jezika (kineski, francuski, ruski, engleski, španjolski)
- Statut je sastavni dio povelje, ali je ipak donekle samostalan, jer stranke Statuta mogu biti i države nečlanice UN-a, koje stoga sudjeluju i u postupku njegove izmjene
- osim tog glavnog teksta, postoje mnogi drugi propisi o ustrojstvu i djelovanju organa UN i samog UN-a:
 - poslovnici svih zbornih organa UN-a, starateljski sporazumi, razni akti o nesamoupravnim područjima
 - Povelja je odredila i izradu nekih propisa koji još do danas nisu stvoreni: osnove sustava za reguliranje oružanja i za upotrebu oružane sile
 - nadalje se pravo UN-a izgrađuje različitim kolektivnim ugovorima između članica da bi se izvodili pojedini zadaci organizacije (tu se ubrajaju i ugovori s pojedinim državama o položaju organizacije, njezinih organa, delegata i službenika na području tih država)
 - posebnu skupinu normi čine propisi o položaju, pravima i dužnostima mnogobrojnog činovništva UN-a
- zaključci (rezolucije) pojedinih organa UN-a, a posebno OS, dosta su često dopunili i izmijenili pravo UN-a; tako je npr. ustanovljen postupak za hitno sazivanje Opće skupštine u izvanredno zasjedanje i time je stvorena nova kategorija izvanrednog zasjedanja ⁵⁷¹
- i u okrilju UN-a stvara se običajno MP (dakako, partikularno) – važan primjer za to je odredba Povelje po kojoj suzdržavanje velike sile od glasovanja ne znači da odluka nije donesena ⁵⁷²
- Povelja je temeljni, ustavni akt UN-a ne samo po sadržaju svojih odredaba nego i po svojoj povišenoj pravnoj snazi
- po čl. 103. Povelje, obveze iz Povelje prevladavaju nad drugim ugovornim obvezama članova UN-a

izmjena Povelje UN-a:

- kako Poveljom stvorena organizacija treba trajati neograničeno dugo, moralo se pobrinuti za mogućnost izmjene njezinih temeljnih odredbi – kao međunarodni ugovor, Povelja se ne bi mogla izmijeniti bez pristanka svih ugovornih stranaka, ali je ona odabrala način koji je prihvaćen i za druge međunarodne organizacije i za mnogostrane ugovore, tj. da se postupak izmjene može pokrenuti i izmjena zaključiti pristankom određene pretežne većine stranaka ugovornica odnosno članica organizacije
- postupak uređuju odredbe Glave 18. Povelje – za taj postupak odabran je složeni način, kojemu je jedna od glavnih svrha da osigura utjecaj velikih država, stalnih članova Vijeća sigurnosti, tako da se bez njihova pristanka ne može provesti nikakva formalna izmjena Povelje
- postupak izmjene Povelje ima 3 stadija:

⁵⁷⁰ Trebala je pripremiti sazivanje OS za prvo zasjedanje, pripremiti dnevni red i potrebne dokumente za rad, izraditi prijedloge o eventualnom prenošenju nekih djelatnosti i imovine LN na novu organizaciju, proučiti probleme odnosa između UN i specijaliziranih ustanova, pozvati države članice da obave Poveljom (Statutom) predviđeni postupak predlaganja kandidata za suce MS, proučiti pitanja u vezi određivanja sjedišta UN-a itd.

⁵⁷¹ OPĆA SKUPŠTINA

⁵⁷² VIJEĆE SIGURNOSTI

- inicijativu,
 - usvajanje izmjene,
 - postupak stupanja na snagu
 - za odlučivanje o tekstu izmjene predviđena su 2 organa: OS i posebna revizijska konferencija u kojoj sudjeluju sve članice
-
- Povelja predviđa 3 načina postupka izmjene:
 - 1) postupak za najmanju izmjenu teksta
 - 2) postupak za temeljitu izmjenu cijele Povelje i preustrojstvo UN-a
 - oba postupka mogu se pokrenuti pred obama organima:
 - za pokretanje postupka u OS dovoljno je obično stavljanje prijedloga za izmjenu na dnevni red prema pravilima skupštinskog poslovnika
 - za revizijsku konferenciju potrebno je donijeti odluku o sazivanju takve konferencije u OS i VS:
 - za odluku u Općoj skupštini potrebna je 2/3 većina svih članica UN-a
 - za odluku u Vijeću sigurnosti potrebna je obična većina od 9 glasova (bilo kojih 9 članova)
 - za usvajanje teksta izmjene Povelje u OS potrebna je 2/3 većina ukupnog članstva UN-a, a pravila o većini potrebnoj za usvajanje izmjena na revizijskoj konferenciji nisu jasna (naime, Povelja govori samo o „preporuci konferencije 2/3 većinom“)
 - i stadiju stupanja na snagu, potrebno je da u OS ili na revizijskoj konferenciji usvojenu izmjenu ratificira 2/3 članica UN-a, a među njima moraju biti svi stalni članovi VS (tako u konačnom stadiju može svaku izmjenu Povelje spriječiti svaki stalni član VS, uskrativši ratifikaciju)
 - 3) obvezno stavljanje pitanja sazivanja revizijske konferencije na dnevni red 10. zasjedanja OS ako konferencija nije održana do tog zasjedanja – konferencija treba biti održana ako za sazivanje glasa većina članova OS i 7 članova VS; tako započet postupak trebao bi dalje teći kao i pri sazivanju revizijske konferencije u prva 2 postupka
 - kad zaključene izmjene stupe na snagu, vrijedi izmijenjena Povelja za sve članice Ujedinjenih naroda, ali nezadovoljnoj članici ostaje otvorena mogućnost istupanja iz organizacije (iako to nije izrijekom predviđeno u Povelji) ⁵⁷³

-
- već u prvoj godini rada UN-a pojavila su se nezadovoljstva s nekim odredbama Povelje i s tim u vezi **prijedlozi za reviziju**, ali ti su prijedlozi ostali dosta osamljeni, a napose se Sovjetski Savez oštro opirao svakom prijedlogu za izmjenu Povelje
 - no, kad se približavao gore spomenuti 10-ogodišnji rok, počelo se ozbiljno razmišljati o sazivanju revizijske konferencije i o izmjenama koje bi se mogle razmotriti
 - Opća je skupština stvorila poseban odbor za proučavanje pitanja oko sazivanja revizijske konferencije, ali odluka o sazivanju odgađala se iz godine u godinu; 1961. Opća skupština zaključila je da sadašnje prilike nisu povoljne za reviziju, ali da je potrebno da do revizije dođe čim to prilike dopuste
 - to odgađanje odluka nastavljeno je i nakon prve formalne izmjene Povelje 1963.
 - do sazivanja revizijske konferencije nikad nije došlo, pa se uvjerljivo čini tvrdnja da članovi UN-a tu odredbu više i ne smatraju primjenjivom – bitan dokaz za takvo gledište je činjenica da pri izmjeni Povelje 1965. nije izmijenjen broj glasova potrebnih za donošenje odluke VS o sazivanju revizijske konferencije; da su članovi UN-a smatrali da je ta odredba i dalje primjenjiva, onda bi u skladu s povećanjem broja članova VS povišili broj potrebnih glasova sa 7 na 9, kao što je to učinjeno općenito za odlučivanje u VS; no UN tu promjenu nisu proveli
 - formalna izmjena Povelje postala je potrebna zbog naglog povećanja broja članova organizacije i želje da se pravednije osigura zastupstvo svih dijelova svijeta u glavnim organima – iako se ta podjela mjesta mogla postići bez povećanja broja mjesta u tim organima, praktički se rješenje nije moglo naći bez povećanja, jer se skupine država koje su dotad imale osigurana određena mjesta nisu htjele toga odreći – tako je **1963.** povećan broj članova VS i EiSV i povećan najmanji broj glasova potreban za donošenje zaključaka VS (te izmjene su obavljene jednostavnim prihvatom putem rezolucije u OS i ratifikacijom)
 - daljnje formalne izmjene Povelje provedene su na isti način **1965.**, kad je ispravljena zaboravljivost OS iz 1963. (kad nije izmijenjen čl. 109. st. 1., što je trebalo učiniti s obzirom na proširenje članstva VS), te **1971.**, kad je zbog daljnjeg povećanja broja članica UN-a opet povećan broj članova Ekonomskog i socijalnog vijeća

- uz spomenute formalne izmjene teksta Povelje, OS je 1963. u Rezoluciji 1991 usvojila **zaključak** koji je vrsta dopune Povelje: to su odredbe o podjeli mjesta u Vijeću sigurnosti i Ekonomskom i socijalnom vijeću na pojedine regionalne skupine država
 - o one ne mogu vezati OS, odnosno članove UN-a, da se drže ondje određenih brojeva i omjera, ali bez sumnje bi nepridržavanje tih odredbi izazvalo probleme, pa i krizu u članstvu UN-a – zato se one pri izborima u VS i EiSV primjenjuju, iako se izborima koji bi izmijenili dogovorene omjere ne bi moglo prigovoriti da krše obvezni propis
 - o Rezolucijom se mijenja odredba Povelje po kojoj se pri izboru za nestalna mjesta u VS „vodi osobito računa, u prvom redu, o doprinosu članova UN-a održavanju međunarodnog mira i sigurnosti i ostalim ciljevima Organizacije, a također i o pravičnoj geografskoj raspodjeli – sad je jedini temelj geografska raspodjela, a prvi kriterij je sasvim ispušten; to je još jedan primjer koji pokazuje kako se pravo UN-a, pa i Povelja, mijenja praksom organa i njihovim zaključcima
- iako se Povelja može formalno mijenjati samo gore opisanim postupcima, koji su iznimno (i to davno) primijenjeni za proširenje sastava VS i EiSV, desetljeća protekla od usvajanja Povelje na razne su se načine odrazila na tekst tog međunarodnog ugovora – neke odredbe nikad nisu provedene, a to su ponajprije one koje se odnose na stvaranje i primjen vojnih snaga UN-a u održavanju mira i sigurnosti (UN su, doduše, poduzimali akcije primjenom oružanih snaga, ali ne na način predviđen Poveljom ⁵⁷⁴)

-
- ima odredbi koje se primjenjuju na drukčiji način od onog što tekst Povelje zahtijeva – u slučaju donošenja meritornih odluka VS smatra se da je stvoreno običajno pravilo drukčijeg sadržaja od čl. 27. st. 3. ⁵⁷⁵, a Starateljsko vijeće se ne može ni sastaviti u skladu s čl. 86. Povelje, jer više nema starateljskih područja, pa ni članova UN koji njima upravljaju ⁵⁷⁶
 - to neformalno mijenjanje Povelje dovodi do rasprave o tzv. živoj Povelji (living charter)
 - no, već ti primjeri odstupanja od Povelje ne potvrđuju samo neformalne promjene pri primjeni Povelje i djelovanju UN-a, nego i potpuni prestanak važenja pojedinih odredbi Povelje:
 - to je utvrđeno za odredbu o sazivanju revizijske konferencije na 10. zasjedanju Opće skupštine (čl. 109. st. 3.)
 - to se mora priznati i za odredbe o tzv. neprijateljskim državama (čl. 53. i 107.); one se odnose na države koje su za Drugog svjetskog rata bile neprijatelj potpisnica Povelje; razumljivo je bilo posebno stajalište prema tim državama u trenutku zaključenja Povelje, koje se odigralo neposredno nakon kapitulacije Njemačke, a prije odlučujućih bitki s Japanom; međutim, te i druge „neprijateljske države“ već odavno su i same članice UN-a, a upravo Japan i Njemačka su najozbiljniji kandidati da postanu novi stalni članovi VS ⁵⁷⁷

-
- prijedlog da se iz Povelje izbrišu odredbe o sustavu starateljstva, 124. str.

2. OPĆENITO O UN-u

- UN su stvoreni sa svrhom da ostvare određene zadatke za cijelu međunarodnu zajednicu – **ciljeve UN-a** navodi čl. 1. Povelje:
 - 1) „Održavati međunarodni mir i sigurnost i za tu svrhu: poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi sprečavanja i otklanjanja prijetnja miru i radi suzbijanja čina napada ili drugih narušenja mira, i ostvarivati mirnim sredstvima, i u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava, uređenje ili rješenje međunarodnih sporova ili situacija koji bi mogli dovesti do narušenja mira.
 - 2) Razvijati prijateljske odnose među narodima, osnovane na poštivanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, i poduzimati druge prikladne mjere za učvršćenje svjetskog mira.
 - 3) Ostvarivati međunarodnu suradnju pri rješavanju međunarodnih problema gospodarske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i pri razvijanju i poticanju poštovanja prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve, bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed.
 - 4) Služiti kao središte za usklađivanje djelovanja naroda na postizavanju tih zajedničkih ciljeva.“
- od spomenutih zadataka glavni je i najznačajniji za samu organizaciju održanje međunarodnog mira i sigurnosti – to se vidi i po ustrojstvu UN-a, posebno po središnjem položaju i ulozi VS i po posebnom položaju njegovih stalnih članova; među tim su državama i pobjednice u Drugom svjetskom ratu, za koje se vjerovalo da će iskreno i trajno težiti ostvarivanju ciljeva UN-a, te da će raspolagati potrebnom snagom za izvršavanje njenih zadataka
- **sredstva** koja služe ostvarivanju ciljeva UN-a su različita, a mogu se podijeliti u 3 skupine:
 - 1) stvaranje, potpomaganje i održavanje prilika koje pogoduju razvijanju mirnih odnosa i suradnje među državama
 - 2) mirno rješavanje međunarodnih sporova i situacija koji bi mogli pomutiti prijateljske odnose među državama
 - 3) aktivno djelovanje oko sprečavanja i suzbijanja svakog narušenja mira
- Povelja je napustila pravilo općeg MP o potrebi jednoglasnosti pri stvaranju odluka

⁵⁷⁴ ISTRAGA

⁵⁷⁵ VIJEĆE SIGURNOSTI

⁵⁷⁶ STARATELJSKO VIJEĆE

⁵⁷⁷ VIJEĆE SIGURNOSTI

- Pakt LN usvojio je načelo jednoglasnosti, primjenjujući ga uz manja odstupanja:
 - od pravila jednoglasnosti bila su izuzeta pitanja postupka
 - zatim, nije se tražila jednoglasnost svih članova Lige, odnosno tijela koje je donosilo odluku, nego samo jednoglasnost onih koji su glasali, dok se odsutnost i uzdržavanje od glasovanja nisu uzimali u obzir ⁵⁷⁸
 - napokon, uz odluke postojale su i preporuke, a za njih se nije tražila jednoglasnost
 - izravno se odustalo od pravila o jednoglasnosti pri rješavanju sporova – tu se glasovi stranaka spora nisu računali
- Povelja je otvoreno napustila pravilo jednoglasnosti
- **UN su subjekt MP** ⁵⁷⁹
 - po odluci Opće skupštine, oni od 1947. imaju svoju zastavu
 - UN na području svake članice uživa pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih djelatnosti i za postizanje svojih ciljeva (čl. 104.), kao i privilegije i imunitete potrebne za postizanje tih ciljeva (čl. 105. st. 1.); to je pobliže uređeno Konvencijom o povlasticama i imunitetima UN-a ⁵⁸⁰
 - sjedište UN-a nije određeno Poveljom
 - odlukom Opće skupštine, uz suglasnost SAD-a ⁵⁸¹, kao sjedište je izabran New York; dijelovi administracije UN-a nalaze se i u uredima UN-a u Beču, Nairobiju i Ženevi
 - što se tiče pravnih odnosa vezanih za sjedište, zaključen je međunarodni ugovor između UN-a i SAD-a, kojim se osiguravaju prava UN-a na nekretnine sjedišta, predviđaju mogućnosti poštanskog i telekomunikacijskog prometa, osigurava slobodan dolazak predstavnika članica u sjedište ...

-
- UN su zamišljeni kao središnja i glavna organizacija za rješavanje najvažnijih pitanja međunarodnih odnosa, a napose za pitanja održanja mira; oni to i jesu u velikom dijelu, ali treba zabilježiti da se često važna pitanja raspravljaju izvan UN-a, a napose da se i rješenja nalaze i stvaraju mimo UN-a, a organi UN-a samo potvrđuju rješenja koja su drugdje dogovorena (najočitiji primjeri: događaji i sukobi na Bliskom Istoku, Perzijskom zaljevu i Balkanu, pitanja ograničenja oružanja i sl.)
 - zbog svojih postignuća, ali i kao poticaj, UN i njihov glavni tajnik Kofi Annan dobili su Nobelovu nagradu za mir 2001.

7.1.1.3. Članstvo u UN-u

1. ČLANOVI UN-a OPĆENITO

države:

- UN su organizacija država → samo države mogu biti njeni članovi
- to je pravilo u skladu sa starim shvaćanjem da su samo države subjekti MP i međunarodnih odnosa; 128. str.

iskonski i naknadno primljeni članovi:

- Povelja poznaje iskonske i naknadno primljene članove, ali pravno nema između njih nikakve razlike
 - iskonski su članovi one države koje su sudjelovale na konferenciji u San Franciscu ili su prije toga potpisale Deklaraciju UN-a od 1. 1. 1942. i koje su potpisale i ratificirale Povelju; tako je s Poljskom, koja nije sudjelovala u San Franciscu, u početku organizacija brojila 51 članicu
 - u prvih 5 godina primanjem novih članova taj se broj popeo na 60, ali je u to doba došlo do neslaganja o primanju između velevlasti koje su se protivile primanju nekih kandidata – stoga je nastao zastoj u primanju novih članova, dok nije došlo do nekoga sporazuma između protivnih gledišta, i tada je odjednom primljeno 16 država
 - poslije je samo za pojedine kandidature dolazilo do kraćih otezanja, ali su većinom primanja novih članova išla dosta glatko; danas, krajem 2011. UN ima 193 člana

stupanje u članstvo UN-a:

- za stupanje u članstvo UN-a postavljeni su u Povelji uvjeti (čl. 4. st. 1.): „članovima mogu postati sve miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u ovoj Povelji i koje su po ocjeni Organizacije sposobne i voljne izvršivati te obveze“
- dakle, uvjeti su:
 - 1) svojstvo države
 - 2) miroljubivost
 - 3) izjava države da prihvaća obveze sadržane u Povelji
 - 4) njena sposobnost i volja da ispunjava te obveze
- stupajući u UN, države daju formalnu izjavu o prihvatanju obveza iz Povelje, i ta se izjava registrira u tajništvu UN-a i objavljuje u njihovoj zbirci međunarodnih ugovora – no, ta izjava, koja se katkada predaje sa zakašnjenjem, dolazi zapravo poslije primanja

⁵⁷⁸ Neki autori su tvrdili da države koje su se uzdržale od glasovanja nisu vezane stvorenim zaključkom.

⁵⁷⁹ MEĐUNARODNI ORGANIZMI

⁵⁸⁰ MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

⁵⁸¹ To je Sporazum potpisan u Lake Successu koji su 1947. potpisali glavni tajnik UN-a i državni tajnik SAD-a u skladu s rezolucijom OS.

u članstvo, tako da ona nije preduvjet za primanje (ali, dakako, već u podnošenju zahtjeva za primanje, država, izrijekom ili konkludentno, izjavljuje pripravnost da zajedno s članskim pravima preuzme i obveze koje joj nalaže Povelja)

- iako su UN po svojoj namjeni univerzalna organizacija koja bi morala obuhvatiti sve zemlje svijeta, stupanje u organizaciju slobodno je s obje strane
 - o članstvo u UN-a nije prinudno ili obvezatno – to vrijedi i za stupanje u članstvo i za prestanak članstva
 - o države stupaju u članstvo po svojoj slobodnoj odluci, a ni organizacija nije dužna primiti bilo koju državu
 - no, ona ne može otkloniti pristupanje ako nema za to pravih razloga kako ih navodi Povelja
 - jedino nedostatak uvjeta koji su tu nabrojani (čl. 4. st. 1.) opravdava otklanjanje novoga kandidata, ali o tome postoje li navedeni uvjeti odlučuju organi Ujedinjenih naroda, tj. glasovi članova tih organa: svaki pojedini glas može ovisiti o motivima koje nije moguće kontrolirati, tako da može doći do rezultata koji nije u skladu s odredbama Povelje, tj. može se odbiti kandidat koji ima uvjete za primanje (prije je opisano kako se u tom pitanju postupalo u vrijeme kada je ovo bilo najaktualnije)
- o primanju novog člana odlučuje Opća skupština većinom od 2/3, a na prijedlog Vijeća sigurnosti (čl. 4. st. 2. Povelje)
- zapravo, o primanju odlučuje najprije Vijeće sigurnosti, a onda Opća skupština
 - o u Vijeću sigurnosti potrebna je većina od 9 glasova (izvorno prema Povelji 7), uključivši sve stalne članove VS
 - o prema tome, neka država ne može biti primljena u članstvo ako je protiv toga glasala i samo jedna od 5 velevlasti (velevlasti su taj položaj u nekim prilikama upotrijebile, možda se može kazati i zloupotrijebile, ali su u nekim slučajevima pokazale i spremnost da svoje protivljenje primanju ne izraze negativnim glasom, nego da se suzdrže od glasovanja i tako ne spriječe primanje člana za kojeg se bila odlučila većina)

dobrovoljno istupanje:

- Povelja poznaje mogućnost isključenja i suspenzije članskih prava, ali ne govori ništa o dobrovoljnom istupanju članova
- međutim, smatra se da je ono pravno moguće – izvještaj nadležnog odbora Konferencije u SF ističe da UN ne kani siliti članice da ostanu u njoj; napose, kaže se u izvještaju odbora, ne bi se mogla vezati država članica da oстане u UN-u ako bi se bez njene privole izmijenile njezine dužnosti i prava, i ako ona tu izmjenu smatra neprihvatljivom
- praksa je pitanje o mogućnosti istupanja riješila u pozitivnom smislu (istupanje Indonezije 1965. – već iduće godine ona se vratila u UN bez formalnog postupka, tako što je zauzela svoje mjesto u OS kao da nikad nije ni istupila iz UN-a)

isključenje člana:

- isključenje člana je kazna za uporno kršenje načela Povelje (čl. 6.) – isključenje predlaže VS, a zaključuje ga OS (istim većinama kao i pri primanju u članstvo); ono stupa odmah na snagu, i isključeni član nema više članskih prava ni dužnosti
- isključena država može opet postati članom po redovitom postupku primanja; ali bilo bi moguće da se vraćanje isključenog člana provede tako da Opća skupština na prijedlog Vijeća sigurnosti opozove ili ukine svoj zaključak o isključenju
- dosad nijedna članica nije isključena iz UN-a

suspenzija članskih prava i povlastica:

- suspenzija članskih prava stiže državu protiv koje je Vijeće sigurnosti poduzelo preventivnu ili prinudnu akciju (čl. 5.)
- suspenziju predlaže Vijeće sigurnosti, a izriče je Opća skupština
- dosad još nije bilo takva slučaja, pa praksa nije mogla utvrditi domašaj suspenzije
 - o ona sigurno obuhvaća pravo sudjelovanja i suodlučivanja u organima UN-a, ali treba uzeti u obzir činjenicu da su prava čvrsto vezana s dužnostima – zato se suspenzija mora ograničiti tako da član može i dalje vršiti dužnosti
 - o nadalje, ima prava koja se ne bi mogla suspendirati; tako pravo sudjelovanja u VS ili u Općoj skupštini u slučajevima kad bi se zvao i nečlan; jednako se ne može suspendiranoj državi uskratiti sudjelovanje pred Međunarodnim sudom
- suspenzija prestaje zaključkom Vijeća sigurnosti; tako se mogu vratiti članska prava i u vrijeme kad Opća skupština ne zasjeda
- postoji i mala suspenzija kao posljedica zaostatka u članskim prinosima preko 2 godine (čl. 19.)
 - takva država gubi pravo glasa u Općoj skupštini, ali ne i u drugim organima
 - time joj se ne može oduzeti pravo da bude saslušana kad se diraju njezini posebni interesi
 - Opća skupština može ostaviti pravo glasa ako se uvjeri da prinos nije plaćen zbog neskrivljenih prilika

prava članica:

- organizacija poput UN-a ima svoj temelj i smisao u tome da radi postizanja svojih ciljeva obvezuje svoje članove na određeno ponašanje ili djelovanje; zbog opsežnosti ciljeva UN-a je prirodno da je Povelja nametnula članicama neke dužnosti i obveze
- neke dužnosti koje spominje Povelja terete članice već po općem MP, ali su uvrštenjem u Povelju dobile pojačano značenje (npr. održavanje pravde i poštivanje međunarodnih ugovora), a njihovo nevršenje povlači štetne posljedice, pa čak i isključenje
- druge su dužnosti tek Poveljom uvedene i ograničene samo na članice organizacije – kao što je već rečeno, te članice UN-a moraju prigodom primanja u organizaciju potpisati izjavu da prihvaćaju obveze predviđene Poveljom
- no, kako je tekst Povelje nastao ponajprije pod utjecajem velesila koje su se primicale konačnoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu, neka temeljna načela Povelje nisu u skladu sa stvarnim pravima članica
 - o pritom se prvenstveno misli na odredbu po kojoj se UN temelji na načelu suverene jednakosti članova (t. 4., st. 2.)
 - o to bitno načelo općeg MP dopunjuje se u Povelji i dužnošću članica UN-a da se u svojim međusobnim odnosima suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalne cjelovitosti i političke neovisnosti bilo koje države
 - o također se potvrđuje pravo svake države na individualnu i kolektivnu samoobranu u slučaju oružanog napada sve dok VS ne poduzme potrebne mjere za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti
 - o međutim, tvrdnja o suverenoj jednakosti (u Povelji) suprotna je statusu članica UN-a – naime, 5 stalnih članova VS, za razliku od svih ostalih članica UN-a, mogu negativnim glasom spriječiti usvajanje svake meritorne odluke u VS⁵⁸²
- neka načela Povelje doživjela su dodatne iznimke i razvojem MP nakon njezinog usvajanja:
 - u nju je unesena odredba (čl. 2. t. 7) da u Povelji nema ničega što bi ovlastilo UN da se miješa u poslove koji po svojoj biti spadaju u unutrašnju nadležnost svake države – takve poslove, prema Povelji, članovi UN-a ne moraju podnositi na rješavanje (jedina iznimka od tog pravila je primjena prisilnih mjera po Glavi 7. Povelje; djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije)
 - u vrijeme usvajanja Povelje, za odnos države prema svojim državljanima smatralo se da je to posao ulazi u unutrašnju nadležnost države (domaine reserve)
 - o međutim, razvojem MP o ljudskim pravima i kršenje temeljnih ljudskih prava unutar jedne države više ne pripada unutrašnjoj nadležnosti države
 - o najjasniji dokaz takvog stajališta UN-a je osnivanje MKS za Ruandu 1994., kako bi se procesuirali počinitelji zločina genocida u toj afričkoj državi⁵⁸³
- svaki član UN ima pravo sudjelovanja u Općoj skupštini; tu spada pravo stavljanja prijedloga, pravo raspravljanja i pravo glasa
- svaka članica ima u Općoj skupštini jedan glas, pa je u tome provedena potpuna jednakost svih država, velikih i malih
- države članice imaju jednako pravo da budu birane u različite organe UN-a
- država koja nije članica Vijeća sigurnosti ili Ekonomskog i socijalnog vijeća mora se pozvati na sudjelovanje u raspravama jednoga ili drugoga od tih vijeća kad god se raspravlja o pitanju koje posebno dira njezine interese (čl. 31. i 67.)
 - o time se ispravlja okolnost da sve države ne mogu istodobno biti članice navedenih vijeća
 - o no, to pravo sudjelovanja ograničeno je na raspravljanje o iznesenim pitanjima – pozvana država nema prava glasa (jedino kad se u VS raspravlja o odlukama koje se odnose na upotrebu kontingenta oružanih snaga neke države, ima ta država pravo sudjelovanja u tim odlukama, dakle, tu ima i pravo glasa) (čl. 44.)
- važne ovlasti imaju države članice u pitanjima održavanja mira i sigurnosti
- svaka članica ima pravo:
 - iznijeti svoj spor pred Vijeće sigurnosti ako druga sredstva rješavanja nisu uspjela
 - skrenuti pažnju Vijeća sigurnosti ili Opće skupštine na svaki spor ili situaciju koja bi mogla ugroziti održanje svjetskog mira i sigurnosti (nije potrebno da je dotična država izravno zainteresirana u tom sporu ili situaciji; pretpostavlja se da su sve države bar neizravno zainteresirane za održanje mira i sigurnosti) (čl. 35.)
 - osnivati regionalne sporazume ili ustanove „za rješavanje predmeta koji se tiču održavanja međunarodnog mira i sigurnosti“ i u njima sudjelovati (čl. 52. st. 1.)

dužnosti članica:

- dužnosti koje imaju države kao članice UN-a vezuju se uz glavni zadatak organizacije, a to je održavanje mira i sigurnosti
- ovamo spadaju dužnost:
 1. održavanja međusobnog mira i dobrog susjedstva (t. 2. Preambule)
 2. rješavanja svih sporova mirnim sredstvima (čl. 1. t. 1., čl. 2. t. 3.)
 3. suzdržavanja od upotrebe oružane sile, osim u općem interesu (t. 2. Preambule)
 4. suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile, napose protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države (čl. 2. t. 4., čl. 39.)

⁵⁸² VIJEĆE SIGURNOSTI

⁵⁸³ KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

5. sudjelovati u zajedničkim mjerama UN-a za osiguranje mira i suzbijanje napada i drugih narušenja mira
6. suzdržavati se od pružanja pomoći državi protiv koje UN poduzimaju preventivnu ili prisilnu akciju (čl. 1. t. 1., čl. 2. t. 5., čl. 43. st. 1.)
7. izvršavati odluke Vijeća sigurnosti u skladu s Poveljom (čl. 25.)
8. podvrgavati se postupku Vijeća sigurnosti u skladu s odredbama o mirnom rješavanju za mir opasnih sporova; ako drugim sredstvima nisu uspjele riješiti spor čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost međunarodni mir i sigurnost, stranke spora moraju ga iznijeti pred Vijeće sigurnosti (čl. 37. st. 1.)
9. uz dužnost ispunjavanja obveza preuzetih u skladu s Poveljom (t. 1. Preambule, čl. 2. t. 2.), treba spomenuti i odredbu po kojoj obveze iz Povelje imaju, u slučaju sukoba, prednost prema obvezama preuzetima bilo kojim drugim međunarodnim sporazumom (čl. 103.)
 - o ta odredba, razumije se, odnosi se na članove UN-a
 - o međutim, njena je posljedica da članice ne smiju od država nečlanica UN-a tražiti ispunjavanje njihovih ugovornih obveza koje nisu u skladu s Poveljom
10. u vezi s osiguranjem mira, postoji i obveza sudjelovanja u izradi planova za reguliranje oružanja (čl. 26. i čl. 47. st. 2.)
11. interesu mira treba poslužiti i tzv. javna diplomacija, za koju svrhu je Povelja propisala obvezatno registriranje i objavljivanje svih međunarodnih ugovora (čl. 102.)
12. miru služi i obveza na promicanje snošljivosti među narodima (t. 2. Preambule)
13. suradnje pri rješavanju međunarodnih problema na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom polju (čl. 1. t. 3. i čl. 56.), sve to s ciljem da se potpomogne socijalni napredak i poboljšaju životni uvjeti u većoj slobodi (Povelja posebno spominje razvijanje i poštivanje prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve, bez razlike vjere, jezika, rase ili spola) (čl. 1. t. 3., čl. 55. t. c.)
14. obveze prema samoj organizaciji: plaćanje prinosa, pa poštivanje pravne sposobnosti organizacije, njezinih povlastica i imuniteta, kao i privilegija i imuniteta koji su zajamčeni njezinim predstavnicima i službenicima (čl. 104. i 105.)

2. POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VIJEĆA SIGURNOSTI

- 5 velikih država koje su na različite načine bile važne u antihitlerovskoj koaliciji (Francuska, Kina, VB, SAD, Sovjetski Savez) osiguralo je za sebe poseban položaj ne samo u Vijeću sigurnosti nego uopće u cijeloj organizaciji
 - temeljna misao Ujedinjenih naroda temelji se na pretpostavci da velike države imaju stvarno najveće mogućnosti oružanja i da svjetski mir, zapravo, ovisi o njihovoj volji i njihovoj zajedničkoj akciji – zato je velikim državama dan poseban položaj u Vijeću sigurnosti, a ovom je dana široka nadležnost, osobito za djelatnost UN-a oko održanja međunarodnog mira i sigurnosti
-
- taj poseban položaj 5 velikih sila vidljiv je iz sljedećeg:
 - 1) one su stalne članice VS, dok druge države ulaze u VS samo privremeno, na temelju izbora – velike sile se ne mogu svrgnuti s tog položaja, bar ne bez izmjene Povelje, a za nju je potrebna njihova izričita privola
 - 2) ni jedna meritorna odluka VS ne može biti stvorena bez njihova pristanka – zato ne može stalni član VS biti isključen iz UN-a, jer po Povelji treba za to preporuka VS, a svaki takav zaključak može spriječiti odnosni član VS (tako se ni drugi zaključci UN-a ne mogu stvarati bez privole velikih, a posebno ne mogu se provoditi nikakve odluke za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, osim kad je sama vevlast stranka spora o kojem se raspravlja)⁵⁸⁴
 - povlašteni položaj ne pripada velikim državama zajedno, nego svakoj posebno – isto to vrijedi i za ostale slučajeve u kojima pravo UN-a daje velikim državama posebna prava; jer, makar su posebna prava velikih sila ponajprije sadržana u pravilima o ustrojstvu i djelovanju VS, domašaj tih povlastica seže dalje, preko granica nadležnosti samog VS
 - to se očituje u 2 smjera:
 - ✓ prije svega, neki vrlo važni zaključci drugih tijela ne mogu se donijeti bez prethodnog zaključka, odnosno bez preporuke VS, u kojemu svaka velika država može spriječiti pozitivnu odluku (primanje novih članova, isključenje, suspenzija ...)
 - ✓ isto vrijedi i za postupak izmjene Povelje, koja se ne može provesti ako je ne ratificiraju svi stalni članovi VS⁵⁸⁵
 - velike države ulaze po tom svom položaju u Vijeće sigurnosti i u neke druge organe (npr. u Starateljsko vijeće)
 - činjenica da su u nekim glavnim organima (npr. OS, EiSV) velike države ravnopravne s malima, gubi donekle na važnosti kad se prisjeti da samo VS može donositi obvezne odluke, a drugi organi (pa i OS) donose samo preporuke i prijedloge
- 3) no, najvažniji poseban položaj vevlasti je u sustavu prisilnih mjera za održanje mira i sigurnosti

⁵⁸⁴ VIJEĆE SIGURNOSTI

⁵⁸⁵ PRAVO UN-a i OPĆENITO O UN-u

- Povelja im već kod pripremanja tih mjera osigurava vodstvo – izrada osnova za te mjere povjerena je Odboru što ga sastavljaju pročelnici vojnih štabova 5 velikih sila, stalnih članica Vijeća sigurnosti
- dakle, same velesile razmatraju i utvrđuju planove oružanih snaga koje bi VS moglo pokrenuti

- istina je da VS mora odobriti planove koje bi taj odbor izradio
- ako se pak plan tiče sudjelovanja oružanih snaga drugih država, one će se morati pozvati u VS na raspravljanje, i potrebno je da one daju svoj pristanak što se tiče svojeg sudjelovanja; ali tu će Odbor vojnog štaba, odnosno VS, stajati kao cjelina prema pojedinim državama, jer se raspravljanje može prilagoditi tako da se ono održi za svaku državu posebno

- napokon, kad dođe do provođenja prisilnih mjera, strategijsku odgovornost za njih, a potom i vođenje, treba preuzeti, preko Odbora vojnog štaba, 5 velikih sila – u tom slučaju UN prenose najveći dio vlasti na tih 5 sila
- međutim, Poveljom predviđen sustav pripreme i primjene prisilnih mjera za održavanje mira i sigurnosti nikad nije ostvaren ⁵⁸⁶

kritika takvog položaja 5 velikih sila:

- velike sile opravdavale su svoj poseban položaj:
 - o činjenicom da je ispunjenje glavnog zadatka UN-a nemoguće ako samo i jedna od njih otkaže svoju suradnju, odnosno ako se usprotivi potrebnoj akciji, te
 - o činjenicom da velike države već po broju stanovništva, industrijskom i vojnom potencijalu, te financijskim i drugim teretima koje snose za UN, zaslužuju drukčiji položaj od ostalih država

- međutim, taj položaj je kritiziran još od početka raspravljanja o nacrtima Povelje; upozoravalo se da nije demokratičan i da ne odgovara načelu jednakosti država – s vremenom je sve više argumenata za promjenu tog položaja:
 - nakon kraja Drugog svjetskog rata, oživjele su prijeratne suprotnosti u pobjedničkom savezu i razbuktao se hladni rat
 - o ta nova situacija odrazila se i na rad VS – ono je često bilo paralizirano zbog nesloge velevlasti, pa je donošenje odluka bilo nemoguće; zato su ostale države na razne načine uspijevale da se odlučivanje o mnogim pitanjima, uključujući ona bitna za međunarodni mir i sigurnost, premjesti u OS
 - o blokovska konfrontacija je stalno jačala, pa su se velesile umjesto u reguliranje oružanja i razoružanje (čl. 26. i čl. 47. st. 1. Povelje UN-a) upustile u utrku u naoružanju, ugrožavajući cijeli svijet svojim nuklearnim oružjem; dakle, nije se ispunilo Trumanovo obećanje dano pri otvaranju Konferencije u San Franciscu, kad je utvrdio da je dužnost velikih država da služe svijetu, a ne da njime vladaju
 - međutim, nije samo sebičnost i arogancija 5 velikih sila izazivala sve veće kritike njihova povlaštenog položaja; naime, s vremenom su i sami razlozi zbog kojih su upravo te države stekle povlašteni status došli u pitanje
 - dekolonizacija je dovela do raspada britanskog i francuskog kolonijalnog carstva ⁵⁸⁷, pa su VB i Francuska svedene na razinu srednjih država po svojoj površini i broju stanovnika, a 1991. je Sovjetski Savez u VS zamijenila Ruska Federacija, doduše najveća, ali ipak samo jedna od njegovih 16 republika ⁵⁸⁸
 - također, brzo nakon što su u njima uspostavljeni demokratski sustavi, i neke od „neprijateljskih država“ u Drugom svjetskom ratu (čl. 107.) su ušle među gospodarski najrazvijenije zemlje (Japan, Njemačka, Italija), što se odražava i na njihov prinos proračunu UN-a
 - ni vojna moć 5 država nije uvjerljiv razlog za njihov poseban položaj; točno je da sve one imaju nuklearno oružje, ali uz njihovu prikrivenu pomoć stekle su ga i neke druge države (npr. Indija, Pakistan, Izrael) (139. str.)

prijedlozi promjene njihovog položaja:

- temeljem kriterija po kojima je 5 država 1945. dobilo stalno mjesto, predlaže se da u VS uđu i nove stalne članice (Japan, Njemačka, Indija, Nigerija, Brazil ...)

- međutim, pitanje je hoće li velesile pristati na priznavanje tog statusa drugim državama
- dovoljno je sjetiti se prve formalne izmjene Povelje 1963., kad su velesile pružile otpor povećanju broja nestalnih članova VS; kako su izmjene tada usvojene temeljem čl. 108. Povelje, o izmjenama se odlučivalo u OS: Francuska i Sovjetski savez glasali su protiv rezolucije o izmjeni, a VB i SAD su se suzdržale; no, kad su izmjene prihvaćene u OS, one su stupile na snagu, jer su ih sve velike sile ipak ratificirale

3. POLOŽAJ DRŽAVA NEČLANICA

⁵⁸⁶ KOLEKTIVNE MJERE, MIROVNE OPERACIJE

⁵⁸⁷ NESAMOUpravna područja

⁵⁸⁸ VIJEĆE SIGURNOSTI

- Povelja prihvaća načelo formalnog izjednačenja članica nečlanicama u postupcima rješavanja sporova pred organima UN-a:
 - o nečlanica može iznijeti Vijeću sigurnosti ili Općoj skupštini svaki spor u kome je stranka; jedini je uvjet da, s obzirom na rješavanje toga spora, prethodno prihvati obveze članice (čl. 35. st. 2.) – kao stranka spora nečlanica ima kao i članica pravo biti pozvana na sudjelovanje u raspravama Vijeća sigurnosti o tom sporu, ali nema prava glasa (upravo kao ni članica)
 - o Vijeće sigurnosti određuje uvjete o sudjelovanju nečlanice u toj raspravi (čl. 32)
 - o to pravilo treba analogno upotrijebiti ako se rasprava vodi u Općoj skupštini
 - o u istom duhu, Povelja otvara nečlanicama ne samo pristup Međunarodnom sudu nego i samom statutu Suda
 - o uvjete pristupanja statutu utvrđuje od slučaja do slučaja Opća skupština na preporuku VS (čl. 93. st. 2.), a za sudjelovanje u pojedinoj parnici države koja nije stranka Statuta, uvjete određuje VS, no pritom ne smije doći ni do kakve nejednakosti pred Sudom (čl. 35. st. 2. Statuta MS)
- problem položaja nečlanica u odnosu na UN danas je gotovo isključivo akademske, teorijske prirode
- kao što je već rečeno, u posljednjih 10-ak godina u UN su primljene sve zemlje koje su se kandidirale, bez strožeg provjeravanja ispunjavaju li one bitne uvjete za članstvo, postavljene u Povelji (čl. 4.: svojstvo države i miroljubivost); tako je danas izvan UN-a samo nekoliko država, svaka zbog nekog posebnog razloga
 - Švicarska
 - suprotno svom stajalištu u prošlosti da je članstvo u UN-u protivno njenom statusu trajne neutralnosti⁵⁸⁹, švicarska vlada je svom stanovništvu predložila ulazak u tu organizaciju
 - međutim, švicarski građani, domaćini brojnim institucijama iz sustava UN-a, na prvom su referendumu odbili da učlanjenjem u tu organizaciju preuzmu i dio tereta UN-a; tek su na drugom referendumu (2002.) odobrili prijedlog svoje vlade i time omogućili da Švicarska postane 190. članica UN-a
 - **Republika Kina na Tajvanu**
 - unatoč njenoj gospodarskoj i vojnoj snazi, ona ne može postati članicom UN-a, jer je Narodna Republika Kina smatra dijelom jedinstvene kineske države, koji želi, milom ili silom, integrirati s kontinentalnom Kinom⁵⁹⁰
 - kao stalna članica VS, svojim glasom u tom tijelu može spriječiti svaki pokušaj da i druga Kina uđe u UN
 - **Država Vatikanskog Grada** – ostala je izvan članstva UN-a zbog svog posebnog značenja; ipak, ona je preko Svete Stolicе prisutna u UN-u u svojstvu promatrača⁵⁹¹

7.1.1.4. Organi UN-a

- Liga naroda imala je, po Paktu LN, samo 2 glavna organa (Vijeće i Skupština) i 1 pomoćni organ (Tajništvo), no u praksi je stvoren niz pomoćnih organa i organizama koji su preuzimali pojedine zadaće Lige ili su pomagali glavnim organima
- u Povelji UN-a (čl. 7.) predviđen je veći broj organa nego u Paktu LN:
 - kao **glavni organi UN-a** navode se:
 - 1) Opća skupština (čl. 9. do 22.)
 - 2) Vijeće sigurnosti (čl. 23. do 32.)
 - 3) Ekonomsko i socijalno vijeće (čl. 61. do 72.)
 - 4) Starateljsko vijeće (86. do 91.)
 - 5) Tajništvo (čl. 97. do 101.)
 - 6) Međunarodni sud (čl. 92. do 96.)
 - uz to, već sama Povelja spominje jedan **pomoćni organ VS** koji je trebao imati veliku važnost: Odbor vojnog štaba
 - kao **izvanredni organ za reviziju Povelje** predviđa se Opća konferencija svih država članica (čl. 109.)
- osim tih organa izričito spomenutih u Povelji, već se u prvim godinama rada UN-a stvorila mreža organa, ureda i sl. s određenim posebnim zadacima, trajnim ili prolaznim
- no, time nisu iscrpljene sve mogućnosti što ih daje Povelja:
 - u njoj se predviđa razgranata mreža specijaliziranih ustanova, samostalnih MO koje obavljaju određene zadatke, a povezane su s UN-om preko Ekonomskog i socijalnog vijeća, kao organa za vezu i koordinaciju djelatnosti tih ustanova
 - dalje, Povelja predviđa stvaranje regionalnih sporazuma i ustanova, s kojima surađuju UN

Organi UN-a razlikuju se s različitih gledišta.

⁵⁸⁹ TRAJNA NEUTRALNOST

⁵⁹⁰ PRIZNANJE DRŽAVE

⁵⁹¹ SVETA STOLICA I DRŽAVA VATIKANSKOG GRADA

1.
 - **redovni** – kontinuirano rade u skladu s pravilima Povelje i svojim poslovnica
 - **izvanredni** – npr. konferencija za reviziju Povelje; za njeno sazivanje potrebna je odluka OS i VS (još nikad nije usvojena)
2.
 - **stalni** – svi organi (glavni i ostali) kojima je povjerena neka trajna zadaća
 - **privremeni** – izvršavaju neku određenu vremenski ograničenu zadaću
3.
 - **glavni** – nabrojani su u Povelji; samo se njenom izmjenom može stvoriti novi glavni organ ili se neki pomoćni organ ili drugi organizam može uvrstiti u tu kategoriju
 - **pomoćni** – osnivaju ih glavni organi u sklopu svojih nadležnosti
4.
 - **organi u kojima sudjeluju svi članovi UN-a** – u svim MO obično je samo jedan takav organ; u UN-u je to Opća skupština
 - **organi u koje ulazi manji broj članova UN-a**
 - svi organi UN-a osim Opće skupštine imaju manji broj članova; za ostale glavne organe Povelja predviđa broj članova i način kako se oni određuju (isto vrijedi za ostale organe čiji je sastav određen pri njihovom osnivanju i izmjenama)
 - u UN-u, kao i u drugim MO, za određivanje sastava vrijedi načelo da u svakom organu budu razmjerno zastupljeni razni dijelovi svijeta, odnosno razne kategorije članova – u tom smislu se pazi na raspodjelu svijeta po:
 - kontinentima
 - stupnju ekonomske razvijenosti
 - pripadnosti različitim krugovima kulture (za MS po razlikama pravnih sustava)
 - pripadnosti političkim grupacijama
 - kad god je riječ o važnijim organima, ta se pitanja uređuju unaprijed dogovorom, u obliku rezolucije i sl.
 - u UN-u najprije je to dogovoreno za sastav VS, a poslije i za neke druge glavne (EiSV) i pomoćne organe (npr. Odbor za miroljubivu uporabu svemira, COPUOS), kao i za upravna tijela različitih organizama koje su osnovali UN (npr. Izvršni odbor Fonda UN-a za pomoć djeci, UNICEF, Upravno vijeće Programa UN-a za okoliš, UNEP)
5. Po svom sastavu, odnosno načinu nastanka:
 - **u cijelosti izborni organi** (Ekonomsko i socijalno vijeće, Međunarodni sud)
 - **djelomično izborni organi** (Vijeće sigurnosti, Starateljsko vijeće)
 (OS ne ulazi ni u jednu od tih kategorija; ona je kreativni organ za druge organe)
6.
 - **organi sastavljeni od država** – članovi nekih organa UN-a su države članice (u OS sve, a u ostalim organima, npr. VS ili Vijeću za prava čovjeka⁵⁹², samo neke); u tim organima države zastupaju njihovi predstavnici, vodeći računa o stajalištima i interesima vlastite države, te postupajući na temelju uputa svoje vlade
 - **organi sastavljeni od pojedinaca** – tu spadaju Tajništvo i MS, ali i neki pomoćni organi
 - ti pojedinci za vrijeme službe u organima ne smiju postupati po uputama svojih vlada
 - pritom među njima postoje velike razlike u statusu osobno izabranih članova takvih tijela:
 - članovi Tajništva su međunarodni službenici⁵⁹³ koji pod vodstvom glavnog tajnika obavljaju zadaće tog organa
 - suci MS su neovisni stručnjaci koji odlučuju temeljem svojeg stručnog znanja i savjesti; za vrijeme svog članstva u Sudu ne smiju imati neko drugo zaposlenje profesionalne prirode
 - nasuprot tome, članovi Komisije za MP, osim rada u tom organu, slobodni su u izboru svojih poslova, uključujući one koje rade za svoje države (vlade)
7.
 - **organi UN-a u pravom smislu riječi**
 - **drugi međunarodni organizmi u sustavu UN-a** – specijalizirane ustanove, organizacije pod okriljem UN-a, pobočni organi
8. Među glavnim organima UN-a postoje velike razlike po važnosti, djelokrugu, vlasti odlučivanja i međusobnom odnosima organa:
 - Opća skupština i Vijeće sigurnosti su politički organi zajednice
 - Ekonomsko i socijalno vijeće, Starateljsko vijeće i Tajništvo su tehnički organi
 - no, glavni tajnik, a po njemu i tajništvo, ima i znatne političke zadatke, a ta je uloga u vrijeme hladnog rata postajala važnija, dijelom zbog brzog i uspješnog djelovanja glavnog tajnika, a i zato što su zbog primjene veta i nesloge velikih sila u VS često bile potrebne samostalne i brze intervencije glavnog tajnika
 - i uloga EiSV porasla je zbog sve veće važnosti ekonomskih pitanja
 - Međunarodni sud je glavni pravosudni organ UN-a

Što se tiče odnosa između političkih organa, neki smatraju znatnijom ulogu OS, a drugi onu Vijeća sigurnosti:

⁵⁹² MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁵⁹³ MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

- Kao dokaz da je težište UN-a u OS navodi se da je ona kreativni organ, da drugi organi UN-a proizlaze iz nje, te da joj drugi organi imaju podnositi izvješća (pa i samo VS). Nadležnost OS je najšira i proteže se na sve grane djelatnosti UN.
- Nasuprot tomu, u prilog nadmoći VS govori da su njemu povjerene glavne zadaće UN-a, da samo ono donosi obvezne odluke za sve članice UN-a, da u slučaju potrebe može pokrenuti prisilno mehanizam UN-a. Središnja pozicija VS vidi se i po tome što bez njega ne može doći do niza najvažnijih odluka za djelovanje same organizacije, u čijem donošenju sudjeluje i OS.

9. S obzirom na vlast odlučivanja i stvaranja obvezatnih zaključaka:

- na najvišem stupnju je MS, jer je svaka njegova presuda obvezna za stranke spora – no to je obilježje svakog pravosudnog organa i nije nikakva novost u MP
- od ostalih organa pravo donošenja obveznih odluka ima Vijeće sigurnosti u pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti, dok Opća skupština uglavnom izdaje samo preporuke i djeluje više svojim ugledom, a pravo odlučivanja joj je vrlo skućeno (sastoji se od primanja članova, odluke o nesamoupravnim i starateljskim područjima, odobravanja proračuna, određivanja ključa članskih financijskih prinosa)
- dva ostala vijeća raspravljaju (Ekonomsko i socijalno vijeće i Starateljsko vijeće), proučavaju i daju preporuke, a u mnogim pitanjima podnose svoje prijedloge Općoj skupštini, Vijeću sigurnosti ili samim državama članicama.
- napokon, Tajništvo je čisti izvršni organ, iako treba ponovo naglasiti i njegovu važnu političku ulogu

1. OPĆA SKUPŠTINA

- Opća skupština UN-a, jedan od glavnih organa UN-a, je povremeni (periodični) sastanak predstavnika svih članica UN-a

1.1. SASTAV

- OS je po svom sastavu dipl. konferencija na kojoj delegacije zastupaju interese svoje države i radi po uputama svoje vlade
 - u Općoj skupštini zasjedaju jedino države članice, jedino one imaju pravo raspravljati i odlučivati o pitanjima koja spadaju u nadležnost Opće skupštine
 - iznimno, na sjednice OS dolazi i država koja nije članica UN-a ako se u OS raspravlja o sporu u kojemu je ta država izravno zainteresirana, bilo da je ta država sama iznijela spor pred UN, bilo da je to učinila koja druga od stranaka spora
 - u tom slučaju mora nečlanica unaprijed prihvatiti obveze mirnog rješavanja koje Povelja nameće članicama
 - no zato ona dobiva pravo i položaj jednak onome država članica, dakako, samo dok se taj spor raspravlja u Općoj skupštini, i samo za raspravu o tom predmetu (ipak joj ni u tom slučaju Povelja ne daje pravo glasa, koji, uostalom, nema ni država članica pri rješavanju spora u kome je ona stranka ⁵⁹⁴)
- jednakost država članica očituje se u tome da svaka ima u Općoj skupštini jednako pravo predlaganja i raspravljanja i da svaka ima samo jedan glas (čl. 18. st. 1.) – za razliku od VS, glas svakog člana UN-a u OS ima jednaku vrijednost, što je, barem glede tog organa, ostvarenje tvrdnje da se UN temelje na načelu suverene jednakosti svojih članova, proglašenog u čl. 2. t. 1.

predstavnici (delegati, izaslanici):

- države na Općoj skupštini zastupaju njihovi predstavnici (delegati, izaslanici)
- Povelja ograničuje broj delegata svake države na najviše 5, ali to se ograničenje u praksi odnosi samo na opunomoćene delegate, tj. na takve koji po poslovnom redu Opće skupštine mogu sudjelovati u radu Skupštine i svih njezinih odbora bez posebnog ovlaštenja, koja ostalim članovima delegacije daje njezin vođa
- opseg i raznovrsnost pitanja o kojima se raspravlja u OS zahtijevaju da delegacije budu veće i sastavljene od stručnjaka
- zato poslovnik Opće skupštine dopušta da uz 5 opunomoćenih delegata svaka delegacija može imati po 5 pomoćnih delegata i toliko savjetnika, eksperata i osoba sličnog položaja koliko je to delegaciji potrebno (čl. 25.)
 - tako se na godišnjim zasjedanjima Opće skupštine sastaje veliki broj državnika, diplomata i stručnjaka iz svih država
 - mnogobrojnost delegacija dopušta da u isto vrijeme radi veći broj odbora Opće skupštine, i tako golem posao zasjedanja završi u razmjerno kratko vrijeme
- vođa svake delegacije raspoređuje članove delegacije na pojedine vrste rada u Skupštini i odborima

redovito zasjedanje:

- OS sastaje se jednom godišnje na redovito zasjedanje, po pravilu u sjedištu UN-a (New York), ali ona može odlučiti da će zasjedati i na nekom drugom mjestu; tako je prvi dio 1. zasjedanja održan u Londonu, a prvi dio 3. i 6. zasjedanja u Parizu
- na redovitom zasjedanju raspravlja se o svim pitanjima iz djelokruga OS koja predlože članovi UN-a ili njegovi glavni organi

izvanredno zasjedanje:

- sastaje se kad je to potrebno radi rasprave o nekom posebno važnom političkom, ekonomskom ili humanitarnom problemu, bitnom za cijelu organizaciju; sazivanje takvog zasjedanja može zahtijevati Vijeće sigurnosti ili većina članova UN-a (čl. 20.)
- skupština se tada mora sastati najkasnije 15 dana nakon postavljanja zahtjeva; saziva je glavni tajnik
- i sama OS može odlučiti da će sazvati izvanredno zasjedanje; tada ona određuje i dan početka rada (čl. 7. i 8. Poslovnika)

hitno izvanredno zasjedanje

- uvedeno je 1950. rezolucijom Opće skupštine Uniting for Peace – sazivanje takvog zasjedanja može zatražiti većina članova UN-a ili VS, kad treba hitno djelovati radi očuvanja ili uspostave mira, a VS je zbog nesloge svojih članova u tome nemoćno
- za donošenje odluke VS o obraćanju OS dovoljna je većina od 9 bilo kojih njegovih članova; glavni tajnik mora sazvati OS na hitno izvanredno zasjedanje za 24 sata nakon što je primio zahtjev za sazivanje⁵⁹⁵

1.2. DJELOKRUG

- nacrtom Povelje iz Dumbarton Oaksa htjelo se povući oštriju granicu između nadležnosti dvaju glavnih organa Ujedinjenih naroda, pa je u nizu propisa odredio pojedine predmete djelokruga Opće skupštine
- ali na konferenciji u San Franciscu dodan je nacrtu sadašnji čl. 10, prema kojemu Opća skupština može raspravljati o svakom pitanju ili predmetu koji ulazi u okvir Povelje ili se odnosi na ovlasti i funkcije ma kojeg organa predviđenog u Povelji
- budući da je krug djelatnosti Ujedinjenih naroda Poveljom vrlo široko određen, to je i djelokrug Opće skupštine vrlo širok
- ali osim toga, prema istoj odredbi Povelje, u nadležnosti OS je i svaki drugi predmet ili pitanje koji bi na bilo koji način bili dodijeljeni ma kojem organu UN-a
- Opća skupština može o svakom predmetu iz svojega djelokruga ne samo raspravljati nego može o njemu davati i preporuke članicama Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti; ona jedino ne može davati preporuke o nekom sporu ili situaciji dok Vijeće sigurnosti vrši svoje funkcije s obzirom na njih

1.2.1. Pravilo čl. 10. je opća odredba (opća, generalna klauzula) o nadležnosti OS

- nadležnost Skupštine iz čl. 10. je:
 - a) opća – jer obuhvaća sve što ulazi u djelatnost UN-a
 - b) supsidijarna
 - s jedne strane jer svako pitanje koje ne ulazi u djelokrug nekoga drugog organa UN-a pripada u nadležnost OS: OS je na temelju čl. 10. nadležna za sva pitanja za koja nije ustanovljena nadležnost nijednoga drugog organa (tako je Povelja popunila prazninu koja bi u danom slučaju mogla biti štetna, i spriječila je probleme negativnog sukoba nadležnosti)
 - drugi, poseban smisao supsidijarnosti upoznat ćemo odmah u vezi s odredbom čl. 12. Povelje
 - c) konkurirajuća
 - ona često (ali ne uvijek) teče paralelno s nadležnošću drugih organa
 - s obzirom na te organe (osim naravno MS), OS ima pravnu mogućnost da se bez ograničenja bavi predmetima iz njihove nadležnosti i da tako utječe i na njihovo djelovanje
 - nasuprot tome, treba spomenuti čl. 12, st. 1. Povelje, koji glasi: „dok Vijeće sigurnosti u pogledu nekog spora ili situacije vrši funkcije koje su mu dodijeljene u ovoj Povelji, Opća skupština ne može davati nikakve preporuke glede toga spora ili situacije, ako to Vijeće sigurnosti ne zatraži“
 - o tu dakle imamo doista supsidijarnu nadležnost OS u jednom posebnom smislu
 - o u svjetlu tog pravila, i zaključkom a contrario, valja ustvrditi da za ostale organe i za druga pitanja nema sličnog pravila
- ono što je rečeno pokazuje kako je važan i izuzetan položaj Opće skupštine; ona, istina, nije nadređena drugim organima i ustanovama Ujedinjenih naroda, ali može njima davati smjernice rada – to se treba tumačiti okolnošću što je Opća skupština sastavljena od zastupnika svih država članica, dok u drugim organima nisu sve države zastupljene u isto vrijeme
- djelatnost OS u tom smjeru olakšana je time što svi glavni organi UN-a moraju Općoj skupštini podnositi godišnje i specijalne izvještaje; OS raspravlja tim povodom o svim pitanjima izvještaja, izriče kritiku, stavlja primjedbe i upućuje preporuke
- međutim, kako god bila široka nadležnost Opće skupštine po čl. 10. Povelje, njezina su ovlaštenja po tom propisu ograničena
- ona su dvovrsna: raspravljanje iznesenog pitanja i davanje preporuka
- temeljem tog pravila, Opća skupština je organ opće kontrole i savjetodavni organ u svim pitanjima koja zanimaju UN, ali u tim pitanjima svoje općenite nadležnosti OS nema pravo samostalnog i konačnog odlučivanja
- tako nadležnost OS iz čl. 10. ne znači dvostruki kolosijek za rješavanje onih pitanja koja spadaju u nadležnost drugih organa

⁵⁹⁵ Hitna izvanredna zasjedanja bave se isključivo određenim hitnim pitanjima ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti. Prva 2 hitna izvanredna zasjedanja održana su istodobno, 1956. – jedno zbog sueske krize, a drugo zbog situacije u Mađarskoj.

- OS konkurrira drugim organima samo donekle, raspravljaajući i dajući preporuke, ali ona nema samostalno pravo donošenja obvezujućih odluka
- unatoč tome, uloga OS u tom pogledu je neobično važna: OS je demokratski organ UN-a
 - u njoj može doći do riječi svaki član Organizacije; OS je svojevrsna govornica svjetskog javnog mišljenja
 - njene su rasprave ogledalo raspoloženja svih država i naroda, i po tome važno mjerilo za rad drugih organa
 - čak i bez stvaranja posebnog zaključka OS, koji može biti samo preporuka, rasprava u krilu OS daje smjernice za rad svih drugih organa UN-a
- 149. str.
- nakon gotovo 55 godina rada, u rujnu 2000. održan je u OS tzv. milenijski sastanak šefova država i vlada članova UN-a
 - o tom je prigodom OS usvojila Milenijску deklaraciju UN-a, u kojoj je dosta detaljno opisala područja pojačane pažnje i aktivnosti UN-a: mir, sigurnost i razoružanje, razvoj i iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu okoliša, prava čovjeka, demokraciju i uspješnu upravu, zaštitu posebno ugroženih (150. str.)

1.2.2. Od posebnih zadataka koji ulaze u djelokrug OS već temeljem Povelje, valja na prvom mjestu spomenuti one koji se odnose na održavanje mira i sigurnosti. Ovamo ulaze:

1. Razmatranje općih načela suradnje u održavanju međunarodnog mira i sigurnosti (čl. 11. st. 1.). To je načelno razmatranje, bez obzira na konkretne slučajeve, a ono uključuje raspravu i o načelima razoružanja i reguliranja oružanja. Ta nadležnost pripada OS bez ograničenja iz čl. 12. st. 1.
2. Raspravljanje o konkretnim pitanjima (slučajevima) koja bi se na bilo koji način iznijela pred OS (čl. 11. st. 2.). Tu postoji konkurencija nadležnosti između OS i VS. Zato Povelja određuje da OS ne može davati preporuke toliko dugo dok o predmetu raspravlja VS (čl. 12. st. 1.). Ta odredba ne sprječava OS da o određenom predmetu raspravlja u isto vrijeme kad i VS, nego samo da ne donosi vlastite preporuke dok VS u tom predmetu obavlja svoje funkcije. Ipak, OS je katkad odstupala od tog ograničenja svoje nadležnosti, te je donosila preporuke usporo s VS.

Da bi se sa sigurnošću moglo znati koji se predmeti nalaze pred VS, Poveljom se nalaže glavnom tajniku da uz pristanak VS priopćuje OS na svakom zasjedanju predmete koji se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi VS. Isto tako priopćuje OS ili članovima UN-a, ako OS ne zasjeda, čim se VS prestane baviti tim predmetima. (čl. 12. st. 2.)
3. Upozoravanje VS na situacije koje bi mogle ugroziti međunarodni mir i sigurnost. (čl. 11. st. 3.)
4. OS može preporučiti mjere za mirno uređenje svake situacije koja bi mogla štetiti općem blagostanju ili prijateljskim odnosima među narodima (čl. 14.). Tu je riječ o uklanjanju latentnih uzroka i povoda budućih sporova, a preporuke bi se mogle odnositi na mirnu i dobrovoljnu izmjenu određenih odnosa ili činjenica, na uvođenje novih mjera ili sklapanje sporazuma na polju međunarodne suradnje, ili na usavršavanje postojećih mjera ili sporazuma.

1.2.3. Drugi krug posebnih zadataka OS odnosi se na međunarodnu suradnju:

- Povelja tu spominje proučavanje i davanje preporuka radi promicanja međunarodne suradnje na raznim poljima (čl. 13. st. 1.)
- naročito se spominje progresivni razvoj i kodifikacija MP i ostvarenje prava čovjeka
- OS je onaj organ koji daje smjernice za taj rad, bilo Ekonomskom i socijalnom vijeću ili državama članicama, a u istom smislu upućuje ona preporuke specijaliziranim ustanovama i drugim s Ujedinjenim narodima povezanim organizmima
- u Općoj skupštini raspravlja se o rezultatima rada Ekonomskog i socijalnog vijeća, drugih organa i specijaliziranih ustanova
- napose odobrava Opća skupština ugovore između Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova i odobrava da Ekonomsko i socijalno vijeće preuzme obavljanje posebnih poslova na zahtjev članica Ujedinjenih naroda ili specijaliziranih ustanova (čl. 63. st. 1., čl. 66. st. 2.)

1.2.4. OS je vrhovni organ UN-a za pitanja starateljstva (osim strategijskih zona) i nesamoupravnih područja:

- za pitanja starateljstva pomagalo je OS Starateljsko vijeće, ali se stjecanjem samostalnosti i posljednjeg starateljskog područja (otočje Palau 1994.) ugasila ta njena funkcija; OS i dalje bdije nad preostalim 15-ak nesamoupravnih područja

1.2.5. OS sudjeluje u ustavotvornom postupku:

- ona je nadležna za izmjenu Povelje (čl. 108.)
- ona zajedno s VS daje inicijativu za sazivanje konferencije za reviziju Povelje (čl. 109.)

1.2.6. Napokon, u djelokrug OS ulaze mnoga organizacijska i upravna pitanja samog UN-a.

Na tom području OS donosi obvezne i izvršne odluke. Ovdje se ubrajaju:

1. Pitanje članstva: primanje, suspenzija, isključenje. Ovamo pripada i odluka o uvjetima pod kojima može i nečlan Ujedinjenih naroda postati strankom Statuta Međunarodnog suda. (čl. 93. st. 2.) Sve te odluke donosi OS na preporuku VS. Zapravo se tu odluka najprije stvara u VS, pa ako ono stvori odluku, potrebna je još istoglasna odluka OS. Naprotiv, OS je sama nadležna da rješava o pravu glasa za državu koja je zaostala sa svojim članskim prinosima više od 2 godine.
2. Vrlo je važna uloga OS kao kreativnog organa. OS izabire u cijelosti EiSV, a djelomično VS i Starateljsko vijeće. Nadalje, ona bira, zajedno s VS, suce Međunarodnog suda i glavnog tajnika. OS donosi pravila o imenovanju i uvjetima službe osoblja Tajništva. (čl. 101. st. 1.)
3. OS je vrhovni organ UN-a za financijska pitanja. U njenu nadležnost ulaze financijska i proračunska pitanja samih UN-a, kao i njihova suradnja sa specijaliziranim ustanovama. (čl. 17.)
4. OS raspravlja i daje preporuke za provedbu odredbi Povelje o povlasticama i imunitetima UN-a, predstavnika država pri UN-u i službenika UN-a. (čl. 105. st. 3.)
5. OS daje opće ili posebne ovlasti drugim organima UN-a i specijaliziranim ustanovama da mogu tražiti savjetodavno mišljenje MS. Sama OS ima to pravo već po izričitoj odredbi Povelje. (čl. 96.)

1.3. POSLOVANJE

- poslovanje OS uređeno je u glavnim crtama Poveljom (čl. 18. do 22.), a potanje propise određuje sama Opća skupština u svojem poslovniku – Poslovnik sadrži potrebna pravila:
 - a. o formalnostima sazivanja zasjedanja
 - b. o sastavljanju i odobravanju dnevnoga reda,
 - c. o ovjeroljivanju punomoći,
 - d. o konstituiranju plenuma i odbora,
 - e. o radu,
 - f. o obavljanju izbora, itd.
 - na početku svakog zasjedanja OS izabire predsjednika i potpredsjednike (sada 21) koji zajedno s predsjednicima glavnih odbora Skupštine sačinjavaju predsjedništvo
 - osim nekih iznimaka, svaki predmet mora proći raspravu u jednom od glavnih odbora i tek s izvještajem odbora dolazi pred plenum; naime, da bi olakšala i ubrzala rad, Skupština radi u odborima među koje se dijele brojni predmeti dnevnoga reda
 - to su tzv. glavni odbori; osim njih postoje još 3 vrste odbora (postupovni, stalni, te pomoćna i posebna tijela OS)
 - u glavne odbore ulaze sve članice, a u ostale se bira određen manji broj članica
 - danas ima 6 glavnih odbora (svaki od njih bavi se određenom skupinom pitanja):
 - prvi – problemima razoružanja i međunarodne sigurnosti
 - drugi – ekonomskim i financijskim pitanjima
 - treći – socijalnim, humanitarnim i kulturnim pitanjima
 - četvrti – posebnim političkim pitanjima i dekolonizacijom
 - peti – upravnim i proračunskim pitanjima
 - šesti – pravnim pitanjima
 - pojedina pitanja se ne razmatraju ni u jednom glavnom odboru, nego samo izravno u plenumu OS – međutim, mjesto rasprave nema većeg značenja, jer su i u svim glavnim odborima zastupljene sve države članice UN, a konačna se odluka uvijek donosi u plenumu Opće skupštine
- ... 596 597 598
-
- sjednice Opće skupštine i njenih odbora i pododbora su javne, ali svako od tih tijela može odlučiti da zbog nekog posebnog razloga sjednica bude zatvorena za javnost (čl. 60. Poslovnika)

donošenje odluka:

⁵⁹⁶ Postupovni odbori su Predsjedništvo (predsjednik Opće skupštine, 21 potpredsjednik i predsjednici 6 glavnih odbora) i Verifikacijski odbor (predstavnicima 9 članica UN-a, koje na početku svakog zasjedanja bira Opća skupština na prijedlog predsjednika).

⁵⁹⁷ Postoje 2 stalna odbora OS: Savjetodavni odbor za upravna i proračunska pitanja (16 članova) i Odbor za financijske prinose (18 članova).

⁵⁹⁸ Od brojnih pomoćnih i posebnih (ad hoc) tijela OS, treba spomenuti npr.: Vijeće za prava čovjeka, Odbor za miroljubivu uporabu svemira, Konferenciju za razoružanje, Komisiju za MP, Upravni sud UN-a, Komisiju UN-a za međunarodno trgovačko pravo...

- odluke se u OS donose većinom glasova nazočnih članova, ali za važna pitanja potrebna je 2/3 većina nazočnih članova koji su sudjelovali u glasovanju
 - o kao važna pitanja Povelja navodi „preporuke koje se odnose na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, izbor nestalnih članova VS, izbor članova EiSV, izbor članova Starateljskog vijeća, primanje novih članova u UN, suspenzija, isključenje, pitanja koja se odnose na djelovanje starateljskog sustava i proračunska pitanja“
 - o međutim, sama Opća skupština može odrediti nove kategorije pitanja o kojima treba odlučivati 2/3 većinom (sama ta odluka donosi se običnom većinom, tj. većinom članova koji su nazočni i glasuju) (čl. 18.)
- pritom se većina računa samo u odnosu na predane glasove, ne uzimajući u obzir suzdržavanje pojedinih delegacija od glasovanja ili njihovu stvarnu odsutnost pri glasovanju; prema tome, moguće je da se neki pravovaljani zaključak OS usvoji glasovima malog broja članova UN-a, ako u glasovanju velik broj članova ne sudjeluje
- samo kada OS odlučuje o izmjeni Povelje, za njenu odluku potrebna je 2/3 većina članova OS (prema čl. 108.)

... 599

2. VIJEĆE SIGURNOSTI I POMOĆNI ORGANI VIJEĆA SIGURNOSTI

- UN su ponajprije organizacija za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti
- zato je od početka planiranja UN-a zamišljeno VS kao glavni element u mehanizmu organizacije
- cjelokupno djelovanje UN-a ovisi u prvom redu o tome kako VS ispunjava zadatke koji su mu namijenjeni
- smatralo se da se životno bitne funkcije UN-a temelje na suradnji 5 velesila, pa je cijelo ustrojstvo UN-a sazdano na potrebi osiguranja i ostvarenja te suradnje; to se napose očituje u sastavu VS i u njegovim zadacima
- za razliku od OS koja se redovito sastaje jednom godišnje, VS je zamišljeno kao organ koji je stalno na okupu
- ono je tako ustrojeno da može neprekidno djelovati, tj. da se može sastati u svakom času

2.1. SASTAV

- VS se danas sastoji od 15 država, od kojih neke imaju stalna mjesta, a druge se biraju na rok od 2 godine
- Poveljom su kao stalni članovi navedeni: Francuska, Kina, SAD, Sovjetski Savez i VB (uz njih se bira 10 nestalnih članova)
- zbog raspada SS, od 1991. njegovo stalno mjesto zauzela je Ruska Federacija, najmoćnija nova država nastala na tom području
- ta je promjena provedena bez formalne izmjene Povelje, ali uz suglasnost svih bivših republika SS (157. str.)
- nestalne članove bira OS na 2 godine, i to tako da se svake godine bira polovina – država kojoj je mandat istekao ne može se odmah opet birati (OS je 2007. izabrala RH za člana VS u 2008. i 2009.)
- za izbor u VS svaki nestalni član mora dobiti 2/3 većinu glasova u OS; u nekoliko slučajeva, kad se nije mogla postići ta većina ni za jednog kandidata, jedna od njih bi bila izabrana uz uvjet da podnese ostavku nakon godine dana; kad bi nakon godine dana ta država odstupila, na godinu dana birao bi se njen protukandidat
- Povelja određuje da se pri izboru nestalnih članova vodi računa „u prvom redu, o doprinosu članova UN-a održavanju međunarodnog mira i sigurnosti i ostalim ciljevima UN-a, a također i o pravičnoj geografskoj raspodjeli“ (čl. 23. st. 1.)
- međutim, već od početka rada UN-a veća je pažnja obraćana pitanju geografske podjele nestalnih mjesta, pa je u prvim godinama, temeljem dogovora SAD-a i SS-a, redovito po jedno mjesto pripadalo državama Zapadne Europe, Istočne Europe, Britanskog Commonwealtha i Bliskog Istoka, a dva mjesta držale su latinskoameričke države
- kad se naglo povećao broj članica UN-a, posebno broj država Afrike i Azije, počelo se prigovarati da podjela mjesta nije pravedna, no nije se moglo naći zadovoljavajuće rješenje, što je bio razlog za provođenje proširenja Vijeća
- uz samo proširenje broja, OS je odredila također podjelu mjesta po kontinentima, odnosno regijama: 5 mjesta državama Azije i Afrike, 2 mjesta državama Latinske Amerike i Kariba, jedno državama Istočne Europe, 2 državama Zapadne Europe i ostalima
- prema tom ključu dijele se izborna mjesta u VS otkako je stupilo na snagu povećanje broja njegovih nestalnih članova

⁵⁹⁹ U OS i nekim drugim organima UN-a i drugih MO, kao i na međunarodnim konferencijama, nastoji se izbjeći glasovanje o rezolucijama, odlukama, dokumentima koji se usvajaju. Pri glasovanju je teško izbjeći glasove protivne većini, što za samu odluku i budućnost stajališta država koje su glasale protiv usvojene odluke može imati raznih negativnih posljedica. Zato su se postupno odluke počele usvajati tzv. konsenzusom. To je usvajanje pojedine odluke bez glasovanja, ali to nije sinonim za jednoglasno prihvaćenu odluku. Konsenzus znači da u tijelu koje usvaja određenu odluku nema ni jednog člana kojem bi ta odluka bila neprihvatljiva u tolikoj mjeri da bi tražila glasovanje kako bi mogla dati svoj negativan glas.

- međutim, OS nije obvezana glasati za kandidate koji su predloženi na temelju sporazuma članica koje ne pripadaju odnosnoj regiji; treba također reći da izabrana država ne zastupa svoju regiju (bar ne s pravnog gledišta) – ne govori u ime regije, niti se njezino držanje i stajališta mogu upotrijebiti kao dokaz ili argument prema državama njezine regije
- daljnje povećanje broja članica UN-a nakon usvajanja prve izmjene pravila o sastavu VS opet je nametnulo pitanje povećanja broja njegovih članova kako bi sastav VS preciznije odražavao ukupno članstvo UN-a s obzirom na geografsku pripadnost država, različitosti u njihovu ekonomskom razvoju, kulturnoj i vjerskoj pripadnosti stanovništva
- o proširenju sastava VS, o promjenama u načinu njegova rada i donošenja odluka, od 1993. raspravlja se u posebnoj radnoj skupini koju je osnovala OS, ali ni o jednom od tih pitanja još nema sporazuma članica

2.2. POZIVANJE ZAINTERESIRANIH DRŽAVA U VS

- države koje ne sudjeluju u radu i zaključivanju VS na njega su prenijele ovlast i odgovornost za poslove njegova djelokruga
- takvo uređenje odstupa od starog pravila međunarodnog poretka da se ni jedna država ne može obvezati bez njene privole, i da se o njenim interesima ne može raspravljati u njenoj odsutnosti – u starije doba to bi se smatralo nespojivim sa shvaćanjem državne suverenosti
- zato je već Pakt LN odredio da se država članica poziva da sudjeluje kao član na svakoj sjednici Vijeća, kad je pred Vijeće izneseno pitanje koje ju posebno zanima – slična pravila sadrži i Povelja; u njoj se razlikuju 2 slučaja:
 - a) kad se pred VS raspravlja o predmetu kod kojeg su u pitanju posebni interesi članice UN-a koja nije član VS (čl. 31.)
 - ta odredba jamči članicama UN-a koje nisu članovi VS da se bar pitanja kojima se posebno diraju njihovi interesi ne rješavaju bez njihova sudjelovanja u raspravi – time se donekle ispravljaju negativne posljedice činjenice da u VS ne sjede svi članovi UN-a
 - VS odlučuje je li u konkretnom slučaju riječ o interesu države koja traži pristup u Vijeće, dakle odlučuje o tome treba li ta država sudjelovati u raspravama; tako pozvana država nema pravo glasa pri odlučivanju o dotičnom pitanju; ipak, ona ima pravo podnositi Vijeću prijedloge i nacрте rezolucija; o njima će VS glasati samo ako to zatraži jedan od članova Vijeća
 - prema Paktu LN, imala je država nečlanica VS pravo sudjelovanja u raspravi i pravo glasa kad je bila pozvana na sudjelovanje; tad je to bilo vrlo važno, jer su se odluke u Vijeću LN donosile jednoglasno; danas je za sve odluke u VS dovoljna kvalificirana većina članova VS, tako da ni glas zainteresirane nečlanice VS ne bi mogao spriječiti donošenje odluke koja joj nije po volji
 - b) kad se pred VS razmatra neki spor u kojem sudjeluje jedna država ili više njih koje nisu članovi VS (ta odredba odnosi se i na članove UN-a i na nečlanice te organizacije) (čl. 32.)
 - ovdje je uvjet za pozivanje pojedine države činjenica da je ona stranka spora koji se razmatra pred VS
 - ni u slučaju takvog poziva u VS nečlanica VS nema pravo glasa, ali je ona pritom izjednačena s članovima VS, jer ni oni nemaju pravo glasa kad se raspravlja o sporu kojeg su oni stranke
 - međutim, u praksi se ta odredba ne poštuje glede članova vijeća – države članice VS vrlo često sudjeluju u glasovanju o problemima koji mogu biti kvalificirani kao sporovi, a one kao stranke u tim sporovima
- treći slučaj pozivanja članice UN-a u VS, iako ona tada nije njegov član, je odlučivanje o upotrebi njenih vojnih snaga u akcijama koje odredi VS – međutim, za razliku od gore opisanih dvaju slučajeva, pri ovom pozivanju u VS nečlanica VS sudjeluje i u donošenju odluka VS koliko se one odnose na oružane snage te države

2.3. DJELOKRUG

- dok se Vijeće LN moglo baviti svakim pitanjem iz djelokruga Lige, nadležnost VS ograničena je na samo neka pitanja
- no zato ono obavlja najvažnije funkcije UN-a i ti su poslovi dani Vijeću u isključivu nadležnost s ovlastima donošenja obvezujućih odluka za članove Organizacije
- glavni zadatak VS prema Povelji (čl. 24. st. 1.): *„da bi se osigurala brza i djelotvorna akcija UN-a, njihovi članovi povjeravaju VS prvenstvenu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, i pristaju da VS radi u njihovo ime kad obavlja svoje dužnosti na temelju te odgovornosti“*
- kao dopuna tog zadatka, VS izrađuje, uz pomoć Odbora vojnog štaba, planove radi uspostavljanja sustava za reguliranje oružanja, a sa svrhom da se što manje ljudskih i ekonomskih izvora svijeta odvaja za naoružanje, pa tako i tim putem potpomogne održavanje svjetskog mira i sigurnosti (rad na tom zadatku već je u početku zapeo) (čl. 26.)
- 161. str.
- uz spomenute glavne zadatke i djelatnosti, VS ima i posebne zadatke:
 1. odluka o održavanju sjednica Vijeća izvan sjedišta Ujedinjenih naroda (čl. 28. st. 3.)
 2. uspostavljanje članskih prava za članice kojima su ta prava privremeno bila obustavljena odlukom OS (čl. 5.)
 3. odluka o tome radi li se pri raspravi o nekom predmetu o interesu neke članice Ujedinjenih naroda koja nije članica Vijeća, tako da bi ona trebala da sudjeluje u toj raspravi

4. opći nadzor nad primjenom regionalnih sporazuma i djelovanjem regionalnih ustanova (organizacija) s obzirom na održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, te odobravanje svake pojedine prisilne akcije na temelju regionalnih sporazuma ili od regionalnih ustanova (čl. 53. i 54.)
 5. određivanje uvjeta pod kojima može pred MS izići neka država koja nije stranka Statuta Suda (čl. 35. st. 2. Statuta MS)
 6. davanje preporuka/odlučivanje o mjerama koje bi trebalo poduzeti ako to VS drži potrebnim, da se provede presuda MS (čl. 94. st. 2.)
- treba još spomenuti da je VS, već po samoj Povelji (čl. 96. st. 1.), ovlašteno tražiti savjetodavna mišljenja od Međunarodnog suda o svim pravnim pitanjima
 - u sustavu starateljstva, VS je bilo nadležno za tzv. stratejske zone – upravo su starateljska područja koja su spadala u tu kategoriju bila posljednja koja su stekla samostalnost
 - 162. str.

2.4. POSLOVANJE

- VS mora biti sposobno djelovati brzo kad se pojavi opasnost za mir
 - zato je Povelja odredila da ono bude stalno na okupu, odnosno da postoji mogućnost sastanka u svakom času
 - za tu svrhu Povelja propisuje „*da svaki član VS ima u svako doba predstavnika u sjedištu UN-a*“ (čl. 28. st. 1.)
 - razumije se da se sastanci održavaju samo kad se pojavi potreba da se raspravi o nekom pitanju, a iskustvo je pokazalo da se sjednice po potrebi mogu sazvati u najkraćem vremenu
 - sjednice Vijeća saziva predsjednik, koji se mijenja svakog mjeseca prema abecednom redu imena članica na engleskom
 - predsjednik mora sazvati sjednicu:
 - 1) na zahtjev bilo koje članice Vijeća,
 - 2) kad je pred Vijeće iznesen neki spor ili situacija,
 - 3) kad Opća skupština uputi Vijeću neku preporuku ili pitanje
 - 4) kad glavni tajnik upozori Vijeće na neki predmet koji bi, po njegovu mišljenju, mogao dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti
 - dnevni red sastanaka VS sastavlja privremeno glavni tajnik uz odobrenje predsjednika, a konačno ga utvrđuje samo Vijeće
 - sjednice su javne ali se može uvijek odrediti tajnost; kvorum nije propisan (za to nema ni potrebe jer će države u pravilu nastojati da sudjeluju u radu Vijeća, a Povelja ih na to izriječno obavezuje)
 - svakako bi Vijeće bilo nesposobno za stvaranje bilo kakvih zaključaka kad bi broj prisutnih pao ispod 9, jer se za svaki zaključak o postupku (npr. već za utvrđivanje dnevnog reda) zahtijeva barem 9 potvrdnih glasova
 - kad bi se Povelja doslovno tumačila, ne bi Vijeće moglo stvarati nikakvih meritornih zaključaka ako nisu prisutni predstavnici svih 5 stalnih članica Vijeća; no praksa je dovela do tumačenja da odsutnost stalne članice nema toga učinka
 - najvažnija odredba o poslovanju Vijeća sigurnosti je propis o broju glasova potrebnih za stvaranje pravovaljanih zaključaka
 - to je uopće jedno od najvažnijih pravila Povelje i jedan od temelja cijele organizacije, jer se na tom propisu osniva posebni i povlašteni položaj velikih država koje drže stalno mjesto u Vijeću, a taj položaj znatno utječe na svjetsku politiku
-
- Povelja razlikuje:
 - a) odluke VS o pitanjima postupka → proceduralne odluke
 - b) odluke VS o samoj stvari, o biti predmeta o kojem se raspravlja → meritorne odluke (tu se ubrajaju sve odluke koje se ne odnose na postupak, tako da se mogu odrediti i nazivom „neproceduralne odluke“)
 - za donošenje pravovaljanih odluka u pitanjima postupka potrebni su potvrdni glasovi 9 (izvorno 7) članova VS, bez obzira na to jesu li to glasovi stalnih ili nestalnih članova; nakon izmjene Povelje 1963., kojom se traži 9 glasova umjesto 7, moguće je da se u VS donese neka proceduralna odluka bez potvrdnog glasa ijedne stalne članice VS
 - za donošenje pravovaljanih meritornih odluka, Povelja traži 9 potvrdnih glasova, „*uključujući glasove svih stalnih članova*“
 - to znači da VS ne može donijeti meritornu odluku bez pristanka svih velikih sila
 - prema tome, svaki stalni član može svojim protivljenjem spriječiti donošenje meritorne odluke – to se često naziva pravom veta, ali to je zapravo obvezna jednoglasnost svih stalnih članova VS (svrha tog pravila je da se donese odluka za čije provođenje velike sile daju potreban autoritet i po potrebi sredstva za provedbu)

2.4.1. Prema Povelji, dakle, traži se za pravovaljanost svake meritorne odluke VS potvrđan glas svih stalnih članova VS.

- prema tome, već samo suzdržavanje od glasovanja li neprisutnost nekog stalnog člana pri odlučivanju priječi donošenje bilo kakve meritorne odluke čak i ako su glasovi svih ostalih 14 (izvorno 10) članova VS dani u prilog takve odluke
- međutim, praksa je pošla drugim putem:
 - o vrlo često su se velesile suzdržavale od glasovanja, i to ne samo u pitanjima postupka, a odluke koje su i unatoč tome dobile potrebnu većinu (9) smatrale su se pravovaljanima
 - o jedino svojim protivnim glasom stalni članovi VS sprječavali su donošenje meritorne odluke – ta se praksa toliko ustalila da je dovela do izmjene Povelje bez propisanog postupka, tj. pravilo o potrebnoj većini za donošenje meritornih odluka izmijenjeno je stvaranjem novog pravila običajnog prava
- prema tome, danas je za donošenje meritornih odluka dovoljna većina od 9 potvrđnih glasova, bez obzira na to koliko se stalnih članova suzdržalo od glasa ili ih nije prisustvovalo glasovanju, a da nisu bili opravdano spriječeni
- meritorna odluka može se, dakle, donijeti i samim glasovima nestalnih članova Vijeća ako predstavnik ni jednog stalnog člana nije glasao protiv te odluke

2.4.2. Povelja određuje neke iznimke od pravila da je za donošenje meritornih odluka potrebna jednoglasnost stalnih članova.

- ona propisuje da se stranke u sporu koji je predmet rasprave u VS suzdrže od glasovanja:
 - kod donošenja odluke o mirnom rješavanju sporova
 - glede odredbe da VS potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem regionalnih sporazuma/ustanova
- međutim, praksa je uvela razlikovanje između sporova i situacija – tumačenjem propisa Povelje smatra se da stranke nemaju pravo glasa samo kad je riječ o sporu, a ne kad se radi o situaciji, makar one bile u njoj izravno zainteresirane
- situacija je problem u međunarodnim odnosima koji bi mogao dovesti do ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti, neovisno o tome jesu li, kao u sporu neposredno suprotstavljene tvrdnje ili zahtjevi određenih država
- prema tome, i same zainteresirane stranke mogu sudjelovati u odlučivanju kada je riječ o predmetu koji je označen kao situacija, a ne kao spor – zato je vrlo važno da se jasno odredi što je spor, a što situacija, naročito kad su dimnuti interesi stalnih članica VS, jer svaka od njih može svojim jednim glasom spriječiti stvaranje nekog njoj nepovoljnog zaključka
- u tom smjeru treba čekati daljnji razvoj prakse, ali sa skepsom, jer će stalni članovi nastojati da se predmeti u kojima su oni izravno zainteresirani označe kao situacija
- navedena iznimka se ne odnosi na najvažniju djelatnost VS – na odluke VS o mjerama koje treba poduzeti kad je riječ o prijetnji miru, narušenju mira i činu agresije:
 - o u tim predmetima nisu zainteresirane stranke isključene od prava glasa
 - o kako je za takve odluke potrebna jednoglasnost stalnih članica Vijeća sigurnosti (u ukupnom broju od 9 pozitivnih glasova), ne može se nikakva odluka stvoriti ako makar samo jedan glas stalne članice Vijeća bude protiv prijedloga
 - o to znači da se nijedna stvarna akcija VS za održavanje ili uspostavu mira (počevši od djelomičnog prekidanja ekonomskih ili prometnih veza) ne može poduzeti ako se tome protivi jedna od vevlasti sa stalnim mjestom u Vijeću

2.4.3. Za razliku od meritornih odluka, odluke o pitanjima postupka donose se potvrđnim glasovima 9 članova.

- to znači da i sve velike sile mogu biti nadglasane od nestalnih članova VS u pitanjima kao što je odgađanje sastanka Vijeća, upućivanje nekog pitanja pomoćnim organima Vijeća i sl. – međutim, kako se u Povelji ne nabrajaju pitanja postupka, još od Konferencije u San Franciscu nastojala su se nabrojiti takva pitanja ili naći kriteriji za njihovo određivanje
- pravna snaga rezultata svih tih pokušaja nije takva da bi mogla dopuniti nepraktično, ali jedino točno tumačenje Povelje
- naime, iz odredbi Povelje proizlazi da se odlučivanje o tome je li neko pitanje proceduralno ili meritorno smatra kao rješavanje o meritumu, pa za takvu odluku treba većina za donošenje meritornih odluka
- tu može nastati tzv. dvostruki veto: stalna članica može svojim negativnim glasom spriječiti stvaranje odluke da se neko pitanje oglasi kao pitanje postupka, pa ono time postaje meritorno i podvrgava se pravilu za meritorne odluke, a zatim pri odlučivanju o stvari može svojim jednim protivnim glasom spriječiti stvaranje predloženog ili bilo kojeg drugog zaključka

2.4.4. Uz odluke VS koje se donose u obliku rezolucija, sve su češće i izjave koje daje predsjednik VS.

- izjave predsjednika odnose se na sve vrste meritornih pitanja o kojima inače VS rješava svojim rezolucijama
- na izjave predsjednika VS se odlučuje iz različitih političkih razloga, a njima se pripisuje gotovo ista pravna snaga kao i samim rezolucijama VS, jer ih predsjednik daje samo kad one izražavaju stajalište svih članova Vijeća
- 167. str.

Pomoćni organi Vijeća sigurnosti:

- Povelja ovlašćuje VS da ustanovljuje „pomoćne organe koje smatra potrebnima za obavljanje svojih funkcija“ (čl. 29.)
- Poslovnik VS razrađuje to ovlaštenje, propisujući da ono „imenjuje komisiju ili odbor ili izvijestitelja za određeno pitanje“; propisuje i da VS može kao izvijestitelj za određeno pitanje imenovati i glavnog tajnika UN-a
- VS može osnivati i zajedničke pomoćne organe s Općom skupštinom
- Vijeće je osnovalo brojne komisije i odbore, sastavljene od svih ili samo nekih članica Vijeća, ali i od nečlanica Vijeća
- Pomoćni organi VS mogu biti sastavljeni i od pojedinaca, imenovanih u osobnom svojstvu ili predstavnika država
- zadaci tih organa mogu biti privremeni ili trajni; kao što samostalno osniva pomoćne organe, VS svaki ih može i ukinuti
- ovlasti svakog pojedinog pomoćnog organa utvrđene su u rezoluciji kojom ga VS osniva, a VS te ovlasti naknadno može i mijenjati, smanjivati ili povećavati (svakako, one ne mogu biti veće od ovlasti koje ima samo VS na temelju Povelje)
- pritom ima pomoćnih organa čije odluke ne treba potvrditi VS da bi imale neposrednog učinka i izvan samog VS
- najbolja potvrda za to su razne odluke mirovnih operacija UN-a i presude MKS (i mirovne operacije i kazneni sudovi su pomoćni organi VS, koje je ono osnovalo svojim rezolucijama)

-
- VS je postavilo ove **stalne odbore** (sastavljene od predstavnika svih članova VS; predsjedava im predsjednik države koja u tom času predsjedava Vijećem):
 - a) Odbor stručnjaka za pitanja postupka
 - b) Odbor za sastanke VS izvan sjedišta UN-a
 - c) Odbor za primanje novih članova u UN
 - osim nekoliko radnih grupa koje razmatraju unapređivanje pojedinih aspekata rada VS, ono ima 10-ak odbora koji nadziru provedbu sankcija koje VS poduzima prema određenim državama – takvi su odbori nadzirali provedbu sankcija prema Iraku, Libiji, Somaliji, Angoli, Ruandi, Liberiji, Sjevernoj Africi, Afganistanu, Eritreji i Etiopiji
 - pomoćni organi su i snage koje provode mirovne operacije, a VS upućuje ih na područja gdje treba osigurati i nadzirati mir (do 2001. bilo je ukupno 54 takve operacije, a sredinom 2010. djelovalo ih je još 16, od kojih su 3 bile upućene na područje bivše SFRJ)

-
- osim tih standardnih pomoćnih organa, VS povremeno osniva i neke atipične organe, koji se trebaju baviti specifičnim pitanjima sprječavanja ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti ili uklanjanja posljedica nekog ratnog sukoba
 - Komisija UN-a za promatranje, nadzor i inspekciju (UNMOVIC) kontrolira primjenu mjera prema Iraku
 - Kompenzacijska komisija UN-a (UNCC) rješava brojne zahtjeve za naknadu štete koje je Irak počinio stranim vladama, pojedincima i privrednim organizacijama tijekom agresije na Kuvajt i njegove okupacije 1990. i 1991.
 - nakon terorističkih akcija protiv SAD-a, 2001. je osnovan Odbor Vijeća sigurnosti za borbu protiv terorizma
 - VS je 1993. poduzelo posebnu, novu mjeru za održavanje i uspostavljanje međunarodnog mira i sigurnosti: osnovalo je MS za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede MHP na području bivše Jugoslavije od 1991. (ICTY)
 - Nakon toga, 1994. je osnovan i MS za suđenje osobama koje su odgovorne za genocid i druge teške povrede MHP počinjene 1994. na području Ruande i državljanima Ruande odgovornima za takve zločin počinjene na području susjednih država

Odbor vojnog štaba

-
- dok navedene pomoćne organe može ukinuti VS (jer ih je i osnovalo), postojanje Odbora vojnog štaba predviđa sama Povelja, te ga VS ne može ukinuti – Povelja precizno uređuje sastav, zadatke i djelovanje tog pomoćnog organa VS
 - Odbor se sastoji od načelnika štaba stalnih članova VS ili njihovih zastupnika; ako mu je potrebno za izvršavanje njegovih zadataka, može pozvati na suradnju i svakog člana UN-a koji nije stalno zastupan u njemu
 - uz odobrenje VS i nakon konzultacije s odgovarajućim regionalnim ustanovama, može ustanoviti regionalne pododbore

- zadatak Odbora:
 - savjetuje i pomaže VS u svim pitanjima vojnih sredstava potrebnih za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, uporabe i zapovijedanja vojnim snagama, te u pitanjima reguliranja oružanja i razoružanja
 - kad dođe do uporabe vojnih snaga, Odbor je odgovoran za njihovo strategijsko vođenje, ali pod vodstvom VS (razgraničenje između tog vodstva VS, koje bi trebalo biti više načelno i političke naravi, i strategijskog vođenja, koje treba biti pridržano vojnim stručnjacima okupljenim u Odboru, nije provedeno u Povelji, u kojoj se izričito dodaje da će se pitanje zapovijedanja vojnim snagama naknadno razraditi) (čl. 47. st. 3.)
- 170. str.
- iako mu je Poveljom namijenjena važna uloga, Odbor nije izvršavao svoje zadatke u stvarnosti, pa je Sastanak šefova država i vlada članica UN-a 2005. zahtijevao od VS da razmotri pitanje sastava, mandata i rada Odbora vojnog štaba

3. EKONOMSKO I SOCIJALNO VIJEĆE

- dok je Vijeće sigurnosti organ negativne suradnje država, tj. suradnje koja ide za uklanjanjem ratne opasnosti, pozitivnoj suradnji Ujedinjenih naroda služi Ekonomsko i socijalno vijeće (čl. 60.) – to je vijeće zasnovano kao posebni glavni organ Ujedinjenih naroda, a Povelja predviđa za nj vrlo razgranatu djelatnost
- Povelja (čl. 55.) određuje da Ujedinjeni narodi unapređuju:
 - a) „podizanje životnog standarda, punog zaposlenja i uvjeta ekonomskog i socijalnog napretka i razvitka
 - b) rješavanje međunarodnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i srodnih problema, kao i međunarodnu suradnju na polju kulture i prosvjete
 - c) opće i stvarno poštivanje prava čovjeka i osnovnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed“
- tvorci Povelje ispravno su ocijenili da za izvođenje postavljenih zadataka treba i zajednička akcija svih država i posebna akcija svake pojedine od njih – zato Povelja obvezuje članice UN-a da te zadatke ostvaruju sve zajedno i svaka posebno u suradnji sa samom organizacijom, a napose predviđeno je EiSV kao organ za svu djelatnost na tom području
- u njemu se trebaju usredotočiti sve djelatnosti za koje su nadležne posebne MO, a koje Povelja želi povezati s organizacijom UN-a pod nazivom specijaliziranih ustanova (čl. 63.)

3.1. SASTAV

- EiSV se sastoji od predstavnika određenog broja članica koje bira OS na 3 godine, ali tako da se svake godine bira po 1/3
- Povelja je odredila da EiSV 18 članova, ali taj broj je 2 puta mijenjan zbog sve brojnijeg članstva UN-a
- to je provedeno izmjenom Povelje 1963. (povećanje na 27 članova) i 1972. (povećanje na 54 člana)
- pri obama povećanjima određena je rezolucijama OS regionalna raspodjela mjesta

3.2. DJELOKRUG

- određen je programatskim odredbama o zadacima UN-a na polju ekonomske i socijalne suradnje (Glava IX.) (172. str.)
- 1. Proučavanje.** Samo Vijeće može poduzeti izradu studija ili potaknuti njihovu izradu. (čl. 62. st. 1.)
 - 2. Obavješćavanje.** Rezultat takvih proučavanja jesu izvještaji ili prikazi namijenjeni bilo pojedinim organima UN-a, bilo drugim organizmima, bilo, pak, članicama Ujedinjenih naroda. Napose je određeno da Vijeće može pružati informacije i pomagati Vijeću sigurnosti na njegov zahtjev. (čl. 65.)
 - 3. Raspravljavanje.** Svako proučavanje uključuje i raspravljavanje o određenom predmetu. No, Povelja ovlašćuje Vijeće da to raspravljavanje nastavi sazivanjem posebnih međunarodnih konferencija o predmetima iz njegove nadležnosti. (čl. 62. st. 4.). S druge strane, Vijeće će raspravljati o pojedinim pitanjima savjetujući se sa specijaliziranim ustanovama.
 - 4. Davanje savjeta (preporuka).**
 Ekonomsko i socijalno vijeće nije organ koji donosi obvezatne odluke. Što god treba pretvoriti u djelo, Vijeće predaje o tome izrađene nacrti uz savjete, odnosno preporuke. Preporuke upućuje članovima UN-a, OS ili specijaliziranim ustanovama. Naročito, podnosi OS i prijedloge konvencija o uređenju pitanja iz kruga svoje nadležnosti. Opća skupština može te prijedloge konvencija raspraviti i po svom nahođenju preinačiti, ali ni ona ne može te nacrti učiniti obvezatnima, već će ih, ako to želi, preporučiti na prihvrat članicama.

U jednome se čini da je vlast EiSV veća. Ono je nadležno za sklapanje ugovora sa specijaliziranim ustanovama o povezivanju tih MO s UN-om. Međutim, te ugovore treba odobriti OS. Prema tome je i tu EiSV samo organ za pro-
učavanje i raspravljavanje (pregovaranje), a ugovor što ga zaključi samo je prijedlog koji se podnosi Općoj skupštini.

5. **Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova.** Za tu svrhu Vijeće prima izvještaje od tih ustanova, pa može osigurati podnošenje tih izvještaja poduzimanjem različitih prikladnih mjera i sklapanjem sporazuma s odnosnim ustanovama (te sporazume sklapa Vijeće samo, bez ičijeg odobrenja). S pomoću tih izvještaja Vijeće nadzire i provedbu vlastitih preporuka i preporuka Opće skupštine iz kruga svoje nadležnosti. No, EiSV ne može ni tu učiniti više nego da Općoj skupštini priopći primjedbe na te izvještaje. (čl. 64.)

6. **Izvršenje.** Vijeće obavlja funkcije koje, u vezi s provedbom preporuka OS, spadaju u njegovu nadležnost. (čl. 66. st. 1.)

7. **Posebni poslovi.** EiSV može pružati usluge, na zahtjev članica UN-a ili specijaliziranih ustanova, ali za to treba odobrenje OS. OS mu, osim toga, može povjeriti bilo kakve druge funkcije. (čl. 66. st. 2. i st. 3.)

- dakle, Povelja određuje široki djelokrug EiSV
- tijekom godina, ono se bavilo brojnim bitnim problemima cijele međunarodne zajednice: pravednijim svjetskim ekonomskim poretom, najnerazvijenijim, posebno ekonomski ugroženim državama, svjetskim demografskim problemima, nedopuštenom trgovinom drogama, zaštitom okoliša, ravnopravnošću žena i zaštitom djece

3.3. POSLOVANJE

- do 1991., EiSV je održavalo 2 zasjedanja godišnje, a osim toga i jedan kratki sastanak za rješavanje organizacijskih pitanja
- od 1992., održava se samo jedno zasjedanje na godinu, izmjenično u New Yorku i Ženevi – tom zasjedanju, na kojem se razmatraju najvažnija ekonomska i socijalna pitanja današnjeg svijeta, prethodi jedno kratko zasjedanje namijenjeno organizacijskim pitanjima; odluke Vijeća donose se većinom predanih glasova

- prema Povelji, Vijeće osniva komisije koje su potrebne za obavljanje njegovih funkcija:

- o ti pomoćni organi proučavaju povjerenja im pitanja i daju svoje prijedloge Vijeću
- o ona mogu djelovati i dok Vijeće ne zasjeda
- o u komisije se biraju i države koje nisu članice Vijeća

➤ funkcionalne (tehničke) komisije

- bave se pojedinim pitanjima iz djelokruga Vijeća
- države članice komisija u njih po mogućnosti šalju stručnjake za pitanja kojima se pojedina komisija bavi
- sad postoje funkcionalne komisije za ova pitanja: za socijalni razvoj, za sprječavanje zločina i kazneno pravosuđe, za opojne droge, za stanovništvo i razvoj, za znanost i tehnologiju za razvoj, za pravni položaj žena, za statistiku

➤ regionalne komisije

- bave se ekonomskim i socijalnim problemima pojedinih dijelova svijeta
- postoji 5 takvih komisija: za Afriku (sjedište u Adis Abebi), za Aziju i Pacifik (Bangkok), za Europu (Ženeva), za Latinsku Ameriku i Karibe (Santiago, Čile), za Zapadnu Aziju (Bejrut)

- u pojedinoj komisiji sudjeluju sve članice UN-a iz određene regije, ali od tog načela ima i raznovrsnih iznimaka
 - o zbog različitih političkih i ekonomskih razloga, neke su države u više komisija
 - o Izrael nije član komisije u koju bi spadao po svom zemljopisnom položaju (Zapadna Azija), jer su članice te komisije arapske države, nego je član Komisije za Europu
 - o članovi komisija mogu biti i nečlanice UN-a, pa je Švicarska prije ulaska u UN bila član Komisije za Europu; Sveta Stolica u toj komisiji sudjeluje u savjetodavnom svojstvu
 - o nesamoupravna područja sudjeluju u radu komisije svoje regije kao pridruženi članovi (Komisije za Aziju i Pacifik i za Latinsku Ameriku i Karibe)

➤ stalni odbori i stručna tijela

- osnivaju se za mnoga posebna pitanja – članovi su države, a stručnjaci moraju biti u sastavu stručnih tijela
- međutim, ni njih ne biraju u svim slučajevima sami UN, nego države članice
- postoje stalni odbori: za nevladine organizacije, za program i koordinaciju, za pregovore s međuvladinim agencijama⁶⁰⁰

- s EiSV su povezani i mnogi pobočni organi UN-a (programi, fondovi, tijela) koje je osnovala OS, organ koji nad njima ima trajni nadzor – tu pripadaju Fond za pomoć djeci (UNICEF), Program za razvoj (UNDP), Program za okoliš (UNEP), Visoki komesar za izbjeglice (UNHCR), Konferencija za trgovinu i razvoj (UNCTAD), Svjetski program za hranu (WFP) ...

- široku suradnju EiSV u ostvarivanju njegovih zadaća upotpunjuju njegove već spomenute veze sa specijaliziranim ustanovama, za koje je ono neka vrsta središnjice i ujedno veza između tih MO i drugih organa UN-a

- osim toga, EiSV povezuje UN i s nevladinim organizacijama

⁶⁰⁰ Stručna tijela osnovana su za sljedeća pitanja: za međunarodnu suradnju u pitanju poreza; za politiku razvoja; za promet opasnih dobara i za globalno usklađeni sustav klasifikacije i označavanja kemikalija, za ekonomska, socijalna i kulturna prava, za energiju i prirodna bogatstva za razvoj, za javnu upravu, za domorodačka pitanja, za menadžment, za programiranje, za šume, za koordinaciju, za geografska imena.

- u tom smislu, Povelja ovlašćuje EiSV na poduzimanje prikladnih mjera za konzultacije s nevladinim organizacijama koje se bave predmetima iz njegove nadležnosti – temeljem te odredbe, rezolucijom EiSV iz 1996. detaljnije je uređen savjetodavni status koji je Vijeće dodijelilo brojnim nevladinim organizacijama
- rezolucija razlikuje 3 kategorije tog statusa:
 1. u kategoriju općeg savjetodavnog statusa ulaze organizacije čiji djelokrug obuhvaća većinu aktivnosti EiSV, te mogu na zadovoljavajući način dokazati Vijeću svoju sposobnost kontinuiranog sudjelovanja u ostvarivanju ciljeva UN-a; one trebaju biti bitno uključene u ekonomski i društveni život naroda područja koja predstavljaju, a njihovo članstvo treba biti znatno, te široko predstavljati većinske dijelove pučanstva u velikom broju zemalja
 2. u kategoriju posebnog savjetodavnog statusa ulaze organizacije s posebnim djelokrugom koje se bave samo nekima od područja iz djelokruga Vijeća, te su poznate u područjima u kojima imaju ili žele steći savjetodavni status
 3. ostale organizacije koje nisu uključene ni u jednu od navedenih kategorija mogu biti uključene u Listu (Roster), ako Vijeće ili glavni tajnik nakon savjetovanja s Vijećem ili njegovim Odborom za nevladine organizacije, smatra da njihovo prigodno sudjelovanje u radu Vijeća, njegovih tijela ili drugih organa UN-a, može biti korisno
- broj nevladinih organizacija u svim trima kategorijama u stalnom je porastu – prema službenim podacima EiSV, 2010. se 139 nevladinih organizacija nalazilo u općem, 2218 u posebnom savjetodavnom statusu, dok ih je 1025 bilo uključeno u Listu

4. STARATELJSKO VIJEĆE

- za poslove starateljstva ustanovljen je Poveljom posebni glavni organ: Starateljsko vijeće
- u doba LN bavio se mandatskim područjima poseban pomoćni organ, Stalni odbor za mandate; bio je sastavljen od neovisnih stručnjaka, a većina članova nije smjela imati državljanstvo zemalja koje su upravljale mandatima; zadaća odbora bila je ispitivanje godišnjih izvještaja mandatarata i davanje prijedloga Vijeću LN u vezi s provedbom mandata

4.1. SASTAV

- po Povelji UN (čl. 86.), Starateljsko vijeće je sastavljeno tako da u njemu bude jednak broj država koje upravljaju starateljskim područjima i onih koje nemaju starateljske uprave
 - o prve ulaze u Vijeće po svojoj ovlasti starateljske uprave i njegovi su članovi toliko dugo dok provode upravu
 - o među drugima moraju biti sve države koje su stalne članice VS, ako same nemaju starateljsku upravu
 - o preostale članove do punog broja država koje nemaju starateljsku upravu bira OS na 3 godine, ali se taj mandat može obnavljati bez ograničenja
- Italija je zbog svoje starateljske uprave nad Somalijom sudjelovala u radu Starateljskog vijeća i prije nego što je postala članicom UN-a, ali nije imala pravo glasa – tek kad je 1955. ušla u UN, postala je članicom Starateljskog vijeća
- prestankom starateljstva nad nizom područja, već početkom 60-ih sastav SV povremeno nije bio u skladu s Poveljom:
 - o broj država upraviteljica bio je manji od broja stalnih članova VS koji nisu imali starateljske uprave, pa OS nije ni birala u Vijeće druge države koje nisu upravljale starateljskim područjima
 - o ravnoteža između država upraviteljica i ostalih bila je trajno izgubljena 1968. kad je Nauru stekao samostalnost; time su NZ i VB prestale biti starateljske države, a to su tada još bile samo Australija (staratelj nad Novom Gvinejom) i SAD (staratelj Pacifičkih otoka)
- problem rješavanja tog stanja bio je iznesen pred OS, a o tome je glavni tajnik podnio izvještaj i dao svoje mišljenje
 - o prema tom mišljenju, svrha odredbe Povelje je bila da nad starateljskom upravom postoji stvarni nadzor i utjecaj država koje nemaju starateljske uprave pa je prema tome dopustivo da broj država bez starateljske uprave bude veći, ali ne smije biti manji od broja država upraviteljica
 - o taj je izvještaj glavnog tajnika u OS prihvaćen konsenzusom; prema tome, praksa se odlučila za shvaćanje da SV smije biti sastavljeno od nejednakog broja upraviteljica i ostalih država, uz napomenu da će upraviteljice stalno biti u manjini
- prestankom starateljstva nad većinom starateljskih područja bilo je trajno onemogućeno sastavljanje Starateljskog vijeća prema formuli iz Povelje UN-a
 - o kad je 1994. i posljednje od 11 starateljskih područja (otočje Palau) steklo samostalnost⁶⁰¹, i zadnja članica Starateljskog vijeća (SAD) izgubila je temelj članstva u tom vijeću na temelju činjenice što je upravljala jednim starateljskim područjem
 - o od svih elemenata čl. 86. Povelje, nakon 1994. moguće je primijeniti samo odredbu da u Starateljskom vijeću stalno mjesto imaju stalni članovi VS – i doista, SV, čekajući odluku UN-a o svojoj budućnosti, sastavljeno je od predstavnika 5 stalnih članova VS

4.2. DJELOKRUG

⁶⁰¹ MANDATI I STARATELJSTVO

- Povelja označava SV kao jedan od glavnih organa UN-a, no prava priroda njegove uloge jasno proizlazi iz odredbe koja kaže da funkcije starateljstva obavlja "OS i pod njezinim vodstvom Starateljsko vijeće" (čl. 87.)
- dakle, u obavljanju funkcija starateljstva vodeću ulogu ima OS – te funkcije ona može sama obavljati, ili nadzirati djelovanje Starateljskog vijeća; a funkcije i ovlasti starateljstva navedene u tom članku Povelje su:
 - a) razmatranje izvještaja upravnih vlasti
 - b) primanje i ispitivanje peticija
 - c) određivanje, u dogovoru s upravnom vlasti, povremenih obilazaka starateljskih područja
 - d) poduzimanje tih i drugih djelatnosti u skladu s uvjetima starateljskih sporazuma
- SV sastavlja upitnik o napretku stanovništva starateljskog područja na političkom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom polju, a države upraviteljice upućuju na temelju tih upitnika godišnje izvještaje OS (čl. 88.)

-
- po svemu navedenom, vidi se da SV zapravo ima pomoćno-tehničku ulogu
 - zato Povelja i kaže da ono djeluje pod vodstvom OS i da joj pomaže (čl. 85. st. 2.); za tu svrhu određuje se da u sastav SV uđu posebno kvalificirane osobe kao zastupnici članica (čl. 86. st. 2.)
 - što se tiče strategijskih područja (zona), tu ulogu OS preuzima VS – Starateljsko vijeće ima ovdje pomoćnu ulogu s obzirom na funkcije UN-a koje se odnose na politička, ekonomska, socijalna i prosvjetna pitanja (čl. 83. st. 2.)
 - uz poslove i zadatke koji pripadaju SV temeljem Povelje, tom su organu povjeravani i neki poslovi koji su se odnosili na područja nad kojim su nekad postojali mandati, ali nad kojima nije uspostavljen odnos starateljstva – tako je SV ispitivalo izvješća o Jugozapadnoj Africi i radilo na izradi posebnog režima za grad Jeruzalem

-
- nakon osamostaljenja i posljednjeg starateljskog područja nestao je temeljni razlog postojanja SV – trebalo bi dakle to tijelo ukinuti ili mu naći novu zadaću; u očekivanju odluke o svojoj budućnosti, SV je izmjenom svog Poslovnika 1994. odlučilo da se neće sastajati svake godine, nego samo prema potrebi
 - glavni tajnik UN-a Boutros Boutros-Ghali 1994. je predložio OS da izmijeni Povelju i time ukine Starateljsko vijeće
 - ta preporuka se nije ostvarila, a novi tajnik Kofi Annan predložio je 1997. da se SV rekonstruira i dobije potpuno nove zadatke; njime bi se članice UN-a i općenito međunarodna zajednica trebali koristiti za „zajedničko starateljstvo“, tj. brigu nad globalnim okolišem i zajedničkim prostorima, kao što su oceani, atmosfera i svemir
 - međutim, kako nikakva nova zadaća nije dana SV, na sastanku najviših predstavnika članica UN-a održanom u povodu 60. godišnjice UN-a usvojen je zaključak da treba ukloniti odredbe o SV iz Povelje – no, iako je taj zaključak logičan, zadnjih 65 godina UN-a potvrđuje kako je svaku, pa i najlogičniju formalnu izmjenu Povelje teško provesti zbog raznovrsnosti interesa i stajališta država članica; zato prijedlog konferencije iz 2005. nije ostvaren

5. TAJNIŠTVO

Tajništvo je stručno tijelo koje služi svim ostalim organima UN-a (osim MS) za obavljanje pripremni i tehničkih poslova, kao i za provedbu mnogih njihovih odluka.

- u tom smislu Tajništvo je pomoćni i izvršni organ Ujedinjenih naroda
- na čelu Tajništva je **glavni tajnik**, koji ima neobično važnu ulogu u ukupnom djelovanju UN-a
 - o odredbe Povelje, a i mnogi drugi međunarodni akti povjeravaju niz zadaća upravo glavnom tajniku, a ne Tajništvu
 - o zato se također može reći da je sam glavni tajnik organ UN-a, a Tajništvo je njegov ured; odnosno, može se reći i to da je Tajništvo upravo kroz zadatke koji su povjereni glavnom tajniku s pravom uvršteno u red glavnih organa UN-a
 - o no, unatoč svemu tome, položaj glavnog tajnika i položaj Tajništva prema ostalim organima, a posebno prema OS i VS, ostaje s pravnog gledišta podređen – iako se katkad u zaključcima OS i drugih organa glavni tajnik nešto „moli“, „poziva“ ili mu se „nešto preporučuje“, ti zaključci su pozivi i upute kojih se glavni tajnik i Tajništvo moraju držati
- uz temeljne odredbe Povelje o Tajništvu, postoje za ustrojstvo i djelovanje Tajništva mnogi drugi propisi, u prvom redu propisi o imenovanju i o položaju glavnog tajnika i osoblja koje izdaje OS; potanje propise (pravilnike) izdaje glavni tajnik
- posebno treba spomenuti propise o međunarodnom položaju i zaštiti osoblja (čl. 105.), koji se većinom utvrđuju međunarodnim ugovorima
- glavnog tajnika imenuje OS na preporuku VS (čl. 97.)

- prigodom prvog izbora OS izjavila je kako smatra korisnim da Vijeće sigurnosti iznese samo jednoga kandidata.
- time je utvrđena praksa koje su se organi Ujedinjenih naroda držali
- dok se bude održavala ta praksa, može se reći da, zapravo, glavnog tajnika biraju oba velika zbora, i to najprije Vijeće sigurnosti, a zatim Opća skupština, i da ista osoba mora tim redom dobiti propisanu većinu u oba organa
- no, zapravo je izbor glavnog tajnika rezultat dogovaranja izvan sjednica, u kojim dogovaranjima sudjeluju članice Vijeća sigurnosti, ali i mnoge druge države – kad se takvim dogovaranjem postigne suglasnost koja osigurava potrebnu većinu glasova u oba organa, pristupa se formalnom izboru; pritom je bitno da se osigura pristanak svih stalnih članova VS (ili barem njihovo suzdržavanje od glasovanja)
- uz glavnog tajnika postoji u Tajništvu potreban broj osoblja
- sve osoblje tajništva imenuje glavni tajnik u skladu s pravilima koje utvrđuje OS; ono je sastavljeno od pripadnika različitih naroda i država, jer Povelja propisuje da se osoblje treba birati na što je moguće široj geografskoj osnovi (čl. 101.)
- nezavisnost Tajništva osigurava čl. 100. Povelje.
 - glavni tajnik i osoblje nemaju tražiti ni primati nikakvih uputa od bilo koje vlade ili druge vlasti izvan UN-a
 - oni se moraju suzdržavati od svakog čina koji ne bi bio spojiv s njihovim položajem međunarodnih činovnika koji su odgovorni samo svojoj organizaciji.; uz tu dužnost samog osoblja postoji odgovarajuća dužnost država članica: one su izrijekom obvezane da ne nastoje utjecati na osoblje Tajništva u vršenju njegovih zadataka
- uloga glavnog tajnika je, prema povelji, znatna
- ali prilike i ličnost dosadašnjih glavnih tajnika još su više podigle važnost toga položaja; glavni tajnik UN-a vrši važne političke zadatke, a nosioci toga položaja pokazali su u njihovu vršenju vrlo mnogo inicijative i samostalnosti
- **posebni zadaci glavnog tajnika, odnosno Tajništva:**
 1. podnosi Općoj skupštini godišnji izvještaj o cjelokupnoj djelatnosti UN-a (čl. 98.)
 2. upozorava Vijeće sigurnosti na svaki predmet koji bi po njegovu mišljenju mogao ugroziti održanje međunarodnog mira i sigurnosti (čl. 99.)
 3. podnosi, uz pristanak Vijeća sigurnosti, Općoj skupštini priopćenja o predmetima koji se odnose na održanje međunarodnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi Vijeće sigurnosti (čl. 12. st. 2.)
 4. priopćuje Općoj skupštini, odnosno članovima UN-a ako skupština ne zasjeda, čim se Vijeće sigurnosti prestalo baviti jednim od prije navedenih predmeta (čl. 12. st. 2.)
 5. prima redovite informativne izvještaje o nesamoupravnim područjima (čl. 73. e)
 6. registrira i objavljuje međunarodne ugovore koje su sklopili članovi UN-a (čl. 102. st. 1.)
- mada su ti zadaci vrlo važni, jednako je važna, a možda u svojoj ukupnosti i važnija, velika unutrašnja djelatnost toga golemog stroja, koja se sastoji u prikupljanju informacija i materijala, u njihovu proučavanju i sređivanju, u pripremanju rada različitih organa i organizama kao i međunarodnih konferencija
- od zadataka koji nisu spomenuti u Povelji, treba navesti službu veze sa specijaliziranim i drugim međunarodnim ustanovama, zatim zadatke povjerene glavnom tajniku odredbama raznovrsnih međunarodnih ugovora
- 182. str.

6. MEĐUNARODNI SUD

- Pakt LN predviđao je osnivanje stalnog međunarodnog suda – taj „Stalni sud međunarodne pravde“ osnovan je statutom 1920. i djelovao je u Haagu od 1922. do provale Nijemaca u Nizozemsku, izrekavši 31 presudu i 27 savjetodavnih mišljenja
- po njegovu uzoru osnovan je Poveljom UN-a novi „**Međunarodni sud**“, i opet sa sjedištem u Haagu
 - temeljna pravila o organizaciji novog suda sadržana su u Statutu od 70 članaka, koji je sastavni dio Povelje (čl. 92.)
 - ostala pravila o svom radu i postupku izdaje sam Sud
- članove Suda (15) biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti, ali svaki zbor napose
 - izabran je onaj koji je dobio apsolutnu većinu u oba ta organa; kandidiranje za izbor provode u svakoj državi napose nacionalna kandidacijska tijela, sastavljena od osoba koje je ta država stavila na popis Stalnog arbitražnog suda
 - ako neka država članica UN-a nije zastupljena u Stalnom arbitražnom sudu, imenuje ona kandidacijski odbor ad hoc
 - država koja nije član UN-a može postati strankom Statuta i onda sudjeluje pri izboru sudaca u Općoj skupštini (čl. 93. st. 2.)
- sud se obnavlja svake 3. godine u jednoj trećini; suci se biraju na 9 godina
- oni se mogu uvijek ponovo izabrati, ali u sastavu suda ne može istodobno biti više od jednog državljanina iste države
- za suce se traži visoki moralni ugled i stručna kvalifikacija
 - kao stručna kvalifikacija zahtijeva se da kandidat ima preduvjete koji se traže za imenovanje na najviše sudačke službe u njegovoj zemlji, ili da uživa ugled stručnjaka kao pravnik na polju međunarodnog prava
 - kod izbora treba paziti da u sudačkom zboru budu zastupljeni glavni oblici civilizacije i glavni pravni sustav

- nezavisnost sudaca, prvi preduvjet povjerenja u Sud i podvrgavanja njegovoj sudbenosti, zajamčena je Statutom materijalno i moralno – oni su nezavisni, a mogu se maknuti sa svoga položaja samo jednoglasnim zaključkom samog sudačkog zbora, tj. ostalih sudaca ako su po njihovu jednoglasnom mišljenju prestali ispunjavati uvjete tražene za izbor za člana Suda
 - o suci uživaju diplomatske povlastice i primaju plaću od UN-a
 - o sucima je zabranjeno vršiti bilo kakvu političku ili upravnu funkciju, i ne smiju ni u kojem predmetu raditi kao agenti, savjetnici ili odvjetnici; ako je neki sudac u predmetu koji dolazi pred Sud djelovao kao agent, savjetnik, odvjetnik jedne od stranaka ili član nekog nacionalnog ili međunarodnog suda, istražnog povjerenstva ili u bilo kojem drugom svojstvu, ne smije sudjelovati u radu Suda u rješavanju tog predmeta
- ako u sporu pred Sudom sudjeluje neka država koja u tom času nema svog državljanina u sastavu Suda, ima ta država pravo imenovati suca ad hoc (nacionalnog suca), koji ulazi u sudački zbor za raspravljanje u tom predmetu i ima jednaka prava kao i svaki redoviti sudac; i sudac ad hoc mora imati moralne i stručne kvalifikacije kao i članovi stalnog sastava Suda
- suci ad hoc određuju se i u savjetodavnom postupku kad je on pokrenut radi rješavanja nekog pravnog problema između dviju ili više država
- pravo na imenovanje suca ad hoc ima država i onda ako u sastavu Suda nema pripadnika ni jedne od stranaka
 - o tada imenuju obje stranke suca ad hoc, a ako na jednoj strani ima više država, onda zajedno imenuju jednog suca
 - o sudac ad hoc ne mora biti državljanin države koja ga je predložila; tako je u sporu o primjeni čl. 11. Privremenog sporazuma 1995. Republika Makedonija 2008. kao suca ad hoc imenovala B. Vukasa, državljanina RH, a Grčka svog državljanina E. Roucouasada
- sud obično sudi u punom vijeću, a propisani je kvorum 9 sudaca
- on može ustanoviti posebna vijeća od 3 ili više sudaca za pojedine vrste predmeta, a isto tako može na želju stranaka sastaviti posebno vijeće od manjeg broja sudaca za rješavanje određenog predmeta (tako je 1993. osnovano Vijeće za probleme okoliša, a vijeća sastavljena od manjeg broja sudaca imenovana su u više predmeta)
- svake godine mora se odrediti vijeće za kratki postupak od 5 sudaca i 2 zamjenika; i to vijeće sudi samo kad to stranke žele
- odredbe o sucima ad hoc vrijede i za posebna vijeća i za Vijeće za kratki postupak
- sve troškove suda, plaće sudaca itd. snose UN; država koja nije članica mora dati prinos za troškove Suda ako postane strankom Statuta ili ako nije stranka Statuta, a izađe pred sud u nekom sporu
- što se tiče troškova stranaka, Statut propisuje: ako Sud drukčije ne odluči, svaka stranka snosi svoje troškove postupka

7.1.2. Ostali međunarodni organizmi u sustavu UN-a

7.1.2.1. Opći pregled

- intenziviranje odnosa među državama dovelo je do potrebe **institucionalizacije njihove suradnje** na najrazličitijim područjima tih odnosa – prve MO u suvremenom smislu riječi nalazimo tek u razdoblju druge polovice 19. i početka 20. stoljeća, koje se, uostalom, katkad naziva razdobljem MO
 - u tom razdoblju nastaju prva takva udruženja država koja će poslije biti prototip suvremenih MO:
 - Europska dunavska komisija (zadužena za upravljanje rijekom Dunav) ⁶⁰²
 - Komisija za tjesnace (Bospor i Dardaneli; temeljem Mirovnog ugovora u Lausanni 1923.) ⁶⁰³
 - one su tadašnju teoriju MP stavile pred zadaću da objasni njihovu pravnu narav – naime, MP tada još nije bilo spremno priznati MP subjektivitet takvim udruženjima država, pa ih je pokušalo poistovjetiti s državom (pokušalo ih je predstaviti kao složene države; EDK je čak nazivana „riječnom državom“)
 - no, pojava niza teritorijalno neodređenih, funkcionalno utemeljenih MO (Svjetska telegrafaska unija 1865., Svjetska poštanska unija 1874., Međunarodna organizacija rada 1919.), a posebno pojava LN 1919. kao prve moderne univerzalne političke MO, bitno je utjecala na MP da prizna MP osobnost međunarodnim organizacijama
-
- napokon, osnivanjem UN i izričitim priznanjem njihove MP osobnosti kao MO, utrt je put i drugim MO prema s državama ravnopravnom sudjelovanju u pravnim odnosima u međunarodnoj zajednici
 - Konferencija u San Franciscu 1945. odredila je da UN budu središte za usklađivanje svih akcija oko postizanja ciljeva na polju međunarodne suradnje u rješavanju gospodarskih, socijalnih, humanitarnih i kulturnih problema, kao i u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda – no, nemoguće je sve te zadaće povjeriti samo središnjoj organizaciji

⁶⁰² RIJEKE

⁶⁰³ MORE

- potreba za drugim, s UN-om povezanim MO i drugim međunarodnim organizmima bila je očita – zato danas sustav UN-a treba shvatiti šire od same središnje organizacije UN-a; naime, u njega ulaze još bar 3 skupine međunarodnih organizama:

1) specijalizirane ustanove UN-a

- to su samostalne MO s vlastitim ustavima (konstitutivnim aktima) i uopće vlastitim pravnim sustavima
- štoviše, neke od njih su i starije od UN-a (npr. Međunarodna organizacija rada, Svjetska poštanska unija)
- kao i sve MO, one će načelno imati bar 3 glavna organa:
 - plenarni – to su organi u čijem sastavu sudjeluju predstavnici svih članica MO (i eventualno svi ostali MP subjekti u njenom članstvu); oni često djeluju kao svojevrsne diplomatske konferencije članica, dakle u periodičnim zasjedanjima, pa kontinuitet djelovanja MO između njih biva prepušten užim organima
 - izvršni – operativna tijela užeg sastava u kojima dakle sudjeluje ograničeni broj članica MO; takav uži sastav omogućava brže djelovanje; u pravilu su ti organi stalno na okupu i održavaju kontinuitet rada organizacije između zasjedanja njenog plenarnog organa
 - administrativno-tehnički – također održavaju kontinuitet djelovanja MO, obavljajući administrativne i tehničke poslove koordinacijom suradnje članica i MO glede pitanja iz njezina djelokruga (uglavnom obavljaju sve tekuće poslove MO, sabiru i daju informacije, zadaće vezane uz financije i proračun ...)
- djelokrug tih MO predviđen je njihovim ustavom, a uglavnom je vidljiv već iz njihova naziva
- no, da bi stekle status specijaliziranih ustanova UN-a potrebno je da se, temeljem čl. 57. Povelje, povežu sa središnjom organizacijom – UN-om; to povezivanje provodi se formalno međunarodnim ugovorom koje u ime UN-a sklapa Ekonomsko i socijalno vijeće, a potvrđuje Opća skupština (a u ime MO djeluje nadležni organ uz potvrdu, u pravilu, plenarnog organa MO)
- sadržaj tog odnosa sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti tih MO
 - o to usklađivanje je u djelokrugu Ekonomskog i socijalnog vijeća koje to čini putem preporuka i savjetovanja s tim MO, kao i preporukama koje upravlja Općoj skupštini i članovima UN-a – taj zadatak obavlja posebni koordinacijski odbor Vijeća (čine ga glavni tajnik UN-a i ravnatelji specijaliziranih ustanova)
 - o uz to, specijalizirane ustanove redovito šalju Vijeću izvještaje, a Vijeće na njih može davati primjedbe OS
 - o predstavnici tih MO mogu i sudjelovati u radu Vijeća, ali bez prava glasa (i obrnuto)
- članstvo specijaliziranih ustanova ne mora se nužno preklapati s članstvom UN-a (ali hoće, jer su danas skoro sve države svijeta članice UN-a)⁶⁰⁴; također, one mogu surađivati i međusobno, a ne samo s UN-om – neke su od njih sklopile i dvostrane sporazume u svrhu međusobnih savjetovanja, razmjene informacija, zajedničkih projekata, pa i sudjelovanja predstavnika jedne u radu druge specijalizirane ustanove⁶⁰⁵

2) organizacije „pod okriljem UN-a“

- to su MO osnovane također vlastitim ustavima, s vlastitim organima i članstvom koje se ne mora nužno podudarati s članstvom UN-a (npr. Međunarodna agencija za atomsku energiju – IAEA)
- ipak, vezanost npr. IAEA-e za UN mnogo je veća od one specijaliziranih ustanova, jer ulogu Ekonomskog i socijalnog vijeća u tom odnosu uvelike preuzima Vijeće sigurnosti UN-a

3) pobočni organi UN-a

- to nisu posebne MO ni organi UN-a u pravom smislu riječi, nego specijalizirani programi osnovani unutar UN-a; npr. Program UN-a za okoliš (UNEP), Fond UN-a za pomoć djeci (UNICEF), Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR), Institut UN-a za poduku i istraživanje (UNITAR) i slično
- osim Opće skupštine, neke od njih osnovalo je i Ekonomsko i socijalno vijeće (npr. Međunarodni institut UN-a za istraživanje i poduku radi napretka žena – INSTRAW) – stoga je i vezanost takvih pobočnih organa uz matičnu organizaciju, UN, mnogo veća nego u slučaju prve dvije skupine međunarodnih organizama

⁶⁰⁴ Međutim, katkad će članstvo države u nekoj specijaliziranoj ustanovi biti i pravno uvjetovano njenim članstvom u UN-u. Isto tako, državu će pogoditi i automatska sankcija isključenja iz takve specijalizirane ustanove zadesi li je ista sankcija unutar UN-a. Naravno, sve će to ovisiti o odredbama „ustava“ svake pojedine specijalizirane ustanove. Povlastice i imuniteti međunarodnih službenika tih ustanova uređeni su posebnom Konvencijom o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a 1947.

⁶⁰⁵ Npr. Sporazum MOR-a i Organizacije za prehranu i poljoprivredu 1947. o međusobnoj suradnji i savjetovanju.

1. Međunarodna organizacija rada (ILO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je nakon Prvog svjetskog rata (1919.); štoviše, odredbe o njoj bile su sadržane u Versailleskom mirovnom ugovoru
- prvi Ustav izradila je Komisija rada (ustanovljena na Mirovnoj konferenciji u Versaillesu) 1919. – dijelom se temeljio na iskustvima Međunarodne udruge za radno zakonodavstvo osnovane u Baselu 1901.
- sjedište ILO-a je od 1920. u Ženevi (s tim da je Međunarodni ured rada tijekom Drugog svjetskog rata premješten u Montreal)
- ILO je bila usko povezana s Ligom naroda, a nakon njenog prestanka povezala se s UN-om
- na zasjedanju Međunarodne konferencije rada u Philadelphiji 1944. izrađen je novi Ustav (usvojen u Parizu 1945.)
- uz to, usvojena je tada i tzv. Philadelphijska deklaracija o ciljevima i svrsi ILO-a, koja se i danas nalazi u prilogu Ustava
- potom 1946. ILO postaje specijaliziranom ustanovom UN-a, što je i danas ⁶⁰⁶

Organi:

- Ustavom su predviđena 3 glavna organa:
 - a) Opća konferencija (Međunarodna konferencija rada) – to je povremeni sastanak predstavnika svih članica ILO-a
 - delegaciju svake države čine 4 delegata; uz to, svaki delegat može imati savjetnike, a Ustav zahtijeva da bar jedan od savjetnika bude žena ako se raspravlja o pitanjima koja se tiču žena;
 - Konferencija odlučuje običnom većinom (tek se za posebno predviđena pitanja traži većina od 2/3 glasova)
 - b) Upravno vijeće
 - sastavljeno je od 56 delegata biranih na 3 godine – od toga je 28 predstavnika vlada (10 imenuju industrijski najrazvijenije zemlje, a ostalih 18 ostale države članice)
 - iz redova svojih članova Upravno vijeće izabire svog predsjednika i 2 potpredsjednika (između njih jedan mora biti predstavnik vlade, jedan poslodavaca, a jedan radnika)
 - c) Međunarodni ured rada → administrativno-tehnički organ ILO-a (sa sjedištem u Ženevi)
 - na čelu mu se nalazi ravnatelj kojeg imenuje Upravno vijeće – ravnatelj djeluje prema uputama vijeća, sudjeluje na njegovim sastancima, te odgovara za rad Ureda; uz to, imenuje i osoblje Ureda, vodeći računa o što široj geografskoj, ali i ravnomjernoj spolnoj zastupljenosti; međutim, Ustav jamči neovisnost ravnatelja i osoblja Ureda, te oni u svom radu ne smiju tražiti ni primati upute od vlade ili uopće bilo koje vlasti izvan ILO-a
 - funkcije Ureda: informiranje o svim pitanjima vezanim uz rad ILO-a, posebice priprema pitanja koja dolaze pred Konferenciju; pripremanje dokumenata potrebnih za rad Konferencije, pružanje pomoći vladama u provedbi odluka Konferencije, nadzor primjene konvencija usvojenih u okrilju ILO-a ...
- u sastavu ILO-a djeluju i:
 - a) Odbor stručnjaka koji ispituje izvješća članica o primjeni ratificiranih konvencija i preporuka ILO-a; uz to, Ustav predviđa i mogućnost formiranja istražnog povjerenstva kojem su članice, u slučaju pritužbi na nepoštovanje odredbi konvencija, dužne staviti na raspolaganje sve podatke vezane uz sadržaj takve pritužbe
 - b) Upravni sud – osnovan 1946. za rješavanje sporova zaposlenika s Organizacijom

Djelokrug:

- osnovna zadaća ILO-a je poboljšanje položaja radnika i uvjeta rada
- u tom smislu najveću ulogu ima Opća konferencija – kako bi u njenom radu bili zastupljeni interesi ne samo država nego izravno i radnika, kao i poslodavaca, delegaciju svake članice čine 4 delegata (svaki s pravom glasa), od kojih su:
 - dvojica predstavnici vlade odnosno države
 - jedan predstavnik radnika (sindikata)
 - jedan predstavnik poslodavaca
- takav jedinstven sastav delegacija članica predviđen je Ustavom ILO-a i naziva se trodjelnom (tripartitnom) strukturom
- Konferencija svoje zaključke stvara u obliku nacрта konvencija ili u obliku preporuka usvajajući ih dvotrećinskom većinom predanih glasova delegata
 - o potom, Ustav Organizacije obvezuje države članice da tako prihvaćene konvencije ili preporuke u roku od godine dana, a tek iznimno u roku od 18 mjeseci, podnesu zakonodavnim organima u svojim pravnim porecima
 - o ako članica ratificira takvu konvenciju, tada poštivanje u njoj preuzetih obveza postaje podložno nadzoru ILO-a
 - o uz to, države članice dužne su podnositi i godišnje izvještaje Organizaciji o primjeni Konvencija koje su ratificirale
 - o dakako, država nije dužna ratificirati konvencije podnesene njezinom zakonodavnom organu, no tada je prema Ustavu Organizacije dužna izvještavati Organizaciju o stanju svog zakonodavstva i prakse u pogledu onog pitanja koje je uređeno takvom neratificiranom konvencijom (kao i preporukom), te je uz to dužna i izvijestiti Organizaciju o razlozima zbog kojih je ratifikacija izostala; izvještaji se podnose ravnatelju Međunarodnog ureda rada
 - o do danas je u okrilju ILO-a usvojeno gotovo 200 konvencija i isto toliko preporuka, čime je ILO uvelike utjecao na razvoj radnog prava

⁶⁰⁶ Članovi ILO-a mogu biti države.

- ILO je jedna od organizacija u kojoj međunarodne nevladine organizacije imaju istaknutu ulogu, ne samo sudjelovanjem nacionalnih udruga radnika i poslodavaca u delegacijama članica u smislu tripartitne strukture, nego i u smislu njihova neposrednog savjetodavnog statusa u Organizaciji na temelju njena Ustava

2. Organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- FAO je osnovan je na konferenciji u Hot Springsu u SAD-u, 1943. na kojoj je sudjelovalo 44 države.
- potom, prvo zasjedanje Konferencije FAO-a održano je 1945. u Quebec Cityju u Kanadi te je FAO ustanovljen kao specijalizirana ustanova Ujedinjenih naroda, što je i predviđeno Ustavom Organizacije
- istodobno, zaključeno je i o likvidaciji Međunarodnog instituta za poljoprivredu (IIA), organizacije prednice FAO-a
- sjedište Organizacije tada privremeno postaje Washington (tek 1951. sjedište se seli u Rim gdje se i danas nalazi)
- Ustav FAO-a usvojen je 1945. – osim zadaća Organizacije, uređuje sva temeljna pitanja njezina ustrojstva i djelovanja, njen pravni status i odnos s UN-om, ali i drugim MO, pa i državama
- Ustav se može mijenjati ako to odluči konferencija FAO-a 2/3 većinom članica, ali izmjene koje stvaraju nove obveze za članice stupaju na snagu samo za one koje su dale svoj glas za izmjenu ili su je poslije prihvatile

... 607

Djelokrug:

- temeljna zadaća FAO-a uobličena je u ostvarenju "slobode čovječanstva od gladi" ("humanity's freedom from hunger"), te je istaknuta već u preambuli Ustava Organizacije – u ostvarenju te zadaće Organizacija vrši sakupljanje, analizu, proučavanje, tumačenje i širenje informacija vezanih uz prehranu i poljoprivredu, daje savjete i preporuke pa i organizira misije stručnjaka, a unaprijeđuje i obrazovanje u pogledu pitanja vezanih uz prehranu, poljoprivredu, kao i uz upravljanje raspodjelom hrane
- u tom smislu FAO nastoji na poboljšanju prehrane, podizanju proizvodnje hrane, planiranju programa prehrane, unaprijeđivanju međunarodnog tržišta hrane i sl.; pritom, treba napomenuti, pojam "poljoprivrede" prema odredbi članka 1. Ustava FAO-a obuhvaća i ribarstvo, šumarstvo i druge djelatnosti proizvodnje hrane
- države članice dužne su poštovati međunarodni karakter i neovisnost osoblja Organizacije te se uzdržavati od vršenja bilo kakvog utjecaja na članove osoblja Organizacije koji su njihovi državljani; uostalom, svi međunarodni službenici Organizacije uživati će diplomatske povlastice i imunitete, kako na temelju Ustava FAO-a, tako i na temelju ostalih izvora prava međunarodnih organizacija koji uređuju položaj međunarodnih službenika
- Ustav FAO-a predviđa i usku suradnju Organizacije sa svim drugim međunarodnim organizacijama (u prvom redu međuvladinim), ali i s osobama koje se bave pitanjima iz djelokruga Organizacije – tako su vrata suradnje s Organizacijom otvorena ne samo međuvladinim organizacijama, koje mogu čak postati i redovitim članovima Organizacije, već i subjektima tzv. "privatnog sektora", uključujući i međunarodne nevladine organizacije

3. Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo (ICAO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- već nakon Prvog svjetskog rata, Konvencijom o uređenju zračne plovidbe (tzv. Pariškom konvencijom) od 1919. stvoren je međunarodni organizam za zrakoplovstvo – Međunarodna komisija za zrakoplovstvo, u kojoj su bile zastupljene članice PK
- Komisija je bila stavljena pod okrilje Lige naroda, a imala je uglavnom informativne i savjetodavne zadaće; bila je i nadležna za rješavanje sporova između članica o tumačenju tehničkih propisa sadržanih u prilogima konvencije
- odluka o osnivanju Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo donesena je na Međunarodnoj konferenciji za civilno zrakoplovstvo održanoj u Chicagu 1944.⁶⁰⁸, na Konferenciji je usvojena Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaška konvencija) koja u svom drugom dijelu sadrži ujedno i "ustav" odnosne organizacije

Djelokrug:

- ICAO je osnovan sa svrhom unaprijeđenja i povećanja sigurnosti zračnog prometa, osiguranja razvoja međunarodnog civilnog zrakoplovstva, zračnih cesta, zračnih luka, kao i ostvarenja sigurnog, redovitog, svrsishodnog i ekonomičnog zračnog prometa
- uz to, svrha je Organizacije i raditi na uklanjanju nerazumne konkurencije, kao i osigurati prava država ugovornica Čikaške konvencije i jednake mogućnosti za upotrebu međunarodnih zračnih linija, ali i izbjegavati nejednako postupanje između tih država, promičući međunarodno civilno zrakoplovstvo u svim njegovim aspektima

⁶⁰⁷ Treba spomenuti i Codex alimentarius, koji su 1962. zajednički usvojili FAO i Svjetska zdravstvena organizacija. Taj dokument sadrži oko 200 standarda usmjerenih na zaštitu zdravlja i unaprijeđenje prehrane čovječanstva. Štoviše, tim je dokumentom osnovana i komisija u čijem članstvu sudjeluje više od 170 država svijeta koje čak i nisu nužno članice obiju spomenutih organizacija. Među ostalim, Codex se bavi i uređenjem upotrebe pesticida u proizvodnji hrane, uporabi aditiva, uređenjem prehrane higijene i dr.

⁶⁰⁸ ZRAČNI PROSTOR

4. Organizacija UN za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- međunarodna suradnja na području prosvjete i kulture bila je razvijena već u doba Lige naroda, te su već tada postojali međunarodni organizmi koji su se njome bavili (npr. Međunarodni ured za prosvjetu, Međunarodna komisija za intelektualnu suradnju i Međunarodni institut za intelektualnu suradnju)
- premda Nacrt Povelje UN-a iz Dumbarton Oaksa nije spominjao suradnju država na polju kulture, na inicijativu Kine to je u konačnom tekstu promijenjeno – prevladalo je, naime, shvaćanje da trajan mir ne može biti zasnovan samo na političkoj i ekonomskoj suradnji između država, već se mora temeljiti i na "intelektualnoj i moralnoj solidarnosti čovječanstva" (kako navodi preambula Ustava UNESCO-a), a onda i na prosvjetnoj, znanstvenoj i kulturnoj suradnji, kao i slobodnoj razmjeni ideja u svrhu uzajamnog razumijevanja i povjerenja
- u Londonu je 1945. održana konferencija na kojoj je usvojen Ustav UNESCO-a, a za sjedište te organizacije je odabran Pariz
- Ustav predviđa status organizacije kao jedne od specijaliziranih ustanova UN-a, no sadrži i odredbe o odnosu Organizacije s drugim specijaliziranim ustanovama UN-a, ali i s drugim MO, kako međuvladinim, tako i nevladinim

Djelokrug:

- nastala kao rezultat shvaćanja da se ratovi rađaju u duhu ljudi, pa stoga upravo ondje treba podići obranu mira, kao zadaća UNESCO-a postavljeno je da „pomoću odgojne, znanstvene i kulturne suradnje između naroda promiče međunarodni mir i opće blagostanje čovječanstva“
- kao svrhu Organizacije Ustav, stoga, određuje pridonošenje međunarodnom miru i sigurnosti kroz obrazovanje, znanost i kulturu u cilju unaprjeđenja pravde, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda bez obzira na razlike u rasi, spolu, jeziku ili vjeroispovijesti, a u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda; u ostvarenju te svrhe Organizaciji je dano u zadaću da unaprjeđuje uzajamno poznavanje i razumijevanje među narodima, da potiče širenje prosvjete i kulture u najširim slojevima stanovništva, da suzbija nepismenost te unaprjeđuje znanost i umjetnost

5. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- institucionalizirana suradnja država na području zdravstva također je imala svoje početke još u vrijeme Lige naroda
- u to je doba, naime, djelovao Međunarodni ured za javnu higijenu, preteča kasnije Svjetske zdravstvene organizacije
- ideja o osnivanju nove organizacije javila se još na Konferenciji u San Franciscu, te je ubrzo potom izrađen i Ustav buduće Organizacije koji je već 1947. stupio na snagu; kao sjedište Organizacije određena je Ženeva

Djelokrug:

- glavna svrha Organizacije izražena u njenom Ustavu: ostvarenje najviše razine zdravlja za sve narode, dok je istodobno zdravlje svih naroda utvrđeno kao preduvjet za ostvarenje međunarodnog mira i sigurnosti
- pritom, zanimljivo je spomenuti, Ustav Organizacije već u preambuli određuje pojam "zdravlja" ne samo kao odsustvo bolesti ili tjelesne nemoći, već kao ukupno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje čovjeka.
- u ostvarenju te svrhe, Organizacija djeluje kao središnje tijelo u međunarodnoj zajednici na koordinaciji zdravstvenog rada, surađuje pritom s UN-om, kao i s njihovim drugim specijaliziranim ustanovama, pa i uopće s drugim organizacijama u ostvarenju svog djelokruga, pomaže državama u unaprjeđenju zdravlja ponajprije kroz pružanje odgovarajuće tehničke pomoći uključujući i obavljanje epidemiološke i statističke službe, no isto tako promiče i znanstvenu suradnju i istraživanja, sudjeluje u pripremi pravnih akata vezanih uz pitanja međunarodnog zdravlja, potiče razmjenu informacija o tome itd.
- po prirodi svog djelokruga, WHO je bitno upućena na suradnju s drugim MO
- njen status specijalizirane ustanove UN-a predviđen je u njenom Ustavu, dok istodobno njegove odredbe pružaju pravni temelj suradnje ne samo s međuvladinim, nego i nevladinim organizacijama, kako međunarodnim, tako i nacionalnim

6. Svjetska poštanska unija (UPU)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- Svjetska poštanska unija jedna je od danas najstarijih MO čiji počeci sežu još u drugu polovinu 19. st. (1874.); riječ je, naime, o jednoj od prvih, posve funkcionalno zasnovanih MO, koje, za razliku od nekih svojih "suvremenica" (npr. Dunavske komisije, ili pak Komisije za tjesnace), nisu imale teritorijalno, već isključivo funkcionalno određeno polje djelovanja.
- tako, kao osnovni cilj Organizacije, već u članku 1. njezina Ustava određeno je ostvarenje slobode poštanskog prometa, kao i njegovo unaprjeđenje, mada prvenstveno na području država članica Organizacije
- uz to, UPU je proglašena specijaliziranom ustanovom UN-a
- od osnivanja 1874., prvotni tekst Ustava doživio je niz promjena – na konferencijama u Tokiju (1969.), Lausannei (1974.), Hamburgu (1984.), Washingtonu (1989.), Seulu (1994.), Pekingu (1999.), Bukureštu (2004.; usvojen i Dopunski protokol)
- sjedište Organizacije je Bern, a službeni jezik francuski

Djelokrug:

- definiran je u preambuli Ustava: poticanje i unaprjeđenje učinkovitih i svima dostupnih poštanskih usluga kako bi se olakšalo komuniciranje među stanovnicima svijeta; u tu svrhu Unija djeluje na ostvarenju slobodnog kretanja poštanskih pošiljki, posebno nastojanjem na unaprjeđenju zajedničkih standarda i tehnološkog razvoja, ali i promicanjem učinkovite tehničke suradnje, kao i suradnje sa subjektima privatnog sektora
- isto tako, predviđena je i mogućnost suradnje s drugim MO čiji se djelokrug preklapa s djelokrugom UPU-a

7. Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- također jedna od najstarijih suvremenih MO, nastala kao suvremenik UPU-a
- osnovana je još 1865. kao Svjetska telegrafska unija

Djelokrug:

- Ustav ITU-a kao svrhu postojanja Organizacije navodi održavanje i širenje međunarodne suradnje između svih država članica na području telekomunikacija; promicanje suradnje s drugim međunarodnim organizacijama, ali i s drugim subjektima, posebice međuvladinim kao i ner vladinim organizacijama, čije su aktivnosti vezane uz djelokrug ITU-a; davanje tehničke pomoći zemljama u razvoju na području telekomunikacija; unaprjeđenje razvoja telekomunikacijske tehnologije s ciljem što učinkovitijeg korištenja telekomunikacijskih usluga na dobrobit svih, ali i s ciljem unaprjeđenja međunarodne suradnje te mira i sigurnosti među državama; osim toga Ustav predviđa status specijalizirane ustanove UN-a za ITU
- također, predviđa koordinaciju s drugim MO čiji je djelokrug vezan uz telekomunikacijske aktivnosti, ali i s drugim državama koje se nalaze izvan članstva ITU-a
- ITU djeluje u svrhu unaprjeđenja međunarodne suradnje na poboljšanju i racionalnoj uporabi svih vrsta telekomunikacija, ponajprije među članicama, ali i potiče i sudjelovanje drugih organizacija i uopće drugih subjekata na ostvarenju partnerstva u promicanju suradnje na polju telekomunikacija, uključujući i nastojanja na pružanju tehničke pomoći zemljama u razvoju
- uz to, ITU ima i važnu ulogu u poslovima standardizacije radiotelekomunikacijskih djelatnosti

8. Svjetska meteorološka organizacija (WMO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je Konvencijom potpisanom u Washingtonu 1947.; sjedište se nalazi u Ženevi
- ustav WMO-a je Konvencija o WMO-u – njime je ona ustanovljena kao specijalizirana ustanova UN-a
- uz to, on predviđa odnose WMO-a s drugim organizacijama, i vladinim i nevladinim, koje se bave pitanjima istog djelokruga

Djelokrug:

- to je ponajprije promicanje međunarodne suradnje i uspostava međunarodne mreže za meteorološka, ali i hidrološka i druga geofizička promatranja vezana uz meteorologiju, kao i uspostava i održavanje centara zaduženih za obavljanje met. službe
- među zadaćama je i ostvarenje brze razmjene meteoroloških informacija, kao i promicanje standardizacije unutar meteorološke službe, unaprjeđenje hidroloških aktivnosti, kao i istraživačkih i edukacijskih djelatnosti vezanih uz meteorologiju

9. Međunarodna pomorska organizacija (IMO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je 1948. kao Međuvladina pomorska savjetodavna agencija (IMCO), a današnje ime ima od 1982.
- temeljni akt IMO-a je Konvencija o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji

Djelokrug:

- svrha je Organizacije pružiti mehanizam za suradnju država na polju pomorske plovidbe, razvijati međunarodne standarde sigurnosti na moru, kako u pogledu plovidbe, tako i nadzora i sprječavanja onečišćenja morskog okoliša, posebice s brodova
- u tom smislu IMO nastoji i na ukidanju diskriminatornih mjera u zakonodavstvima članica koje bi činile zapreku međunarodnoj pomorskoj plovidbi i trgovini; u te svrhe Organizacija usko surađuje ne samo s državama nego i s međuvladinim, ali i nevladinim organizacijama, a i sama je ustanovljena kao specijalizirana ustanova UN-a
- u ostvarenju navedenih ciljeva, u krilu IMO-a usvojen je niz važnih konvencija koje uređuju navedena pitanja (npr. SOLAS)

10. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je 1967. radi promicanja međunarodne zaštite intelektualnog vlasništva suradnjom među državama i s MO
- „ustav“ organizacije je Konvencija o osnivanju WIPO-a (usvojena u Stockholmu 1967.)

Djelokrug:

- u ostvarenju te svrhe, ustav kao funkcije WIPO-a navodi: promicanje razvoja mjera upravljenih na učinkovitu zaštitu intelektualnog vlasništva, posebice kroz usklađivanje nacionalnih zakonodavstava na tom polju; vršenje administrativnih funkcija Pariške i Bernske unije u pogledu kojih WIPO djeluje kao svojevrsna krovna i koordinacijska organizacija; poticanje sklapanja međunarodnih sporazuma u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva; pružanje pravne i tehničke pomoći državama na zaštiti intelektualnog vlasništva; kao i širenje informacija i promicanje, ali i proučavanje zaštite intelektualnog vlasništva.

11. Svjetska organizacija za turizam (UNWTO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- to je međuvladina organizacija nastala 1975. transformacijom Međunarodne unije službenih putničkih organizacija (IUOTO), a 2005. je postala i specijaliziranom ustanovom UN-a
- to je Statut UNWTO-a, usvojen u Mexico Cityju 1970., no na snagu je stupio tek 1975.

Djelokrug:

- promicanje i razvoj turizma kao doprinosa ekonomskom razvoju, razumijevanju među narodima, miru, te poštovanju i unaprjeđenju ljudskih prava i temeljnih sloboda, neovisno o rasnoj, spolnoj, vjerskoj ili jezičnoj pripadnosti

specijalizirane ustanove UN-a za financije, trgovinu i razvoj:

12. Međunarodni monetarni fond (IMF)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- Međunarodni monetarni fond jedna je od organizacija osnovanih potkraj Drugog svjetskog rata sa svrhom (ponovne) uspostave finansijske ravnoteže u svijetu te financiranja ekonomskog razvoja, u prvom redu zemalja stradalih u ratu
- stvoren je sa svrhom da se što više omogući sloboda razmjene u međunarodnoj trgovini i međunarodnim plaćanjima te tako pomogne članicama da razviju svoje gospodarstvo, postignu veću zaposlenost i podignu životni standard stanovništva
- na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944. prihvaćeni su sporazumi koji će postati ustavima novoosnovanih finansijskih MO: Međunarodnog monetarnog fonda i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Djelokrug:

- svrha Međunarodnog monetarnog fonda utvrđena je već člankom I. Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu koji je zapravo "ustav" Organizacije; navode se tako: promicanje međunarodne monetarne suradnje; olakšavanje uravnoteženog rasta međunarodne trgovine; unaprjeđenje zaposlenosti; ostvarenje monetarne stabilnosti; uspostava međunarodnog platnog sustava; podizanje životnog standarda u državama članicama; suradnja i savjetovanja u međunarodnim monetarnim pitanjima i dr.
- u ostvarenju svoje svrhe, Fond djeluje kao središnje mjesto za savjetovanja i suradnju u međunarodnim monetarnim pitanjima
- on nastoji osigurati stalnost tečajeva valuta članica i tako spriječiti valutne poremećaje, pa i pojave gospodarskog rata
- u tom smislu Fond pomaže stvaranju mnogostranog sustava međunarodnih plaćanja i uklanjanju ograničenja u deviznom prometu koja bi priječila razvoj međunarodne trgovine
- fond stavlja na raspolaganje članica sredstva (kredite) radi ispravljanja i prevladavanja finansijskih poremećaja unutar država da bi i tako pomogao održanju njihove unutrašnje stabilnosti, a time pridonio i stabilnosti u međunarodnim odnosima
- sredstva fonda pribavljaju se prinosima članica prema spomenutim kvotama

13. Svjetska banka

- osnovana je na Konferenciji u Bretton Woodsu 1944., te je dobila zadaću finansijski pomoći ponovnoj izgradnji Europe razorene Drugim svjetskim ratom – međutim, do danas se ona iz jedne organizacije razvila u tzv. Grupu Svjetske banke sastavljenu od 5 međunarodnih finansijskih organizacija:

1) Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD)

- osnovana je Sporazumom o osnivanju IBRD-a (koji je ujedno i njezin "ustav") sa svrhom obnove i razvoja područja država članica kroz ulaganja kapitala u svrhu razvoja proizvodnje i obnove ekonomije uništene Drugim svjetskim ratom; promicanja privatnih stranih ulaganja; davanja zajmova; unaprjeđenja međunarodne trgovine i održanja ravnoteže u međunarodnim plaćanjima; poboljšanja radnih i životnih uvjeta u državama članicama ...
- sjedište Banke smješteno je u Washington

2) Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)

- osnovano je sa svrhom promicanja ekonomskog razvoja, porasta produktivnosti, a time i porasta životnog standarda, posebice u slabije razvijenim dijelovima svijeta – u ostvarenju te svrhe, IDA osigurava financijska sredstva davanjem povoljnijih zajmova kako bi se zadovoljile razvojne potrebe država članica
- tako, IDA u tom smislu nadopunjuje djelatnost IBRD-a

3) Međunarodne financijske korporacije (IFC)

- osnovana je Sporazumom o osnivanju Međunarodne financijske korporacije koji je ujedno i "ustav" Organizacije
- svrha: unaprjeđenje razvoja i poticanje rasta privatnog poduzetništva, posebice u zemljama u razvoju
- u tom smislu, Korporacija nadopunjuje djelatnost IBRD-a, sudjelujući u financiranju uspostave, unaprjeđenja i širenja privatnog poduzetništva s ciljem razvoja država članica Organizacije kroz ostvarivanje investicija u tim zemljama, kao i privlačenja međunarodnog kapitala i njegova ulaganja u gospodarstvo tih zemalja

4) Agencije za jamstvo mnogostranih ulaganja (MIGA)

- osnovana je zbog poticanja međunarodnih ulaganja, posebno u proizvodne svrhe, ponajprije u zemljama u razvoju
- funkcije MIGA-e također su na neki način komplementarne onima IBRD-a, ali i IFC-a kao i drugih srodnih MO
- u ostvarenju tih zadaća, MIGA izdaje jamstva inozemnim ulaganjima u državama članicama, nastoji na osiguranju ulaganja u zemljama u razvoju, a obavlja i druge funkcije određene njezinim "ustavom"
- počela je s radom stupanjem Konvencije na snagu (1988.)

5) Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova (ICSID)

- osnovan je 1966. Konvencijom o rješavanju investicijskih sporova između država i državljana drugih država
- osnovan je sa svrhom mirnog rješavanja investicijskih sporova između država članica s jedne, i državljana drugih država članica Organizacije, s druge strane, u skladu s odredbama Konvencije – "ustava" ICSID-a, prvenstveno mirenjem, ili arbitražom; sjedište ICSID-a vezano je uz sjedište IBRD-a

14. Organizacija UN-a za industrijski razvoj (UNIDO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je na Konferenciji UN-a u Beču 1979. kada je usvojen i njezin Ustav; stoga se i sjedište Organizacije nalazi u Beču
- temeljni akt je Ustav UNIDO-a usvojen 1979. u Beču, koji izričito predviđa UNIDO-u status specijalizirane ustanove UN-a
- uz to, predviđa i suradnju s međuvladinim i nevladinim organizacijama čiji se djelokrug poklapa s djelokrugom UNIDO-a
- ustav detaljno uređuje djelovanje Organizacije i njeno financiranje – upravni troškovi, kao troškovi istraživačkih projekata, pa i druge redovite aktivnosti UNIDO-a poput programa tehničke pomoći financiraju se iz redovitog proračuna organizacije
- sredstva se u taj proračun prikupljaju redovitim prinosima članica; ostale aktivnosti financiraju se tzv. operacionalnim proračunom koji se formira dobrovoljnim prinosima Organizaciji i država i drugih MO
- također, zbog unaprjeđenja mogućnosti organizacije u pomoći zemljama u razvoju, predviđen je i Industrijski razvojni fond koji je u prikupljanju financijskih sredstava također upućen na dobrovoljne prinose Organizaciji
- fondom upravlja Glavni ravnatelj UNIDO-a

Djelokrug:

- svrha Organizacije: promicanje i ubrzavanje industrijskog razvoja zemalja u razvoju, kao i suradnje na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini na polju industrijskog razvoja
- u ostvarenju te svrhe, Organizacija ima zadaću pomagati zemljama u razvoju u ubrzanju njihove industrijalizacije, kao i u modernizaciji njihove industrije; inicirati, koordinirati i slijediti aktivnosti Ujedinjenih naroda na polju industrijskog razvoja; stvarati nove i razvijati postojeće programe industrijskog razvoja na globalnoj, regionalnoj, kao i nacionalnoj razini; po-
duzimati proučavanja i planiranja industrijskog razvoja uključujući i interdisciplinarni pristup kao i suradnju s poslovnim subjektima i profesionalnim udrugama koje djeluju na području industrijskog razvoja
- uz to, među zadaćama UNIDO-a ističu se i programi obučavanja stručnjaka u zemljama u razvoju

15. Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- svrha IFAD-a bliska je donekle svrsi FAO-a – to je u prvom redu razvoj poljoprivrede, posebice u zemljama u razvoju
- u ostvarenju te svrhe IFAD prvenstveno osigurava financijska sredstva za ostvarenje projekata i programa usmjerenih na širenje i unaprjeđenje proizvodnje hrane, posebice u najsiriromašnijim zemljama svijeta (čl. 2.).
- sjedište IFAD-a, kao i FAO-a je u Rimu
- IFAD je osnovan na konferenciji UN-a u Rimu 1976. kada je usvojen i Ustav organizacije koji je stupio na snagu već 1977. kada je IFAD i započeo svoj život kao specijalizirana ustanova UN-a što je i bilo predviđeno Ustavom organizacije
- Ustav IFAD-a, osim što uređuje odnos Organizacije s UN-om, daje pravni okvir za suradnju s drugim, kako međuvladinim, tako i s nevladinim organizacijama, institucijama i agencijama koje djeluju na području razvoja poljoprivrede
- u tom smislu, IFAD, dakako, ostvaruje blisku suradnju s FAO-om

Djelokrug:

- pribavlja financijska sredstva za programe i projekte namijenjene ponajprije širenju i unaprjeđenju proizvodnje hrane
- ta sredstva dolaze uglavnom iz prinosa članica, kao i trećih država, ali i iz drugih izvora; prikupljenim sredstvima fond se koristi za davanje namjenskih zajmova zemljama u razvoju za unaprjeđenje poljoprivrede, a posebno proizvodnje hrane

7.1.2.3. Organizacije „pod okriljem UN-a“

1. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je 1956. kao organizacija pod okriljem UN-a, pa otud njena uža povezanost s Vijećem sigurnosti nego s Ekonomskim i socijalnim vijećem, što je, vidjeli smo, svojstveno specijaliziranim ustanovama UN-a

Djelokrug:

- Statut IAEA-e kao "ustav" Organizacije određuje njezinu zadaću u usmjeravanju upotrebe atomske energije u svrhe ostvarenja mira, zdravlja i napretka svih dijelova svijeta, a ne u vojne svrhe; predviđa i uspostavu pravne suradnje i povezivanja IAEA-e s drugim međunarodnim, posebno međuvladinim organizacijama
- poticanje i pomoć u razvoju praktične primjene atomske energije u miroljubive svrhe, uključujući i proizvodnju električne energije; poticanje razmjene znanstvenih i tehničkih informacija vezanih uz miroljubivu upotrebu atomske energije, kao i suradnja s UN-om i njegovim specijaliziranim ustanovama radi regulacije mirnodopske uporabe atomske energije
- u ostvarenju tih funkcija, IAEA će, prema svom Statutu, djelovati sukladno Povelji UN-a: nadzirati širenje nuklearnog oružja i radioaktivnog materijala, nastojati na uporabi tih materijala isključivo u materijalne svrhe, podnositi izvješća Općoj skupštini, a po potrebi i Vijeću sigurnosti, pojavi li se u nadležnosti Agencije pitanje bitno za održanje međunarodnog mira i sigurnosti
- IAEA ima i posebno važnu ulogu u osiguranju provođenja odredbi Ugovora o neširenju nuklearnog oružja

2. Svjetska trgovinska organizacija (WTO)

Osnivanje i konstitutivni akt:

- osnovana je Sporazumom iz Marrakesha 1994.; kao ni Opći sporazum o tarifama i trgovini (GATT), ne ubraja se u specijalizirane ustanove UN-a, ali ipak je u svom djelovanju bitno upućena na suradnju s njima
- Sporazum dodjeljuje WTO-u i pravnu osobnost i poslovnu sposobnost, te povlastice i imunitete analogne onima specijaliziranih ustanova UN-a, nužne za obavljanje njenih funkcija

Djelokrug:

- svrha organizacije je usmjerena na ostvarenje institucionaliziranih trgovinskih odnosa između država članica Organizacije; olakšanje ostvarenja i unapređenja ciljeva navedenih u ustavu organizacije, ...; također, ona služi kao središte za pregovore članica u pogledu međunarodnih trgovinskih odnosa, ali i za pravno uređenje tih odnosa

... 609

7.1.2.4. Pobočni organi UN-a

- **Konferencija UN-a za trgovinu i razvoj (UNCTAD)** – osnovana je odlukom Opće skupštine 1964. sa svrhom pomoći zemljama u razvoju radi njihove integracije u svjetsku ekonomiju
- **Program UN-a za okoliš (UNEP)** – ustanovljen je 1972. radi postizanja održivog razvoja u zaštiti i očuvanju okoliša
- **Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR)**
 - njegov ured osnovala je 1950. Opća skupština kao privremeno tijelo za zaštitu izbjeglica, no kako je broj izbjeglica samo rastao, mandat Ureda stalno se produžavao
 - djelokrug UNHCR-a općenito se sastoji u zaštiti izbjeglica za trajanja okolnosti koje su uvjetovale njihov izbjeglički status te u pomoći izbjeglicama nakon prestanka tih okolnosti, posebno u postupku repatrijacije
 - uz to OS Visokom povjereniku često povjerava i brigu za „raseljene osobe“, tj. tzv. nacionalne izbjeglice
 - pritom UNHCR djeluje temeljem svog Statuta koji njegovu zadaću određuje kao posve nepolitičku, humanitarnu i socijalnu; Visoki povjerenik u obavljanju funkcija slijedi političke upute koje mu daju OS i EiSV

⁶⁰⁹ Osim navedenih organizacija, treba spomenuti i sporazume o proizvodnji i prometu sirovina (danas postoje npr. sporazum o pšenici, kavi, kositru, maslinovu ulju, kakau ...) – unatoč takvu nazivu, to su nerijetko i posebne MO sa svojim stalnim organima, članstvom i specijaliziranim djelokrugom određenim istoimenim sporazumom između država koji je istodobno i njihov konstitutivni akt. Iako oni nisu povezani s UN-om kao prije spomenute organizacije, imaju važnu ulogu u međunarodnoj zajednici. Države koje su proizvođači ili izvoznici određene sirovine tako se često udružuju osnivajući posebnu MO radi koordiniranog djelovanja na međunarodnom tržištu. Neke od najistaknutijih takvih MO su Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC, osnovana 1960.), Vijeće izvoznika bakra, Afro-malgaška organizacija za kavu, Zajednica za papar, Zajednica zemalja izvoznica banana, Organizacije afričkih zemalja izvoznica drva i dr.

➤ **Fond UN-a za djecu (UNICEF)**

- osnovan je sa zadaćom pomoći djeci ponajprije borbom protiv siromaštva, nasilja, bolesti i diskriminacije
- jedna od temeljnih zadaća UNICEF-a danas je borba za prava djeteta, pa u tome smislu i svojevrsni nadzor nad provedbom Konvencije o pravima djeteta

➤ **Program UN-a za ljudska naselja (UN-HABITAT)**

- osnovala ga je Opća skupština zbog promicanja održivih ljudskih naselja i gradova, kako u socijalnom smislu, tako i u smislu brige za zaštitu i očuvanje okoliša
- temeljni dokumenti prema kojima djeluje UN-HABITAT: Deklaracija iz Vancouvera o ljudskim naseljima, Habitat Agenda, Istanbulska deklaracija o ljudskim naseljima, Milenijska deklaracija UN-a

... 610

7.2. REGIONALNE ORGANIZACIJE

- za razliku od univerzalnih MO, čije je članstvo načelno otvoreno za sve države svijeta, članstvo regionalnih MO je unaprijed ograničeno prispadnošću članova organizacije određenoj regiji – ta **regija** može biti određena:
 - kontinentom (npr. Vijeće Europe, Organizacija američkih država, Afrička unija)
 - dijelom kontinenta (npr. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država, Udruženje država JI Azije)
 - područjem koji prelazi granice kontinenta tvoreći više politički, gospodarski, etnički, vjerski i kulturno nego geografski jednu takvu regiju (npr. Arapska liga, Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi)

... 611

1. VIJEĆE EUROPE

- Vijeće Europe jedna je od najstarijih europskih regionalnih MO; osnovalo ga je 1949. 10 zapadnoeuropskih zemalja: Belgija, Danska, Francuska, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska i Ujedinjena Kraljevina
- danas je, međutim, to organizacija koja okuplja u svome članstvu preko 40 europskih država te je, uz OSCE, nesumnjivo najznačajnija europska politička međunarodna organizacija, bar što se tiče brojca članica
- Statut Vijeća Europe "ustav" je te organizacije; usvojen je u Londonu 5. svibnja 1949.
- kao svrhu postojanja Organizacije Statut je naveo postizanje većeg jedinstva između članica s ciljem očuvanja i ostvarivanja njihovog zajedničkog nasljeđa te ostvarenja ekonomskog i socijalnog napretka
- uz to, kao svrha Organizacije navedeno je i raspravljanje o pitanjima od zajedničkog interesa država članica, posebice na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, znanstvenom polju, u pravnim i upravnim pitanjima, kao i unaprjeđenje ljudskih prava i temeljnih sloboda u državama članicama^{612 613}
- sjedište Vijeća Europe utvrđeno je člankom 11. Statuta i nalazi se u Strasbourg
- članstvo u Vijeću Europe otvoreno je za svaku europsku državu koja, prema ocjeni Odbora ministara, bude sposobna i voljna ispunjavati obveze koje proizlaze iz Statuta
- organi Vijeća Europe navedeni Statutom su Odbor ministara i Savjetodavna skupština, a njima svakako treba pridodati i Europski sud za ljudska prava koji također djeluje u krilu te organizacije, premda ne na temelju samoga Statuta, već na temelju europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
- uz to, VE ima i Tajništvo kao svoj administrativno-tehnički organ

⁶¹⁰ Osim navedenih, možemo spomenuti i: Program UN-a za razvoj (UNDP), Međunarodni ured za nadzor narkotika (INCB), Ured UN-a za drogu i zločin (UNODC), Međunarodni institut UN-a za istraživanje i poduku radi napretka žena (INSTRAW), Međuregionalni institut UN-a za istraživanje zločina i pravosuđa (UNICRI), Institut UN-a za istraživanje razoružanja (UNIDIR), Institut UN-a za poduku i istraživanje (UNITAR) ...

⁶¹¹ Kod regionalnih MO doista se katkad pojavljuje pitanje granica dane regije. Tako se, primjerice, ovdje postavlja pitanje članstva Turske ili pak Ruske Federacije u europskim regionalnim organizacijama, što dovodi u pitanje geografske granice Europe šireći ih na Malu Aziju, ili čak sve do Vladivostoka. Uostalom, članstvo Kanade, Ruske Federacije i SAD-a u OEES-u to jasno ilustrira. Uz to, treba ovdje spomenuti i nekadašnje sudjelovanje Grenlanda kao danskog nesamoupravnog područja u Europskim zajednicama, sve do njegova istupanja 1985.

⁶¹² Proširenjem EU, čije su članice ujedno i članice VE, Vijeće u svom djelovanju nužno vodi računa i o razvoju događaja u Uniji zbog preklapanja nekih djelatnosti.

⁶¹³ Uz to, VE ostvaruje i važnu ulogu u kodifikaciji i progresivnom razvoju MP, posebno na europskoj regionalnoj razini, pa su u sklopu te organizacije usvojeni mnogi važni međunarodni ugovori.

2. EUROPSKA UNIJA

- EU europska je regionalna organizacija nastala na temeljima triju europskih organizacija ⁶¹⁴ osnovanih 1950-ih:
 1. Europske zajednice za ugljen i čelik,
 2. Europske atomske zajednice (EURATOM), te
 3. Europske ekonomske zajednice (EEZ).
- Europska unija je nastala stupanjem na snagu Ugovora iz Maastrichta iz 1992.
- taj je ugovor izmijenjen 1997. Ugovorom iz Amsterdama, zatim Ugovorom iz Nice iz 2001., te napokon Lisabonskim ugovorom iz 2007., koji zapravo uključuje 2 ugovora: Ugovor o EU i Ugovor o funkcioniranju EU
- stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora 2009. EU je posve zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu ⁶¹⁵
- Ugovor o EU kao njezine **ciljeve** navodi:
 - promicanje mira, vrijednosti EU i blagostanja njenih naroda
 - uspostavu područja slobode, sigurnosti i pravde bez unutrašnjih granica
 - uspostavljanje unutrašnjeg tržišta uz slobodu kretanja osoba, usluga i kapitala,
 - uspostavu ekonomske i monetarne unije,
 - promicanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, te solidarnosti među članicama ...
- EU se zasniva na poštovanju jednakosti država članica, njihova identiteta i državnosti, teritorijalne cjelovitosti, kao i na osiguranju nacionalne sigurnosti koja ostaje u isključivoj nadležnosti svake države članice
- uz to, EU radi i na ostvarenju vlastita identiteta, posebno provedbom zajedničke vanjske i sigurnosne politike, kao i zajedničke obrambene politike, jačanjem zaštite prava i interesa državljana članica EU, te putem specifičnog instituta „građanstva“ EU ⁶¹⁶
- EU također proklamira načela slobode, demokracije i poštivanja ljudskih prava i sloboda, kao i vladavine prava
- pritom se EU, osim na ustavne tradicije država članica, bitno oslanja na sustav zaštite ljudskih prava ustanovljen pod okriljem VE, utemeljen Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950.; također, zbog nedovoljne učinkovitosti vlastitog obrambenog sustava zamišljenog u sklopu Zapadnoeuropske unije, EU je u sigurnosnim pitanjima danas uvelike upućena na NATO
- Ugovor o EU određuje ove **organe EU**:
 - 1) Europski parlament
 - 2) Europsko vijeće
 - 3) Vijeće
 - 4) Europska komisija
 - 5) Sud EU
 - 6) Europska središnja banka
 - 7) Revizorski sud
- u sklopu EU članice vode više tzv. zajedničkih politika, različitih po stupnju prijenosa vlastitih regulatornih ovlasti na EU
 - u pitanjima u kojima su članice prenijele svoje ovlasti na EU ona djeluje kao supranacionalna organizacija, jer akti njenih organa uživaju neposrednu primjenjivost u unutarnjim pravnim poretcima članica, te su nadređeni nacionalnim pravnim aktima – tako uredbe EU imaju obvezujuću pravnu snagu te su u cijelosti neposredno primjenjive u unutarnjim pravnim poretcima država članica, za razliku od direktiva koje obvezuju članice samo u smislu konačnog cilja koji treba ostvariti, dok su načini njegova ostvarenja prepušteni svakoj pojedinoj državi; također obvezuju i odluke, no tek u konkretnim slučajevima na koje se odnose
 - nasuprot tome, mišljenja, preporuke i smjernice nemaju formalno obvezujući karakter, nego imaju tek važnost političkih uputa državama članicama u pogledu nekog pitanja
- s aspekta MP, EU je MO s nedvojbenim MP subjektivitetom, iako istodobno i s jasno vidljivim supranacionalnim obilježjima, te institutom građanstva EU, što je čini posebnom u odnosu na druge MO (ipak, u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU još uvijek djeluje tek u smislu koordinacije vanjskih politika država članica) ⁶¹⁷

⁶¹⁴ Tri zajednice su prvotno bile osnovane kao zasebne MO s vlastitim MP osobnošću, no postupno dolazi do stvaranja zajedničke institucionalne strukture (Ugovorom o spajanju 1967., tzv. Merger Treaty), ponajprije nastankom jedinstvenog Europskog suda, a onda i Europskog parlamenta i drugih organa, kao i osnivanjem Europske zajednice.

⁶¹⁵ Naime, navedena 2 ugovora su zamijenila dotadašnje Ugovore o EU i EZ sadržane u ranijim Ugovorima iz Maastrichta, Amsterdama i Nice.

⁶¹⁶ Uz i dalje postojeće državljanstvo država članica, „građanstvo“ je svojevrsna pravna veza državljana članica s EU, temeljem koje oni uživaju prava posebice predviđena u Ugovoru o EU.

⁶¹⁷ Iako je MP subjektivitet ranije bio priznat EZ, usvajanjem Lisabonskog ugovora države članice su i izrijeком u Ugovoru o EU ovoj priznale MP subjektivitet, iako ga je i prije toga u određenim aspektima svojih međunarodnih odnosa Unija de facto ostvarivala.

3. EUROPSKA ZAJEDNICA SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) ^{618 619}

4. ORGANIZACIJA ZA SIGURNOST I SURADNJU U EUROPI (OESS/OSCE)

- započela je kao niz periodičkih konferencija država sudionica Konferencije za sigurnost i suradnju u Europi (KESS)
- prva takva konferencija održana je 1975. u Helsinkiju te je na njoj usvojen tzv. **Završni helsinški akt** koji je, premda po svojoj pravnoj prirodi tek gentlemen's agreement, postao kasnije temeljem buduće organizacije, OESS-a, dok su u međuvremenu neke od njegovih odredbi ušle čak i u običajno MP
- spomenuti periodični niz konferencija država sudionica KESS-a postupno je počeo poprimati neke institucionalne oblike, a 1994. je konferencija napokon prerasla u Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi (OESS) ⁶²⁰
- OESS je danas svojevrsna "transeuropska" regionalna politička organizacija prilično složene strukture, dok, umjesto klasičnog "ustava", među temeljne dokumente Organizacije spadaju prvenstveno spomenuti Završni helsinški akt, kao i niz najvažnijih dokumenata usvojenih od strane organa same Organizacije; danas čak 56 država sudjeluje u članstvu OESS-a
- **cilj Organizacije** je prvenstveno upozoravanje na situacije koje bi mogle ugroziti međunarodni mir i sigurnost u Europi, sprječavanje sukoba, upravljanje kriznim situacijama (tzv. "crisis-management"), kao i djelovanje u situacijama nastalima po okončanju međunarodnih sukoba ("postconflict rehabilitation") u Europi ⁶²¹
- OESS je osnovan u smislu glave VIII. Povelje UN, pa otud i obveza na suradnju s UN-om u skladu s tim odredbama Povelje
- prestanak "hladnog rata" pridonio je unaprijeđenju zaštite ljudskih prava unutar KESS-a, pa se i cijelo to područje međunarodnopravne regulacije počelo nazivati "ljudskom (humanom) dimenzijom" ⁶²²
- pod okriljem KESS-a, a poslije OESS-a, 1990-ih je godina osnovan Ured za demokratske institucije i prava čovjeka sa sjedištem u Varšavi, čime je međunarodna suradnja država članica Organizacije dodatno institucionalizirana i na tome, državama posebno osjetljivom polju

5. ORGANIZACIJA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA (NATO)

- Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora ^{623 624} osnovana je 1949. kao međunarodna organizacija sa značajem vojnog obrambenog saveza zapadnoeuropskih država, SAD-a i Kanade; osnovana je u vrijeme "hladnog rata"
- ona je za svoju osnovnu svrhu imala **ostvarenje kolektivne sigurnosti** naspram očekivane prijetnje tada suprotstavljenoga Varšavskog ugovora, također obrambene vojne organizacije koja je okupljala države, u "hladnome ratu" suprotstavljenoga tzv. "istočnoga bloka"
- "Ustav" NATO-a je **Sjevernoatlantski ugovor** (po kojem je Organizacija i dobila ime)
- ugovor predviđa sustav kolektivne sigurnosti čime se oružani napad na bilo koju državu članicu na području Europe ili Sjeverne Amerike smatra napadom na sve članice Organizacije te aktivira pravo kolektivne samoobrane od strane svih ostalih članica u smislu odredbe Povelje Ujedinjenih naroda (i Sjevernoatlantskog ugovora)

⁶¹⁸ EFTA je osnovana 1960. Konvencijom iz Stockholma, okupljajući u svom članstvu europske države koje nisu bile članice EEZ. Cilj EFTA-e je bio stvaranje zone slobodne trgovine između tih država koje nisu mogle ili nisu željele ući u članstvo EEZ-a. Međutim, kako su njezine članice postupno ulazile u EEZ, napuštale su članstvo u EFTA-i, te je, od prvotno 7, a poslije i više država članica, 2010. u njenu članstvu ostalo tek njih 4: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Gospodarska povezanost EFTA-e s EU danas je ostvarena formiranjem Europskog ekonomskog prostora (EEA) koji obuhvaća države članice obiju organizacija, osim Švicarske. Glavni organi EFTA-e: Vijeće, Tajništvo, Nadzorna vlast i Sud EFTA-e.

⁶¹⁹ Neke države srednje Europe su 1992. u Krakovu sklopile Srednjoeuropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA), koji je stupio na snagu već 1993., a RH mu se pridružila 2003. Ciljevi CEFTA-e su ponajprije promicanje razvoja ekonomskih odnosa među članicama i ostvarenje uvjeta za slobodno tržište i tržišno natjecanje. Iako to formalno nije navedeno, CEFTA je zamišljena kao svojevrsna „priprema“ sudionica za ulazak u EU, što se ubrzo i dokazalo time što su države sudionice, kako su ulazile u EU, napuštale svoje članstvo u njoj.

⁶²⁰ Organi OESS-a: Summit šefova država i vlada članica, Visoko vijeće ili Ekonomski forum (do 1994.: Odbor visokih dužnosnika), Ministarsko vijeće, Stalno vijeće, Parlamentarna skupština, Forum za sigurnosnu suradnju, Troika, Tajništvo, Sud za mirenje i arbitražu, Visoki povjerenik za nacionalne manjine, Predstavnik OESS-a za slobodu medija, Ured za demokratske institucije i prava čovjeka.

⁶²¹ Europski prostor je pritom shvaćen politički više nego geografski, pa se npr. zbog članstva Ruske Federacije u OESS-u on proteže sve do Dalekog Istoka. Uz to, u članstvu OESS-a je i Kanada, kao i SAD, čime regionalni karakter OESS-a svoje opravdanje nalazi zapravo više u svrsi Organizacije (ostvarenju sigurnosti i suradnje u Europi) nego u kriteriju geografske pripadnosti njenih članica.

⁶²² MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁶²³ NATO ima složenu organizacijsku strukturu – nju danas čini institucionalna mreža koju je moguće podijeliti na tzv. civilnu i vojnu komponentu, od kojih svaka okuplja desetke različitih organa. Vrhovni organ NATO-a je Sjevernoatlantsko vijeće, a sjedište NATO-a je u Bruxellesu.

⁶²⁴ Pod okriljem NATO-a 1990-ih nastaje Partnerstvo za mir, svojevrsna vojno-politička inicijativa koja okuplja države koje imaju želju ulaska u punopravno članstvo NATO-a, no Organizacija ih još nije odlučila primiti. U sklopu Partnerstva, odnosno države već preuzimaju određene obveze prema NATO-u, ponajprije u smislu suradnje i pomoći u vojnim akcijama NATO-a diljem svijeta. RH je bila sudionica Partnerstva za mir sve do svog ulaska u punopravno članstvo NATO-a 2009.

- ugovor izrijekom navodi prvenstvenu odgovornost Vijeća sigurnosti UN-a za održanje međunarodnog mira i sigurnosti, te se ističe dužnost država članica NATO-a koje se nalaze u članstvu UN-a na prvenstveno poštovanje odredbi Povelje
- iz toga jasno slijedi i obveza, kako tih država, a onda posredno i NATO-a na uzdržavanje od svake prijetnje ili upotrebe sile izvan sustava kolektivne sigurnosti UN-a, ili pak kolektivne samoobrane u slučaju oružanog napada na neku od njegovih članica, a u smislu odredbe čl. 51. Povelje UN-a
- prestankom "hladnog rata" i raspuštanjem "suparničkoga" Varšavskog ugovora, NATO je svrhu svoga postojanja počeo tražiti sve više u ostvarenju političkih ciljeva (upravljanju kriznim situacijama, političkoj suradnji s državama nečlanicama i drugim MO, borbi protiv terorizma, kontroli naoružanja, razoružanju i neširenju nuklearnog oružja i dr.), dok se prvotna vojno-obrambena svrha Organizacije postupno pretvorila u sredstvo u ostvarenju spomenutih ciljeva upotrebom oružane sile

6. ZAPADNOEUROPSKA UNIJA (WEU) ⁶²⁵

7. AFRIČKA UNIJA

- na temeljima Organizacije afričkog jedinstva 2000. u Lomeu u Togou afričke su države osnovale Afričku uniju
- kao **ciljevi** Unije njezinim su "ustavom" određeni:
 - ostvarenje većeg jedinstva i solidarnosti među afričkim državama;
 - obrana suverenosti, teritorijalne cjelovitosti i nezavisnosti država članica;
 - poštovanje političke i socijalno-ekonomske integracije afričkog kontinenta;
 - promicanje interesa afričkih država u međunarodnoj zajednici; poticanje međunarodne suradnje posebice poštivajući Povelju UN-a i Opću deklaraciju o pravima čovjeka;
 - unaprjeđenje demokratskih načela i institucija, kao i prava čovjeka i naroda;
 - poticanje održivog razvoja na ekonomskom, socijalnom i kulturnom planu, kao i suradnje na svim poljima ljudskih aktivnosti s ciljem razvoja afričkih naroda;
 - kao i koordinacija i usklađivanje politika afričkih država u cilju zajedničkog napretka
- članstvo u Uniji otvoreno je za svaku afričku državu
- glavni organi Unije: Skupština Unije, Izvršno vijeće, Panafrički parlament, Sud Unije, Komisija, Odbor stalnih predstavnika, Specijalizirani tehnički odbori, Ekonomsko, socijalno i kulturno vijeće, te Financijske ustanove ⁶²⁶
- "Ustav" Unije predviđa i disciplinske sankcije državama članicama koje bi povrijedile svoje članske obveze prema Uniji
- predviđena je, tako, sankcija suspenzije članskih prava u Uniji; uz to, "ustav" poznaje i mogućnost istupanja iz članstva Unije
- sjedište Unije nalazi se u Adis Abebi u Etiopiji (čl. 24.), a kao službeni i radni jezici Unije određeni su: arapski, engleski, francuski i portugalski (čl. 25.); Unija danas okuplja preko 50 država članica

8. EKONOMSKA ZAJEDNICA ZAPADNOAFRIČKIH DRŽAVA (ECOWAS)

- to je regionalna organizacija osnovana 1975. Ugovorom o ECOWAS-u
- **svrha**:
 - promicanje ekonomske integracije država članica na svim područjima gospodarskih aktivnosti, posebno na polju industrije, prometa, telekomunikacija, energetike, poljoprivrede, trgovine, korištenja prirodnim bogatstvima, monetarne i financijske politike
 - zaštita i očuvanje okoliša
 - formiranje zajedničkog tržišta, zajedničke trgovinske politike prema trećim zemljama
 - ostvarenje slobodnog kretanja osoba, dobara, usluga i kapitala među državama članicama
- iako je primarno zamišljen kao ekonomska organizacija, među zadaćama ECOWAS-a njegov ustav navodi i održanje mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji – u ostvarenju te zadaće ECOWAS je, temeljem odredbi Povelje UN-a, osnovao i vojnu misiju **ECOMOG** radi provođenja mirovnih operacija u regiji (npr. u Liberiji, Gvineji Bisau, Sijera Leoneu)

⁶²⁵ Osnovana je Briselskim ugovorom o gospodarskoj, socijalnoj i kulturnoj suradnji i kolektivnoj obrani 1948. (Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska, UK) sa svrhom kolektivne samoobrane u slučaju oružanog napada na neku od njenih članica, a u smislu čl. 51. Povelje UN-a. Predsjedništvo Vijeća WEU 2010. je zaključilo da je WEU ispunila svoju zadaću, te u ime članica donijelo odluku o njenom prestanku.

⁶²⁶ Financijske ustanove predviđene „Ustavom“ Afričke unije: Afrička središnja banka, Afrički monetarni fond, Afrička investicijska banka.

9. ORGANIZACIJA AMERIČKIH DRŽAVA (OAS)

- OAS je najstarija regionalna MO – njeni počeci sežu još u 1889., kad je u Washingtonu održana Prva međunarodna konferencija američkih država na kojoj je sudjelovalo 18 država američkog kontinenta
- nakon Drugog svjetskog rata, na Devetoj konferenciji američkih država održanoj u Bogoti 1948. usvojena je **Povelja OAS-a** koja je danas „ustav“ Organizacije
- Povelja OAS-a kao **svrhu organizacije** određuje:
 - uspostavljanje mira i sigurnosti među državama članicama,
 - promicanje solidarnosti i suradnje među njima, ali i obrana njihova suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti; u tom smislu, "ustav" OAS-a, donekle slično Povelji UN-a, jamči domaine reserve država članica Organizacije čak izrijekom ograničavajući nadležnost Organizacije isključivo na poslove navedene u njezinu "ustavu" ^{627 628 629}
- **zadaci Organizacije:**
 - jačanje mira i sigurnosti na američkom kontinentu;
 - promicanje i učvršćenje demokracije, upravo zasnovane na načelu neintervencije;
 - sprječavanje mogućih međunarodnih sporova, ali i osiguranje njihova rješavanja međunarodnopravnim mehanizmima;
 - osiguranje svojevrsnog sustava kolektivne sigurnosti u obranu države članice koja bi postala žrtvom agresije;
 - promicanje suradnje na ekonomskom, socijalnom i kulturnom planu među državama članicama, iskorijenjenje krajnjeg siromaštva, kao i razoružanje u pogledu konvencionalnog oružja
- članice OAS-a su države koje ratificiraju Povelju Organizacije
 - ✓ organizacija je otvorena za prijam u članstvo svih država američkog kontinenta, prvenstveno članica UN-a, pa i novonastalih država
 - ✓ no općenito, naknadno primljene države (nakon stupanja Povelje na snagu) moraju, uz preporuku Stalnog vijeća i Opće skupštine, za ulazak u članstvo dobiti 2/3 većinu država članica Organizacije ⁶³⁰
- **glavni organi** OAS-a predviđeni su Poveljom Organizacije:
 1. Opća skupština,
 2. Savjetodavni sastanci ministara vanjskih poslova,
 3. Stalno vijeće,
 4. Međuamerički pravni odbor,
 5. Međuamerička komisija za ljudska prava,
 6. Tajništvo,
 7. Specijalizirane konferencije, kao i specijalizirane organizacije vezane uz OAS.
- konačno, treba spomenuti da Povelja OAS-a izrijekom predviđa nepovredivost bilo koje odredbe Povelje UN-a protivnom odlukom nekog organa OAS-a, što je, uostalom, i članska obveza svih članica koje su ujedno i članice UN-a, a na temelju Povelje Ujedinjenih naroda

10. ZAJEDNIČKO JUŽNO TRŽIŠTE (MERCOSUR) ⁶³¹

11. ANDSKA ZAJEDNICA ⁶³²

⁶²⁷ Premda rijetkost u ustavima MO, takva odredba ima korijene u nerijetkim intervencijama država američkog kontinenta u unutarnja pitanja susjednih država. Uostalom, MP neke od najvažnijih doktrina koje su oblikovale suvremeno pozitivno-pravno uređenje zabrane intervencije u unutarnja pitanja druge države duguje upravo razvoju MP na američkom kontinentu; npr. Monroeova doktrina, Estrada doktrina (PRIZNANJE VLADE, TEMELJNA PRAVA DRŽAVA).

⁶²⁸ U tom smislu Povelja OAS-a daje iznimno važno mjesto temeljnim pravima i dužnostima država čineći, uz tzv. Deklaraciju 7 načela, jednu od važnijih kodifikacija temeljnih prava država u pozitivnom MP. Uz to, Povelja OAS-a sadrži i odredbe o mirnom rješavanju međunarodnih sporova i predviđanju sustava kolektivne sigurnosti.

⁶²⁹ Osim toga, važna je uloga OAS-a i na području kodifikacije i progresivnog razvoja MP, posebno na polju zaštite ljudskih prava. U sklopu te organizacije nastao je tako i najvažniji međunarodni ugovor unutar američkog regionalnog sustava zaštite ljudskih prava: Američka konvencija o pravima čovjeka 1949. (MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA)

⁶³⁰ Iskustvo čestih državnih i vojnih udara na američkom kontinentu uvjetovalo je, upravo na tragu Wilsonove doktrine, kao i doktrine Betancourt (PRIZNANJE VLADE), odredbu Povelje OAS-a koja predviđa mogućnost suspenzije članskih prava članice čija bi „demokratski izabrana vlast“ bila nasilno svrgnuta.

⁶³¹ To je regionalna organizacija na južnoameričkom kontinentu osnovana 1991. Ugovorom iz Asunciona (koji je 1994. dopunjen Protokolom iz Ouro Pretoa, kojim je stvorena šira zona slobodnog tržišta među članicama). Glavni ciljevi su gospodarske naravi, prvenstveno stvaranje zajedničkog tržišta među članicama. U članstvu se nalaze Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, te kao tzv. pridružene države Bolivija, Čile, Ekvador, Kolumbija, Peru i Venezuela. Glavni organi: Vijeće za zajedničko tržište, Grupa zajedničkog tržišta, Trgovačka komisija, Zajednička parlamentarna komisija, Socijalni i ekonomski forum, Tajništvo.

⁶³² Osnovana je 1969. Ugovorom iz Cartagene, a do 1997. se zvala Andski pakt. Članice su Bolivija, Ekvador, Kolumbija i Peru, a status pridruženih članica imaju i Argentina, Brazil, Čile, Paragvaj i Urugvaj. Ciljevi su gospodarski razvoj u smjeru postupnog stvaranja zajedničkog latinskoameričkog tržišta, unaprjeđenje položaja članica u međunarodnoj ekonomiji, razvoj solidarnosti, unaprjeđenje životnog standarda. Organi: Andsko vijeće predsjednika, Andsko vijeće za vanjske poslove, Komisija Andske zajednice, Glavno tajništvo, Sud, Andski parlament.

12. ARAPSKA LIGA

- Arapska liga osnovana je 1945. kad je na snagu stupio i njezin "ustav" – **Pakt Arapske lige**, usvojen u Kairu 1945.
- prema Paktu, članstvo u Ligi otvoreno je svim nezavisnim arapskim državama koje su ga potpisale, ili naknadno zahtjev za pristupom u članstvo uputile Stalnom glavnom tajništvu nakon čega će o njemu odlučiti Vijeće Lige na sljedećem zasjedanju
- Pakt izriječno zabranjuje svako pribjegavanje sili u sporovima između država članica, određujući Vijeće Lige kao mogući forum za mirno rješavanje sporova između njih
- **svrha postojanja Lige:**
 - jačanje odnosa između država članica i koordinacija njihovih politika u cilju ostvarenja međusobne suradnje, kao i osiguranja nezavisnosti i suvereniteta država članica te općih interesa arapskih zemalja
 - suradnja država članica na područjima gospodarstva i financija, uključujući trgovinska, carinska, monetarna pitanja
 - suradnja na području poljoprivrede i industrije;
 - prometna suradnja, posebice u pogledu željezničkog, cestovnog, zračnog, pomorskog te poštanskog prometa
 - suradnja u kulturnoj razmjeni
 - suradnja u pitanjima unutarnjih poslova, pravosuđa, kao i u pogledu socijalnih pitanja i pitanja zdravstva
- kao sjedište Lige Povelja je odredila Kairo, a organi Lige su Vijeće, posebni odbori, Stalno glavno tajništvo
- između članica Arapske lige sklopljeno je više ugovora o suradnji (o kulturnoj suradnji, o pravnoj pomoći, o državljanstvu, o telekomunikacijama, o arapskoj poštanskoj uniji, o olakšanju trgovinske razmjene i tranzita, diplomatskim povlasticama ...)
- uz to, arapske države su inicirale i osnivanje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC)

13. UDRUŽENJE DRŽAVA JUGOISTOČNE AZIJE (ASEAN)

- udruženje država Jugoistočne Azije ⁶³³ osnovano je Deklaracijom iz Bangkoka 1967. od strane 5 država odnosno regije: Filipina, Indonezije, Malezije, Singapura i Tajlanda
- kao temeljni principi Organizacije određeni su:
 - uzajamno poštovanje neovisnosti, suverenosti, jednakosti i teritorijalne cjelovitosti, te nacionalnog identiteta članica
 - pravo svake države na neovisnost u vođenju vanjskih poslova
 - zaštita od strane intervencije u unutarnje poslove država članica
 - rješavanje sporova mirnim putem
 - odricanje od svake prijetnje ili upotrebe sile
 - načelo suradnje između država članica
- **ciljevi Organizacije:**
 - ubrzavanje ekonomskog razvoja, socijalnog napretka i kulturnog razvoja u Regiji;
 - promicanje mira i stabilnosti na području Jugoistočne Azije, poštujući načela pravičnosti i vladavine prava u odnosima između država članica u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda;
 - suradnja i uzajamna pomoć u ekonomskim, socijalnim, kulturnim, znanstvenim i upravnim pitanjima, kao i u pitanjima obrazovanja i obučavanja na području poljoprivrede, industrije, međunarodne trgovine i dr.
- od svog osnutka ASEAN je razvio institucionaliziranu suradnju na brojnim poljima, osnovavši:
 - Sigurnosnu zajednicu ASEAN-a
 - Ekonomsku zajednicu ASEAN-a, uključujući i Zonu slobodne trgovine (ASEAN Free Trade Area – AFTA)
 - Socijalno-kulturnu zajednicu
- među funkcijama Organizacije navedene su i:
 - ✓ promicanje suradnje između država članica Organizacije
 - ✓ unaprjeđenje demokratskih, kulturnih i drugih vrijednosti
 - ✓ približavanje razvojnih ciljeva država članica
 - ✓ približavanje socio-kulturnim i političkim vrijednostima ustanovljenima temeljnim dokumentima ASEAN-a
 - ✓ promicanje demokracije, ljudskih prava i demokratskih institucija
 - ✓ poštovanje prava naroda na život u miru, te prava na djelovanje u međunarodnoj zajednici uz poštovanje načela suverene jednakosti država, njihove nezavisnosti, suverene jednakosti, teritorijalne cjelovitosti te nacionalnog identiteta svih naroda svijeta

14. COMMONWEALTH ⁶³⁴

⁶³³ Vrhovni organ je Sastanak (Summit) šefova država i vlada članica. Saziva se na redovito zasjedanje jednom godišnje.

⁶³⁴ To je svojevrsna neformalna zajednica država nastalih osamostaljivanjem nekadašnjih britanskih kolonija koje su, unatoč tome, s UK ostale u mnogim, pa i institucionalnim vezama. Zbog slabe institucionalne strukture (konferencije bez mogućnosti usvajanja obvezujućih odluka, neformalni savjetodavni sastanci ministara pojedinih resora članica), pitanje je radi li se zaista o MO ili tek o koordinaciji nekih aspekata vanjskih politika odnosnih država, poput one kakvu susrećemo npr. u Pokretu nesvrstanih ili prije u Zajednici neovisnih država, nastaloj nakon raspada SS-a.

8. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I OSIGURANJE MIRA

8.1. PREGLED SREDSTAVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

- kao i među pojedincima i skupinama pojedinaca u državi, i među državama neprestano nastaju sukobi interesa
- iako se u međunarodnoj zajednici, za razliku od država, tek u novije vrijeme javlja organizacija i autoritet koji može riješiti takve sukobe, odavno postoje različiti oblici sprječavanja izbijanja borbe u slučaju sukoba interesa; oni se mogu podijeliti na:
 1. **sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova** – ovaj zahtjev ovisi o tome da za svaki spor postoji i bude upotrijebljeno prikladno sredstvo za njegovo rješavanje; tu nije dovoljno da se stranke spora ušutkaju, nego valja ukloniti ili izgladiti sam spor, ali i njegove uzroke; kad se kaže da treba postojati prikladno sredstvo, misli se time na to da nije svako sredstvo prikladno za svaki spor; s tog gledišta treba razmatrati i podjelu sporova na pravne i nepravne
 2. **načine kolektivnog jamstva i akcije radi osiguranja mira** – još donedavno su bili ograničeni na čisto političko djelovanje saveza i „koncerata“ država, u novije vrijeme u sklopu međunarodnih organizacija nastaju čvršći institucionalizirani oblici ⁶³⁵; ovaj zahtjev, osiguranje mira uz pomoć prikladne organizacije i akcije, ovisi o snazi međunarodne zajednice i o savršenosti postupka za sprječavanje rata, odnosno uspostavljanje mira
- u taj sustav sredstava u suvremenom MP ulazi i **zabrana rata**, koja danas više nije ograničena na određeni krug članova organizacije kao što je bila Liga naroda, nego je ušla među načela općeg MP, a obvezatno je mirno rješavanje sporova koji i dovode do rata – no, upravo zato što je danas rat zabranjen, trebaju se sredstva mirnog rješavanja sporova i osiguravanja mira izgraditi do mjere koja bi bila adekvatna zabrani rata, tj. zbog koje bi rat bio suvišan kao sredstvo za pronalaženje izlaza iz inače nerješiva spora, a s druge strane rat bi postao toliko opasan za njegova početnika da ga nitko ne bi htio poduzeti

međunarodni spor

- međunarodni spor je svako neslaganje tvrdnji ili zahtjeva između dviju međunarodnih osoba ili više njih
 - dovoljno je da jedna od njih postavlja neki zahtjev, a druga ga odbija ili ne priznaje
 - činjenica da jedna strana nije čisto postojanje spora ne dokazuje da taj spor ne postoji ⁶³⁶
 - mogu to također biti i međusobni zahtjevi i protuzahtjevi koji tvore logičnu cjelinu
- sporovi se često dijele na **pravne i nepravne** (političke, interesne), no pritom nije riječ o nekom strogom razgraničenju, nego o 2 tipa koja su rijetko krajnje čista, dok su vrlo česti primjeri njihove kombinacije i raznih prijelaznih tipova
- pod izrazom „pravni sporovi“ može se podrazumijevati više toga – takvima se mogu smatrati sporovi:
 - s jedne strane, koji se mogu riješiti primjenom pravila MP (objektivni kriterij), a
 - s druge strane, za koje stranke žele da budu riješeni primjenom pravnih pravila (subjektivni kriterij)
- ako se prihvati objektivni kriterij, treba reći da pravo daje rješenje za svako pitanje, čak i ako za neki problem nema nikakvog pravila, jer sudac mora odbiti zahtjev tužitelja kad se on ne može u svoj prilog pozvati ni na kakvo pravno pravilo; s tog gledišta svaki spor među državama sadrži neko pravno pitanje i to se pitanje može riješiti arbitražom; no, takvo rješenje ne pogađa srž problema, jer se razlikovanje pravnih i interesnih sporova ne može provesti na tom temelju
- iz stilizacije mnogih međunarodnih ugovora, a i iz povijesti postanka pojma pravnih sporova, vidi se da se pravna narav spora ravna prema subjektivnom kriteriju – ali, ako je to tako, tada svaka država može spriječiti iznošenje nekog spora pred arbitražu, tako da ne ulazi u raspravljanje njegove pravne strane, nego tvrdi da postoji interesni sukob; u raspravama odbora pravika za izradu Statuta Stalnog suda međunarodne pravde konstatirano je da nema pitanja koje se ne bi dalo riješiti na temelju prava, a opet, da svaki spor među državama članicama ima i neku političku notu
- pri tom razlikovanju riječ je o tome žele li stranke spora da on bude riješen primjenom prava ili traže drugo rješenje:

Često će se stranke u tome složiti, ali isto tako često pravno rješenje predlaže stranka čiji se zahtjev temelji na nekom pravnom propisu ili ugovoru, a spor se sastoji u tome da druga stranka želi izmjenu tog pravnog stanja. Primjer za to je bilo stajalište VB prema Gvatemali – ona je predlagala Gvatemali da se spor o Britanskom Hondurasu (Belizeu) iznese pred MS i s tom namjerom je čak dala izjavu o prihvaćanju nadležnosti tog suda za sve sporove o granicama Belizea. Ali Gvatemala nije pristajala na iznošenje spora pred MS ako VB ne prihvati da sud može odlučivati ex aequo et bono. Tu, kao i u mnogim drugim slučajevima, presuda primjenom prava ne bi uklonila napetost.

Međutim, ako se žele izgladiti sporovi koji nužno nastaju s promjenom prilika, moraju se osigurati i takvi načini njihova rješavanja kod kojih dolazi do izmjene postojećeg pravnog stanja, tj. pravila koja vrijede u tom trenutku. To je zahtjev za „mirnom izmjenom“ (peaceful change), kojim se pisci bave još od 1820-ih.

⁶³⁵ MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

⁶³⁶ To je stajalište MS u savjetodavnom mišljenju o primjeni mirovnih ugovora od Bugarske, Mađarske i Rumunjske, gdje su te države tvrdile da uopće ne postoji spor (1950. godine).

1. pregovori

- stranke većinu sporova rješavaju same između sebe, nakon kraćih ili duljih izravnih pregovora
 - pregovori se mogu voditi na različitim razinama predstavnika stranaka (predsjednici vlada, MVP, diplomati ...)
 - oni mogu biti dvostrani, ali može se pregovarati i na međunarodnim konferencijama
- mnogi međunarodni ugovori sadrže obvezu svojih stranaka da pregovaraju u određenim spornim slučajevima, ali ima i mišljenja da su stranke svakog spora obvezane pregovarati već i na temelju općeg MP – međutim, bez obzira na to kako dolazi do pregovora, stranke nisu dužne pregovorima postići rješenje spora; jedino su obvezane pregovarati u dobroj vjeri
- međunarodni ugovori mogu predvidjeti pregovore:
 - a) kao jedino sredstvo ⁶³⁷ ili
 - b) kao jedno od mogućih sredstava mirnog rješavanja sporova
 - neki ugovori nalažu strankama da spor pokušaju riješiti pregovorima prije nego što pribjegnu drugim sredstvima rješavanja ⁶³⁸, a
 - neki ugovori predviđaju pregovore kao jedno od sredstava, bez određenog redoslijeda u njihovoj primjeni; npr. u čl. 33. Povelje UN pregovori se spominju kao prvi u nizu sredstava mirnog rješavanja sporova, ali se strankama spora prepušta izbor sredstva kojim će se i kad poslužiti

2. ostala sredstva za mirno rješavanje sporova

- osim izravnih pregovora, međunarodna praksa je izgradila nekoliko tipova postupka koji bi strankama imali olakšati rješavanje, odnosno pomoći im da dođu do mirnog rješenja spora – ta se sredstva upotrebljavaju tek kad nije uspjelo neposredno sporazumijevanje stranaka, a mogu imati:
 - retablicirajuće djelovanje – ako im države pristupe nakon što je već izbio oružani sukob
 - preventivno djelovanje – u ostalim slučajevima
- treba naglasiti da ta sredstva olakšavaju ili pomažu strankama da svoj spor riješe na miran način
- ona su na raspolaganju strankama, no one, prema općem MP, nisu obvezatne primijeniti neko određeno sredstvo na svoj spor; za upotrebu pojedinog sredstva uvijek je potrebna privola stranaka, koja se daje:
 - bilo unaprijed, sporazumom država o primjeni određenog sredstva na pojedinu vrstu mogućih budućih sporova,
 - bilo dogovorom o podvrgavanju već nastalog spora određenom sredstvu rješavanja
- Povelja UN (čl. 33.) čak i izbor sredstva mirnog rješavanja spora čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti prepušta strankama, tj. njihovom sporazumu – jedino je ograničenje njihove slobode da ne smiju upotrijebiti silu ⁶³⁹
- prema tome, iako se zabrana rata i obveza mirnog rješavanja sporova smatraju ne samo načelima općeg MP već i kogentnim normama, odnos između ta 2 načela opterećen je nedorečenostima – njih je donekle ublažila Deklaracija 7 načela ⁶⁴⁰:
 - utvrđivanjem opće obveze država da traže „pravodobno i pravično rješenje svojih međunarodnih sporova“, te
 - proglašavanjem obveze stranaka spora da, ako se slučaj ne riješi primjenom jednog sredstva, nastavi tražiti rješenje pomoću drugih sredstava mirnog rješavanja
- ipak, i uz ta objašnjenja, današnje MP ne osigurava mirno rješavanje sporova, a ni zabrana rata i uporabe sile u Povelji UN nisu dovoljno djelotvorne, pa se mnogi sporovi pretvaraju u oružane sukobe – zato je potrebno daljnje usavršavanje sustava
- česta je podjela sredstava rješavanja sporova na diplomatska i sudska:
 1. u **diplomatska** se ubrajaju sredstva u kojima stranke spora same ili uz pomoć nekog trećeg nastoje utvrditi činjenice spora, približiti stajališta i naći kompromisno rješenje: izravno pregovaranje stranaka + posredovanje, istraga, mirenje
 2. u **sudska** spadaju sredstva kod kojih stranke prepuštaju nekom objektivnom forumu da svojom obvezujućom odlukom riješi spor: izravnjanje, arbitraža, rješavanje sporova pred međunarodnim sudovima
(rezultat rasprave spora diplomatskim sredstvima su prijedlozi strankama za njegovo rješenje, a sudska sredstva donose odluku o tome kako stranke spora moraju postupiti konačno rješavajući spor)

⁶³⁷ Npr. Sporazum o razgraničenju epikontinentalnog pojasa na Jadranu (1968.) za rješavanje sporova predviđa samo konzultacije stranaka ugovora.

⁶³⁸ Npr. Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (1984.) predviđa da sporovi među državama strankama Konvencije mogu biti podneseni arbitraži tek ako nisu mogli biti riješeni pregovorima.

⁶³⁹ MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA U OKVIRU UN-A, MIRNO RJEŠAVANJE SPORA BEZ INTERVENCIJE UN-A

⁶⁴⁰ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

- na razvoj sustava sredstava za mirno rješavanje sporova utječe i raznovrsnost subjekata MP među kojima danas ti sporovi postoje i rješavaju se, te subjekata koji aktivno sudjeluju u rješavanju tuđih sporova

8.2. POSREDOVANJE

- na evoluciju posredovanja ⁶⁴³ bitno je utjecao spomenuti pluralizam subjekata MP između kojih izbijaju sporovi, kao i raznovrsnost subjekata koji sudjeluju u rješavanju tuđih sporova:
 - u Haaškoj konvenciji o mirnom rješavanju međunarodnih sporova (1907.) posredovanje je opisano kao djelovanje jedne ili više država koje nisu umiješane u spor, pomoću kojeg one nastoje pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost između država u sporu, kako bi se spor miroljubivo riješio – no, brzo nakon takvog definiranja osnovana je Liga naroda, u kojoj ulogu posredovanja više nemaju države pojedinačno, nego organi LN, koja je upravo i osnovana radi rješavanja sporova i sprječavanja rata
 - danas, osim država pojedinačno, posreduju i organi UN-a (VS, OS, glavni tajnik) ili po njima imenovani pojedinci, grupe ili tijela; posredovati mogu i druge univerzalne MO, regionalne MO, Sveta Stolica, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije
- međutim, bez obzira na tu raznovrsnost sudionika, posredovanje se sastoji u prenošenju i tumačenju zahtjeva, odgovora i prijedloga među strankama, u davanju savjeta i prijedloga strankama spora, s pomoću kojih se nastoje približiti njihova stajališta i omogućiti sporazumno rješavanje spora

- često se razlikuju dobre usluge od posredovanja:
 1. dobre usluge – sastoje se u nastojanju da se savjetom i nagovaranjem, upravljenim bilo jednoj stranci ili objema strankama, dovede do izravnih pregovora ili da se pregovori ubrzaju, tako da se spor riješi sporazumom stranaka
 2. posredovanje (medijacija) u užem smislu – to je ono nastojanje posrednika oko mirnog rješenja nekog spora izravnim sporazumom stranaka, gdje on iznosi strankama vlastite prijedloge za to rješenje; to znači da posrednik aktivno sudjeluje u pregovorima, a ne ograničava se samo na nagovaranje ili prenošenje prijedloga stranaka
- no, između dobrih usluga i posredovanja u užem smislu ima toliko prijelaznih oblika da je teško postaviti granicu
- bitnih razlika među njima nema

- posredovanje se može ponuditi iz vlastite pobude, ali stranke u sporu mogu ga i zatražiti, bilo jedna od njih bilo obje zajedno
- katkad se radi posredovanja sazivaju kongresi ili konferencije (npr. Berlinski kongres 1878.); i mirovne konferencije sastajale su se često posredovanjem neke države među zaraćenim stranama (npr. Pariški kongres 1856. nakon posredovanja Austrije, a predsjednik SAD-a Theodore Roosevelt posredovao je u rusko-japanskom ratu: Mir u Portsmouthu 1905.)

... ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵

- u UN-u takvo djelovanje Vijeća sigurnosti može potaknuti svaka stranka spora, čak i ako nije članica UN-a, svaka druga država članica UN-a ili glavni tajnik UN-a ⁶⁴⁶ – prema tome, u nekim će slučajevima posredovanje VS biti traženo, a u nekim ponuđeno; u praksi UN-a često su upotrijebljeni posebni odbori za dobre usluge, često je posredovao glavni tajnik ili posebni izaslanici koje su odredili UN

⁶⁴¹ Mnogi međunarodni dokumenti nabrajaju i/ili predviđaju sustav primjene sredstava mirnog rješavanja sporova. Od općih, važne su Haaške konvencije o mirnom rješavanju međunarodnih sporova (1899., 1907.), Povelja UN, Deklaracija 7 načela, te Deklaracija iz Manile o rješavanju međunarodnih sporova (1982.). Od regionalnih, važne su Povelja OAS i istodobno usvojen Američki ugovor o mirnom rješavanju sporova (tzv. Pakt iz Bogote, 1948.), Europska konvencija o mirnom rješavanju sporova (1957., VE), Helsinški akt (KESS, 1975.), Konvencija o mirenju i arbitraži (KESS, 1992.), Povelja OAJ (1963.) i Protokol o mirnom rješavanju sporova koji je sastavni dio Povelje (1964.).

⁶⁴² Pitanjima mirnog rješavanja međ. sporova bavile su se i međunarodne udruge stručnjaka za MP; posebno je važan doprinos Instituta za MP.

⁶⁴³ Jedan od novijih primjera uspješne primjene posredovanja je posredovanje u sporu Kanade i Francuske o francuskom ribolovu u kanadskim vodama u blizini Nove Zemlje (1988. i 1989.).

⁶⁴⁴ Države su često posredovale da bi izvukle neku korist za sebe ili pojačale utjecaj. Zato se na posredovanje često nerado gledalo. Posredovanje kao pravna ustanova se u MP-u izgradilo u 19. stoljeću. Pariški mir (1856.) i Opći akt Konferencije o Kongu (1885.) odredili su obvezatno traženje posredovanja za neke slučajeve. Nepriličnost ponuđenog posredovanja uklonjena je odredbom čl. 3. Haaških konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova, koja ocjenjuje korisnim i poželjnim nuđenje posredovanja i naglašava da ostvarenje tog prava (ponuditi posredovanje) ne smije nijedna od stranaka u sporu smatrati nepriličnim činom. Posredovanje ima samo značaj savjeta i nikad nema obvezatnu snagu.

⁶⁴⁵ Haaške konvencije predviđale su i novi tip tzv. posebnog posredovanja – prema njemu svaka država u sporu imenuje po jednu od nezainteresiranih država sa zadatkom da imenovane države umjesto zavađenih država vode pregovore, a same stranke u to vrijeme ne pregovaraju o spornom pitanju.

⁶⁴⁶ IZNOŠENJE SPORA UN-U

8.3. ISTRAGA

- države u sporu često se razilaze u prikazu i ocjeni činjenica koje su dale povod sporu ili su važne za njegovo rješavanje (npr. javljaju se pitanja gdje se dogodio granični incident, jesu li u oruž. sukobu povrijeđena pravila humanitarnog prava i sl.)
- da bi se sporne činjenice rasvijetlile i objektivno prikazale, države u sporu mogu se poslužiti nekim nepristranim pojedincem ili zborom (istražno povjerenstvo) ⁶⁴⁷ → takvo objektivno istraživanje činjenica naziva se **istraga**
 - kako bi savjesno i uspješno obavilo svoju zadaću, istražno povjerenstvo može saslušavati stranke, ispitivati svjedoke i stručnjake, obići mjesto spornih događaja, primiti i proučiti relevantne dokumente
 - države su isprva istražna povjerenstva sastavljale od jednakog broja predstavnika država u sporu (i danas mnogi ugovori predviđaju takav sastav i. p. za buduće sporove) – međutim, njihova djelotvornost i pouzdanost je povećana dodavanjem osoba koje ne pripadaju strankama spora; na kraju, istragu može provesti neutralni, objektivni pojedinac ili i. p. u kojem uopće nema pripadnika stranaka u sporu

-
- povjeravajući istražnom povjerenstvu zadaću da ispita činjenice spora, stranke se mogu odlučiti da činjenični nalaz povjerenstva smatraju konačnim, ali se mogu i sporazumjeti da izvješće nema značenje definitivnog opisa činjenica spora
 - međutim, bez obzira na stajalište stranaka prema obvezatnosti nalaza i. p. o činjenicama, njegovo izvješće samo po sebi ne rješava spor, nego samo daje strankama podlogu za daljnje pregovore i rješenje spora sporazumom ili nekim drugim sredstvom
 - s obzirom na neobvezatnost, nema razlike između istrage i mirenja – razlika između njih je u tome što se rad i. p. ograničava samo na to da ispita i utvrdi činjenice i da dađe prikaz činjeničnog stanja, a u postupku mirenja predlaže se i rješenje spora; međutim, utvrđivanje činjenica često je i pri mirenju i pri arbitraži

-
- međutim, istražna povjerenstva ne moraju biti korištena samo za već nastali spor – ona mogu biti predviđena i kao metoda nadzora nad izvršavanjem nekog međunarodnog ugovora ili kao sredstvo sprečavanja međunarodnih sporova
 - takva specifična, djelomično preventivna istraga, predviđena je u čl. 34. Povelje UN za VS → ono je ovlašteno „ispitivati svaki spor ili situaciju koja bi mogla dovesti do međunarodnog trvenja ili izazvati spor da utvrdi može li nastavljanje tog spora ili te situacije ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti“
 - prema tome, VS može ispitivati ne samo nastale sporove, već i situacije koje tek mogu dovesti do spora – bitan razlog za odluku VS je njegova sumnja da bi daljnje pogoršanje odnosa suprotstavljenih strana moglo „ugroziti održavanje međunarodnog mira i sigurnosti“; za takvu odluku mu ne treba njihova inicijativa
 - Opća skupština UN-a je 1963. naglasila važnost istrage pri rješavanju i sprječavanju međunarodnih sporova, a 1967. preporučila je da se što više upotrebljavaju metode utvrđivanja činjenica i da se taj postupak povjerava nadležnim međunarodnim organizacijama i tijelima koja bi stranke sporazumno osnovale; glavni tajnik pozvan je da izradi popis stručnjaka na pravnom i drugim poljima kojima bi se države u sporu mogle sporazumno poslužiti, što je on učinio 1968.
 - 1988. Opća skupština je pozvala na punu upotrebu mogućnosti koje imaju VS, OS i glavni tajnik za istraživanje činjenica radi daljnjeg jačanja uloge i djelotvornosti UN-a u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti za sve države – taj je poziv sadržan u Deklaraciji o sprječavanju i otklanjanju sporova i situacija koje mogu ugroziti međunarodni mir i sigurnost i o ulozi UN-a na tom polju, a slični su i intencija i sadržaj Deklaracije o istraživanju činjenica od UN-a na polju očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, koju je izradio Posebni odbor a Povelju UN i jačanje uloge UN-a, a usvojila ju je Opća skupština 1991. (17. str.)

8.4. MIRENJE

- postupak mirenja (koncilijacija) je postupak u kojem države iznose svoj spor pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor sa zadatkom da spor ispita i predloži neko prikladno rješenje, ali se stranke nisu unaprijed obvezale da će to rješenje prihvatiti ⁶⁴⁸
- za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (tj. državni organi u ime države), organ mirenja je pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka – doduše, i pri posredovanju često zapravo djeluju pojedinci, ali to su uglavnom državni dužnosnici ili predstavnici MO; oni su izabrani i djeluju temeljem autoriteta državne vlasti, odnosno MO kojoj pripadaju (ili su pripadali), dok se za mirenje biraju osobe samo na temelju svojih stručnih i moralnih karakteristika
- mirenje se približava posredovanju po naravi djelovanja izabranog organa, koji ne traži odgovarajuće pravno rješenje, nego rješenje koje će biti prihvatljivo objema strankama – u tome se mirenje bitno razlikuje od arbitraže; to ne znači da organ mirenja neće predložiti pravno rješenje ako misli da je ono najprikladnije za prihvrat stranaka, a vrlo često će pravo znatno utjecati na pronalaženje rješenja

⁶⁴⁷ Odredbe o istražnom povjerenstvu sadrže npr. Ustav MOR, Konvencija UN o pravu mora i Dopunski protokol uz Ženevske konvencije iz 1949., koji se odnosi na žrtve međunarodnih sukoba (1977.).

⁶⁴⁸ Prvi počeci mirenja kao sredstva za mirno rješavanje u suvremenom MP nalaze se u nekim ugovorima što su ih od 1913. počele sklapati SAD, a koji se prema idejnom začetniku, državnom tajniku SAD-a Bryanu, nazivaju Bryanovim ugovorima. Kasnije mirenje prihvaćaju i europske države.

- mirenje ima mnogo sličnosti s arbitražom, posebno što se tiče sastava organa za mirenje, određivanja nadležnosti, postupka ...:
 - organ mirenja (pojedinaac ili odbori) imenuje se na sličan način kao i organi arbitraže, a i sastav višestranih odbora uglavnom je isti kao kod arbitraže – tako se i temeljem Konvencije o mirenju i arbitraži, zaključene 1992. među državama članicama OESS-a, povjerenstva za mirenje i arbitražu na sličan način sastavljaju s popisa miritelja i arbitara koje su istaknule države stranke Konvencije
 - mnogi ugovori predviđaju stvaranje stalnih odbora za mirenje s unaprijed imenovanim članovima (obično 3 ili 5, od čega 1 ili 3 državljani trećih država), tako da se odbor može prema potrebi odmah prizvati, eventualno jednostranom inicijativom jedne od stranaka, a drugi predviđaju samo način imenovanja takvih odbora
 - na kraju, kao i kod arbitraže, i do mirenja može doći dogovorom ad hoc stranaka u sporu, pri čemu se one sporazumijevaju i o načinu izbora pojedinca ili zbora kojem povjeravaju mirenje
 - slične analogije postoje između arbitraže i mirenja što se tiče određivanja nadležnosti:
 - nadležnost organa mirenja i arbitraže osniva se samo izričitim sporazumom stranaka – taj sporazum države mogu sklopiti tek kad spor izbije, ali ima međunarodnih ugovora u kojima se za sve ili pojedine kategorije sporova predviđa obvezatno podvrgavanje mirenju, tj. svaka stranka spora ima pravo jednostrano ga podvrgnuti mirenju
 - primjer za to su Konvencija UN o pravu mora i Konvencija o mirenju i arbitraži u sklopu OESS-a
 - postupak mirenja često je izrađen analogno postupku arbitraže, iako s obzirom na drukčiji zadatak mirenja taj postupak može biti mnogo slobodniji
- no, između mirenja i arbitraže postoje ove načelne razlike:
 1. dok je arbitraža uvijek suđenje koje primjenjuje normu na spor, mirenje načelno nije vezano za normu; stranke mogu dati organu mirenja zadatak da prijedlog izradi strogo u skladu s MP-om, ali ga mogu i uputiti da se ne obazire na pravo
 2. organ mirenja donosi samo izvješća i prijedloge koji ne obvezuju stranke
 3. zbog toga nije potrebno da organ mirenja da samo jedno i konačno izvješće, nego se može ovlastiti da strankama uzastopce iznosi različite prijedloge ako prijašnji ne bi doveli do uspjeha
- zadatak mirenja je rasvijetliti činjeničnu i pravnu stranu spora, prikupiti potrebne obavijesti i na temelju objektivnih izlaganja i nepristranih prijedloga dovesti stranke do sporazumne odluke o rješenju spora – kako sporovi često obuhvaćaju i razilaženje o činjeničnom stanju, postupak mirenja – poput arbitraže – treba najprije ispitati i utvrditi činjenice; u tom se dijelu postupka mirenje poklapa s postupkom istrage; s obzirom na neobvezatan konačni prijedlog, mirenje je blisko s posredovanjem

-
- mirenje u novije vrijeme nije samo navedeno kao jedno od sredstava mirnog rješavanja sporova u posebnim dokumentima o rješavanju sporova, nego je predviđeno i uređeno mnogim međunarodnim ugovorima kojima se kodificiraju i razvijaju različita područja MP → neki od najvažnijih su Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965.), MPGPP (1966.), Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.), Konvencija UN o pravu mora (1982.) ...
 - i postupak u krilu organa UN-a (OS, VS) katkad se služi metodom mirenja – nastoji se dovesti do sporazuma između stranaka spora, dajući im savjete ili preporuke; tako je 1948. OS osnovala Komisiju za mirenje za Palestinu, a sljedeće godine jedan trajan skup stručnjaka za istragu i mirenje u budućim sporovima; i u kongoanskoj krizi 1960. je bila osnovana jedna komisija

8.5. IZRAVNANJE

- ima sporova u kojima se države podvrgavaju konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma, pa se unaprijed obvezuju da će izvršiti rješenje, ali ovlašćuju taj forum da svoju odluku donese bez obzira na pravo ili da predmet spora uredi izdavanjem novih propisa:
 - tako je npr. u američko-britanskom sporu o ribolovu u Beringovom moru (1893.) prema želji stranaka donesen pravilnik o ribolovu u tom prostoru
 - Francuska i Švicarska predale su Stalnom sudu međunarodne pravde da presudi spor o Savojskim slobodnim zonama, sa zahtjevom da sud u svojoj presudi izda propise o cjelokupnom budućem uređenju odnosa u tim zonama – sud je 1932. presudio da prava Švicarske po ugovorima iz 1815. još postoje, ali odbio je izdati rješenje prema spomenutom zahtjevu stranaka, jer bi to prelazilo njegovu pravosudnu funkciju; na to su stranke taj zadatak povjerile posebnom arbitražnom zboru, koji je izradio pravilnik o uvozu proizvoda slobodnih zona u Švicarsku; tako je on obavio funkciju koju bi normalno trebale obaviti same stranke izravnim pregovorima u obliku međunarodnog ugovora
 - međutim, u slučaju Tacna i Arica (1925.) arbitar je ostvario dvostruku zadaću: uz rješenje pravnog pitanja izradio je i pravila o provođenju plebiscita
- opisani načini rješavanja nisu presude u smislu primjene prava na predmet spora, a pojam arbitraže valja ograničiti na rješavanje sporova primjenom prava; zajedničko je prije navedenim i drugim sličnim slučajevima s arbitražom da su se strane unaprijed obvezale na izvršenje odluke koju će stvoriti prizvani forum, ali s druge strane, nema druge bitne značajke arbitraže: ne traži se i ne donosi odluka o obliku primjene postojećeg prava na izneseni konkretni slučaj, tj. doneseno rješenje nije presuda

- pravu arbitražu treba pojmovno razlučiti od prije opisanih slučajeva – pod nazivom arbitraža treba ostati takva vrsta postupka gdje se rješenja postižu primjenom prava, a daljnja bitna značajka joj je da su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje arbitražne odluke; svemu što se ne podudara s tim bitnim značajkama arbitraže treba dati drugi naziv:
 - postupak s neobvezatnim rješenjem izgradio se pod nazivom mirenje
 - ako je to postupak u kojem su se stranke, istina, unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje, ali se to rješenje ne ograničuje na primjenu prava, to je posebno sredstvo, bitno različito od arbitraže (23. str.)
 - dakle, izravnanje je način mirnog rješavanja međunarodnog spora koji ima ove značajke:
 1. stranke su prizvale neki objektivni forum sa zadatkom da riješi spor, a već su se unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje
 2. prizvani forum nije vezan pri donošenju rješenja na primjenu prava, bilo zato što to nije moguće (mnogi sporovi o određivanju granica), bilo zato što stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem (tzv. zakonodavna ili administrativna arbitraža, za koju su primjeri bili spomenuti)
-
- i međunarodni sudovi mogu biti ovlašteni da djeluju na način kvalificiran kao izravnanje – naime, neki sudovi su prema svojim statutima ovlašteni da odlučuju na temelju načela pravičnosti ⁶⁴⁹
 - tako je već Statut Stalnog suda međunarodne pravde (1920.) predviđao da Sud može, ako se stranke spora o tome ne sporazume, odlučivati ex aequo et bono; ista odredba se ponavlja u čl. 38. st. 2. Statuta MS (1945.)
 - temeljem Konvencije UN o pravu mora ⁶⁵⁰, stranke spora iz tog područja MP mogu se sporazumjeti da njihov spor odlučuje ex aequo et bono ne samo MS već i posebna sudska tijela ustanovljena na temelju te konvencije: Međunarodni sud za pravo mora, arbitražni sud ili posebni arbitražni sud (čl. 293. st. 2.)
 - međutim, takva ovlast sudova, da na izričiti zahtjev stranaka pojedinog spora odlučuju temeljem načela pravičnosti, ne znači i da u tim slučajevima sudovi ne smiju primijeniti neka pravila MP koja se uklapaju u njihovo poimanje pravičnog rješenja tog spora
 - osim toga, ni odlučivanje ex aequo et bono nikad ne smije biti protivno kogentnim normama MP ⁶⁵¹
 - ni jedan od spomenutih sudova dosad nije odlučivao ex aequo et bono, jer to od njih nije bilo zatraženo od stranaka u sporovima koji su im bili dani na rješavanje – takav je pokušaj bio već spomenuti prijedlog Gvatemale da se njen spor s VB o Britanskom Hondurasu (Belizeu) riješi pred MS-om ex aequo et bono; Gvatemala je u tom smislu ograničila i svoju izjavu o prihvatanju nadležnosti MS, danu temeljem čl. 36. st. 2. njegova Statuta ⁶⁵²; prihvaćala je sudbenost MS u sporu o Belizeu samo pod uvjetom da i VB pristane da Sud odlučuje ex aequo et bono

8.6. ARBITRAŽA

- arbitraža je postupak kojem je cilj uređenje sporova između država od sudaca koje su one izabrale, temeljem poštivanja prava (čl. 37. st. 1. Haaške konvencije o mirnom rješavanju međunarodnih sporova iz 1907.); za arbitražu su bitne 2 značajke:
 1. rješenje koje ona donosi je presuda, tj. primjena pozitivnog prava na konkretni spor
 2. rješenje je obvezatno i mora se izvršiti – u čl. 37. st. 2. Haaške konvencije stoji: „prijegavanje arbitraži uključuje obvezu podvrgavanja presudi u dobroj vjeri“; zato je posebno isticanje obveze izvršenja u ugovoru kojim se neki spor ili sporovi podvrgavaju arbitraži suvišno, i ima samo deklarativno značenje
- iako je arbitraža suđenje i donošenje obvezatnog rješenja, temelji njena autoriteta, obvezatnosti leže uvijek u dobrovoljnom podvrgavanju, u sporazumnom obvezivanju stranaka (subjekata MP) na arbitražni postupak – oni se podvrgavaju arbitraži samo po vlastitoj odluci ⁶⁵³, a kako su uvijek bar 2 stranke, potrebna je odluka obiju stranaka: sporazum
- sporedno je kakav forum donosi arbitražnu presudu – to može biti pojedinac, privatna osoba ili više njih, visoki dužnosnik ili glavar neke strane države, određeni zbor, npr. neki pravni fakultet i sl.
 - prije su bili česti primjeri vladarske arbitraže, ali je tu zapravo sudačku djelatnost obavljao neki stručnjak ili više njih, kojima je arbitar povjerio taj posao, a gotova presuda izrečena je uz potpis tog vladara – zato je razumljivo da su se takvi zadaci sve više povjeravali pravnim stručnjacima (sucima ili znanstvenicima)
 - danas, s obzirom na usvajanje međunarodnih pravila o vrlo različitim problemima međunarodne zajednice, katkad se od arbitara traži stručnost u određenim područjima prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, čije je poznavanje za rješavanje sporova isto tako važno kao i znanje o primjenjivim međunarodnim pravnim pravilima
- arbitraža se najčešće povjerava zboru od više arbitara (3, 5, ali i više) – stranke sporazumno imenuju suca pojedinca ili sastavljaju zbor sudaca, a često se sporazumijevaju da svaka stranka imenuje jednaki broj članova zbora; no, kako se obično određuje neparni broj članova, mora bar o tom dodatnom članu, najčešće predsjedniku arbitražnog vijeća, biti sporazuma

⁶⁴⁹ IZVORI MP

⁶⁵⁰ MORE

⁶⁵¹ PODJELE MP

⁶⁵² MEĐUNARODNI SUD

⁶⁵³ Savjetodavno mišljenje Stalnog suda međunarodne pravde u pitanju Istočne Karije: „nijedna država ne može biti bez svoje privole obvezana da podvrgne svoje sporove s drugim državama posredovanju, arbitraži ili bilo kojem načinu mirnog rješavanja“.

podvrgavanje arbitraži i vrste arbitraže:

- arbitraža je zapravo suđenje, ali nadležnost tog suda nije nametnuta strankama nekim vanjskim autoritetom, kao što je to u unutarnjem državnom poretku, nego se one podvrgavaju toj sudbenosti dobrovoljno, međusobnim sporazumom
- pritom se razlikuju:
 - prigodna (izolirana, ad hoc) arbitraža – ako se sporazum stvara za pojedini već nastali spor ili više njih
 - institucionalna arbitraža – ako postoji unaprijed dana obveza da će se sporovi određene vrste ili svi budući sporovi podvrgavati arbitraži
- odluka o podvrgavanju pojedinog spora arbitraži potrebna je ako među strankama ne postoji ugovor o institucionalnoj arbitraži; tada će stranke morati sklopiti poseban ugovor (kompromis, pristatna pogodba) u kome trebaju naznačiti pred koji će forum iznijeti spor, predmet spora i postupak koji će arbitražni forum primijeniti pri rješavanju spora
- ima ugovora gdje se stranke unaprijed obvezuju da će za svaki budući spor neke određene vrste sklopiti sporazum o njegovu rješavanju arbitražom – kod tih ugovora postoji obveza rješavanja predviđenih sporova arbitražom, ali ipak nema mogućnosti da jedna od stranaka spora iznese spor pred arbitražu jednostranim korakom (tužbom), jer se još moraju dogovoriti pojedinosti bez kojih jednostrano postupanje nije moguće

arbitraža i suđenje:

- sličnosti i razlike između arbitraže i suđenja, 29. str.

povijesni razvoj arbitraže:

- arbitraža je vrlo staro sredstvo rješavanja međunarodnih sporova – spominje se u starih Sumerana ⁶⁵⁴, a često se upotrebljavala u Grka i u pojedinim razdobljima srednjeg vijeka, osobito u sporovima između talijanskih gradova
- njen daljnji razvoj prekinut je u novom vijeku zbog nestanka duhovnih veza koje su pogodovala upotrebi arbitraže i zbog pojave novovjekovnog pojma vladarske suverenosti – tek krajem 18. stoljeća pojavljuje se arbitraža u poznatom ugovoru iz 1794. između VB i SAD-a o određivanju dijela granice u Kanadi i nekim drugim sporovima; od tog vremena arbitraža se sve češće proučava, predlaže i primjenjuje
- važan datum u povijesti arbitraže je rješenje Alabamskog spora između SAD-a i VB pravorijekom arbitražnog suda 1872.
 - riječ je bila o povredi neutralnosti od VB u Američkom građanskom ratu, za koji je ta država osuđena da plati odštetu SAD-u (Alabama je bilo ime ratnog broda koji je bio središnji predmet spora)
 - to je primjer kako se i važna sporna pitanja mogu riješiti arbitražom, pa je on dobro poslužio propagandi znanosti i pacifističkih krugova u korist arbitraže; ipak, treba primijetiti da je spor već prije zapravo bio politički riješen, pa je arbitraža bila samo njegova završna etapa
- u povijesti novovjekovnog razvoja arbitraže prvo se javlja prigodna arbitraža (tj. rješavanje već nastalih sporova temeljem posebnog ugovora, sklopljenog nakon nastanka svakog pojedinog spora), a poslije i institucionalna arbitraža, i to u 2 oblika:
 - 1) kao klauzula u različitim ugovorima kojom se sporovi o primjeni ili tumačenju dotičnog ugovora podvrgavaju arbitraži
 - 2) kao posebni arbitražni ugovor kojim se ugovara da će se određene vrste budućih eventualnih sporova rješavati arbitražom – ovakvim ugovorima su se od arbitraže često izuzimali takvi sporovi koje države, zbog njihove važnosti ili osjetljivosti interesa na koji se odnose, nisu željele podvrgnuti arbitraži; za takve sporove unosile su se u ugovor tzv. ograde ili rezerve (najčešće su se odnosile na sporove koji se tiču životnih interesa, časti, nezavisnosti i suverenosti, teritorijalnih pitanja, ustavnih načela i sl.)
 - obično nije bilo pobliže određeno što znače pojedine rezerve; ako se k tome ostavljalo stranci u sporu da sama prosudi ubraja li se taj konkretni spor pod ugovorenu rezervu, značilo je to znatno suženje domašaja dotičnog arbitražnog ugovora; tumačenje rezervi bilo je objektivnije ako se odluka o tome prepuštala samom arb. forumu
 - iako rjeđe, ograde se stavljaju i danas; najčešće su ograde za predmete isključive domaće nadležnosti, za sporove nastale prije zaključenja arbitražnog ugovora, za sporove koji se tiču teritorijalne cjelovitosti, sporove koji se tiču vojnih djelatnosti, sporove kojima se bavi Vijeće sigurnosti UN-a i sporove koji diraju interese trećih država

... 655

⁶⁵⁴ POVIJEST MP

⁶⁵⁵ U prilog arbitraži i njenom proširenju poduzete su mnoge inicijative, počevši od polovice 19. st., a posebno važnu ulogu u tome imali su Institut za MP (izradio pravila o arbitražnom postupku 1874.) i Interparlamentarna unija (osnovana 1889. s ciljem promicanja arbitraže, a u njenom krilu izrađeni nacrt služio je kao uzorak Haaškoj mirovnoj konferenciji).

- ohrabreni širenjem arbitražnih ugovora, pobornici mira uspostavili su novi cilj: ustanovljenje stalnog suda za presuđivanje međunarodnih sporova; na Prvoj haaškoj mirovnoj konferenciji (1899.) trebalo je uvesti opće i obvezatno sudovanje i osnovati stalni sud:
 - Konferencija nije uspjela uvesti obvezatnost arbitraže, jer se tomu opirala Njemačka, no uspjelo se stvoriti bar nešto u smislu stalnog suda → Konvencijom o mirnom rješavanju međunarodnih sporova osnovan je Stalni arbitražni sud sa sjedištem u Haagu, koji djeluje i danas; no, to nije pravi sud – stalan je samo ured koji obavlja tehnički posao, a sam sud sastavlja se za svaki spor posebno, tako da stranke spora same odabiru arbitre (jednog ili više njih) s popisa koji se vodio u Haagu, a na koji svaka država stranka Konvencije imenuje najviše 4 osobe, priznate stručnjake za MP, koje uživaju najveći moralni ugled (do 2005. države su se tim sudom poslužile 49 puta)
 - uz izravno djelovanje suda na rješavanju međunarodnih sporova, njegov sastav se rabi u fazi kandidiranja za izbor sudaca Međunarodnog suda osnovanog Poveljom UN ⁶⁵⁶
- konferencija iz 1899. i njome stvoreni mehanizmi su potaknuli napredovanje arbitraže, no nastojanje da se organizira pravi sud nije napredovalo sve do nakon Prvog svjetskog rata – na Drugoj haaškoj mirovnoj konferenciji (1907.) pokušano je osnivanje takvog suda, ali ovaj put države se nisu uspjele složiti oko načina određivanja sudaca, jer sud nije mogao imati toliko sudaca koliko ima država, a manje države nisu htjele pristati da u sudu sjedi uvijek po jedan pripadnik velikih država, dok bi se pripadnici manjih država izmjenjivali u duljim vremenskim razmacima
 - tako je samo Konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova iz 1899. donekle izmijenjena i danas vrijedi u stilizaciji iz 1907., a krajem 205. imala je 104 države stranke
 - ipak, na Drugoj mirovnoj konferenciji učinjen je korak naprijed usvajanjem tzv. Porterove konvencije, kojom se zabranjuje pribjegavanje oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi, osim ako dužnička država nije htjela pristati na arbitražu ili je poslije priječila njezino konstituiranje, odnosno nije htjela provesti presudu ⁶⁵⁷
 - na istoj konferenciji potpisana Konvencija o ustanovljavanju međunarodnog pljenidbenog suda bila bi uvela pravi sud za jednu posebnu vrstu sporova (i to kao prizivnu instanciju), ali ona nije stupila na snagu zbog nedostatka ratifikacija; iste godine je na poticaj SAD-a među 5 država Srednje Amerike ustanovljen Srednjoamerički sud, koji je djelovao do 1918. (pred njega su mogli pristupiti i pojedinci s tužbom protiv država)
- tendencija širenja arbitraže nastavlja se i nakon Prvog svjetskog rata – u to doba sklopljeno je više stotina arbitražnih ugovora (mnogi usporedno s mirenjem) i ugovora s arbitražnom klauzulom; LN promicala je tu tendenciju pa je, uz ostalo, izradila uzorke arbitražnih ugovora i kolektivni ugovor o mirnom rješavanju sporova: Ženevski opći akt (1928.), koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama
 - taj akt su do Drugog svjetskog rata prihvatile mnoge države, no on je nakon rata postao velikim dijelom neupotrebljiv jer se oslanjao na postojanje LN i njenih organa – zato je Opća skupština UN 1949. unijela izmjene koje ne diraju sam Akt, nego samo na mjestima gdje se spominju organi LN sada navode organe UN-a
 - tako izmijenjenom aktu dosad je pristupilo samo 8 država ⁶⁵⁸; stupio je na snagu 1950., ali u zadnjih 30 godina pristupila mu je samo Estonija (1991.)
 - svrha Općeg akta je da pruži mehanizam za svaki slučaj gdje bi se stranke htjele poslužiti mirnim sredstvom za rješanje nekog spora – akt ne uvodi nova sredstva, nego kombinira postojeća, tako da nijedan spor ne bi ostao bez prikladnog sredstva za rješavanje; time su se htjele među strankama Akta ispuniti one praznine koje su postojale u sustavu Pakta LN, a zbog kojih je rat u nekim slučajevima ipak bio moguć
 - u sadašnjem sustavu UN-a, u kojem je rat općenito zabranjen, korist Akta je u tome što u nedostatku drugog sporazuma ili zbog nepostojanja dobre volje s jedne strane dopušta da se svaka stranka može jednostrano poslužiti putovima koji su Aktom predviđeni i tako dovesti do mirnog rješenja spora – radi toga Akt obvezuje stranke da svaki spor u konačnom stadiju podvrgnu arbitraži, razumijevajući pod arbitražom i sudski postupak
 - ali prije samog arbitražnog postupka Akt u velikoj mjeri primjenjuje postupak mirenja, polazeći sa stajališta da je taj postupak u mnogim prilikama prikladniji od arbitraže za uspješno mjerenje spora; Akt je supsidijaran jer se on primjenjuje samo ako stranke sporazumom ne odaberu neki drugi način mirnog rješavanja
- na temelju Pakta LN, 1920. je osnovan Stalni sud međunarodne pravde (bit će ponovno uspostavljen Poveljom UN, pod imenom Međunarodni sud); istodobno, mirovni ugovori zaključeni 1919. i 1920. ustanovili su niz tzv. mješovitih arbitražnih sudova koji su trebali suditi mnoge pojedinačne zahtjeve pripadnika jedne države prema drugoj državi, protivnici iz minulog rata

- stranke mogu odrediti i pravila prema kojima će se voditi arbitražni postupak

- to često biva u obliku potanje razrađenih propisa, a još češće upućivanjem na postojeća pravila postupka, osobito otkad su takva pravila donesena Haaškom konvencijom o mirnom rješavanju sporova; za ta pravila, zbog njihove široke prihvaćenosti, neki drže da su postala i običajno pravo
- ako stranke ne odrede nikakva pravila postupka, smatra se da organ arbitraže ima ovlast propisati ta pravila; sporazum stranaka često izrijekom daje tu vlast arbitražnom sudu

⁶⁵⁶ MEĐUNARODNI SUD (UN)

⁶⁵⁷ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

⁶⁵⁸ Belgija, Burkina Faso, Danska, Estonija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i Švedska.

- što se tiče prava koje treba primijeniti organ arbitraže, stranke ga mogu odrediti izravno ili neizravno:
 - izravno to čine tako da samim sporazumom formuliraju propise materijalnog prava prema kojima treba donijeti presudu (primjer takvih propisa izravno stvorenih ugovorom o podvrgavanju arbitraži su tzv. Washingtonska pravila iz 1871. prema kojima je arbitražom riješen Alabamski spor između VB i SAD-a)
 - neizravno stranke određuju propise materijalnog prava tako da arbitra upute na određene postojeće izvore prava; u takvom slučaju obično se samo pobježe označi krug pravila MP koji se prema mišljenju i želji stranaka treba primijeniti u presuđivanju njihova spora

(u novije vrijeme često se koristila formula čl. 38. Statuta MS, katkad uz sitne izmjene, ili se jednostavno upućuje na taj članak; ali pravila MP nisu tako jasno utvrđena kao što je to slučaj s pravilima unutrašnjeg prava, najčešće sadržanima u pisanim zakonskim aktima; zato ugovori o arbitraži često sadrže dopunske odredbe, da bi se popunile eventualne praznine u pozitivnom pravu zbog kojih sudac ne bi mogao donijeti rješenje o konkretnom sporu)

-
- arbitražna presuda rješava izneseni spor konačno – to proizlazi:
 - s jedne strane, iz biti arbitraže, a
 - s druge strane, iz same obveze stranaka koju su one međusobno preuzele kad su predale spor arbitražnom forumu
 - no, u međunarodnoj praksi često su nezadovoljne stranke tražile način da izbjegnu provođenje presude, tvrdeći da je ona zbog nekog razloga ništava; među svim razlozima (nevažeća pristatna pogodba, protupravnost dispozitiva, korupcija suca, nepridržavanje bitnih pravila postupka), najčešće se navodilo da je arbitar prekoračio granice svojih ovlasti određene sporazumom stranaka – iako se teorija mnogo bavila razlozima ništivosti presude, teško se nalazio pravi odgovor, jer su se stranke unaprijed obvezale na izvršenje, a pravni lijek redovito nije bio predviđen
 - tako je, s jedne strane ovisilo o dobroj volji stranaka hoće li obvezatnu presudu izvršiti, a s druge strane hoće li novim sporazumom podvrgnuti arbitraži pitanje ništivosti – problem se može riješiti:
 - a) bilo time da se strankama dađe mogućnost priziva (žalbe), a u tom slučaju treba odrediti pretpostavke priziva i postupak,
 - b) bilo tako da se ne dopusti nikakvo pozivanje na bilo kakve razloge ništivosti – ovim putem krenule su već Haaške konvencije o mirnom rješavanju sporova (čl. 83.), a i Statut MS, koji poznaju jedino reviziju ako se otkrije nova činjenica koja je bila odlučna za ishod parnice (čl. 61.)
 - i prema pravilima o arbitražnom postupku u rješavanju sporova o tumačenju ili primjeni Konvencija UN o pravu mora presuda je konačna i bez priziva, ali se predviđa i mogućnost da se stranke spora unaprijed sporazumiju o prizivnom postupku
 - od prava na žalbu treba razlikovati pravo stranaka da traže tumačenje presude – čl. 82. Haaške konvencije (1907.) propisuje da svaka stranka spora može arbitražnom sudu koji je donio presudu podnijeti spor koji bi izbio među strankama glede tumačenja ili presude
 - stranke su dužne izvršiti presudu u dobroj vjeri – to je opće pravilo MP i nalazi se izrijekom istaknuto u mnogim arbitražnim ugovorima, u Haaškim konvencijama iz 1899. i 1907., pa i u Povelji UN; države trebaju učiniti sve što je potrebno da bi se izvršila presuda, npr. potreba izmjene unutrašnjeg zakonodavstva koje nije u skladu s međunarodnim obvezama kako ih je utvrdila presuda, nadalje, osiguranje financijskih sredstava za izvršenje presude (kod naknade štete i sl.) ...

8.7. MEĐUNARODNI SUD

- kao što je već rečeno, temeljna razlika između arbitraže i sudskog rješavanja međunarodnih sporova je u tome što sudska tijela imaju stalan sastav: sastavljena su od određenog broja nezavisnih sudaca za sve sporove koji im mogu biti podneseni
 - i sudovi, kao i arbitražna vijeća, odlučuju o sporovima primjenom MP, ali sudovi pritom primjenjuju svoja unaprijed utvrđena pravila postupka, na koja stranke spora mogu znatno manje utjecati nego na postupak arbitraže
 - Povelja UN, uz ostala sredstva mirnog rješavanja sporova na primjenu kojih obvezuje članice UN-a (pregovori, anketa, posredovanje, mirenje, arbitraža, obraćanje regionalnim ustanovama ili sporazumima) navodi i sudsko rješavanje (čl. 33.)
 - pritom, kao jedan od glavnih organa UN-a ustanovljen je **Međunarodni sud** (čl. 7.) kojem je posvećena posebna glava Povelje (XIV.) i Statut Suda, kao sastavni dio Povelje (čl. 92.) – osnovan je po uzoru na Stalni sud međunarodne pravde (sud LN)
-
- međutim, u današnje vrijeme osnivaju se i drugi međunarodni sudovi – i sama Povelja u čl. 95. kaže da „ništa u ovoj Povelji ne sprječava članove UN-a da rješavanje svojih sporova povjere drugim sudovima temeljem sporazuma koji već postoje ili koji mogu biti sklopljeni u budućnosti“; države su zaista i pristupile osnivanju raznovrsnih međunarodnih sudova, koji se međusobno razlikuju prema krugu država na koje se odnose, prema vrsti stranaka (subjekata) kojima mogu suditi, prema pravu koje primjenjuju, prema svojim nadležnostima ... (nisu sve zamisli o takvim sudovima relizirane; neki osnovani sudovi nisu uopće radili, a neki su već ukinuti)

- od sudova opće nadležnosti, tj. sudova koji su nadležni za sporove iz svih područja MP, osim MS, danas postoji samo Srednjoamerički sud, osnovan 1991. Protokolom uz Povelju OAS-a; Statut mu je usvojen 1992., a počinje s radom 1994.
- temeljem Konvencije UN o pravu mora, 1996. osnovan je specijalizirani sud za to područje MP – MS za pravo mora ⁶⁵⁹
- unutar EZ (od 1952.) i nekih drugih regionalnih gospodarskih integracija ⁶⁶⁰ postoje sudovi za područje djelovanja tih MO
- poseban sudski mehanizam osnovan je unutar Svjetske trgovinske organizacije (od 1995.)
- nakon Europskog suda za prava čovjeka (1952.) ⁶⁶¹, osnovani su i Međuamerički sud za prava čovjeka (1979.) i Afrički sud za prava čovjeka i naroda (čl. 1998.)
- nakon mnogo oklijevanja, prvi put nakon suđenja za ratne zločine počinjene u Drugom svjetskom ratu, međunarodni sudovi za kršenje međunarodnog kaznenog prava osnovani su za područje bivše Jugoslavije (1993.) i Ruandu (1994.) ⁶⁶²; međunarodna zajednica na razne načine sudjeluje i u kaznenim postupcima na Kosovu i u Kambodži, Sijera Leoneu i Istočnom Timoru
- međutim, sve te pojedinačne međunarodne kaznene jurisdikcije trebao bi zamijeniti opći, svjetski Međunarodni kazneni sud; njegov Statut je usvojen i za potpisivanje otvoren u Rimu 1998., a stupio je na snagu 2002.; do 2005. ratificiralo ga je 100 država, među kojima i RH; taj sud je nadležan samo za fizičke osobe
- unutar pojedinih MO osnovani su i sudovi za rješavanje upravnih i službeničkih odnosa međunarodnih službenika ⁶⁶³

-
- međutim, zbog mnogih desetljeća njegova uspješnog rada, zbog činjenice da je to jedini sud koji može rješavati sporove iz svih područja MP praktički među svim državama svijeta, zbog toga što rješava sporove među najvažnijim subjektima MP, državama, kao i zbog toga što su njegov ustroj i rad uzor drugim međunarodnim sudovima, **Međunarodni sud** zaslužuje poseban i detaljan prikaz nadležnosti i djelovanja
 - MS, glavni sudski organ UN-a ⁶⁶⁴, ima dvostruki zadatak:
 1. rješavanje parnica u sporovima između država koje stranke preda nj sporazumno iznesu i
 2. davanje savjetodavnih mišljenja na zahtjev UN-a i nekih drugih, na traženje takvih savjeta ovlaštenih organizacija

1. RJEŠAVANJE SPOROVA U PARNICAMA MEĐU DRŽAVAMA

1.1. nadležnost

- kao i kod svakog suda, i kod MS se govori o osobnoj i stvarnoj nadležnosti (nadležnost *ratione personae* i *ratione materiae*), tj. ispituje se koji su pravni subjekti podvrgnuti sudbenosti MS i za koje predmete ⁶⁶⁵
- iako je nedavno u UN-u predlagano da se nadležnost MS proširi i na sporove između država i MO (prijedlog Gvatemale 1997.), i dalje vrijedi izvorno ograničenje iz Statuta MS: „samo države mogu biti stranke pred Sudom“ (čl. 34. st. 1.)
 - prema Statutu, sud je ponajprije otvoren onim državama koje su stranke Statuta, a kako je Statut sastavni dio Povelje, sve države članice UN-a su stranke Statuta po tome što su prihvatile Povelju (čl. 35. st. 1.)
 - no, strankama Statuta mogu postati i države koje nisu članice UN-a – to se zbiva pristupanjem u svojstvu stranke Statutu, na temelju zahtjeva odnosno države (čl. 93. st. 2. Povelje)
 - napokon, pred Sudom se mogu pojaviti i države koje nisu stranke Statuta ako daju izjavu koju propisuje Vijeće sigurnosti (čl. 35. st. 2. Statuta)
- pred Sudom se kao stranke u parnicama ne mogu pojaviti međunarodne organizacije, pojedinci ni bilo koji drugi subjekt MP; kao što je već rečeno, za UN (neke njihove organe) i neke druge MO postoji drugi put → traženje savjetodavnih mišljenja MS
- što se tiče pojedinaца, iako se oni ne mogu pojaviti pred Sudom kao stranke, njihovi interesi često dolaze pred MS kao predmet spora drugih država, od kojih jedna nastupa radi zaštite interesa svog državljanina prema drugoj, za koju tvrdi da je taj interes povrijedila ili ugrozila kršenjem međunarodnog ugovora ili druge međunarodne obveze – pred Sudom su države štitile razne interese svojih državljana: od financijskih interesa ⁶⁶⁶, do roditeljskih prava ⁶⁶⁷ i prava na život ⁶⁶⁸

⁶⁵⁹ MORE

⁶⁶⁰ REGIONALNE ORGANIZACIJE

⁶⁶¹ MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

⁶⁶² KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁶⁶³ MEĐUNARODNI SLUŽBENICI

⁶⁶⁴ MEĐUNARODNI SUD (UN)

⁶⁶⁵ Za MS je i jedna i druga vrsta nadležnosti određena, s jedne strane, funkcionalno (tj. svrhom, zadacima i ustrojem Suda), a s druge strane, konvencionalno (tj. ovisi o pristanku stranaka).

⁶⁶⁶ Npr. spor između SAD-a i Francuske o pravima američkih državljana u Maroku 1952.

⁶⁶⁷ Npr. spor između Nizozemske i Švedske o primjeni Konvencije iz 1902. o skrbništvu nad djecom 1958.

⁶⁶⁸ Npr. spor između Njemačke i SAD-a o povredama konzularnog prava, uz zahtjev za odgađanje izvršenja smrtne kazne nad njemačkim državljaninom LaGrandom u SAD-u, započet tužbom Njemačke od 1999.

- općenito, države imaju pravo izaći pred MS radi zaštite prava svojih državljana, kad ona nisu mogla biti zaštićena unutrašnjim pravnim sredstvima druge države ili drugim sredstvima mirnog rješavanja sporova – međutim, temeljem neposrednog sporazuma dviju država ili temeljem nekog drugog međunarodnog ugovora, i neki sporovi o sudbini pojedinaca i skupina ljudi mogu se bez ikakvog pokušaja drukčijeg rješavanja iznijeti pred MS; tako su BiH i Hrvatska pred MS iznijele svoje sporove sa SR Jugoslavijom (SiCG) o genocidu počinjenom nad njihovim stanovništvom, jer takvu nadležnost suda predviđa Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.) koje su sve 3 države stranke

- u svakom konkretnom sporu MS je nadležan samo kad su se stranke spora za taj spor sporazumno podvrgle njegovoj nadležnosti – to se može ostvariti na 2 načina: da se sporazum o iznošenju pred MS zaključi kad je spor već nastao ili da se nadležnost MS ugovori za buduće sporove:

1. iznošenje pred Sud već nastalog spora ostvaruje se sklapanjem posebnog ugovora, tzv. kompromisa (pristatne pogodbe): kompromis se može odnositi na jedan ili više postojećih sporova, a za svaki spor Sudu treba precizno postaviti pitanja o kojima će presuditi (temeljem kompromisa Stalnom sudu međunarodne pravde bilo je podneseno 11 sporova, a Međunarodnom sudu dosad 16 sporova) ⁶⁶⁹

2. za podvrgavanje budućih sporova sudbenosti MS postoji više načina:

2.1. jedan od njih je da se u ugovor koji uređuje neke odnose među strankama ugovora unese pravilo da će se sporovi o primjeni ili tumačenju svih ili nekih odredaba tog ugovora podnositi Sudu – svaka stranka takvog ugovora imat će pravo samostalno podnijeti Sudu spor o tumačenju ili primjeni njegovih odredaba ako je sama stranka tog spora (do 2005. ta mogućnost bila je predviđena u oko 100 mnogostranih i 160 dvostranih ugovora) ^{670 671}

- kod višestranih ugovora obveza o podvrgavanju sporova Sudu često se unosi u poseban, samostalan prilog ugovoru, što omogućuje da neke stranke ugovora prihvate tu obvezu, a da druge ne budu njome obvezane
- isto se može postići još na 2 načina: time što se odredba o rješavanju sporova pred MS-om unese u sam ugovor, ali se dopusti da se na nju može staviti rezerva, ili se ta odredba odnosi samo na one stranke ugovora koje ju prihvate izričitom izjavom

- sve te opcije, posebno neprihvatanje dodatnih priloga o rješavanju sporova pred MS-om, države često koriste
- učinak neprihvatanja nadležnosti MS-a na bilo koji od izloženih načina je isti → država koja nije prihvatila nadležnost MS-a ne može biti tužena pred njime, ali ni sama ne može pokrenuti postupak protiv druge države

2.2. drugi način je zaključivanje posebnih ugovora o mirnom rješavanju sporova – u takvim ugovorima se određuju vrste sporova koji će se rješavati pred Sudom; često se u njima ugovaraju različita sredstva mirnog rješavanja, a sudska se sredstva određuju samo za neke vrste sporova, bilo kao jedini način rješavanja ili nakon neuspjeha nekog drugog sredstva

- nadležnost MS predviđaju neki važni regionalni ugovori: Američki ugovor o mirnom rješavanju sporova (Pakt iz Bogote, 1948.) i Europska konvencija o mirnom rješavanju sporova (1957.)
- u svakom sporu za koji je sporazumom unaprijed predviđena nadležnost MS, svaka stranka može jednostrano iznijeti spor pred Sud, ako su za to ispunjene pretpostavke koje predviđa sam taj sporazum

2.3. odavno postoji težnja da se općim ugovorom odredi obvezatno podvrgavanje nekom međunarodnom sudu svih ili bar nekih vrsta sporova:

- prilika za ostvarenje te težnje pružila se kad se osnivao Stalni sud međunarodne pravde – predlagalo se da se u Statut suda uvrsti odredba prema kojoj bi svaka stranka Statuta bila podvrgnuta nadležnosti Suda za sve pravne sporove, no prijedlog nije prihvaćen ponajprije zbog protivljenja velikih sila, pobjednica u Prvom svjetskom ratu (Italija, Francuska, VB)
- pri formuliranju Povelje UN, na Konferenciji u San Franciscu, prihvaćanje obvezatne nadležnosti MS spriječili su SAD i Sovjetski Savez – umjesto toga, u Statutu MS (kao i kod Statuta prethodnog suda) predviđena je mogućnost prihvaćanja tzv. fakultativne (dispozitivne) klauzule,

kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti MS u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu

⁶⁶⁹ Pristanak stranaka da im u određenom sporu sudi MS može se postići i nakon započinjanja postupka. Naime, moguće je da jedna država tužbom iznese pred Sud spor glede kojeg ne postoji nadležnost Suda, a tužena država tek nakon podnošenja tužbe pristane na nadležnost Suda u tom sporu. Taj način uspostavljanja nadležnosti Suda (koji je moguć i kod arbitraže) zove se forum prorogatum. Ipak, tako su rješavani rijetki sporovi (npr. nadležnost MS je tako uspostavljena u sporu o Krfskom tjesnacu – nakon tužbe VB, Albanija se upustila u parnicu, nastojeći dokazati da nije bila kriva za potapanje britanskih brodova u Krfskom tjesnacu 1947.).

⁶⁷⁰ Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948.) je primjer ugovora u kojem je predviđeno da se svi sporovi među strankama o njegovu tumačenju, primjeni ili provedbi, uključujući sporove što se odnose na odgovornost neke države za genocid, mogu iznijeti pred MS. Temeljem te odredbe je RH 1999. podnijela tužbu protiv SR Jugoslavije zbog njena kršenja Konvencije na području RH od 1991. do 1995.

⁶⁷¹ Primjer ugovora po kojem se predviđa nadležnost MS za sporove o primjeni samo nekih odredbi tog ugovora je Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora (1969.) → po čl. 66., Sudu se mogu podnijeti samo sporovi koji se odnose na primjenu odredaba Konvencije o utjecaju imperativnih normi općeg MP na ugovore sadržaja suprotnog takvim normama, tj. sporovi o ništavosti ili prestanku ugovora zbog suprotnosti imperativnim normama.

- izjave se odnose na vrste sporova koji se navode u čl. 36. st. 2. Statuta MS:
„svi pravni sporovi što se odnose na: (1) tumačenje nekog međunarodnog ugovora, (2) svako pitanje MP, (3) postojanje svake činjenice koja bi, ako se ustanovi, tvorila povredu međunarodne obveze, (4) prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze“
- izjava države obvezuje na podvrgavanje nadležnosti (jurisdikciji) Suda u granicama koje je ona sama odredila; te granice se mogu odrediti vremenskim trajanjem i raznim drugim ograničenjima, koja se navode u samoj izjavi i čine rezerve (ograde) uz tu izjavu⁶⁷²
- obveza temeljem prihvaćanja te klauzule djeluje „prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu“ (čl. 36. st. 2. Statuta); zapravo, danom izjavom nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim obvezama, između države koja je dala izjavu i svake druge države koja je također dala takvu izjavu
- sadržaj obveza između dviju država određuje se prema opsegu nadležnosti koje prihvaćaju obje izjave, tako da su se dvije države međusobno obvezale na podvrgavanje Sudu samo za one vrste sporova koji su prihvaćeni u objema izjavama
- ova klauzula bila je puno prihvaćenija u LN (54 od 59 stranaka Statuta SSMP uoči Drugog svjetskog rata), nego u UN-u (69 od 191 stranaka Statuta MS, tj. članica UN-a sredinom 2005. je bilo njome obvezano; RH još nije prihvatila fakultativnu klauzulu; od stalnih članova VS, samo VB je vezana njome)

1.2. osnovna pravila o postupku u parnicama

- sadržana su u Statutu Suda i u Poslovniku, koji Sud sam donosi – Sud je Poslovnik usvojio 1946., a 1972. ga je izmijenio, sa svrhom da postupak pred Sudom pojednostavi i ubrza; zato je Sudu dana veća ovlast u upravljanju postupkom, smanjen je broj podnesaka i trajanja govora u usmenoj raspravi, olakšana je upotreba manjih vijeća, ograničena je sloboda stranaka ako bi se njome nepotrebno otežalo trajanje parnica; istim ciljevima slijedile su i kasnije izmjene (1978., 2001. i 2005.)
- Sud je 2002. usvojio i Upute o praksi koje, unutar pravila Poslovnika, donose odredbe o postupcima država kad izlaze pred Sud

- postupak u parnicama počinje na 2 načina:
 1. jedan se primjenjuje kad među strankama ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju MS-u takve vrste sporova kojoj pripada novonastali spor – u tom slučaju moraju se stranke tek sporazumjeti da će konkretan spor iznijeti pred Sud; to se zbiva u obliku međunarodnog ugovora → kompromisa (pristatne pogodbe)
 - kad je takav sporazum postignut, postupak počinje notifikacijom kompromisa Sudu
 - u tako započetom postupku nema ni tužitelja ni tuženog (makar vrlo često samo jedna stranka postavlja neki zahtjev za činidbom, a druga se samo brani od tog zahtjeva, tj. traži da se zahtjev odbije)
 2. međutim, ako već otprije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti Suda, postupak počinje tužbom jedne od stranaka – ta stranka postavlja tužbeni zahtjev, a druga se od njega brani i traži od Suda da zahtjev odbije; no druga stranka može postaviti svoj zahtjev u obliku protutužbe, ako je predmet tog zahtjeva neposredno povezan s predmetom tužbe (čl. 80. st. 1. Poslovnika)

... 673 674 675

- sam postupak u parnicama dijeli se na pismeni i usmeni (čl. 43. Statuta)
 - pismeni postupak sastoji se od podnošenja podnesaka stranaka i u njihovu priopćavanju suprotnoj stranci
 - ako postupak počinje tužbom, tužiteljica podnosi i pripremni podnesak (eng. memorial), na što suprotna stranka daje odgovor (eng. counter-memorial); na temelju sporazumnog zahtjeva stranaka, na prijedlog jedne od njih ili na vlastitu inicijativu, Sud može ovlastiti stranke na drugi par podnesaka; međutim, izmjenama Poslovnika 2001., tužiteljici se mora dopustiti protuodgovor ako odgovor tužene stranke sadržava protutužbu

⁶⁷² Obveza iz fakultativne klauzule se može ograničiti vremenski, tako da se u izjavi određuje trajanje njene primjene (najčešći su rokovi trajanja 5 godina), ili stvarno, tako da se u danu izjavu unesu rezerve kojima se od prihvaćanja nadležnosti temeljem čl. 36. st. 2. Statuta isključuju određene vrste sporova za koje država koja daje izjavu ne želi da se raspravljaju pred Sudom (najčešći razlog isključivanja pojedinih vrsta sporova je bojazan država da bi se sudskom presudom za njih nepovoljno riješili sporovi koje smatraju bitnim za svoje nacionalne interese).

⁶⁷³ Postupak u parnicama vodi se na jednom od 2 službena jezika suda – francuskom ili engleskom – prema izboru i dogovoru stranaka.

⁶⁷⁴ Za stranke pred Sudom nastupaju agenti, savjetnici i odvjetnici. Agenti su pravi i jedini zastupnici stranaka (čl. 42. st. 1. Statuta), pa su oni ovlašteni u ime stranaka poduzimati parnične radnje i primati priopćenja.

⁶⁷⁵ U postupku sudjeluju stranke spora koje su zaključile kompromis, odnosno tužiteljica i od nje pred sud pozvana tužena stranka, ako je postupak započet tužbom. No, uz njih, pred Sud u započetoj parnici u nekim slučajevima mogu stupiti i druge države – Statut Suda predviđa mogućnost intervencije (miješanja) trećih država u 2 slučaja: ako treća država smatra da je u određenom sporu u pitanju njen interes pravne prirode (dosad je to Sud dopustio samo Nikaragvi u sporu El Salvadora i Hondurasa o njihovoj granici 1990.), te ako se u parnici radi o tumačenju mnogostranog međunarodnog ugovora (tada se svaka stranka ugovora može umiješati u parnicu, ali onda i nju veže tumačenje ugovornih odredaba Suda u presudi)

- u početku pismenog postupka, tužena stranka može prigovoriti nadležnosti Suda u tom sporu
 - prema dosadašnjim pravilima, to je trebalo učiniti u roku određenom za odgovor na tužbu; no, po izmjenama Poslovnika iz 2001. treba se prigovoriti što je prije moguće, ali nikako kasnije od 3 mjeseca od podnošenja pripremnog podneska (memorial) koji slijedi tužbu
 - ako je dan takav prigovor, Sud prekida pismeni postupak u glavnoj stvari (meritumu) i vodi prvo pismeni, a onda usmeni postupak o prigovorima nadležnosti Suda – ako uvaži prigovore, Sud izriče presudu kojom utvrđuje opravdanost prigovora i time se postupak obustavlja; ako ne uvaži prigovore, nastavlja se prekinuti postupak u glavnoj stvari i određuju se novi rokovi za podnošenje podnesaka
 - Sud može zaključiti da su prigovori njegovoj nadležnosti takve naravi da se o njima ne može suditi bez ulaženja u glavnu stvar; tada Sud određuje da se raspravljanje o prigovorima spoji s raspravom o glavnoj stvari; Sud može uvažiti i sporazum stranaka da se prethodni prigovori rasprave zajedno s glavnom stvari
 - u svakom slučaju spajanja odlučivanja o prethodnim prigovorima i o glavnoj stvari Sud može i u konačnoj presudi uvažiti prigovore o nenadležnosti i tako odbiti da sudi o glavnoj stvari⁶⁷⁶
- Statut Suda (čl. 41.) ovlašćuje Sud da naznači, ako smatra da to zahtijevaju prilike, privremene mjere sa svrhom „da sačuva pravo svake stranke” – takve će mjere Sud naznačiti ako se dokaže hitnost i ako te mjere mogu spriječiti ili umanjiti nepopravljivu štetu
 - rješenje o privremenim mjerama Sud priopćava strankama spora i Vijeću sigurnosti; s obzirom na to da se u Statutu (čl. 41., st. 1.) kaže da je Sud ovlašten „naznačiti” privremene mjere, prevladalo je mišljenje da rješenje Suda o privremenim mjerama ne obvezuje stranke – međutim, presudom u slučaju LaGrand, u parnici između Njemačke i SAD-a, Sud je 2001. jasno izrazio svoje stajalište: privremene mjere koje naznači Sud pravno su obvezujuće, tj. stranke spora ih moraju provesti
 - privremene mjere mogu se odrediti u svakom stadiju postupka, na zahtjev svake stranke, ali i na inicijativu samoga Suda; Sud može odlučivati o privremenim mjerama i u stadiju postupka kada još nije konačno odlučio o svojoj nadležnosti u sporu; dovoljno je da prima facie ima dojam da takva nadležnost postoji; postupak odlučivanja o privr. mjerama ima prednost pred ostalim predmetima koji se nalaze u radu Suda
 - iako odluku o privremenim mjerama treba donijeti što je brže moguće, stranke imaju priliku da se o prijedlogu privremenih mjera izjasne pismenim podnescima i na usmenoj raspravi; Sud može naznačiti i drukčije mjere od predloženih, a ako se prilike izmijene, Sud može naznačene mjere izmijeniti, opozvati, a može naznačiti i nove mjere
- nakon završetka pismenog postupka, Sud određuje usmenu raspravu – usmeni postupak sastoji se u izlaganju i saslušavanju stranaka i u izvođenju dokaza; usmena rasprava je javna, osim kad sud odluči drukčije ili stranke sporazumno zahtijevaju tajnost rasprave

-
- nakon usmene rasprave sud se povlači na tajno vijećanje – odluke suda se donose većinom glasova sudaca nazočnih pri njihovom usvajanju, a u slučaju podjele glasova odlučuje glas predsjednika; presuda Suda se proglašava u javnoj sjednici u nazočnosti stranaka; presuda mora sadržavati obrazloženje^{677 678}
-

- do kraja srpnja 2005. MS je donio 84 presude (predratni, SSMP ukupno je donio 31 presudu)
- presuda suda je konačna, ali obvezuje samo stranke spora, i to samo za slučaj koji je njome riješen; Statut Suda nije predvidio mogućnost pravnog lijeka, tj. žalbe nekoj višoj instanciji
- međutim, ako među strankama izbije spor „o smislu i domašaju presude“, svaka stranka se može obratiti Sudu, zahtijevajući od njega tumačenje izrečene presude – tumačenje se može zahtijevati za dispozitivni dio presude i za njegovo obrazloženje
- stranke se također mogu složiti i tražiti tumačenje presude na temelju postignutog sporazuma (kompromisa)

⁶⁷⁶ Prethodni prigovori (eng. preliminary objections) mogu se odnositi na nadležnost Suda (eng. jurisdiction; apsolutna nenadležnost) ili na prihvatljivost tužbe (eng. admissibility, relativna nenadležnost), ili na oboje. Apsolutna nenadležnost postoji ako među strankama nije uopće ugovorena nadležnost MS ili ona nije ugovorena za onu vrstu sporova kojoj pripada predmet parnice. Relativna nenadležnost postoji kad je sud načelno nadležan između tih stranaka za spor takve vrste, ali je nadležnost u konkretnom slučaju isključena zbog nekih okolnosti, zbog kojih se spor uopće ne može iznijeti pred Sud ili se ne može iznijeti u času pokretanja postupka. U posljednju grupu razloga spadaju prigovori litispendencije ili pak neiscrpljivanja unutrašnjih pravnih sredstava.

⁶⁷⁷ Ako presuda u cijelosti ili djelomično ne izražava jednoglasno mišljenje sudaca, svaki sudac ima pravo presudi dodati svoje mišljenje. Razlikuju se odvojena mišljenja (eng. dissenting opinion) i posebno mišljenje (eng. separate opinion). Prvo se daje kad se sudac ne slaže sa sadržajem presude, a posebno se mišljenje daje kad sudac želi, za presudu uz koju pristaje, iznijeti svoje posebne razloge. Kraća dodana mišljenja sudaca - suglasna s presudom ili protivna njezinu sadržaju - nazivaju se izjavama.

⁶⁷⁸ Sud može provesti i izreći presudu makar jedna od stranaka ne izađe pred Sud ili propusti braniti svoju stvar (npr. Iran nije sudjelovao u postupku pred Sudom u povodu tužbe SAD-a u vezi s postupcima prema diplomatskom i konzularnom osoblju te države u Iranu, ali sud je svejedno presudio).

- moguć je i zahtjev za reviziju presude:
 - revizija se može zahtijevati samo na temelju otkrića neke činjenice takve prirode da bi bila presudna da je bila poznata Sudu u vrijeme donošenja presude – na takvu se činjenicu može pozvati samo ona stranka koja za tu činjenicu nije znala u vrijeme donošenja presude, a da pri tome to neznanje nije ona sama skrivila
 - Sud može otvaranje postupka revizije uvjetovati prethodnim izvršenjem presude; postupak revizije otvara se presudom
 - zahtjev za reviziju mora se postaviti najkasnije u roku od 6 mjeseci od otkrića nove činjenice, a ni u kojem slučaju ne može se postaviti nakon isteka roka od 10 godina od dana presude
- u povodu zahtjeva za tumačenje ili reviziju presude počinje novi postupak sa svim prije opisanim fazama
- nadležan je Sud u punom sastavu (plenum), odnosno ono vijeće suda koje je izreklo presudu
- tumačenje presude, odnosno odluku u povodu zahtjeva za reviziju, sud donosi u obliku presude
- opće načelo MP je da se presude međunarodnih sudova moraju izvršiti – to načelo izriče i Povelja i obvezuje članove UN-a da izvršavanju presude MS; Povelja ide i dalje pa daje državama pravo obraćanja VS-u ako protustranka ne izvrši obveze koje joj nameće presuda Suda; VS može dati preporuke ili odlučiti o mjerama koje treba poduzeti radi izvršavanja presude (63. str.)

2. SAVJETODAVNA DJELATNOST

2.1. nadležnost

- uz sudsku djelatnost, MS daje savjetodavna mišljenja UN-u i njihovim specijaliziranim ustanovama (čl. 96. Povelje); taj isti zadatak imao je i njegov prethodnik, SSMP, prema LN
- i u davanju savjetodavnih mišljenja MS je pravosudni organ – zato on može dati samo pravna mišljenja
- prema pravosudnoj funkciji ograničena je njegova nadležnost u davanju savjetodavnih mišljenja – u osobnom pogledu, MS je ograničen tako što savjetodavna mišljenja ne mogu tražiti države, nego samo neki organi UN-a i neke organizacije
- traženje savjetodavnog mišljenja nije obvezatno – organizacije i organi ovlaštene za traženje savjetodavnih mišljenja mogu se poslužiti tim ovlastima kako bi dobili mišljenje Suda o nekom pravnom pitanju koje će se pojaviti unutar njihovih djelatnosti
- savjetodavno mišljenje nema obvezatnu snagu – organ koji je tražio savjetodavno mišljenje može postupati prema njemu, ali može tražiti drugo rješenje i donijeti odluku, ili uopće ne donijeti nikakvu odluku

2.2. postupak

- Statut MS sadrži samo nekoliko odredaba o postupku za davanje savjetodavnih mišljenja, ali čl. 68. daje Sudu široke ovlasti da uskladi savjetodavni postupak s odredbama Statuta o postupku u parnicama, ako smatra da je primjena tih odredaba umjesna
- MS u tome slijedi praksu SSMP, koji je uspostavio postupak davanja savjetodavnih mišljenja posve analogno postupku u parnicama – u praksi je savjetodavni postupak postao kontradiktornim stranačkim postupkom s opširnom razmjenom podnesaka u pismenom i govora u usmenom postupku; čak se dopustilo i imenovanje sudaca ad hoc od zainteresiranih država
- do sredine 2005. MS je dao 25 savjetodavnih mišljenja (a SSMP 27)
- u savjetodavnom postupku sud daje mišljenje samo o pravnim pitanjima – ako pitanje nije pravno, Sud mora otkloniti davanje mišljenja; međutim, ni o pravnim pitanjima Sud ne mora, već samo može dati savjetodavno mišljenje; ali budući da je Sud pravosudni organ, njegovi razlozi uskraćivanja mišljenja mogu biti samo pravne naravi
- savjetodavno mišljenje nema pravu moć presude – zato ovlaštene stranke (najčešće se radi o državama) o istom pitanju mogu početi parnicu pred arbitražnim sudom ili pred MS-om; takvom započinjanju parnice ne može se staviti prigovor rei judicatae; s druge strane, savjetodavno mišljenje ne obvezuje ni onaj organ (organizaciju) koji ga je tražio
- no, ima međunarodnih dokumenata koji predviđaju traženje savjetodavnog mišljenja s time da će se ono smatrati obvezatnim; tako se u Konvenciji o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda (1946.) i Konvenciji o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova (1947.)⁶⁷⁹ predviđa traženje savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda u slučaju spora, ali se određuje da će se stranke pokoriti izrečenom mišljenju i prihvatiti ga kao obvezujuće – to je rješenje uzeto zato što međunarodne organizacije, čiji se sporovi predviđaju tim konvencijama, ne mogu izaći pred MS kao stranke u sporovima

- održavati mir glavna je svrha UN-a; Čl. 1. Povelje navodi kao glavni cilj UN-a održavanje međunarodnog mira i sigurnosti
- za tu se svrhu predviđaju preventivna i represivna sredstva; u sustavu Povelje rat je zabranjen; dopuštena je samo samoobrana od oružanog napada
- organizacija UN-a raspolaže u tom smislu mnogo snažnijom strukturom od LN, a i obveze članova su veće i određenije:
 - obveza članica prelazi samu dužnost suzdržavanja od rata; ona obuhvaća i dužnost suzdržavanja od prijetnje silom ili od upotrebe sile, i to ne samo protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države nego i takve koja na bilo koji način nije u skladu s ciljevima UN-a (čl. 2. t. 4.)
 - u svakom slučaju gdje bi u daljem razvoju spora moglo doći do opasnosti za mir, Organizacija ima pravo i dužnost poraditi na održavanju mira (glava VI. Povelje), a u slučaju prijetnje miru (dakle, prije nego dođe do narušenja mira ili agresije), Organizacija može i mora pristupiti akciji propisanoj u glavi VII. Povelje
- prema tome, sustav Povelje ide dalje od zabrane rata, koja je bila cilj Pakta Lige naroda i nastojanja između dva svjetska rata

-
- prema Paktu Lige naroda, dužnost država članica bila je ograničena na to da su morale pokušati određena sredstva za mirno rješenje svakoga spora, ali ako su iscrpili ta sredstva prema odredbama Pakta, mogle su ipak zaratiti; tako bi Liga naroda morala mirno gledati rat koji bi počele države članice nakon što su udovoljile pravilima Pakta
 - Pakt nije posve isključio mogućnost i pravnu dopustivost rata
 - bilo je nastojanja da se te „praznine“ Pakta ispune i tako u krugu LN onemogućiti svaki rat (Ženevski protokol, 1924., rezolucija skupštine Lige naroda o zabrani napadačkog rata, 1927., Opći akt, 1928.); takav je pokušaj i Briand-Kelloggov pakt (1928.): on zabranjuje rat kao sredstvo državne politike (dakle, i pripremanje napadačkog rata i prijetnju ratom) i obvezuje potpisnike da sve sporove riješe mirnim putem; tim je paktom rat doista zabranjen među državama strankama, samo nije uređen sustav sankcija protiv prekršitelja; dakako, i tu je obrambeni rat dopušten
 - glavni je nedostatak svih tih akata bio što su države same sudile o tome što je napad, a što obrana – mislilo se da bi se taj nedostatak uklonio kad bi se od svih prihvaćenim propisom utvrdilo što je agresija ⁶⁸⁰
 - usporedno s tim razvojem došlo je između 2 svjetska rata do ponovnih izjava o nepriznavanju silom izvedenih promjena ⁶⁸¹, a u krugu američkih država rat je još odrješitije zabranjen (Konferencija u Havani, 1928., Pakt Saavedra LLamas 1933.) ⁶⁸²
 - sve te akte i izjave poduprlo je javno mišljenje diljem svijeta
 - zato se može reći da je rat, dakako, napadački, već prije Drugog svjetskog rata bio zabranjen pozitivnim MP-om
 - Povelja, glede napadačkog rata, tj. agresije, znači završetak razvoja i daljnji napredak proširenjem zabrane rata na zabranu upotrebe sile i prijetnje silom

-
- Povelja znači napredak i u tome što je represija Ujedinjenih naroda unaprijed organizirana, pa je nadležni organ može pokrenuti svojom odlukom, dok je represija Lige naroda bila upućena na dobru volju država članica
 - Povelja spominje uvijek zajedno međunarodni mir i sigurnost
 - time su UN-u postavljene šire zadaće nego kad bi bilo u pitanju samo održavanje mira
 - jedina granica djelatnosti UN-a na tom polju postavljena je odredbom Povelje da nijedno pravilo Povelje ne ovlašćuje UN da se miješaju u poslove koji su po svojoj biti u unutrašnjoj nadležnosti svake države; ali ni ta odredba ne može spriječiti Vijeće sigurnosti da u slučaju neposredne ugroženosti mira primijeni prinudne mjere prema odredbama Povelje
 - zabrana upotrebe sile, što je izriče Povelja, ograničena je pravom samoobrane država članica
 - čl. 51. Povelje naglašava da nijedna odredba Povelje ne dira u prirodno pravo samoobrane, individualne ili kolektivne, ako neki član UN bude žrtva oružanog napada, sve dok VS ne poduzme mjere potrebne za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti – jedino mora država članica dojaviti VS-u koje je mjere poduzela u provođenju prava samoobrane
 - time se ne rješava Vijeće sigurnosti prava i dužnosti da djeluje prema pravilima Povelje na način koji smatra potrebnim za održavanje ili uspostavljanje međunarodnog mira i sigurnosti

8.9. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA U OKVIRU UN-A

⁶⁸⁰ DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

⁶⁸¹ STJECANJE PODRUČJA

⁶⁸² REGIONALNE ORGANIZACIJE

- apsolutna zabrana rata, kako je želi provesti Povelja, zahtijeva da postoji mogućnost da se svaki međudržavni spor riješi na miran način i da se u slučaju potrebe održavanje mira osigura prinudnim putem – zato je Povelja nametnula državama članicama opsežne obveze, a ujedno je predviđela da Organizacija raspolaže sredstvima prinude
- **obveze država članica radi održavanja mira i sigurnosti** mogu se svesti na ova 4 načela:
 1. države članice moraju međunarodne sporove rješavati mirnim sredstvima tako da ne budu ugroženi međunarodni mir i sigurnost, a ni pravda (čl. 2. t. 3.)
 2. države članice moraju se u međunarodnim odnosima suzdržavati od prijetnje silom i od upotrebe sile koja bi bila uperena protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države ili koja bi na bilo koji način bila nespojiva s ciljevima UN-a (čl. 2. t. 4.)
 3. države članice pružat će UN-u punu pomoć u svakoj akciji koja bi bila poduzeta prema odredbama Povelje, a ne smiju pomagati bilo kojoj državi protiv koje bi Ujedinjeni narodi poduzeli preventivnu ili prisilnu akciju (čl. 2. t. 5.)
 4. države članice obvezuju se da će prihvatiti i provoditi odluke VS usvojene u skladu s odredbama Povelje (čl. 25.)

-
- djelatnost UN-a u mirnom rješavanju sporova i obveze država članica u tom smislu raspoređuju se u daljnjem prikazu prema stupnju angažiranosti UN-a; pritom se u sustavu Povelje razlikuju 2 skupine slučajeva; o svakoj govori jedna glava Povelje:
 - glava VI. odnosi se na „mirno rješavanje sporova“; tu nastupaju Ujedinjeni narodi kao posrednik, a Povelja samo nalaže državama da na neki način riješe spor mirnim putem
 - glava VII. odnosi se na „djelovanje u slučaju prijetnje miru, narušenja mira i čina agresije“; tu UN nastupaju kao organizacija za održavanje mira prinudnim sredstvima
 - primjena glave VI. ili VII. ovisi o tome postoji li u konkretnom slučaju velika opasnost za mir ili je ta opasnost udaljenija, a možda je i nema; glava VII. može se primijeniti samo kad se pojavi velika opasnost za mir, kako je navedeno u čl. 39. Povelje
 - međutim, praksa UN-a dovela je i do novih oblika djelovanja, koji su nastali primjenom odredaba Povelje, ali nisu izrijekom predviđeni u njoj ⁶⁸³

-
- odredbe Povelje koje se izlažu u sljedećim paragrafima određuju da će djelovanje Ujedinjenih naroda glede održavanja međunarodnog mira i sigurnosti ostvarivati preko Vijeća sigurnosti kao organa koji je ponajprije nadležan za te zadatke
 - međutim, posebne prilike, osobito u vrijeme hladnog rata, usmjerile su razvoj tako da se i Opća skupština često bavi pitanjima mira i da često preuzima zadaću Vijeća sigurnosti (69. str.)

8.10. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA BEZ INTERVENCIJE UN-A

- čl. 33. st. 1. Povelje:
„Stranke svakog spora čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, moraju prije svega tražiti rješenje pomoću pregovora, ankete, posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja, obraćanja regionalnim ustanovama ili sporazumima ili pomoću drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru“
 - time je izrečena osnovna obveza svakog člana Ujedinjenih naroda da sam potraži i osigura rješenje svakoga svog spora, kako se ne bi ugrozili međunarodni mir i sigurnost; izbor sredstava ostavljen je sporazumu stranaka
 - mnogo puta bit će ta sredstva unaprijed određena postojećim ugovorima, dvostranim ili mnogostranim
 - navedeni tekst čl. 33. nabraja glavne oblike mirnog rješavanja međunarodnih sporova koji već od davnine postoje u praksi
 - sama Povelja stvorila je novi organ za tu svrhu, a to je Međunarodni sud u Haagu, ali države članice nisu se Poveljom obvezale da se njime služe, već podvrgavanje Sudu ovisi o posebnom sporazumu zainteresiranih stranaka
-
- u okviru UN-a pristupilo se proučavanju postojećih sredstava mirnog rješavanja kako bi se pronašli načini njihove što uspješnije upotrebe; dani su i prijedlozi da se u samoj organizaciji UN-a stvori stalan organ za mirenje
 - pitanje se proučavalo na nizu zasjedanja Opće skupštine, koja je prihvatila više mjera za primjenu pravila Povelje, a napose:
 - a) Rezolucijom 268 D (III.) osnovana je komisija za istragu i mirenje
 - b) Rezolucijom 377 B (V.) osnovana je komisija promatrača mira
 - c) Rezolucijom 2329 (XXII.) uveden je popis stručnjaka UN-a za utvrđivanje činjenica
 - posebno mjesto u tom nizu zauzima Deklaracija 7 načela ⁶⁸⁴, a važna je i rekapitulacija suvremenih gledišta članova UN-a u Deklaraciji o mirnom rješavanju sporova, usvojenoj u Manili 1982., a potvrđenoj rezolucijom Opće skupštine

⁶⁸³ MIROVNE OPERACIJE

⁶⁸⁴ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

- obvezom iz čl. 33. Povelje članice UN-a imaju samo dužnost da održe mir i da ne zapodjenu oružani sukob ni u kojem slučaju
- one ne smiju započeti rat čak i kad ne bi uspjele riješiti spor na način kako to nalaže čl. 33.; do rata ili bilo kojega drugog oblika upotrebe sile ne smije nikako doći – u tom smislu zabrana Povelje je apsolutna; zato odredba čl. 33. ne bi dostajala da trajno osigura mir; ali taj nedostatak ispravljaju druge odredbe koje predviđaju da se spor može iznijeti pred same organe UN-a
- jedno od načela u Deklaraciji sedam načela, u skladu s čl. 2., t. 3. Povelje, odnosi se na dužnost država da rješavaju svoje međunarodne sporove mirnim sredstvima „na takav način da ne budu ugroženi međunarodni mir i sigurnost, te pravda“.
- među ostalim se naglašava da se moraju nastaviti nastojanja za mirno rješenje i u slučaju neuspjeha sredstva kojim su se stranke poslužile; Deklaracija nije izmijenila niti usavršila propise Povelje
- već je spomenuto da se mirno rješavanje sporova regionalnog značaja treba ponajprije pokušati u regionalnim organizacijama, ali to ne sprječava Vijeće sigurnosti u nadležnosti i dužnostima (čl. 52. st. 4.)

8.11. IZNOŠENJE SPORA UN-U

- odredbom čl. 33. Povelja daje strankama spora slobodne ruke da riješe spor sredstvima koja same izaberu; obveza je samo da se tim sredstvima ozbiljno posluže; ali ako spor ne bi bio riješen, Povelja (čl. 37.) nameće strankama spora daljnu dužnost:
„1. Ako stranke spora, kojeg je priroda izložena u članku 33., ne uspiju spor riješiti sredstvima spomenutima u tom članku, one ga iznose pred Vijeće sigurnosti.
2. Ako Vijeće sigurnosti smatra da nastavljanje spora može doista dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, ono odlučuje da li će poduzeti akciju na temelju članka 36. ili će preporučiti uvjete rješenja koje smatra prikladnima.“
 - tom odredbom Povelja otvara svakoj od stranaka mogućnost da spor iznese pred Vijeće sigurnosti
 - svaka stranka spora može to učiniti sama, a da ne traži pristanak druge; ali spor mora biti ozbiljne prirode, tj. mora biti takav da bi njegovo nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti; konačni sud o tome donosi VS, i ono može odbiti da se bavi iznesenim predmetom ako spor nije dovoljno ozbiljan
 - već sama činjenica da se neka država obratila Vijeću najčešće svjedoči daje spor doista ozbiljan; ipak, neka država može se poslužiti postupkom prema čl. 37. bez pravoga razloga, zbog propagande ili drugoga političkog cilja
 - da bi se spor mogao iznijeti pred Vijeće sigurnosti, čl. 37. propisuje još jedan uvjet, a to je da stranke nisu uspjele riješiti spor na način propisan u čl. 33.; ali ni taj uvjet ne valja uzeti prestrogo
 - gotovo cijela glava VI. Povelje (čl. 33. do 37.) odnosi se na sporove čije bi „nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti i na djelovanje VS (i OS) u vezi s rješavanjem tih sporova – međutim, čl. 38. omogućuje da VS raspravi i dade preporuke za rješavanje i onih sporova koji nisu opasni za mir i sigurnost: „ne dirajući odredbe članaka 33. do 37. Vijeće sigurnosti može, ako to zahtijevaju sve stranke spora, dati strankama preporuke radi rješavanja toga spora
 - već je spomenuto ⁶⁸⁵ kada se i koliko se može neki spor raspravljati pred Općom skupštinom – u pravilu je za to nadležno Vijeće sigurnosti, a samo ono može stvarati obvezatne odluke o prinudnim mjerama; u praksi veliki dio sporova iznosi se pred Opću skupštinu i ona o njima raspravlja i donosi preporuke
 - prva je posljedica iznošenja spora pred Vijeće sigurnosti da će Vijeće prigodom raspravljanja sve stranke spora pozvati da budu na sjednicama Vijeća dok se raspravlja o tom sporu; stranke sudjeluju u raspravi kao i svaki član Vijeća, ali nemaju pravo glasa, čak ni onda kad je neka stranka spora slučajno član Vijeća – međutim, to vrijedi samo za predmete koji se smatraju sporovima, a ne za tzv. situacije ⁶⁸⁶; zato je potrebno da se u praksi Ujedinjenih naroda jasno odredi što je spor, a što situacija, jer, ako je riječ o interesima stalnih članica Vijeća sigurnosti, za sam postupak i za njegov rezultat veoma je važno ima li zainteresirana država pri odlučivanju pravo glasa ili nema
 - i države koje nisu članice UN-a mogu iznijeti UN-u spor u kojemu su zainteresirane kao stranke ⁶⁸⁷
 - pravo svake države nečlanice da izađe pred UN ograničeno je samo na sporove u kojima je ona stranka; nečlanice ne mogu skretati pozornost organa UN-a na sporove u kojima one nisu stranke ili na puke situacije koje se ne smatraju sporovima
 - prigodom sudjelovanja država nečlanica, Povelja postavlja uvjet da takva država prije prihvati, s obzirom na izneseni spor, obveze o mirnom rješavanju, koje Povelja nameće državama članicama; pozvana država sudjeluje u raspravama Vijeća sigurnosti, ali nema pravo glasa (čl. 32.); no u tome nije njezin položaj slabiji od položaja samih članica UN-a, jer i one nemaju pravo glasa u sporovima u kojima su stranke
-
- katkad postoji objektivna opasnost za međunarodni mir i sigurnost, a stranke spora kojih se to ponajprije tiče, ne postupaju prema svojim obvezama:

⁶⁸⁵ VIJEĆE SIGURNOSTI

⁶⁸⁶ POMOĆNI ORGANI VIJEĆA SIGURNOSTI

⁶⁸⁷ ORGANI UN-a

- može se dogoditi da po odredbi st. 1., čl. 33. nijedna od stranaka ne smatra da se u tom stadiju spora treba obratiti UN-u
- također je moguće da stranke namjerno izbjegavaju iznošenje svoga spora UN-u
- napokon, može nastati situacija koja ugrožava mir i sigurnost, a da nema konkretnog spora među određenim strankama
- za sve te slučajeve Povelja predviđa više načina da se problem na vrijeme raspravi unutar UN-a, pa da tako bude očuvan mir
- za tu svrhu ona nadomješta inicijativu stranaka inicijativom drugih država ili organa Ujedinjenih naroda
- temelj **intervencije UN-a bez inicijative stranaka** nalazi se u odredbi Povelje da VS može ispitivati svaki spor ili situaciju koji bi mogli dovesti do međunarodnog trvenja ili izazvati spor (čl. 34.); u tom slučaju dolazi inicijativa s druge strane, i to ili od država koje ne sudjeluju neposredno u sporu ili od glavnog tajnika UN-a po službenoj dužnosti ili od Opće skupštine
- **inicijativu drugih država** (osim stranaka spora) ovlašćuje Povelja pravilom da svaki član može upozoriti Vijeće sigurnosti ili Opću skupštinu na svaki spor ili situaciju koji su takve prirode da bi mogli dovesti do međunarodnog trvenja ili spora
- isto pravo ima i glavni tajnik Ujedinjenih naroda, ali je to ujedno i njegova dužnost; on može upozoriti Vijeće sigurnosti na svaki predmet koji bi mogao, prema njegovu mišljenju, dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.
- i Opća skupština može upozoriti Vijeće sigurnosti na situacije za koje se čini da bi mogle ugroziti međunarodni mir i sigurnost
- tako je, dakle, omogućeno da se organi UN-a, ponajprije VS, pozabave svakim pitanjem ili slučajem koji bi mogao narušiti mir, pa makar zainteresirane stranke ne smatrale potrebnim ili namjerno propustile svoju dužnost da ga same iznesu pred UN
- djelovanje VS u tako pokrenutom postupku protječe kao i u slučaju kad je do raspravljanja došlo na inicijativu stranaka; svakako se trebaju zainteresirane stranke pozvati na sudjelovanje u raspravi, ali nemaju pravo glasa
- iako je tako otvoren širok put za iznošenje svakog opasnog spora pred UN, Organizaciji nije dana prilika da rješava neke od sporova koji su doveli do oružanih sukoba – najpoznatiji je primjer bio rat u Vijetnamu; razlozi su višestruki, a glavni je odnos između dviju tada najjačih država ⁶⁸⁸

-
- kad je neki predmet iznesen Vijeću sigurnosti, Vijeće ima zadaću da na bilo koji prikladan način dovede do rješenja spora, odnosno situacije i da osigura održavanje mira – ni postupak ni način rješavanja nisu pobliže određeni Poveljom, pa Vijeće sigurnosti ima pri tome slobodu da izabere način i sredstva, a to će prilagođavati prema okolnostima svakoga slučaja
 - Vijeće će svakako najprije svestrano proučiti izneseni predmet
 - zainteresiranim strankama pružit će se mogućnost da iznesu svoje stajalište i da ga podupru razlozima i dokazima
 - Vijeće se može upustiti u izvođenje dokaza koji bi ponudile stranke, a može odrediti izvođenje dokaza i bez prijedloga stranaka, ako to smatra potrebnim; Vijeće može, radi proučavanja nekih pitanja ili cijeloga predmeta, odrediti uži odbor iz svoje sredine ili imenovati odbor stručnjaka, a može tražiti pravno ili stručno mišljenje od organizama koji postoje unutar Ujedinjenih naroda ili izvan njih, pa i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda
 - pri rješavanju iznesenog spora Vijeće sigurnosti ponajprije pazi da stranke upotrijebe ona sredstva i postupke o kojima su se već sporazumjele; osim toga, Vijeće nastoji dovesti do izravnog uređenja spora među strankama, upotrebljavajući sredstva jačeg miješanja u spor tek kad su iscrpljene mogućnosti kod kojih nije potrebno neposredno sudjelovanje Vijeća
 - Povelja upućuje Vijeće da nastoji da se pravni sporovi u pravilu iznose Međunarodnom sudu (čl. 36., st. 3.); dakako, to može biti samo onda ako se obje stranke dobrovoljno podvrgnu sudbenosti Suda ⁶⁸⁹
 - ako među strankama nema nikakvih prijašnjih sporazuma koji bi predviđali uređenje nekoga spora mirnim putem ili ako već korišteni načini nisu polučili uspjeh, tada je Vijeće sigurnosti ovlašteno i dužno svojim preporukama nastojati dovesti do upotrebe bilo kojega sredstva ili načina mirnog rješavanja
 - ukratko, Vijeće tu ima najveću slobodu izbora
 - napose, ono može strankama predložiti da spor rasprave pred Vijećem i prihvate odluku koju bi ono samo donijelo nakon njegova proučavanja; za tu svrhu Vijeće može predložiti i stvaranje posebnih tijela: odbora stručnjaka, pododbora sastavljenog od delegata nekoliko država članica Vijeća, istražnih povjerenstava, odbora za mirenje ili posredovanje
 - iako su privremene mjere spomenute u glavi VII. ⁶⁹⁰, smatra se da ih se može preporučiti i u postupku prema glavi VI.
 - dakako, to će biti samo neobvezatna preporuka
 - ako sva ta nastojanja ne poluču uspjeh, pristupa Vijeće sigurnosti zaključnoj fazi svoga djelovanja, i to samo u 2 slučaja:
 - a) ako postoje okolnosti zbog kojih nastavljanje spora može, prema ocjeni VS, doista dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti (čl. 37., st. 2.)
 - b) ako sve stranke spora zahtijevaju da Vijeće sigurnosti dade preporuke radi mirnog rješavanja spora (čl. 38.)

⁶⁸⁸ Protiv iznošenja pred UN bio je Sjeverni Vijetnam, a i Sovjetski Savez.

⁶⁸⁹ VS je u sporu o događaju u Krfskom tjesnacu uputilo VB i Albaniju da iznesu svoj spor MS-u. VB na to je jednostavno podnijela tužbu, tvrdeći da je odluka VS obvezatna za stranke u smislu čl. 25. Povelje. Albanija se upustila u parnicu, te se sud proglasio nadležnim temeljem pristanka Albanije (tzv. forum prorogatum) i nije zbog toga raspravio prigovor Albanije da VS nije moglo dati obvezatnu uputu strankama. Ali sedmorica sudaca i sudac ad hoc osvrnuli su se na to pitanje i odbacili su tvrdnju VB.

⁶⁹⁰ KOLEKTIVNE MJERE

- u oba slučaja Vijeće daje preporuku za rješenje spora; ono je u tome posve slobodno i može preporučiti svako rješenje koje mu se čini prikladnim da se spor konačno i najpotpunije izgladi i ukloni
- Vijeće se nije obvezalo da će dati rješenje koje je u skladu s postojećim MP-om; ipak će rješenja Vijeća po mogućnosti slijediti pravna pravila i zahtjeve pravičnosti; osim toga, Vijeće sigurnosti treba uvijek paziti da rješenja koja predlaže imaju općenitiju vrijednost, kako bi se mogla primijeniti i na druge slične slučajeve
- spomenuta djelatnost Vijeća sigurnosti sastoji se samo u davanju preporuka
- njegovi prijedlozi nisu obvezatni za stranke – stranke mogu prijedloge u cijelosti prihvatiti ili odbiti, a često će u praksi preporuke Vijeća služiti samo kao temelj za izravni sporazum stranaka
- Vijeće može svoje prijedloge ponavljati, i u slučaju neuspjeha jedne preporuke, iznijeti drugu, treću itd; ono se može također vratiti na pokušaj posredovanja, predlažući da stranke upotrijebe kakvo drugo sredstvo za mirno rješavanje svoga spora
- uzete zajedno, odredbe Povelje ne osiguravaju mirno rješenje sporova u svakom slučaju, jer Vijeće sigurnosti može davati samo preporuke, ali ne može provesti prinudu ako ne postoji opasnost za mir (v. dalje: Kolektivne mjere); to je posljedica lučenja postupka po glavi VI. od postupka po glavi VII., i tu se zapaža glavna značajka Povelje da želi ponajprije osigurati mir

8.12. KOLEKTIVNE MJERE

- postupak opisan u prethodnom poglavlju odnosi se na takve napetosti i sporove koji su opasni za mir, ali ta opasnost nije dosegla onu mjeru da bi bila potrebna djelotvorna akcija Ujedinjenih naroda radi očuvanja ili uspostavljanja mira – za takve teže prilike predviđena je primjena odredaba glave VII. Povelje
 - uvodna odredba te glave (čl. 39.) propisuje kada Ujedinjeni narodi trebaju stupiti u stvarnu akciju – to će biti ako dođe do prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije; tada Ujedinjeni narodi moraju poduzeti potrebne kolektivne mjere koje se određuju prema potrebi; tu potrebu ocjenjuje nadležni organ Ujedinjenih naroda, a to je Vijeće sigurnosti, odnosno, u nekim okolnostima Opća skupština; sve države članice UN-a dužne su pružiti svaku pomoć koju bi zahtijevalo Vijeće sigurnosti, u skladu s odredbama Povelje sadržanim u glavi VII.
 - inicijativa za stupanje Ujedinjenih naroda u akciju može poteći od:
 - 1) jedne od stranaka upletenih u sukob,
 - 2) od svake članice Ujedinjenih naroda,
 - 3) pa i nečlanice ako je stranka u sukobu,
 - 4) od glavnog tajnika i
 - 5) od Opće skupštine
- Povelja određuje akciju UN-a u svakom slučaju prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije; za tu će akciju biti mjesta ako dosad opisana sredstva ne bi dovela do rješenja ili ako se zbog bilo kojih razloga ta sredstva ne bi uopće upotrijebila
- mjerama rukovodi Vijeće sigurnosti; Svi članovi Ujedinjenih naroda dužni su pružiti svaku pomoć u toj akciji, a ne smiju pomagati državu protiv koje bi se te mjere poduzimale
- pretpostavka za poduzimanje kolektivnih mjera postojanje je prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije; ako nema činjenica koje bi se mogle svrstati u jedan od tih pojmova, ne može doći do kolektivnih mjera
 - time Povelja postavlja mnogo strože mjerilo nego li je ono koje dopušta akciju posredovanja i mirenja kako je opisano; ondje dostaje da postoji spor ili situacija kojih bi nastavak mogao ugroziti održanje mira i sigurnosti; nasuprot tome, ovdje se traži u najmanju ruku da je mir već ugrožen, ili, još više, da je već narušen ili čak provedena i agresija
 - ali ako ti uvjeti postoje, Vijeće može pristupiti i najoštrijem obliku akcije odmah čim je neki predmet preda nj iznesen
- no, akcija Ujedinjenih naroda neće uvijek biti potrebna – katkada je dovoljno da Vijeće sigurnosti pozove agresora ili stranke koje su izazvale prijetnju miru ili narušenje mira u smislu čl. 39. da obustave odnosne čine, a može k tome dodati savjet o tome što trebaju učiniti u tu svrhu.
 - takav poziv ima svu snagu koju odlukama Vijeća sigurnosti daje čl. 25. Povelje: pozvana stranka ili stranke dužne su provesti ono na što ih Vijeće sigurnosti poziva; neudovoljenje pozivu Vijeća sigurnosti izaziva potrebu odlučivanja o poduzimanju kolektivnih mjera.
 - dakako, ako obje stranke ne mare za poziv VS, otežano je poduzimati mjere protiv obje strane, iako ni to nije isključeno
- ako takvi koraci ne donesu uspjeh ili ako je potrebno da se odmah pristupi primjeni glave VII., Vijeće sigurnosti odabire mjere koje smatra najprikladnijima prema naravi slučaja – one mogu biti preventivne, ako postoji samo prijetnja miru, pa imaju svrhu da uklone tu prijetnju, ili represivne, ako je mir već narušen; one mogu biti:
 - 1) bez upotrebe oružane sile,
 - 2) zatim upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne mjere),
 - 3) primjena sile bez borbe (kao npr. kod blokade), ili,
 - 4) prava upotreba oružja, tj. provođenje vojnih operacija (čl. 42.) (VS može i sve nabrojane mjere kombinirati)
- mjere koje se poduzimaju bez upotrebe oružane sile sastoje se u djelomičnom ili potpunom prekidanju ekonomskih odnosa, u prekidanju prometnih veza (željezničkih, pomorskih, zračnih, poštanskih, telegrafskih itd.) i u prekidanju diplomatskih odnosa
- članice UN-a dužne su provoditi mjere koje odredi Vijeće sigurnosti; ono upućuje članicama poziv na provođenje mjera koje je odredilo, a ne samo preporuku, jer su odluke Vijeća sigurnosti donesene prema glavi VII. Povelje obvezatne

- Vijeće sigurnosti može odmah odrediti oružane mjere ako smatra da druge mjere ne bi imale uspjeha, a inače tek nakon što su se prve mjere pokazale neuspješnima
 - prema Povelji, sredstva za oružanu akciju moraju se pripremiti unaprijed. Povelja nije prihvatila koncept međunarodne vojske, koji su mnogi zastupali već od osnivanja Lige naroda → oružane snage kojima bi se trebalo uspostaviti ili osigurati ugroženi međunarodni mir sastavljaju se prema Povelji od kontingenata koje pridonose pojedine članice Ujedinjenih naroda
 - ti se kontingenti trebaju ustanoviti sporazumima između UN-a i svake pojedine države članice/određene skupine članica
 - tim se sporazumima određuju i druga sredstva i olakšice na čije se davanje obvezuje država članica za slučaj potrebe - to može biti ratni materijal, usluge (npr. stavljanje na raspolaganje brodskog prostora ili zrakoplova za prijevoz vojnih jedinica ili materijala), zračne i pomorske baze, skladišta, sirovine za izradu ratnog materijala, hrana i dr.
 - ovamo pripada i pravo prolaska vojnih jedinica kroz područje obvezane države ili njihova zadržavanja na tom području
 - ukratko, obveza na pomoć može obuhvatiti sve što bi moglo biti potrebno; Povelja napose predviđa da se radi poduzimanja hitnih vojnih mjera utvrde kontingenti zračnih snaga
 - o sklapanju spomenutih sporazuma VS treba, prema Povelji, povesti pregovore sa svakom pojedinom državom ili skupinom država (čl. 43., st. 3.); države su dužne dati samo one kontingente i sredstva na koje su se obvezale
 - o samoj upotrebi tako osiguranih snaga trebalo bi prema Povelji odlučivati VS uz pomoć Odbora vojnog štaba (čl. 46.)
 - rukovođenje oružanim akcijama pripada Odboru vojnog štaba, ali Odbor može osnivati regionalne pododbore, u koje prema potrebi mogu ući predstavnici drugih država; i samo zapovjedništvo operacija može se povjeriti bilo kojoj osobi (79. str.)
 - pri izvođenju tih mjera VS se može poslužiti i regionalnim sporazumima ili ustanovama gdje oni postoje i ako to smatra korisnim; i tada se mjere provode uz odobrenje VS (čl. 53.)
 - poduzimanje mjera na temelju glave VII. ne priječi Ujedinjene narode da nešto poduzmu ili nastave rješavati spor ili sukob u smislu odredaba glave VI.
 - uz poduzimanje mjera, Vijeće sigurnosti može predložiti Općoj skupštini da se suspendiraju članska prava državi protiv koje su mjere poduzete; suspenziju članskih prava može opozvati i samo Vijeće sigurnosti (čl. 5.)
 - za provođenje kolektivnih mjera oružanim snagama potrebno je da su sredstva unaprijed određena kako je to propisano čl. 43. Povelje, ali ti sporazumi još do danas nisu sklopljeni; predmet se proučavao u Odboru vojnog štaba i ondje je zastao
 - tako u slučaju potrebe VS ne može odrediti pojedinim državama da stave na raspolaganje za kolektivnu akciju određene snage i određenu pomoć, već je upućeno na dobrovoljnu suradnju država – to se dogodilo i u dva slučaja, koja neki autori uzimaju primjerom kolektivne akcije Ujedinjenih naroda: 1950. u korejskome sukobu i 1991. u iračko-kuvajtskome sukobu:
 - VS je svojom rezolucijom 1950. preporučilo državama članicama da daju Južnoj Koreji pomoć potrebnu za odbijanje sjevernokorejskog oružanog napada i za uspostavljanje mira u tom dijelu svijeta
 - isto tako, rezolucijom 1990. je ovlastilo države članice UN-a koje su surađivale s kuvajtskom vladom da, ako Irak ne povuče svoje snage iz Kuvajta, upotrijebe sva nužna sredstva za suzbijanje iračke agresije na Kuvajt
-
- prije nego što pristupi mjerama prinude, Vijeće sigurnosti može odrediti privremene mjere; one imaju zadaću da spriječe pogoršanje položaja i stvaranje stanja koje bi otežavalo ili onemogućavalo provođenje konačnog osiguranja mira ili njegovo uspostavljanje, odnosno da spriječe takve korake jedne od stranaka koji bi drugoj stranci nanijeli nepopravljivu štetu.
 - dakle, to nisu neke privremene sankcije; obično će se privremene mjere sastojati u tome da se stranke pozovu da ne poduzimaju ništa što bi moglo situaciju pogoršati ili stvoriti nepopravljiv gotov čin
 - VS samo poziva stranke da provedu te mjere, a ne može im to naložiti; ali ako stranke ne provedu privremene mjere, VS vodi računa o njihovu neprovođenju i to uzima u obzir u svojem daljnjem postupku, osobito kad pristupa mjerama prisile
-
- spomenuto je da neki autori smatraju oružane akcije poduzete 1950. (suzbijanje sjevernokorejske agresije na Južnu Koreju) i 1991. (suzbijanje iračke agresije na Kuvajt) primjenom čl. 42. Povelje, no budući da s državama članicama UN-a nikad nisu zaključeni sporazumi o kontingentima oružanih snaga koje bi pojedine od njih trebale pridonijeti, a Odbor vojnog štaba (osim privremene akcije koordinacije tijekom kuvajtske krize 1990. - 1991.) nije nikad funkcionirao kako je predviđeno Poveljom, navedene vojne akcije ne mogu se smatrati kolektivnom akcijom u smislu glave VII. Povelje – one su provedene oružanim snagama užeg kruga članica Ujedinjenih naroda, predvođenim SAD-om
 - stoga se za obje akcije može reći da je bila riječ o kolektivnoj samoobrani (Južne Koreje, odnosno Kuvajta) koju su Ujedinjeni narodi preporučili, odnosno na koju su ovlastili države
 - UN su se 90-ih godina sve više marginalizirali pa je nakon faze u kojoj se nastojalo da oslabljeni UN ipak „pokriju“ oružane akcije užega kruga država članica UN-a, nastupilo vrijeme u kojem se odobrenje Vijeća sigurnosti više nije ni tražilo, nego su se oružane akcije provele mimo UN-a – to je kulminiralo intervencijom u Iraku 2003., koja je provedena unatoč tomu što je glavni tajnik UN-a neposredno prije akcije ustvrdio da ona bez odobrenja VS ne bi bila u skladu s Poveljom

8.13. MIROVNE OPERACIJE

- sustav osiguranja mira, kako je utemeljen u San Franciscu i prije opisan prema odredbama Povelje, primijenjen je u dugogodišnjoj praksi Ujedinjenih naroda na način kako on nije bio zamišljen; oružana akcija koja bi bila potpuno u skladu s pravilima glave VII. nikad nije provedena – stoga su se u praksi razvili novi mehanizmi djelovanja, koji zamjenjuju sustav kolektivne sigurnosti zamišljen Poveljom; to je djelovanje provedeno na razne načine, upotrebom oružanih snaga ili bez njih; a i kada su upotrijebljene oružane snage, njihov zadatak nije bila borba protiv nekog određenog prekršitelja mira
- već se u ranim godinama postojanja UN-a pokazala potreba da oni pošalju na neku osjetljivu točku oružane snage, ali ne radi provođenja prisile, nego radi obavljanja sigurnosne i redarstvene službe ili osiguranja mira u nekom području gdje je mir bio ugrožen ili narušen – zadatak tih snaga očitovao se i u nazivu koji se za njih upotrebljavao: interpozicijske snage
 - sastavljali su ih kontingenti država članica koje su se dobrovoljno ponudile da to učine
 - katkada se pokazalo korisnim da pri tome ne sudjeluju odredi velikih sila

-
- za dosad upotrijebljene raznovrsne načine djelovanja UN-a uveden je naziv **mirovne operacije** (peace-keeping operations), a osoblje koje sudjeluje u njima popularno se naziva „plavi šljemovi”
 - te operacije nisu navedene u Povelji niti postoji njihova točna definicija

Kao mirovne operacije mogu se označiti takve akcije ili mjere UN-a koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN-a, ali ne kao prisilnu mjeru uperenu protiv nekog narušitelja mira, nego radi održanja mira sprječavanjem izbijanja oružanog sukoba ili uspostavljanjem mira, a da se oružane snage ne upotrebljavaju ni protiv jedne od stranaka u sukobu.

- te se operacije izvode na temelju pristanka ili zahtjeva svih stranaka sukoba i bez upotrebe oružja, osim u samoobrani
- širok pojam mirovnih operacija odnosi se i na mirovne snage (peace-keeping forces), koje se uglavnom sastoje od lako naoružanoga vojnog osoblja s potrebnom logističkom potporom, i na mirovne misije (peace-keeping missions), koje mogu biti nadzornoga, odnosno promatračkoga karaktera (supervisory/observer missions)
- po svom sastavu mirovne operacije uključuju vojno osoblje, civilne policijske snage i drugo nevojno osoblje
- prve mirovne operacije bile su promatračke misije u Grčkoj 1947. i u Palestini 1948.; mirovne snage bile su prvi put upotrijebljene 1956. tijekom sueske krize, kad su upućene na područje Sueskog prokopa, a poslije i na druga područja Egipta
- od 1948. bilo je 60-ak mirovnih operacija UN-a, najraznovrsnijeg sadržaja

...^{691 692}

-
- upotreba mirovnih operacija izazvala je mnoga pitanja, koja su rješavana od zgrade do zgrade, bilo odlukama organa UN-a, bilo sporazumima s onim državama članicama na čijem su se području obavljale operacije
 - uz pristanak države na čijem će području djelovati izaslane snage, trebalo je urediti njihov pravni položaj, odnos prema organima domaće države, način opskrbe i sl.; što se tiče sastava snaga, trebalo je odrediti koje će države davati potrebne kontingente, na koje vrijeme i uz koje financijske i druge uvjete

-
- koje su sličnosti i razlike između sustava kolektivne sigurnosti predviđenog Poveljom i mirovnih operacija koje su se razvile u praksi država?
 - sličnost je ponajprije u tome što je u oba slučaja riječ o zajedničkoj kolektivnoj akciji UN-a, koja se poduzima na temelju odluke Ujedinjenih naroda, a ne pojedinih država članica; odluke o poduzimanju

⁶⁹¹ Zaštitne snage UN-a (UNPROFOR, United Nations Protection Force) u RH ustanovljene su rezolucijom Vijeća sigurnosti 743. Te zaštitne snage uključivale su vojno, policijsko i civilno osoblje razmješteno u 3 „Zaštićena područja UN-a” (UNPA; United Nations Protected Areas): istočna Slavonija, zapadna Slavonija i tzv. Krajina, koja su bila pod srpskom kontrolom. Izvorni plan UN-a za RH počivao je na 2 temeljna zadatka: a) povlačenje snaga Jugoslavenske narodne armije i demilitarizacija zaštićenih područja; b) djelovanje postojećih lokalnih vlasti i policije pod nadzorom UN-a. Snage UN-a trebale su djelovati dok se ne postigne cjelovito političko rješenje krize. Mandat UNPROFOR-a prestao je 1995. U akcijama Bljesak i Oluja 1995. u Hrvatskoj su oslobođene sve zone, osim one u Podunavlju. U Podunavlju je 1995. uspostavljen UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation), čiji je mandat završio 1996. kad je uspostavljen UNTAES (United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium), uz čiji je nadzor i provedenim izborima uspješno završila mirna reintegracija Podunavlja 1998.

⁶⁹² Kad je 1995. prestala misija UNPROFOR-a, nadzor nad demilitariziranim pojasom na poluotoku Prevlaci preuzeo je UNCRO, do isteka svog mandata 1996. Tada je ustanovljen UNMOP (United Nations Mission of Observers in Prevlaka). Zadaci te promatračke misije bili su nadzor aktivnosti mornarice SRJ u Bokokotorskom zaljevu te nadzor aktivnosti u demilitariziranom pojasu na Prevlaci, u kojem nisu smjele biti vojne snage ni teško oružanje Hrvatske i SRJ, nego samo policijske snage. Misija je završena 2002.

akcije u oba slučaja donosi Vijeće sigurnosti, i to na način propisan za donošenje tzv. meritornih odluka; zajedničko je i to da se u oba slučaja radi o upućivanju osoblja na teren

- osnovna je razlika od sustava kolektivne sigurnosti zamišljenog Poveljom da kod mirovnih operacija nije riječ o prisilnoj akciji protiv prekršitelja mira u smislu glave VII. Povelje ⁶⁹³, nego o privremenom „čuvanju“ mira uz pristanak sukobljenih stranaka, dok se ne postigne trajnije političko rješenje

... 694

- 90-ih godina činilo se da će razvoj koncepta mirovnih operacija krenuti u novom smjeru
- naime, Vijeće sigurnosti je u rezoluciji 836 (1993) 1993. ovlastilo Zaštitne snage UN-a (UNPROFOR) u BiH da, djelujući u samoobrani, poduzmu sve potrebne mjere, uključujući upotrebu sile, u slučaju bombardiranja ili oružanih upada na određena područja koja su proglašena „sigurnim područjima“ (safe areas) – to je pobudilo nadu nekih autora da se mirovne operacije, koje načelno ne uključuju uporabu sile, polako vraćaju izvornom konceptu kolektivne sigurnosti iz Povelje
- no, kasniji razvoj ne samo što nije ispunio navedena očekivanja, nego je doveo i do srozavanja ugleda mirovnih snaga koje nisu upotrijebile sve raspoložive mogućnosti da 1995. spriječe pokolj u Srebrenici, „sigurnom području“ UN-a

8.14. SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE

- već su u prošlosti poznata nastojanja da se oružanje država ograniči s ciljem stvaranja boljih uvjeta za očuvanje mira ⁶⁹⁵
- ograničenje oružanja bio je i jedan od zadataka zbog kojih su sazvane Haaške mirovne konferencije 1899. i 1907., no to je nastojanje doživjelo potpuni neuspjeh
- nakon Prvog svjetskog rata stavljeno je ograničenje oružanja među zadatke Lige naroda, pošto su već mirovnim ugovorima 1919. i 1920. nametnuta znatna ograničenja pobijeđenim državama; no LN nije uspjela ispuniti taj zadatak (87. str.)

- Povelja UN uređuje pitanje razoružanja i ograničenja oružanja u drugom duhu negoli je to činio Pakt LN
- UN su zamišljeni kao aktivna organizacija za bezuwjetno održanje mira i sigurnosti u svakoj prilici – za ispunjenje te zadaće UN-u je potrebna sila kojom će njeni organi raspolagati prema potrebi; prema Povelji tu silu stavljaju UN-u na raspolaganje države članice, a raspolaže njome i njezinom upotrebom Vijeće sigurnosti
- tek u drugom redu i usporedo s time, mora se provesti reguliranje oružanja država članica i eventualno razoružanje
- za razliku od tog zadatka (za koji je kao pomoćni organ Vijeća sigurnosti predviđen Odbor vojnog štaba), Općoj je skupštini povjereno da razmatra opća načela reguliranja oružanja i razoružanja
- sve je to zamišljeno u pretpostavci da će se taj program stvamo i razmjerno brzo provesti i da će države u atmosferi mira i sigurnosti, kako ju je Povelja trebala stvoriti, poći putem razgrađivanja vojnih efektivna i naoružanja
- no, razvoj je pošao drugim putem: utrka u naoružanju se nastavila, a rad na pripremi oružanih snaga kojima bi raspolagali UN je zastao; tako je težište nastojanja međ. zajednice prebačeno isključivo na pitanja smanjenja oružanja, odnosno razoružanje
- teškoće u traženju rješenja našle su svoj odraz i u pogledima na sastav organa, ponajprije u UN-u, kojima je od 1945. povjeravan rad na pitanjima razoružanja ^{696 697}

- u tijeku tih razgovora i rasprava došlo je dosad samo do djelomičnih rješenja zaključivanjem nekoliko ugovora kojima se uređuju neka pitanja razoružanja:

1. Prvi stvarni korak ograničavanja oružanja bila je djelomična zabrana obavljanja pokusa nuklearnim eksplozijama:

⁶⁹³ KOLEKTIVNE MJERE

⁶⁹⁴ Mirovne operacije mogu se poslati u neku zemlju samo uz njezin pristanak. Razumije se da ona može svoj pristanak povući. To se dogodilo u svibnju 1967. kada je Ujedinjena Arapska Republika (naziv Egipta od 1961. do 1971.) tražila da se snage UN-a odmah povuku.

⁶⁹⁵ Npr. prijedlozi ruskog cara Aleksandra (1816.) i francuskog cara Napoleona III. (1863.), ugovorna ograničenja između VB i Francuske (1787.), između VB i SAD-a (za kanadska jezera 1817.), odredbe Pariškog mira za Crno more (1856.).

⁶⁹⁶ Kako je poslije potpisivanja Povelje došlo do uporabe nuklearnog oružja, a i do drugih mogućnosti pronalaženja i usavršavanja raznovrsnog oružja za masovno uništavanje, i time problem postao još složenijim, stvorena je odmah u početku djelovanja UN-a Komisija za atomsku energiju, a 1947. zaključkom VS Komisija za konvencionalno oružanje. Te komisije su 1952. zamijenjene jednom – Komisijom za razoružanje, ali njeno djelovanje nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Opća skupština je na prvoj izvanrednoj sjednici o razoružanju 1978. reaktivirala tu komisiju kao pomoćni organ Opće skupštine, koji okuplja sve članice UN-a i sastaje se svake godišnje na trodnevnom zasjedanju i radi u odborima i plenumu. Druga izvanredna sjednica OS o razoružanju održana e 1982., a treća 1988. Dosad su proglašene i 3 dekade razoružanja (70-e, 80-e, 90-e).

⁶⁹⁷ Od 1962. u Ženevi djeluje i Konferencija o razoružanju, koja nije tijelo UN-a, ali je s njime kroz godine uspostavila uske veze.

→ **Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom:**

- sklopljen je 1963. izvan UN-a, a njime se stranke ⁶⁹⁸ obvezuju da zabrane, spriječe i ne izvode bilo kakvu nuklearnu pokusnu eksploziju ili drugu nuklearnu eksploziju na bilo kojem dijelu svog područja ili pod svojom sudbenošću ili vlašću, i to:
 - a) u zraku i preko granice zračnog prostora, uključivši svemirski prostor, pod vodom, uključivši teritorijalno i otvoreno more
 - b) bilo kojoj drugoj sredini, ako se zbog takve eksplozije radioaktivne čestice mogu proširiti izvan područja odnosne države
- zabranom pod a) nisu obuhvaćeni podzemni pokusi nuklearnim oružjem ⁶⁹⁹, ali se i na njih odnosi odredba b)
- ugovor samo zabranjuje pokuse nuklearnim oružjem, ali ne određuje uništenje postojećeg oružja ili obustavu proizvodnje niti izriekom zabranjuje njegovu uporabu; no, u uvodu se izriče namjera da se postigne što je prije moguće sporazum o općem i potpunom razoružanju i o potpunom trajnom obustavljanju svih nuklearnih pokusa

→ **Ugovor o Antarktiku (1959.)** zabranjuje nukl. eksplozije u tom području, kao i odlaganje radioaktivnog otpada ⁷⁰⁰

→ međunarodna nastojanja usmjerena na potpunu zabranu nuklearnih pokusa na globalnom planu ubrzana su završetkom hladnog rata te je 1996. zaključen **Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa**

- Ugovor zabranjuje sve vrste nuklearnih pokusa i osniva posebnu organizaciju (Organizaciju Ugovora o ...) radi osiguranja provedbi svojih odredaba; njene ovlasti uključuju i međunarodnu kontrolu
- taj ugovor još nije na snazi unatoč velikom broju potpisnica i ratifikacija; pripreme za njegovo stupanje na snagu obavlja Pripremna komisija Organizacije

Kako je rečeno, još ne postoji pravilo općeg MP o zabrani nuklearnih pokusa per se.

No, općim MP-om zabranjeni su nuklearni pokusi koji uzrokuju neprihvatljivo unošenje radioaktivnih tvari u okoliš. Dakle, ako nuklearni pokusi ne štete okolišu (jer se, npr. izvode u podzemlju u geološki stabilnom okruženju koje omogućuje zadržavanje radioaktivnih čestica), oni prema postojećem općem MP (još) nisu zabranjeni. Treba se podsjetiti da MP ne sadržava potpunu zabranu unošenja radioaktivnih tvari u okoliš, nego je odlaganje u minimalnim koncentracijama koje je preporučila Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) dopušteno, ako ne uzrokuje neprihvatljive rizike za ljude i okoliš.

2. Otkad je poljski ministar vanjskih poslova Rapacki predložio (1957.) da se stvori bezatomska zona u srednjoj Europi, ponavljani su slični prijedlozi za razne druge dijelove svijeta (Sredozemlje, Pacifik, Afrika, Bliski istok, južna Azija ...). U takvoj bi zoni bili zabranjeni proizvodnja, držanje i upotreba atomskog oružja.

→ latinskoameričke države prihvatile su tu misao i potpisale 1967. **Ugovor o zabrani nuklearnog oružja u Latinskoj Americi**, prema mjestu potpisivanja poznat kao tzv. Tlatelolco ugovor

- to je ugovor koji je stvorio prvu bezatomsku zonu u svijetu, zabranjujući upotrebu nuklearne energije i postavljanje nuklearnih uređaja za druge svrhe osim miroljubivih – države ugovornice obvezuju se da zabrane na svojem području pokuse, upotrebu, proizvodnju i nabavu nuklearnog oružja
- ugovorom se stvara posebna regionalna organizacija za osiguranje provođenja ugovora: Organizacija za zabranu nuklearnog oružja u Latinskoj Americi; OPANAL
- stranke su sve države Latinske Amerike
- u zabranjenom pojasu imaju neke druge države odgovornost za pojedina područja (SAD, VB, Francuska, Nizozemska) i one su se također obvezale odredbama ugovora potpisivanjem ugovoru dodanog **Protokola I.**
- no, da bi se ugovor mogao provesti u temeljnoj namjeri, potrebno je da se njime vežu i sve nuklearne države; za tu je svrhu ugovoru dodan **Protokol II.**; njime se nuklearne države obvezuju da sa svoje strane neće učiniti ništa što bi pridonijelo da ugovornice prekrše svoje obveze ⁷⁰¹
- Opća skupština UN je pozdravila stvaranje bezatomske zone u Latinskoj Americi, preporučila potpisivanje Protokola II. i stvaranje bezatomske zone u drugim dijelovima svijeta

→ navedene inicijative i preporuke imale su odjeka, pa je 1985. u Rarotongi zaključen ugovor kojim se bezatomskom zonom proglašava Južni Pacifik, 1995. ugovorom sklopljenim u Bangkoku stvorena je bezatomska zona u Jugoistočnoj Aziji, a 1996. ugovorom sklopljenim u Kairu bezatomska zona u Africi ⁷⁰²

⁶⁹⁸ Ugovor je plod sporazuma triju nuklearnih sila, ali sastavljen je kao mnogostrani ugovor koji su potpisale 3 iskonske stranke (tada glavne nuklearne sile: SAD, Sovjetski Savez, VB) i otvoren je na potpisivanje svim državama svijeta, odnosno, nakon stupanja na snagu (iste godine), njihovu pristupanju.

⁶⁹⁹ Što se tiče podzemnih pokusa, dvije tada vodeće sile sklopile su u Moskvi 1974. podzemni ugovor kojim se obvezuju da će te pokuse ograničiti na najmanju mjeru: Ugovor o ograničenju podzemnih pokusa nuklearnim oružjem. Ugovor se ne odnosi na pokuse u miroljubive svrhe.

⁷⁰⁰ STJECANJE PODRUČJA

⁷⁰¹ Dosad su se od nuklearnih država Protokolom II obvezale Francuska, Kina, Sovjetski Savez (preuzela Rusija) SAD i VB.

⁷⁰² Ugovor je poznat kao tzv. Pelindaba ugovor, prema demontiranom nuklearnom postrojenju u Južnoafričkoj Republici.

3. U očekivanju da se proizvodnja i posjed nuklearnog oružja posve zabrani, željelo se postići barem to da se posjed i proizvodnja ne šire na nove države osim na one koje ga već sada proizvode. Zato se nastojalo zabraniti širenje nuklearnog oružja: države koje ga još ne proizvode trebalo je obvezati da ne pristupe njegovoj proizvodnji, a države koje posjeduju to oružje trebalo je obvezati da ga ne ustupe drugima, dok bi te druge bile obvezane da ga ne traže niti primaju.

- nacrt za takav ugovor izrađen je u Odboru za razoružanje na temelju prijedloga koji su podnijele dvije tada najveće atomske sile; nakon rasprava, složile su se glavne države o konačnom tekstu i Opća skupština UN odobrila je **Ugovor o neširenju nuklearnog oružja** (1968.)
 - ugovorom se obvezuju države koje proizvode i posjeduju nuklearno oružje, nuklearne države, da nikomu ne daju, izravno ili neizravno, nuklearno oružje ili druge nuklearne eksplozivne naprave; isto tako one ne smiju pomoći, poticati ili navoditi nenuklearne države da proizvode ili na drugi način sebi pribavljaju navedeno oružje ili naprave
 - nenuklearne države obvezuju se da ne primaju to oružje ili naprave, da ih ne proizvode i ne traže u tome ničiju pomoć; nenuklearne države obvezuju se da će pristati na sve mjere za osiguranje provođenja ugovora, koje će biti sporazumom utvrđene s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA); o tome nenuklearne države sklapaju pojedinačno ili zajednički sporazume s Agencijom ⁷⁰⁶
 - ugovor dodaje da ostaje netaknuto pravo nenuklearnih država da razvijaju, proizvode i upotrebljavaju nuklearnu energiju za miroljubive svrhe; ugovor predviđa suradnju na tom polju i nalaže državama, da pojačaju nastojanja kako bi završila utrka u nuklearnom oružanju
 - ugovor je široko prihvaćen (189 stranaka!), no njime još nisu vezani Indija, Izrael i Pakistan

4. Mogućnosti leta u nadzračnom prostoru i u svemiru izazvale su bojazan novih sukoba i suparništva zbog djelatnosti u tom prostoru koji je napretkom tehnike postao pristupačan ljudima. Ujedinjeni narodi pozabavili su se i tim pitanjem sa svih gledišta, a osobito s gledišta opasnosti za mir. Opća skupština potakla je proučavanje miroljubive upotrebe svemira već 1958. i od tada se taj predmet proučava u za tu svrhu određenom odboru, na posebnim sastancima i u Općoj skupštini.

- najvažniji rezultat tog rada je **Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira** (1967.), koji ističe upotrebu svemira u miroljubive svrhe; taj je ugovor važan doprinos osiguranju mira u svijetu ⁷⁰⁷
- i **ugovor o Antarktiku** ⁷⁰⁸ zabranjuje upotrebu toga prostora za vojne svrhe

5. U vezi s mogućnostima iskorištavanja morskog dna i podzemlja u većim dubinama, a usporedo s tim velikog napretka tehničkih sredstava za rad i kretanje u tom prostoru, napose i za vojne svrhe, Opća skupština je u uzastopnim rezolucijama tražila da se morsko dno upotrebljava samo za miroljubive svrhe.

- nakon rasprava u OS i u Odboru za razoružanje, usvojen je **Ugovor o zabrani postavljanja nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništavanje na dno mora i u njegovo podzemlje**, koji je otvoren na potpisivanje 1971.
 - ugovornice se obvezuju da ne postavljaju na morsko dno i u njegovo podzemlje nikakvo nuklearno oružje, druge vrste oružja za masovno uništavanje kao ni naprave, postrojenja za izbacivanje ili bilo kakva druga sredstva određena za uskladištenje, isprobavanje ili upotrebu tih oružja
 - prostor zabrane proteže se na morsko dno i podzemlje izvan i unutar nacionalne jurisdikcije do granice od 12 morskih milja od polazne crte za mjerenje širine teritorijalnog mora – dakle, zabrana se proteže na svo morsko dno i podzemlje, osim pojasa širine 12 morskih milja od polaznih crta; u zabranom neobuhvaćenom prostoru (pojas koji seže 12 milja od polaznih crta) zabrana vrijedi za sve države osim obalne, koja tu ima i pravo nadzora
 - svaka stranka ugovora ima pravo nadzirati aktivnosti drugih stranaka u zoni zabrane ako sumnja da se tim djelatnostima krše odredbe Ugovora, uz uvjet da se ne upleće u aktivnost drugih država i ne dira u priznata prava, uključujući slobode otvorenog mora

6. Daljnji korak u smjeru razoružanja bila je **Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju** iz 1972. Konvencija obvezuje države stranke da ne razvijaju, ne proizvode, uskladištavaju ili na drugi način pribavljaju ili drže mikrobiološka ili druga biološka sredstva ili otrove bilo kojeg izvora ili načina proizvodnje, i to sve u količinama koje se ne mogu opravdati da služe profilaktičnim, zaštitnim ili drugim miroljubivim svrhama. ⁷⁰⁹

Velik korak u smjeru razoružanja je i **Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju**, zaključena 1993. ⁷¹⁰

⁷⁰³ U tijeku su i završne pripreme za potpisivanje ugovora o proglašavanju Središnje Azije bezatomskom zonom.

⁷⁰⁴ Republika Koreja i Demokratska Republika Koreja 1992. su potpisale Zajedničku izjavu o denuklearizaciji Korejskog poluotoka.

⁷⁰⁵ Postoje i slučajevi jednostranog proglašavanja vlastitog teritorija bezatomskom zonom (Novi Zeland 1978., Mongolija 1992., Austrija 1999.).

⁷⁰⁶ IAEA i njen glavni ravnatelj su upravo za postignuća na polju neširenja nuklearnog oružja dobili Nobelovu nagradu za mir 2005.

⁷⁰⁷ SVEMIR

⁷⁰⁸ STJECANJE PODRUČJA

⁷⁰⁹ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

⁷¹⁰ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

Glede smanjenja konvencionalnog oružanja valja spomenuti **Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980.** i 5 protokola uz nju, te **Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovu uništenju**, zaključenu u Ottawi 1997.⁷¹¹

7. Usporedo s mnogostranim sporazumima i rezolucijama Opće skupštine došlo je između dviju tada najjačih država, tj. Sovjetskog Saveza i SAD-a, do niza dvostranih sporazuma o ograničenju nekih vrsta oružanja. Zapravo se tu nije radilo o smanjenju oružanja nego više o osiguranju ravnoteže snaga na temelju međusobnog obećanja o ograničenju oružanja. Ipak, i takav dogovor koristio je kao znak želje za sporazumijevanjem i održanjem mira. Ujedno je on omogućio napredak u općim razgovorima koji su se vodili na 2 kolosijeka: jedan o ograničenju oružanja u Europi, a drugi o europskoj sigurnosti i suradnji koji su nakon dugotrajnog rada i pregovaranja doveli do potpisivanja opsežnog akta u Helsinkiju 1975.

- unutar dvostranih odnosa dviju tadašnjih supersila, SAD-a i Sovjetskog Saveza, treba istaknuti sporazume **SALT** (od engl. Strategic Arms Limitation Talks) – SALT I potpisan je u Moskvi 1972. i njime se stranke obvezuju da neće izgraditi više od dva antiraketna sustava obrane čiji se opseg i oružanje ugovorom točno određuje⁷¹²
- 1987. one su u Washingtonu sklopile **Ugovor o eliminaciji (nuklearnih) projektila kratkog i srednjeg dometa**
- smanjenje strateškoga nuklearnog oružanja bilo je predmet dvaju ugovora **START** (Strategic Arms Reduction Talks); pregovore o navedenim ugovorima započele su dvije velesile i nastavile sljednice Sovjetskog Saveza koje su naslijedile nuklearni arsenal (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija i Kazahstan) – START I sklopljen je 1991., a START II 1993.; Rusija je 2002. povukla ratifikaciju ugovora START II, pa START III čiji je nacrt načinjen 1997. nikad nije usvojen
- najnoviji pokušaj SAD-a i Rusije u ograničavanju nuklearnog oružanja jest ugovor **SORT** (Strategic Offensive Reductions Treaty), potpisan 2002., koji je glede sadržaja obveza korak natrag u odnosu na ugovore START; ugovor je stupio na snagu 2003.⁷¹³

- važan je preduvjet svjetskog mira stalnost i uravnoteženost ekonomskih i socijalnih odnosa diljem svijeta
- UN u zajednici sa specijaliziranim ustanovama poduzeli su razne djelatnosti tehničke pomoći i podupiranja zemalja u razvoju; u Ekonomskom i socijalnom vijeću raspravljaju se pitanja punog zaposlenja, povisivanja nacionalnog dohotka, poboljšanja stanovanja; osnovano je mnogo organizacija i organizama kojima je cilj da pomažu razvoj i podizanje zemalja u razvoju
- usporedno s nastojanjima o zabrani uporabe atomske energije za vojne svrhe, tekao je u UN-u i rad na uporabi atomske energije za miroljubive svrhe; važna uloga namijenjena je na tom polju Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju

8.15. DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

- u UN-u se izgrađuju i druga sredstva za osiguranje i jačanje mira; neka od tih sredstava teže tom cilju izravno, neka neizravno; ovdje se navode samo neka
- tu dolazi u obzir ponajprije pitanje o definiciji agresije (napada)
 - agresija je osuđena i zabranjena već prije Drugog svjetskog rata, a Povelja tu osudu i zabranu posebno naglašava
 - već u doba LN nastojalo se točnije odrediti što je agresija, tako da bi se znalo što je zapravo zabranjeno i kada treba pokrenuti mehanizam za osiguranje mira, odnosno kada nastupaju određene obveze za članice LN
 - postoji definicija agresije iz Londonskih konvencija (1933.)^{714 715 716}
- u okviru UN-a dosta se rano načelo to pitanje – pojave su se sumnje u mogućnost pronalaženja definicije koja bi zadovoljavala i koja bi bila korisna; ipak, Opća skupština je 1951. zaključila da je definicija moguća i korisna za „svrhu osiguranja međunarodnog mira i sigurnosti, kao i razvoja međunarodnog kaznenog prava“
- Opća skupština je rezolucijom 3314 (XXIX.) 1974. prihvatila definiciju agresije

⁷¹¹ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

⁷¹² Nakon dugih pregovora sklopljen je 1979. sporazum SALT II, koji, međutim, nije nikad potvrđen u Senatu Sjedinjenih Država.

⁷¹³ START I prestaje 2009. i nakon toga ga treba zamijeniti ugovor SORT iz 2002. Do isteka ugovora START I oba bi se navedena ugovora trebala paralelno primjenjivati.

⁷¹⁴ U Londonu su 1933. sklopljene 3 konvencije o definiciji agresije:

1. Konvencija između Sovjetskog Saveza, Rumunjske, Poljske, Perzije, Letonije, Estonije i Turske o definiciji agresije (pristupila i Finska 1934.)
2. Konvencija između Sovjetskog Saveza, Čehoslovačke, Jugoslavije, Rumunjske i Turske o definiciji agresije
3. Konvencija između Sovjetskog Saveza i Litve o definiciji agresije.

⁷¹⁵ Prema Londonskim konvencijama, agresorom se smatra onaj koji je prvi izveo jedno od ovih djela: 1. objavu rata, 2. invaziju oružanim snagama na područje druge države, makar i bez objave rata, 3. napad kopnenim, pomorskim ili zračnim snagama na područje, brodove ili zrakoplove druge države, bez objave rata, 4. pomorsku blokadu obala ili luka druge države, 5. davanje potpore oružanim bandama koje su osnovane na vlastitom području države i upadaju na područje druge države, ili odbijanje da se na vlastitom području poduzmu sve mjere kojima se raspolaže da se te bande liše svake potpore ili zaštite. Konvencije su još određivale da nikakav razlog političke, ekonomske ili druge prirode ne može služiti kao isprika ili opravdanje zabranjenog djela.

⁷¹⁶ Za definiciju agresije postoje 3 metode: enumerativna, sintetička i kombinirana. Enumerativna metoda nabroja razna djela i postupke koji se označavaju kao agresija, sintetička daje općenitu formulaciju kojom bi trebalo pokriti sve one vrste postupanja koje se želi označiti agresijom i za koje su predviđene mjere, a kombinirana bi dala općenitu definiciju i uz nju ubrojila glavne vrste agresije, ne isključujući druge vrste koje nisu enumerativno navedene. Vjerojatno je najprikladnija takva, kombinirana definicija.

- u uvodnom dijelu rezolucije kaže se, uz ostalo, da svaki čin agresije treba prosuđivati u svjetlu svih okolnosti svakog posebnog slučaja, ali da je ipak poželjno dati osnovna načela koja bi služila kao putokaz za određivanje o tome je li učinjena agresija; u čl. 1. najprije se daje opća definicija agresije, a u čl. 2. i 3. iznose se pojedini čini koji se označuju kao agresija (kombinirana definicija); članak 4. ističe da nabrojanje tih čina nije iscrpno pa da Vijeće sigurnosti može odrediti i druge čine kao agresiju u smislu odredaba Povelje
- prema čl. 1., agresija je upotreba oružane sile neke države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti neke druge države ili upotreba oružane sile koja je na bilo koji drugi način nespojiva s Poveljom UN
- u čl. 2. određuje se da prva upotreba oružane sile daje prima facie (dakle oborivi) dokaz o činu agresije, a Vijeće sigurnosti može zaključiti da takva ocjena nije opravdana u svjetlu drugih činjenica; tako VS može zaključiti da je prva upotreba oružane sile zapravo bila sprečavanje neposredno prijetće agresije zbog samoobrane (tzv. preventivni udar)
- isto tako, Vijeće sigurnosti može zaključiti da odnosni čin ili njegove posljedice nisu dovoljne težine; prema tome, lake povrede mira ne bi trebalo označiti kao napad, ali to ne znači da Vijeće sigurnosti ne bi moglo stvarati druge zaključke i poduzeti pogodne korake za osiguranje mira primjenom odredaba i ovlasti iz Povelje
- čl. 3. nabroja niz čina koje treba ocijeniti kao agresiju, u skladu s odredbama čl. 2., ali po čl. 4. to nabrojanje nije iscrpno:
 - 1) invazija ili napad oružanim snagama neke države na područje neke druge države, ili svaka vojna okupacija, čak i privremena, koja proizlazi iz takve invazije ili napada, ili svako pripojenje područja ili dijela područja neke druge države ostvareno upotrebom sile
 - 2) bombardiranje od oružanih snaga neke države područja neke druge države, ili upotreba ma koje vrste oružja od neke države protiv područja druge države
 - 3) blokada luka ili obala neke države od oružanih snaga neke druge države
 - 4) napad od oružanih snaga neke države na kopnene, pomorske ili zračne vojne snage ili na trgovačku mornaricu, odnosno zrakoplovstvo neke druge države
 - 5) upotreba oružanih snaga neke države koje su stacionirane na području neke druge države uz pristanak države primateljice, protivno uvjetima koji su predviđeni sporazumom ili svako produljenje njihove nazočnosti na tom području nakon prestanka sporazuma
 - 6) postupak neke države kojim dopušta da njezino područje, koje je stavila na raspolaganje nekoj drugoj državi, bude upotrijebljeno od te države za izvršenje čina agresije protiv neke treće države
 - 7) upućivanje od neke države ili u njezino ime oružanih odreda ili skupina, neregularnih snaga ili plaćenika, koji poduzimaju protiv neke države oružane čini takve ozbiljnosti da se izjednačuju s gore navedenim činima ili se sadržajno mogu njima obuhvatiti
- u čl. 5. ističe se da se agresija ne može opravdati nikakvim pozivanjem na političke, gospodarske, vojne ili druge razloge te da je agresija zločin protiv međunarodnog mira i da povlači međunarodnu odgovornost; dalje se u čl. 5. kaže da se ne priznaje stjecanje područja niti koja posebna prednost što bi se postigla kao posljedica agresije
- **Nacrt kodeksa zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva**, koji je Komisija za MP izradila 1996. predviđa i zločin agresije za koji odgovaraju pojedinci: čl. 16. Kodeksa određuje da pojedinaac koji kao vođa ili organizator aktivno sudjeluje ili naređuje planiranje, pripremu, početak ili provođenje agresije neke države odgovara za zločin agresije
 - čin za koji odgovara pojedinac može se pripisati i državi ako je taj pojedinac radio u ime države; zato čl. 4. nacrta određuje da kaznena odgovornost pojedinca ne utječe na pitanje odgovornosti država prema međunarodnom pravu
 - dakle, za isti čin agresije može postojati kaznena odgovornost pojedinca i odgovornost države, ako je riječ o pojedincu čije se djelovanje može pripisati državi⁷¹⁷
- **Statut Međunarodnog kaznenog suda**, usvojen 1998. u Rimu, temeljem nacrta Komisije za MP, predviđa u čl. 5. kaznenu odgovornost pojedinaca i za zločin agresije, te dodaje da će Sud biti „nadležan za zločin agresije nakon što propisi doneseni prema čl. 121. i 123. ustanove njegova obilježja, te odrede za nj pretpostavke stvarne nadležnosti“
 - takvi propisi moraju biti sukladni relevantnim odredbama Povelje UN-a
 - za izradu definicije agresije skupština država stranaka formirala je posebnu radnu skupinu, jer je prevladalo mišljenje da za potrebe MKS, pred kojim odgovaraju pojedinci, treba izraditi novu definiciju agresije
- UN su stvorili još neka sredstva za osiguranje mira
- **rezolucija Opće skupštine UN-a o dužnostima država u slučaju izbijanja neprijateljstava** iz 1950., treba pridonijeti brzom obustavljanju agresije, ako do nje dođe; svaka država upletena u neki oružani sukob dužna se najdulje za 24 sata javno očitovati o svojoj pripravnosti da će, ako protivnik učini isto, obustaviti sve vojne operacije i povući svoje oružane snage sa zaposjednutog područja; to se očitovanje priopćuje glavnom tajniku UN-a (koji ga onda priopćuje Vijeću sigurnosti i svim članicama UN-a); u tom priopćenju treba tražiti od nadležnog organa UN-a da na lice mjesta pošalje Komisiju promatrača mira
- dok je tu riječ o suzbijanju otvorenih ili prijetjećih sukoba, neka sredstva idu za tim da uguše buduće sukobe prije nastanka
- tu su nastojanja da se:
 - a) onemogućiti i zabraniti propaganda novog rata, odnosno propaganda protiv mira,

- b) omogućiti postizanje ispravnog obavještanja svjetske javnosti slobodnim informacijama, međunarodnim pravom na ispravak i kodeksom časti za novinare ⁷¹⁸
- 2005. radi osiguranja mira osnovano je, paralelnim identičnim rezolucijama Opće skupštine i Vijeća sigurnosti UN-a, **Povjerenstvo za izgradnju mira**
 - ono je osnovano kao međuvladino savjetodavno tijelo koje treba pomoći državama u izgradnji mira nakon sukoba
 - polazište za osnivanje Povjerenstva za izgradnju mira bila je spoznaja da se u posljednjih 20-ak godina oko 50% sukoba obnovilo u razdoblju od 5 godina nakon njihova završetka
 - prema st. 2. identičnih rezolucija Opće skupštine i VS, glavne zadaće Povjerenstva jesu predlaganje strategija izgradnje mira nakon sukoba, usmjeravanje pozornosti na obnovu i izgradnju institucija potrebnih za oporavak od sukoba i izgradnju mira te preporuke i savjeti za poboljšanje koordinacije aktivnosti izgradnje mira, koje se provode unutar UN-a i izvan njih

8.16. DODATAK 1: MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

1. POJAM I ZNAČENJE

- pravila MP nalažu subjektima MP određeno ponašanje (čin/propust) ili im neko ponašanje zabranjuju → protupravno kršenje međunarodne obveze je međunarodno protupravni čin ⁷¹⁹, koji povlači za sobom međunarodnopravnu odgovornost povreditelja
- kao posljedica povrede neke MP obveze nastaje pravni odnos između povrijeđenog i povreditelja, neovisno o njihovoj volji
 - ovisno o okolnostima, različit je sadržaj tog pravnog odnosa; to može biti npr. obveza međunarodnopravnog subjekta povreditelja međunarodne obveze da naknadi štetu, odnosno pravo povrijeđenog da traži naknadu
 - taj pravni odnos nije nužno odnos između samo 2 MP subjekata, povreditelja i povrijeđenog, jer neki protupravni čini mogu dovesti do odgovornosti povreditelja prema više MP subjekata ili erga omnes, tj. prema međunarodnoj zajednici; i na strani povreditelja može biti više MP, ako se neko protupravno ponašanje može pripisati nekolicini subjekata
- pravila o MP odgovornosti dugo su se razvijala kroz praksu država i u artikulaciji pojedinih običajnopравnih pravila iznimno su važnu ulogu i na ovom području MP imale odluke arbitražnih sudova kojima su države iznosile svoje sporove ⁷²⁰
- unutar UN-a materija odgovornosti država uvrštena je u program rada Komisije za MP već na njezinu prvom zasjedanju 1949.
- Komisija je izučavala tu materiju od 1955. do 2001., kad je izrađen završni **Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine**

2. ELEMENTI MEĐUNARODNO PROTUPRAVNOG ČINA

- prema općem slaganju teorije i prakse MP, međunarodno protupravni čin postoji ako se djelovanje (čin ili propust) mogu pripisati subjektu međunarodnog prava i ako je takvo djelovanje povreda međunarodne obveze
- spomenuta 2 elementa protupravnog čina navodi i Komisija za MP u svome Nacrtu ^{721 722}

2.1. povreda međunarodne obveze

- bit međunarodno protupravnog čina je u neslaganju određenog ponašanja međunarodnog subjekta s ponašanjem koje od njega zahtijeva određeno MP pravilo – ponašanje koje tvori povredu međunarodne obveze može biti, ovisno o sadržaju međunarodne obveze, čin ili propust, ili njihova kombinacija
- pritom nije važan izvor međunarodne obveze: to može biti ugovorna odredba, pravilo međunarodnog običajnog prava, opće načelo prava, jednostrani pravni posao, arbitražna ili sudska presuda, rješenje u postupku za izravanje (u MP-u nema, kao u GP-u, podjele na ugovornu i izvanugovornu odgovornost, nego postoji jedinstveni opći sustav odgovornosti)

⁷¹⁸ Opća je skupština na svom sedmom zasjedanju 1953. prihvatila Konvenciju o međunarodnom pravu na ispravak. Time se osigurava mogućnost ispravka krivih ili iskrljivljenih vijesti koje bi mogle škoditi odnosima neke države s drugim državama ili narušiti njezin ugled ili dostojanstvo. Ovamo se može uvrstiti i odredba o registriranju svih međunarodnih ugovora (čl. 102. Povelje), koji ide za tim da svi ugovori budu objavljeni i da tako kontrola javnosti spriječi dogovore i sporazume koji bi mogli postati opasni za mir.

⁷¹⁹ Međunarodno protupravni čin često se, pogotovo u starijoj MP literaturi, naziva međunarodni delikt.

⁷²⁰ Prvi pokušaj kodifikacije pravila o međunarodnopravnoj odgovornosti pod okriljem Lige naroda, na Haaškoj konferenciji za kodifikaciju međunarodnog prava, 1930. g., završio je neuspjehom.

⁷²¹ Neki autori, koji su u novijoj teoriji sve malobrojniji, uz navedena dva elementa smatraju prijeko potrebnim i dodatni element krivnju, a neki popisu nužnih uvjeta za postojanje međunarodno protupravnog čina dodaju i štetu proizašlu iz protupravnog djelovanja

⁷²² Iako Komisija za MP u svom Nacrtu ne navodi krivnju i štetu kao konstitutivne elemente protupravnosti, nije isključeno da u primjeni režima odgovornosti koji je izgrađen Nacrtom u određenim slučajevima i krivnja ili šteta budu uvjet odgovornosti država. To je omogućeno kategorijama tzv. primarnih i sekundarnih pravila koja je iz opće teorije prava u MP uvela Komisija za MP. Primarna pravila označavaju najrazličitija pravila MP koja subjektima MP nalažu određene obveze i čija povreda može biti izvor odgovornosti, a sekundarna pravila ili pravila o odgovornosti (u koja se ubrajaju i pravila sadržana u Nacrtu) određuju pravne posljedice neispunjenja obveze uspostavljene bilo kojim primarnim pravilom. Iako krivnja i šteta nisu konstitutivni elementi protupravnog čina, odnosno opće pretpostavke odgovornosti predviđene sekundarnim pravilima o odgovornosti koja se primjenjuju na sve povrede međunarodnih obveza (tj. povrede najrazličitijih primarnih pravila), zahtjev za krivnjom ili štetom kao uvjetima odgovornosti može se pojaviti ako tako predviđa određeno primarno pravilo. Naime, Nacrt ne odbacuje mogućnost da krivnja ili šteta budu uvjet odgovornosti u pojedinim slučajevima; on ih jedino ne predviđa kao konstitutivne elemente protupravnog čina, odnosno kao pretpostavke MP odgovornosti država koje su nužne u svim slučajevima.

- međunarodnopravno pravilo može određivati načine na koje međunarodni subjekti moraju provesti obvezu te zahtijevati ili zabranjivati određeno ponašanje, ili može zahtijevati određeni učinak, ne određujući načine da se on postigne
- kod obveza koje nalažu određeno ponašanje često se traži poštivanje određenog međunarodnog standarda ponašanja (dužne pažnje, engl. due diligence), s kojim se uspoređuje djelovanje međunarodnog subjekta u određenom slučaju i odstupanje od zahtijevanog standarda ponašanja, tj. dužne pažnje, znači povredu međunarodne obveze
- međunarodna obveza može biti povrijeđena izravno prema nekoj državi ili neizravno ako je protupravni čin počinjen prema pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju državljanstvo odnosno državnu pripadnost te države
- u takvim slučajevima neizravnih povreda država može nastupiti kao zaštitnica interesa fizičkih ili pravnih osoba svoje pripadnosti tek nakon što oni iscrpe sva redovita pravna sredstva unutrašnjeg poretka države povrediteljice i ona tada nastupa zbog povrede međunarodnog prava na štetu svojih prava

2.2. pripisivanje povrede subjektu MP

- za postojanje međunarodnopravne odgovornosti potrebno je da se povreda međunarodne obveze može pripisati subjektu MP; opće je pravilo da se državi mogu pripisati samo djela (čin ili propust) njezinih organa ili agenata
 - državni organ je tijelo ili osoba koji u skladu s unutrašnjim pravom te države na njenu području obavlja javne funkcije; to može biti zakonodavni, sudski ili upravni organ, pojedinačni ili kolektivni, organ centralne ili lokalne vlasti
 - agenti su oni koji djeluju prema uputama, na poticaj ili pod nadzorom državnih organa (isto se opće pravilo mutatis mutandis primjenjuje na međunarodne organizacije)
- federalna država u načelu odgovara za djela centralnih organa i organa federalnih jedinica
- no, moguće su iznimke na osnovi načela lex specialis ako federalna jedinica prema Ustavu može sklapati međunarodne ugovore za svoj račun i ako se druga stranka toga međunarodnog ugovora složila da za kršenje odredaba ugovora odgovara odnosna federalna jedinica; odgovornost federalne države može prema nekome međunarodnom ugovoru biti ograničena federalnom klauzulom i tada se isto radi o iznimci primjenjivoj samo na stranke međunarodnog ugovora
- državi se pripisuje i djelovanje ultra vires njezinih organa, tj. djelovanje izvan ovlasti ili suprotno instrukcijama, sve dok oni djeluju u službenom svojstvu
 - pripisivanje državi takvog djelovanja i odgovornost za njega u interesu je pravne sigurnosti u međunarodnim odnosima, jer se od država ne može očekivati ni zahtijevati da budu upoznate s detaljnom raspodjelom ovlasti između pojedinih organa druge države
 - kad se djelovanje ultra vires državnih organa ne bi pripisivalo državama, one bi uvijek mogle izbjeći odgovornost tvrdeći da je neki organ djelovao izvan ovlasti ili protivno instrukcijama; i djelovanje ultra vires organa MO, sve dok djeluju u službenome svojstvu, pripisuje se međunarodnoj organizaciji
- za djela privatnopravnih osoba država u načelu ne odgovara
 - ipak, i tu može doći do odgovornosti države ako su štetna djela pojedinaca (npr. demonstranata koji su zauzeli zgradu neke diplomatske misije) bila moguća jer odgovorni državni organi nisu postupali s dužnom pažnjom u sprečavanju štetnih djela ili nisu poduzeli odgovarajuće mjere da se počinitelji pronađu i kazne te da se naknadi eventualna šteta
 - u takvim slučajevima država neće biti odgovorna za povredu međunarodne obveze s kojom je djelo privatne osobe u sukobu (npr. povreda nepristupnosti prostorija diplomatske misije u gornjem primjeru), nego za povredu obveze njezinih organa da poduzmu potrebne mjere za sprečavanje štetnih čina
- poseban je slučaj kad privatnopravne osobe djeluju prema smjernicama države ili pod njezinim ravnanjem i kontrolom
- takvo se djelovanje pripisuje državi i ona za njega odgovara

3. OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU PROTUPRAVNOST

- ako postoje određene okolnosti, djelovanje koje je inače zabranjeno, ne smatra se protupravnim
- u državnoj i međunarodnoj sudskoj praksi iskristaliziralo se 6 takvih okolnosti koje su preuzete u Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine:
 - 1) pristanak povrijeđenoga,
 - 2) samoobrana,
 - 3) protumjere,
 - 4) viša sila,
 - 5) nevolja i
 - 6) stanje nužde.
- no, čak i u slučaju postojanja neke okolnosti koja isključuje protupravnost djelovanja subjekta MP ne smije biti suprotnosti kogentnom pravilu; protupravnost čina kojim se krši obveza koja proizlazi iz kogentnog pravila ne može se isključiti
 1. Pristanak povrijeđenog međunarodnog subjekta na počinjenje određenog čina koji je inače zabranjen MP-om isključuje protupravnost tog čina pod uvjetom da je pristanak valjan i da je djelovanje ostalo unutar granica danog pristanka (npr. pristanak šefa diplomatske misije da se pretraži prostorija misije).

2. Isključenje protupravnosti u slučaju **samoobrane** u skladu je s pravilom MP koje dopušta samoobranu od oružanog napada kao iznimku od opće zabrane upotrebe sile.⁷²³
3. **Protumjere** mogu opravdati djelovanje koje bi inače bilo protupravno ako su poduzete prema povreditelju kao odgovor na njegov protupravni čin, s ciljem da ga se potakne na ispunjenje obveza koje proizlaze iz počinjenja protupravnog čina.⁷²⁴
4. **Viša sila** razlog je isključenja protupravnosti ako se radi o neodoljivoj sili ili nepredvidljivom događaju izvan kontrole međunarodnog subjekta, nastanku kojih on nije pridonio (npr. nevrijeme, pobuna) i zbog kojih mu nije moguće postupiti u skladu s međunarodnom obvezom.
5. U slučaju **nevolje** radi se o specifičnoj situaciji kad je pojedinac čije djelovanje se pripisuje međunarodnom subjektu u životnoj opasnosti ili su u opasnosti životi osoba za koje odgovara. Ako on u takvoj situaciji, čijem nastanku nije pridonio, postupi protivno nekoj međunarodnoj obvezi, protupravnost njegova djelovanja isključena je ako on nije imao drugoga razumnog načina da spasi živote. Postupanje u slučaju nevolje je, npr. uplovljavanje ratnog broda zbog nevremena u luku strane države bez njezina dopuštenja.

Za razliku od situacije više sile gdje međunarodni subjekt nema mogućnosti izbora načina djelovanja, u okolnostima nevolje postoji mogućnost izbora iako je ona zbog opasnosti vrlo sužena. Za razliku od stanja nužde gdje može biti ugrožen bilo koji „temeljni interes“, ovdje se radi samo o interesu očuvanja ljudskih života.

6. **Stanje nužde** označava iznimne situacije u kojima međunarodni subjekt može sačuvati neki svoj temeljni interes koji je ugrožen ozbiljnom i neposrednom opasnošću (čijem nastanku nije pridonio) jedino djelovanjem kojim krši neku međunarodnu obvezu.
 - Mora biti riječ o jedinom načinu koji je bio raspoloživ da se sačuva temeljni interes; ako je bilo drugih načina, dopuštenim djelovanjem, ali su bili skuplji ili manje pogodni, subjekt MP ne može se pozivati na stanje nužde.
 - Djelovanje koje se poduzima u situaciji nužde ne smije ozbiljno naškoditi temeljnim interesima drugoga međunarodnog subjekta prema kojemu postoji obveza koja se krši djelovanjem u nuždi.

Ako je udovoljeno tim uvjetima, koje je naveo i MS u presudi u slučaju projekta brane Gabčíkovo-Nagymaros 1997., isključena je protupravnost djelovanja u nuždi.

Državna i međunarodna sudska praksa pokazuju da se na stanje nužde pozivalo radi zaštite temeljnih interesa, kao što su npr. opstanak države i stanovništva, sigurnost civilnog pučanstva, zaštita okoliša od onečišćenja većih razmjera. Kao primjer postupanja u stanju nužde može se navesti uništenje stranog broda na otvorenom moru s kojeg istječe nafta koja prijeti većim onečišćenjem obale. Tako je postupila Velika Britanija koja je 1967. bombardirala liberijski tanker Torrey Canyon koji se nasukao na otvorenom moru u blizini njezine obale kako bi spalila naftu koja je iz njega istjecala i prijetila katastrofalnim onečišćenjem njezine obale.

Pozivanje na stanje nužde nije dopušteno u ratnom pravu.⁷²⁵

4. POSLJEDICE PROTUPRAVNIH ČINA

- 4.1.** iz protupravnog čina nastaje poseban pravni odnos između povreditelja i povrijeđenoga, koji se očituje u dužnosti povreditelja da ukloni posljedice svog protupravnog čina → tomu služi **reparacija**, tj. popravljjanje štete, odnosno popravljjanje povrede, ako šteta nije nastupila⁷²⁶
- funkcija reparacije je uspostavljanje situacije kakva bi postojala da nije bilo protupravnog čina
 - oblici reparacije su povratak u prijašnje stanje, naknada i zadovoljština (reparacija može biti u jednom od navedenih oblika ili može zahtijevati njihovu kombinaciju):

4.1.1. povratak u prijašnje stanje (restitutio in integrum)

- to je uspostavljanje, koliko je to moguće, situacije koja je postojala prije protupravnog čina
- on može biti u obliku materijalne restitucije (npr. puštanje protupravno zadržanih osoba, vraćanje protupravno zaplijenjene imovine) ili tzv. pravne restitucije (npr. poništenje ili izmjena zakonske odredbe usvojene suprotno nekom međunarodnom pravilu)
- ovaj oblik ima prednost među oblicima reparacije, no često će on biti nemoguć (ako je npr. protupravno zaplijenjena imovina uništena ili ju je stekla treća osoba u dobroj vjeri) ili nedovoljan da osigura punu reparaciju (ako je npr. imovina tijekom protupravnog držanja oštećena) – tada nastupa naknada štete

4.1.2. naknada štete

- može se dati samostalno, ako je povratak u prijašnje stanje nemoguć ili akcesorno, ako je on nedovoljan za punu reparaciju; naknada pokriva svaku štetu proizašlu iz protupravnog čina koja se može izraziti u novcu

⁷²³ TEMELJNA PRAVA DRŽAVA, POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VS

⁷²⁴ SAMOPOMOĆ

⁷²⁵ IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

⁷²⁶ Npr. ako je država donijela zakon čiji je sadržaj suprotan nekoj njenoj međunarodnoj obvezi, pri čemu nije nastupila šteta.

- uz stvarnu štetu (damnum emergens), naknada obuhvaća i izmaklu korist (lucrum cessans) u mjeri u kojoj se ustanovi (npr. gubitak prihoda za vrijeme dok je strani brod protupravno zadržan)
- kamate se naknađuju samo ako je to potrebno radi pune reparacije
- pri određivanju visine naknade štete uzima se u obzir i skrivljeni doprinos oštećenog protupravnog činu, a visina naknade može se smanjiti i onda ako je oštećenom zbog protupravnog čina, uz štetu nastala i neka korist (compensatio lucri cum damno)

4.1.3. zadovoljština

- zadovoljština se može zahtijevati ako povratak u prijašnje stanje i naknada štete nisu doveli do pune reparacije ili ako se radi o situaciji u kojoj nije ni nastala materijalna šteta, nego samo povreda idealne naravi, koja se često naziva moralna šteta (npr. vrijeđanje simbola strane države kao stoje zastava)
- zadovoljština se može sastojati u priznanju povrede, izrazima žaljenja, isprici, kažnjavanju počinitelja, konstataciji nadležnog međunarodnog suda ili arbitraže o počinjenju protupravnog djela
- s obzirom na svoju svrhu, čin zadovoljštine mora uvijek biti javan⁷²⁷

4.2. Uz obvezu reparacije, Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodno protupravne čine predviđa još neke posljedice međunarodno protupravnog čina:

- to je, kao prvo, dužnost države povrediteljice da prestane s protupravnim činom te da, ako okolnosti to zahtijevaju, ponudi odgovarajuća uvjeravanja ili jamstva da se čin neće ponoviti (čl. 30.)
- Nacrt predviđa i pravo povrijeđene države da poduzima protumjere prema državi povrediteljici – protumjere su oblik samopomoći koji poduzima povrijeđena država kao odgovor na protupravno ponašanje kako bi potaknula državu povrediteljicu da ispuni obveze koje za nju proizlaze iz počinjenja međunarodno protupravnog djelovanja
- prema Nacrtu, prije poduzimanja protumjera povrijeđena država mora pozvati povrediteljicu na prekid protupravnog čina i reparaciju te mora, ako se ne radi o hitnim protumjerama potrebnim da sačuva neko svoje pravo, notificirati državu povrediteljicu odluku o poduzimanju protumjera i ponuditi joj pregovore (čl. 52.)
- Nacrt postavlja određene uvjete za dopuštenost protumjera; tako naglašava:
 - 1) da one smiju biti uperene samo protiv države povrediteljice,
 - 2) da moraju biti proporcionalne protupravnom činu, te
 - 3) da ne smiju uključivati nikakvo odstupanje od nekih osnovnih obveza (obveze suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile, obveza koje se tiču zaštite temeljnih prava čovjeka, obveza s područja humanitarnog prava koje zabranjuju represalije te obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP)
- odredbe Nacrta o protumjerama ne pokrivaju institucionalne mjere koje se poduzimaju unutar međunarodnih organizacija, kao što su mjere koje poduzima Vijeće sigurnosti UN-a

4.3. Želeći za ozbiljne povrede nekih obveza najhitnijih za međunarodnu zajednicu uspostaviti stroži režim odgovornosti, Komisija za MP odlučila se za progresivni razvoj MP i uvela u Nacrt kategoriju „ozbiljnih povreda obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP”

- ozbiljne povrede obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općega međunarodnog prava imaju prema Nacrtu, uz posljedice koje imaju i svi drugi protupravni čini (obveza prekida protupravne djelatnosti i reparacije, pravo povrijeđenog da poduzima protumjere), još i neke dodatne posljedice; to su:
 - 1) dužnost suradnje svih država kako bi se stalo na kraj takvoj ozbiljnoj povredi,
 - 2) dužnost nepriznavanja stanja stvorenog takvom povredom te
 - 3) nepružanje potpore ili pomoći za održavanje tog stanja
- te odredbe Nacrta imaju određeno uporište u međunarodnoj državnoj i sudskoj praksi, posebno u pogledu nepriznavanja posljedica nekih protupravnih čina kao što su stjecanje teritorija silom ili uskraćivanje prava na samoodređenje^{728 729}
- Nacrt ne navodi primjere čina koji bi ulazili u ozbiljne povrede obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila općeg MP, no može se reći da općenito priznata kogentna pravila općega MP uključuju zabranu agresije, ropstva, trgovine robljem, genocida, rasne diskriminacije, apartheida te temeljna pravila međunarodnog humanitarnog prava primjenjiva u oružanim sukobima

5. POZIVANJE NA ODGOVORNOST

⁷²⁷ Npr. SAD je 2001. izrazio žaljenje Kini zbog gubitka života pilota kineskog borbenog aviona koji se sudario s američkim vojnim avionom te žaljenje što je američki avion nakon te nezgode bio prisiljen bez dopuštenja kineskih vlasti ući u kineski zračni prostor i sletjeti na kineski teritorij.

⁷²⁸ Tako je još Deklaracija 7 načela ustvrdila dužnost država da ne priznaju stjecanje teritorija upotrebom sile.

⁷²⁹ Reagirajući na iračku invaziju na Kuvajt, Vijeće sigurnosti je 1990. konstatiralo da pripajanje Kuvajta od Iraka nema pravnog učinka i pozvalo sve države i međunarodne organizacije da ne priznaju aneksiju i suzdrže se od svakog čina koji bi se mogao tumačiti kao priznanje. MS je u savjetodavnom mišljenju o Namibiji (Jugozapadnoj Africi) 1971. također jasno pozvao na nepriznavanje situacije u slučaju uskraćivanja prava na samoodređenje naroda.

- pozivanje na odgovornost prema Nacrtu članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine znači poduzimanje formalnih mjera kojima se zahtijeva odgovornost države povrediteljice, tj. prestanak protupravne djelatnosti i reparacija; to će npr. biti podizanje tužbe ili započinjanje na drugi način postupka pred sudom ili arbitražom, ako su za to ispunjeni uvjeti
- prema postojećem međunarodnom pravu to je pravo rezervirano samo za povrijeđenu državu

8.17. DODATAK 2: SAMOPOMOĆ

- samopomoć obuhvaća različite oblike individualnih reakcija države na povredu njenih prava od druge države ili na ponašanje koje, iako nije protivno MP-u, šteti njezinim interesima
- glavni oblici samopomoći su:
 1. represalije
 2. retorzija

1. REPRESALIJE

- represalije⁷³⁰ su mjere koje država poduzima uz povredu MP-om zaštićenih interesa druge države, kao odgovor na protupravni čin te druge države, a sa svrhom samopomoći, tj. da drugu državu potakne na prestanak protupravnog čina, odnosno na popravljanje njegovih posljedica
 - mjere koje se poduzimaju kao represalije same po sebi su protupravne, ali ta je protupravnost isključena na temelju posebnog pravila MP koje pod određenim uvjetima, koji se dalje navode, dopušta poduzimanje represalija
 - mjere koje države poduzimaju kao represalije su npr. blokiranje bankovnih računa koje država koja je počinila povredu ima u državi čija su prava povrijeđena, suspenzija ugovora o trgovini s državom koja je počinila protupravni čin i sl.
- današnje međunarodno pravo dopušta samo represalije koje ne uključuju upotrebu sile
 - to proizlazi već iz opće zabrane upotrebe sile, osim u slučaju samoobrane od oružanog napada
 - u sustavu UN-a zabrana represalija proizlazi i iz čl. 2., t. 4. Povelje što obvezuje članove UN-a da se suzdržavaju od prijetnje silom ili upotrebe sile na bilo koji način koji je protivan ciljevima UN-a, te iz čl. 2., t. 3. Povelje koji obvezuje na mirno rješavanje međunarodnih sporova
 - Deklaracija 7 načela određuje: „države su dužne suzdržati se od čina represalija koji uključuju upotrebu sile“

...^{731 732}

- represalije su odgovor na protupravni čin druge države – može ih poduzeti država na čiju je štetu počinjen protupravni čin i mogu biti uperene samo protiv države koja ga je počinila; prije uporabe represalija, pravo se mora pokušati ostvariti drugim sredstvima (npr. diplomatskim putem, posredovanjem, pozivom na pregovore, arbitražnim ili sudskim postupkom)
- uvjet dopuštenosti represalija je i proporcionalnost između povrede na koju se odgovara i povrede koja se čini represalijama⁷³³
- represalije ne smiju uključivati povredu obveza koje proizlaze iz kogentnih pravila
- posebna vrsta represalija je **retalijacija**, kod koje se na protupravnu mjeru druge države odgovara jednakim mjerama
- u novije vrijeme sve se više napušta naziv represalije, koji ostaje vezan uz ratno pravo, koje ih zabranjuje ili dopušta njihovu ograničenu primjenu, a za represalije u doba mira koje su dopuštene pod prije navedenim uvjetima sve više prevladava naziv protumjere, i u doktrini, i u sudskoj praksi⁷³⁴

2. RETORZIJA

⁷³⁰ Riječ represalije je izvedena iz lat. reprehendere, natrag uzeti.

⁷³¹ Provođenje represalija upotrebom sile pokušavalo se ograničiti već od početka 20. stoljeća. Druga haaska konvencija iz 1907. nazvana Porterovom konvencijom, zabranjuje samopomoć upotrebom sile radi istjerivanja potraživanja vlastitih podanika prema nekoj državi, osim ako je ta država odbila arbitražu ili ne provodi arbitražnu presudu.

⁷³² Kao što je rečeno, u sustavu UN-a represalije koje uključuju upotrebu sile su zabranjene. No, neke od tih mjera koje su zabranjene kao sredstvo individualne samopomoći, pravo Ujedinjenih naroda (čl. 42. Povelje) poznaje kao sredstvo prisile koje Vijeće sigurnosti može prema potrebi odrediti kao kolektivne mjere. To su npr. embargo, oružana demonstracija, mirna blokada.

- Embargo (od špa. embargar; uzaptiti, zabraniti) jest prisilno zadržavanje brodova u lukama. Brodovi se zadržavaju samo privremeno, a moraju se pustiti nakon završetka te mjere. Embargom se također naziva zabrana izvoza određene robe, ponajprije oružja i municije, u područje gdje se vode oružane borbe ili u države koje se nalaze u ratu, građanskom ratu ili se smatraju agresorom.

- Oružana demonstracija je prijetnja pojačana pokazivanjem oružanih snaga, obično pomorskih, na otvorenom moru.

- Mirna blokada jest zatvaranje dijela obale ili luke od pomorskog prometa. Za mirnu blokadu nema izrađenih posebnih pravila MP, pa se na nju odgovarajuće primjenjuju načela i uvjeti ratne blokade. Brodovi blokiranе države koji se zateknu pri pokušaju probijanja blokade smiju se uzaptiti, ali se moraju nakon završetka blokade vratiti zajedno s teretom. Vlasnik broda i tereta nema pravo na naknadu štete.

⁷³³ Taj uvjet za dopuštenost represalija je utvrdio još arbitražni sud u slučaju Naulilaa između Portugala i Njemačke 1928., a potvrdio ga je MS (npr. presudama u slučaju Nikaragve 1986. i u slučaju projekta brane Gabčikovo-Nagymaros 1997.).

⁷³⁴ U međunarodnoj praksi taj termin je prvi put upotrijebio arbitražni sud u presudi u slučaju Sporazuma o zračnom transportu između Francuske i SAD-a 1978. I MS koristi taj naziv, npr. u presudama u slučaju diplomatskog i konzularnog osoblja SAD-a u Teheranu, slučaju Nikaragva i slučaju Gabčikovo-Nagymaros.

- retorzija je uzvratanje na neku međunarodnim pravom dopušteno, ali neugodnu (interesima druge države štetnu) mjeru primjerenom mjerom koja također još ne tvori povredu međunarodnog prava
 - dopuštenom mjerom može se uzvratiti i na protupravno ponašanje te će se i u takvom slučaju raditi o retorziji (ako se takvom mjerom odstupa od ugovornih obveza, to više nije retorzija, nego mogu biti represalije)
 - primjera za retorziju ima mnogo u carinskoj i tarifnoj politici država; primjeri mjera retorzije uključuju prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje ekonomske pomoći, uskraćivanje financijskih i uopće ekonomskih pogodnosti i sl.

9. PRAVO ORUŽANIH SUKOBA

9.1. ODNOSI SUKOBLJENIH STRANAKA

9.1.1. Uvod

- **MP oružanih sukoba** obuhvaća pravila koja uređuju odnose među subjektima MP za vrijeme oružanog sukoba i u vezi s njim
 - rat je suvremenim MP-om zabranjen, pa države nemaju više pravo započeti rat, koje je prije pripadalo svakoj suverenoj državi; osim rata, danas je zabranjena i svaka druga upotreba sile i prijetnja silom
 - započinjanje napadačkog rata jest povreda MP i može se kazniti kao zločin
 - no oružani sukob koji nastane, jer dopuštena je obrana od napada, mora se urediti nekim pravilima – zato je i u suvremenim uvjetima potrebno postojanje pravila kojima se oružani sukobi podvrgavaju određenim pravilima i ograničenjima
 - rat je skup nasilnih čina kojima jedna država želi drugoj nametnuti svoju volju i nastoji svim sredstvima postići svoj cilj
 - ali, već vrlo rano u povijesti nalazimo tragove stanoviti pravila i ograničenja ratovanja (ius in bello) kojih su se stranke držale zato što je svaka željela da ih protivna stranka poštuje; s vremenom je tih ograničenja i pravila ratnog prava bilo sve više
 - kako je danas rat samo jedan od oblika oružanih sukoba uređenih MP pravilima⁷³⁵, pravilniji naziv je **pravo oružanih sukoba**
 - međunarodnim pravilima o oružanim sukobima žele se ukloniti okrutnosti, spriječiti strašni oblici vođenja borbe, jednom riječju, želi se humanizirati rat i drugi oblici oružanih sukoba
 - u tom su smjeru išle konvencije zaključene posljednjih 150 godina:
 - ponajprije Ženevska konvencija iz 1864., zatim Haaške konvencije iz 1899. i 1907., Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli uz njih iz 1977.⁷³⁶
 - već Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu 1907. navodi da zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju
 - u istom smjeru idu i zabrane upotrebe otrovnih i zagušljivih plinova, biološkog i kemijskog oružja, te nastojanja za zabranu nuklearnog oružja i drugih sredstava za masovno uništavanje
-
- no, humanizacija rata i drugih oružanih sukoba **ne može ići preko određene mjere**; potpuna humanizacija značila bi potpuno uklanjanje oružanih sukoba, a to se u dosadašnjem razvoju nije pokazalo mogućim → MP može nametati samo takva ograničenja koja ne smetaju postizanju glavne vojne svrhe; stoga MP norme primjenjive na oružane sukobe odražavaju realnost i ravnotežu između dvaju trajno postojećih suprotstavljenih interesa, tj. između:
 - humanizacije oružanog sukoba, s jedne, i
 - vojne potrebe, s druge strane
 - iz tog sraza su proizašla danas najvažnija opća pravila MP primjenjivog na oružane sukobe:
 - a) da se odnosna pravna pravila primjenjuju jednako na sve stranke oružanog sukoba
 - b) da se pripadnici oružanih snaga moraju razlikovati od civila
 - c) da pri provođenju neprijateljskih čina sukobljene stranke nisu slobodne u izboru sredstava i metoda ratovanja, pri čemu osobito treba imati na umu zabranu svih sredstava i metoda kojima se uzrokuju nepotrebne patnje ili kojih je prostorno ili vremensko djelovanje prekomjerno
 - d) u nedostatku odgovarajućega posebnog pravila, sve osobe pogođene oružanim sukobom (dakle, i civili i borci) nalaze pod zaštitom onih načela MP koja proizlaze iz ustanovljenih običaja, iz načela čovječnosti i zahtjeva javne savjesti (tzv. Martensova klauzula)⁷³⁷

9.1.2. Izvori prava oružanih sukoba

⁷³⁵ POJAM ORUŽANOG SUKOBA

⁷³⁶ IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

⁷³⁷ IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA

- ratno pravo počelo se razvijati kao običajno pravo u srednjem vijeku; i danas je ono važan izvor prava oružanih sukoba
- u posljednjih 100 godina većina je pravila kodificirana međunarodnim ugovorima, koji tvore partikularno pravo među državama strankama – budući da kodifikacijski ugovori sadržavaju velikim dijelom općenito priznata pravila, ona vrijede kao običajno pravo i među onim državama koje nisu vezane odnosnim ugovorima
- kodifikacija ratnog prava počela je sredinom 19. stoljeća^{738 739} – za kodifikaciju ratnog prava posebno su bile važne konvencije i deklaracije usvojene na Haaškim mirovnim konferencijama 1899. i 1907.⁷⁴⁰
 - među onima koje su i danas na snazi, najvažnija je Četvrta haaška konvencija iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu (prerađena Druga haaška iz 1899.);
 - detaljna pravila sadržana su u prilogu Konvencije, poznatom kao Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu

... 741 742 743

-
- strahote Drugog svjetskog rata pokazale su nužnost revizije i daljnjeg razvoja ratnog prava
 - na inicijativu Međunarodnog odbora Crvenog križa švicarska je vlada sazvala 1949. diplomatsku konferenciju na kojoj su 12. kolovoza 1949. usvojene 4 Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata⁷⁴⁴
 - 1) Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu
 - 2) Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru
 - 3) Konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima
 - 4) Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata
 - te su konvencije dopunjene **trima protokolima**, usvojenima 1977., odnosno 2005. u Ženevi:
 - 1) Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I., 1977.)
 - 2) Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II., 1977.)
 - 3) Dopunski protokol o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja (Protokol III., 2005.) – odnosi se na dodatni, treći znak raspoznavanja, uz crveni križ te crveni polumjesec i crvenog lava i sunce⁷⁴⁵

(Dopunski protokoli I. i II. sadržavaju odredbe o zaštiti žrtava rata, ali i, prvi put nakon konvencija i deklaracija s Haaških mirovnih konferencija 1899. i 1907., odredbe o sredstvima i metodama borbe)

- kako je u Ženevskim konvencijama iz 1949. naglasak na zaštiti žrtava oružanog sukoba, u doktrini se termin ratno pravo počeo zamjenjivati terminom humanitarno pravo – time se željela naglasiti razlika između Haaških konvencija iz 1899. i 1907.,

⁷³⁸ Znanost MP mnogo je pridonijela razvoju ratnog prava i njegovoj kodifikaciji. Glasovita je kodifikacija ratnog prava koju je izradio profesor Francis Lieber i koja je proglašena kao naputak za jedinice Sjedinjenih Država u Secesionističkom ratu (1863.). Institut za MP sastavio je pravila kopnenog rata na svojem zasjedanju u Oxfordu (Oxfordski priručnik, 1880.), kojima je kao uzor poslužila deklaracija o pravilima i običajima rata, izrađena na međudržavnoj konferenciji u Bruxellesu 1874. Sama Bruxelleska deklaracija nije postala pozitivno pravo.

⁷³⁹ Od međunarodnih ugovora usvojenih u 19. st. posebno treba istaknuti sljedeće:

1. Deklaraciju o pomorskom pravu (tzv. Parišku pomorsku deklaraciju), usvojenu 1856., koja je zabranila korsarstvo (riječ je o upotrebi tzv. lađa lovica, tj. privatnih naoružanih brodova koji su imali ovlasti, zaraćene stranke da za nju na moru obavljaju ratne čine, osobito pravo plijena), uvela zaštitu neprijateljskog tereta koji se nalazi na brodu pod neutralnom zastavom (s iznimkom kontrabande), zabranila zapljenu neutralne robe koja se nalazi na brodu pod neprijateljskom zastavom (s iznimkom kontrabande), a pravovaljanost pomorske blokade uvjetovala efektivnim sprječavanjem pristupa obali.

2. Konvenciju o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu, usvojenu 1864. u Ženevi, prethodnicu Ženevskih konvencija 1906., 1929. i 1949.

3. Deklaraciju o odricanju u vrijeme rata upotrebe rasprskavajućih projektila težine manje od 400 grama (tzv. Petrogradsku deklaraciju) 1868.

⁷⁴⁰ POVIJEST MP

⁷⁴¹ Haaške konvencije sadržavaju klauzulu solidarnosti (klauzula općeg učešća, *clausula si omnes*), tj. odredbu da se konvencija ne primjenjuje ako u ratu sudjeluje neka država koja je nije ratificirala. Ali te konvencije većinom sadržavaju već prije postojeće običajno pravo ili su njihova pravila prešla u običajno pravo pa se kao takva poštuju i među državama koje nisu vezane konvencijama. MVS u Nürnbergu nije uvažio prigovor da se Haaška konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu nije mogla primijeniti u Drugom svjetskom ratu zbog navedene klauzule i konstatirao je da su odredbe te konvencije, odnosno njezina pravilnika, priznali svi civilizirani narodi i smatrao je da odražava postojeće običajno pravo.

⁷⁴² 1906. usvojena je Ženevska konvencija o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu; zapravo, radilo se o prerađenoj Konvenciji iz 1864., kojom se zaštita protegnula i na bolesnike. Primjena te Konvencije Desetom se haaškom konvencijom iz 1907. protegnula i na pomorski rat.

⁷⁴³ Od ugovora usvojenih između 2 svjetska rata posebno treba istaknuti:

1. Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu

2. Ženevsku konvenciju iz 1929. o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu

3. Ženevsku konvenciju iz 1929. o postupanju s ratnim zarobljenicima

4. Londonski protokol iz 1936. o pravilima vođenja podmorskog rata

⁷⁴⁴ One, za razliku od haaških konvencija 1899. i 1907., ne sadržavaju klauzulu *si omnes*.

⁷⁴⁵ ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA I ZAROBLJENIKA

koje su se ponajprije bavile načinima i sredstvima ratovanja i Ženevskih konvencija, koje su ponajprije usmjerene na zaštitu osoba u oružanim sukobima

- no, ta dihotomija ratno pravo (tj. Haaške konvencije) i humanitarno pravo (tj. Ženevske konvencije) nije sasvim umjesna jer je cilj i haaškog prava humanizacija rata, a Protokol I. iz 1977. uređuje i sredstva i načine borbe
 - Međunarodni sud je ustvrdio da su tzv. haaško i ženevsko pravo koje se primjenjuje u oružanim sukobima, postali tako usko povezani da su s vremenom prerasli u „jedan jedinstveni kompleksni sustav, koji je danas poznat kao međunarodno humanitarno pravo”⁷⁴⁶; to jedinstvo posebno je vidljivo u dopunskim protokolima iz 1977. koji sadržavaju odredbe iz obje kategorije
 - no usprkos tom jedinstvu i jedinstvenom cilju svih pravila kojima se uređuju oružani sukobi da humaniziraju te sukobe, ipak je i dalje većinu odredaba iz tog područja moguće razlikovati po tome bave li se ponajprije načinima i sredstvima borbe ili zaštitom osoba u oružanim sukobima; stoga se naziv **pravo oružanih sukoba** čini adekvatnijim za ovu granu MP od naziva humanitarno pravo⁷⁴⁷
- od ostalih međunarodnih ugovora usvojenih nakon Drugog svjetskog rata treba spomenuti:
- a) Konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, sklopljenu 1954. u Haagu⁷⁴⁸
 - b) Konvenciju o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovom uništavanju iz 1972.
 - c) Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980.⁷⁴⁹
 - d) Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju, 1993.
 - e) Konvenciju o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju, zaključenu u Ottawi 1997.

-
- ako nema kodificiranog prava, vrijede opća pravila običajnog MP
 - neki kodifikacijski tekstovi posebno naglašavaju da ne obuhvaćaju cjelokupnu materiju, nego da za nepredviđene slučajeve vrijedi i dalje običajno pravo – **tzv. Martensova klauzula**⁷⁵⁰ u uvodu Četvrte haaške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu iz 1907. izrijekom kaže da u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom „stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti”
 - Postoje različita tumačenja Martensove klauzule. Čini se ispravnim tumačenje da ona daje putokaz u slučajevima kad za određenu situaciju nema ne samo ugovornog, nego ni običajnog međunarodnog pravila. Ni tada se stranke ne mogu ponašati samovoljno, nego moraju primjenjivati „načela međunarodnog prava koja proizlaze... iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti”. Elementarni zakoni čovječnosti uvijek su ograničavajući faktor.
 - Martensova klauzula nije ni danas izgubila na značenju, ona vrijedi i u novijim uvjetima, a osobito dolazi u obzir radi primjene humanitarnog prava na različite vrste oružanih sukoba, kao i na sredstva i načine borbe koji nisu bili poznati u doba njezina nastanka. Ta je klauzula unesena i u Ženevske konvencije iz 1949. i u Protokol I. iz 1977.

-
- već je naglašena antiteza između želje za reguliranjem i humaniziranjem rata i vrhovnog interesa vođenja borbe kojemu je jedini cilj pobjeda; razumljivo je da su s gledišta tog interesa pravila koja uređuju oružane sukobe smetnja
 - odatle težnja da se u konkretnom slučaju potrebe pristupi činima koje MP zabranjuje, ali se ujedno želi takvo postupanje opravdati i prikazati kao dopušteno – tako su nastale različite **teorije o pravu nužde**, o prevlasti ratnih potreba nad ratnim pravom (Kriegraison geht vor Kriegsmanier)
 - Pravo nužde opći je institut MP, koji se u teoriji veže uz temeljno pravo država na opstanak i na samoodržanje. Ono dopušta da neka država radi obrane životnih interesa učini nešto što je inače pravom zabranjeno. Primjena tog načela u ratnom je pravu nedopustiva. Rat je sam po sebi borba za opstanak i za samoodržanje. Dopustiti primjenu načela samoodržanja na rat značilo bi zaniijekati svaku mogućnost pravnog normiranja rata
 - Isto tako, ne može se prihvatiti misao o dopustivosti nepoštivanja pravila MP koja se odnose na oružane sukobe zbog vojnih potreba. Često se ta misao veže uz pravo nužde, ali ono bi pokrivalo samo slučajeve krajnje potrebe. No, navedeno pravilo

⁷⁴⁶ Savjetodavno mišljenje o dopustivosti upotrebe nuklearnog oružja u oružanom sukobu (1996.). Pod ženevskim pravom MS nije obuhvatio samo Ženevske konvencije iz 1949., nego i one iz 1864., 1906. i 1929.

⁷⁴⁷ Iz zaključnog dijela Savjetodavnog mišljenja o nuklearnom oružju može se zaključiti da i Sud dijeli navedeno mišljenje.

⁷⁴⁸ Uz nju su usvojena i dva protokola – prvi 1954. (sadrži odredbe o vraćanju kulturnih dobara koja su nezakonito odnesena s okupiranih područja), a drugi 1999. (upotpunio i osuvremenio MP zaštitu kulturnih dobara u vrijeme oružanih sukoba).

⁷⁴⁹ Uz nju je dosad usvojeno 5 protokola:

1. Protokol o fragmentima koji se ne mogu otkriti (Protokol I.),
2. Protokol o zabrani ili ograničenju uporabe mina, mina iznenađenja ili drugih naprava (Protokol II.),
3. Protokol o zabrani ili ograničenju uporabe zapaljivog oružja (Protokol III.),
4. Protokol o osljepljujućem laserskom oružju (Protokol IV.),
5. Protokol o eksplozivnim ostacima rata (Protokol V.).

⁷⁵⁰ Klauzula je nazvana po predlagачu F. von Martensu, ruskom delegatu na Haaškim mirovnim konferencijama 1899. i 1907.

tumači se mnogo šire te se njime često želi opravdati svako postupanje koje brže ili bolje vodi nekom vojnom uspjehu, makar možda taj uspjeh nije nužno potreban za povoljno rješavanje sukoba ili bi se mogao postići i uz pridržavanje pravila o vođenju oružanih sukoba, ali uz veća nastojanja ili ulog žrtava.

- Pravilo Kriegsraison geht vor Kriegsmanier valja bezuvjetno odbaciti. Već su sama pravila koja se odnose na rat i druge oružane sukobe kompromis između želje za reguliranjem vođenja oružanih sukoba i vojnih interesa. Ta su pravila minimum ograničenja koja su tehnici vođenja neprijateljstva iznuđena zbog viših interesa čovječnosti.

Pravo oružanih sukoba ima upravo svrhu da zabranom pojedinih vojnih sredstava i metoda borbe postavi granice nastojanja oko postizanja određenoga taktičkog ili stratejskog cilja. Probijanje pravila primjenjivih na oružane sukobe pozivom na vojnu potrebu proturječi i samoj ideji prava oružanih sukoba, što je izrečeno još u čl. 22. Haaškog pravilnika iz 1907., koji ističe da zaraćene stranke nemaju neograničeno pravo biranja sredstava borbe.

- Nedopustivost opće primjene načela o vojnoj potrebi može se dokazati i time što se pozitivno pravo vrlo često upućuje na vojnu potrebu izričitim odredbama, ograničavajući primjenu pojedinog pravila riječima „po mogućnosti, osim u slučaju apsolutne nužde, ako vojne potrebe zahtijevaju“ i sl., obilato uvažavajući tu potrebu.

Dakle, pozivanje na vojnu potrebu moguće je samo ako je to izričito dopušteno pravilima koja se odnose na oružane sukobe. Okolnosti u kojima se vojna potreba priziva sukladno pravilima primjenjivim na oružane sukobe moraju jasno pokazivati da postoji hitna potreba koja ne dopušta nikakvo odugovlačenje i da je opasnost neposredna i prijeteca. I pri pozivanju na vojnu potrebu treba imati na umu načelo proporcionalnosti između gubitaka i štete te očekivane vojne prednosti.⁷⁵¹

- ratno pravo dopušta ograničenu primjenu represalija, i to u skladu s općim pravilima o represalijama, kao o sredstvu samopomoći; prema tome, represalije su opravdane i dopuštene kao odgovor na protupravno postupanje protivnika kako bi se on time prisilio da odustane od toga svog postupka
 - zato mjere poduzete kao represalije moraju po težini odgovarati težini protivničkoga protupravnog postupka
 - izbor mjera je slobodan, ali ograničenje elementarnim zakonima čovječnosti (Martensova klauzula)
 - Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli uz njih iz 1977. izričito zabranjuju represalije prema zaštićenim osobama: ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima, kao i osoblju, zgradama, brodovima namijenjenim njihovoj njezi, zatim prema zarobljenicima te građanskim osobama i njihovoj imovini
 - Konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u vrijeme oružanog sukoba (1954.) one su zabranjene i prema kulturnim dobrima

9.1.3. Pojam oružanog sukoba

- prema tradicionalnom shvaćanju, rat je borba koja se vodi među državama s namjerom ratovanja
- u skladu s tim shvaćanjem, međunarodno ratno pravo se sve do usvajanja Ženevskih konvencija iz 1949. izgrađivalo kao skup pravila koja se primjenjuju u oružanoj borbi između država koja ima značaj rata; u tom razdoblju građanski ratovi nisu bili pokriveni pojmom rata pa se primjena ratnog prava i pravila neutralnosti u takvim sukobima mogla postići samo ako je država priznala ustanike kao zaraćenu stranku⁷⁵²

- prekretnicu u konceptu rata i oružanog sukoba označile su Ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanog sukoba (1949.)
 - čl. 2. svih četiriju Ženevskih konvencija određuje da će se Konvencije primjenjivati u slučaju objavljenog rata i svakog drugog međunarodnog oružanog sukoba koji izbije između država stranaka, čak i ako jedna od njih ne priznaje ratno stanje (dakle, objavljeni rat samo je jedan od primjera međunarodnog oružanog sukoba); usto, Konvencije proširuju svoju primjenu i na sve slučajeve okupacije čitavog ili dijela područja države stranke, čak i ako okupacija ne naiđe na vojni otpor
 - primjena osnovnih pravila konvencija proširena je i na nemeđunarodne sukobe: čl. 3. svih četiriju Ženevskih konvencija određuje da u slučaju oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj, a izbije na području jedne od država stranaka, svaka država stranka u sukobu mora primjenjivati barem ona pravila humanitarnog prava koja se u tome članku nabrajaju; stranke u sukobu moraju ujedno nastojati da posebnim sporazumima stave na snagu sve/dio ostalih odredaba Konvencija
- tendencija proširenja primjene ratnog (osobito humanitarnog) prava na sve vrste oružanih sukoba nastavila se i nakon usvajanja Ženevskih konvencija; povod tomu bilo je izbijanje mnogih oružanih sukoba nakon Drugog svjetskog rata, koje je trebalo podvrći pravnim ograničenjima – tako je Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba

⁷⁵¹ OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTAVA

⁷⁵² USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

(Protokol I.) iz 1977. proširio pojam međunarodnog oružanog sukoba i na oružane sukobe u kojima se narodi bore protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije te protiv rasističkih režima u ostvarivanju prava na samoodređenje (čl. 1., st. 4.), dakle, na oslobodilačku borbu⁷⁵³

- i oružana akcija UN-a također potpada pod pravila ratnog (humanitarnog) prava kojeg se oružane snage UN-a moraju u svakoj prilici pridržavati⁷⁵⁴
- 1977. jasnije su definirani i nemeđunarodni oružani sukobi – Dopunski protokol Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II.) određuje svoju primjenu na oružane sukobe koji se odvijaju na području države stranke između njezinih oružanih snaga i odmetničkih oružanih snaga (ili drugih organiziranih naoružanih grupa), koje su pod odgovornim zapovjedništvom i koje ostvaruju nad dijelom njezina područja takvu kontrolu koja im omogućuje vođenje neprekidnih i usklađenih vojnih operacija i primjenu odredaba Protokola (čl. 1., st. 1.); izričito su iz primjene Protokola isključene situacije unutrašnjih nemira i napetosti, kao što su pobune, izolirani i sporadični čini nasilja ili drugi čini slične prirode, koji se ne smatraju oružanim sukobima

- zamjena izraza rat izrazom međunarodni oružani sukob u međunarodnim ugovorima i općenito u međunarodnim dokumentima i literaturi motivirana je ponajprije proširenjem primjene međunarodnopravnih pravila na širi krug oružanih sukoba
- postavlja se pitanje: može li se termin rat odbaciti u suvremenim uvjetima i zamijeniti izrazom međunarodni oružani sukob? odgovor je negativan, jer postoje određena običajna međunarodnopravna pravila koja su se razvila unutar ratnog prava i koja nisu primjenjiva na ostale vrste oružanih sukoba; tako pravila o gospodarskom ratu na moru (uzapćenje i zapljena neprijateljskih brodova i pljenidbeno pravo) izričito zahtijevaju postojanje rata⁷⁵⁵

9.1.4. Početak i završetak oružanog sukoba

- prema tradicionalnom ratnom pravu, ratno stanje započinjalo je ili formalnom objavom rata ili stvarnim započinjanjem neprijateljstava poveljenih u namjeri ratovanja – dakle, utvrđivanje postojanja ratnog stanja uvelike je ovisilo o subjektivnim faktorima: hoće li zaraćeni objaviti rat, odnosno postoji li namjera ratovanja (animus belligerendi)⁷⁵⁶
- posljedica izbijanja rata bila je prekidanje svih mirnodopskih odnosa između zaraćenih stranaka:
 - obustavljalo se izvršavanje obveze koje su teretile stranke prema odredbama općeg MP i međunarodnih ugovora, a diplomatski odnosi redovito su se prekidali
 - propise prava mira zamjenjivali su propisi međunarodnog ratnog prava
- nakon 1945. situacija se uvelike promijenila; objava rata izbjegava se već i zato da se ne postane krivcem za započinjanje rata i time prekršiteljem MP zabrane rata
 - Usvajanjem Ženevskih konvencija iz 1949., tj. njihovim zajedničkim člankom 2., kriteriji za utvrđivanje postojanja oružanog sukoba su objektivizirani te nije potrebna objava ili utvrđivanje namjere ratovanja. Svaki sukob koji izbije između dvije države stranke Konvencija i dovede do upotrebe oružanih snaga je oružani sukob, koji dovodi do primjene odredaba Konvencija, čak i ako jedna od stranaka poriče postojanje ratnog stanja.
 - Glede utjecaja oružanih sukoba na mirnodopske odnose sukobljenih stranaka ne postoji više automatizam kao prije, tj. izbijanjem međunarodnih oružanih sukoba, automatski ne prestaju niti se suspendiraju (mirnodopski) međunarodni ugovori sukobljenih stranaka, niti se prekidaju diplomatski odnosi.
 - Iako ne postoje opća pravila MP koja bi uređivala učinke oružanih sukoba na međunarodne ugovore, može se reći da u doktrini i praksi prevladava stajalište da izbijanje oružanog sukoba ne dovodi ipso facto do prestanka ili obustavljanja međunarodnih ugovora, dvostranih ili mnogostranih, sklopljenih između sukobljenih stranaka prije izbijanja oružanog sukoba. Sudbina tih ugovora ovisi uglavnom o volji sukobljenih stranaka.
 - Ipak, postoji nekoliko kategorija ugovora o čijem važenju nakon izbijanja oružanog sukoba ugovorne stranke ne mogu slobodno odlučivati.
 - Tako stranka oružanog sukoba ne može jednostrano otkazivati ni suspendirati međunarodni ugovor koji se odnosi na zaštitu ljudske osobe.

⁷⁵³ I prije usvajanja Protokola I. slično je utvrdila Opća skupština u svojoj rezoluciji 1973.

⁷⁵⁴ V. Zagrebačku rezoluciju Instituta za MP iz 1971. o uvjetima primjene humanitarnih pravila o oružanim sukobima na neprijateljstva u kojima mogu imati udjela snage UN-a.

⁷⁵⁵ NEPRIJATELJSKA IMOVINA NA MORU, PLJENIDBENO PRAVO

⁷⁵⁶ Formalnosti započinjanja rata propisala je Treća haška konvencija o započinjanju neprijateljstava iz 1907. Konvencija nije zahtijevala poseban oblik objave rata, što se moglo učiniti i usmeno. Konvencija je određivala da ona mora biti jasna, tj. mora nedvojbeno pokazati odluku o započinjanju rata i mora sadržavati razloge. Objava je mogla biti bezuvjetna ili uvjetna (ultimatum s uvjetnom objavom rata). Ultimatum je priopćenje kojim se stavlja neki zahtjev i prijeti određenim posljedicama (ratom) ako se zahtjev ne provede.

- Isto tako, prema prevladavajućem mišljenju izraženom u praksi država i u doktrini, izbijanje oružanog sukoba nema utjecaja na međunarodne ugovore kojima se osniva međunarodna organizacija, iako su među sukobljenim strankama ugovorne stranke tih ugovora.
- Oružani sukob ne utječe ni na ugovore kojima su ustanovljene granice ili ustupljeno područje.
- U teoriji prevladava stajalište i da izbijanje oružanog sukoba ne bi trebalo utjecati ni na ugovore koji ustanovljuju međunarodne režime, kao, npr., neutralizirane zone, režim međunarodnih vodotokova i si., jer oružani sukob ne bi trebao djelovati na pravne režime stvorene u interesu međunarodne zajednice.

- Diplomatski odnosi redovito se prekidaju u slučaju izbijanja oružanih sukoba, iako ni tu ne postoji automatizam. Diplomatskom i konzularnom osoblju mora se omogućiti odlazak. Zaštitu zgrada i arhiva, kao i državljana sukobljenih stranaka preuzima, prema sporazumu, diplomatsko predstavništvo neke treće države. ^{757 758}
- Sukobljene stranke mogu i za vrijeme oružanog sukoba sklapati međunarodne ugovore koji uređuju razna pitanja u vezi s vođenjem oružanog sukoba, npr. ugovore o razmjeni zarobljenika, pokopu mrtvaca, stvaranju neutraliziranih zona u smislu čl. 15. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, o postupku s civilnim internircima.

Svi ti ugovori obvezuju kao i oni sklopljeni u doba mira. Sklapaju se ponajviše uz posredovanje neutralnih država i na neutralnom području. Uz tu vrstu postoje i specijalni vojni ugovori ili sporazumi. Za njihovo sklapanje nadležni su vojni zapovjednici, ali samo za predmete koji pripadaju u njihov djelokrug. Za takve pregovore i sporazume ovlašteni su vojni zapovjednici, bez posebne punomoći, izravno prema propisima međunarodnog prava.

Sporazum sklopljen u skladu s tim propisima ne treba ni ratifikacije. On obvezuje čak i ako je dotičnom zapovjedniku internim instrukcijama dana uputa da ne smije sklapati takve sporazume.

- U red posebnih vojnih ugovora ubrajaju se kapitulacije, karteli i specijalna primirja.
 - Kapitulacija je ugovor o načinu i uvjetima predaje cjeline ili dijelova oružanih snaga.
 - Karteli su sporazumi kojima se uređuju neka pitanja u vezi s ratnim stanjem, najčešće o razmjeni zarobljenika ili slanju i prihvaćanju parlamentara.
 - Primirje je obustava neprijateljstva na neko vrijeme, bilo između svih oružanih snaga ili na nekom određenom području. O primirju valja na vrijeme obavijestiti sve vojne odrede i vlasti kojih se to tiče. U slučaju teškog prekršaja sjedne strane, druga strana ima pravo otkazati primirje, a u slučaju hitnosti može neprijateljstvo započeti neposredno. Ako pojedinci vlastitom pobudom povrijede primirje, može se samo zahtijevati kažnjavanje krivaca i naknada nastale štete. Vojni zapovjednici ovlašteni su za sklapanje čisto vojnih sporazuma, a za sklapanje tzv. političkih primirja nadležni su samo redoviti organi vanjskog zastupanja.

- oružani sukob **završava** konačnom obustavom neprijateljstva
- prema tradicionalnom ratnom pravu, rat je završavao:
 - 1) jednostrano, potpunim pokoravanjem neprijatelja (debellatio) ili
 - 2) sporazumno, redovito mirovnim ugovorom ili obustavom ratnih čina – mirovnim ugovorom između zaraćenih stranaka uređivala su se mnoga pitanja: ustup područja, ratna odšteta, povratak zarobljenika, imovinska pitanja, uspostavljanje predratnih ugovora; ratno stanje prestajalo je tek stupanjem na snagu mirovnog ugovora

... ⁷⁵⁹

- Institut mirovnog ugovora nakon Drugoga svjetskog rata gubi na značenju, a oružani sukobi posljednjih desetljeća uglavnom su završavali bez sklapanja formalnoga mirovnog ugovora, katkad drugim aktima formalne naravi (npr. Vijetnam 1954. i 1972., Palestina 1967. i 1973.); Iračko-kuvajtski sukob nakon intervencije koalicijskih snaga završio je rezolucijom VS 1991., koju neki autori, imajući u vidu njen sadržaj (obveze nametnute Iraku), uspoređuju sa sadržajem klasičnih mirovnih ugovora
- Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli iz 1977. ne sadržavaju posebne odredbe o završetku oružanog sukoba
- Protokol I. dotiče se tog pitanja neizravno, određujući da primjena njegovih odredaba i odredaba Ženevskih konvencija prestaje općim prestankom vojnih operacija, a na okupiranim područjima prestankom okupacije

9.1.5. Ratište

- prema klasičnom ratnom pravu, **ratište** je sav prostor na kome zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva

⁷⁵⁷ DIPLOMATSKE POVLASTICE

⁷⁵⁸ Tako su Iran i Irak prekinuli diplomatske odnose tek 1987., 7 godina nakon izbijanja sukoba.

⁷⁵⁹ Valja razlikovati prestanak ratnog stanja, koji nastupa stupanjem mirovnog ugovora na snagu, od privremene obustave neprijateljstva. o primirju (ili tzv. preliminarni mir) prekida ratne operacije, ali ne i ratno stanje. Prekid vatre privremena je obustava neprijateljstva.

- ono ponajprije obuhvaća područje zaraćenih država (kopno, unutrašnje morske vode, teritorijalno more i zračni prostor nad njima) ⁷⁶⁰, ali ratni čini mogu se provoditi i na svim dijelovima koji ne pripadaju pod suverenost nijedne države; zato ratište prema klasičnom ratnom pravu obuhvaća otvoreno more i ničija područja (terra nullius)
 - ratište se ne proteže na područje neutralnih država i neutralizirana područja, kao ni na zračni prostor nad njima; ipak, ratištem postaju i vojne baze koje zaraćena država ima na području neutralne države ⁷⁶¹ – to je onda ratište, ali nije neprijateljsko područje
- od ratišta se razlikuje područje ratnih operacija (bojište, vojišna prostorija) – to je područje gdje se ratne operacije stvarno vode
 - neutralizirana područja stvaraju se ugovorom; posljedica je neutralizacije da se na tom području ne smiju provoditi neprijateljstva, iako je država kojoj ono pripada u ratu

- Ženevske konvencije iz 1949. i Dopunski protokoli uz njih iz 1977. ne sadržavaju odredbe o svojoj primjeni ratione loci, nego samo ratione personae, te u njima nema odredaba o ratištu, odnosno prostoru gdje se mogu pripremati i voditi oružani sukobi; stoga treba uzeti da i dalje vrijede gore navedena običajna pravila

- prema tradicionalnom ratnom pravu, ratište pomorskog rata obuhvaća čitavo more i morskim brodovima pristupne vode, uz iznimku unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora neutralnih država te neutraliziranih dijelova mora; ono, dakle, obuhvaća unutrašnje morske vode i teritorijalno more zaraćenih država te otvoreno more, osim neutraliziranih dijelova
- danas bismo još dodali da ratište obuhvaća i arhipelaške vode sukobljenih država
- postavlja se pitanje obuhvaća li područje gdje se mogu pripremati i voditi oružani sukobi na moru i isključivi gospodarski pojas, odnosno epikontinentalni pojas?
 - Konvencija o pravu mora iz 1982. ne daje na to pitanje odgovor i mišljenja u teoriji se o tome razlikuju
 - prevladava mišljenje da se neprijateljstva na moru mogu voditi i na epikontinentalnom pojasu i isključivom gospodarskom pojasu sukobljenih država, ali i na epikontinentalnom pojasu i isključivom gospodarskom pojasu neutralnih država, s time da se mora voditi računa o pravima i dužnostima neutralnih obalnih država u tim pojasevima

⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴

9.1.6. Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu

- staro doba nije razlikovalo ratnike i mirno pučanstvo; rat se vodio između naroda pa se prema neratujućima postupalo jednako neprijateljski kao i prema oružanim protivnicima
 - potkraj 18. st. prevladava način ratovanja s razmjerno malim vojskama, koje su više pripadale vladaru nego državi ili narodu; to je odgovaralo političkoj i gospodarskoj strukturi toga doba; tako je civilno pučanstvo bilo zaštićeno u velikoj mjeri što se tiče osoba i imovine
 - pojava totalitarnog rata opet je povukla pozadinu i civilno stanovništvo u ratni napor i izvrgla ga ratnim opasnostima; ali još vrijedi pravilo da neprijateljstva ne mogu provoditi svi ljudi, nego samo ovlašteni, koji se po nekom znaku moraju razlikovati od ostalih, kako bi se oružje u načelu upotrebljavalo samo protiv onoga koji ga sam kao protivnik upotrebljava
- tako pravila MP ograničavaju provođenje samih ratnih čina oružane borbe na **određeni krug osoba**
 - samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i to samo protiv istoga kruga osoba protivne stranke
 - taj krug čine oružane snage koje obuhvaćaju ponajprije pripadnike kopnene vojske, ratne mornarice i ratnog zrakoplovstva
- no, budući da su mnoge države imale sustav vojnica (milicije) ⁷⁶⁵, to je Haaški pravilnik iz 1907. (čl. 1.) **vojnicu i dobrovoljačke odrede** izjednačio s vojskom, ali moraju biti ispunjena ova 4 uvjeta:
 - da im na čelu stoji odgovorni zapovjednik

⁷⁶⁰ Ratište je, uz maticu zemlju, obuhvaćalo također kolonije i protektorate. Britanski dominioni nekad su dijelili ratno stanje s maticom zemljom, ali na početku Drugog svjetskog rata Kanada i Južna Afrika stupile su u rat svojom samostalnom odlukom.

⁷⁶¹ Npr. zračne baze VB i SAD-a na Azorima, dok je Portugal ostao neutralan sve do kraja Drugog svjetskog rata.

⁷⁶² Tako određuju Sanremski priručnik o MP-u primjenjivom na oružane sukobe na moru koji je izradila grupa stručnjaka 1994. i Helsinška načela o pravu neutralnosti na moru iz 1998., izrađena u ILA-u. Navedeni priručnici su neobvezani dokumenti, ali iza njihovih su odredaba ugledni stručnjaci i institucije koji su ih izradili te ih s te osnove uzimamo u obzir. Isto određuje i Priručnik o pravu oružanog sukoba UK iz 2004.

⁷⁶³ Određivanje posebnog prostora gdje se mogu voditi pomorski oružani sukobi važno je zbog toga što se pravila o oružanim sukobima na moru primjenjuju na morskim prostorima na kojima se mogu voditi neprijateljstva. Tako je potrebno znati granicu između pomorskog i kopnenog ratišta, odnosno prostora oružanih sukoba, da bi se moglo odrediti ubraja li se neki čin u pravila o morskom plijenu ili u pravila o kopnenim oružanim sukobima.

⁷⁶⁴ Slično otvorenomu moru, načelno se i svemir, ali isključujući Mjesec i druga nebeska tijela, može smatrati mogućim ratištem.

⁷⁶⁵ Naziv za posebno organizirane, školovane i mobilizirane oružane formacije, uglavnom različite i odvojene od redovite i stalne vojske.

- 2) da nose određeni i na daljinu vidljiv znak raspoznavanja
 - 3) da otvoreno nose oružje
 - 4) da se u svojim operacijama pridržavaju pravila ratnog prava
- na zahtjev malih država, Haaškim pravilnikom priznat je i pučki ustanak, a pod tim se razumijeva stanovništvo nezaposjednutog područja koje se pri približavanju neprijatelja spontano lati oružja da bi se oduprlo napadaču, a nije imalo vremena organizirati se po navedenim odredbama Pravilnika; pučki ustanak priznaje se uz uvjet da stanovništvo otvoreno nosi oružje i da poštuje pravila ratnog prava
 - Haaški pravilnik razlikuje borce i neborce (komatante i nekomatante) unutar oružanih snaga – neborci su osobe koje pripadaju vojsci i potpadaju pod vojnu disciplinu, ali se ne bore oružjem u ruci (vojno upravno i tehničko osoblje, sanitet, vojni svećenici, opskrbnici), kao i osobe koje prate vojsku zbog neke posebne dužnosti (ratni dopisnici, vojni atašei stranih država)
 - neborci ne smiju upotrebljavati oružje, osim ako su napadnuti; jednako tako, ne smije se protiv njih upotrijebiti oružje, što je katkad teško provedivo zbog nemogućnosti raspoznavanja u borbi
 - ako padnu u ruke neprijatelju, imaju se pravo smatrati ratnim zarobljenicima

-
- Haaški pravilnik iz 1907. nije riješio pitanje o kojem se vodila najveća rasprava – njegova pravila priznaju samo pučki ustanak koji se diže u još nezaposjednutom području, ali on ne spominje gerilsku, partizansku borbu, koja se često pojavljivala u zaleđu neprijatelja, u području koje je on već zaposjeo; to je pitanje riješeno Ženevskim konvencijama iz 1949.
 - njihove se odredbe primjenjuju jednako na pripadnike državnih oružanih snaga stranke sukoba te milicije i dobrovoljačkih odreda koji su sastavni dio tih oružanih snaga, kao i na pripadnike milicije i dobrovoljačkih odreda koji nisu uključeni u oružane snage države, ali pripadaju stranci sukoba, i to ako ispunjavaju uvjete koji su navedeni još u Haaškom pravilniku, tj. da im je na čelu zapovjednik koji za njih odgovara, da nose određeni znak za razlikovanje koji se može raspoznati s udaljenosti, da nose oružje otvoreno, da se drže pravila ratnog prava
 - pod istim uvjetima odredbe Ženevskih konvencija primjenjuju se i na pripadnike organiziranih pokreta otpora, koji pripadaju stranci sukoba i koji djeluju izvan ili unutar vlastitog područja, čak i ako je ono okupirano; time su obuhvaćene, uz ostalo, i partizanske (gerilske) jedinice ^{766 767}
 - iako je Ženevskim konvencijama proširen krug osoba koje imaju isti status borca, odnosno ratnog zarobljenika, kao i pripadnici redovitih oružanih snaga, one ne mijenjaju uvjete pod kojima se taj status priznaje, koji su navedeni još u Haaškom pravilniku
 - međutim, okolnosti u kojima su se nakon Drugog svjetskog rata vodile borbe za nacionalno oslobođenje zahtijevale su daljnje izmjene međunarodnih pravila – iz tog je razloga **Protokol I.** proširio koncept međunarodnih oružanih sukoba, koji uključuje i antikolonijalne i druge oružane borbe za nacionalno oslobođenje ⁷⁶⁸
 - Protokol I., usto, na potpuno nov način definira oružane snage, određujući da se oružane snage stranke sukoba sastoje od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica koje su pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci (čak i kad tu stranku zastupa vlada ili vlast koju protivnička stranka ne priznaje); te oružane snage moraju biti podvrgnute unutrašnjem disciplinskom sustavu koji, uz ostalo, osigurava poštivanje pravila međunarodnog prava primjenjivih u oružanim sukobima
 - pripadnici oružanih snaga, osim sanitetskog i vjerskog osoblja, jesu **borci**, što znači da imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i imaju status ratnih zarobljenika ako padnu pod vlast protivničke stranke
 - ukidanjem kategorizacija borbenih snaga iz Ženevskih konvencija iz 1949. (redovita vojska, milicija, dobrovoljci, pripadnici pokreta otpora i dr.) i prihvaćanjem široke definicije pojma oružanih snaga, Protokol I. maksimalno proširuje krug boraca, obuhvaćajući i mnogo slabije ustrojene borbene snage početaka oslobodilačkih pokreta ili pokreta otpora
 - od 4 „klasična” uvjeta iz Haaških i Ženevskih konvencija izričito su zadržana 2: odgovorno zapovjedništvo i poštivanje pravila međunarodnog prava primjenjivih na oružane sukobe
 - iako preostala 2 „klasična” uvjeta (znak raspoznavanja i otvoreno nošenje oružja) nisu izričito navedeni, može se tvrditi da su oni implicite sadržani u zahtjevu da se oružane snage podvrgnu unutrašnjem disciplinskom sustavu; naime, u tom je zahtjevu sadržana pretpostavka da će oružane snage biti organizirane na uobičajenim načelima, što, uz hijerarhijsku strukturu, redovito uključuje i odore, oznake, otvoreno nošenje oružja i sl.
 - Protokol I. potvrđuje temeljno pravilo da se pripadnici oružanih snaga moraju razlikovati od civilnog pučanstva dok sudjeluju u napadu ili pripremama za napad; Protokol određuje da, u situacijama kad se zbog prirode neprijateljstava naoružani borac ne može razlikovati od civilnog stanovništva, on zadržava status borca ako otvoreno nosi oružje za vrijeme svakoga vojnog

⁷⁶⁶ Pojam organizirani pokret otpora koji koriste Ženevske konvencije vrlo je širok i vjerojatno namjerno neodređen kako bi se pod njega moglo svrstati najrazličitije borbene grupe koje se nisu mogle smatrati milicijom ili dobrovoljačkim odredom, čime se širokom krugu osoba osigurava zaštita pri zarobljavanju.

⁷⁶⁷ Ženevske konvencije protežu svoju primjenu i na pripadnike redovitih oružanih snaga koje izraze vjernost nekoj vladi ili vlasti koju nije priznala sila u čijoj su vlasti. Ta kategorija redovitih oružanih snaga razlikuje se od prije navedene po tome što vladu ili vlast kojoj su njezini pripadnici izrazili vjernost, protivnik ne priznaje kao stranku sukoba. Iako to nije izričito navedeno, podrazumijeva se da tu vladu/vlast priznaju treće države.

⁷⁶⁸ POJAM ORUŽANOG SUKOB

djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih vojnih aktivnosti za napad; no i u takvim iznimnim okolnostima, za priznanje statusa borca postoji zahtjev za poštovanje pravila MP primjenjivih na oružane sukobe

- plaćenici nemaju pravo na status borca ni ratnog zarobljenika, a špijuni nemaju pravo na status ratnog zarobljenika ^{769 770}
- posebnu zaštitu MP uživaju još od davnine osobe koje se šalju neprijatelju kao vjesnici radi pregovora (parlamentari)
 - parlamentar se treba iskazati ovlastima svog zapovjednika, a kao znak raspoznavanja nosi bijelu zastavu
 - parlamentar i njegova pratnja (nosač bijele zastave, bubnar ili trubač, tumač) su nepovredivi
 - neprijatelj nije dužan primiti parlamentara i ovlašten je poduzeti sve mjere da parlamentar ne zloupotrijebi svoj položaj; u slučaju zloupotrebe može ga privremeno zadržati; parlamentar gubi nepovredivost ako se bjelodano dokaže da se okoristio svojim povlaštenim položajem da izazove ili počini kakvo vjerolomstvo
- mirno stanovništvo zaraćenih država pod zaštitom je MP-a; protiv njega se ne smije upotrebljavati oružje, a u slučaju okupacije zajamčena su mu određena prava ⁷⁷¹
- praksa Prvoga i Drugog svjetskog rata dovela je do mjera interniranja neprijateljskih državljana koji borave na području druge zaraćene stranke; MP to dopušta, jer je država ovlaštena na svom području poduzeti mjere sigurnosti koje joj se čine potrebnim
 - sve do 1949. nije bilo pravila o toj vrsti osoba, osim stoje prema običajnom pravu i pravnim načelima civiliziranih naroda trebalo s njima čovječno postupiti i poduzete mjere zadržati u granicama koje određuje njihova svrha
 - danas se na njih odnose odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata iz 1949. g.

- i u oružanom sukobu na moru oružanu borbu smiju, kao i na kopnu, voditi samo ovlaštene oružane snage stranke sukoba; one su za oružane sukobe na moru organizirane u ratnu mornaricu, ali u pomorskoj borbi mogu sudjelovati i osobe koje pripadaju kopnenim ili zračnim snagama
- ratnu mornaricu čine brodovi koji su stalno namijenjeni provođenju neprijateljstva na moru ili su za to privremeno prenamijenjeni (trgovački brodovi pretvoreni u ratne)
- ratni brodovi jesu oni brodovi koji su uvršteni u ratnu mornaricu, pod zapovjednikom su kojega je postavila država, imaju posadu podređenu vojnoj disciplini i nose vanjski znak ratnog broda
 - tom definicijom obuhvaćeni su i pomoćni brodovi ratne mornarice (opskrbeni, bolnički i dr.)
 - međutim, svaka država ima pravo smatrati pomoćnim brodom ratne mornarice trgovački brod koji stvarno, makar i slučajno i prolazno, obavlja pomoćnu službu ratnim brodovima stranke sukoba

... ^{772 773}

9.1.7. Ograničenja u vođenju neprijateljstava

- sva ograničenja u vođenju neprijateljstava koja se ovdje izlažu polaze od pretpostavke da „zaraćene strane nemaju neograničeno pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju“ (to ističu Haaški pravilnik i Protokol I.)
- ograničenja u vođenju oružanih sukoba mogu se podijeliti u 4 skupine:
 1. s obzirom na osobe
 2. s obzirom na stvari
 3. s obzirom na vrste oružja
 4. s obzirom na način vođenja borbe

1. OGRAIČENJA S OBZIROM NA OSOBE

⁷⁶⁹ Plaćenik je, po Protokolu I., osoba koja izravno sudjeluje u neprijateljstvima, nije državljanin stranke sukoba, niti joj je boravište pod kontrolom stranke sukoba, nije pripadnik oružanih snaga stranke sukoba niti je poslan od države koja nije stranka sukoba po službenoj dužnosti kao pripadnik njezinih oružanih snaga, posebno je regrutirana da bi se borila u oružanom sukobu i sudjeluje u neprijateljstvima uglavnom radi osobne koristi, a obećana joj je naknada znatno viša od one obećane ili plaćene borcima odgovarajućeg položaja i funkcije u oružanim snagama stranke sukoba.

⁷⁷⁰ 1989. zaključena je i Međunarodna konvencija protiv novačenja, korištenja, plaćanja i osposobljavanja plaćenika, koje je stranka i RH.

⁷⁷¹ ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA, RATNA OKUPACIJA

⁷⁷² Države oduvijek nastoje u slučaju oružanog sukoba povećati svoje pomorske oružane snage. U stanje doba postojalo je korsarstvo, tj. lađe lovice: to su bile privatne lađe naoružane privatnom inicijativom koje je ovlastila jedna od zaraćenih država da provode ratne čine na moru, osobito da provode pravo plijena. Tim načinom ratovanja nanosila se velika šteta neprijateljskoj, ali i neutralnoj imovini. Pariška pomorska deklaracija zabranila je upotrebu lađa lovica.

⁷⁷³ Sedma haaška konvencija iz 1907. određuje pod kojim se uvjetima brod pretvoren (uglavnom iz trgovačkog) u ratni smatra ratnim brodom na koji sve države, zaraćene i neutralne, primjenjuju pravila koja vrijede za ratne brodove:

1. pretvoreni brod mora biti podređen izravnom zapovjedništvu, izravnom nadzoru i izravnoj odgovornosti države čiju zastavu nosi
2. pretvoreni brod mora nositi vanjske znakove ratnog broda svoje države (ratnu zastavu i plamenac)
3. zapovjednik broda mora biti u službi države, mora ga uredno postaviti nadležna vlast i mora biti uvršten u rangovni popis ratne mornarice
4. posada broda mora biti podvrgnuta vojnoj disciplini
5. pretvoreni brod mora se u svemu držati ratnog prava i ratnih običaja
6. država koja je provela pretvaranje nekog broda u ratni mora to što prije provesti u popisu svojih ratnih brodova.

1.1. Civilno stanovništvo: oružani sukobi vode se između protivničkih oružanih snaga. Tijekom stoljeća razvilo se pravilo da se civilno stanovništvo ne smije napadati, ubijati ili ranjavati, a pomalo se uvelo i pravilo o poštovanju civilnih dobara. Danas su pravila o tome velikim dijelom kodificirana Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata iz 1949. i Dopunskim protokolima iz 1977.⁷⁷⁴

1.2. U borbi je dopušteno vojno djelovati protiv protivnika koji pripada neprijateljskim oružanim snagama. Ali ako pojedini od njih ili čitave skupine ne mogu više voditi borbu ili ako je napuste, treba prestati borba i s druge strane. To su, s jedne strane, ranjeni i bolesni, a s druge strane, neprijatelji koji su položili oružje ili koji nemaju sredstava za obranu pa se predaju i postaju ratni zarobljenici. Oni ne smiju biti objekt napada.

- Zabrana ubijanja i ranjavanja takvih neprijatelja donio je već Haaški pravilnik iz 1907. Pretpostavka je da je pripadnik oružanih snaga onesposobljen za borbu ili da je na bilo koji način pokazao da se ne želi boriti i da se predaje protivniku.
- Tu zabranu potvrđuje i Protokol I. uz Ženevske konvencije, koji određuje da osobe koje su izvan bojnog ustroja (hors de combat) ne smiju biti predmet napada. Kao osobu izvan bojnog ustroja Protokol smatra svaku osobu koja je u vlasti protivničke stranke, koja jasno izražava namjeru da se preda ili koja je u besvjesnom stanju ili je na drugi način onesposobljena zbog rana ili bolesti i prema tome nesposobna da se brani.⁷⁷⁵

1.3. Pripadnici protivne stranke ne smiju se siliti da sudjeluju u vojnim operacijama koje su uperene protiv njihove domovine.

1.4. Za ratne zarobljenike i pučanstvo u okupiranim krajevima v. ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA I ZAROBLJENIKA I ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA.

Što se tiče zaštite osoba u ratu, sve se više naglašava njihovo poštovanje i zaštita kao čovjeka. Bilo vojnik u borbi, ranjenik, zarobljenik, neborac, starac, žena ili dijete, u svima se njima štiti čovjek, svaki onoliko koliko to dopušta sama narav i svrha oružanog sukoba.

2. OGRANIČENJA S OBZIROM NA STVARI (OBJEKTE)

2.1. U staro doba bilo je bombardiranje upereno na ciljeve koje je trebalo razoriti da bi se moglo zauzeti neko mjesto (tvrđava, utvrđen položaj), kao i na branitelje tog mjesta. Danas se može vojno djelovati iz velike udaljenosti pa su tako postali cilj razaranja i takvi objekti koji služe neprijatelju u vojne svrhe, a da i ne postoji neposredna namjera da se zauzmu odnosna mjesta. S pomoću suvremenog oružja moguće je doseći svako mjesto na neprijateljskom području. S takvim tehničkim mogućnostima može se uništiti sve što bi podupiralo ratna nastojanja protivnika, a pod tim se mogu razumijevati ne samo tvornice i radna snaga u njima, nego npr. i prehrambena proizvodnja, kako bi se slomila moralna snaga i volja pučanstva za otpor (tzv. teroristička bombardiranja).

Već u prvim kodifikacijama ratnog prava nastojalo se ograničiti bombardiranje tako da bi se pošteđelo mirno stanovništvo i izbjeglo barem takvo uništavanje stvari koje ne služi svrsi rata. Zato su u pravila međunarodnog ratnog prava uvedeni pojmovi **nebranjenog mjesta**, s jedne, i **vojnih ciljeva**, s druge strane, a dopušteno je vojno djelovanje samo prema vojnim ciljevima. Čl. 25. Haaškog pravilnika iz 1907. zabranjuje da se napadaju ili bombardiraju bilo kojim sredstvom nebranjeni gradovi, sela, naselja ili zgrade.⁷⁷⁶

Kao nebranjena smatraju se i utvrđena mjesta ako nisu branjena, a smatraju se branjena ako se ondje pruža bilo kakav otpor. Djelatna zračna obrana znači otpor, ali ne i postavljanje uređaja za zračnu obranu.

Vojne ciljeve i nebranjena mjesta razlikuje i Deveta haaška konvencija o bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata. Ona zabranjuje bombardiranje nebranjenih mjesta: luka, gradova, sela, naselja i zgrada.

Iako su se napadi već od prvih sustavnijih kodifikacija ratnog prava nastojali ograničiti na vojne ciljeve, nije se, usprkos nastojanjima, uspio pobliže definirati pojam vojnog cilja. To je učinjeno tek u Protokolu I. iz 1977., uz Ženevske konvencije, koji u čl. 52., st. 2. definira vojne ciljeve kao „one objekte koji po svojoj prirodi, po svome smještaju, po svojoj namjeni ili po svojoj upotrebi djelotvorno pridonose vojnoj akciji i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija donosi u danim okolnostima očitu vojnu prednost”. Definicija sadržava 2 jednako važna elementa koja moraju biti u konkretnom slučaju kumulativno ispunjena da bi se radilo o vojnom cilju:

- a) objekt mora „djelotvorno pridonositi vojnoj akciji”,
- b) vojno djelovanje prema njemu mora donijeti „očitu vojnu prednost”.

Oba su elementa dodatno određena, prvi navođenjem kao odlučujućih kriterija: „prirodu, smještaj, namjenu ili upotrebu” objekta, a drugi pozivanjem na „dane okolnosti”.

⁷⁷⁴ ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA

⁷⁷⁵ Ubijanje ili ranjavanje borca koji je položio oružje ili nema više sredstava za obranu pa se predao ratni je zločin i prema čl. 8., st. 2. b (vi) Rimskog statuta Međunarodnoga kaznenog suda iz 1998.

⁷⁷⁶ Ta se zabrana nalazi i u čl. 22. neratificiranih Haaških pravila o zračnom ratu iz 1923., gdje se prvi put upotrebljava sam termin vojni cilj.

Iako se definicija vojnog cilja odnosi na objekte, nesumnjivo je da su i pripadnici oružanih snaga sukobljenih stranaka vojni ciljevi. U vezi s tim treba istaknuti jedno od temeljnih pravila humanitarnog prava: zabranu uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca, tj. takvih koje nisu potrebne za postizanje legitimnih vojnih svrha. Ta je zabrana bila sadržana već u Petrogradskoj deklaraciji i Haaškom pravilniku.

Definicija vojnog cilja ostavlja priličnu slobodu odlučivanja sukobljenim strankama. Kako bi je donekle dodatno ograničio, Protokol I. za dvojbene slučajeve uvodi novo pravilo: u slučaju sumnje radi li se o civilnom ili vojnom objektu, pretpostavlja se da se objekt koji je redovito namijenjen civilnoj upotrebi (kao, npr., mjesto bogoslužja, kuća, škola i sl.) ne upotrebljava za djelotvoran doprinos vojnoj akciji, dakle, da nije vojni cilj, nego civilni objekt koji se ne smije napadati.

S druge strane, ni vojni značaj nekog objekta ne daje uvijek pravo napada na njega. Neki objekti koji bi mogli zadovoljiti uvjete koji se traže za vojne ciljeve, izuzeti su od napada. Tako su vojne sanitetske jedinice (kao vojne bolnice i bolnički brodovi) posebno zaštićene i izuzete od napada." Neki vojni ciljevi izuzeti su Protokolom I. od napada zbog _____ izvanrednih okolnosti. Tako postrojenja ili instalacije koje sadržavaju opasne sile (kao brane, nasipi i nuklearne elektrane), čak i kad su vojni ciljevi, ne smiju biti predmet napada, ako takvi napadi mogu prouzročiti oslobađanje tih sila i posljedično velike gubitke među civilnim stanovništvom. Iz istog razloga ni drugi vojni ciljevi smješteni u tim postrojenjima ili u njihovoj blizini ne smiju biti napadnuti.

Prema običajnom pravnom načelu proporcionalnosti, civilne osobe i objekti zaštićeni su od kolateralne (uzgredne) štete koja je neproporcionalna vojnoj prednosti što se predviđa napadom na vojni cilj. Protokol I. potvrđuje to običajnom pravnom načelo i određuje da napad na bilo koji vojni cilj može postati protupravan ako se povrijedi načelo proporcionalnosti, tj. ako uzrokuje uzgredne gubitke života među civilnim stanovništvom, ranjavanje građanskih osoba, štete na civilnim objektima ili kombinaciju toga, koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu stvarnu i izravnu vojnu prednost.

Napad na civile i civilne objekte zabranjen je ne samo kada je izravan i namjeran nego i kada je riječ o napadima nasumce. Napade nasumce Protokol I. označuje kao napade koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj ili napade koji bez razlikovanja pogađaju vojne ciljeve i građanske osobe ili civilne objekte.⁷⁷⁷

Da bi se osiguralo da se civili i civilni objekti poštede napada, Protokol I. obvezuje one koji planiraju ili odlučuju o napadu da poduzmu određene mjere opreza. Oni moraju učiniti sve što je moguće da provjere jesu li ciljevi koje će napasti zaista vojni ciljevi, moraju odabrati sredstva i metode napada kojima će se izbjeći ili barem svesti na minimum uzgredni gubici među građanskim osobama i uzgredne štete na civilnim objektima te se suzdržati od napada od kojeg se može očekivati povreda načela proporcionalnosti, tj. gubici među civilnim stanovništvom i štete na civilnim objektima koji su prekomjerni u odnosu na predviđenu vojnu prednost. Napad se mora opozvati ili prekinuti ako postane jasno da cilj nije vojni ili da se neće moći poštivati načelo proporcionalnosti. Prije napada koji može pogoditi civilno stanovništvo mora se, kad god to okolnosti dopuštaju, dati djelotvorno upozorenje.

2.2. Kao i Haaške konvencije iz 1907., i Protokol I. iz 1977. potvrđuje zabranu napada nebranih mjesta. Ako stranka sukoba želi neko naseljeno mjesto, unutar ili u blizini područja gdje se vode borbe, poštediti od napada može ga, pod određenim uvjetima, proglasiti nebranim i to mora priopćiti protivničkoj stranci.⁷⁷⁸

2.3. Zaštita povijesnih spomenika, muzeja i drugih kulturnih dobara razvila se tijekom posljednjih stotinu godina, iako su zahtjevi za zaštitu tih dobara postojali još u staroj Grčkoj.⁷⁷⁹

Haaški pravilnik iz 1907. obvezuje stranke da poštede, koliko je god to moguće, zdanja namijenjena bogoslužju, umjetnosti, znanosti i dobrotvornim svrhama te povijesne spomenike, pod uvjetom da nisu istodobno upotrijebljeni u vojne svrhe. Iznimno, uništenje ili pljenidba neprijateljske imovine, uključujući kulturna dobra, dopuštena je kad vojne potrebe to imperativno nalažu. U slučaju okupacije s kulturnim se dobrima, čak i ako su državna imovina, mora postupati kao s privatnom imovinom i njihova zapljena, razaranje i namjerno oštećivanje mora se sudski goniti.^{780 781}

Na poticaj Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) zaključena je 1954. u Haagu Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba.⁷⁸²

⁷⁷⁷ Protokol I. definira napade nasumce kao napade koji nisu usmjereni na određeni vojni cilj te napade u kojima se upotrebljavaju metode ili sredstva vođenja borbe koja se ne mogu usmjeriti na određeni vojni cilj ili kojih se posljedice ne mogu ograničiti na određeni vojni cilj (bombardiranje širih prostora).

⁷⁷⁸ Da bi se neko mjesto moglo proglasiti nebranim, moraju se ispuniti ovi uvjeti: svi borci, kao i pokretno naoružanje i pokretna vojna oprema moraju biti evakuirani; nepokretne vojne instalacije ili ustanove ne smiju se upotrijebiti u neprijateljske svrhe; ni vlasti ni stanovništvo ne smiju učiniti nikakav neprijateljski čin i ne smije biti nikakvog djelovanja kao potpore vojnim operacijama.

⁷⁷⁹ Prvi moderni zakonik ratnog prava, koji je 1863. izradio Francis Lieber, sadržavao je odredbe o zaštiti kulturnih dobara. Taj zakonik, poznat kao Lieberov zakonik, služio je kao nalog jedinicama SAD-a za vrijeme Američkog građanskog rata. On je određivao da se kulturna dobra moraju smatrati privatnom imovinom, dakle moraju biti izuzeta od zapljene i osigurana od štete koja se može izbjeći. Slične odredbe sadrže i Bruxelleska deklaracija o pravilima i običajima rata (1874.) i Oxfordski priručnik (1880.).

⁷⁸⁰ Slične odredbe sadržava i Deveta haaška konvencija iz 1907., o bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata.

⁷⁸¹ Zaštita povijesnih spomenika, muzeja i drugih kulturnih dobara bila je 1935. predmet posebnog ugovora između američkih država (tzv. Roerichov pakt), prvog međunarodnog ugovora posvećenog u cijelosti zaštiti kulturnih dobara. On je i danas na snazi za američke države.

⁷⁸² Uz Konvenciju je usvojen i Protokol, koji sadržava odredbe o vraćanju kulturnih dobara koja su nezakonito odnesena s okupiranih područja.

- Zaštitom Konvencije obuhvaćena su pokretna i nepokretna dobra koja su veoma važna za kulturnu baštinu nekog naroda, zatim zgrade čija je glavna i stvarna namjena da se u njima čuvaju ili izlažu takva dobra (npr. muzeji, velike knjižnice, skloništa za kulturna dobra u slučaju oružanog sukoba) te spomenička središta, tj. takva mjesta gdje je okupljen znatan broj kulturnih spomenika.
- Konvencija razlikuje 2 razine zaštite: opću zaštitu i posebnu zaštitu za ograničen broj kulturnih dobara najviše vrijednosti. Pod posebnu zaštitu se stavljaju najvrjednija kulturna dobra, koja se moraju nalaziti na udaljenosti od velikih industrijskih središta i svakoga važnog vojnog objekta i ne smiju se upotrebljavati u vojne svrhe. Kulturna dobra posebne zaštite stječu to pravo upisom u poseban međunarodni registar koji vodi UNESCO.
- Konvencija obvezuje na poštivanje kulturnih dobara u vrijeme oružanog sukoba, na zaštitu od krađe, pljačke i uništavanja, na suzdržavanje od svakoga neprijateljskog čina prema njima, kao i na suzdržavanje od svake upotrebe tih dobara koja bi ih mogla izvrgnuti razaranju ili oštećenju. Od tih se obveza može odstupiti ako to vojna potreba imperativno zahtijeva.

I Protokol I. iz 1977. daje posebnu zaštitu povijesnim spomenicima, umjetničkim djelima i mjestima bogoslužja koji čine kulturnu ili duhovnu baštinu naroda.

- On zabranjuje: a) provođenje bilo kakvih neprijateljskih čina prema navedenim kulturnim dobrima, b) upotrebu tih dobara za potporu vojnim naporima i c) da takva dobra budu predmet represalija. Zloupotrebom kulturni objekt gubi posebnu zaštitu, no i dalje ostaje zaštita koju uživaju svi civilni objekti. Stoga se može napasti samo ako je pretvoren u vojni cilj.
- Protokol I. ne predviđa mogućnost napada na navedene kulturne objekte u slučaju imperativne vojne potrebe, kao što to čini Konvencija iz 1954.

Iako je apsurdno da je u međunarodnom ugovoru koji se bavi zaštitom kulturnih dobara, kao što je Konvencija iz 1954., predviđena mogućnost napada na ta dobra pozivanjem na vojnu potrebu i time mogućnost da uništenje najvažnijih kulturnih dobara čovječanstva bude u skladu s Konvencijom, ta je mogućnost ostala i nakon izmjena i dopuna Konvencije Protokolom iz 1999., samo što je usklađena s odredbama Protokola I. o vojnom cilju i mjerama opreza pri napadu.

Protokol II. iz 1977. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata, koji se odnosi na nemeđunarodne oružane sukobe također zabranjuje bilo kakve neprijateljske čine prema kulturnim objektima koji čine kulturnu ili duhovnu baštinu naroda i upotrebu tih objekata za potporu vojnim naporima. ^{783 784}

2.4. Vojna djelovanja u vrijeme oružanog sukoba često imaju štetne posljedice i za okoliš. Opća skupština UN-a je 1992. u rezoluciji o zaštiti okoliša u vrijeme oružanog sukoba istaknula daje „uništavanje okoliša, koje nije opravdano vojnom potrebom i koje se provodi samovoljno ... protivno... postojećem međunarodnom pravu". Rezolucije Opće skupštine, iako nisu same po sebi obvezatne, mogu pružiti dokaz o postojanju običajnog prava ili stvaranju opinio juris, pa zato navedeno pravilo, potvrđeno i u drugim dokumentima, možemo uzeti kao odraz postojećeg običajnog prava. ⁷⁸⁵

Osim tog općeg pravila, postojeće običajno pravo obvezuje da se u planiranju napada na vojne ciljeve treba voditi računa i o njegovu utjecaju na okoliš. U skladu s načelom proporcionalnosti, šteta okolišu ne smije biti ne srazmjerna očekivanoj vojnoj prednosti.

Ugovorno pravo sadrži nešto detaljnija pravila.

- Tako Protokol I. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata zabranjuje upotrebu metoda i sredstava ratovanja kojima je svrha ili od kojih se mogu očekivati prostorno znatne, trajnije i velike štete na prirodnom okolišu.
- Protokol dodatno zabranjuje i takve štete na prirodnom okolišu koje ugrožavaju zdravlje ili preživljavanje stanovništva, kao i represalije prema prirodnom okolišu.
- Zabranjeno je i napadati dobra prijeko potrebna za preživljavanje civilnog stanovništva, npr. poljoprivredna područja.

U Savjetodavnom mišljenju o dopustivosti upotrebe nuklearnog oružja MS je istaknuo da odredbe Protokola I., iako su detaljnije i adekvatnije od općenitih odredaba običajnog prava, ne mogu se, prema mišljenju Suda, smatrati dijelom običajnog prava.

3. ZABRANJENE VRSTE ORUŽJA

- iz dvaju temeljnih načela prava oružanih sukoba, obveze razlikovanja između boraca i civila te zabrane uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca, izvodimo i **osnovna pravila o zabranjenim vrstama oružja:**

⁷⁸³ Statut MS za ex-Jugoslaviju ustanovljuje kaznenu sudbenost za zapljenu, uništenje ili namjernu štetu ustanovama posvećenim bogoslužju, dobrotvornim svrhama, obrazovanju, umjetnosti i znanosti, povijesnim spomenicima te umjetničkim i znanstvenim djelima.

⁷⁸⁴ Rimski statut MKS iz 1998. navodi kao ratni zločin namjerno usmjeravanje napada prema objektima posvećenim bogoslužju, obrazovanju, umjetnosti, znanosti ili dobrotvornim svrhama, povijesnim spomenicima, pod uvjetom da nisu vojni ciljevi.

⁷⁸⁵ Navedeno pravilo potvrđuje i Sanremski priručnik.

- tako je zabranjeno oružje koje ne može razlikovati civilne i vojne ciljeve, dakle, koje ne može biti usmjereno samo na vojne ciljeve (uz eventualne popratne civilne gubitke koji nisu prekomjerni)
 - isto tako, zabranjena je upotreba oružja koja borbama nepotrebno pogoršava patnje, tj. uzrokuje boli veće od onih koje su neizbježne za postizanje legitimnih vojnih svrha
- navedena općenita pravila nisu uvijek od pomoći u konkretnim slučajevima
 - stoga se još od Petrogradske deklaracije iz 1868. nastoji osigurati izričita zabrana određenih vrsta oružja zaključivanjem mnogostranih međunarodnih ugovora; do sada je usvojeno niz takvih međunarodnih ugovora i za mnoge od njih postoji opće slaganje da sadržavaju običajna pravila

3.1. zabranjeno konvencionalno oružje

3.1.1. Projektili težine manje od 400 grama koji su eksplozivni ili napunjeni rasprskavajućim ili zapaljivim tvarima (Petrogradska deklaracija 1868.). Smatra se da je ta zabrana postala običajno pravo. Ona vrijedi jednako za kopnene, pomorske ili zračne oružane sukobe.

3.1.2. Meci koji se u ljudskom tijelu lako rašire ili splošte (tzv. dum-dum meci ⁷⁸⁶, Treća haaška deklaracija iz 1899.).

3.1.3. Otrov i otrovno oružje (čl. 23., a) Haaškog pravilnika iz 1907.).

3.1.4. Oružje koje je ponajprije namijenjeno da svojim fragmentima nanosi povrede koje se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama. Tom je oružju posvećen Protokol o fragmentima koji se ne mogu otkriti (Protokol I.) uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980. Takvi fragmenti, obično plastični ili stakleni, upravo zato što se ne mogu otkriti, onemogućuju liječničku pomoć i stoga uzrokuju nepotrebne patnje.

3.1.5. Polaganje mina. Prva konvencija koja je uređivala polaganje mina bila je Osmi haaška konvencija o polaganju podmorskih automatskih kontaktnih mina iz 1907. Ona propisuje kako moraju biti namještene automatske kontaktne mine, dok su mine koje ne odgovaraju njezinim propisima zabranjene. Zabranjeno je polaganje automatskih kontaktnih mina ispred neprijateljskih obala i luka kojem je jedina svrha sprječavanje trgovačke plovidbe.

Prema Konvenciji, neusidrene automatske kontaktne mine moraju biti tako namještene da postanu neškodljive jedan sat nakon što je država koja ih je položila izgubila nadzor nad njima. Usidrene automatske mine moraju postati neškodljive čim se otkinu od sidra. Od torpeda se smiju upotrebljavati samo ona koja postaju neškodljiva pošto promaše svoj cilj.

Glavna je svrha međunarodnih ugovora kojima se zabranjuje ili ograničava upotreba kopnenih mina uklanjanje u najvećoj mogućoj mjeri opasnosti za civilno stanovništvo.

Zabrani ili ograničavanju upotrebe mina posvećeni su Protokol o zabrani ili ograničenju uporabe mina, mina iznenađenja ili drugih naprava (Protokol II.) uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980. te Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju, zaključena u Ottawi 1997. g.

- Protokol II. uz Konvenciju iz 1980. ne sadržava potpunu zabranu kopnenih mina, ni protupješačkih ni i protuoklopnih, već uvodi znatna ograničenja upotrebe mina, mina iznenađenja i drugih naprava, a bezuvjetno zabranjuje samo neke od njih.
- Konvencija zaključena u Ottawi 1997. potpuno zabranjuje upotrebu, proizvodnju, stvaranje zaliha i prijenos protupješačkih mina te nalaže njihovo uništenje u miniranim područjima te uništenje protupješačkih mina na zalihama. Države stranke Konvencije također su se, u skladu sa svojim mogućnostima, obvezale da će pružiti pomoć za skrb i rehabilitaciju žrtava mina i njihovu društveno-ekonomsku reintegraciju te da će se međusobno pomagati u provođenju obveza preuzetih Konvencijom. ⁷⁸⁷

3.1.6. Upotreba napalma i drugih sredstava za uzrokovanje požara dosegla je u oružanim sukobima nakon Drugog svjetskog rata takve razmjere da je uzbunila javnost i izazvala mnoge prosvjede. Stoga je Protokol III uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenoga konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980. posvećen zabrani ili ograničenju upotrebe zapaljivog oružja.

Protokol zabranjuje da cilj napada zapaljivim oružjem bude civilno stanovništvo ili civilni objekti. Zabranjeno je da cilj napada zapaljivim oružjem izbačenim iz zrakoplova bude vojni cilj koji se nalazi unutar koncentracije civila (čl. 2., st. 2.).

⁷⁸⁶ Nazvani prema britanskoj oružarnici u blizini Calcutte, gdje su prvi put proizvedeni.

⁷⁸⁷ Protupješačke mine su prema definiciji Konvencije mine koje su konstruirane tako da eksplodiraju u nazočnosti, blizini ili dodiru s nekom osobom, koje će onesposobiti, raniti ili ubiti jednu ili više osoba. Mine konstruirane tako da se detoniraju u prisutnosti, blizini ili pri dodiru s vozilom, a ne čovjekom, koje su opremljene napravama protiv deminiranja, ne smatraju se protupješačkim minama iz razloga što su tako opremljene.

Takav je napad zabranjen i ako se ne radi o izbacivanju zapaljivog oružja iz zrakoplova, osim ako je vojni cilj jasno odvojen od koncentracije civila i ako su poduzete sve moguće mjere opreza radi ograničavanja zapaljivih učinaka na vojne ciljeve i izbjegavanja ili svođenja na minimum slučajnih civilnih gubitaka. Dakle, ako nisu u blizini koncentracije civila, borci nisu Protokolom zaštićeni od napada zapaljivim oružjem.

3.1.7. Upotreba laserskog oružja posebno namijenjenog uzrokovanju trajnog sljepila zabranjena je Protokolom o osljepljujućem laserskom oružju (Protokol IV.) iz 1995., uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980. g.

3.2. zabranjeno oružje za masovno uništavanje

3.2.1. Zagušljivi, otrovni i njima slični plinovi.

Druga haaska deklaracija iz 1899. o zabrani upotrebe metaka sa zagušljivim ili otrovnim plinovima bila je prvi međunarodni ugovor koji je zabranjivao upotrebu metaka čija je jedina svrha bila širenje zagušljivih ili otrovnih plinova.

Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu poziva stranke da pristupe ugovorima koji zabranjuju upotrebu navedenih plinova i sredstava kako bi ta zabrana bila općeprihvaćena kao dio međunarodnog prava.

Zabrana upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova danas je po općem slaganju dio običajnog MP i njihovu upotrebu Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda proglašava ratnim zločinom.

3.2.2. Ostalo kemijsko oružje.

Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju iz 1993. odnosi se na sve kemijsko oružje. Ona obvezuje svoje stranke da „nikada, ni u kojim okolnostima“ ne upotrebljavaju kemijsko oružje, vojno se pripremaju za njegovu upotrebu, usavršavaju ga, proizvode, nabavljaju, čuvaju ili prenose i nalaže im da unište kemijsko oružje koje posjeduju. Kemijsko oružje definira se kao otrovno, tj. takvo koje svojim kemijskim djelovanjem na životne procese može prouzročiti smrt, privremenu nesposobnost ili trajna oštećenja ljudi ili životinja.⁷⁸⁸

3.2.3. Biološko oružje.

Ženevski protokol iz 1925. o zabrani upotrebe zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških sredstava naglasio je da svoju zabranu proteže i na upotrebu bakterioloških metoda ratovanja. S vremenom je sazrijevalo shvaćanje da treba posebno urediti pitanje biološkog oružja.

Stoga je 1972. zaključena Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju. Konvencija se odnosi na zabranu „usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha“ bakteriološkog (biološkog) oružja. Sama upotreba bakteriološkog (biološkog) oružja nije izričito zabranjena, no to ne znači da je ona dopuštena. Zabrana upotrebe biološkog oružja, sadržana još u Protokolu iz 1925., postala je dio običajnog MP.

3.2.4. Pitanje zabrane nuklearnog oružja na dnevnom je redu rasprava od početka rada UN-a na reguliranju i ograničavanju oružanja.⁷⁸⁹ Glede upotrebe nuklearnog oružja, moglo bi se ozbiljno tvrditi da je to oružje već zabranjeno postojećim pravilima MP, koja se odnose na ograničavanje napada na vojne ciljeve, zabranu napada nasumce, razlikovanje boraca i civila, zabranu nepotrebnog uzrokovanja patnji boraca i sl. Naime, učinci napada tim oružjem uglavnom se ne mogu kontrolirati i ograničiti samo na legitimne vojne ciljeve. Isto tako, moglo bi se tvrditi da uporaba nuklearnog oružja potpada pod zabranu otrovnih i bakterioloških sredstava.

MS, koji se pitanjem dopustivosti nuklearnog oružja u oružanom sukobu bavio u svom Savjetodavnom mišljenju 1996., nije bio tog mišljenja. Sud je istaknuo da se zabrana uporabe nuklearnog oružja ne može temeljiti na zabrani ostalog oružja za masovno uništavanje (biološkog, kemijskog), jer je svako od tih oružja zabranjeno posebnim međunarodnim ugovorom i svaki od tih ugovora usvojen je u specifičnim okolnostima i iz specifičnih razloga. Sud je podsjetio da je bilo mnogo pregovora o nuklearnom oružju, no oni nisu doveli do zaključivanja međunarodnog ugovora koji bi sadržavao potpunu zabranu tog oružja, kao u slučaju biološkog i kemijskog oružja. Sud je naglasio da ne postoji ni ugovorno, ali ni običajno pravo o potpunoj i univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja.

Sud je naglasio da su prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba podvrgnuti pravilima MP primjenjivim na oružane sukobe, posebno pravilima humanitarnog prava. Prijetnja nuklearnim oružjem i njegova upotreba načelno su protivni tim pravilima i upotreba tog oružja teško je spojiva s nekim osnovnim načelima humanitarnog prava, kao što su zahtjev za

⁷⁸⁸ Prema navedenoj definiciji, i suzavac ulazi u navedenu kategoriju jer izaziva privremenu nesposobnost. ... No, suzavac i slična sredstva zabranjeni su samo kao metoda ratovanja, ali ne i u kontroli unutrašnjih nereda.

⁷⁸⁹ SMANJENJE ORUŽANJA I RAZORUŽANJE

razlikovanje boraca i civila, zabrana uzrokovanja nepotrebne patnje i sl. No usprkos tomu, Sud je istaknuo da nema dovoljno elemenata za zaključak da je upotreba nuklearnog oružja u svim okolnostima nužno protivna pravilima i načelima primjenjivim u oružanim sukobima. Imajući u vidu sadašnje stanje MP, Sud je ustvrdio da ne može sa sigurnošću zaključiti bi li prijetnja nuklearnim oružjem ili njegova upotreba bila dopustiva ili nedopustiva u iznimnim okolnostima samoobrane u kojima bi bio u pitanju sam opstanak države.

Dakle, Sud nije potvrdio ni dopustivost ni zabranu upotrebe nuklearnog oružja u navedenim okolnostima. Navedeno mišljenje Suda razočaralo je mnoge koji su smatrali da zaključak Suda zapravo znači non liquet odnosno da u osnovi dopušta upotrebu nuklearnog oružja. Koliko god razočaralo, mišljenje Suda odražava stvarno stanje u međunarodnoj zajednici. Globalni ugovor koji bi zabranjivao upotrebu nuklearnog oružja zaista ne postoji niti se uspio zaključiti usprkos brojnim pokušajima. A još uvijek česta i raširena praksa prijetnje nuklearnim oružjem priječi razvoj opinio juris i nastanak običajnog pravila o univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja.

4. OGRANIČENJA S OBZIROM NA NAČIN VOĐENJA BORBE ILI ODREĐENE UPOTREBE ORUŽJA

- općeprihvaćeno načelo klasičnog ratnog prava, koje vrijedi i danas, jest zabrana perfidnih načina i sredstava borbe na tom načelu temelje se i neke posebne zabrane pisanog MP

- posebno su zabranjeni još Haaškim pravilnikom iz 1907.:

1. Izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske.

2. Izjava da se neće davati milost.

3. Zloupotreba parlamentarske zastave, neprijateljske zastave, vojničkih znakova ili uniforma, kao i ženevskih znakova. Tu treba dodati i zloupotrebu bijele zastave i nekih drugih međunarodno priznatih znakova.

No načelno, ratne varke nisu zabranjene. One se često upotrebljavaju sa svrhom da neprijatelja zavaraju ili dovedu u zabludu, da se zadobiju neke prednosti u borbi ili postigne neki postavljeni cilj. Članak 24. Haaškog pravilnika određuje. „Ratne varke i upotreba sredstava potrebnih za dobavljanje obavijesti o neprijatelju i terenu smatraju se kao dopušteni.“

Ali varka ne smije ići do perfidije, pa se zato ne smiju upotrebljavati varke zloupotrebom sredstava i oblika koji imaju u borbi određenu svrhu, pa bi ih njihova upotreba kao varke lišila povjerenja i time isključila korist stoje ta sredstva ili oblici pružaju u svojoj pravilnoj primjeni (tako se npr. ne smije upotrebljavati znak dizanja ruku radi predaje pa onda nastaviti borbu protiv neprijatelja koji se pouzdao u taj znak). Nasuprot tome, dopušteno je npr. zavaravanje neprijatelja odašiljanjem signala ili vijesti na način kako se njima služi neprijatelj, hiniti povlačenje ili bijeg, izazvati dojam napadanja na jednome mjestu kako bi se prikrilo stvarni napad na drugome mjestu.

U pomorskom ratu poznata je varka da ratni brod preuzme vanjska svojstva trgovačkog broda. Za razliku od kopnenog rata, u pomorskom ratu smatra se kao dopuštena upotreba lažne, pa i neprijateljske zastave, ali vlastita zastava mora se svakako istaknuti prije negoli započnu neprijateljstva.

4. Razaranje ili zapljena neprijateljske (državne i privatne) imovine, osim u slučajevima kada vojna potreba imperativno nalaže takva uništenja ili zapljene.

5. Prepuštanje grada ili naselja pljački, čak i ako su osvojeni na juriš.

6. Iz čl. 24. Haaškog pravilnika proizlazi da špijunaža koju provodi neprijatelj protiv neprijatelja nije zabranjena MP-om. Oštro postupanje sa špijunima nije kazna, nego ratna mjera. Najbolji dokaz tomu je da se protiv špijuna može postupati samo ako bude uhvaćen na djelu. Ako se nakon uspješno obavljenog posla špijun vrati svojoj vojsci pa je poslije zarobljen, ne može se pozvati na odgovornost zbog prijašnjeg djela špijunaže.

Špijunom se smatra samo osoba koja potajno ili u lažnom svojstvu prikuplja ili nastoji prikupiti podatke o operacijskom području neke vojske s namjerom da ih priopći protivniku. Osobe koje u uniformi obavljaju izviđanja, nisu špijuni makar su zašli u neprijateljsko operacijsko područje. Špijuni nisu ni vojne ili nevojne osobe koje otvoreno obavljaju zadatke prenošenja vijesti.

7. ⁷⁹⁰

⁷⁹⁰ Moderno MP ne poznaje tzv. pravo angarije. U starije doba zaraćene države uzimale su strane brodove u svojim lukama i silile posadu tih brodova da tim brodovima obavljaju prijevoze po njihovim nalogima i u njihovu korist. Danas se to ne provodi.

- **Protokol I.** iz 1977. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata iz 1949. potvrđuje i dopunjuje navedene zabrane i pravila, koji su postali sastavni dio običajnog MP
 - Protokol zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se perfidijom.
 - perfidiju definira kao čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu da pruži zaštitu na temelju pravila MP, s namjerom da se to povjerenje iznevjeri ⁷⁹¹
 - Protokol navodi kao primjere perfidije: hinjenje namjere pregovaranja, koristeći se zastavom parlamentara ili hinjenje predaje; hinjenje statusa civila; hinjenje onesposobljenosti zbog rana ili bolesti; hinjenje zaštićenog statusa upotrebom znakova, obilježja ili odora UN-a, neutralnih država ili drugih država koje nisu stranke sukoba; zabranjena je svaka nepropisna upotreba međunarodno priznatih obilježja i znakova te upotreba simbola, vojnih oznaka ili odora protivničkih stranaka za vrijeme napada kako bi se prikrile, poduprle ili omele vojne operacije
 - Protokol zabranjuje izjave da se neće davati milost, tj. da ne smije biti preživjelih, time prijetiti protivniku ili na toj osnovi voditi neprijateljstva.
 - Protokol, kao i Haaški pravilnik, dopušta ratne varke, koje definira kao čine kojima je svrha dovesti protivnika u zabludu ili ga navesti da se ponaša nesmotreno, ali kojima se ne krše pravila MP i koji nisu perfidni jer se njima ne zadobiva povjerenje protivnika glede zaštite na temelju tog prava; kao primjeri varki navode se: upotreba kamuflaže, mamaca, lažnih operacija i dezinformacija. ^{792 793}
 - Protokol I. u osnovi potvrđuje i tradicionalna pravila o špijunaži sadržana u Haaškom pravilniku iz 1907.

9.1.8. Zaštita ranjenika, bolesnika i zarobljenika

- svojim prikazom patnji ranjenika nakon bitke kod Solferina, Švicarac Henri Dunant potaknuo je izradu prve Konvencije o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu, usvojene 1864. u Ženevi ⁷⁹⁴
- 1949. zaštita žrtava rata uređena je u **4 Ženevske konvencije** ⁷⁹⁵ – prve 3 konvencije bave se pripadnicima oružanih snaga zaraćenih država, a 4. civilnim pučanstvom ⁷⁹⁶
 - zajednička im je karakteristika da više nego prije naglašavaju zaštitu čovjeka kao takvog, a ne toliko u njegovu svojstvu pripadnika oružanih snaga; zaštićene osobe ne mogu se ni u kojem slučaju odreći prava koja im Konvencije osiguravaju
 - Konvencijama je pojačana i uloga sile zaštitnice, tj. države koja štiti interese jedne zaraćene stranke kod protivne stranke; zaraćene stranke mogu sporazumno odrediti neki nepristrani organizam koji bi u njihovu oružanom sukobu provodio dužnost sile zaštitnice
- **Dopunski protokoli iz 1977.** uz Ženevske konvencije, osim odredaba o načinima i sredstvima borbe, sadržavaju i odredbe o zaštiti osoba u oružanim sukobima
- temeljno je načelo dviju Ženevskih konvencija o zaštiti ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga (uključujući one na moru i brodolomce) da te osobe treba štiti i njegovati bez obzira na to kojoj sukobljenoj stranci pripadaju – za tu svrhu obje konvencije predviđaju zaštitu samih ranjenika, bolesnika i brodolomaca, nadalje zaštitu sanitetskih jedinica u sastavu vojske ili mornarice, bolničkog osoblja, zgrada, osoba, brodova i pokretnih dobara određenih za smještaj, prijevoz i negu ranjenika i bolesnika

⁷⁹¹ Pojam perfidije se prema Protokolu sastoji od 3 elementa koja moraju biti kumulativno ispunjena:

1. postojanje pravila MP koje daje zaštitu u određenim okolnostima, kojeg se protivnik ovlašten ili obvezan pridržavati,
2. navođenje protivnika da povjeruje da su te okolnosti nastupile, te
3. namjera da se to povjerenje iznevjeri.

⁷⁹² Psihološki rat smatra se dopuštenim ne samo širenjem dezinformacija nego i utjecajem na protivničke borce da dezertiraju ili da se pobune.

Smatra se dopuštenim i krivotvorenje valute protivničke države, kako bi se potkopao njezin monetarni sustav.

⁷⁹³ Rimski statut MKS iz 1998. smatra ratnim zločinom nepropisnu upotrebu zastave primirja, zastave ili vojnih oznaka i odora protivničke stranke ili UN-a, znakova raspoznavanja Ženevskih konvencija, zbog kojih je došlo do smrti ili teških tjelesnih ozljeda te izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske.

⁷⁹⁴ Konvencija se odnosila samo na ranjenike. 1868. se zaštita htjela protegnuti na pomorski rat, ali je to uspjelo tek na Prvoj haaškoj mirovnoj konferenciji 1899. Godine 1906. usvojena je Ženevska konvencija o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu; zapravo se radilo o prerađenoj Konvenciji iz 1864., kojom se zaštita protegnula i na bolesnike. Primjena Konvencije iz 1906. Desetom se haaškom konvencijom iz 1907. protegnula i na pomorski rat. Godine 1929. usvojena je nova Ženevska konvencija o poboljšanju sudbine ranjenih i bolesnih vojnika u ratu (temeljena na konvencijama iz 1864. i 1906.). Iste je godine zaključena i Ženevska konvencija o postupku s ratnim zarobljenicima, koja je, za svoje stranke, zamijenila odredbe drugog poglavlja Haaškog pravilnika kojima je dotad to pitanje bilo uređeno.

⁷⁹⁵ IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOB

⁷⁹⁶ ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA

- **Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru** daje posebna pravila koja su uvjetovana okolnostima pomorskog ratišta
 - Za tu svrhu Konvencija poznaje ustanovu bolničkih brodova i brodskih bolnica.
 - Bolnički brodovi moraju biti bijelo obojeni i imati na bokovima i na horizontalnim površinama jedan ili više znakova crvenoga križa. Oni, uz zastavu svoje države, viju i ženevski znak. Bolnički brodovi ne smiju se upotrebljavati ni za kakve ratne svrhe. Oni plove i rade u prostoru ratnih operacija na vlastiti rizik. Nikako ne smiju smetati kretanje ratnih brodova. Njihova je dužnost da pružaju pomoć ranjenicima, bolesnicima i brodolomcima, bez razlike pripadnosti. Sukobljene stranke imaju nad njima pravo nadzora i pretrage. One mogu ukloniti njihovu pomoć i zapovjediti im da se udalje, zatim im mogu odrediti smjer plovidbe i postaviti na brod svog povjerenika. Napokon, sukobljene stranke mogu zadržati bolnički brod najviše 7 dana ako to zahtijeva ozbiljnost prilika.
 - Brodске болнице na ratnim brodovima moraju se po mogućnosti štedjeti u slučaju borbe na brodu i ne smije im se mijenjati namjena dokle god su potrebne za ranjenike i bolesnike.
 - S obzirom na posebnu narav pomorskog ratišta, Konvencija štiti ne samo ranjenike i bolesnike nego i brodolomce. Konvencija brodolomom smatra svaki brodolom bez obzira na okolnosti u kojima se zbio. Odredbe Konvencije vrijede također za prisilno spuštanje zrakoplova na more i pad u more. Ako brodolomci padnu u ruke protivnika, on treba s njima postupati kao s ratnim zarobljenicima, prema odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima.

-
- **Protokol I.** iz 1977. dopunjuje odredbe navedenih dviju konvencija
 - najvažnija je novost u odnosu prema Ženevskim konvencijama iz 1949. da Protokol I. jamči zaštitu svim ranjenim i bolesnim, i pripadnicima oružanih snaga, i građanskim osobama; to se odnosi i na vojne i na civilne brodolomce
 - Protokol I. ujedno proširuje zaštitu na civilno sanitetsko osoblje stranke sukoba

-
- **Ženevskom konvencijom o postupanju s ratnim zarobljenicima** izgrađena je opsežna zaštita ratnih zarobljenika
 - država koja ih ima u svojoj vlasti odgovorna je prema njima neovisno o individualnim odgovornostima, koje bi mogle postojati
 - sa zarobljenicima treba uvijek postupati čovječno, štiti ih od svakog nasilja ili zastrašivanja, uvreda i javne radoznalosti
 - posebice, nijedan ratni zarobljenik ne smije biti podvrgnut fizičkom sakaćenju ili medicinskim ili znanstvenim pokusima
 - njihova osoba i čast moraju se poštovati; prema ženama se mora postupati s dužnim obzirom prema njihovu spolu
 - prema Konvenciji, ratnim zarobljenicima se smatraju:
 - pripadnici oružanih snaga stranke sukoba i pripadnici milicija i dobrovoljačkih odreda koji ulaze u sastav oružanih snaga
 - pripadnici ostalih milicija i dobrovoljačkih odreda, uključujući i pripadnike organiziranih pokreta otpora koji pripadaju stranki sukoba, pod uvjetom da ispunjavaju 4 uvjeta (da imaju odgovornog zapovjednika i znak raspoznavanja, da otvoreno nose oružje i pridržavaju se pravila ratnog prava)⁷⁹⁷
 - pripadnici redovitih oružanih snaga koji izraze vjernost nekoj vladi ili vlasti koju nije priznala sila u čijoj su vlasti
 - osobe koje prate oružane snage i posjeduju za to pismene ovlasti vojnog zapovjedništva (ratni dopisnici, dobavljači, članovi radnih jedinica i sl.)
 - članovi posada trgovačkih brodova i civilnih zrakoplova stranaka sukoba, ako ne uživaju povoljniji postupak na temelju drugih odredaba međunarodnog prava;
 - sudionici pučkog ustanka ako otvoreno nose oružje i poštuju pravila ratnog prava⁷⁹⁸
 - prema običajnom pravu smatraju se ratnim zarobljenicima i glavari država, ministri i diplomati
 - Ženevska konvencija sadržava odredbe o sigurnom i zdravom smještaju zarobljenika, njihovu liječenju, zaposlenju i disciplini
 - ona predviđa: jamstva disciplinskog i sudskog postupka protiv zarobljenika, pravo pritužbe na postupak zarobljeničkih vlasti, pravo zarobljenika da se u istom predmetu obraćaju stranom diplomatskom predstavniku koji je preuzeo zaštitu interesa njihove domovine
 - zarobljenici moraju biti pristojno smješteni i opskrbljeni, a uvjeti njihova smještaja moraju biti jednako povoljni kao i oni koji su osigurani postrojbama države u čijoj su vlasti, a koje su smještene u istoj regiji
 - zarobljenici mogu biti zaposleni prema svojim sposobnostima, uz pristojne uvjete rada, ali se ne smiju upotrijebiti za radove koji su u vezi s ratnim operacijama, opasni ili škodljivi za zdravlje

⁷⁹⁷ OSOBE KOJE SUDJELUJU U ORUŽANOM SUKOBU

⁷⁹⁸ Konvencija u čl. 4.B. uvodi još 2 specifične kategorije ratnih zarobljenika: prva se odnosi na okupirana područja (pripadnici oružanih snaga koji su pušteni na slobodu na okupiranom području i onda ponovno internirani nakon neuspjelog pokušaja da se spoje s oružanim snagama kojima pripadaju), a druga se tiče neutralnih država (pripadnici oružanih snaga koji su došli na područje neutralne države, koja ih mora internirati na temelju odredaba MP).

- časnici se ne smiju siliti na rad
- Konvencija priznaje zarobljenicima pravo da iz svoje sredine izaberu predstavnike koji će ih zastupati kod vlasti i spomenutog diplomatskog zastupnika; predviđeno je i djelovanje informacijskog ureda za izdavanje obavijesti o ratnim zarobljenicima
- nakon prestanka aktivnih neprijateljstava moraju se ratni zarobljenici bez odgode osloboditi i vratiti u domovinu (repatriirati)
- Protokol I. proširio je koncept međunarodnih oružanih sukoba, koji uključuje i antikolonijalne i druge oružane borbe za nacionalno oslobođenje⁷⁹⁹ – u vezi s tim proširenim konceptom, Protokol I. na potpuno nov način definira oružane snage, određujući da se oružane snage stranke sukoba sastoje od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica koje su pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci, čak i kad tu stranku zastupa vlada ili vlast koju protivnička stranka ne priznaje
 - te oružane snage moraju biti podvrgnute unutrašnjem disciplinskom sustavu koji, uz ostalo, osigurava poštivanje pravila međunarodnog prava primjenjivih u oružanim sukobima
 - pripadnici oružanih snaga, osim sanitetskog i vjerskog osoblja, jesu borci, što znači da imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i imaju status ratnih zarobljenika ako padnu pod vlast protivničke stranke⁸⁰⁰
- pripadnici sanitetskog i vjerskog osoblja ne mogu biti ratni zarobljenici, ali ih se može zadržati da pomažu ratnim zarobljenicima
- iako su svi borci dužni poštivati pravila međunarodnog prava primjenjiva u oružanim sukobima, Protokol I. naglašava da kršenje tih pravila ne lišava borca tog statusa niti njegova prava da bude smatran ratnim zarobljenikom⁸⁰¹
- pravo na status ratnog zarobljenika gubi partizanski (gerilski) borac koji ne ispunjava ni minimalne uvjete koje Protokol I. postavlja za zadržavanje statusa borca, naime, koji nije otvoreno nosio oružje za vrijeme vojnog djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih vojnih aktivnosti za napad; no, i takva osoba uživa zaštitu, koja je u svakom pogledu istovrijedna onoj što se ratnim zarobljenicima pruža Ženevskom konvencijom koja se odnosi na ratne zarobljenike i uključuje zaštitu koja se ratnim zarobljenicima pruža ako su izvedeni pred sud i osuđeni za počinjena djela
- prema Protokolu I., borcima se ne smatraju plaćenici, koji nemaju pravo niti na status ratnog zarobljenika
- ni špijuni nemaju pravo na status ratnog zarobljenika
- no, zarobljene osobe, imale one status ratnog zarobljenika ili ne, ne smiju biti lišene prava na tretman koji je u skladu s univerzalno priznatim pravima čovjeka

-
- neka temeljna pravila Ženevskih konvencija primjenjuju se i na oružane sukobe koji nemaju međunarodni značaj
 - to su, prema zajedničkom članku 3. svih četiriju konvencija:

1. Čovječno postupanje prema svakome tko neposredno ne sudjeluje u neprijateljstvima. Zabranjeno je s pojedincima slabije postupati na temelju razlike po rasi, boji kože, vjeroispovijedi ili vjerovanju, spolu, podrijetlu, imovinskom stanju ili bilo kojem drugom sličnom kriteriju. Takav postupak proteže se i na pripadnike oružanih snaga koji su položili oružje, kao i one koji su izvan bojnog ustroja (hors de combat) zbog bolesti, rana, lišenja slobode ili kojega drugog uzroka.

Napose se radi čovječnog postupanja zabranjuje nasilje protiv života i tijela, osobito ubojstva, sakaćenja, okrutnosti i mučenja, zatim uzimanje talaca, povrede osobnog dostojanstva, kao i izricanje i izvršavanje kazni bez prethodnog suđenja pred redovito ustanovljenim sudom, koji pruža sva jamstva priznata kao nužna od civiliziranih naroda.

2. Ranjenici i bolesnici trebaju se prihvatiti i njegovati. Protokol II. iz 1977. uz Ženevske konvencije, koji se odnosi na nemeđunarodne oružane sukobe razvija i dopunjuje odredbe članka 3., razrađujući temeljna načela humanitarnog prava koja se primjenjuju u oružanim sukobima koji nemaju međunarodni značaj.

-
- Ženevske konvencije obvezuju države da u kaznenom zakonodavstvu osiguraju propise za suzbijanje čina protivnih Konvencijama, a za teške povrede moraju predvidjeti kaznenu represiju, pronaći počinitelje ili naredbodavce, progoniti ih ili

⁷⁹⁹ POJAM ORUŽANOG SUKOB

⁸⁰⁰ OSOBE KOJE SUDJELUJU U ORUŽANOM SUKOB

⁸⁰¹ Postoji iznimka od tog pravila. Naime, ako borac koji je prekršio navedena pravila padne u ruke stranci koja je stavila rezervu na čl. 85. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima (koji određuje da se status i tretman ratnog zarobljenika zadržava i nakon gonjenja i osude za djela počinjena prije zarobljavanja), može mu se oduzeti status ratnog zarobljenika ako je riječ o ratnom zločinu.

predati na progon trećoj državi – te su teške povrede: namjerno ubojstvo, mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse, namjerno uzrokovanje velikih patnji, teškog oštećenja fizičkog integriteta ili zdravlja, zatim uništenje ili prisvajanje imovine koje nije opravdano vojnim potrebama i koje je izvršeno u velikim razmjerima, protupravno i samovoljno, prisiljavanje ratnih zarobljenika i drugih osoba zaštićenih Konvencijama da služe u oružanim snagama protivničke stranke, lišavanje prava na regularno i nepristrano suđenje, nezakonito deportiranje/premještanje, nezakonito zatočenje, uzimanje talaca

- **Dopunski protokol I.** dopunjuje listu teških povreda nabrojanih u Ženevskim konvencijama te navodi:
 - napad na civilno stanovništvo ili građanske osobe; napad nasumce; napad na postrojenja ili instalacije koje sadržavaju opasne sile; napad na nebranjena mjesta i na demilitarizirane zone; napad na osobu izvan bojnog ustroja; perfidnu upotrebu znaka raspoznavanja Crvenog križa ili drugih znakova zaštite priznatih Konvencijama i Protokolom I.
 - premještanje dijelova vlastitog civilnog stanovništva od okupacijske sile na područje koje okupira ili deportacija ili premještaj cjelokupnog ili dijela stanovništva okupiranog područja unutar ili izvan tog područja; neopravdana odgoda repatrijacije ratnih zarobljenika; provođenje apartheida i ostalih nečovječnih i ponižavajućih postupaka koji vrijeđaju osobno dostojanstvo, utemeljenih na rasnoj diskriminaciji; napadi na jasno prepoznatljive povijesne spomenike koji čine kulturnu ili duhovnu baštinu naroda i uživaju posebnu zaštitu na temelju posebnog utanačenja (čl. 85., st. 3. i 4.)
 - ujedno se kao teška povreda navodi i svaki namjerni čin ili propust koji ozbiljno ugrožava fizičko ili mentalno zdravlje ili integritet bilo koje osobe koja je u vlasti neke stranke kojoj ne pripada i kojim se krše odredbe Protokola
- teške povrede odredaba Konvencija i Protokola I. smatraju se ratnim zločinima
- ratni zločini protiv MP nisu jedini zločini koji se mogu počiniti u ratu i drugim međunarodnim oružanim sukobima; i
napadački rat je zločin protiv mira; osim toga, djela počinjena u vrijeme rata mogu biti zločin protiv čovječnosti ili genocid; ti
se zločini mogu počiniti i u nemeđunarodnim oružanim sukobima te u doba mira ^{802 803}

9.1.9. Zaštita civilnog pučanstva

- podignuta je na višu razinu usvajanjem Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata iz 1949.
- Konvencija se odnosi ne samo na svaki oružani sukob između država, nego i na slučajeve djelomične ili potpune okupacije neke zemlje, čak i ako ta okupacija ne nailazi ni na kakav otpor
- ona štiti sve osobe koje nisu pripadnice države pod čijom se vlašću nalaze
- Konvencijom se ne zaštićuju osobe koje su državljanici države koja ima s državom pod čijom se vlašću te osobe nalaze redovite diplomatske odnose, ali i na njih se odnosi drugi dio Konvencije, koji sadrži opće mjere zaštite protiv nekih posljedica rata
- opća svrha Konvencije je da zaštiti sve ljude bez razlike, a napose bolesnike i ranjenike, žene, stare, nemoćne i djecu; zato ona uvodi mjere koje su velikim dijelom izgrađene analogno odredbama o vojnim ranjenicima, bolesnicima i zarobljenicima
- Konvencija uvodi zaštitu određenih mjesta, ustanovljenih radi sklanjanja građanskog pučanstva ili njegove njege
- to su:
 - Sanitetske i sigurnosne zone i mjesta. Svrha im je da od djelovanja rata sklone ranjene, bolesne, nemoćne, starce, djecu mlađu od 15 godina, trudnice i majke koje imaju djecu mlađu od 7 godina. Ta se mjesta mogu organizirati na vlastitom ili okupiranom području sporazumom između stranaka u sukobu. Ona se mogu odrediti već u doba mira, smiju zauzeti samo maleno područje odnosne države, moraju biti udaljena od svakoga vojnog objekta, važnog industrijskog postrojenja i administrativne ustanove, ne smiju biti ni u kojem slučaju branjena, a njihovi prometni putevi ne smiju služiti za prolazak vojnog osoblja ili materijala. Na granicama tih mjesta i na zgradama bit će postavljen znak: crvene kose pruge na bijelome polju. Pravilnu namjenu tih zona i mjesta kontroliraju posebne komisije.
 - Na područjima gdje se vode borbe mogu se sporazumom ustanoviti neutralizirane zone radi sklanjanja ranjenih i bolesnih boraca, kao i građanskih osoba koje ne sudjeluju u djelatnostima vojne prirode dok se nalaze u tim zonama.
 - Od napada se štite i civilne bolnice, slično kao što je određeno za vojne bolnice. Konvencija preporučuje da se vojni objekti što više udalje od tih zgrada. Zaštita prestaje ako se bolnica upotrebljava za provođenje čina štetnih za neprijatelja, ali i u tome slučaju treba dati primjeren rok za obustavu tih čina. Zaštićeno je također osoblje koje je redovito i isključivo zaposleno u bolničkoj službi.
- Konvencija zahtijeva poštovanje zaštićenih osoba i njihove časti, zabranjuje svaku diskriminaciju, pritisak, uzrokovanje fizičkih patnji, istrebljenje; ona osigurava zaštićenima da se mogu obraćati silama zaštitnicama, Crvenom križu i drugim organizacijama koje bi im mogle pomoći; stranka u sukobu ne smije strane državljane zaposliti u vezi s vođenjem ratnih operacija, a kao najstrože

⁸⁰² KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

⁸⁰³ Najiscrpniju listu ratnih zločina sadržava čl. 8., st. 2. Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda. On nabroja ratne zločine priznate običajnim MP-om, ponavlja odredbe Ženevskih konvencija i Dopunskog protokola I. o teškim povredama, ali sadržava i odredbe o nekim novim ratnim zločinima koje obvezuju samo stranke Statuta.

mjere smije upotrijebiti prinudan boravak ili interniranje, o čemu konvencija sadržava potanke odredbe slične onima iz Konvencije o zarobljenicima

- **Protokol I.** dopunjuje odredbe Konvencije
- on određuje da se građanskom osobom smatra svaka osoba koja se ne ubraja u kategoriju boraca
- u slučaju sumnje je li neka osoba civilna osoba ili pripadnik oružanih snaga, smatra se građanskom osobom
- Protokol posebno naglašava da se novinari koji obavljaju opasne profesionalne misije smatraju građanskim osobama
- oni ne gube taj status ako prate oružane snage
- u praksi civilno stanovništvo i borci nisu uvijek strogo odijeljeni; npr. u slučajevima gradova koji unutar svojih zidina, osim civilnim stanovnicima, pružaju utočište i vojnim postrojbama ili rijeke civilnih izbjeglica pomiješanih s vojskom, koja se povlači u neredu – za takve slučajeve Protokol određuje da nazočnost među civilnim stanovništvom pojedinaca koji nisu građanske osobe ne lišava to stanovništvo njegova civilnoga karaktera, dakle, ne čini ih objektom napada
- s druge strane, namjerno miješanje boraca i civila s namjerom da se stvori situacija u kojoj svaki napad na borce nužno dovodi do civilnih gubitaka flagrantno je kršenje pravila MP primjenjivih na oružane sukobe
- civili uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija sve dok izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima.
- izravno sudjelovanje u neprijateljstvima treba tumačiti u smislu da neka osoba poduzima čine koji su po svojoj prirodi ili svrsi namijenjeni udaru na neprijateljske borce ili sredstva, npr. otvaranje vatre na neprijateljske vojnike, bacanje protutenkovskih mina, rušenje mosta na kojem se nalazi neprijateljski ratni materijal i sl.; u tim slučajevima civil gubi zaštitu
- Protokol potvrđuje staro načelo da ni civilno stanovništvo u cjelini ni pojedine građanske osobe ne smiju biti predmet napada
- zabranjeni su čini nasilja ili prijetnje nasiljem čija je glavna svrha terorizirati civilno stanovništvo
- zaštitu civilnog stanovništva služe i odredbe Protokola o obvezi razlikovanja pripadnika oružanih snaga i civila, obvezi napadanja samo vojnih ciljeva, načelu proporcionalnosti, zabrani napada nasumce, obvezi poduzimanja mjera opreza pri napadu⁸⁰⁴; izričito se zabranjuju represalije prema civilnom stanovništvu u cjelini i pojedinim građanskim osobama te civilnim objektima
- Protokol zabranjuje izgladnjivanje građanskih osoba kao metodu ratovanja; dobra prijeko potrebna za preživljavanje civilnog stanovništva (npr. živežne namirnice, poljoprivredna područja gdje se one proizvode, usjevi, stoka, instalacije za pitku vodu i zalihe te vode, postrojenja za navodnjavanje) ne smiju biti napadnuta ili učinjena neupotrebljivim
- uvjet je da protivnička stranka ta dobra ne upotrebljava samo za opskrbu pripadnika svojih oružanih snaga ili za potporu vojnoj akciji; no i u tim slučajevima ne smije se civilnom stanovništvu ostaviti tako malo hrane ili vode da se izazove njegovo izgladnjivanje ili prisilno iseljenje
- ako je civilno stanovništvo, područja koje je pod kontrolom stranke sukoba (a nije riječ o okupiranom području), nedostavno opskrbljeno zalihama bitnim za preživljavanje, uz sporazum sukobljenih stranaka poduzet će se akcije pomoći stanovništvu
- osoblje koje sudjeluje u akcijama pomoći uživa zaštitu
- Protokol posebno naglašava zaštitu civilnih organizacija civilne zaštite i njihova osoblja – oni ne smiju biti predmet napada i mora im se dopustiti obavljanje zadataka civilne zaštite, osim u slučaju imperativne vojne potrebe

9.1.10. Ratna okupacija

- **ratna okupacija stanje je kad se područje (dio ili cijelo) neke države stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske**
 - za učinak okupacije u smislu pravila međunarodnog prava traži se stvarno provođenje vlasti, dok istodobno zakonita vlada nije u mogućnosti provoditi svoju vlast
 - područje gdje traje borba ne smatra se još pod okupacijom; za početak primjene pravila o ratnoj okupaciji traži se stvarna kontrola nad nekim područjem; okupacija se, dakle, proteže samo na područje gdje je vlast okupanta uvedena i gdje se može provoditi
 - okupacija pomorskog područja, kao zaljeva, luka i teritorijalnih voda, postoji samo istodobno s okupacijom kopna i ravna se prema istim pravilima
- većina MP pravila o ratnoj okupaciji kodificirana je Haaškim pravilnikom iz 1907.
- ta su pravila u velikoj mjeri razvijena Ženevskom konvencijom o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata iz 1949., koja je zasnovana na iskustvima Drugoga svjetskog rata; Dopunski Protokol I. dodaje Ženevskoj regulaciji samo neka pravila
- tradicionalno se ratna okupacija definirala kao okupacija do koje dolazi u vrijeme ratnog stanja; no, Ženevska konvencija određuje svoju primjenu u svim slučajevima okupacije čitavog ili dijela područja neke svoje stranke, čak i ako ta okupacija ne naiđe ni na kakav vojni otpor (Čl. 2., st. 1.); Konvencija za svoju primjenu ne traži postojanje ratnog stanja

- Protokol I. proširuje područje primjene Konvencije i svojih odredaba i na borbu naroda protiv, uz ostalo, strane okupacije „u ostvarivanju prava na samoodređenje“
- okupirano područje ne stječe se činom okupacije, a ako okupant poslije stekne to područje (mirovnim) ugovorom, njegovo stjecanje ne djeluje retroaktivno, ako se to posebno ne ugovori
- država koja je bila prisiljena napustiti neko područje zbog okupanta zadržava suverenost
- ali provođenje njezine vlasti je na samom području obustavljeno i na njezino mjesto stupa vlast okupanta koji je provodi u vlastito ime, a ne na temelju toga što bi na njega bila prenesena vlast države kojoj područje pripada
- okupant nema vlasti nad osobama i stvarima koje su u pravnoj vezi s okupiranim područjem, ali se ondje ne nalaze (npr. državljani tog područja ili ondje registrirani brodovi i zrakoplovi koji su u tome času izvan područja)
- najvažnija je dužnost okupanta da poduzme sve mjere kako bi po mogućnosti uspostavio i održao javni red i život, i to uz poštivanje domaćih zakona, ako nije u tome apsolutno spriječen – sve te mjere i eventualno doneseni propisi moraju se kretati u granicama koje po naravi stvari slijede iz privremenosti stanja okupacije; prema tome, nije dopuštena nikakva izmjena domaćeg zakonodavstva koja nije bezuvjetno potrebna radi ratnih svrha
- smatra se dopuštenim donošenje propisa unutar postojećih zakona, što mora biti u interesu pučanstva i pravilnog odvijanja uprave (npr. propisivanje maksimalnih cijena, racioniranje robe i sl.)⁸⁰⁵
- kazneno zakonodavstvo okupirane zemlje okupant smije mijenjati samo ako ono znači opasnost za sigurnost okupanta ili prijeći primjenu Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata
- smrtna kazna može se izreći samo za špijunažu, tešku sabotažu na vojnim postrojenjima okupacijske sile ili namjerno uzrokovanu smrt jedne ili više osoba, ali i to samo ako je za takva djela bila predviđena smrtna kazna u zakonodavstvu okupiranog područja na početku okupacije
- okupant ne smije siliti stanovništvo okupiranog područja da priseže na vjernost okupacijskoj sili i ne smije od njega zahtijevati službu u svojim oružanim i pomoćnim snagama; pučanstvo se ne smije siliti da daje obavijesti o vojsci ili sredstvima obrane vlastite domovine; uzimanje talaca je zabranjeno
- mogućnost da okupant prisiljava stanovništvo okupiranog područja na rad je ograničena odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata; rad se može obavljati samo unutar okupiranog područja i stanovništvo se ne smije deportirati izvan zemlje na rad, ali se ne smije ni siliti da ostane u nekom ugroženom kraju, osim ako to zahtijevaju sigurnost, kraja ili imperativni vojni razlozi; iz istih se razloga može pučanstvo evakuirati, a pritom se treba brinuti za pristojan smještaj, higijenu i ishranu
- okupant je obavezan poštovati osobnu čast, obiteljska prava, život, privatno vlasništvo, vjerska uvjerenja i obavljanje vjerskih obreda; on smije u tom pogledu provoditi samo zahvate predviđene postojećim zakonima; zabranjeno je pljačkanje
- dopuštene su rekvizicije dobara i usluga od općina ili stanovnika za potrebe okupacijske vojske
- takve se rekvizicije mogu zahtijevati samo prema ovlasti nadležnoga vojnog zapovjednika; dobave u naravi moraju se po mogućnosti platiti u gotovini, inače se daju priznanice, a dugovane svote moraju se što prije isplatiti
- znatni zahvat u privatno vlasništvo dopušten je glede neposrednih sredstva ratovanja (npr. ratna oprema, spremišta oružja, sredstva za prijenos vijesti, prijevozna sredstva), koji se mogu oduzeti, time da se nakon prestanka okupacije moraju vratiti ili se mora za njih dati odšteta
- moderno MP postavlja načelo poštivanja privatne imovine (uz znatne dopuštene zahvate), ali drž. imovina nije tako zaštićena
- pokretna državna imovina koja može služiti za vojne operacije (npr. spremišta oružja, prijevozna sredstva, gotovina i fondovi u vlasništvu države) može se zaplijeniti; izričito su izuzeta od slobodnog raspolaganja okupanta imovina općina, ustanova namijenjenih bogoslužju, dobrotvornim svrhama, prosvjeti, umjetnosti i znanosti
- s tom se imovinom mora postupati kao s privatnom imovinom, čak i onda ako pripada državi
- zabranjena je svaka zapljena, kao i namjerno uništenje ili oštećenje tih ustanova te povijesnih spomenika, umjetničkih i znanstvenih djela; počinitelje se mora kazniti
- što se tiče državne nepokretne imovine nevojnog značaja (npr. javne zgrade, nekretnine, šume, poljoprivredni posjedi) okupant ima položaj upravitelja i uživatelja, pa mora čuvati supstanciju tih dobara i njima upravljati prema pravilima o plodouživanju
- budući da okupant ima dužnost da osigura red i javni život, on mora urediti upravu okupiranog područja
 - uprava se provodi u njegovo ime
 - on se može za tu svrhu služiti i pojedinim organima okupirane države, ali ih ne smije na to siliti

⁸⁰⁵ Iste su mjere nedopuštene ako bi im svrha bila da iskorištavaju gospodarska sredstva okupiranog područja za bolju i prekomjerno jeftinu opskrbu vlastite zemlje okupanta.

- okupant ima pravo ubirati sve vrste državnih davanja, ali se pri tome treba, po mogućnosti, držati postojećih propisa o razrezivanju; iz ubiranja davanja, nastaje za njega dužnost da snosi troškove uprave u onoj mjeri kako je to bila dužnost zakonite vlade
- okupant je odgovoran za održavanje pristojnih životnih uvjeta; ako izvori okupiranog područja nisu dovoljni da osiguraju opskrbljivanje pučanstva hranom, medicinskim i drugim potrepštinama, okupant se treba pobrinuti da manjak pokrije uvozom
- odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata detaljno se uređuje položaj interniranih, osigurava pravilan sudski postupak, pravo žalbe u upravnim stvarima, nadzor sile zaštitnice i sl.

-
- u mnogim ratovima, posebno u dva svjetska rata, dolazilo je do okupacije prostranih područja na temelju primirja koje je uz čisto vojne klauzule sadržavalo i političke odredbe; takvu okupaciju neki pisci ne smatraju ratnom okupacijom, već je zovu mješovitom ili ratnom okupacijom na ugovornom temelju; razlika je u tome što u tim slučajevima redovito nema oružane borbe iako ratno stanje još traje – za takvu okupaciju vrijede ponajprije odredbe samog primirja, ali kako MP nema posebnih pravila o toj vrsti okupacije, primjenjivat će se supsidijarno pravila MP o ratnoj okupaciji

-
- ako se država o čijem se području radi složi s okupacijom, neki autori govore o mirnodopskoj, odnosno mirnoj okupaciji
 - sporazum, koji je takvim slučajevima pravni temelj okupacije, određuje prava i dužnosti stranih oružanih snaga i njihovih pripadnika; strane oružane snage mogu pripadati državi ili međunarodnoj organizaciji
 - u ovu kategoriju okupacije neki pisci ubrajaju i prisutnost i djelovanje oružanih snaga stranih država ili UN-a, koji se zasnivaju na sporazumu s državom na čiji teritorij dolaze, obično radi održavanja poretka na određenim područjima;
 - primjeri su operacije za održavanje mira npr. UNPROFOR u Hrvatskoj i savezničke snage u Bosni i Hercegovini u skladu s Daytonskim sporazumom
 - upotreba oružanih snaga neke države na teritoriju druge države bez sporazuma s tom državom u novije je doba jedan od instrumenata unutar UN-a za održavanje međunarodnog mira; Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je da neke države upotrijebe svoje oružane snage na teritoriju drugih država radi uspostavljanja javnog reda ili poštivanja prava čovjeka (npr. Somalija 1992., Ruanda 1994.)
 - uz pretpostavku da je ta vrsta odobrenja u skladu s ovlastima koja Vijeće sigurnosti ima prema VII. glavi Povelje UN-a, takvo odobrenje stvara pravo na okupaciju odnosno teritorija; pravila koja u takvim slučajevima uređuju prisutnost stranih snaga su pravila o ratnoj okupaciji i pravila koja proizlaze iz odobrenja Vijeća sigurnosti UN-a

9.1.11. Neprijateljska imovina na moru

- jedno od temeljnih pravila prava oružanih sukoba određuje da se rat što više ograniči na borbu između protivničkih oružanih snaga – iz toga slijedi da čak i neprijateljska privatna imovina uživa opsežnu zaštitu
 - no zbog posebnih okolnosti pomorskog ratišta i naravi pomorskog rata to pravilo ne primjenjuje se na moru u istom opsegu
 - unatoč mnogim pokušajima da se u pomorskom ratu zaštiti i neprijateljska privatna imovina, održalo se do danas pravilo da zaraćeni mogu u ratu na moru provoditi vrlo široke zahvate u privatnu imovinu neprijateljskih državljana, a za neprijateljsku državnu imovinu vrijedi opće pravilo da je ona predmet ratnog plijena, i u ratu na kopnu i u ratu na moru
- pitanje prava zahvata neprijateljske imovine na moru komplicira se okolnošću što se na moru zbiva i neutralni promet
- neutralna roba prenosi se neprijateljskim brodovima, a opet, neutralni brodovi mogu prevoziti neprijateljsku robu
- međutim, tehničke su mogućnosti zahvata (uzapćenje, katkada uništenje) takve da nije moguće izuzeti od te mjere neutralni element (npr. neutralni brod ako se zahvaća neprijateljski teret, i obratno), već se često neprijateljsko i neutralno dobro moraju ili zajedno zahvatiti ili zajedno propustiti (183. str.)
- zbog reperkusije pravila stvorenih za zaštitu neutralaca, izuzeta od zahvata i neprijateljska privatna imovina ako se prevozi na neutralnome brodu, ako nije kontribanda; osim toga, MP poznaje neke izuzetke gdje se izravno štiti određena vrsta neprijateljske privatne imovine – to su sljedeći izuzetci:

1. Prema Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata iz 1949., zaštićeni su:

- vojni bolnički brodovi, uključujući njihove članove za spašavanje (čl. 22. i čl. 26. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodo-lomaca oružanih snaga na moru)
- mala plovila za priobalne operacije spašavanja (čl. 27. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru)
- brodovi koji prevoze opremu namijenjenu samo njezi ranjenika i bolesnika oružanih snaga ili sprječavanju bolesti, pod uvjetom da su pojedinci o njihovu putovanju priopćene protivniku i daje on na njih pristao (čl. 38. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru)

- brodovi koji prevoze pošiljke lijekova i sanitetskog materijala, predmete potrebne za vjerske obrede, namijenjene samo civilnom stanovništvu te pošiljke prijeko potrebnih živežnih namirnica, odjeće i sredstava za jačanje namijenjene djeci do 15 godina, trudnicama i roditeljima (čl. 23., st. 1. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata)
- brodovi koji prevoze pošiljke pomoći za civilno stanovništvo okupiranog područja koje je nedostavno opskrbljeno, pod uvjetima koje odredi zaraćena stranka koja dopušta prolazak (čl. 59. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata)
- zaraćene stranke imaju pravo kontrole i pregleda zaštićenih brodova i plovila
- Protokol I. iz 1977. uz Ženevske konvencije, o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba proširuje zaštitu na vojne bolničke brodove i plovila i kada oni prevoze civilne ranjenike, bolesnike i brodolomce te na druge sanitetske brodove i plovila

2. Jedanaesta haaška konvencija o određenim ograničenjima provođenja prava plijena u pomorskom ratu štiti:

- pismene poštanske pošiljke neutralaca ili zaraćenih, bilo da su službene ili privatne naravi; one su nepovredive, bilo da se prevoze neutralnim ili neprijateljskim brodom
- brodovi i čamci koji se upotrebljavaju samo u obalnom ribolovu ili u maloj lokalnoj plovidbi, kao i njihov alat, oprema i teret
- zaštita prestaje čim ti brodovi na bilo koji način sudjeluju u neprijateljstvima (signaliziranjem, prijevozom u ratne svrhe i sl.)
- Konvencija obvezuje zaraćene da se ne služe tim brodovima u vojne svrhe pod plaštem njihova bezazlenog izgleda
- zaštita ribarskih brodova primjenjivana je već davno prije na temelju običajnog prava⁸⁰⁶; ona vrijedi samo za male plovne jedinice, ali se zbog sve općenitije upotrebe svih sredstava u vojne svrhe sve više suzuje u primjeni, odnosno gubi
 - državni ili privatni brodovi koji služe vjerskim, znanstvenim ili humanitarnim svrhama

3. Slobodni su od pretrage tzv. kartelni brodovi, tj. brodovi koji prevoze parlamentare ili obavljaju prijevoz na temelju ugovora između protivničkih zapovjednika (npr. prevoze ratne zarobljenike radi razmjene).

4. Brodovi koji imaju posebno dopuštenje za plovidbu (sauf conduit, safe conduct). Oni su zaštićeni prema zaraćenoj stranci koja je to dopuštenje izdala.

5. Brodovi koji prevoze kulturna dobra i sama ta dobra, ako se radi o prijevozu pod posebnom zaštitom ili u hitnim slučajevima (čl. 14., st. 1.b) Haaške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba iz 1954.).

6.⁸⁰⁷

- provođenje prava plijena na neprijateljskoj imovini ratni je čin
- i za takve ratne čine postoje određena pravila kojima bi sustavno mjesto bilo među pravilima o ograničenju ratovanja, ali, budući da ista pravila vrijede i za postupak protiv neutralaca, ona se obrađuju u prikazu prava neutralnosti

9.2. NEUTRALNOST

9.2.1. Pojam neutralnosti

- naziv neutralnost označuje dvoje:
 - s jedne strane, neutralnost je stanje neke države koja ne sudjeluje u ratu između dvije ili više drugih država
 - s druge strane, neutralnost je odnos između zaraćene države i neutralnih država, koji se temelji na činjenici da se prva nalazi u ratnom stanju, a druge ne sudjeluju u tom ratu ni na jednoj strani
- pravo neutralnosti je onaj dio MP koji uređuje odnose neutralnosti⁸⁰⁸
- prema tradicionalnom međunarodnom pravu, bitna pretpostavka za stanje neutralnosti je postojanje rata
 - gdje nema rata, nema ni neutralnosti, i obratno; stanje neutralnosti nastupa u isto vrijeme s izbijanjem rata
 - u slučaju upotrebe sile koja nije rat, pravila o neutralnosti se ne primjenjuju
- neutralnost je nesudjelovanje u nekom ratu, tj. suzdržavanje od određenih čina, ponajprije od same borbe.
- bitna značajka toga nesudjelovanja je nepristranost – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim strankama (načelo pariteta); to dolazi do izražaja napose ondje gdje pravna pravila ostavljaju neutralnoj državi neku slobodu ponašanja.
- neutralnost je odnos između neutralne i zaraćene države; nesudjelovanje mora, dakle, biti međusobno, recipročno
- prema tome, neutralnost može prekinuti ili sama neutralna država ili jedna od zaraćenih stranaka

⁸⁰⁶ Presuda Vrhovnog suda SAD-a o brodovima Paquete Habana i Lola (1900.).

⁸⁰⁷ Prema starom pravu davao se brodovima koje je početak rata zatekao u neprijateljskoj luci indult, tj. rok unutar kojeg su mogli nesmetano napustiti luku, no s tom se praksom prestalo još u Drugome svjetskom ratu.

⁸⁰⁸ Pravo neutralnosti sastoji se u najvećem dijelu od običajnih međunarodnih pravila. Uz običajno pravo, i danas postoji kao pozitivno pravo: Pariška pomorska deklaracija (1856.), 5., 11. i 13. Haaška konvencija iz 1907.

- s nastupanjem stanja neutralnosti počinju vrijediti za stranke (zaraćene i neutralne u međusobnim odnosima) pravila o neutralnosti; ta pravila mijenjaju pravo mira u određenim dijelovima, a za ostale dijelove i dalje vrijedi pravo mira^{809 810}
 - stanje neutralnosti prestaje kad završi rat, a za pojedine države kad one same stupe u rat
-
- od pojma neutralnosti koji se ovdje obrađuje valja razlikovati ugovornu ili trajnu neutralnost⁸¹¹
 - kod ugovorne neutralnosti države nisu slobodne u svojoj odluci hoće li ili neće stupiti u rat
 - inače je sadržaj same neutralnosti u vrijeme rata jednak kao i kod svih država; ako bi takva država ipak bila napadnuta, bila bi to od napadača povreda MP, ali bi to ipak bio rat kao svaki drugi⁸¹²
 - u sustavu kolektivne sigurnosti, kako je uspostavljen u čl. 2. t. 5. Povelje UN-a, nema mjesta neutralnosti:
 - rat je zabranjen, a ako do njega dođe, svi se članovi UN-a, danas praktički sve države svijeta, moraju okrenuti protiv narušitelja mira i sudjelovati u mjerama koje bi se u danom slučaju poduzele
 - iznimka bi bile trajno neutralne države članice UN-a – naime, obveze koje za članice UN-a proizlaze iz sustava kolektivne sigurnosti uređenog Poveljom nisu spojive s neutralnosti; tako su trajno neutralne države članice UN-a izuzete od sudjelovanja u vojnim operacijama; ipak, one mogu sudjelovati u prisilnoj kolektivnoj akciji ako su same napadnute
 - 187. str.

9.2.2. Prava i dužnosti neutralaca

- prema tradicionalnim pravilima o neutralnosti, odnos neutralnosti stvara prava i dužnosti između svake od zaraćenih i svake od neutralnih država
 - dužnosti neutralaca su ili dužnosti suzdržavanja ili sprječavanja ili trpljenja:
 - kod prvih neutralac je obavezan da nešto ne učini, npr. da ne opskrbljuje zaraćene oružjem.
 - obveza sprečavanja može se odnositi na čine država, npr. sprečavanje oružanih snaga zaraćenih država da prolaze neutralnim područjem ili na čine pojedinaca, npr. sprečavanje opremanja ili naoružanja broda za jednu od zar. stranaka
 - dužnost trpljenja odnosi se na čine zaraćenih na štetu interesa neutralaca, npr. provođenje prava plijena
-
- prva je dužnost, ujedno i preduvjet neutralnosti, **nemiješanje neutralne države u rat** – ona ne smije svojim vojnim snagama djelovati na tijek ratnih operacija ni dopustiti na svom području čine koji neposredno utječu na ratne operacije
 - prema običajnom pravu, časnici vojske neutralnih država ne smiju se dobrovoljno javljati u vojnu službu zaraćenih
 - neutralna država dužna je to zabraniti, spriječiti i u slučaju prekršaja poduzeti potrebne mjere
 - neutralna država ne smije dobavljati nijednoj zaraćenoj stranci oružje, ratne brodove, municiju ili drugi ratni materijal
 - naprotiv, ona nije dužna zabraniti izvoz i prevoz oružja ili ratnog materijala od vlastitih državljana ili stranaca; ako izda takvu zabranu, ta se zabrana mora jednako odnositi na sve zaraćene. I samo podupiranje privatnih dobava nespojivo je s neutralnošću
 - strože pravilo postoji glede pomorskog oružanja⁸¹³: neutralna država mora svim raspoloživim sredstvima sprječavati da se na njezinu području oprema ili naoružava brod za koji postoji opravdana sumnja da će biti upotrijebljen za sudjelovanje u ratnim operacijama; ako je takav brod opremljen ili naoružan na njezinu području, neutralna država dužna je spriječiti da on isplovi
-
- kao protuteža toj prvotnoj dužnosti, a ujedno i daljnji preduvjet stanja neutralnosti, jest **pravo neutralne države da zaraćene države poštuju njezino područje** – područje neutralnih država, uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more i arhipelaške vode, jest nepovredivo; tu se ne smiju provoditi neprijateljstva, i to ne samo borba oružjem, nego ni pravo plijena ni pljenidbeno sudovanje; brod uzapčen u neutralnim vodama mora se pustiti na zahtjev neutralne države; neutralne vode ili luke ne smiju se upotrebljavati kao uporišta pomorskih operacija
-

⁸⁰⁹ Obično su države prigodom izbijanja nekog rata u kojem nisu sudjelovale davale izjavu o neutralnosti. Ta se izjava priopćavala zaraćenim državama. No ta izjava nije bila potrebna da bi se uspostavilo stanje neutralnosti.

⁸¹⁰ Postavilo se pitanje može li neutralna država za vrijeme rata mijenjati svoje propise o neutralnosti. Prevladalo je mišljenje da je to dopušteno ako za to postoje valjani razlozi.

⁸¹¹ TRAJNA NEUTRALNOST

⁸¹² U vezi s neutralnosti često se spominje neutralizacija i demilitarizacija. Oba su ta pojma različita od pojma neutralnosti. Prvi pripada odsjeku o ratištu, a drugome je mjesto u znanosti o međudržavnim služnostima.

⁸¹³ Tzv. Washingtonska pravila 1871., usvojena u 13. Haaškoj konvenciji iz 1907.

- u vezi s prolaskom bez provođenja vojnih operacija, razlikuju se pravila za kopno i pravila za more
 - Kopnenim područjem neutralne države ne smiju prolaziti postrojbe zaraćenih država niti se smije prevoziti oružje ili opskrba za vojsku zaraćenih. Ako zaraćene postrojbe prijeđu granicu, one će biti razoružane i internirane. Dopusćen je prijevoz ranjenika i bolesnika kroz neutralno područje, ali u transportu ne smije biti vojnika ni ratnog materijala. Ratni zarobljenici koji sami prebjegnu u neutralnu državu ili ih tamo dovedu protivnički vojni odredi koji su prešli preko granice, moraju biti pušteni na slobodu. Ako neutralna država dopusti njihov ostanak na svome području može im odrediti mjesto boravka.
 - Glede neutralnih morskih voda, MP dopušta običan prolazak ratnih brodova zaraćenih država i od njih uzapćenih brodova kroz neutralne vode. Običan prolazak znači takav prolazak koji nema značaj operativnoga kretanja. Duže zadržavanje u neutralnim vodama radi izbjegavanja sukoba s neprijateljem smatra se operativnim kretanjem.

Pristup u neutralne luke je dopušten, ali ratni brodovi ne smiju se zadržavati u lukama i vodama neutralnih država dulje od 24 sata, osim brodova koji služe vjerskim, znanstvenim i humanitarnim svrhama. Uzapćeni brodovi ne smiju uopće pristati u neutralnoj luci, osim u nekim određenim slučajevima.

-
- osim što ne smije sama pomagati zaraćene i što ne smije dopustiti provođenje ratnih čina na svom području, neutralna država mora na svom području sprječavati određene čine pojedinaca ili organizacija koji znače pomoć zaraćenima
 - prije svega, ne smije dopustiti da se na njezinu području u korist neke zaraćene države organiziraju jedinice boraca ili otvaraju uredi za novačenje; ali ona nije odgovorna ako pojedinci prelaze granicu da se jave u vojnu službu jedne od zaraćenih država
 - isto tako, neutralna država nije dužna sprječavati izvoz ili provoz, za račun jednog ili drugog od zaraćenih, oružja, streljiva i uopće svega što može biti korisno nekoj kopnenoj vojsci ili mornarici
 - da bi mogla suzbiti i kazniti čine protivne obvezama koje proizlaze iz neutralnosti, neutralna država ima pravo i dužnost nadzirati svoje kopneno i morsko područje; ona je dužna suzbiti povrede svoje neutralnosti od zaraćenih pa se to suzbijanje, makar i silom, ne smije smatrati neprijateljskim činom
 - za kršenje prava neutralnosti može neutralna država tražiti od zaraćene zadovoljenje (povrat u prijašnje stanje, naknadu štete)
 - ona može upotrijebiti sve mjere samopomoći, a može i diskriminatorno zabraniti pristup u svoje vode brodovima države koja se ogriješila o njezinu neutralnost; isto tako, prema klasičnom pravu, mogu i zaraćene države nastupiti protiv neutralne države ako se ona ne pridržava svojih dužnosti

9.2.3. Gospodarski rat na moru i neutralna imovina

- zaraćene države oduvijek su nastojale trgovinu s neutralnim državama prilagoditi svojim potrebama tako da u svojoj zemlji zadrže i iz stranih zemalja privuku što veće količine dobara potrebnih za ratne svrhe; istodobno su nastojale gospodarski iscrpiti protivnika, uz ostalo, sprječavanjem priljeva dobara od neutralaca protivniku
 - zbog načelne slobode neutralnih državljana da trguju sa svim zaraćenim strankama, što neutralne države nisu dužne sprječavati jer to nije povreda prava neutralnosti, može se taj cilj postići samo zaobilazno, koncesijama ili gospodarskim pritiskom
 - zaraćeni moraju poštivati slobodu trgovine neutralaca, ali mogu i svoju slobodu trgovanja upotrijebiti tako da ne dobavljaju dobra onima koji ta/druga za rat važna dobra dobavljaju neprijatelju; tako su nastale crne liste, tj. popisi poduzeća koja trguju s neprijateljem (s neprijateljskom državom i neprijateljskim državljanima) i koja su isključena od dobava iz zaraćene države
-
- pokušaji gospodarskog slabljenja protivnika oduvijek postoje i u oružanom sukobu na moru, gdje su mogući znatni zahvati zaraćenih, kojima je cilj gospodarsko uništenje neprijatelja; na moru se rat od starine vodio bezobzirnije nego na kopnu
 - tu je došlo do najoštrijeg sukoba između 2 interesa: interesa zaraćenih da upotrijebe sva sredstva za postizanje konačne pobjede i interesa neutralnih da se nastavi mirna trgovina, koja je preduvjet njihove opskrbe prijeko potrebnim sirovinama i robom
 - načelno je interes neutralaca opravdani: oni imaju pravo zahtijevati da ne trpe od rata koji nisu izazvali
 - i pravno je njihov položaj osnovan: svaki zahvat zaraćenih u prava neutralaca na otvorenom moru preko mjere dopuštene MP-om je zadiranje u načelo slobode mora
 - no stvarno je položaj neutralaca u pomorskom ratu obično bio slabiji zbog toga što su rat većinom vodile jake pomorske države
 - zato je kompromis koji se očituje u tradicionalnim pravilima MP o ratu na moru, tek djelomično uvažio interese neutralaca, a u većoj mjeri interese zaraćenih
 - konačnu rezultantu spomenutih činitelja čine **2 načela tradicionalnog MP neutralnosti na moru**:

1. neutralna trgovina i promet morem slobodni su i u vrijeme rata; pravo plijena na moru u načelu je ograničeno na neprijateljsku imovinu
2. zaraćeni imaju pravo primjenjivati neke mjere pomorskog rata koje znatno skućuju načelnu slobodu neutralne pomorske trgovine; posljedica toga je da i neutralna imovina potpada u nekim slučajevima pod zapljenu; to su:
 - probijanje blokade ⁸¹⁴
 - kontrabanda ⁸¹⁵
 - protuneutralna pomoć ⁸¹⁶
 - opiranje ratnim jedinicama zaraćenih kada provode pljenidbeno redarstvo ⁸¹⁷

- 192. str.
- kao i u slučaju neutralnosti općenito, treba reći da zabranom rata, odnosno upotrebe sile te uspostavljanjem pravnog temelja sustava kolektivne sigurnosti UN-a, nisu ukinuta pravila o neutralnosti na moru niti je prestala potreba za njihovim postojanjem
- iako u sustavu kolektivne sigurnosti Ujedinjenih naroda kako je izgrađen Poveljom nema mjesta neutralnosti za članove Ujedinjenih naroda, pravila o neutralnosti općenito i o neutralnosti na moru mogu se primijeniti ako i dok Vijeće sigurnosti ne poduzme mjere na temelju glave VII. Povelje; isto tako, ako Vijeće sigurnosti odredi da samo neke države sudjeluju u mjerama, ostale države članice mogu, barem u određenom opsegu, primjenjivati navedena pravila; naravno, pravila o neutralnosti na moru mogu primjenjivati i nečlanice UN-a, iako je to danas, s obzirom na njihov broj, praktički nevažno

9.2.4. Zaštita neutralne imovine u pomorskom ratu

- državna neprijateljska imovina koja padne u protivničke ruke postaje na moru i na kopnu ratni plijen
- privatna neprijateljska imovina (ako se ne radi o zaštićenim kategorijama neprijateljske privatne imovine) ⁸¹⁸ pada pod zapljenu kao morski plijen (priza)
 - za razliku od ratnog plijena koji odmah poslije zapljene postaje vlasništvo zaraćene države, vlasništvo nad imovinom zahvaćenom kao morski plijen (priza) prelazi na zaraćenu državu tek nakon odluke njezina pljenidbenog suda
 - osim privatne neprijateljske imovine, u iznimnim slučajevima može i neutralna imovina pasti u zapljenu kao morski plijen (prijevoz kontrabande, protuneutralna pomoć, kršenje blokade, opiranje pljenidbenom redarstvu)
- radi provođenja načela zaštite neutralne imovine potrebno je najprije odrediti pojam neutralne, odnosno neprijateljske imovine
- zatim treba ustanoviti pravila koja vrijede kad neutralna i neprijateljska imovina zajedno putuju

-
- pravila MP o određivanju neprijateljskog svojstva nekog broda ili robe trebaju zaštititi neutralne brodove i robu od zahvata koji je dopušten samo prema neprijateljskoj imovini

1. Brod. Prema Londonskoj deklaraciji (čl 57.) neprijateljsko ili neutralno svojstvo broda ravna se prema zastavi koju taj brod ovlašteno vije. No činjenica da neki trgovački brod vije zastavu neutralne države samo je prima facie (oborivi) dokaz njegove neutralne pripadnosti. Ako brod vije zastavu na koju nije ovlašten, njegova se stvarna pripadnost može utvrđivati na temelju pripadnosti vlasnika, preko upisnika brodova i sl.

Trgovački brodovi, za svrhe pravila o ratu na moru, svi su brodovi koji nisu ratni ni bolnički i uključuju tankere koji ne pripadaju ratnoj mornarici, putničke, poštanske i ribarske brodove te jahte.

2. Teret. Za dobra koja su na brodu mjerodavna je pripadnost njihova vlasnika. Dobra koja su vlasništvo neprijatelja smatraju se neprijateljskima, a dobra u vlasništvu neutralaca smatraju se neutralnima. U nedostatku dokaza o neutralnom značaju, postoji oboriva pretpostavka da su dobra nađena na neprijateljskom brodu neprijateljska (čl. 59. Londonske deklaracije).

Ako je neprijateljska roba prenesena na neutralca za vrijeme prijevoza nakon izbijanja rata, taj se prijenos ne priznaje sve do dolaska u odredište (čl. 60., st. 1. Londonske deklaracije). Ako je roba ukrcana prije početka rata, a prijenos se zbija za vrijeme prijevoza, taj se prijenos uvažava ako mu nije bila namjera oštetiti uzaptitelja. Ako je neprijateljski vlasnik pao u stečaj, priznaje se neutralni značaj robe koju traži prijašnji neutralni vlasnik.

- kako se iz svih tih pravila vidi, njihova svrha i djelovanje usmjereni su na pružanje kako bi se, s jedne strane, odredilo neprijateljsko svojstvo svakog dobra koje pada pod pravo morskog plijena i tako zaraćenima omogućilo što potpunije provođenje toga prava, a s druge strane, kako bi se postiglo pouzdano lučenje neutralne imovine i time ona što sigurnije zaštitila od zahvata zaraćenih s naslova prava plijena

⁸¹⁴ BLOKADA

⁸¹⁵ KONTRABANDA

⁸¹⁶ PROTUNEUTRALNA POMOĆ

⁸¹⁷ PLJENIDBENO PRAVO

⁸¹⁸ NEPRIJATELJSKA IMOVINA NA MORU

- često neutralna imovina putuje morem zajedno s neprijateljskom; moguće su različite kombinacije:
 - Neprijateljski brod može prevoziti neutralnu robu; ako se provodi pravo plijena nad brodom, strada interes neutralnog vlasnika robe, a ako se štiti neutralna roba, neprijateljski brod izmiče zapljenu
 - to isto se zbiva kad neutralni brod prevozi neprijateljsku robu ili kad se na brodu (neprijateljskom ili neutralnom) prevozi roba dijelom neprijateljska, a dijelom neutralna
- kad bi se provela zaštita neutralne imovine u svakom slučaju, to bi praktički značilo ukidanje prava morskoga plijena, jer bi se neprijateljska pomorska trgovina uvijek služila sredstvom pokrivanja neprijateljske imovine kombinirajući njezin prijevoz s prijevozom neutralne imovine ili prevozeći neprijateljsku robu neutralnim brodovima
- Pariška pomorska deklaracija (1856.) dala je neutralnoj trgovini najveće moguće koncesije proglašivši u svojoj t. 2. i 3. ovo:
 - neutralna zastava pokriva neprijateljsku imovinu, osim ratne kontrabande
 - neutralna imovina pod neprijateljskom zastavom ne pada pod zapljenu, osim ratne kontrabande
- odredbama Pariške i Londonske deklaracije osigurani su neutralni trgovački brodovi od zahvata ratne mornarice zaraćenih, osim u iznimnim slučajevima; ti su slučajevi: prijevoz kontrabande, kršenje blokade, protuneutralna pomoć i opiranje provođenju pljenidbenog redarstva
- 196. str.

9.2.5. Blokada

- blokada je zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet
 - kao protivničke smatraju se luke, obala ili ušća rijeke koja su pod vlašću neprijatelja
 - može se, dakle, blokirati i vlastita luka ako je u neprijateljskim rukama, a isto tako luke, odnosno obala neutralne države, ako ih je neprijatelj okupirao ili ondje vodi ratne operacije
 - ne mogu se blokirati neutralizirana područja (ulaz u međunarodne prokope ili međunarodne rijeke), niti se blokadom smije prijeći pristup lukama ili obali neutralne države
 - otvoreno more ni isključivi gospodarski pojas ne mogu se blokirati, ali dijelovi tih pojaseva mogu se uključiti u blokirani prostor ako je to potrebno za provođenje blokade
- svrha blokada je sprječavanje prolaska (ulaska i/ili izlaska) bilo kojeg broda u blokirano područje; bez obzira na teret na brodu; no blokadom se ne smije prijeći prolazak pošiljaka pomoći (hrana, lijekovi i dr.) civilnom stanovništvu okupiranog područja koje je nedostavno opskrbljeno zalihama bitnim za preživljavanje
- nije blokada u smislu pomorskog ratnog prava tzv. kamena blokada, koja se provodi postavljanjem mehaničkih zapreka plovidbi (kamenje, cement, potopljeni ili nasukani brodovi)

- blokada će biti prema MP-u valjana samo uz 3 uvjeta:

1. efektivnost

- efektivnost znači da se blokada provodi upotrebom tolikih sredstava da je promet doista spriječen⁸¹⁹
- uvjetu efektivnosti udovoljeno je ne samo ako su oko blokirane luke ili dijela obale postavljeni usidreni brodovi nego i ako je osiguran stalni sustav ophodnje; za to se mogu upotrebljavati brodovi, podmornice i zrakoplovi

2. deklaraciju

- deklaracija je naznaka mjesnog i vremenskog opsega blokade; nju daje država koja poduzima blokadu, a često će u njezino ime to učiniti zapovjedništvo mornarice koja provodi operaciju; u njoj treba naznačiti:
 - a) vrijeme početka blokade,
 - b) zemljopisne granice blokirano područja,
 - c) rok do kojega je neutralnim brodovima dopušten izlazak iz blokirane luke ili područja.

3. notifikaciju

- notifikacija je priopćenje o određenoj blokadi; nju treba upraviti:
 - neutralnim državama diplomatskim putem
 - mjesnim organima blokirano područja (luke); to će obaviti zapovjednik mornaričkih jedinica koje ju provode
 - brodovima koji se približe blokirano području ako postoji predmnjeva da ne znaju za blokadu^{820 821}

⁸¹⁹ Taj je uvjet propisan još Pariškom pomorskom deklaracijom, te je njome konačno zabranjena tzv. kabinetska ili papirna blokada.

⁸²⁰ Tu notifikaciju (specijalna notifikacija) obavlja bilo koji časnik jedinica koje provode blokadu te se ona mora upisati u brodske knjige.

⁸²¹ Članak 5. Londonske deklaracije određuje: blokada se mora primjenjivati nepristrano prema različitim zastavama.

prekid i prestanak blokade:

- blokada prestaje ponajprije očitovanjem države koja ju je odredila; o tom je potrebna obavijest na isti način kao pri određivanju ali, ona prestaje i protiv volje države koja provodi blokadu ako njezino brodovlje bude rastjerano neprijateljskom silom, elementarnom nepogodom ili drugom činjenicom, odnosno ako ono napusti svoje mjesto (npr. radi nekoga drugog zadatka); ako se u takvom slučaju želi opet odrediti blokada, treba to učiniti iznova na isti način kao prvi put
- blokada se samo prekida ako brodovlje prolazno napusti svoje mjesto ili se privremeno makne zbog oluje ili navale neprijatelja

posljedice blokade:

- blokadom se zabranjuje svaki promet s blokiranom lukom ili područjem (s morske strane)
- zabrana vrijedi jednako za sve zastave; posljedica kršenja blokade je zapljena svakog broda koji bude uhvaćen pri pokušaju probijanja blokade, zajedno s cijelim teretom
- prema čl. 21. Londonske deklaracije, teret neće pasti pod zapljenu ako krcatelj dokaže da u času ukrcavanja nije ni znao niti mogao znati za blokadu; preduvjet zapljene pokušaj je probijanja blokade, dakle, da je brod probio blokadu ili pokušao ući u blokiranu luku ili izaći iz nje
- uzapćenje treba provesti u akcijskom području blokirajućih jedinica, ili pak, u tijeku provedene i neprekinute potjere
- ako brod pobjegne potjeri, ne može se zbog nepoštivanja blokade poslije zaplijeniti ako se na nj opet naiđe
- o pravovaljanosti zapljene odlučuju domaći pljenidbeni sudovi

... 822 823

-
- praksa proglašavanja tzv. „ratnih zona” na moru (poznate još i kao zone isključenja, zabranjene zone, operativne zone) iz kojih se isključuju neutralni brodovi, s kojom se sustavnije počelo u Prvomevjetskom ratu, još je bila veće odstupanje od pravila o ratu na moru; u ratnoj zoni koju je Njemačka 1915. proglasila oko Britanskog otočja, neprijateljski trgovački brodovi potapani su bez opomene, a Njemačka nije preuzimala odgovornost za sigurnost neutralnih brodova (200. str.)
 - u ocjeni dopustivosti proglašenja ratnih zona, koje se danas smatraju pravno najupitnijom praksom pomorskog rata, treba uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, posebno posljedice koje proglašenje takve zone ima na neutralne brodove
 - proglašenje ratnih zona na otvorenome moru, gdje se bez opomene napadaju neutralni trgovački brodovi koji u njih uđu, protivno je međunarodnom pravu; čini se da bi se proglašenje ratnih zona samo iznimno moglo smatrati dopuštenim, i to ako je ono diktirano vojnom potrebom, ako je opasnost za neutralne brodove svedena na minimum i ako je ometanje plovidbe tih brodova u granicama koje dopušta MP (pravo zaustavljanja i pregleda, provođenje ratne blokade, sprečavanje kontribande i protuneutralne pomoći)

9.2.6. Kontribanda

- kontribanda je roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je njezin prijevoz protivna stranka zabranila; prema starom običajnom pravu, zaraćene države ovlaštene su da zaplijene takvu robu ako je zateknu na njezinu putovanju; to provođenje prava plijena najteži je zahvat koji pogađa neutralnu trgovinu na moru
- taj zahvat je težak i po tome što neutralne države imaju jednako pravo da se služe morem kao i zaraćene
- ipak se pravo na zapljenu kontribande ne samo održalo nego je njegova praktična primjena postala sve težom za neutralce
- zaraćenima je ta mjera vrlo važna jer se s pomoću dobava razne za rat potrebne robe ratni potencijal protivnika može bitno pojačati i dovesti do izmjene omjera snaga; nasuprot tomu, sprečavanje dobava suzbijanjem kontribande može neprijatelju oduzeti jedinu mogućnost da nabavi takve sirovine ili proizvode bez kojih uopće ne bi mogao nastaviti rat
- zato i nisu mogla uspjeti nastojanja neutralaca da dokinu ili ograniče provođenje prava plijena kontribande
- međutim, neutralci mogu tražiti da pravila o kontribandi budu što jasnija kako se zbog nejasnoće i neodređenosti pravila ne bi izvršavali neželjenom riziku; no upravo u tome postoje veliki nedostaci, jer zaraćene države same svojim propisima određuju što će smatrati kontribandom
- ipak ih MP ograničava time što propisuje ispunjavanje dvaju uvjeta za primjenu instituta kontribande:

⁸²² Londonska deklaracija, koja zahtijeva specijalnu notifikaciju, određuje kada treba predmnijevati da je brodu bilo poznato određenje blokade. Ta se predmnijeva može dakako, i pobiti. Posada uzapćenog broda može se zadržati do kraja postupka.

⁸²³ Od Prvog svjetskog rata zaraćeni prakticirali blokadu neprijateljskoga, odnosno okupiranog područja s veće udaljenosti kojoj je također cilj bio sprječavanje trgovine s blokiranim područjem. Ta je tzv. blokada s udaljenosti (long distance blockade, blocus a longue distance) u mnogim aspektima odstupala od tradicionalnih pravila o ratnoj blokadi.

- 1) treba ustanoviti koje vrste robe tvore kontrabandu, s tim da se treba raditi o robi koja može služiti u ratne svrhe
- 2) roba treba biti namijenjena neprijatelju

1. ODREĐIVANJE KONTRABANDE

...⁸²⁴

- kako je napredovala tehnika i širio se krug predmeta koji su se mogli upotrijebiti u ratne svrhe, povećavali su se popisi kontrabande koje su zaraćene države izdavale
- Londonska deklaracija razlikuje 3 skupine predmeta:
 - 1) kao apsolutnu kontrabandu predmete koji služe samo za ratne svrhe (oružje, municija, ratna oprema i sl.);
 - 2) kao relativnu ili uvjetnu kontrabandu predmete koji mogu služiti i za ratne svrhe i za mirnu upotrebu (hrana, odjeća, obuća, novac, gorivo, dalekozori i sl.);
 - 3) predmete koji se ne mogu proglasiti kontrabandom: svila, lan, konoplja, kaučuk, porculan, papir, sapun, poljodjelski strojevi, drago kamenje, satovi (osim kronometara), modni predmeti, pokućstvo i sl.
- ne smatra se kontrabandom roba koja služi za potrebe broda i njegovih putnika za vrijeme vožnje; jednako se ne smatraju ni u kojem slučaju kontrabandom predmeti koji služe samo za njegu ranjenih i bolesnih (ti predmeti mogu se samo u nuždi rekvirirati uz naplatu)
- države mogu proširiti ili ograničiti popise predmeta koji su nabrojeni u Deklaraciji, ali moraju to priopćiti svim zainteresiranim državama; tim su se ovlastima države obilno poslužile, pa su već u Prvome svjetskom ratu, a isto tako i na početku Drugog svjetskog rata u rujnu 1939., znatno proširile krug apsolutne i relativne kontrabande
- prema tome, kontrabanda je zapravo ona roba koja se u danom času nalazi na popisu kontrabande neke zaraćene države
- praksa nakon 1945. pokazuje da se razlikovanje između apsolutne i relativne kontrabande održavalo samo formalno te da su države proširivale krug kontrabande, obuhvaćajući gotovo sve kategorije robe

2. NEPRIJATELJSKA NAMJENA

- kontrabanda se plijeni kako bi se oslabila neprijateljska opskrba sredstvima za vođenje rata
- zato je, prema definiciji, kontrabanda samo ona roba koja je namijenjena neprijatelju
- prema Londonskoj deklaraciji apsolutna kontrabanda pada pod zapljenu ako se ustanovi da je namijenjena za neprijateljsko ili od neprijatelja okupirano područje, ili za neprijateljske oružane snage; nije važno putuje li roba izravno neprijatelju ili se prije toga još prekrcava odnosno, prevozi kopnenim putem – to je primjena shvaćanja o tzv. jedinstvu putovanja (continuous voyage), prema kojem se ne gleda neposredno odredište broda, nego krajnje i stvarno odredište robe
- Londonska deklaracija određuje da se uvjetna kontrabanda plijeni ako se ustanovi da je namijenjena oružanim snagama ili državnoj upravi neprijatelja
- načelo jedinstva putovanja ne vrijedi za uvjetnu kontrabandu
- međutim, praksa je već u Prvom svjetskom ratu protekla načelo jedinstva putovanja i na uvjetnu kontrabandu; uza sve to, i danas vrijedi načelo da se zapljeni podvrgava samo roba namijenjena neprijatelju

3. POSLJEDICE

- kontrabanda potpada zapljenu koju izriču pljenidbeni sudovi države koja je provela uzapćenje; sudbinu kontrabandne robe dijeli i brod ako ta roba čini polovicu tereta, bilo po vrijednosti, po težini, po zapremini ili po iznosu vozarine
- jednaka sudbina stiže i druge stvari na brodu koje nisu kontrabanda, a pripadaju vlasniku kontrabandne robe
- ostala roba na brodu je slobodna, ali, iako brod ne potpada pod zapljenu, on će svejedno biti uzapćen da odveze kontrabandnu robu u luku koju odrediti uzaptitelj i da pričekava presudu pljenidbenog suda
- troškovi uzdržavanja broda i robe na brodu za trajanja postupka padaju na teret broda
- uzaptitelj može dopustiti da brod, na kome kontrabanda čini manje od polovice tereta, preda kontrabandnu robu, pa onda može dalje slobodno ploviti; uzaptitelj ima pravo da tako predanu robu uništi
- zapljeni nema mjesta ako je brod na otvorenom moru pa zato ne zna za izbijanje rata ili za proglas kojim je neka vrsta robe stavljena na popis kontrabande; isto tako nema zapljeni mjesta ako nakon saznanja nije bilo mogućnosti da se roba iskrca
- u oba slučaja zaraćena država može samo uz naplatu konfiscirati kontrabandnu robu, a brod i ostala roba ne potpadaju zapljeni niti snose troškove uzdržavanja za trajanja postupka

9.2.7. Protuneutralna pomoć

⁸²⁴ Već je Grotius, imajući na umu određivanje kontrabande, robu podijelio u tri skupine. Jedna skupina obuhvaća predmete koji služe samo za rat, npr. topovi, puščani prah itd. Drugi predmeti ne mogu se nikako upotrijebiti u ratu, npr. pokućstvo, ženska odjeća. Napokon, ima stvari koje mogu poslužiti za ratne svrhe, ali se jednako njima koristimo i na drugi način. To su npr. konji, prijevozna sredstva, dalekozori i mnogi drugi predmeti.

- Londonska deklaracija je pod nazivom protuneutralne pomoći regulirala različite slučajeve pomoći i usluga koje provode neutralni brodovi u korist neke zaraćene države; Deklaracija razlikuje teže i lakše vrste protuneutralne pomoći ^{825 826 827 828}
 - brod koji provodi protuneutralnu pomoć potpada pod zapljenu zajedno s neprijateljskim teretom i svim stvarima koje su na njemu, a pripadaju vlasniku broda; neutralni teret se oslobađa
-
- odredbe Londonske deklaracije utjecale su na praksu država, no u praksi je proširen krug djela koja ulaze u kategoriju protuneutralne pomoći – iako se nisu razvila općeprihvaćena pravila, praksa pokazuje da su se sljedeća djela neutralnih trgovačkih brodova i zrakoplova smatrala protuneutralnom pomoći:
 - izravno sudjelovanje u neprijateljstvima na strani protivnika
 - bilo kakva pomoć oružanim snagama protivnika
 - plovidba u pratnji ratnog broda protivnika
 - izravno djelovanje pod kontrolom, zapovijedi ili uputama protivničke vlade, u njezinoj službi ili najmu
 - prihvaćanje navicerta (potvrde da roba koju prevoze nije u vlasništvu neprijatelja niti namijenjena neprijatelju) ⁸²⁹ ili sličnog dokumenta koji je izdala protivnička stranka
 - prijevoz osoba u službi neprijatelja
 - prijevoz službene pošte protivničke stranke
 - premda se nisu formalno razlikovali teži i lakši slučajevi protuneutralne pomoći, ipak su u nekim od navedenih slučajeva brodove mogle stići teže posljedice; tako su u prva 3 od navedenih slučajeva neutralni trgovački brodovi mogli biti, ako je to bilo potrebno, napadnuti bez opomene i uništeni, što se pravdalo time da u tim slučajevima ne postoji mogućnost razlikovanja između neutralnog i neprijateljskog broda

9.2.8. Pljenidbeno pravo

1. FORMALNO PLJENIDBENO PRAVO

- formalni postupak prigodom provedbe prava plijena uređen je internim državnim propisima, ali oni se u glavnim crtama podudaraju: sukladna načela tih propisa tvore ujedno međunarodnim pravnim uvjerenjem nošeno običajno pravo, od kojega države ne mogu odstupiti
- glavno je načelo da cijeli postupak treba obaviti uz određene formalnosti, koje trebaju osigurati da se taj osjetljivi zahvat (tj. provedbe prava plijena) obavi samo kada je to pravno dopušteno i uz poštivanje određenih interesa koji su i za slučaj takvog zahvata prema međunarodnom pravu zaštićeni
 - svrha je propisa formalnoga pljenidbenog prava da se, uz postizanje konačne objektivne sigurnosti o pitanju je li konkretni slučaj doista tzv. dobri plijen, po mogućnosti šteti promet po moru i da zaraćene države u svom nastojanju da ostvare ratni cilj ne dođu u sukob s pravno zaštićenim interesima mirne trgovine po moru i s temeljnim zahtjevima čovječnosti (zaštita ljudskih života itd.)
 - toj svrsi služe propisi o pljenidbenom redarstvu i o pljenidbenom sudovanju; oni su gotovo isti za neprijateljske i za neutralne trg. brodove, a prikazuju se u sklopu prava neutralnosti, jer prije svega služe osiguranju interesa neutralaca

2. PLJENIDBENO REDARSTVO

⁸²⁵ Teže vrste su one zbog kojih se neutralni brod izjednačuje s neprijateljskim, a to su: brod izravno sudjeluje u neprijateljstvima; brod se nalazi pod zapovijedi ili pod kontrolom agenta kojega je na brod postavila neprijateljska vlada; brod je neprijateljska vlada uzela u službu; brod je u času uzapćenja isključivo namijenjen prijevozu neprijateljskih postrojba ili prijenosu vijesti u interesu neprijatelja. U tim slučajevima brod gubi neutralni status, izjednačuje se s neprijateljskim te potpada pod zapljenu.

⁸²⁶ Još se teže prosuđuje ako neutralni brod (ili zrakoplov) šalje vojne vijesti za neprijatelja radiotelegrafskim putem. Takav se brod može zaplijeniti još i nakon putovanja za vrijeme kojega je obavio zabranjeni čin, sve dok ne prođe godina dana od samog čina. Tako barem određuju Haaška pravila o kontroli radija za vrijeme rata iz 1922. g.

⁸²⁷ Lakša djela protuneutralne pomoći izjednačuju takav brod s neutralnim brodom koji prevozi kontrabandu. Ovamo ulazi specijalno putovanje broda s ciljem da preveze pojedince koji pripadaju neprijateljskoj vojsci ili da prenese vijesti u interesu neprijatelja, nadalje, prijevoz neprijateljskih vojnih odreda ili pojedinaca koji za vrijeme putovanja izravno pomažu neprijateljske operacije, a te su okolnosti poznate vlasniku, prijevozniku ili zapovjedniku broda.

⁸²⁸ Neznanje o izbijanju rata i tu ispričava.

⁸²⁹ PLJENIDBENO PRAVO

- obuhvaća sve mjere koje služe za hvatanje morskog plijena i njegovo dopremanje u sigurnu luku
- iako i u vrijeme oružanog sukoba ostaje sloboda plovidbe i sloboda neutralne trgovine, zaraćeni imaju pravo poduzimati mjere pljenidbenog redarstva kao ratnu mjeru; međutim, najnoviji oružani sukobi pokazuju da će se mjere zaustavljanja i pregleda sve manje provoditi, jer moderna tehnika i tehnologija, osobito uporaba satelita, omogućuju nadzor, a da se uopće ne stupi na brod

2.1. Zaustavljanje. Ratni brodovi i podmornice, kao i zrakoplovi zaraćene države imaju pravo zaustaviti svaki brod da bi se ustanovilo potpada li on pod propise o ratnom ili o morskom plijenu. Pravo zaustavljanja može se provoditi po cijelome pomorskom ratištu. Nalog za zaustavljanje daje se slijepim hicem ili na drugi prikladan način (signalima, radiovezom i dr.). Taj nalog uključuje ujedno i poziv brodu da istakne svoju zastavu ako je nije dotada vijao. Ako brod ne stane na ponovljen poziv, dopuštena je upotreba sile.

2.2. Pregled. Pregledom se treba ustanoviti pripadnost broda i tereta, kao i sadržaj tereta, i s time u vezi utvrditi ima li mjesta uzapćenju. Za tu svrhu šalje operirajući ratni brod na zaustavljeni brod jednog časnika uz malu (nenaoružanu) pratnju. Časnik ima pravo pregledati brodske isprave, a nakon toga, po vlastitu nahođenju (ako su isprave nejasne ili postoji neka opravdana sumnja), i pregledati sam teret.

Ako je pregled na moru nemoguć ili nesiguran, ratni brod ili zrakoplov zaraćene države može odvesti trgovački brod u svoju luku ili na drugo prikladno mjesto gdje se može obaviti pregled.

Postupak pregleda ne primjenjuje se ako neutralni trgovački brod plovi u pratnji ratnog broda odnosno neutralne države. Institut pratnje, odnosno konvoja {convoi, convoy} od starine je poznat i priznat je u Londonskoj deklaraciji, a primjenjivao se i u novijim oružanim sukobima.⁸³⁰

2.3. Uzapćenje. Prema rezultatu provedenog pregleda, zapovjednik broda koji ga je obavio (odnosno, ako je brod sproveden u luku, drugi organi zaraćene države nadležni za pregled) odlučuje hoće li brod uzaptiti ili pustiti. Na pućini uzapćeni brod vodi se u neku luku pod pratnjom uzaptitelja ili se šalje pod zapovjedništvom časnika koji se postavlja na brod uz veću ili manju posadu. Uzapćeni brod može se uputiti u vlastitu, okupiranu ili savezničku luku, iznimno i u neutralnu luku.

Samo iznimno može se uzapćeni brod, i neprijateljski, i neutralni, uništiti: to će se dogoditi ako se uzapćeni brod ne može odvesti u neku luku bez ugrožavanja ratnoga broda, odnosno bez ugrožavanja ratnih operacija u tijeku. Pod jednakim okolnostima može se uništiti roba ili zahtijevati njezino izručenje ako sam brod ne podliježe zapljeni. Prije uništenja broda valja na sigurno mjesto skloniti osobe s broda, a brodske isprave i druge važne papire treba prenijeti na ratni brod. Uništenje ne obustavlja propisani postupak suđenja pred pljenidbenim sudom. Taj sud treba u tome slučaju ispitati i zakonitost samoga uništenja.

Ako u bilo kojoj fazi opisanog postupka (zaustavljanje, pregled, uzapćenje) trgovački brod pokuša izmaći ratnom brodu, ovaj može upotrijebiti silu, a ako pokuša otpor, izjednačuje se s neprijateljskim brodom, tj. sam brod time potpada pod zapljenu, a s teretom se postupa kao daje na neprijateljskom brodu.

Plovidba neutralnog trgovačkog broda u pratnji neprijateljskoga ratnog broda smatra se protuneutralnom pomoći i takav brod potpada pod zapljenu, a ako je potrebno, može biti napadnut bez opomene i uništen.⁸³¹

2.4. Prestanak uzapćenja – uzapćenje prestaje:

- a) presudom pljenidbenog suda o zapljeni
- b) puštanjem od države uzaptiteljice, bilo na temelju presude pljenidbenog suda ili bez provođenja postupka
- c) uspješnim bijegom uzapćenog broda
- d) otkupom
- e) oslobođenjem od uzaptiteljevih neprijatelja (repriza)

Uspjeli bijeg ne povlači nikakve štetne posljedice ako se isti brod ili roba u kasnijem susretu opet uzapti.⁸³²

3. PLJENIDBENO SUDOVANJE

⁸³⁰ Za vrijeme Prvoga svjetskog rata uveden je tzv. sustav navicerta. Navicert je potvrda diplomatskog ili konzularnog predstavnika jedne od zaraćenih država kojom se svjedoči da neki brod ne vozi robu podvrgnutu pravu plijena. Takav brod ne pregledavaju ratni brodovi odnosno zaraćene stranke, ako se nisu pojavile nove okolnosti koje izazivaju sumnju. Sustav navicerta potvrđuju i Helsinška načela i Sanremski priručnik - time da naglašavaju da navicert odnosno dokument istog sadržaja, koji nije obavezan za protivničku stranku, ona ne smije upotrijebiti na štetu broda, odnosno smatrati ga činom protuneutralne pomoći. Praksu izdavanja navicerta potvrđuju i noviji vojni priručnici (npr. američki, kanadski, njemački).

⁸³¹ PROTUNEUTRALNA POMOĆ

⁸³² Repriza je oduzimanje uzapćenog broda od neprijatelja uzaptitelja. Time brod opet postaje slobodan.

- staro je pravilo MP da se o pravovaljanosti uzapćenja i o proglašenju morskim plijenom vodi posebni postupak pred za tu svrhu određenim organima, pljenidbenim sudovima; svaka država ima vlastite pljenidbene sudove, većinom u 2 stupnja, tako da se zainteresiranoj stranci otvori mogućnost pravnoga lijeka protiv prve presude pljenidbenog suda
- prema ustroju i sastavu razlikuju se uglavnom 3 vrste tih organa; u nekim državama pljenidbeni sudovi imaju značaj sudova, u drugima su oni administrativni organi, a u nekima je izgrađen mješoviti sustav sudsko-administrativnog tipa
- pljenovni sudovi su državni sudovi i sude po materijalnom pravu svoje države; države su prema MP-u obvezane uskladiti svoje unutrašnje pravo koje primjenjuju njihovi pljenidbeni sudovi s pravilima međunarodnog prava⁸³³
- pljenidbeni sud može ili izreći zapljenu ili osloboditi brod, odnosno teret
 - ako se ne izreče zapljena ili ako se brod, odnosno teret puste prije izricanja presude, zainteresirani imaju pravo na naknadu štete, osim ako nisu postojali dovoljni razlozi za uzapćenje.
 - rješenje o naknadi štete donosi se u samoj presudi o oslobođenju; ona se daje po slobodnoj ocjeni, i to samo za nastalu štetu (damnum emergens), a ne za izmaklu dobit (lucrum cessans)
 - ako su se uzapćeni brod ili teret već prije presude morali prodati, presuda izriče zapljenu kupovnine, odnosno njezino izručenje interesentima
- propisi postupka nastoje osigurati nepristranost suđenja
- nakon pripremnog postupka predmet se raspravlja pred sudom kontradiktorno
- zainteresirani imaju pravo pristupiti ročištu
- ako ne pristupe sudu sami ili po zastupniku, imenuje im se zastupnik

⁸³³ Dosad se nije uspjelo osnovati međunarodni pljenidbeni sud o kojem je odredbe sadržavala Dvanaesta haaška konvencija iz 1907. konvencija nije nikad stupila na snagu, prvenstveno zbog neslaganja glede sadržaja pljenidbenog prava.